corresponsáveis, com buscas de bens, cartas precatórias, penhoras e pagamentos parciais. Em 2025 houve ainda registro de depósito judicial de R$250,55 atribuído à própria Massa Falida.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 05.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar.
Classe/Natureza: Ação de Falência.
Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.
Posição da Xinguleder: Falida.
Relação com o presente feito: Processo perante o qual a Administração Judicial requereu a habilitação do crédito trabalhista.
Situação identificada: Falência com trânsito em julgado em 18/04/2018.

2. Processo nº 5000170-31.2019.8.21.0107

Tipo de vínculo: Penhora de crédito/penhora no rosto dos autos.
Classe/Natureza: Ação envolvendo cobrança e locação, perante a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul.
Partes principais: Luca Indústria e Comércio de Calçados Ltda. x Município de Nova Esperança do Sul.
Posição da Xinguleder: Não integra diretamente o polo da ação vinculada.
Relação com o presente feito: Eventual crédito da Luca naquele processo foi buscado como fonte de satisfação desta execução trabalhista.
Situação identificada: Processo extinto sem resolução do mérito; apelação desprovida; trânsito em julgado em 05/02/2024.

3. Processo nº 0040500-92.2009.5.04.0831

Tipo de vínculo: Execução trabalhista relacionada a bem objeto de constrição.
Classe/Natureza: Ação trabalhista.
Partes: Conteúdo integral não disponibilizado nestes autos.
Posição da Xinguleder: Não identificada com segurança.
Relação com o presente feito: A venda direta do imóvel penhorado ocorreu naquele processo; o produto da alienação foi considerado suficiente apenas para seus próprios credores, sem sobra para esta execução.
Situação identificada: Em 2021 constava parcelamento da dívida em 39 parcelas.

4. Processo nº 0000426-20.2014.5.04.0831

Tipo de vínculo: Carta Precatória Executória.
Juízo: Vara do Trabalho de Santiago/RS.
Autor: Mateus dos Santos Dorneles.
Réus: Luca Indústria e Comércio de Calçados Ltda., Carlos Alberto Sudatti e José Airton Sudati.
Relação com o presente feito: Carta expedida para atos constritivos na execução; foi devolvida à origem após constatação de ausência de saldo remanescente da venda do bem.
Situação identificada: Devolvida à origem.

5. Processo nº 0020110-18.2020.5.04.0831

Tipo de vínculo: Carta Precatória Cível/Executória.
Juízo: Vara do Trabalho de Santiago/RS.
Relação com o presente feito: Expedida para prosseguimento de atos relacionados à penhora da fração ideal do imóvel matrícula nº 36.953 pertencente a José Airton Sudati.
Situação identificada: Foram praticados atos de intimação e acompanhamento da penhora; o conteúdo integral posterior não está reproduzido nos autos principais disponibilizados.

A distribuição nº 0020353-93.2019.5.04.0831 não foi computada separadamente, pois os próprios autos indicam que se tratou de cadastramento equivocado de carta precatória, posteriormente regularizada em classe própria.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$0,01. Esse valor meramente cadastral não corresponde ao crédito executado.

Valor do crédito indicado em 10/12/2019: R$56.542,24, conforme intimação dirigida à Administração Judicial.

Saldo atualizado em 19/03/2025: R$43.866,73, composto por:

1. R$33.045,50 – líquido devido ao reclamante;
2. R$10.429,83 – contribuições sociais;
3. R$300,91 – despesas com leilão atribuídas ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder;
4. R$90,49 – custas judiciais.

Depósito registrado em nome da Massa Falida em 03/04/2025: R$250,55. Os autos identificam "Xinguleder Couros Ltda. Massa Falida" como depositante, sem elementos suficientes para caracterizar, neste relatório, a origem específica do numerário.

Saldo atualizado em 09/04/2025: R$42.466,72, composto por:

1. R$31.689,88 – líquido devido ao reclamante;
2. R$10.384,61 – contribuições sociais;
3. R$301,55 – despesas com leilão atribuídas ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder;
4. R$90,68 – custas judiciais.

O cálculo de 09/04/2025 registra pagamentos/recolhimentos anteriores, inclusive R$158,87 em 10/07/2023, R$75,29 em 06/10/2023 e R$1.608,18 em 09/04/2025. A documentação disponibilizada não permite atribuir integralmente essas quantias à Massa Falida.

Valor formalmente habilitado no processo falimentar: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor reservado no processo falimentar: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor pago no processo falimentar: Não identificado nos autos disponibilizados.

Pagamento direto e definitivo pela Massa Falida ao reclamante: Não identificado. O depósito de R$250,55 deve ser tratado separadamente, conforme acima.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A reclamação trabalhista foi ajuizada em 2006 e evoluiu para execução de acordo judicial inadimplido. Ao longo da execução foram realizadas diversas medidas patrimoniais contra os corresponsáveis, incluindo bloqueios financeiros, cartas precatórias, penhora de fração imobiliária e tentativa de aproveitamento de créditos existentes em outros processos.

Após a falência da Xinguleder, a Administração Judicial sustentou que o crédito trabalhista deveria ser submetido ao concurso falimentar, informou insuficiência patrimonial e requereu a expedição de certidão para habilitação. Não foi localizada, contudo, comprovação documental suficiente de efetiva inclusão do crédito no quadro-geral de credores ou de pagamento na falência.

A execução continuou contra os demais responsáveis. Em 2025 o débito ainda superava R$42 mil, mesmo após abatimentos e pagamentos parciais. Como novas pesquisas patrimoniais não localizaram bens suficientes, o reclamante requereu a suspensão, deferida em 02/09/2026 pelo prazo de um ano.

Avaliação técnica: o processo permanece patrimonialmente relevante, porém sem providência imediata exigida da Administração Judicial. Quanto à Xinguleder, deve ser destacado o depósito judicial de R$250,55 registrado em nome da Massa Falida e a ausência de comprovação, nos autos disponibilizados, de habilitação definitiva ou pagamento integral do crédito no processo falimentar.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 138

Processo: 0119600-36.2006.5.04.0303

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário

Tribunal: TRT4

Vara: 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS

Reclamante: Mateus dos Santos Dorneles

Posição da Xinguleder: Reclamada/executada – Massa Falida

Data de ajuizamento: 10/10/2006

Valor da causa: R$0,01

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Trânsito em julgado do processo trabalhista: Não identificado nos autos disponibilizados

Crédito atualizado indicado em 10/12/2019: R$56.542,24

Saldo global em 19/03/2025: R$43.866,73

Saldo global em 09/04/2025: R$42.466,72

Líquido devido ao reclamante em 09/04/2025: R$31.689,88

Depósito identificado em nome da Massa Falida: R$250,55 – 03/04/2025

Crédito habilitado/reservado/pago na falência: Não identificado nos autos disponibilizados

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 03

Processos vinculados autônomos identificados: 05

Última manifestação da Administração Judicial: 25/01/2021 – pedido de gratuidade, certidão de habilitação e remessa ao Juízo Falimentar

Último movimento relevante: 02/09/2026 – suspensão da execução pelo prazo de 1 ano

Situação atual: ATIVO – EXECUÇÃO SUSPENSA POR 1 ANO

Arquivamento definitivo: NÃO

Prazo atual da Massa Falida: NÃO

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO identificada nos autos disponibilizados.

133 | PROCESSO 5000225-11.2021.8.21.0107

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 5000225-11.2021.8.21.0107
Numeração anterior/processo digitalizado: 0002191-56.2005.8.21.0107/RS
Numeração física identificada: 107/1.05.0000219-0
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS
Estado: Rio Grande do Sul
Comarca: Jaguari/RS
Vara: Vara Judicial da Comarca de Jaguari
Classe: Cumprimento de Sentença
Natureza: Cível – execução de título judicial decorrente de ação indenizatória.
Assunto: Indenização por dano material decorrente de acidente de trabalho, com execução de pensão mensal vitalícia e demais parcelas fixadas no título.
Data de autuação: 27/04/2005
Valor da causa no cumprimento de sentença: R$170.704,83
Valor atualizado da causa: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: 0002191-56.2005.8.21.0107/RS, correspondente aos autos físicos posteriormente digitalizados. A capa eletrônica registra também os incidentes e recursos relacionados.

Exequente originário: Santos Bunifácio de Quadros.Exequente atual: Espólio de Santos Bunifácio de Quadros, representado pela inventariante Neiva da Rosa Quadros.Executadas: Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda. e Xinguleder Couros Ltda.Posição da Xinguleder: Executada, atualmente Massa Falida, representada por seu Administrador Judicial, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Em 03/08/2023, o Juízo determinou a substituição do exequente pelo Espólio de Santos Bunifácio de Quadros e o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial da Xinguleder, com intimação dos atos processuais.

Situação atual: ATIVO – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM CONTROVÉRSIA SOBRE A LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR.

Estágio atual: A execução prossegue com discussão sobre o valor remanescente da pensão mensal vitalícia, metodologia de atualização, abatimento de valor anteriormente bloqueado e incidência de multa e honorários. Em 2025, o Juízo rejeitou as planilhas apresentadas por ambas as partes e definiu critérios para nova apuração.

Último movimento relevante: 24/08/2026 – recebida comunicação eletrônica de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5282962-93.2026.8.21.7000.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: 21/10/2025 – Evento 26, petição do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requerendo gratuidade da justiça e submissão de eventual crédito ao Juízo Falimentar.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO, no momento, conforme os autos disponibilizados.

Prazo atual da Administração Judicial: NÃO identificado. O último prazo diretamente relacionado à manifestação da Massa já se encontra encerrado.

Trânsito em julgado: SIM quanto ao título executivo e às decisões de mérito que fundamentam o cumprimento de sentença. Data específica do trânsito em julgado do título: Não identificada nos autos disponibilizados.

Arquivamento definitivo: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória proposta por Santos Bunifácio de Quadros em razão de acidente de trabalho, na qual foram reconhecidas obrigações indenizatórias, incluindo pensão mensal vitalícia. Na fase atual, discute-se especialmente o saldo remanescente da pensão, os critérios de atualização, o abatimento de valores já satisfeitos e os acréscimos incidentes, figurando a Xinguleder como executada e, após sua falência, representada pela Administração Judicial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

15/04/1996 – Proferida sentença na ação indenizatória originária, com condenação ao pagamento de prestações indenizatórias, inclusive pensão mensal vitalícia, além de outras obrigações decorrentes do acidente de trabalho.

27/04/2005 – Autuado o processo posteriormente identificado sob nº 0002191-56.2005.8.21.0107/RS, atualmente digitalizado sob nº 5000225-11.2021.8.21.0107. A capa atual registra a classe Cumprimento de Sentença e valor da causa de R$170.704,83.

2016 – As executadas foram intimadas para pagamento ou apresentação de impugnação. Houve impugnação ao cumprimento de sentença, posteriormente rejeitada, circunstância considerada pelo Juízo para reconhecimento de preclusão quanto à renovação dessa defesa.

29/11/2017 – Efetivado bloqueio judicial de **R$49.145,20**, posteriormente levantado, valor cuja forma de abatimento do débito passou a constituir um dos principais pontos de divergência entre as partes.

17/03/2021 – Falecimento do exequente originário Santos Bunifácio de Quadros.

19/04/2021 – Registrado o processo para cadastramento eletrônico do feito físico.

05/10/2022 – Juntada a íntegra digitalizada do processo físico, posteriormente submetida à conferência das partes.

14/10/2022 – As partes foram intimadas acerca da digitalização, com prazo de dez dias para eventual impugnação.

08/11/2022 – Procuradores das executadas informaram que a Xinguleder já havia apresentado considerações subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e requereram sua inclusão para intimações na condição de Administrador Judicial.

03/08/2023 – Determinada a inclusão do Espólio de Santos Bunifácio de Quadros no polo ativo, representado pela inventariante Neiva da Rosa Quadros, bem como o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial da Xinguleder.

21/08/2025 – Alterada a classe processual de Execução de Título Judicial para **Cumprimento de Sentença** e o assunto para **Indenização por Dano Material**.

30/09/2025 – O Juízo analisou a divergência de cálculos. O exequente apontava débito de **R$401.178,83**, enquanto as executadas apresentaram apuração substancialmente inferior. Ambas as planilhas foram rejeitadas, com fixação de parâmetros para nova liquidação.

09/10/2025 – O Espólio apresentou nova memória de cálculo no valor de **R$471.407,06**, atualizada até 08/10/2025, e requereu bloqueio de ativos das executadas por SISBAJUD.

21/10/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Massa Falida, requerendo gratuidade da justiça e que eventual crédito fosse submetido ao processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

22/10/2025 – Interposto/comunicado Agravo de Instrumento nº 5321232-26.2025.8.21.7000, relacionado aos critérios de cálculo e abatimento do valor bloqueado.

28/05/2026 – Recebida comunicação de julgamento do Agravo de Instrumento nº 5321232-26.2025.8.21.7000.

27/07/2026 – Indeferido pedido de reserva de honorários contratuais formulado pela antiga procuradora do exequente. Na mesma decisão, o Espólio foi intimado a se manifestar sobre as petições das executadas, inclusive a manifestação da Massa Falida no Evento 26.

13/08/2026 – Registrada distribuição do Agravo de Instrumento nº 5282962-93.2026.8.21.7000.

19/08/2026 – O exequente se manifestou, impugnando o pedido de gratuidade da Xinguleder e a tese de habilitação imediata no Juízo Falimentar, além de requerer prosseguimento da execução.

24/08/2026 – Recebida comunicação eletrônica de decisão no Agravo de Instrumento nº 5282962-93.2026.8.21.7000.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 01.

1. 21/10/2025 – Evento 26 – PET1 – Manifestação. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, na qualidade de advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., apresentou documentação contábil para fundamentar pedido de gratuidade da justiça e requereu que eventuais créditos contra a Massa fossem habilitados no processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702, para pagamento exclusivamente pelo Juízo Universal.

Os autos digitalizados fazem referência a manifestação anterior da Xinguleder, denominada “considerações”, subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e existente no processo físico. Contudo, a peça foi apenas mencionada por outros patronos no Evento 11, sem identificação segura de protocolo autônomo do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no material recuperado. **Peça de autoria não confirmada – não incluída na contagem.**

Documentos societários, balanços, declarações perante a Junta Comercial, escriturações contábeis e demais anexos assinados pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não foram contabilizados como manifestações processuais autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 27/04/2005Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

O cumprimento de sentença deriva de demanda existente desde 2005, portanto anterior ao marco de 18/04/2018. Na manifestação da Administração Judicial, consta que a falência da Xinguleder foi decretada em 02/12/2013, no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702, com trânsito em julgado em 18/04/2018.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência da Xinguleder passou a repercutir diretamente no cumprimento de sentença por meio da regularização de sua representação pelo Administrador Judicial, do pedido de gratuidade da justiça e da discussão acerca da submissão do crédito ao Juízo Universal. Em 21/10/2025, a Massa sustentou que eventual crédito contra ela deveria ser habilitado no processo falimentar, enquanto o exequente, em manifestação posterior, resistiu à pretensão e requereu a continuidade da execução.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 06.

1. Processo nº 0002191-56.2005.8.21.0107/RS

Tipo de vínculo: Processo físico/digitalizado de origem.
Classe/Natureza: Execução/cumprimento de sentença derivado da ação indenizatória.
Partes principais: Santos Bunifácio de Quadros e executadas vinculadas ao título, incluindo Xinguleder/Braspelco.
Posição da Xinguleder: Executada.
Relação: Corresponde ao processo anterior digitalizado que deu origem ao cadastramento eletrônico atual.
Situação: Conteúdo incorporado aos presentes autos.

2. Processo nº 0000788-95.2018.8.21.0107/RS

Tipo de vínculo: Incidente autônomo.
Classe/Natureza: Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
Relação: Vinculado à execução principal.
Situação: Identificado na capa eletrônica; conteúdo integral não individualizado nos autos disponibilizados.

3. Processo nº 0000081-88.2022.8.21.0107/RS

Tipo de vínculo: Incidente autônomo.
Classe/Natureza: Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
Relação: Vinculado à execução principal.
Situação: Identificado na capa eletrônica; conteúdo integral não individualizado nos autos disponibilizados.

4. Processo nº 5321232-26.2025.8.21.7000/TJRS

Tipo de vínculo: Agravo de Instrumento.
Relação: Recurso interposto durante a discussão sobre critérios de liquidação, especialmente o abatimento do valor bloqueado em 29/11/2017 e a incidência de multa e honorários.
Situação: Julgamento comunicado ao Juízo de origem em 28/05/2026.

5. Processo nº 5282962-93.2026.8.21.7000/TJRS

Tipo de vínculo: Agravo de Instrumento.
Relação: Recurso relacionado ao cumprimento de sentença.
Situação: Distribuído em 13/08/2026, com comunicação de decisão recebida em 24/08/2026.

6. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar.
Classe/Natureza: Falência.
Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.
Posição da Xinguleder: Falida.
Relação: Processo perante o qual a Administração Judicial sustenta que eventual crédito devido pela Massa deve ser habilitado.
Situação identificada: Falência decretada em 02/12/2013, com trânsito em julgado em 18/04/2018. Os autos também contêm certidão da nomeação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial da Xinguleder nesse processo.

Os cinco primeiros processos relacionados, à exceção do processo falimentar, constam expressamente da relação eletrônica de feitos vinculados ao cumprimento de sentença.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa do atual cumprimento de sentença: R$170.704,83.

Valor histórico da ação originária: R$1.000,00, conforme documentação física referente à fase de conhecimento. Esse montante não corresponde ao saldo atualmente executado.

Valor bloqueado e levantado em 29/11/2017: R$49.145,20. Trata-se de satisfação parcial do débito, cuja forma de imputação e abatimento ainda integra a controvérsia dos cálculos.

Cálculo apresentado pelo exequente antes da decisão de 30/09/2025: R$401.178,83. O cálculo não foi homologado; o Juízo rejeitou tanto a planilha do credor quanto a das executadas.

Novo cálculo apresentado pelo exequente em 09/10/2025: R$471.407,06, atualizado até 08/10/2025. O exequente requereu sua homologação e bloqueio de ativos das executadas nesse limite. Não foi identificada homologação definitiva desse valor nos autos disponibilizados.

Na manifestação de 21/10/2025, a Administração Judicial juntou documentação contábil para demonstrar a situação econômico-financeira da Massa, mencionando ativo total de **R$216.959.304,03**, disponibilidade de **R$79.197,97** ao final de 2024, créditos a receber de clientes de **R$3.610.958,74**, créditos tributários de **R$22.252.998,76** e passivo circulante de **R$562.129.453,70**. Esses montantes correspondem à situação contábil global da Massa e **não representam o valor deste processo**.

Valor definitivamente liquidado no presente cumprimento: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor habilitado na falência: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor reservado na falência: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor pago pela Massa Falida: Não identificado nos autos disponibilizados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo decorre de antiga ação indenizatória por acidente de trabalho e encontra-se atualmente em fase de cumprimento de sentença, tendo a Xinguleder como uma das executadas. O principal ponto ainda controvertido é a correta apuração do saldo da pensão mensal vitalícia e dos respectivos consectários.

Em setembro de 2025, o Juízo rejeitou os cálculos de ambas as partes e estabeleceu parâmetros para a liquidação. O credor posteriormente apresentou novo cálculo de R$471.407,06, ainda sem homologação definitiva identificada nos autos.

A Massa Falida, por intermédio do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, requereu gratuidade da justiça e sustentou que eventual obrigação atribuível à Xinguleder deve ser submetida ao processo falimentar. O credor apresentou oposição a essa pretensão em agosto de 2026.

Avaliação técnica: o processo permanece relevante para acompanhamento da Administração Judicial porque a Xinguleder continua formalmente no polo passivo e o saldo executivo ainda não está definitivamente liquidado. Entretanto, na documentação disponibilizada não existe prazo atual ou providência imediata direcionada à Massa Falida após a última comunicação recursal de 24/08/2026.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 139

Processo: 5000225-11.2021.8.21.0107

Processo anterior: 0002191-56.2005.8.21.0107/RS

Classe: Cumprimento de Sentença

Tribunal: TJRS

Vara: Vara Judicial da Comarca de Jaguari/RS

Exequente: Espólio de Santos Bunifácio de Quadros, representado por Neiva da Rosa Quadros

Posição da Xinguleder: Executada – Massa Falida

Data de autuação: 27/04/2005

Valor da causa: R$170.704,83

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Trânsito em julgado: SIM quanto ao título executivo; data específica não identificada nos autos disponibilizados

Valor bloqueado/levantado em 29/11/2017: R$49.145,20

Cálculo do exequente posteriormente rejeitado: R$401.178,83

Novo valor pretendido pelo exequente em 09/10/2025: R$471.407,06

Valor definitivamente liquidado: Não identificado nos autos disponibilizados

Valor habilitado/reservado/pago na falência: Não identificado nos autos disponibilizados

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 01

Processos vinculados identificados: 06

Última manifestação da Administração Judicial: 21/10/2025 – Evento 26 – gratuidade da justiça e requerimento de submissão de eventual crédito ao Juízo Falimentar

Último movimento relevante: 24/08/2026 – comunicação de decisão no Agravo de Instrumento nº 5282962-93.2026.8.21.7000

Situação atual: ATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO/PROSSEGUIMENTO EXECUTIVO

Arquivamento definitivo: NÃO

Prazo atual da Massa Falida: NÃO identificado

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO identificada nos autos disponibilizados.

134 | PROCESSO 0161800-75.2008.5.18.0181

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário | **Atuação AJ:** 6 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0161800-75.2008.5.18.0181
Numeração anterior: Não identificada nos autos disponibilizados.
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18
Estado: Goiás
Comarca/Localidade: São Luís de Montes Belos/GO
Vara: Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos
Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário
Natureza: Trabalhista – fase executiva de obrigação indenizatória decorrente de acidente de trabalho.
Assunto: Execução de pensão mensal vitalícia decorrente de redução da capacidade laborativa.
Data de autuação: 20/10/2008
Valor da causa: R$18.916,66
Valor atualizado da causa: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Não identificado como processo autônomo distinto nos autos disponibilizados.

Reclamante: Jonas Lourenço Gomes.
Reclamada: Xinguleder Couros Ltda., posteriormente representada pela Massa Falida.
Posição da Xinguleder: Reclamada/executada. A capa do processo registrao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como advogado da ré.

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE.

Estágio atual: Execução extinta em razão da quitação integral do quantum exequendo e cessação da obrigação de pensionamento com o falecimento do reclamante.

Último movimento relevante: 30/04/2025 – certificada a inexistência de providências pendentes e promovido o arquivamento definitivo do processo.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: 30/04/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder declarou ciência da sentença extintiva e requereu o regular arquivamento dos autos.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

Trânsito em julgado da sentença extintiva: Não identificado nos autos disponibilizados.

Arquivamento definitivo: SIM – 30/04/2025.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de ação trabalhista em fase de execução na qual a Xinguleder foi condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia a Jonas Lourenço Gomes em razão de acidente de trabalho que resultou na perda de uma das mãos e redução da capacidade laboral. O pensionamento foi fixado em 80% da última remuneração percebida, mês a mês, incluindo 13º salário e reajustes aplicáveis, enquanto vivo o reclamante.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

20/10/2008 – Autuada a ação trabalhista, com valor da causa de R$18.916,66.

01/08/2018 – Certificada a migração do processo para o sistema PJe, passando os atos processuais subsequentes a tramitar eletronicamente.

08/08/2018 – Expedida guia para pagamento de R$1.462,84 ao reclamante, referente às pensões dos meses de julho e agosto de 2018.

03/09/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou petição para regularização da representação processual da Massa Falida e habilitação como advogado principal da executada.

03/09/2020 – Em manifestação autônoma, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder formulou pedidos relacionados à representação processual, gratuidade da justiça e efeitos da falência sobre o crédito trabalhista, registrando a falência da Xinguleder e seu trânsito em julgado em 18/04/2018.

08/10/2023 – Falecimento do reclamante Jonas Lourenço Gomes, fato posteriormente comprovado por certidão de óbito.

10/06/2024 – Certificada a transferência, para estes autos, de saldo remanescente existente no processo nº 0165200-97.2008.5.18.0181.

24/01/2025 – A Administração Judicial informou o falecimento do reclamante e requereu o reconhecimento da cessação da pensão a partir de 08/10/2023 e a extinção da execução.

05/02/2025 – O Juízo suspendeu o pagamento das parcelas mensais, reconheceu encerrada a obrigação de pensionamento e determinou a transferência do saldo remanescente para conta vinculada ao processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

12/02/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu informação sobre o valor exato do saldo remanescente para emissão da guia de depósito judicial vinculada ao processo falimentar.

21/02/2025 – Certificado saldo judicial de **R$222.961,04**.

28/02/2025 – A Administração Judicial juntou guia de depósito judicial para transferência de R$222.961,04 ao Juízo Falimentar.

20/03/2025 – Expedido alvará determinando a transferência do saldo, com atualizações, para conta judicial vinculada ao processo de falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

29/04/2025 – Proferida sentença extintiva, reconhecendo a quitação integral do quantum exequendo, extinguindo a execução e determinando o arquivamento definitivo. O Juízo registrou que o saldo remanescente em favor da reclamada já havia sido colocado à disposição do Juízo Falimentar.

30/04/2025 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder manifestou ciência da sentença e requereu o arquivamento.

30/04/2025 – Certificado que não havia depósitos, penhoras, bloqueios, restrições ou outras providências pendentes, com remessa dos autos ao arquivo definitivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 06.

1. 03/09/2020 – ID bee662f – Petição de regularização da representação processual. Requereu sua habilitação como Administrador Judicial e advogado principal da executada, com direcionamento das futuras intimações e publicações.

2. 03/09/2020 – ID 016ebf3 – Manifestação sobre representação, gratuidade da justiça e falência.
Reiterou a regularização processual, formulou pedido de gratuidade da justiça e sustentou a submissão do crédito trabalhista aos efeitos do processo falimentar, mencionando o trânsito em julgado da falência em 18/04/2018.

3. 24/01/2025 – ID 25019d8 – Manifestação sobre falecimento do reclamante. Informou o óbito ocorrido em 08/10/2023 e requereu o reconhecimento da extinção da obrigação quanto às parcelas vincendas da pensão, com consequente extinção da execução.

4. 12/02/2025 – ID d70db2d – Manifestação sobre saldo remanescente. Requereu ao Juízo informação do valor exato existente na conta judicial para viabilizar a emissão da guia de depósito destinada ao processo falimentar.

5. 28/02/2025 – ID 59cca78 – Manifestação com guia de depósito judicial. Informou a existência do saldo de R$222.961,04 e juntou guia Depox para sua vinculação ao processo de falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

6. 30/04/2025 – ID e3a75f4 – Manifestação de ciência da sentença extintiva. Declarou ciência da sentença que reconheceu a quitação integral do quantum exequendo e requereu o regular arquivamento dos autos.

Documentos contábeis, societários, declarações e anexos assinados digitalmente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não foram contabilizados como manifestações processuais autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 20/10/2008.Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

A demanda trabalhista já tramitava havia aproximadamente dez anos quando ocorreu o trânsito em julgado da falência. A própria manifestação da Administração Judicial informa que a falência foi decretada em 02/12/2013 no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 e transitou em julgado em 18/04/2018.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ensejou a regularização da representação da Xinguleder pelo Administrador Judicial e a discussão acerca da submissão do crédito trabalhista ao concurso de credores. Apesar disso, a execução prosseguiu com liberações mensais de pensão utilizando recursos já depositados judicialmente. Após o falecimento do reclamante e o encerramento da obrigação, o saldo remanescente existente no processo, no valor de R$222.961,04, foi direcionado ao Juízo Falimentar, ficando posteriormente consignado na sentença extintiva que o numerário já se encontrava à disposição daquele Juízo.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 03.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar.
Classe/Natureza: Falência.
Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.
Partes principais: Processo de falência da Xinguleder Couros Ltda.
Posição da Xinguleder: Falida.
Relação: Processo perante o qual Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atua como Administrador Judicial e para o qual foi direcionado o saldo remanescente desta execução.
Situação relevante: Falência decretada em 02/12/2013 e transitada em julgado em 18/04/2018.

2. Processo nº 0023700-28.2005.5.04.0831

Tipo de vínculo: Processo trabalhista autônomo.
Juízo: Vara do Trabalho de Santiago/RS – TRT4.

Relação: Em 2014, houve transferência de **R$166.032,34** desses autos para o presente processo, destinando-se o numerário ao pagamento mensal da pensão vitalícia. **Situação:** O Juízo de São Luís de Montes Belos determinou, ao extinguir a execução, a comunicação da sentença e do despacho à Vara do Trabalho de Santiago.

3. Processo nº 0165200-97.2008.5.18.0181

Tipo de vínculo: Processo trabalhista autônomo. **Tribunal:** TRT18. **Relação:** Em 10/06/2024, saldo remanescente existente naquele processo foi transferido para os presentes autos. **Situação:** Conteúdo integral não disponibilizado neste arquivo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$18.916,66. Esse valor corresponde ao valor atribuído à demanda e não deve ser confundido com o total efetivamente executado ou pago.

Obrigação principal reconhecida: pensão mensal vitalícia correspondente a **80% da última remuneração percebida pelo reclamante**, incluindo 13º salário e reajustes legais e normativos, devida enquanto vivo o beneficiário.

Transferência proveniente do processo nº 0023700-28.2005.5.04.0831: R$166.032,34, em 2014, destinada a financiar as parcelas mensais do pensionamento.

Durante a execução foram realizados pagamentos mensais ao reclamante. Como exemplo, em agosto de 2018 foram liberados **R$1.462,84** referentes às parcelas de julho e agosto, seguindo-se sucessivas liberações mensais, ordinariamente próximas de R$731,42, acrescidas das atualizações pertinentes.

Saldo remanescente certificado em 21/02/2025: R$222.961,04.

Destinação do saldo: transferência para conta judicial vinculada ao processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702, por alvará expedido em 20/03/2025.

Natureza do valor de R$222.961,04: saldo remanescente em favor da reclamada, efetivamente colocado à disposição do Juízo Falimentar; portanto, não se trata de pagamento ao credor trabalhista, mas de numerário revertido à esfera patrimonial da Massa Falida.

Valor habilitado na falência em favor do reclamante: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor reservado na falência: Não identificado nos autos disponibilizados.

Saldo pendente neste processo ao final: NÃO. A certidão de arquivamento registra ausência de depósitos vinculados pendentes de liberação.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo trabalhista tramitou desde 2008 para cumprimento de obrigação de pensionamento vitalício decorrente de acidente de trabalho. Após a falência da Xinguleder, a Administração Judicial passou a representá-la formalmente e sustentou a necessidade de observância dos efeitos do processo falimentar.

Com o falecimento do reclamante em 08/10/2023, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a cessação das parcelas vincendas. O Juízo acolheu a consequência do óbito quanto à continuidade da pensão e determinou que o saldo remanescente fosse destinado ao processo falimentar.

O montante de **R$222.961,04** existente em favor da reclamada foi direcionado ao Juízo da Falência. Em 29/04/2025, a execução foi declarada integralmente quitada e extinta, sendo os autos arquivados definitivamente em 30/04/2025.

Avaliação técnica: o processo encontra-se integralmente encerrado, sem prazo ou providência pendente para a Administração Judicial, apresentando resultado patrimonial relevante para a Massa em razão da transferência do saldo judicial remanescente ao Juízo Falimentar.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 140

Processo: 0161800-75.2008.5.18.0181

Tribunal: TRT18

Vara: Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos/GO

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário

Natureza: Trabalhista – execução de pensão mensal vitalícia decorrente de acidente de trabalho

Reclamante: Jonas Lourenço Gomes

Posição da Xinguleder: Reclamada/executada – Massa Falida

Data de autuação: 20/10/2008

Valor da causa: R$18.916,66

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 06

Processos vinculados identificados: 03

Obrigação executada: pensão mensal vitalícia correspondente a 80% da última remuneração do reclamante

Saldo remanescente transferido ao Juízo Falimentar: R$222.961,04

Data da sentença extintiva: 29/04/2025

Trânsito em julgado da sentença extintiva: Não identificado nos autos disponibilizados

Última manifestação da Administração Judicial: 30/04/2025 – ciência da sentença e requerimento de arquivamento

Arquivamento definitivo: SIM – 30/04/2025

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE

Prazo atual: NÃO

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO.

135 | PROCESSO 0004153-29.2008.4.02.5101

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0004153-29.2008.4.02.5101
Numeração anterior: 2008.51.01.004153-6.
Tribunal: Justiça Federal – Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Estado: Rio de Janeiro
Seção Judiciária: Rio de Janeiro/RJ
Vara atual: 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Natureza: Cível – obrigação decorrente de contrato de financiamento.
Assunto: Espécies de títulos de crédito / obrigações.
Data de autuação: 28/03/2008.
Valor da causa: R$14.401.232,54.
Valor atualizado: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Não se trata de incidente; execução autônoma.

Exequente: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

Executados: Xinguleder Couros Ltda.; Arnaldo José Frizzo Filho; Araguaci Almeida da Silva Obregon; Carlos Gilberto Santos Obregon; Lucide Aparecida Frizzo; Rita de Cássia Caetano Fernandes de Carvalho; Sandro Alves de Carvalho.

Posição da Xinguleder: Executada/devedora principal.

Situação atual: ATIVO – AGUARDANDO DECISÃO.

Estágio atual: Execução em prosseguimento especialmente contra os coobrigados/fiadores, com discussão acerca de penhoras, bens dos garantidores e pedido de suspensão enquanto se aguarda a realização de garantias submetidas ao Juízo Falimentar.

Último movimento relevante: 28/07/2026 – autos conclusos para decisão/despacho.

Última manifestação da Administração Judicial identificada: 09/10/2020 – Evento 131, requerendo remessa imediata dos autos ao Juízo Falimentar.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO identificada no momento.

Prazo atual: NÃO identificado.

Trânsito em julgado da execução: NÃO.

Arquivamento definitivo: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução proposta pelo BNDES para cobrança de obrigações decorrentes do **Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 04.2.265.1.1**, firmado com a Xinguleder/Braspelco, garantido parcialmente por hipoteca e outras garantias reais e complementado por fianças prestadas pelos demais executados. O valor perseguido na execução foi indicado em **R$14.401.232,54**, correspondente à parcela do débito garantida pelos bens objeto desta execução, sem se confundir automaticamente com o valor integral da dívida contratual.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

28/03/2008 – Autuação da execução de título extrajudicial, com valor da causa de R$14.401.232,54.

02/04/2008 – Distribuição automática do feito.

2008/2009 – Expedição de cartas precatórias para citação de coexecutados, inclusive para cumprimento em Minas Gerais.

2014 – Recursos relacionados à ação de busca e apreensão envolvendo as garantias fiduciárias foram julgados pelo TRF2.

20/06/2018 – Trasladadas para a execução cópias da sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado dos Embargos à Execução nº 0008982-19.2009.4.02.5101.

23/03/2020 – Juízo registrou expressamente que a execução fora ajuizada contra a Xinguleder e os coexecutados para cobrança de R$14.401.232,54.

09/10/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação como representante da executada e assistência judiciária gratuita.

09/10/2020 – Em petição autônoma, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, como Administrador Judicial, requereu a imediata remessa dos autos ao Juízo da Falência de Xinguleder, informando que tal providência já havia sido solicitada pelo Juízo Falimentar.

01/12/2022 – Lavrado termo de penhora sobre imóveis pertencentes aos coexecutados pessoas físicas.

2023 – Intensificadas discussões acerca da possibilidade de constrição dos bens dos fiadores, da alegação de impenhorabilidade de imóveis e planos de previdência privada e da necessidade ou não de prévia excussão dos bens da devedora principal.

06/09/2023 – Processo redistribuído para a 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro; mantida decisão anteriormente agravada.

2023 – Interpostos os Agravos de Instrumento nº 5010783-65.2023.4.02.0000 e nº 5010795-79.2023.4.02.0000.

27/04/2026 – BNDES requereu o prosseguimento da execução contra os fiadores, sustentando a responsabilidade solidária destes e se opondo ao pedido de suspensão até a liquidação dos bens submetidos ao processo falimentar.

02/06/2026 – Recebida comunicação de baixa do Agravo de Instrumento nº 5010783-65.2023.4.02.0000.

28/07/2026 – Autos conclusos para decisão/despacho.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 02.

1. 09/10/2020 – Evento 130 – Petição de habilitação, regularização da representação e justiça gratuita.
Requereu sua inclusão como advogado principal da executada, direcionamento das intimações e concessão de assistência judiciária gratuita à Xinguleder.

2. 09/10/2020 – Evento 131 – Petição de remessa ao Juízo Falimentar.
Na qualidade de Administrador Judicial da Massa Falida, informou a existência do processo de falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702 e requereu a imediata remessa desta execução ao Juízo da 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG.

Os documentos societários, contábeis e anexos assinados pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não foram considerados manifestações processuais autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 28/03/2008.Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência da Xinguleder alterou substancialmente o direcionamento da execução. Seus bens passaram a ser tratados como submetidos ao Juízo Falimentar, e a discussão executiva passou a concentrar-se especialmente nos coobrigados e fiadores. O BNDES sustentou expressamente que os bens da Xinguleder estariam indisponíveis à penhora neste feito e que os demais executados assumiram responsabilidade solidária.

A Administração Judicial, por sua vez, requereu a remessa do processo ao Juízo da Falência, enquanto os demais executados passaram a sustentar que deveria ser aguardada a liquidação das garantias submetidas à falência antes da continuidade dos atos expropriatórios contra os fiadores.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 05.

1. Processo nº 0010250-45.2008.4.02.5101
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.
Partes: BNDES x Xinguleder Couros Ltda.
Relação: Ação destinada à apreensão dos bens móveis que garantiam, por alienação fiduciária, parcela distinta do mesmo financiamento.
Situação: Baixado definitivamente.

2. Processo nº 0008982-19.2009.4.02.5101
Classe: Embargos à Execução.
Embargantes: Carlos Gilberto Santos Obregon e Araguaci Almeida da Silva Obregon.
Embargado: BNDES.
Relação: Embargos opostos no contexto desta execução.
Situação: Baixado definitivamente.

3. Agravo de Instrumento nº 5010783-65.2023.4.02.0000 – TRF2
Relação: Recurso contra decisões proferidas na execução.
Situação: Comunicação de baixa recebida em 02/06/2026.

4. Agravo de Instrumento nº 5010795-79.2023.4.02.0000 – TRF2
Relação: Recurso autônomo relacionado às decisões executivas.
Situação: Identificado como processo relacionado na capa, sem resultado final suficientemente detalhado nos autos disponibilizados.

5. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702
Classe: Falência.
Juízo: 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG.
Relação: Processo falimentar da Xinguleder, perante o qual estão submetidos seus bens e no qual Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atua como Administrador Judicial.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa/valor inicialmente perseguido nesta execução: R$14.401.232,54.

O contrato de financiamento nº 04.2.265.1.1 possuía garantias distintas. Conforme a inicial, **28,3% da dívida** estavam garantidos pela hipoteca e demais garantias perseguidas nesta execução, enquanto os demais **71,7%** eram garantidos pelos bens alienados fiduciariamente e objeto da ação de busca e apreensão.

Valor integral atualizado do débito: Não identificado de forma segura para a data atual nos autos disponibilizados.

Valor habilitado na falência: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor reservado/pago no processo falimentar: Não identificado nos autos disponibilizados.

Penhoras: identificadas sobre imóveis e ativos dos coexecutados pessoas físicas, não sobre bens da Massa Falida.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução permanece ativa e constitui processo patrimonialmente relevante em razão do elevado valor cobrado. A posição da Massa Falida está diretamente condicionada ao concurso falimentar, enquanto a execução prossegue contra os garantidores pessoais.

Atualmente, a controvérsia mais relevante consiste em definir se a execução contra os fiadores deve prosseguir imediatamente ou se deve aguardar a liquidação das garantias reais submetidas ao Juízo Falimentar.

Avaliação técnica: não há providência processual imediata identificada para a Administração Judicial neste momento, pois o processo encontra-se concluso para decisão desde 28/07/2026. O feito, contudo, deve permanecer sob acompanhamento em razão de sua expressiva repercussão financeira e da conexão direta com os bens submetidos à falência.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 141Processo: 0004153-29.2008.4.02.5101Classe: Execução de Título ExtrajudicialExequente: BNDESPosição da Xinguleder: Executada/devedora principalData de autuação: 28/03/2008Valor da causa: R$14.401.232,54Marco falimentar: 18/04/2018Processo preexistente à falência: SIMManifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 02Processos vinculados identificados: 05Situação atual: ATIVO – AGUARDANDO DECISÃOÚltimo movimento: 28/07/2026 – conclusão para decisão/despachoPrazo atual: NÃO identificadoProvidência imediata da Administração Judicial: NÃO.

136 | PROCESSO 0010250-45.2008.4.02.5101

Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0010250-45.2008.4.02.5101
Numeração anterior: 2008.51.01.010250-1.
Tribunal: Justiça Federal – TRF2
Estado: Rio de Janeiro
Seção Judiciária: Rio de Janeiro/RJ
Vara: 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro
Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária
Natureza: Cível – contrato bancário com garantia fiduciária.
Assunto: Contratos bancários / espécies de contratos / obrigações.
Data de autuação: 08/04/2008.
Valor da causa: R$36.486.514,95.
Valor atualizado: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem/vinculado: Execução de Título Extrajudicial nº 0004153-29.2008.4.02.5101.

Autor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.Ré: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.Posição da Xinguleder: Ré/devedora fiduciária.

Situação atual: ENCERRADO – BAIXADO DEFINITIVAMENTE.

Último movimento relevante: 28/10/2024 – baixa definitiva.

Última manifestação identificada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 07/05/2024 – Evento 259.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

Arquivamento definitivo: SIM.

2. OBJETO DA AÇÃO

Busca e apreensão proposta pelo BNDES visando à consolidação da propriedade e posse de máquinas e equipamentos alienados fiduciariamente pela Xinguleder como garantia do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 04.2.265.1.1, firmado em 01/06/2004, originalmente no valor de **R$29.825.000,00**. O BNDES indicou crédito de **R$50.887.747,79** em 20/02/2008, dos quais **R$36.486.514,95**, equivalentes à parcela garantida por máquinas e equipamentos, fundamentaram a presente ação.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

08/04/2008 – Autuação da busca e apreensão, com valor da causa de R$36.486.514,95.

02/09/2011 – Deferida medida liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente.

25/11/2014 – Julgado agravo relacionado à liminar de busca e apreensão, mantida a medida em favor do BNDES.

02/07/2015 – Julgado procedente o pedido, confirmando-se a liminar e consolidando-se em favor do BNDES a propriedade e posse dos bens alienados fiduciariamente, inclusive os não apreendidos, com autorização para cobrança de eventual saldo.

2015 – Xinguleder interpôs recurso de apelação.

26/09/2023 – Certificado que o feito deveria tramitar por dependência à execução nº 0004153-29.2008.4.02.5101, em curso na 22ª Vara Federal.

06/03/2024 – Determinada a intimação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder para ciência da demanda e regularização da representação da Xinguleder.

07/05/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou petição no Evento 259.

25/06/2024 – Determinada intimação do BNDES para ciência e manifestação sobre a petição apresentada no Evento 259.

17/07/2024 – BNDES apresentou manifestação.

28/10/2024 – Determinada a baixa e o arquivamento.

28/10/2024 – Efetivada a baixa definitiva.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 01.

1. 07/05/2024 – Evento 259 – Petição. Manifestação apresentada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder após a determinação judicial para ciência da demanda e regularização da representação processual da Massa Falida. O conteúdo integral da peça não foi reproduzido no trecho disponibilizado no arquivo; posteriormente, o Juízo determinou a intimação do BNDES para ciência e manifestação sobre essa petição.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 08/04/2008.Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência da Xinguleder repercutiu principalmente na representação processual e na necessidade de integração da Administração Judicial ao feito. Em 2024, o Juízo determinou expressamente a ciência do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e a regularização da representação da Massa Falida. Posteriormente, após manifestação da Administração Judicial e do BNDES, o processo foi definitivamente baixado.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 03.

1. Processo nº 0004153-29.2008.4.02.5101
Classe: Execução de Título Extrajudicial.
Relação: Execução principal fundada no mesmo contrato de financiamento.
Situação: Ativa.

2. Agravo de Instrumento nº 2012.02.01.003476-4 – TRF2
Relação: Recurso contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão.
Resultado: Não provido; trânsito em julgado em 28/01/2015.

3. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702
Classe: Falência.
Juízo: 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG.
Relação: Processo falimentar da Xinguleder.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$36.486.514,95.

Valor originário do contrato de financiamento: R$29.825.000,00.

Crédito total indicado pelo BNDES em 20/02/2008: R$50.887.747,79.

Parcela do crédito garantida pelas máquinas e equipamentos alienados fiduciariamente: R$36.486.514,95.

A sentença confirmou a propriedade e posse dos bens em favor do BNDES e autorizou a cobrança de eventual saldo credor após a venda dos bens.

Valor efetivamente obtido com alienação dos bens: Não identificado nos autos disponibilizados.

Saldo posteriormente habilitado na falência: Não identificado nos autos disponibilizados.

Pagamento direto pela Massa neste processo: Não identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A ação de busca e apreensão teve por finalidade a realização das garantias fiduciárias constituídas pela Xinguleder em favor do BNDES. O pedido foi julgado procedente, consolidando-se a propriedade e posse das máquinas e equipamentos em favor do credor.

Após longo período de tramitação e posterior regularização da representação da Massa Falida, o processo foi definitivamente encerrado em 28/10/2024.

Avaliação técnica: não há providência pendente para a Administração Judicial neste feito. Eventual repercussão econômica residual deve ser analisada no processo executivo principal e no processo falimentar.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 142Processo: 0010250-45.2008.4.02.5101Classe: Busca e Apreensão em Alienação FiduciáriaAutor: BNDESRé: Xinguleder Couros Ltda.Data de autuação: 08/04/2008Valor da causa: R$36.486.514,95Marco falimentar: 18/04/2018Processo preexistente à falência: SIMManifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 01Processos vinculados identificados: 03Situação atual: ENCERRADO – BAIXADO DEFINITIVAMENTEBaixa definitiva: 28/10/2024Prazo atual: NÃOProvidência imediata da Administração Judicial: NÃO.

137 | PROCESSO 0008982-19.2009.4.02.5101

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0008982-19.2009.4.02.5101
Numeração anterior: 2009.51.01.008982-3.
Tribunal: Justiça Federal – TRF2
Estado: Rio de Janeiro
Seção Judiciária: Rio de Janeiro/RJ
Vara atual: 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro
Classe: Embargos à Execução
Natureza: Cível – defesa incidental em execução de título extrajudicial.
Assunto cadastrado: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Atos Administrativos.
Data de autuação: 14/04/2009.
Valor da causa: R$10.000,00.
Valor atualizado: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Execução de Título Extrajudicial nº 0004153-29.2008.4.02.5101.

Embargantes: Carlos Gilberto Santos Obregon e Araguaci Almeida da Silva Obregon.Embargado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

Posição da Xinguleder: Não integra diretamente o polo destes embargos; é devedora principal na execução originária à qual o incidente está vinculado.

Situação atual: ENCERRADO – BAIXADO DEFINITIVAMENTE.

Último movimento relevante: 13/11/2025 – baixa definitiva.

Última manifestação da Administração Judicial: Não identificada nos autos disponibilizados.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

Trânsito em julgado: SIM, conforme certidão trasladada para o processo principal.

Arquivamento definitivo: SIM – 13/11/2025.

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos opostos pelos coexecutados Carlos Gilberto Santos Obregon e Araguaci Almeida da Silva Obregon contra a execução promovida pelo BNDES, com alegações relacionadas a cláusulas contratuais, encargos financeiros e excesso de execução. Os embargantes não apresentaram memória discriminada do cálculo ou indicação adequada do valor que reputavam correto, circunstância que levou à rejeição dos embargos.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

14/04/2009 – Distribuição dos Embargos à Execução por dependência, atribuindo-se à causa o valor de R$10.000,00.

2010 – Prosseguimento dos embargos, com manifestações do BNDES e posterior suspensão em fase relacionada à execução.

Sentença – Embargos rejeitados liminarmente, em razão da ausência de memória discriminada e atualizada dos cálculos referentes ao alegado excesso de execução.

06/03/2018 – Quinta Turma Especializada do TRF2 negou provimento à apelação dos embargantes, mantendo a sentença.

20/06/2018 – Sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado foram trasladados para a execução principal nº 0004153-29.2008.4.02.5101.

24/07/2018 – Registrada baixa do feito.

29/09/2025 – Processo reativado, com cancelamento da baixa, após novas petições dos advogados dos embargantes.

29/09/2025 – Determinada a redistribuição ao Juízo da 22ª Vara Federal, onde tramita a execução principal.

08/10/2025 – Determinado que o BNDES fosse cientificado do retorno dos autos e, nada sendo requerido, que as principais peças fossem trasladadas à execução principal, com posterior baixa e arquivamento.

13/11/2025 – Certificado o traslado das peças para a execução principal.

13/11/2025 – Baixa definitiva.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foram identificadas petições ou manifestações autônomas subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nestes embargos.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 14/04/2009.Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não foram identificadas manifestações da Massa Falida ou decisões específicas sobre os efeitos da falência da Xinguleder neste incidente. Os embargos foram apresentados por coexecutados pessoas físicas e resolvidos independentemente da posterior atuação da Administração Judicial.

A conexão patrimonial com a Massa ocorre de forma indireta, por meio da execução principal em que a Xinguleder figura como devedora.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 01.

1. Processo nº 0004153-29.2008.4.02.5101
Classe: Execução de Título Extrajudicial.
Exequente: BNDES.
Executados: Xinguleder Couros Ltda. e coobrigados.
Relação: Processo principal ao qual os presentes embargos foram distribuídos por dependência e para o qual foram trasladadas as peças após o julgamento definitivo.
Situação: Ativo.

A apelação julgada pelo TRF2 integra a tramitação recursal destes mesmos embargos e, por isso, não foi contabilizada como processo vinculado autônomo nesta seção.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa dos embargos: R$10.000,00.

Esse valor não representa o débito da Xinguleder ou o valor executado pelo BNDES, servindo apenas como valor atribuído ao incidente.

Os embargantes alegaram excesso de execução, mas a matéria não foi acolhida porque não apresentaram memória discriminada de cálculo com o valor que reputavam devido.

Valor de débito reconhecido nestes embargos: Não identificado.

Pagamento ou constrição direta de patrimônio da Massa neste incidente: Não identificado.

Valor habilitado/reservado/pago na falência: Não identificado nos autos disponibilizados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos foram apresentados por coobrigados da execução principal e buscavam discutir cláusulas contratuais e excesso de execução. A defesa foi rejeitada, decisão mantida pelo TRF2, com trânsito em julgado.

O feito chegou a ser baixado em 2018, foi formalmente reativado em 2025 para regularização processual e traslado das peças à execução principal e, após essas providências, foi novamente baixado de forma definitiva em 13/11/2025.

Avaliação técnica: não há qualquer providência pendente para a Administração Judicial, e o resultado destes embargos permanece relevante apenas como antecedente processual da execução principal.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 143Processo: 0008982-19.2009.4.02.5101Classe: Embargos à ExecuçãoEmbargantes: Carlos Gilberto Santos Obregon e Araguaci Almeida da Silva ObregonEmbargado: BNDESPosição da Xinguleder: Devedora no processo principal; não é embargante neste incidenteData de autuação: 14/04/2009Valor da causa: R$10.000,00Marco falimentar: 18/04/2018Processo preexistente à falência: SIMManifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 00Processos vinculados identificados: 01Resultado dos embargos: Rejeitados; apelação desprovidaSituação atual: ENCERRADO – BAIXADO DEFINITIVAMENTEBaixa definitiva: 13/11/2025Prazo atual: NÃOProvidência imediata da Administração Judicial: NÃO.

138 | PROCESSO 0008765-10.2008.4.02.5101

Classe: Execução de Título Extrajudicial. Competência: Cível. | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0008765-10.2008.4.02.5101.
Numeração anterior: 2008.51.01.008765-2.
Tribunal: Justiça Federal – Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2.
Estado: Rio de Janeiro.
Seção Judiciária: Rio de Janeiro/RJ.
Vara: 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
Classe: Execução de Título Extrajudicial.
Competência: Cível.
Assunto: Espécies de títulos de crédito / Obrigações / Direito Civil.
Data de autuação: 06/06/2008.
Valor da causa: R$13.557.840,99.
Valor atualizado do débito: R$57.872.554,33 em 15/12/2024, conforme valor utilizado em atos executórios posteriores.
Processo de origem: Não se trata de incidente; execução autônoma.

Exequente: Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP.

Executados: Xinguleder Couros Ltda.; Horácio Carlos Quilice; Rina Angela Amato Quilice; José Ferreira; Maria Inês Alves Ferreira; Arnaldo José Frizzo Filho; Lucide Aparecida Zanelli. A capa registra a Xinguleder como executada e Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como seu procurador.

Posição da Xinguleder: Executada/devedora principal, anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.

Situação atual: ATIVO – AGUARDANDO DECISÃO/DESPACHO.

Estágio atual: execução em prosseguimento principalmente mediante pesquisa e constrição de patrimônio, cotas sociais, lucros, dividendos e créditos dos coexecutados e garantidores.

Último movimento relevante: 13/08/2026 – autos conclusos para decisão/despacho, Evento 618.

Última manifestação da Administração Judicial: 23/11/2020 – Evento 358, petição subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder para regularização da representação processual, habilitação e pedido de gratuidade da justiça.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO identificada no momento.

Prazo atual da Administração Judicial: NÃO.

Trânsito em julgado da execução: NÃO.

Arquivamento definitivo: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução promovida pela FINEP para cobrança de dívida decorrente da **Cédula de Crédito Industrial nº 21.02.0432.00**, concedida originalmente à Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda., para financiamento do "Projeto Exporta Valor". O financiamento possuía valor histórico de **R$9.997.763,00**, tendo a execução sido ajuizada pelo valor de **R$13.557.840,99**, além de garantias reais e avais prestados pelos demais executados.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

06/06/2008 – Autuação da execução, com valor da causa de R$13.557.840,99.

09/06/2008 – Distribuição automática do processo.

10/06/2008 – Determinada a citação dos executados.

2008/2009 – Os executados opuseram três Embargos à Execução autônomos: nº 0020353-14.2008.4.02.5101, nº 0015772-53.2008.4.02.5101 e nº 0010291-75.2009.4.02.5101.

17/03/2016 – Após o julgamento de improcedência dos três embargos, determinado o prosseguimento da execução e a realização de penhora e avaliação.

17/02/2017 – Consta dos autos que a execução passou a permanecer suspensa em relação à Xinguleder, prosseguindo quanto aos demais executados, circunstância posteriormente registrada pela própria FINEP.

16/05/2018 – Cumprida carta precatória em Franca/SP, com penhoras sobre diversos imóveis vinculados aos coexecutados, inclusive matrículas nº 57.978, 35.323, 29.896, 18.777 e 25% da matrícula nº 34.643.

2018 – Opostos Embargos de Terceiro nº 0075335-26.2018.4.02.5101 em razão de imóvel atingido pelos atos executórios.

09/05/2019 – FINEP requereu prosseguimento dos atos constritivos contra os garantidores e novas pesquisas patrimoniais.

07/08/2020 – FINEP registrou que os bens da Xinguleder oferecidos em garantia haviam sido arrecadados pelo Juízo Falimentar, sustentando a impossibilidade de expropriação destes bens nesta execução.

23/11/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou petição para regularizar a representação da Massa Falida, requerer sua habilitação e gratuidade da justiça.

26/11/2020 – Trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro nº 0075335-26.2018.4.02.5101.

01/12/2020 – Distribuído o Agravo de Instrumento nº 5015717-71.2020.4.02.0000.

09/02/2021 – FINEP declarou não se opor à habilitação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e apresentou saldo devedor atualizado de **R$40.608.947,27**, em 28/02/2021.

22/04/2021 – Determinadas providências para penhora de créditos dos coexecutados, incluindo crédito de R$1.980.740,22 atribuído a Arnaldo José Frizzo Filho.

2021/2022 – Expedidas diversas cartas precatórias para efetivação de medidas executórias em Minas Gerais, Goiás e São Paulo.

06/07/2023 – Proferida decisão sobre novos pedidos de constrição patrimonial, inclusive penhora de participações societárias, lucros e dividendos, sendo indeferida a indisponibilidade genérica via CNIB.

2024/2025 – Prosseguiram diligências dirigidas a empresas vinculadas aos coexecutados, com expedição de ofícios e precatórias visando cotas sociais, lucros, dividendos e outros créditos.

15/12/2024 – Débito indicado nos atos executórios em **R$57.872.554,33**.

26/03/2026 – Proferida decisão determinando regularizações cadastrais e providências relativas aos terceiros interessados e às diligências executórias.

29/04/2026 – Associação dos Advogados da FINEP requereu reserva proporcional de honorários sobre valores eventualmente obtidos na execução.

16/06/2026 – Terceiros interessados apresentaram procurações em atendimento às determinações judiciais.

13/08/2026 – Autos conclusos para decisão/despacho.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 01.

1. 23/11/2020 – Evento 358 – Petição de habilitação, regularização da representação processual e gratuidade da justiça.
Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou-se como Administrador Judicial da Xinguleder, requereu sua inclusão como advogado principal da executada, o direcionamento das intimações em seu nome, a regularização da representação processual e a concessão da gratuidade da justiça. A peça está datada internamente de 08/10/2020, mas foi protocolada no sistema em 23/11/2020. Os documentos societários, contábeis e declarações anexados à petição, embora contenham assinaturas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, não foram contabilizados como manifestações processuais autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 06/06/2008.Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

A execução foi instaurada aproximadamente dez anos antes do marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência produziu reflexo direto sobre a execução contra a Xinguleder. Os autos registram que seus bens dados em garantia foram arrecadados pelo Juízo Falimentar e, por essa razão, a própria FINEP afirmou não ser possível promover sua expropriação nesta execução.

O processo, contudo, continuou em relação aos demais executados e garantidores, com sucessivas diligências para localização e constrição de imóveis, créditos, participações societárias, lucros e dividendos. A atuação da Administração Judicial concentrou-se na regularização da representação da Massa Falida.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 10.

1. Processo nº 0020353-14.2008.4.02.5101
Embargos à Execução opostos por Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho. Julgados improcedentes.

2. Processo nº 0015772-53.2008.4.02.5101
Embargos à Execução opostos por Horácio Carlos Quilice e outros. Julgados improcedentes.

3. Processo nº 0010291-75.2009.4.02.5101
Embargos à Execução opostos por Lucide Aparecida Zanelli. Julgados improcedentes. Os três embargos receberam julgamento conjunto.

4. Processo nº 0075335-26.2018.4.02.5101
Embargos de Terceiro relacionados à propriedade de imóvel alcançado pela execução. Sentença transitada em julgado em 26/11/2020.

5. Processo nº 5015717-71.2020.4.02.0000 – TRF2
Agravo de Instrumento distribuído em 01/12/2020, relacionado a decisão proferida nesta execução.

6. Processo nº 5000819-88.2018.4.03.6113
Carta Precatória Cível – 3ª Vara Federal de Franca/SP, destinada à prática de atos executórios e penhoras de imóveis.

7. Processo nº 1000184-51.2022.4.01.3508
Carta Precatória Cível – Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itumbiara/GO, relacionada a atos executórios contra Arnaldo José Frizzo Filho e terceiros.

8. Processo nº 6000819-80.2025.4.06.3805
Carta Precatória – Justiça Federal de Minas Gerais, relativa à penhora de cotas sociais de Arnaldo José Frizzo Filho junto à Juka Participações.

9. Processo nº 5002701-74.2025.4.03.6102

Carta Precatória inicialmente distribuída na Subseção de Ribeirão Preto/SP e posteriormente encaminhada para cumprimento na Comarca de Mococa/SP.

10. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Processo de falência da Xinguleder Couros Ltda., em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG, expressamente referido nos autos como Juízo responsável pelos bens arrecadados da devedora.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico do financiamento: R$9.997.763,00.

Valor da execução na distribuição: R$13.557.840,99.

Saldo apresentado pela FINEP em 28/02/2021: R$40.608.947,27.

Débito utilizado em atos executórios com posição em 15/12/2024: R$57.872.554,33.

Honorários fixados no despacho inicial: 10% sobre o valor da causa.

Honorários fixados nos Embargos à Execução: R$50.000,00 em valor histórico, rateados entre os embargantes, conforme documentação juntada pela Associação dos Advogados da FINEP.

A AAF informou, em manifestação posterior, valores atualizados de R$3.371.645,75 para os honorários da execução e de R$117.412,23 para os honorários oriundos dos embargos; esses montantes correspondem a valores apresentados pela interessada e não a pagamentos já realizados.

Foram identificadas diversas constrições sobre patrimônio dos coexecutados, incluindo imóveis, cotas sociais, créditos, lucros e dividendos. Não foi identificada penhora direta de bens da Massa Falida nesta execução após sua arrecadação pelo Juízo Falimentar.

Valor habilitado na falência: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor reservado ou pago no processo falimentar: Não identificado nos autos disponibilizados.

Pagamento efetivamente recebido pela FINEP neste processo: Não identificado de forma consolidada nos autos disponibilizados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de execução de elevado impacto patrimonial, fundada em financiamento concedido pela FINEP à Xinguleder/Braspelco. Após a improcedência dos embargos apresentados pelos executados, o feito prosseguiu com extensa atividade de localização e constrição patrimonial.

Em razão da falência, os bens próprios da Xinguleder passaram a ser tratados como submetidos ao Juízo Falimentar, e a execução concentrou-se, na prática, nos avalistas e demais coobrigados.

O processo permanece ativo e, atualmente, está concluso para decisão desde 13/08/2026.

Avaliação técnica: não se identifica prazo ou providência imediata para a Administração Judicial. Recomenda-se apenas o acompanhamento da decisão a ser proferida, sobretudo porque o débito indicado nos autos é expressivo e há discussão contínua sobre valores obtidos com atos constritivos e destinação de honorários.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 144

Processo: 0008765-10.2008.4.02.5101

Classe: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP

Posição da Xinguleder: Executada/devedora principal

Data de autuação: 06/06/2008

Valor da causa: R$13.557.840,99Último débito atualizado identificado: R$57.872.554,33 em 15/12/2024Marco falimentar: 18/04/2018Processo preexistente à falência: SIMManifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 01Processos vinculados identificados: 10Situação atual: ATIVO – AGUARDANDO DECISÃO/DESPACHOÚltimo movimento: 13/08/2026 – conclusos para decisão/despachoPrazo atual da Administração Judicial: NÃOProvidência imediata da Administração Judicial: NÃO.

139 | PROCESSO 0335446-02.2011.8.13.0702

Classe: Procedimento Ordinário – Ação de Cobrança | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0335446-02.2011.8.13.0702
Numeração anterior: 0702.11.033544-6
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Estado: Minas Gerais
Comarca: Uberlândia/MG
Vara de origem: 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe: Procedimento Ordinário – Ação de Cobrança
Natureza: Cível – cobrança de contribuição adicional destinada ao SENAI
Assunto: Contribuição adicional devida ao SENAI por estabelecimento industrial com mais de 500 empregados
Autor: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI
Ré: Xinguleder Couros Ltda.
Posição da Xinguleder: Ré/devedora, posteriormente Massa Falida
Data de distribuição: 23/05/2011
Autuação física: 03/06/2011
Valor da causa: R$110.162,85
Valor atualizado/liquidado após o julgamento definitivo: Não identificado nos autos disponibilizados
Processo de origem: Não se aplica – ação autônoma de cobrança.

A ação foi proposta pelo SENAI para cobrança das contribuições adicionais apuradas nas Notificações de Débito nº **30002** e **30051**. Na inicial, o autor informou que o débito, atualizado até 05/10/2010, correspondia a **R$110.162,85**.

Situação atual: ATIVO – FASE PÓS-TRÂNSITO EM JULGADO, COM RETORNO À ORIGEM.

A fase recursal foi definitivamente encerrada no Superior Tribunal de Justiça. Em **27/02/2024**, transitou em julgado a decisão proferida no AREsp nº 2.484.458/MG, com baixa dos autos ao TJMG na mesma data.

Após o retorno, houve intimação do SENAI para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre o prosseguimento. A publicação foi disponibilizada em 15/04/2024, constando certidão datada de **16/04/2024**.

Último movimento relevante identificado: 16/04/2024 – intimação do SENAI após retorno dos autos.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: 21/08/2023 – contraminuta ao Agravo em Recurso Especial, subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO identificada nos autos disponibilizados.

Prazo atual da Administração Judicial: NÃO.

Trânsito em julgado: SIM – 27/02/2024, quanto à decisão final da fase recursal no STJ.

Arquivamento definitivo: NÃO identificado.

2. OBJETO DA AÇÃO

O SENAI ajuizou ação de cobrança contra Xinguleder Couros Ltda. para exigir contribuição adicional prevista para estabelecimentos com mais de 500 empregados, referente a competências abrangidas pelas Notificações de Débito nº 30002 e 30051. O valor cobrado na

inicial foi de R$110.162,85. A controvérsia envolveu a legitimidade do SENAI para promover a cobrança, prescrição, número de empregados considerados para incidência da contribuição, transferência de trabalhadores para outra empresa, multa, critérios de atualização e extensão temporal do débito.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

17/03/2011 – Petição inicial subscrita pelo SENAI, requerendo cobrança de R$110.162,85, valor atualizado até 05/10/2010.

23/05/2011 – Processo distribuído por sorteio à 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia.

03/06/2011 – Autuação física do processo.

2011 – Xinguleder apresentou contestação, questionando, entre outros pontos, a legitimidade ativa do SENAI e a própria exigibilidade da contribuição.

2013 – Proferidas decisões e interposta apelação pela Xinguleder, posteriormente remetida ao TJMG. Os autos registram o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.

02/12/2013 – Decretada a falência da Xinguleder no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

18/04/2018 – Trânsito em julgado da falência.

27/05/2021 – Publicada sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo SENAI, reconhecendo a validade da cobrança e condenando a Xinguleder ao pagamento do débito.

07/06/2021 – SENAI opôs Embargos de Declaração, buscando, especialmente, alteração do critério de atualização para aplicação da taxa SELIC.

06/07/2021 – Juízo determinou manifestação da parte contrária acerca dos Embargos de Declaração.

14/07/2022 – A 13ª Câmara Cível do TJMG julgou a Apelação Cível nº 1.0702.11.033544-6/005.

A preliminar de ilegitimidade ativa e a prejudicial de prescrição foram rejeitadas.

A apelação da Xinguleder foi **parcialmente provida**, exclusivamente para excluir da condenação a contribuição adicional referente aos meses de **abril de 2008 a agosto de 2008**, inclusive a multa correspondente, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

O TJMG também deferiu a gratuidade de justiça à Xinguleder em razão da situação financeira e da falência.

29/07/2022 – SENAI opôs Embargos de Declaração contra o acórdão, sustentando omissão quanto à análise do número total de empregados da empresa e de seus estabelecimentos.

25/01/2023 – A 13ª Câmara Cível rejeitou os Embargos de Declaração do SENAI.

2023 – SENAI interpôs Recurso Especial contra o acórdão.

04/05/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contrarrazões ao Recurso Especial em nome da Massa Falida, requerendo sua inadmissão ou, subsidiariamente, desprovimento e destacando a necessidade de submissão de eventual crédito aos efeitos da falência.

Julho de 2023 – A Terceira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o Recurso Especial interposto pelo SENAI, inclusive em razão de óbices relacionados ao reexame fático-probatório.

21/07/2023 – SENAI interpôs Agravo em Recurso Especial contra a decisão de inadmissibilidade.

21/08/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contraminuta ao Agravo em Recurso Especial, requerendo seu não conhecimento ou desprovimento e reiterando os efeitos da falência sobre eventual crédito constituído.

25/08/2023 – Determinada a remessa do recurso ao Tribunal Superior competente.

22/11/2023 – Agravo em Recurso Especial distribuído no Superior Tribunal de Justiça sob nº **AREsp 2.484.458/MG (2023/0339344-5)**.

31/01/2024 – Ministro Gurgel de Faria **não conheceu do Agravo em Recurso Especial do SENAI**, por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Houve ainda majoração da verba honorária anteriormente fixada contra o recorrente, nos termos da decisão.

27/02/2024 – Trânsito em julgado da decisão do STJ e baixa ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

16/04/2024 – Certificada a intimação do SENAI para manifestação após o retorno dos autos.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 02.

1. 04/05/2023 – fls. 593/600 – Contrarrazões ao Recurso Especial. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, representando a Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., requereu a inadmissão ou o desprovimento do Recurso Especial interposto pelo SENAI. Sustentou, ainda, que eventual crédito constituído deveria observar os efeitos da falência e ser submetido ao Juízo Falimentar.

2. 21/08/2023 – fls. 614/621 – Contraminuta ao Agravo em Recurso Especial. Requereu o não conhecimento do agravo interposto pelo SENAI ou, subsidiariamente, seu desprovimento. Reiterou que eventual crédito em desfavor da Massa deveria ser habilitado na falência e submetido ao concurso de credores.

A presença do nome do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder em intimações ou cadastros processuais não foi contabilizada como manifestação autônoma.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de distribuição: 23/05/2011

Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência **PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.**

A ação de cobrança foi ajuizada aproximadamente sete anos antes do marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência passou a produzir reflexos concretos principalmente na fase recursal. O TJMG deferiu gratuidade de justiça à Xinguleder considerando, entre outros elementos, a decretação de sua falência.

Nas manifestações de 2023, a Administração Judicial sustentou expressamente que eventual crédito constituído contra a Massa não poderia ser satisfeito diretamente fora do concurso falimentar e deveria ser habilitado no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

A contraminuta apresentada em agosto de 2023 reiterou a falência decretada em 02/12/2013, seu trânsito em julgado em 18/04/2018 e a necessidade de submissão de eventual crédito ao Juízo Falimentar.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 02.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder.

Classe/Natureza: Ação de Falência.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Posição da Xinguleder: Falida.

Relação: Processo em que foi decretada a falência da Xinguleder e perante o qual a Administração Judicial sustenta que eventual crédito reconhecido nesta ação deverá ser submetido ao concurso de credores.

2. AREsp nº 2.484.458/MG – STJ

Processo STJ nº 2023/0339344-5

Tipo de vínculo: Agravo em Recurso Especial.

Agravante: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.

Agravada: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Relação: Recurso autônomo perante o Superior Tribunal de Justiça contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial do SENAI.

Resultado: Agravo não conhecido em 31/01/2024; trânsito em julgado em 27/02/2024.

As Apelações nº 1.0702.11.033544-6/005, os Embargos de Declaração nº /006 e o Recurso Especial nº /007 constituem fases recursais do mesmo processo e, por isso, **não foram contabilizados como processos autônomos vinculados**.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$110.162,85.

Esse montante correspondia ao débito indicado pelo SENAI e atualizado até **05/10/2010**, não representando o valor final atualmente devido.

Notificação de Débito nº 30002: cobrança de contribuições adicionais referentes a competências iniciadas em 2004, 2005 e 2006.

Notificação de Débito nº 30051: cobrança de contribuições adicionais referentes a períodos posteriores, alcançando originalmente competências até 2008.

A sentença de primeiro grau acolheu a cobrança formulada pelo SENAI.

O TJMG, entretanto, reduziu a condenação e **excluiu a contribuição adicional referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2008, bem como a respectiva multa**, determinando que a redução fosse apurada por simples cálculos.

Valor final da condenação após a exclusão das competências de abril a agosto de 2008: Não identificado nos autos disponibilizados.

Na redistribuição da sucumbência, o acórdão fixou:

1. **75% das custas** a cargo da Xinguleder e **25%** a cargo do SENAI;
2. honorários devidos pela Xinguleder ao patrono do SENAI fixados em **12% sobre o valor da condenação**;
3. honorários devidos pelo SENAI ao patrono da Xinguleder fixados em **10% sobre a diferença entre a condenação da sentença e aquela resultante do acórdão**, a apurar por simples cálculos.

A cobrança de parcelas da sucumbência atribuída à Xinguleder foi afetada pela gratuidade da justiça deferida no julgamento recursal.

No STJ, ao não conhecer do Agravo em Recurso Especial do SENAI, o Ministro Relator determinou, caso existente verba honorária previamente fixada, sua **majoração em desfavor do recorrente em 10% sobre o valor já arbitrado**, observados os limites legais.

Valor habilitado no processo falimentar: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor reservado no processo falimentar: Não identificado.

Valor pago pela Massa Falida: Não identificado.

Bloqueio, penhora ou levantamento de patrimônio da Massa nestes autos: Não identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O SENAI ajuizou a ação em 2011 para cobrar da Xinguleder contribuição adicional destinada ao financiamento da aprendizagem industrial, exigida de estabelecimentos com mais de 500 empregados.

O pedido foi inicialmente acolhido. Na apelação, a Massa conseguiu reforma parcial relevante: foram excluídas da condenação as contribuições referentes aos meses de abril a agosto de 2008 e a multa correspondente.

O SENAI tentou reverter o resultado por Embargos de Declaração, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial, sem êxito.

No STJ, o agravo do SENAI não foi conhecido e a decisão transitou em julgado em **27/02/2024**.

Avaliação técnica: o mérito encontra-se definitivamente estabilizado, devendo eventual cobrança respeitar a redução determinada pelo TJMG e os efeitos do processo falimentar. Os autos disponibilizados não demonstram liquidação definitiva do crédito, habilitação na falência, pagamento ou arquivamento final da ação.

Não há prazo ou providência imediata identificada para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 145

Processo: 0335446-02.2011.8.13.0702

Numeração anterior: 0702.11.033544-6

Classe: Procedimento Ordinário – Ação de Cobrança

Tribunal: TJMG

Vara de origem: 7ª Vara Cível de Uberlândia/MG

Autor: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI

Ré: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Posição da Xinguleder: Ré/devedora

Data de distribuição: 23/05/2011

Valor da causa: R$110.162,85

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Resultado: Procedência parcial após reforma em grau de apelação

Exclusão determinada pelo TJMG: Contribuições adicionais de abril a agosto de 2008 e respectivas multas

Valor final liquidado: Não identificado nos autos disponibilizados

Gratuidade da justiça da Massa: Deferida

Honorários da Xinguleder em favor do SENAI: 12% sobre o valor da condenação, observados os efeitos da gratuidade conforme definido no acórdão

Honorários do SENAI em favor da Xinguleder: 10% sobre a diferença resultante da redução da condenação, com posterior majoração determinada no STJ na forma da decisão

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 02

Processos vinculados autônomos identificados: 02

AREsp nº: 2.484.458/MG

Resultado no STJ: Agravo do SENAI não conhecido

Trânsito em julgado da fase recursal: SIM – 27/02/2024

Valor habilitado/reservado/pago na falência: Não identificado

Última manifestação da Administração Judicial: 21/08/2023 – contraminuta ao Agravo em Recurso Especial

Último movimento relevante identificado: 16/04/2024 – intimação do SENAI após o retorno dos autos

Situação atual documental: ATIVO – FASE PÓS-TRÂNSITO EM JULGADO/RETORNO À ORIGEM

Arquivamento definitivo: NÃO identificado

Prazo atual da Administração Judicial: NÃO

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO identificada.

140 | PROCESSO 5557931-92.2009.8.13.0702

Classe: Embargos do Devedor / Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 5557931-92.2009.8.13.0702
Numeração anterior: 0702.09.555793-1
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Estado: Minas Gerais
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe: Embargos do Devedor / Embargos à Execução
Natureza: Cível – defesa incidental em execução de título extrajudicial
Assunto: Contratos de câmbio de exportação / adiantamentos cambiais
Data de distribuição: 05/02/2009
Valor da causa: R$2.967.431,70
Valor atualizado da causa: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Execução de Título Extrajudicial nº **0702.08.523210-7**.

Embargante: Xinguleder Couros Ltda., nova denominação de Braspelco Indústria e Comércio de Couros Ltda.Embargado: Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.Posição da Xinguleder: Embargante e executada no processo principal.

A própria petição inicial dos embargos registra expressamente que a Xinguleder corresponde à nova denominação da Braspelco e que o incidente foi distribuído por dependência à execução nº 0702.08.523210-7.

Situação atual documental: ATIVO – CONCLUSO PARA SENTENÇA NOS AUTOS DISPONIBILIZADOS.

Estágio atual: Após longa tramitação, inclusive produção de prova pericial e interposição de agravo retido, o Juízo determinou, em 27/03/2019, que os autos fossem conclusos para sentença após a extinção de outros embargos que tramitavam em apenso.

Último movimento judicial relevante identificado: 27/03/2019 – determinação de conclusão dos autos para sentença.

Posteriormente, o Banrisul reiterou suas alegações e requereu que os embargos fossem julgados totalmente improcedentes, mas não foi localizada, no arquivo disponibilizado, sentença posterior resolvendo definitivamente estes embargos.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: Não identificada nos autos disponibilizados.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO identificada.

Prazo atual: NÃO identificado.

Trânsito em julgado: NÃO identificado.

Arquivamento definitivo: NÃO identificado.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução opostos pela Xinguleder contra cobrança promovida pelo Banrisul, fundada em diversos contratos de câmbio de exportação e respectivos adiantamentos. A embargante questionou a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, sustentou ausência de documentação suficiente das operações, discutiu a forma de conversão cambial e atualização do débito, juros, capitalização, incidência do Código de Defesa do Consumidor e alegado excesso de execução.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

04/02/2009 – Xinguleder subscreveu os Embargos à Execução, atribuindo à causa o valor de R$2.967.431,70.

05/02/2009 – Distribuição por dependência à Execução de Título Extrajudicial nº 0702.08.523210-7, perante a 1ª Vara Cível de Uberlândia.

2009 – A embargante alegou ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos executivos, afirmando que os documentos não demonstrariam adequadamente a efetiva liquidação dos contratos de câmbio.

2009 – Também impugnou critérios de cálculo, taxa cambial utilizada, capitalização de juros, juros de mora e correção monetária, além de invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2013 – Houve controvérsia quanto à necessidade de produção de prova pericial contábil, sendo interposto agravo retido pela Xinguleder contra decisão que indeferiu a prova.

19/08/2013 – Banrisul apresentou contrarrazões ao agravo retido, defendendo a manutenção da decisão e sustentando que a perícia seria desnecessária.

25/06/2014 – O Juízo manteve a decisão agravada, determinou a permanência do agravo retido nos autos e ordenou a conclusão para sentença.

23/04/2015 – Determinado o prosseguimento destes embargos juntamente com outros Embargos do Devedor em apenso, para julgamento simultâneo.

13/05/2016 – Banrisul requereu regularização de sua representação processual e direcionamento das intimações à nova procuradora.

27/03/2019 – Diante da extinção dos embargos que tramitavam em apenso, o Juízo determinou a conclusão destes autos para sentença.

2019 – O Banrisul apresentou manifestação reiterando a validade da execução, defendendo a regularidade dos contratos de adiantamento de câmbio, dos critérios de atualização e da não incidência do CDC, requerendo a **total improcedência dos embargos**.

Não foi localizada, nos autos disponibilizados, sentença posterior a essa fase.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foram identificadas petições ou manifestações autônomas protocoladas ou subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nos autos disponibilizados.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de distribuição: 05/02/2009Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência.PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

Os embargos foram distribuídos aproximadamente nove anos antes do marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não foram identificadas, no arquivo disponibilizado, manifestações da Administração Judicial, pedidos de habilitação de crédito, decisões específicas sobre o processo falimentar ou atos que indiquem submissão direta deste incidente ao Juízo da Falência.

Assim, não é possível apontar reflexo processual concreto da falência nestes embargos com base exclusivamente na documentação disponibilizada.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 01.

1. Processo nº 0702.08.523210-7

Tipo de vínculo: Processo principal.

Classe/Natureza: Execução de Título Extrajudicial.

Exequente: Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Executada principal: Braspelco Indústria e Comércio Ltda./Xinguleder Couros Ltda., além de avalistas identificados na execução.

Relação: A presente ação de Embargos do Devedor foi distribuída por dependência à referida execução.

Na execução, o Banrisul indicou cobrança decorrente de contratos de câmbio de exportação, atribuindo à causa o valor de **R$2.967.431,70**.

Existem referências a outros Embargos do Devedor que tramitaram em apenso e deveriam ser julgados simultaneamente, porém o número desses autos não foi identificado com segurança no material disponibilizado. Por isso, não foram incluídos na contagem.

O agravo retido interposto durante estes embargos constitui recurso dentro do mesmo processo e não foi contabilizado como processo autônomo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa dos Embargos: R$2.967.431,70.

Esse valor coincide com o valor atribuído à execução principal, mas não deve ser tratado automaticamente como saldo atual ou crédito definitivamente reconhecido.

A execução estava fundada em diversos contratos de câmbio. Entre os demonstrativos juntados pelo Banrisul constam, exemplificativamente:

1. Contrato nº 05/020064 – saldo atualizado de **R$504.582,50**;
2. Contrato nº 05/020064 – outro demonstrativo no valor de **R$140.096,44**;
3. Contrato nº 05/020064 – demonstrativo de **R$85.413,84**;
4. Contrato nº 05/020064 – demonstrativo de **R$110.180,15**;
5. Contrato nº 05/020064 – demonstrativo de **R$146.960,16**;
6. Contrato nº 05/020064 – demonstrativo de **R$23.687,03**;
7. Contrato nº 05/020064 – demonstrativo de **R$218.657,64**;
8. Contrato nº 05/020064 – demonstrativo de **R$19.080,55**;
9. Contrato nº 05/020064 – demonstrativo de **R$490.297,75**;
10. Contrato nº 05/020064 – demonstrativo de **R$304.840,47**.

Esses valores correspondem a demonstrativos individualizados das operações e **não devem ser somados automaticamente como saldo atual**, pois a execução envolvia diversas operações cambiais e critérios de atualização impugnados pela Xinguleder.

Valor definitivamente reconhecido nos Embargos: Não identificado.

Valor liquidado judicialmente: Não identificado.

Valor habilitado na falência: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor reservado ou pago na falência: Não identificado.

Pagamento, levantamento ou constrição patrimonial da Massa nestes Embargos: Não identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos foram opostos pela Xinguleder em 2009 para discutir execução promovida pelo Banrisul, fundada em contratos de câmbio de exportação e respectivos adiantamentos.

A defesa concentrou-se na alegada ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos, insuficiência documental, critérios cambiais e financeiros adotados pelo banco, juros, correção monetária e excesso de execução.

O processo permaneceu vinculado à execução principal e a outros embargos em apenso. Em 2019, após a extinção desses outros embargos, houve determinação para conclusão destes autos para sentença. O Banrisul ainda apresentou manifestação requerendo a total improcedência da defesa.

Avaliação técnica: o arquivo disponibilizado não contém sentença final posterior à conclusão determinada em 27/03/2019. Por isso, não é possível afirmar extinção, trânsito em julgado ou arquivamento definitivo deste incidente.

Também não foi identificada atuação direta da Administração Judicial ou do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 146

Processo: 5557931-92.2009.8.13.0702

Numeração anterior: 0702.09.555793-1

Classe: Embargos do Devedor / Embargos à Execução

Tribunal: TJMG

Vara: 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG

Embargante: Xinguleder Couros Ltda.

Embargado: Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Posição da Xinguleder: Embargante / executada no processo principal

Data de distribuição: 05/02/2009

Valor da causa: R$2.967.431,70

Processo principal: 0702.08.523210-7 – Execução de Título Extrajudicial

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 00

Processos vinculados identificados: 01

Último ato judicial relevante: 27/03/2019 – determinação de conclusão para sentença

Sentença final dos Embargos: Não identificada nos autos disponibilizados

Trânsito em julgado: Não identificado

Valor definitivamente reconhecido: Não identificado

Valor habilitado/reservado/pago na falência: Não identificado

Situação atual documental: ATIVO – CONCLUSO PARA SENTENÇA

Arquivamento definitivo: NÃO identificado

Prazo atual da Administração Judicial: NÃO identificado

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO identificada.

141 | PROCESSO 3594203-90.2007.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 3594203-90.2007.8.13.0702
Numeração anterior: 0702.07.359420-3
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Estado: Minas Gerais
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 8ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Natureza: Cível – execução fundada em notas promissórias vinculadas a contrato de compra e venda de participações societárias
Assunto: Cobrança de notas promissórias decorrentes de aquisição de participação societária
Data de distribuição: 16/02/2007
Valor da causa: R$112.417,39
Valor atualizado: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Não se aplica. Trata-se de execução autônoma.

Exequente: José Daniel Pedreira BuenoExecutada: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.Posição da Xinguleder: Executada/devedora.

A execução foi proposta por José Daniel Pedreira Bueno contra a Xinguleder, lastreada em notas promissórias vinculadas a contrato de compra e venda de participações societárias. A sentença final registra expressamente essa natureza do título executivo.

Situação atual: ENCERRADO – BAIXADO DEFINITIVAMENTE.

Estágio final: execução extinta em razão da necessidade de submissão do crédito ao Juízo Universal da Falência.

Sentença extintiva: 25/06/2020 – execução extinta com fundamento no art. 485, IV, do CPC, com concessão de assistência judiciária à executada e determinação de posterior arquivamento.

Trânsito em julgado: SIM – 30/10/2020, conforme andamento processual disponibilizado.

Baixa definitiva: SIM – 02/02/2021.

Após a baixa, constam apenas movimentações administrativas de arquivo e gestão documental, chegando os registros disponibilizados até **22/09/2023**, sem reabertura do mérito ou retomada da execução.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: Não identificada nos autos disponibilizados.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

Arquivamento definitivo: SIM.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por José Daniel Pedreira Bueno para cobrança de notas promissórias emitidas no contexto de contrato de compra e venda de participações societárias da empresa **Nanil Mercantil Ltda.**. O negócio originário envolveu a aquisição, pela então Braspelco, da participação societária pertencente ao exequente, sendo posteriormente emitidas notas promissórias para pagamento parcelado. Diante do inadimplemento de parcelas, foi ajuizada a execução pelo valor de R$112.417,39.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

05/02/2007 – Elaborada a petição inicial da execução de título extrajudicial.

16/02/2007 – Distribuída a execução à 8ª Vara Cível de Uberlândia, com valor da causa de **R$112.417,39**.

2007 – O exequente fundamentou a cobrança em notas promissórias vinculadas ao contrato de compra e venda de participações societárias, alegando inadimplemento das parcelas vencidas.

2007 – Foram requeridas a citação da Xinguleder, incidência dos encargos contratuais, honorários advocatícios e atos de constrição patrimonial em caso de ausência de pagamento.

Anos seguintes – O processo prosseguiu com atos executivos e períodos de paralisação decorrentes da ausência de bens suficientes para satisfação do crédito.

14/03/2018 – Consta nos andamentos suspensão do processo por execução frustrada.

2018 – O processo chegou a receber baixa e remessa ao arquivo após período de execução frustrada.

10/09/2019 – Processo reativado e autos desarquivados.

04/09/2019 – O Juízo da 6ª Vara Cível de Uberlândia, responsável pela falência, expediu o Ofício nº 247/2019 comunicando que a falência da Braspelco/Xinguleder tramitava naquele Juízo e solicitando que o crédito objeto desta execução fosse incluído no rateio falimentar. O ofício identificou expressamente esta execução como processo nº 3594203-90.2007.8.13.0702.

18/10/2019 – O Juízo da execução determinou a intimação do exequente para habilitar seu crédito no processo de falência, concedendo prazo de 15 dias.

2019/2020 – O exequente não apresentou manifestação comprovando a habilitação do crédito. A sentença registra expressamente que, após ser indicada a necessidade de habilitação perante o Juízo Falimentar, não houve manifestação.

25/06/2020 – Proferida sentença extinguindo a execução. O Juízo concluiu que o exequente deveria buscar a satisfação de seu crédito diretamente no processo falimentar e reconheceu a competência do Juízo Universal para os atos sobre o patrimônio da Massa.

25/06/2020 – No dispositivo, a execução foi extinta com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Também foi deferida assistência judiciária à Xinguleder, com isenção de custas e despesas processuais.

30/10/2020 – Trânsito em julgado da sentença extintiva.

02/02/2021 – Baixa definitiva do processo.

2021 a 2023 – Registradas apenas movimentações administrativas de arquivamento e gestão documental.

22/09/2023 – Último registro disponibilizado: recebimento dos autos pelo arquivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foi identificada, nos PDFs disponibilizados, petição ou manifestação autônoma comprovadamente protocolada e subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

A comunicação da falência juntada em 2019 partiu do próprio **Juízo da 6ª Vara Cível de Uberlândia**, não configurando manifestação autônoma do Administrador Judicial.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de distribuição: 16/02/2007Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

A execução já tramitava havia mais de onze anos quando ocorreu o trânsito em julgado da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência produziu efeito decisivo sobre esta execução. Em 2019, o Juízo Falimentar comunicou formalmente a existência da falência e solicitou que o crédito executado fosse submetido ao rateio concursal. Em seguida, o Juízo da execução intimou o credor para promover a habilitação.

Como não houve manifestação do exequente após essa determinação, o Juízo reconheceu que a satisfação do crédito deveria ocorrer diretamente no processo de falência e extinguiu a execução.

A sentença também concedeu à Xinguleder os benefícios da assistência judiciária em razão da hipossuficiência decorrente da condição falimentar.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 01.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da executada.

Classe/Natureza: Ação de Falência.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Posição da Xinguleder: Falida.

Relação: O Juízo Falimentar comunicou a esta execução que o crédito deveria ser submetido ao concurso de credores. A sentença extinguiu a execução justamente por entender que a satisfação deveria ocorrer no processo falimentar.

Situação da habilitação deste crédito: Não identificada nos autos disponibilizados. A documentação apenas demonstra que o exequente foi intimado a habilitá-lo e não apresentou manifestação naquele momento.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa / valor executado no ajuizamento: R$112.417,39.

Esse foi o montante reclamado na petição inicial e atribuído à execução, não correspondendo necessariamente a eventual valor posteriormente atualizado ou habilitado na falência.

Negócio jurídico subjacente: contrato de compra e venda de participações societárias da Nanil Mercantil Ltda.

O contrato de compra e venda indicava valor global da participação societária negociada de aproximadamente **R$507.252,55**. Esse montante representa o negócio societário subjacente e **não deve ser confundido com o valor efetivamente executado neste processo**.

A cobrança judicial limitou-se às notas promissórias vencidas e não pagas indicadas na inicial, alcançando, na data do ajuizamento, R$112.417,39.

Valor atualizado do crédito na data da falência: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor habilitado na falência: Não identificado.

Valor reservado na falência: Não identificado.

Valor pago ao exequente pela Massa: Não identificado.

Penhora/bloqueio/levantamento efetivamente realizado contra a Massa: Não identificado nos documentos disponibilizados.

Custas: A executada foi dispensada do pagamento de custas e despesas processuais na sentença de extinção, em razão da assistência judiciária concedida.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução foi ajuizada em 2007 para cobrança de R$112.417,39 em notas promissórias vinculadas a negócio de compra e venda de participações societárias.

Após anos de tramitação e períodos de execução frustrada, a falência da Xinguleder passou a determinar o desfecho do processo. Em 2019, o Juízo Falimentar comunicou formalmente que o crédito deveria ser submetido ao concurso de credores e o exequente foi intimado para promover sua habilitação.

Sem manifestação do credor, o Juízo concluiu que a execução individual não deveria prosseguir e, em 25/06/2020, extinguiu o feito. A decisão transitou em julgado em 30/10/2020 e a baixa definitiva ocorreu em 02/02/2021.

Avaliação técnica: o processo está integralmente encerrado, sem prazo ou providência pendente para a Administração Judicial. Os PDFs disponibilizados não permitem confirmar se José Daniel Pedreira Bueno posteriormente habilitou o crédito no processo falimentar nem se houve reserva ou pagamento.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 147

Processo: 3594203-90.2007.8.13.0702

Numeração anterior: 0702.07.359420-3

Classe: Execução de Título Extrajudicial

Tribunal: TJMG

Vara: 8ª Vara Cível de Uberlândia/MG

Exequente: José Daniel Pedreira Bueno

Executada: Xinguleder Couros Ltda.

Posição da Xinguleder: Executada/devedora

Data de distribuição: 16/02/2007

Valor da causa / execução inicial: R$112.417,39

Negócio subjacente: compra e venda de participações societárias

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Resultado: Execução extinta em razão da necessidade de submissão do crédito ao Juízo Falimentar

Data da sentença extintiva: 25/06/2020

Trânsito em julgado: SIM – 30/10/2020

Baixa definitiva: SIM – 02/02/2021

Valor habilitado/reservado/pago na falência: Não identificado nos autos disponibilizados

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 00

Processos vinculados identificados: 01

Último ato processual substancial: sentença de extinção de 25/06/2020, seguida de trânsito em julgado em 30/10/2020

Último registro administrativo disponível: 22/09/2023 – recebimento dos autos pelo arquivo

Situação atual: ENCERRADO – BAIXADO DEFINITIVAMENTE

Prazo atual da Massa Falida: NÃO

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO.

142 | PROCESSO 0238664-73.2008.8.09.0111

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0238664-73.2008.8.09.0111
Numeração física identificada: Autos nº 135/2008
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO
Estado: Goiás
Comarca: Nazário/GO
Vara: Vara das Fazendas Públicas de Nazário
Classe: Execução Fiscal
Natureza: Tributária – cobrança de ICMS inscrito em dívida ativa
Assunto: Crédito tributário estadual – ICMS
Data de ajuizamento/recebimento: 02/06/2008
Valor da causa: R$4.232.934,22
Valor atualizado da causa: Não identificado como valor atual definitivo nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Não se aplica – execução fiscal autônoma.

Exequente: Estado de Goiás.

Executada originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente identificada como Xinguleder Couros Ltda.

Outros integrantes do polo passivo identificados: Arnaldo José Frizzo Filho e JBS S.A. A capa eletrônica registra Braspelco, Arnaldo José Frizzo Filho e JBS no polo passivo.

Posição da Xinguleder: Executada/devedora originária.

A execução foi proposta para cobrança das CDAs nº **218076** e **218370**, que, na data do ajuizamento, totalizavam R$4.232.934,22. A inicial identifica a Braspelco como contribuinte executada e discrimina os dois títulos em R$2.524.288,07 e R$1.708.646,15.

Situação atual documental: ATIVO – CONCLUSO PARA DECISÃO.

Estágio atual: A execução foi suspensa em 2022 até resolução definitiva da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica nº 5086098-83.2021.8.09.0051. Após movimentações posteriores, inclusive renovação de seguro-garantia pela JBS, os autos foram conclusos para decisão em **09/01/2023**, último ato constante do PDF disponibilizado.

Último movimento relevante: 09/01/2023 – autos conclusos para decisão.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: Não identificada nos autos disponibilizados.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO identificada.

Prazo atual da Massa Falida: NÃO identificado.

Trânsito em julgado: NÃO identificado.

Arquivamento definitivo: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Goiás para cobrança de créditos de ICMS inscritos nas CDAs nº 218076 e 218370, originalmente lançados contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda. No curso do processo houve tentativa de bloqueio financeiro, penhora de imóvel, discussão sobre sucessão empresarial e redirecionamento à JBS S.A., controvérsia sobre prescrição intercorrente e posterior oferecimento de seguro-garantia pela JBS.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

25/04/2008 – Elaborada a petição inicial da execução fiscal, com cobrança de R$4.232.934,22, referente às CDAs nº 218076 e 218370.

02/06/2008 – Recebimento/ajuizamento do processo perante a Vara das Fazendas Públicas de Nazário.

30/07/2008 – Determinada a citação da executada e fixados honorários iniciais em 10% sobre o valor da dívida, salvo embargos.

2008/2009 – Realizadas diligências para localização de bens e pesquisa patrimonial.

03/09/2010 – A Xinguleder compareceu espontaneamente aos autos e indicou à penhora o imóvel de matrícula nº 39.738, situado em Uberlândia/MG, avaliado pela própria executada em **R$50.000.000,00**.

30/11/2010 – O Estado de Goiás não acolheu imediatamente o imóvel ofertado e requereu bloqueio eletrônico de ativos.

18/02/2011 – Realizada tentativa BACENJUD no valor de **R$4.479.958,54**, com bloqueio efetivo de apenas **R$13,06**.

29/09/2011 – Realizada penhora do imóvel indicado pela Xinguleder.

25/07/2012 – Efetivado o registro da penhora, conforme histórico posteriormente apresentado pelo Estado de Goiás.

2013 – O Estado informou crédito atualizado em **R$5.463.564,89**, com referência às duas CDAs, e passou a acompanhar possível alienação do imóvel em processos trabalhistas.

24/10/2014 – A 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia informou que não houve praceamento do imóvel, em razão de remição da dívida trabalhista.

26/03/2015 – Acolhido pedido de designação de hasta pública do imóvel penhorado, conforme histórico processual posterior.

05/08/2018 – Estado de Goiás requereu reconhecimento de sucessão tributária e redirecionamento da execução à JBS S.A.

22/04/2019 – O Juízo acolheu o redirecionamento para a JBS, conforme histórico constante das manifestações posteriores.

2019 – A JBS interpôs Agravo de Instrumento nº 5607901-92.2019.8.09.0000 contra o redirecionamento.

22/10/2019 – Proferido acórdão no agravo, mantendo o prosseguimento da execução em relação à JBS.

28/09/2020 – Embargos de Declaração no agravo foram parcialmente conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão.

09/10/2020 – JBS apresentou petição reforçando garantia e requerendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A peça foi assinada por Isabela Scelzi Amaral, não pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

30/11/2020 – JBS reiterou pedido de suspensão da execução, sustentando que o Juízo já estaria garantido por imóvel e por nova garantia ofertada.

2021 – A JBS ofereceu seguro-garantia em substituição à penhora eletrônica, inicialmente no valor de **R$10.804.796,49**.

18/08/2021 – O Juízo intimou as partes para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente.

30/08/2021 – JBS defendeu o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando lapso superior a oito anos entre o comparecimento espontâneo da Xinguleder e o pedido de redirecionamento.

31/08/2021 – Estado de Goiás impugnou a prescrição intercorrente, sustentando que houve efetiva penhora e sucessivos atos de impulso processual. Requereu o prosseguimento do feito e adequações no seguro-garantia.

2021 – Sobreveio comunicação referente à Ação Declaratória nº 5086098-83.2021.8.09.0051, na qual foi determinada liminarmente a suspensão de execuções fiscais redirecionadas da Xinguleder para a JBS.

24/01/2022 – JBS requereu suspensão desta execução até o trânsito em julgado da referida ação declaratória.

26/01/2022 – O próprio Estado de Goiás também requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação Declaratória nº 5086098-83.2021.8.09.0051.

26/05/2022 – Determinada a suspensão da execução até resolução definitiva da Ação Declaratória nº 5086098-83.2021.8.09.0051.

24/08/2022 – Registrado término sistêmico da suspensão anteriormente lançada.

12/12/2022 – JBS juntou renovação do seguro-garantia, no valor de **R$13.278.830,35**, com vigência de 12/03/2023 a 12/03/2026.

09/01/2023 – Habilitado nos autos o advogado Fábio Augusto Chilo, patrono da JBS.

09/01/2023 – Autos conclusos para decisão, último movimento constante do arquivo disponibilizado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foi identificada peça processual autônoma comprovadamente subscrita ou protocolada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Embora o arquivo exportado apresente repetidamente a informação **"Usuário: RONDINELIO FERREIRA RODRIGUES – Data: 20/03/2023"**, esse registro aparece associado à geração/exportação dos documentos no sistema e **não corresponde à autoria das peças**. As petições relevantes visualizadas são assinadas por procuradores do Estado ou por advogados da JBS.

Por esse motivo, esses registros sistêmicos não foram incluídos na contagem.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento: 02/06/2008Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

A execução fiscal foi ajuizada quase dez anos antes do marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência da Xinguleder não extinguiu esta execução fiscal nos autos disponibilizados. O processo prosseguiu com discussão sobre bens já penhorados, sucessão tributária e posterior redirecionamento à JBS.

O principal reflexo patrimonial identificado é que o imóvel anteriormente indicado e penhorado em nome da Xinguleder passou a coexistir com diversos atos constritivos e processos

relacionados, ao passo que a cobrança avançou contra a JBS sob fundamento de sucessão empresarial.

Nos documentos posteriores, a controvérsia deixou de se concentrar exclusivamente na Massa Falida e passou a envolver principalmente a responsabilidade tributária da JBS e a validade do redirecionamento.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 03.

1. Processo nº 5607901-92.2019.8.09.0000

Tipo de vínculo: Agravo de Instrumento.

Agravante: JBS S.A.

Agravado: Estado de Goiás.

Relação: Recurso interposto contra decisão que reconheceu a sucessão empresarial e redirecionou esta execução fiscal à JBS.

Resultado identificado: Agravo desprovido; Embargos de Declaração posteriormente rejeitados.

2. Processo nº 5086098-83.2021.8.09.0051

Tipo de vínculo: Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica.

Juízo: 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO.

Relação: Ação relacionada à controvérsia sobre o redirecionamento de execuções fiscais da Xinguleder para a JBS. A existência de decisão liminar naquele processo levou ambas as partes a requererem a suspensão desta execução.

Situação identificada neste arquivo: Esta execução foi suspensa até resolução definitiva daquele processo; o conteúdo integral da ação declaratória não foi disponibilizado.

3. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder.

Classe/Natureza: Falência.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Posição da Xinguleder: Falida.

Relação: Processo de falência da devedora originária. Sua existência é relevante para a posição patrimonial da Xinguleder, embora os autos disponibilizados demonstrem prosseguimento da execução fiscal e redirecionamento à JBS.

Os diversos processos trabalhistas e execuções mencionados apenas como origem de constrições sobre o imóvel não foram contabilizados individualmente por ausência de elementos suficientes para caracterizá-los como vínculos processuais autônomos indispensáveis ao presente relatório.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa / crédito executado inicialmente: R$4.232.934,22.

O valor decorre de duas CDAs:

CDA nº 218076: R$2.524.288,07.
CDA nº 218370: R$1.708.646,15.

Natureza do crédito: ICMS.

Crédito atualizado em 30/11/2010: R$4.479.958,54.

Crédito atualizado em 31/05/2011: R$4.774.942,51.

Crédito atualizado em 08/03/2013: R$5.463.564,89.

Esses valores são atualizações históricas apresentadas pelo Estado e não devem ser tratados como saldo atual em 2026.

BACENJUD em 18/02/2011: ordem de bloqueio de R$4.479.958,54, com efetiva constrição de apenas **R$13,06**.

Imóvel oferecido pela Xinguleder: matrícula nº 39.738, em Uberlândia/MG, avaliado pela executada em **R$50.000.000,00**. O imóvel foi posteriormente penhorado.

Seguro-garantia inicial oferecido pela JBS: R$10.804.796,49.

Seguro-garantia renovado em dezembro de 2022: R$13.278.830,35, com vigência formal de 12/03/2023 a 12/03/2026.

Esse seguro foi prestado pela **JBS**, não pela Massa Falida, e não corresponde a pagamento efetivo do débito.

Honorários iniciais: 10% sobre o valor da dívida, salvo embargos.

Valor habilitado no processo falimentar: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor reservado na falência: Não identificado.

Valor pago pela Massa Falida: Não identificado.

Saldo atual efetivamente exigível da Massa: Não identificado nos autos disponibilizados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução fiscal foi ajuizada em 2008 contra a Braspelco, posteriormente denominada Xinguleder, para cobrança de mais de R$4,2 milhões em créditos de ICMS.

A Xinguleder compareceu espontaneamente ao processo, ofereceu imóvel à penhora e, após tentativa praticamente infrutífera de bloqueio bancário, o imóvel foi efetivamente penhorado.

Anos depois, o Estado de Goiás requereu o redirecionamento da execução à JBS por sucessão empresarial. A decisão foi impugnada por Agravo de Instrumento, mas mantida. A partir de então, a maior parte dos atos executivos e defensivos passou a envolver a JBS, inclusive seguro-garantia em valor superior a R$13 milhões.

Em 2022, a execução foi suspensa em razão da Ação Declaratória nº 5086098-83.2021.8.09.0051. Após juntada de renovação do seguro-garantia e regularização da representação da JBS, os autos ficaram conclusos para decisão em 09/01/2023.

Avaliação técnica: com base exclusivamente no PDF disponibilizado, o processo deve ser tratado como **ativo e concluso para decisão**, pois não há sentença extintiva, trânsito em julgado ou baixa posterior no arquivo. Também não foi identificada manifestação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ou providência atualmente atribuída à Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 148

Processo: 0238664-73.2008.8.09.0111

Classe: Execução Fiscal

Tribunal: TJGO

Vara: Vara das Fazendas Públicas de Nazário/GO

Exequente: Estado de Goiás

Executada originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda. / Xinguleder Couros Ltda.

Outros executados identificados: Arnaldo José Frizzo Filho e JBS S.A.

Posição da Xinguleder: Executada/devedora originária

Data de ajuizamento: 02/06/2008

Valor da causa: R$4.232.934,22

CDAs: nº 218076 e nº 218370

Natureza do crédito: ICMS

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Valor atualizado histórico em 08/03/2013: R$5.463.564,89

BACENJUD: R$4.479.958,54 buscados / R$13,06 bloqueados

Imóvel penhorado da Xinguleder: matrícula nº 39.738 – valor indicado pela executada de R$50.000.000,00

Seguro-garantia da JBS: R$13.278.830,35 – apólice com vigência formal até 12/03/2026

Valor habilitado/reservado/pago na falência: Não identificado

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 00

Processos vinculados identificados: 03

Último movimento relevante: 09/01/2023 – autos conclusos para decisão

Situação atual documental: ATIVO – CONCLUSO PARA DECISÃO

Trânsito em julgado: NÃO identificado

Arquivamento definitivo: NÃO

Prazo atual da Administração Judicial: NÃO identificado

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO identificada.

143 | PROCESSO 0802616-89.2016.8.12.0018

Classe: Embargos à Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0802616-89.2016.8.12.0018
Numeração anterior: Não identificada nos autos disponibilizados.
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS
Estado: Mato Grosso do Sul
Comarca: Paranaíba/MS
Vara de origem: 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba
Classe: Embargos à Execução Fiscal
Natureza: Tributária – defesa incidental em execução fiscal de ICMS
Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de ajuizamento: 01/09/2016
Valor da causa: R$12.352.773,34
Valor atualizado: Não identificado nos autos disponibilizados.
Processo de origem: Execução Fiscal nº **0801769-24.2015.8.12.0018**.

Embargante: Xinguleder Couros Ltda.Embargado: Estado de Mato Grosso do Sul.Interessado identificado na fase recursal: Arnaldo José Frizzo Filho.

A petição inicial foi protocolada em 01/09/2016 e distribuída por dependência à Execução Fiscal nº 0801769-24.2015.8.12.0018. A Xinguleder buscou desconstituir ou reduzir a cobrança fundada na CDA nº 707/2015, atribuindo aos embargos o valor de R$12.352.773,34.

Posição da Xinguleder: Embargante e executada no processo fiscal de origem.

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO.

Estágio atual: Após o encerramento da tramitação recursal e retorno dos autos da instância superior, as partes foram intimadas para requerer o que entendessem de direito. O Estado requereu o arquivamento definitivo e a Xinguleder permaneceu silente. Em 21/07/2026, foi certificado o decurso do prazo da embargante e determinada a remessa dos autos ao arquivo.

Último movimento relevante: 21/07/2026 – certidão de decurso de prazo da Xinguleder e remessa dos autos ao arquivo.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: Não identificada nos autos disponibilizados.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

Trânsito em julgado: Não foi localizada certidão específica de trânsito em julgado do processo principal nos trechos disponibilizados, embora os autos tenham retornado da instância superior e sido definitivamente remetidos ao arquivo.

Arquivamento definitivo: SIM – 21/07/2026.

2. OBJETO DA AÇÃO

Os embargos foram opostos pela Xinguleder contra execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso do Sul para cobrança da CDA nº 707/2015, no valor de R$12.352.773,34, decorrente de ICMS relacionado à revogação de benefício fiscal concedido pelo TARE nº 0024/2003. A empresa sustentou, entre outros fundamentos, nulidades no procedimento administrativo, ausência de prévia oportunidade de defesa, decadência parcial, irregularidade na revogação do benefício, incorreção da base de cálculo e excesso da multa tributária.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

15/07/2010 – Xinguleder foi notificada do Auto de Lançamento nº 0019429, relacionado ao Processo Administrativo nº 11/030178/2010, com cobrança histórica de R$2.306.238,50 de principal e R$3.459.357,75 de multa.

16/06/2015 – Na execução fiscal de origem, o débito da CDA nº 707/2015 foi indicado em **R$12.352.773,34**.

01/09/2016 – Xinguleder ajuizou os presentes Embargos à Execução Fiscal, por dependência à Execução Fiscal nº 0801769-24.2015.8.12.0018.

08/09/2016 – O Juízo determinou que a Xinguleder comprovasse sua alegada hipossuficiência para análise do pedido de justiça gratuita.

2016 – Xinguleder interpôs o Agravo de Instrumento nº 0802614-22.2016.8.12.0018 contra decisão proferida nos embargos.

13/12/2016 – Após decisão monocrática do TJMS, o Juízo determinou que, sendo tempestivos os embargos, fossem recebidos com suspensão da execução fiscal e intimação do Estado para impugnação.

23/01/2017 – Certificada a tempestividade dos embargos.

30/05/2017 – Proferida sentença julgando **parcialmente procedentes** os embargos exclusivamente para reduzir a multa de ofício para **100% do valor do tributo devido**. A Xinguleder foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de **10% sobre o valor da causa**, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade processual.

18/07/2017 – Distribuídas no TJMS as apelações interpostas por ambas as partes.

27/06/2018 – A 4ª Câmara Cível do TJMS, por unanimidade, **negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso do Sul e não conheceu da apelação da Xinguleder**, mantendo o resultado da sentença quanto à redução da multa.

16/08/2018 – Embargos de Declaração relacionados ao acórdão foram julgados pela 4ª Câmara Cível.

2018/2019 – Foram interpostos recursos especial, extraordinário e respectivos agravos pelas partes, todos vinculados ao mesmo processo principal por numerações internas /50002, /50003, /50004, /50005 e /50006.

2021 – Determinados novos juízos de admissibilidade de recursos especiais após decisões proferidas nos agravos, com arquivamento dos respectivos incidentes recursais autuados no TJMS.

30/07/2025 – O Estado de Mato Grosso do Sul informou que não interporia novo recurso no Recurso Especial nº 0802616-89.2016.8.12.0018/50004. Posteriormente foi certificado o decurso do prazo recursal.

19/06/2026 – Com o retorno dos autos da instância superior, as partes foram intimadas para, em cinco dias, requererem o que entendessem de direito.

30/06/2026 – Encerrado o prazo da Xinguleder para manifestação, sem petição identificada.

07/07/2026 – Estado de Mato Grosso do Sul requereu o arquivamento definitivo dos autos.

21/07/2026 – Certificado o decurso do prazo da Xinguleder sem manifestação e determinada a remessa dos autos ao arquivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foi identificada, nos dois arquivos disponibilizados, peça autônoma protocolada ou subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento: 01/09/2016

Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falência
PROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

Os embargos foram ajuizados aproximadamente um ano e sete meses antes do marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A própria petição inicial dos embargos informou que havia sido decretada a falência da Xinguleder pela 6ª Vara Cível de Uberlândia, registrando à época que a decisão ainda não havia transitado em julgado. A circunstância foi utilizada principalmente como fundamento para o pedido de assistência judiciária gratuita.

Posteriormente, a gratuidade processual foi deferida, razão pela qual a sentença suspendeu a exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais.

Não foi identificada intervenção processual autônoma da Administração Judicial nem manifestação específica do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nestes autos.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 02.

1. Processo nº 0801769-24.2015.8.12.0018

Tipo de vínculo: Processo principal/originário.

Classe: Execução Fiscal.

Exequente: Estado de Mato Grosso do Sul.

Executada: Xinguleder Couros Ltda.

Relação: Execução fiscal embargada, fundada na CDA nº 707/2015, com débito indicado em R$12.352.773,34.

2. Processo nº 0802614-22.2016.8.12.0018

Tipo de vínculo: Agravo de Instrumento autônomo.

Relação: Recurso interposto pela Xinguleder contra decisão proferida no curso dos presentes embargos. A existência do agravo foi expressamente registrada pelo Juízo de origem e o processo foi utilizado posteriormente como fundamento de prevenção na distribuição da apelação.

Os recursos identificados com terminações **/50000, /50002, /50003, /50004, /50005 e /50006** integram a tramitação recursal do mesmo processo e, por isso, não foram contabilizados como processos vinculados autônomos.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa dos embargos: R$12.352.773,34.

Valor do débito indicado na execução fiscal em 16/06/2015: R$12.352.773,34.

Auto de Lançamento nº 0019429 – valores históricos informados:

1. Principal: **R$2.306.238,50**;

2. Multa: **R$3.459.357,75**.

Resultado judicial sobre a multa: redução da multa de ofício para **100% do valor do tributo devido**, mantida pelo TJMS após o desprovimento do recurso do Estado.

Honorários sucumbenciais nos embargos: 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade processual.

BACENJUD na execução de origem: foi buscado bloqueio de R$12.352.773,34, sem valor efetivamente bloqueado.

Valor atualizado definitivo após a redução judicial da multa: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor habilitado na falência: Não identificado.

Valor reservado: Não identificado.

Valor pago pela Massa Falida: Não identificado.

Valor recuperável pela Massa: Não identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os embargos foram ajuizados pela Xinguleder em 2016 para discutir cobrança tributária de R$12.352.773,34 decorrente da CDA nº 707/2015. A controvérsia envolveu principalmente a validade da revogação de benefício fiscal, aspectos do procedimento administrativo, decadência, base de cálculo e multa tributária.

Em primeiro grau, os embargos foram julgados parcialmente procedentes apenas para reduzir a multa de ofício para 100% do tributo devido. O TJMS manteve, na prática, esse resultado ao negar provimento ao recurso do Estado e não conhecer da apelação da Xinguleder.

Seguiu-se extensa tramitação perante as instâncias superiores. Após o retorno dos autos à origem em 2026, a Xinguleder foi intimada e permaneceu silente. O Estado requereu o arquivamento definitivo, e o processo foi remetido ao arquivo em 21/07/2026.

Avaliação técnica: não há providência processual atual a ser adotada pela Administração Judicial nestes embargos, que se encontram encerrados e arquivados. Eventual repercussão patrimonial remanescente deve ser acompanhada no processo executivo fiscal de origem nº 0801769-24.2015.8.12.0018.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 149

Processo: 0802616-89.2016.8.12.0018

Classe: Embargos à Execução Fiscal

Tribunal: TJMS

Comarca/Vara: Paranaíba/MS – 2ª Vara Cível

Embargante: Xinguleder Couros Ltda.

Embargado: Estado de Mato Grosso do Sul

Posição da Xinguleder: Embargante / executada no processo de origem

Processo de origem: 0801769-24.2015.8.12.0018

Data de ajuizamento: 01/09/2016

Valor da causa: R$12.352.773,34

CDA: nº 707/2015

Natureza do crédito: ICMS

Resultado em primeiro grau: Parcial procedência – redução da multa para 100% do tributo devido

Resultado da apelação: Recurso do Estado desprovido; recurso da Xinguleder não conhecido

Honorários: 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 00

Processos vinculados identificados: 02

Último movimento relevante: 21/07/2026 – decurso de prazo da Xinguleder e remessa ao arquivo

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO

Arquivamento definitivo: SIM

Prazo atual da Administração Judicial: NÃO

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO.

144 | PROCESSO 0801769-24.2015.8.12.0018

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0801769-24.2015.8.12.0018
Numeração anterior: Não identificada nos autos disponibilizados.
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS
Estado: Mato Grosso do Sul
Comarca: Paranaíba/MS
Vara: 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba
Classe: Execução Fiscal
Natureza: Tributária
Assunto: Dívida Ativa – ICMS
Data de distribuição: 16/06/2015
Valor da causa: R$12.352.773,34
Valor atualizado: R$30.974.997,40, conforme planilha apresentada pelo Estado em dezembro de 2021, sem que esse montante possa ser tratado automaticamente como saldo judicial definitivo.
Processo de origem: Não se aplica – execução fiscal autônoma.

Exequente: Estado de Mato Grosso do Sul.

Executada originária: Xinguleder Couros Ltda., também identificada nos autos sob a denominação Braspelco Indústria e Comércio.

Coexecutado: Arnaldo José Frizzo Filho.

Posição da Xinguleder: Executada/devedora tributária originária.

Os próprios autos registram que houve alteração da denominação social de Braspelco Indústria e Comércio para Xinguleder Couros Ltda., preservados os dados cadastrais, inclusive o CNPJ, tratando-se da mesma empresa.

Situação atual documental: ATIVO – SUSPENSO / EM ARQUIVO PROVISÓRIO.

Estágio atual: Em 28/04/2022, o Juízo suspendeu a execução por um ano ou até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução nº 0802616-89.2016.8.12.0018, determinando que os autos permanecessem em arquivo provisório.

Último movimento identificado no PDF: 19/05/2022 – Estado de Mato Grosso do Sul manifestou ciência da decisão de suspensão.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: Não identificada nos autos disponibilizados.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO identificada.

Prazo atual: Não identificado nos autos disponibilizados.

Trânsito em julgado da execução: NÃO.

Arquivamento definitivo: NÃO. O arquivamento identificado é provisório.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul para cobrança da CDA nº **707/2015**, referente a crédito de ICMS, inicialmente exigido no montante de **R$12.352.773,34**. A cobrança está relacionada ao Auto de Lançamento nº 0019429 e à perda de benefício fiscal anteriormente concedido à Xinguleder, tendo a execução posteriormente sido redirecionada também contra Arnaldo José Frizzo Filho.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

16/06/2015 – Distribuição da execução fiscal, com valor atribuído à causa de R$12.352.773,34.

17/06/2015 – Determinada a citação da executada para pagamento ou garantia da dívida em cinco dias, com previsão de atos constritivos em caso de inadimplemento.

30/07/2015 – Oficial de Justiça certificou tentativa negativa de citação no endereço de Paranaíba, registrando que a Xinguleder não mais operava naquele local e que seu representante Arnaldo José Frizzo Filho poderia estar na região de Uberlândia/MG.

26/08/2015 – Deferida a citação da Xinguleder por edital.

08/09/2015 – Publicado o edital de citação.

13/10/2015 – Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento da dívida.

05/11/2015 – Estado requereu penhora on-line até o limite de R$12.352.773,34.

Novembro/2015 – Tentativa de bloqueio via BACENJUD restou infrutífera.

08/12/2015 – Estado requereu redirecionamento da execução contra Arnaldo José Frizzo Filho.

10/12/2015 – Juízo acolheu o requerimento e determinou a inclusão do sócio no polo passivo.

29/01/2016 – Arnaldo José Frizzo Filho interpôs Agravo de Instrumento nº 1400669-05.2016.8.12.0000 contra seu redirecionamento à execução.

24/02/2016 – Juízo determinou medidas para formalização da penhora de imóveis.

21/06/2016 – Formalizada penhora sobre **13 imóveis** registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Mococa/SP, matrículas nº 13.684, 13.685, 13.686, 13.687, 13.688, 13.689, 13.690, 13.691, 13.692, 13.693, 14.548, 3.307 e 512.

01/09/2016 – Xinguleder ajuizou os Embargos à Execução Fiscal nº 0802616-89.2016.8.12.0018.

13/12/2016 – Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo, determinando-se a suspensão desta execução.

23/01/2017 – Certificado nos autos da execução que o feito deveria permanecer suspenso até decisão nos embargos.

30/05/2017 – Nos embargos, foi proferida sentença de parcial procedência, reduzindo a multa de ofício para 100% do valor do tributo devido.

21/09/2017 – Juízo reconheceu que Braspelco e Xinguleder correspondiam à mesma pessoa jurídica, decorrente de alteração de denominação social, determinando correção do polo passivo.

09/11/2017 – Certificada a existência da penhora dos imóveis de Mococa/SP e sua efetivação em 21/06/2016.

2021 – Retomadas diligências para localização de ativos financeiros, inclusive por SISBAJUD.

09/12/2021 – Planilha da dívida indicou valor consolidado de **R$30.974.997,40**, considerando CDA e honorários.

11/12/2021 – Estado informou tentativa infrutífera de SISBAJUD e requereu nova pesquisa em nome do coexecutado, apresentando a atualização do débito.

12/01/2022 – Xinguleder requereu manutenção da suspensão da execução, argumentando que os Embargos nº 0802616-89.2016.8.12.0018 ainda estavam em tramitação e que o Juízo já se encontrava garantido pela penhora dos imóveis.

09/03/2022 – Estado de Mato Grosso do Sul concordou com a suspensão em razão da pendência dos embargos nas instâncias superiores.

28/04/2022 – Execução suspensa por um ano ou até o julgamento definitivo dos embargos, permanecendo em arquivo provisório.

19/05/2022 – Estado manifestou ciência da decisão de suspensão. Este é o último ato constante do PDF disponibilizado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foi identificada nos autos disponibilizados petição ou manifestação autônoma protocolada ou subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de distribuição: 16/06/2015Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

A execução fiscal já tramitava há quase três anos quando ocorreu o marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não foi identificada, neste PDF, intervenção direta da Administração Judicial ou decisão específica determinando a submissão desta execução ao Juízo Falimentar.

A paralisação atualmente documentada decorre expressamente da pendência dos **Embargos à Execução Fiscal nº 0802616-89.2016.8.12.0018**, e não de ordem relacionada diretamente ao processo de falência.

Também não foi identificado, no arquivo disponibilizado, pedido de habilitação do crédito fiscal no processo falimentar ou manifestação da Administração Judicial sobre os imóveis penhorados.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 02.

1. Processo nº 0802616-89.2016.8.12.0018

Tipo de vínculo: Embargos à Execução Fiscal.

Embargante: Xinguleder Couros Ltda.

Embargado: Estado de Mato Grosso do Sul.

Relação: Incidente defensivo diretamente vinculado à presente execução fiscal. Foi recebido com efeito suspensivo e sua tramitação motivou a suspensão desta execução.

Situação identificada neste PDF: Em 2022, ainda pendente de julgamento definitivo nas instâncias superiores.

2. Processo nº 1400669-05.2016.8.12.0000

Tipo de vínculo: Agravo de Instrumento.

Agravante: Arnaldo José Frizzo Filho.

Relação: Recurso interposto contra decisão que determinou sua inclusão no polo passivo desta execução fiscal, buscando sua exclusão do feito.

Consta ainda referência isolada ao nº **0802614-22.2016.8.12.0018** em certidão de 06/11/2017, porém o documento não fornece elementos suficientes e seguros sobre sua classe e relação autônoma com esta execução. Por isso, essa numeração **não foi incluída na contagem**.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa / débito indicado no ajuizamento: R$12.352.773,34.

Esse valor corresponde ao débito objeto da CDA nº 707/2015 na data do ajuizamento e não deve ser confundido com o saldo atualizado posterior.

Planilha apresentada pelo Estado em 09/12/2021:

Tributo:	R$6.272.403,96
Multa:	R$9.408.606,06
Juros:	R$12.480.235,21
Total da CDA:	R$28.161.245,22
Honorários:	R$2.813.752,18

Total geral indicado: R$30.974.997,40.

Esses valores correspondem à atualização apresentada unilateralmente pelo Estado em 2021 e **não equivalem automaticamente ao crédito definitivamente reconhecido**, especialmente porque os embargos discutiam a composição do débito e resultaram em redução da multa de ofício.

Resultado dos Embargos em primeiro grau: redução da multa de ofício para **100% do valor do tributo devido**.

BACENJUD em 2015: tentativa de bloqueio infrutífera.

SISBAJUD em 2021: tentativa de bloqueio também indicada como infrutífera.

Penhora imobiliária: em 21/06/2016 foram penhorados treze imóveis registrados no CRI de Mococa/SP, incluindo diversos lotes e uma gleba de matrícula nº 512, com área de 102.690,00 m² e conjunto industrial de 18.162,37 m².

Valor de avaliação consolidado dos imóveis: Não identificado com segurança nos autos disponibilizados.

Valor habilitado na falência: Não identificado.

Valor reservado na falência: Não identificado.

Valor pago pela Massa Falida: Não identificado.

Valor definitivamente exigível após o julgamento integral dos embargos: Não identificado no PDF disponibilizado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução fiscal foi ajuizada em 2015 pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra a Xinguleder para cobrança da CDA nº 707/2015, originalmente no valor de R$12.352.773,34.

Após tentativas frustradas de localização e bloqueio financeiro, houve redirecionamento contra Arnaldo José Frizzo Filho e, em junho de 2016, foram penhorados treze imóveis situados em Mococa/SP.

A Xinguleder apresentou Embargos à Execução Fiscal nº 0802616-89.2016.8.12.0018, recebidos com efeito suspensivo. Em primeiro grau, os embargos foram parcialmente acolhidos para redução da multa de ofício, mas a discussão prosseguiu nas instâncias superiores.

Em 2021, o Estado apresentou planilha indicando crédito atualizado de R$30.974.997,40 e buscou novas constrições financeiras. A Xinguleder se opôs, argumentando que a execução já estava garantida pela penhora imobiliária e permanecia suspensa por força dos embargos.

Em 28/04/2022, com concordância do Estado, o Juízo voltou a determinar expressamente a suspensão da execução e sua permanência em arquivo provisório até o julgamento definitivo dos embargos.

Avaliação técnica: com base exclusivamente no PDF disponibilizado, a execução deve ser considerada **ativa, suspensa e em arquivo provisório**, sem baixa definitiva e sem providência atual da Administração Judicial identificada.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 150

Processo: 0801769-24.2015.8.12.0018

Classe: Execução Fiscal

Tribunal: TJMS

Comarca/Vara: Paranaíba/MS – 2ª Vara Cível

Exequente: Estado de Mato Grosso do Sul

Executada originária: Xinguleder Couros Ltda. / Braspelco Indústria e Comércio

Coexecutado: Arnaldo José Frizzo Filho

Posição da Xinguleder: Executada/devedora tributária

Data de distribuição: 16/06/2015

CDA: nº 707/2015

Valor inicial: R$12.352.773,34

Valor atualizado apresentado pelo Estado em 2021: R$30.974.997,40

Penhora: SIM – 13 imóveis em Mococa/SP

Tentativas de bloqueio financeiro: Infrutíferas nos registros identificados

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 00

Processos vinculados identificados: 02

Última decisão relevante: 28/04/2022 – suspensão da execução por um ano ou até julgamento definitivo dos embargos, com arquivo provisório

Último movimento disponível: 19/05/2022 – ciência do Estado acerca da suspensão

Situação atual documental: ATIVO – SUSPENSO / ARQUIVO PROVISÓRIO

Trânsito em julgado: NÃO

Arquivamento definitivo: NÃO

Prazo atual da Administração Judicial: NÃO identificado

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO identificada.

145 | PROCESSO 0043311-92.2007.8.19.0001

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0043311-92.2007.8.19.0001
Numeração anterior: 2007.001.041493-1
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ
Estado: Rio de Janeiro
Comarca: Capital/RJ
Vara: 17ª Vara Cível da Comarca da Capital
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Natureza: Cível – execução decorrente de contratos de mútuo/confissão de dívida
Assunto: Mútuo / Espécies de Contratos / Obrigações
Data de distribuição: 12/04/2007
Valor original executado: US$37.437.389,19
Valor atualizado: R$328.470.652,10, conforme valor informado pelo credor para expedição da certidão de crédito em 2020, não constituindo automaticamente saldo atualmente devido ou efetivamente habilitado na falência.
Processo de origem: Não se aplica – execução autônoma.

Exequentes originários: Goldman Sachs Mortgage Company, Pactual Overseas Corporation e Maple Trade Finance LP.

Exequente posteriormente indicado no cadastro eletrônico: JBS S/A.

Executados: Arnaldo José Frizzo Filho; Xinguleder Couros Ltda.; Baru S/A Participações; e GLP Participações e Administrações S/C Ltda.

Posição da Xinguleder: Executada/devedora.

Os autos demonstram documentalmente que **Xinguleder Couros Ltda. é a atual razão social de Braspelco Indústria e Comércio Ltda.**

No curso da execução ocorreram cessões dos créditos. Em 2012, o crédito da Maple foi cedido à GTR Emerging Markets Fixed Income Fund Ltd.; posteriormente, os créditos de Goldman Sachs e Pactual foram cedidos à JBS S/A.

Situação atual: ENCERRADO – TRANSITADO EM JULGADO E REMETIDO À CENTRAL DE ARQUIVAMENTO.

Sentença extintiva: 21/11/2022 – execução extinta **sem resolução do mérito**, por abandono da causa pela exequente, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Trânsito em julgado: SIM – 24/04/2023.

Após o trânsito, houve desarquivamento exclusivamente para providências relacionadas à retirada de gravames imobiliários. Em dezembro de 2024, o Juízo determinou que, nada sendo requerido em cinco dias, fosse dada baixa e os autos arquivados. A determinação foi publicada em janeiro de 2025.

Último movimento disponível: 31/01/2025 – remessa à Central de Arquivamento.

Última manifestação da Massa Falida/Administração Judicial: Não identificada nos autos disponibilizados.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

Arquivamento definitivo: SIM.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de dívidas reconhecidas pelos executados no "Acordo Preliminar para Reestruturação de Dívida", celebrado em 02/10/2006, decorrentes de contratos de mútuo anteriormente inadimplidos. Os créditos cobrados foram discriminados em US$23.487.517,12 para Goldman Sachs, US$10.066.078,77 para Pactual e US$3.883.793,30 para Maple Finance, perfazendo **US$37.437.389,19**, com extensa estrutura de garantias reais e pessoais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

02/10/2006 – Celebrado o Acordo Preliminar para Reestruturação de Dívida, no qual os executados reconheceram os débitos decorrentes dos contratos de mútuo.

12/04/2007 – Distribuída a execução à 17ª Vara Cível da Comarca da Capital/RJ.

2007 – Fixados provisoriamente honorários advocatícios em R$2.000.000,00 e determinada a citação dos executados para pagamento, sob pena de penhora dos bens indicados pelos credores.

2007/2008 – Realizadas numerosas diligências de citação, penhora e avaliação, inclusive mediante cartas precatórias em outros Estados, atingindo imóveis, estoques, participações societárias e outros bens oferecidos em garantia.

2007 – Xinguleder opôs Embargos à Execução, posteriormente identificados pelo nº **0098994-17.2007.8.19.0001**, antiga numeração 2007.001.096871-7.

29/09/2008 – No Agravo de Instrumento nº 0034669-02.2008.8.19.0000, foi concedido efeito suspensivo relacionado à apelação da Xinguleder, repercutindo temporariamente no prosseguimento da execução.

2012 – Maple informou cessão de seu crédito à GTR Emerging Markets Fixed Income Fund Ltd.

2012 – Goldman Sachs e Pactual cederam seus créditos à JBS S/A.

18/02/2013 – Transitada em julgado a decisão decorrente da discussão recursal dos Embargos à Execução da Xinguleder, conforme posteriormente registrado pelo TJRJ.

2013/2014 – Houve prosseguimento de atos executivos, adjudicações e providências relativas às garantias e penhoras existentes nos autos.

14/03/2016 – O Agravo de Instrumento nº 0034669-02.2008.8.19.0000 foi considerado prejudicado por perda superveniente do objeto, diante do encerramento da discussão recursal dos embargos.

2016 em diante – Foram adotadas providências para levantamento e cancelamento de diversas penhoras e hipotecas constituídas durante a execução.

2019 – O Juízo reconheceu a existência da falência da Xinguleder e determinou que o credor esclarecesse se pretendia obter certidão de crédito para habilitação no processo falimentar ou prosseguir contra os demais executados.

19/11/2018 – A JBS já havia informado que habilitaria seu crédito na falência da Xinguleder, mantendo discussão quanto ao prosseguimento contra os demais executados.

21/01/2020 – Deferida a expedição de **certidão de crédito para habilitação na falência da Xinguleder**.

14/02/2020 – Expedida certidão indicando como **valor informado pelo credor R$328.470.652,10**.

2020 a 2022 – O processo prosseguiu especialmente quanto aos demais executados e às providências para cancelamento de gravames, sendo reiteradamente determinada manifestação da exequente para impulsionar o feito.

15/06/2022 – JBS foi intimada pessoalmente para promover ato de sua responsabilidade, sob pena de extinção e arquivamento definitivo.

21/11/2022 – Proferida sentença extinguindo a execução sem resolução do mérito por abandono da causa, em razão da inércia da exequente.

24/04/2023 – Trânsito em julgado da sentença e remessa dos autos à Central de Arquivamento.

08/08/2023 – JBS requereu o desarquivamento para retirada do gravame incidente sobre a matrícula nº 14.358 do Registro de Imóveis de Itumbiara/GO.

01/11/2023 – Deferida a baixa do referido gravame, considerando o trânsito em julgado da sentença.

24/04/2024 – Reiterado ofício ao Registro de Imóveis de Itumbiara/GO para cumprimento da baixa do gravame da matrícula nº 14.358.

03/12/2024 – Certificada ausência de resposta ao ofício; o Juízo determinou que, nada sendo requerido em cinco dias, fosse dada baixa e os autos arquivados.

13/01/2025 – Publicado o despacho de arquivamento.

31/01/2025 – Autos remetidos à Central de Arquivamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Não foi identificada nos quatro PDFs disponibilizados petição ou manifestação autônoma protocolada ou subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de distribuição: 12/04/2007Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

A execução foi ajuizada aproximadamente onze anos antes do marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve reflexo direto na execução. O Juízo reconheceu a impossibilidade de continuidade da cobrança individual contra a Xinguleder nos mesmos moldes e facultou ao credor a obtenção de certidão para habilitação no processo falimentar, preservando a possibilidade de prosseguimento contra os demais coobrigados.

A JBS informou que promoveria a habilitação e, em 21/01/2020, foi deferida a expedição da respectiva certidão de crédito. O documento expedido em 14/02/2020 registrou crédito informado pelo credor de R$328.470.652,10.

Não foi identificado nos autos disponibilizados o resultado da habilitação, eventual inclusão desse montante no Quadro Geral de Credores, valor reservado ou pagamento realizado pela Massa Falida.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 04.

1. Processo nº 0098994-17.2007.8.19.0001

(antigo nº 2007.001.096871-7)

Tipo de vínculo: Embargos à Execução.

Embargante: Xinguleder Couros Ltda.

Embargados: Goldman Sachs Mortgage Company, Pactual Overseas Corporation e Maple Trade Finance LP.

Relação: Embargos opostos pela Xinguleder contra a presente execução, nos quais foi discutida a executoriedade do título e os encargos sucumbenciais.

Resultado identificado: A sentença dos embargos sofreu pequena modificação em grau de apelação quanto às verbas sucumbenciais, e a discussão recursal posteriormente transitou em julgado em 18/02/2013.

2. Processo nº 0034669-02.2008.8.19.0000

Tipo de vínculo: Agravo de Instrumento.

Agravante: Xinguleder Couros Ltda.

Agravados: Goldman Sachs Mortgage Company, Pactual Overseas Corporation e Maple Trade Finance LP.

Relação: Recurso contra decisão relacionada aos efeitos da apelação interposta nos Embargos à Execução.

Resultado: Após a conclusão definitiva da discussão dos embargos, o agravo perdeu o objeto e teve seguimento negado em 14/03/2016.

3. Processo nº 0005055-49.2008.8.19.0000

(antigo nº 2008.002.09705)

Tipo de vínculo: Agravo de Instrumento.

Agravante: Xinguleder Couros Ltda.

Agravados: Goldman Sachs Mortgage Company, Pactual Overseas Corporation e Maple Trade Finance LP.

Relação: Recurso autônomo originado da presente execução. Os autos registram inclusive posterior atuação do STJ no Agravo de Instrumento nº 1.195.484.

4. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar.

Classe: Falência.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Posição da Xinguleder: Falida.

Relação: A falência determinou a suspensão da execução contra a Xinguleder e ensejou a expedição de certidão de crédito para habilitação no Juízo Universal.

Existem ainda diversas cartas precatórias, recursos e incidentes relacionados às penhoras e garantias em outros Estados. Somente os processos acima foram incluídos na contagem por apresentarem elementos suficientes de identificação e relevância direta para a situação da Xinguleder.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Crédito original executado: US$37.437.389,19.

Composição original:

Goldman Sachs: US$23.487.517,12.
Pactual Overseas: US$10.066.078,77.
Maple Trade Finance: US$3.883.793,30.

A petição inicial esclareceu que os valores seriam convertidos para moeda brasileira segundo a cotação do dólar na data do efetivo pagamento.

Honorários provisórios inicialmente fixados na execução: R$2.000.000,00.

Os autos demonstram extensa constituição de garantias e penhoras sobre imóveis, quotas societárias, estoques e outros bens, inclusive em Itumbiara/GO e Nova Esperança do Sul/RS.

Parte dos bens foi posteriormente adjudicada ou liberada, sendo expedidas sucessivas ordens para cancelamento de penhoras e hipotecas.

Valor informado pelo credor na certidão destinada à habilitação falimentar, em 14/02/2020: R$328.470.652,10.

Esse montante representa **valor informado pelo credor para fins de certidão**, não podendo ser tratado automaticamente como crédito definitivamente reconhecido no processo falimentar.

Valor efetivamente habilitado no processo de falência: Não identificado nos autos disponibilizados.

Valor reservado: Não identificado.

Valor pago pela Massa Falida: Não identificado.

Saldo atual da obrigação da Massa: Não identificado.

Pagamento direto pela Xinguleder nestes autos: Não identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A execução teve origem em dívidas reconhecidas em acordo de reestruturação celebrado em 2006, totalizando originalmente US$37.437.389,19. A Xinguleder figurou como uma das devedoras juntamente com Arnaldo José Frizzo Filho, Baru S/A e GLP Participações.

O processo apresentou elevada complexidade, com embargos à execução, diversos recursos, cartas precatórias, penhoras e avaliações de bens em diferentes Estados, cessões de crédito e adjudicações.

Com a falência da Xinguleder, a cobrança contra a falida passou a ser direcionada ao processo concursal. A JBS informou intenção de habilitar seu crédito e obteve, em 2020, certidão na qual declarou o montante de R$328.470.652,10.

A execução ainda prosseguiu quanto aos demais executados, mas, diante da falta de impulso da exequente, foi extinta sem resolução do mérito por abandono em 21/11/2022. A sentença transitou em julgado em 24/04/2023.

Após o trânsito, houve apenas providências residuais para cancelamento de gravames. O último registro do material disponibilizado é a remessa à Central de Arquivamento em 31/01/2025.

Avaliação técnica: o processo encontra-se **encerrado e arquivado**, sem prazo ou providência atual identificada para a Administração Judicial. A eventual repercussão financeira para a Massa depende do que efetivamente tenha sido reconhecido no processo falimentar, informação que não consta destes autos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 151

Processo: 0043311-92.2007.8.19.0001

Numeração anterior: 2007.001.041493-1

Classe: Execução de Título Extrajudicial

Tribunal: TJRJ

Comarca/Vara: Capital/RJ – 17ª Vara Cível

Exequentes originários: Goldman Sachs Mortgage Company, Pactual Overseas Corporation e Maple Trade Finance LP

Exequente posteriormente indicado: JBS S/A

Executados: Arnaldo José Frizzo Filho; Xinguleder Couros Ltda.; Baru S/A Participações; GLP Participações e Administrações S/C Ltda.

Posição da Xinguleder: Executada/devedora

Data de distribuição: 12/04/2007

Valor original executado: US$37.437.389,19

Valor informado na certidão de crédito de 2020: R$328.470.652,10

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: SIM

Certidão para habilitação falimentar: SIM

Valor efetivamente habilitado/reservado/pago na falência: Não identificado

Manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 00

Processos vinculados identificados: 04

Resultado: Extinção sem resolução do mérito por abandono da causa

Data da sentença extintiva: 21/11/2022

Trânsito em julgado: SIM – 24/04/2023

Último movimento: 31/01/2025 – remessa à Central de Arquivamento

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO

Arquivamento definitivo: SIM

Prazo atual da Administração Judicial: NÃO

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO.

146 | PROCESSO 0730281-06.2005.8.21.0019

Classe: Processo de Conhecimento – Declaratória Data da propositura: 27/10/2005 Autora: Scherer Couro e Representações Ltda. Ré: Xinguleader Couros Ltda. Posição da Xinguleder: Ré. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0730281-06.2005.8.21.0019
Número Themis: 019/1.05.0073028-8
Número antigo: 1902611838
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS
Comarca: Novo Hamburgo/RS
Vara: 2ª Vara Cível
Classe: Processo de Conhecimento – Declaratória
Data da propositura: 27/10/2005
Autora: Scherer Couro e Representações Ltda.
Ré: Xinguleader Couros Ltda.
Posição da Xinguleder: Ré.

Situação atual: ENCERRADO – BAIXADO, ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE E AUTOS FÍSICOS ELIMINADOS.

O processo recebeu baixa definitiva em 20/01/2022, foi arquivado definitivamente em 01/04/2022 e, posteriormente, incluído em edital de eliminação. Em 08/08/2025, consta a eliminação dos autos físicos pelo Edital nº 15/2024.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

27/10/2005 – Propositura da ação.

14/11/2005 – Ordenada a citação.

2007 – Realizadas audiências e sucessivas diligências processuais, com expedição de mandados, cartas e manifestações das partes.

23/03/2009 – Proferida **sentença procedente**.

19/10/2010 – Registrado início da **fase de cumprimento de sentença**.

2011/2012 – Houve atuação de perito, expedição de alvará e movimentações relativas a processo apenso.

14/11/2012 – Processo suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente.

2013 a 2017 – Prosseguimento com movimentações de apenso, expedição e cumprimento de cartas precatórias, ofícios e petições das partes.

2018 a 2021 – Continuidade das diligências processuais, juntadas de petições, expedição de certidões e posterior encaminhamento dos autos para digitalização.

18/01/2022 – Processo digitalizado e cadastrado no eproc sob nº **50200799520208210019**.

20/01/2022 – Baixa definitiva e determinação de arquivamento em razão da digitalização dos autos físicos.

01/04/2022 – Arquivamento definitivo.

18/11/2024 – Processo incluído no Edital de Eliminação nº 15/2024.

08/08/2025 – Autos físicos eliminados.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data da propositura: 27/10/2005Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de ação declaratória proposta em 2005 por Scherer Couro e Representações Ltda. contra Xinguleader Couros Ltda. O andamento registra sentença procedente em 23/03/2009 e posterior fase de cumprimento de sentença iniciada em 19/10/2010.

O processo passou por diversas diligências, perícia, cartas precatórias, suspensão e movimentações relacionadas a apenso. Em 2022, os autos foram digitalizados, baixados e arquivados definitivamente. Posteriormente, os autos físicos foram incluídos em edital de eliminação e efetivamente eliminados em 08/08/2025.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 152Processo: 0730281-06.2005.8.21.0019Número Themis: 019/1.05.0073028-8Número antigo: 1902611838Classe: Processo de Conhecimento – DeclaratóriaTribunal: TJRSComarca/Vara: Novo Hamburgo/RS – 2ª Vara CívelAutora: Scherer Couro e Representações Ltda.Ré: Xinguleader Couros Ltda.Data da propositura: 27/10/2005Sentença: Procedente – 23/03/2009Cumprimento de sentença: Iniciado em 19/10/2010Processo preexistente à falência: SIMBaixa definitiva: 20/01/2022Arquivamento definitivo: 01/04/2022Eliminação dos autos físicos: 08/08/2025Situação atual: ENCERRADO.

147 | PROCESSO 5071859-21.2020.4.02.5101

Classe: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Competência: Cível | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 5071859-21.2020.4.02.5101
Tribunal: Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2
Estado: Rio de Janeiro
Seção Judiciária: Rio de Janeiro/RJ
Vara: 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro
Classe: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
Competência: Cível
Assunto: Espécies de títulos de crédito / Obrigações
Data de autuação: 15/10/2020
Valor da causa: R$0,00
Processo de origem: Execução de Título Extrajudicial nº 0004154-14.2008.4.02.5101
Requerente cadastrado: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Requeridos: Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A
Interessada: Célia dos Santos Sukadolnik
Posição da Xinguleder: Requerida no incidente e executada no processo principal.

Situação atual: ENCERRADO – BAIXADO DEFINITIVAMENTE.

Estágio final: incidente rejeitado, com indeferimento do redirecionamento da execução para a JBS S/A.

Último ato judicial de mérito: 14/04/2023 – Evento 67 – rejeitados os embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitara o incidente.

Último movimento: 26/05/2023 – Evento 77 – baixa definitiva.

Última manifestação da Administração Judicial: 16/03/2021 – Evento 16 – petição do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder em representação da Xinguleder.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

Trânsito em julgado: houve registro de movimentação referente ao trânsito em julgado em 26/05/2023, posteriormente cancelada para regularização do andamento; na sequência foram trasladadas as decisões dos eventos 58 e 67 ao processo principal e determinada a baixa definitiva.

Arquivamento definitivo: SIM – baixa definitiva em 26/05/2023.

2. OBJETO DA AÇÃO

O incidente foi instaurado no âmbito da Execução nº 0004154-14.2008.4.02.5101 para discutir a pretendida responsabilização da **JBS S/A** pelas obrigações da Xinguleder, sob alegação de sucessão empresarial, desconsideração da personalidade jurídica, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial. A pretensão buscava incluir a JBS no polo passivo da execução e atribuir-lhe responsabilidade pelo débito executado, com fundamento, entre outros elementos, nos contratos de locação/arrendamento e na posterior aquisição de imóveis anteriormente utilizados pela Xinguleder.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

02/07/2020 – Na Execução nº 0004154-14.2008.4.02.5101, determinada a autuação em apartado do incidente de desconsideração, tendo como requeridos JBS S/A e Xinguleder Couros Ltda., bem como a suspensão do processo principal.

15/10/2020 – Incidente nº 5071859-21.2020.4.02.5101 autuado por dependência.

16/03/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Xinguleder, requerendo sua habilitação, direcionamento das intimações e remessa da controvérsia ao Juízo Falimentar.

16/03/2021 – Na mesma manifestação, informou o trânsito em julgado da falência em 18/04/2018 e sustentou que eventual crédito remanescente na execução deveria ser submetido ao concurso de credores.

25/08/2021 – JBS apresentou manifestação sustentando, entre outras matérias, coisa julgada decorrente de incidente semelhante apreciado na Execução nº 0004155-96.2008.4.02.5101.

15/03/2022 – Processo suspenso/sobrestado por decisão judicial.

06/07/2022 – Levantada a suspensão após definição do Agravo de Instrumento nº 5013654-39.2021.4.02.0000.

06/07/2022 – Transitada em julgado a decisão do referido agravo, pela qual se determinou a suspensão da execução apenas em relação à Xinguleder, com prosseguimento contra os fiadores e sem remessa da execução e do incidente ao Juízo Falimentar.

11/08/2022 – Célia dos Santos Sukadolnik apresentou novo documento e precedente do STJ para sustentar a tese de sucessão empresarial da JBS.

04/10/2022 – Evento 58 – rejeitado o incidente. O Juízo concluiu que os documentos não demonstravam sucessão empresarial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial capazes de justificar a responsabilização da JBS.

04/10/2022 – Indeferido expressamente o redirecionamento da Execução nº 0004154-14.2008.4.02.5101 para a JBS S/A, sem fixação de honorários no incidente.

21/10/2022 – Célia dos Santos Sukadolnik opôs embargos de declaração contra a decisão de rejeição.

14/04/2023 – Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente a decisão do Evento 58.

24/05/2023 – Decorrido o prazo recursal das partes.

26/05/2023 – Trasladadas as decisões dos Eventos 58 e 67 para a execução principal.

26/05/2023 – Evento 77 – baixa definitiva do incidente.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 01.

1. 16/03/2021 – Evento 16 – Petição em resposta à intimação.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação como advogado principal da Xinguleder, o direcionamento das intimações em seu nome e informou a existência da falência. Sustentou a competência do Juízo Falimentar, requereu a remessa do feito à 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG e consignou que eventual crédito apurado na execução deveria submeter-se à falência.

As intimações expedidas em nome do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nos Eventos 14, 61 e 70 não constituem manifestações autônomas e, portanto, não foram incluídas na contagem.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 15/10/2020Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: NÃO.

O presente incidente foi autuado mais de dois anos após o trânsito em julgado da falência. A própria manifestação da Administração Judicial identifica expressamente o trânsito em julgado da quebra em 18/04/2018.

Ressalva-se que a **execução principal nº 0004154-14.2008.4.02.5101 é anterior ao marco falimentar**, mas essa circunstância não altera a classificação estatística deste incidente autônomo.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência foi diretamente discutida no incidente. A Administração Judicial requereu a remessa da controvérsia ao Juízo Falimentar e sustentou que eventual crédito devido pelo BNDES deveria observar o concurso de credores. Posteriormente, entretanto, o TRF2 decidiu no Agravo de Instrumento nº 5013654-39.2021.4.02.0000 que a execução ficaria suspensa apenas em relação à falida Xinguleder, prosseguindo contra os fiadores, e afastou a remessa da execução e do incidente ao Juízo Falimentar.

O incidente prosseguiu, portanto, exclusivamente para definição da possível responsabilidade da JBS, sem atos expropriatórios contra patrimônio da Massa Falida.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 03.

1. Processo nº 0004154-14.2008.4.02.5101

Classe: Execução de Título Extrajudicial.Exequente: BNDES.Executados: Xinguleder Couros Ltda. e outros.Relação: Processo principal do qual se originou o presente incidente. A autuação em apartado foi determinada por decisão de 02/07/2020.

2. Processo nº 0004155-96.2008.4.02.5101

Classe/Natureza: Execução de Título Extrajudicial.Relação: Processo no qual Célia dos Santos Sukadolnik e Germano Sukadolnik formularam incidente semelhante visando à inclusão da JBS no polo passivo. A existência da decisão anterior foi invocada pela JBS como fundamento de coisa julgada, tese que não foi acolhida neste processo.

3. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Classe: Falência.Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.Relação: Falência da Xinguleder Couros Ltda.; a Administração Judicial requereu que os efeitos patrimoniais e créditos eventualmente constituídos contra a falida fossem submetidos ao Juízo Universal.

O **Agravo de Instrumento nº 5013654-39.2021.4.02.0000** foi recurso interposto no contexto da execução principal e, por essa razão, não foi contabilizado como processo vinculado autônomo para fins estatísticos, embora tenha sido relevante para o prosseguimento deste incidente. Seu trânsito em julgado ocorreu em 06/07/2022.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa do incidente: R$0,00.

O incidente não tinha por objeto a liquidação de valor específico, mas sim a inclusão da JBS no polo passivo da execução principal, com o objetivo de atribuir-lhe responsabilidade pelo débito executado.

A decisão final **rejeitou o redirecionamento para a JBS**, não reconhecendo sucessão empresarial, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Também consignou não serem devidos honorários sucumbenciais especificamente no incidente.

Valor do crédito do BNDES habilitado na falência: Não identificado com precisão nos autos disponibilizados.

Valor pago ou reservado no processo falimentar em razão deste incidente: Não identificado nos autos disponibilizados.

Pagamento, bloqueio, levantamento ou constrição de patrimônio da Massa Falida neste incidente: Não identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O processo consistiu em incidente instaurado para apurar a alegada sucessão empresarial da Xinguleder pela JBS e, consequentemente, viabilizar o redirecionamento da Execução nº 0004154-14.2008.4.02.5101.

A Administração Judicial participou diretamente do incidente por meio de uma manifestação, na qual regularizou a representação da Xinguleder e sustentou os efeitos da falência e a competência do Juízo Universal.

Após análise da documentação relativa aos arrendamentos, locações, adjudicações e arrematações envolvendo ativos anteriormente vinculados à Xinguleder, o Juízo concluiu que não havia prova suficiente de sucessão empresarial, fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

O pedido de inclusão da JBS foi rejeitado em 04/10/2022. Os embargos de declaração foram rejeitados em 14/04/2023 e o incidente recebeu **baixa definitiva em 26/05/2023**.

Avaliação técnica: não há providência processual pendente da Administração Judicial neste incidente, que se encontra definitivamente encerrado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 154

Processo: 5071859-21.2020.4.02.5101

Classe: Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Tribunal: TRF2

Vara: 14ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Processo de origem: 0004154-14.2008.4.02.5101

Requerente cadastrado: BNDES

Requeridos: Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A

Posição da Xinguleder: Requerida / executada no processo principal

Data de autuação: 15/10/2020

Valor da causa: R$0,00

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: NÃO

Manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder identificadas: 01

Processos vinculados autônomos identificados: 03

Resultado do incidente: Rejeitado; indeferido o redirecionamento da execução para a JBS S/A

Última manifestação da Administração Judicial: 16/03/2021 – Evento 16
Último ato de mérito: 14/04/2023 – rejeição dos embargos de declaração
Último movimento: 26/05/2023 – baixa definitiva
Situação atual: ENCERRADO – BAIXADO DEFINITIVAMENTE
Arquivamento definitivo: SIM
Prazo atual da Administração Judicial: NÃO
Providência pendente da Administração Judicial: NÃO

148 | PROCESSO 0010873-95.2024.5.03.0103

Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0010873-95.2024.5.03.0103
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3
Vara: 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG
Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo
Natureza: Obrigação de fazer / exibição de documentos previdenciários
Data de autuação: 03/07/2024
Valor da causa: R$1.412,00
Autor: José Aldevane dos Reis
Ré: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Posição da Xinguleder: Reclamada.

Situação atual: ENCERRADO – EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E ARQUIVADO.

Em audiência de 21/08/2024, o autor desistiu da ação com anuência da Xinguleder. A desistência foi homologada, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

Arquivamento: determinado em 29/08/2024, com certidão de 30/08/2024 informando que os autos estavam aptos ao arquivamento e sem depósitos pendentes.

Última manifestação da Administração Judicial: 26/08/2024 – juntada de comprovante de entrega do PPP.

Prazo atual: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

José Aldevane dos Reis ajuizou ação visando à obtenção de PPP e LTCAT referentes ao período em que trabalhou para a Xinguleder, de 10/07/2003 a 22/02/2008, como auxiliar de produção em atividades relacionadas ao curtimento e preparação de couro, para utilização da documentação em matéria previdenciária.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

03/07/2024 – Ajuizada a ação de exibição de documentos, com valor da causa de R$1.412,00.

22/07/2024 – Realizada primeira audiência, sendo redesignada nova audiência para 21/08/2024.

08/08/2024 – Xinguleder foi notificada na pessoa do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, Administrador Judicial.

21/08/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou pedido de habilitação nos autos.

21/08/2024 – Apresentada contestação da Massa Falida, acompanhada do PPP e de LTCATs.

21/08/2024 – Em audiência, a Xinguleder comprometeu-se a entregar ao autor o original do PPP e cópia do LTCAT até 23/08/2024.

21/08/2024 – O reclamante desistiu da ação, com anuência da reclamada e sem ônus sucumbenciais. A desistência foi homologada, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

26/08/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder juntou comprovante da entrega do PPP ao reclamante.

29/08/2024 – Determinado o arquivamento.

30/08/2024 – Certificado que o processo estava apto ao arquivamento, sem depósitos vinculados pendentes.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 03.

1. 21/08/2024 – ID 962e6d8 – Solicitação de habilitação. Requereu a juntada de procuração e sua habilitação como advogado e Administrador Judicial da Massa Falida.

2. 21/08/2024 – ID 6086e84 – Contestação. A Massa sustentou, entre outros pontos, que a obrigação de fazer estava cumprida mediante apresentação do PPP e LTCAT, requereu o reconhecimento do cumprimento da obrigação e destacou que eventual condenação pecuniária estaria sujeita aos efeitos da falência.

3. 26/08/2024 – ID a92c0a8 – Manifestação. Requereu a juntada do comprovante de entrega do PPP ao reclamante, em cumprimento ao compromisso assumido na audiência de 21/08/2024.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 03/07/2024Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: NÃO.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Xinguleder foi representada diretamente pelo Administrador Judicial. Na contestação, a Massa informou sua condição falimentar e sustentou que eventual condenação pecuniária deveria submeter-se aos efeitos da falência.

A atuação da Administração Judicial também possibilitou a emissão e entrega dos documentos previdenciários requeridos pelo trabalhador, levando à posterior desistência da ação.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 01.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Falência da Xinguleder Couros Ltda.

Juízo: 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG.

Relação: Processo no qual Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi nomeado Administrador Judicial da Xinguleder.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$1.412,00.

A demanda tinha natureza essencialmente de obrigação de fazer, consistente na entrega de PPP e LTCAT.

Na audiência de 21/08/2024, a desistência foi homologada **sem incidência de ônus sucumbenciais**. As custas foram fixadas em **R$28,24**, atribuídas ao autor e dispensadas.

Não houve condenação pecuniária contra a Massa Falida.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A ação foi ajuizada em 2024 para obtenção de documentos previdenciários relativos ao antigo vínculo empregatício do autor com a Xinguleder.

Após a regular notificação da Massa Falida, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou habilitação e contestação, juntando os documentos solicitados.

Na audiência de 21/08/2024, a Xinguleder comprometeu-se a entregar o PPP e LTCAT ao autor. Diante disso, o reclamante desistiu da demanda, com anuência da Massa e sem condenação sucumbencial.

O comprovante da entrega foi juntado em 26/08/2024 e os autos foram posteriormente arquivados.

Avaliação técnica: o processo está encerrado, sem qualquer providência pendente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 155Processo: 0010873-95.2024.5.03.0103Classe: Ação Trabalhista – Rito SumaríssimoTribunal: TRT3Vara: 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MGAutor: José Aldevane dos ReisRé: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.Data de autuação: 03/07/2024Valor da causa: R$1.412,00Objeto: Entrega de PPP e LTCATMarco falimentar: 18/04/2018Processo preexistente à falência: NÃOManifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 03Processos vinculados identificados: 01Resultado: Desistência homologada – extinção sem resolução do méritoData da extinção: 21/08/2024Ônus sucumbenciais da Massa: NÃOSituação atual: ENCERRADO – ARQUIVADOPrazo atual da Administração Judicial: NÃO.

149 | PROCESSO 0010218-98.2022.5.03.0134

Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo Data de autuação: 16/03/2022 | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0010218-98.2022.5.03.0134
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3
Vara: 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG
Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo
Data de autuação: 16/03/2022
Valor da causa: R$1.212,00
Autor: João Batista da Silva Ferreira
Ré: Xinguleder Couros Ltda.
Posição da Xinguleder: Reclamada.

Situação atual: ENCERRADO – PEDIDOS IMPROCEDENTES, COM TRÂNSITO EM JULGADO.

Sentença: 29/08/2022 – pedidos julgados improcedentes.

Trânsito em julgado: SIM – 14/09/2022.

Arquivamento: determinado em 15/09/2022, após providências relativas ao pagamento dos honorários periciais pela União.

Última manifestação da Administração Judicial: 20/05/2022 – manifestação sobre inviabilidade da perícia nas antigas instalações da Xinguleder.

Prazo atual: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

João Batista da Silva Ferreira ajuizou reclamação trabalhista visando à entrega e/ou retificação de **PPP, ficha de EPI, LTCAT, PCMSO e PPRA**, relativos ao vínculo mantido com a Braspelco/Xinguleder entre **03/05/1994 e 24/02/1998**. O autor pretendia utilizar os documentos para comprovação de atividade especial em ação previdenciária.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

16/03/2022 – Ajuizada a reclamação trabalhista, com valor da causa de R$1.212,00.

31/03/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu habilitação nos autos.

31/03/2022 – Massa Falida apresentou contestação e juntou PPP, ficha de registro de empregado, LTCAT e documentos societários e falimentares.

04/04/2022 – Realizada audiência. A conciliação foi recusada e foi deferida prova pericial para apuração da alegada insalubridade/periculosidade.

20/05/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que a Xinguleder estava falida e não mais funcionava no endereço original, sustentando a inviabilidade da realização da perícia naquele estabelecimento.

18/07/2022 – Apresentado laudo pericial.

29/08/2022 – Proferida sentença. O Juízo acolheu a conclusão pericial de que o labor não se enquadrava como insalubre e registrou que a ré já havia fornecido PPP nos autos.

29/08/2022 – Julgados **improcedentes todos os pedidos** formulados por João Batista da Silva Ferreira contra a Xinguleder.

14/09/2022 – Trânsito em julgado.

15/09/2022 – Determinado o pagamento dos honorários periciais pela União e, após, o arquivamento.

26/09/2022 – Juntada a solicitação de pagamento dos honorários periciais no valor de R$1.000,00.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 03.

1. 31/03/2022 – ID 7b6f26d – Solicitação de habilitação. Requereu sua habilitação nos autos como representante da Xinguleder/Massa Falida.

2. 31/03/2022 – ID 29ddc91 – Contestação. Apresentou defesa da Xinguleder, impugnando os pedidos do reclamante, sustentando que sua função registrada era de porteiro e juntando PPP e documentos técnicos referentes ao período laboral.

3. 20/05/2022 – ID e1047ad – Manifestação. Informou a impossibilidade de realização da perícia nas antigas instalações da Xinguleder, em razão da falência e da ausência de atividade empresarial no local.

Os documentos anexos à habilitação e à contestação não foram contados autonomamente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 16/03/2022Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: NÃO.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Xinguleder foi representada pelo Administrador Judicial durante toda a defesa.

A falência também teve repercussão prática na produção da prova pericial, pois a empresa já não operava em suas antigas instalações. A prova técnica acabou sendo realizada com avaliação qualitativa e informações disponíveis, circunstância expressamente registrada na sentença.

O Juízo também concedeu à Xinguleder os benefícios da justiça gratuita em razão de sua condição de empresa falida.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 02.

1. Processo nº 1002572-80.2020.4.01.3803

Classe: Procedimento Comum Cível.Juízo: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG.Autor: João Batista da Silva Ferreira.Réu: INSS.Assunto: Aposentadoria por Tempo de Contribuição.Relação: A presente reclamação trabalhista foi proposta para obtenção dos documentos necessários à comprovação de atividade especial naquele processo previdenciário.2. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Classe: Falência.Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.Relação: Processo no qual Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi nomeado Administrador Judicial da Xinguleder.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$1.212,00.

Os pedidos foram integralmente julgados improcedentes.

Foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da Xinguleder em **5% sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes**, observadas as regras decorrentes da gratuidade concedida ao autor.

Honorários periciais: R$1.000,00, atribuídos ao reclamante sucumbente no objeto da perícia, mas suportados pela União em razão da justiça gratuita.

Custas: R$24,24, atribuídas ao autor, que foi isento do pagamento.

Não houve condenação financeira imposta à Massa Falida.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A reclamação foi ajuizada para obtenção de documentos destinados a instruir processo previdenciário do ex-empregado.

A Administração Judicial apresentou habilitação, contestação e documentação laboral da época, inclusive PPP e LTCAT.

Foi realizada prova pericial. O perito concluiu que o trabalho exercido não se enquadrava como insalubre nos critérios analisados, conclusão acolhida pelo Juízo.

Em 29/08/2022, todos os pedidos foram julgados improcedentes. A decisão transitou em julgado em 14/09/2022.

Avaliação técnica: o processo está encerrado, sem condenação pecuniária contra a Massa e sem qualquer providência pendente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 156Processo: 0010218-98.2022.5.03.0134Classe: Ação Trabalhista – Rito SumaríssimoTribunal: TRT3Vara: 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MGAutor: João Batista da Silva FerreiraRé: Xinguleder Couros Ltda.Data de autuação: 16/03/2022Valor da causa: R$1.212,00Objeto: PPP, LTCAT, PCMSO, PPRA e ficha de EPIMarco falimentar: 18/04/2018Processo preexistente à falência: NÃOManifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 03Processos vinculados identificados: 02Resultado: Pedidos integralmente improcedentesSentença: 29/08/2022Trânsito em julgado: SIM – 14/09/2022Condenação pecuniária contra a Massa: NÃOSituação atual: ENCERRADO – TRÂNSITO EM JULGADO, COM ARQUIVAMENTO DETERMINADOPrazo atual da Administração Judicial: NÃO.

150 | PROCESSO 0010516-57.2020.5.03.0103

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário | **Atuação AJ:** 9 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0010516-57.2020.5.03.0103
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3
Estado: Minas Gerais
Município: Uberlândia/MG
Vara de origem: 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia
Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário
Natureza: Trabalhista – obrigação de fazer relacionada à documentação previdenciária
Assunto: Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP; condições especiais de trabalho; retificação de CTPS
Data de autuação: 25/06/2020
Valor da causa: R$42.000,00
Reclamante: Tarcísio dos Santos Rodrigues
Reclamadas: Xinguleder Couros Ltda. e Bertin S.A.
Posição da Xinguleder: Reclamada, posteriormente representada pela Administração Judicial.

O Recurso Ordinário tramitou **sob o mesmo número processual**, tendo a Xinguleder e o reclamante figurado como recorrentes perante a 1ª Turma do TRT3. Portanto, não constitui processo autônomo para fins deste relatório.

Situação atual: ENCERRADO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA E ARQUIVAMENTO DETERMINADO.

Resultado definitivo: O TRT3 negou provimento ao recurso da Xinguleder e deu parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar a retificação do PPP, com especificação da exposição a agentes químicos, no prazo de dez dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$100,00. Também afastou a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Trânsito em julgado: SIM – 16/03/2022. A certidão foi juntada aos autos em 24/05/2022.

Última manifestação da Administração Judicial: 06/07/2022 – manifestação informando que o PPP já continha a assinatura digital e CPF do Administrador Judicial e disponibilizando a via original para retirada pelo reclamante.

Último movimento relevante: 12/07/2022 – determinada a ciência do reclamante acerca da manifestação da Massa e, posteriormente, o arquivamento dos autos.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Tarcísio dos Santos Rodrigues ajuizou a reclamação buscando o reconhecimento de condições especiais de trabalho e a entrega de **PPP referente à integralidade do vínculo**, com informações destinadas à comprovação de atividade especial perante o INSS. Requereu também retificação da CTPS para registro do adicional de insalubridade e comunicação ao INSS para averbação do período especial. O vínculo informado na inicial abrangeu **08/01/2000 a 04/11/2008**.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

25/06/2020 – Ajuizada a reclamação trabalhista, com valor da causa de R$42.000,00.

08/05/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação como representante da Xinguleder.

08/05/2021 – A Administração Judicial apresentou contestação, acompanhada de documentação societária, contábil, LTCAT e PPP. A defesa requereu a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a submissão de eventual crédito aos efeitos da falência.

08/06/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação relacionada à tramitação e às notificações das demais reclamadas.

29/07/2021 – Realizada audiência, com presença pessoal do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder na qualidade de Administrador Judicial e advogado da Xinguleder.

01/09/2021 – Realizada audiência de instrução.

03/09/2021 – Proferida sentença. O pedido de fornecimento do PPP foi extinto com resolução do mérito diante da apresentação do documento pela Xinguleder, e o pedido de retificação da CTPS foi julgado improcedente.

16/09/2021 – Xinguleder interpôs Recurso Ordinário, especialmente contra a condenação relativa aos honorários sucumbenciais. O recurso foi subscrito pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

17/09/2021 – O reclamante também interpôs Recurso Ordinário, buscando, entre outros pontos, modificação da decisão sobre o PPP.

05/10/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contrarrazões ao recurso ordinário do reclamante.

06/12/2021 – Proferido acórdão pela 1ª Turma do TRT3.

15/12/2021 – Publicado o resultado: recurso da Xinguleder desprovido e recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a retificação do PPP com indicação especificada dos agentes químicos, períodos e demais informações pertinentes, no prazo de dez dias após o trânsito em julgado, sob multa diária de R$100,00. Foram afastados os honorários advocatícios de ambas as partes.

26/01/2022 – A Administração Judicial opôs Embargos de Declaração para correção de erro material do acórdão relacionado à gratuidade de justiça da Massa Falida.

01/02/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder juntou PPP retificado em cumprimento ao acórdão.

18/02/2022 – Julgados os Embargos de Declaração da Xinguleder, com provimento para correção do erro material referente à situação da empresa e à justiça gratuita.

16/03/2022 – Trânsito em julgado do acórdão.

24/05/2022 – Juntada a certidão de trânsito em julgado e determinada vista ao reclamante sobre o PPP apresentado, com posterior arquivamento se nada mais houvesse.

27/05/2022 – O reclamante se manifestou acerca do PPP.

10/06/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou novo PPP, com retificação do período de **01/08/2004 a 13/01/2005**, incluindo a exposição ao agente químico “Sal de Cromo”.

22/06/2022 – O reclamante concordou com o novo PPP, requerendo apenas entrega de via com identificação completa do responsável.

29/06/2022 – Determinado que a Xinguleder atendesse ao pedido do reclamante em 48 horas e, após, fossem arquivados os autos.

06/07/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que o PPP já continha sua assinatura digital e CPF, disponibilizou o original para retirada e juntou novamente o documento e o termo de Administrador Judicial.

12/07/2022 – Determinada a ciência do reclamante e, após, o arquivamento dos autos.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 09.

1. 08/05/2021 – ID 55216fa – Solicitação de habilitação. Requereu sua habilitação nos autos como procurador e Administrador Judicial da Xinguleder.

2. 08/05/2021 – ID 22d03ac – Contestação. Apresentou defesa da Massa Falida, requereu improcedência dos pedidos, justiça gratuita e que eventual crédito reconhecido fosse submetido aos efeitos da falência e habilitado perante o Juízo Falimentar.

3. 08/06/2021 – ID 20d7fb5 – Manifestação. Apresentou manifestação relacionada à regular tramitação do feito e à situação das demais reclamadas/notificações.

4. 16/09/2021 – ID 969a9a5 – Recurso Ordinário. Interpôs recurso em nome da Xinguleder, buscando especialmente reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais e destacando a condição falimentar da empresa.

5. 05/10/2021 – ID 295171d – Contrarrazões ao Recurso Ordinário do reclamante. Defendeu a manutenção da decisão nos pontos impugnados pelo trabalhador.

6. 26/01/2022 – ID d97bc1c – Embargos de Declaração. Requereu correção de contradição/erro material do acórdão quanto à concessão da justiça gratuita à Xinguleder.

7. 01/02/2022 – ID a251175 – Manifestação de cumprimento do acórdão. Juntou PPP retificado em atendimento à determinação do TRT3.

8. 10/06/2022 – ID 3c53839 – Juntada de novo PPP retificado. Apresentou PPP com retificação específica do período de 01/08/2004 a 13/01/2005 e inclusão do agente “Sal de Cromo”.

9. 06/07/2022 – ID 40a1730 – Manifestação. Informou que o PPP já estava devidamente assinado digitalmente pelo Administrador Judicial, com CPF identificado, disponibilizou o original para retirada e reiterou a juntada do documento.

Procurações, documentos societários, balanços, PPPs, LTCATs e demais anexos subscritos ou juntados pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não foram contabilizados como manifestações processuais autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de ajuizamento: 25/06/2020Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: NÃO.

A reclamação foi proposta mais de dois anos após o marco falimentar.

O vínculo trabalhista discutido, entretanto, é anterior à falência, compreendendo o período de **08/01/2000 a 04/11/2008**.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Xinguleder foi representada pela Administração Judicial, que requereu justiça gratuita e sustentou que eventual crédito pecuniário deveria ser submetido aos efeitos da falência.

A condição falimentar também foi relevante na discussão recursal sobre os honorários. Nos Embargos de Declaração, o TRT3 corrigiu erro material do acórdão relacionado à situação econômica da Xinguleder e à gratuidade já reconhecida.

Ao final, a obrigação imposta à Massa permaneceu essencialmente documental: **retificação do PPP**, posteriormente cumprida pela Administração Judicial.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 02.

1. Processo nº 0044200-39.2009.5.03.0044

Tipo de vínculo: Reclamação trabalhista anterior.

Relação: O próprio reclamante informou que essa demanda decorreu da mesma relação de emprego e envolveu discussão anterior sobre adicional de insalubridade, razão pela qual seus julgados foram utilizados na análise desta ação.

2. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Tipo de vínculo: Processo falimentar da Xinguleder.

Juízo: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG.

Relação: Processo no qual tramita a falência da Xinguleder e que fundamentou a representação da empresa pela Administração Judicial e os pedidos relacionados à gratuidade e à submissão de eventual crédito ao concurso de credores. O próprio Recurso Ordinário registra a falência e identifica o processo falimentar.

O Recurso Ordinário e os Embargos de Declaração não foram contabilizados como processos vinculados, pois são recursos **dentro do mesmo processo nº 0010516-57.2020.5.03.0103**.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$42.000,00.

Esse valor foi atribuído pelo reclamante apenas para fins processuais e não corresponde a uma condenação patrimonial da Massa.

Obrigação definitiva da Xinguleder: retificação do PPP para especificar a exposição aos agentes químicos, períodos e demais informações pertinentes.

Multa cominatória prevista: R$100,00 por dia, para hipótese de descumprimento da obrigação no prazo fixado pelo acórdão.

Incidência efetiva da multa: Não se verifica nos autos disponibilizados cobrança da multa. A Administração Judicial apresentou sucessivas versões retificadas do PPP e o reclamante concordou com o documento apresentado em junho de 2022.

Honorários advocatícios: o acórdão afastou a condenação de **ambas as partes** ao pagamento de honorários advocatícios.

Condenação pecuniária definitiva contra a Massa: NÃO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A ação foi proposta em 2020 com o objetivo principal de obtenção e adequação do PPP de Tarcísio dos Santos Rodrigues para utilização previdenciária, relativamente a vínculo empregatício mantido entre 2000 e 2008.

A Xinguleder apresentou PPP ainda em primeiro grau. A sentença considerou satisfeita a pretensão de fornecimento do documento e rejeitou a retificação da CTPS.

Em grau recursal, o TRT3 determinou apenas a **retificação do PPP**, para detalhamento da exposição do trabalhador a agentes químicos. O recurso da Xinguleder foi desprovido, mas os honorários advocatícios impostos às partes foram afastados.

A decisão transitou em julgado em 16/03/2022. A Administração Judicial apresentou PPPs retificados e, após nova adequação em junho de 2022, o próprio reclamante manifestou concordância com o documento, restando apenas providência formal quanto à identificação e disponibilização da via original.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atendeu também a essa providência em 06/07/2022. Em 12/07/2022, o Juízo determinou ciência ao reclamante e posterior arquivamento.

Avaliação técnica: a obrigação imposta à Massa Falida foi cumprida, não se identifica condenação pecuniária definitiva contra a Xinguleder e não há providência atual da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 157

Processo: 0010516-57.2020.5.03.0103

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário

Tribunal: TRT3

Vara: 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG

Reclamante: Tarcísio dos Santos Rodrigues

Reclamadas: Xinguleder Couros Ltda. e Bertin S.A.

Posição da Xinguleder: Reclamada – Massa Falida

Data de ajuizamento: 25/06/2020

Valor da causa: R$42.000,00

Vínculo trabalhista: 08/01/2000 a 04/11/2008

Marco falimentar: 18/04/2018

Processo preexistente à falência: NÃO

Resultado definitivo: Parcial procedência em grau recursal exclusivamente quanto à retificação do PPP

Obrigação da Massa: Retificação do PPP – CUMPRIDA

Multa prevista para descumprimento: R$100,00 por dia – incidência efetiva não identificada

Honorários advocatícios: afastados pelo TRT3

Condenação pecuniária definitiva contra a Massa: NÃO

Trânsito em julgado: SIM – 16/03/2022

Quantidade de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 09

Processos vinculados autônomos identificados: 02

Última manifestação da Administração Judicial: 06/07/2022 – manifestação sobre assinatura, identificação e disponibilização do PPP

Último movimento relevante: 12/07/2022 – ciência ao reclamante e determinação de arquivamento

Situação atual: ENCERRADO – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA E ARQUIVAMENTO DETERMINADO

Prazo atual da Administração Judicial: NÃO

Providência imediata da Administração Judicial: NÃO.

151 | PROCESSO 0035400-28.2008.5.04.0303

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário Data de autuação: 28/03/2008 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0035400-28.2008.5.04.0303
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4
Vara: 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RS
Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário
Data de autuação: 28/03/2008
Valor da causa: R$0,01
Reclamante: João Modesto de Barros
Reclamados: Luca Indústria e Comércio de Calçados Ltda.; Xinguleder Couros Ltda.; José Airton Sudati; Carlos Alberto Sudatti, entre outros constantes do cadastro.
Posição da Xinguleder: Reclamada.

Situação atual: ENCERRADO – EXECUÇÃO EXTINTA E ARQUIVADA DEFINITIVAMENTE.

Em 23/02/2023, foi reconhecida a **prescrição intercorrente**, com extinção definitiva da execução. O Juízo determinou, após o trânsito em julgado, o levantamento de eventuais restrições e o arquivamento definitivo.

Arquivamento definitivo: 09/03/2023. Na mesma data, foi certificado que não havia depósitos vinculados pendentes de liberação.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

28/03/2008 – Autuação da reclamação trabalhista.

14/10/2019 – O processo físico foi cadastrado no PJe para prosseguimento eletrônico da fase de execução.

Antes de 23/02/2023 – Após tentativas frustradas de localização de bens, o processo foi arquivado provisoriamente. O credor permaneceu inerte por período superior a dois anos.

23/02/2023 – Reconhecida a prescrição intercorrente e declarada extinta definitivamente a execução.

09/03/2023 – Certificado o arquivamento definitivo do processo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 28/03/2008Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O material disponibilizado contém apenas a fase final da execução. Após tentativas infrutíferas de localização de bens e arquivamento provisório, o reclamante permaneceu inerte por mais de dois anos.

Em 23/02/2023, foi declarada a prescrição intercorrente, extinguindo-se definitivamente a execução. Em 09/03/2023, os autos foram arquivados definitivamente, sem depósitos pendentes.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 158Processo: 0035400-28.2008.5.04.0303Classe: Ação Trabalhista – Rito OrdinárioTribunal: TRT4Vara: 3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo/RSReclamante: João Modesto de BarrosPosição da Xinguleder: ReclamadaData de autuação: 28/03/2008Valor da causa: R$0,01Processo preexistente à falência: SIMManifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 00Resultado: Extinção da execução por prescrição intercorrenteData da extinção: 23/02/2023Arquivamento definitivo: 09/03/2023Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE.

152 | PROCESSO 5237671-47.2016.8.09.0051

Classe: Embargos à Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº:	5237671-47.2016.8.09.0051
Tribunal:	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO
Comarca:	Goiânia/GO
Vara:	3ª Vara da Fazenda Pública Estadual
Classe:	Embargos à Execução Fiscal
Natureza:	Tributária
Data de recebimento/distribuição:	14/09/2016
Valor da causa:	R$30.792,50
Embargante:	Xinguleder Couros Ltda.
Embargado:	Estado de Goiás

Posição da Xinguleder: Embargante/executada na execução fiscal apensa.

Em movimentações mais antigas, a empresa também aparece cadastrada sob a denominação **Braspelco Indústria e Comércio Ltda.**

Situação atual: ENCERRADO – EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E ARQUIVADO.

Sentença: 20/10/2021 – homologada a desistência dos embargos e extinto o processo sem resolução do mérito, diante da extinção da execução fiscal apensa.

Trânsito em julgado: SIM. Há certidão específica de trânsito em julgado após a sentença.

Após discussão posterior sobre custas, em 11/10/2022 foi estendida à embargante a gratuidade de justiça, determinada a baixa da guia de custas remanescentes e o arquivamento do processo.

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

Prazo atual: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Xinguleder ajuizou Embargos à Execução Fiscal contra o Estado de Goiás buscando a **anulação dos autos de infração que deram origem à execução fiscal apensa**. O valor atribuído aos embargos foi de R$30.792,50.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

14/09/2016 – Distribuição, por dependência, dos Embargos à Execução Fiscal.

31/05/2017 – Embargos recebidos, apesar da existência de discussão acerca da suficiência da garantia oferecida no processo executivo. Determinada a intimação do Estado para impugnação.

2018 a 2019 – Prosseguimento da instrução, com nomeação de perito e discussão sobre honorários periciais.

2019 – A embargante impugnou o valor dos honorários periciais e houve sucessivas providências relativas à perícia.

11/12/2020 – Indeferido pedido de gratuidade de justiça formulado pela Xinguleder, por entender o Juízo que os documentos apresentados naquele momento não comprovavam a hipossuficiência financeira.

2021 – Interposto recurso contra a decisão relacionada à gratuidade, mantendo o Juízo a decisão agravada.

22/09/2021 – Determinada nova manifestação das partes sobre os honorários periciais.

2021 – A Xinguleder requereu a desistência dos embargos em razão da extinção da execução fiscal apensa.

20/10/2021 – Homologada a desistência e declarado extinto o processo, sem resolução do mérito. Eventuais custas foram atribuídas à embargante.

Após 03/11/2021 – Certificado o trânsito em julgado da sentença e realizados os cálculos de custas.

2022 – A Xinguleder informou sua situação falimentar e requereu providências relacionadas à habilitação das custas no processo de falência e à remessa dos autos ao Juízo Falimentar.

11/04/2022 – O pedido de expedição de certidão de habilitação e de remessa dos autos ao Juízo Falimentar foi indeferido, sendo determinada inicialmente a quitação das custas.

11/08/2022 – O Juízo registrou expressamente que o processo estava encerrado e determinou o arquivamento com baixa na distribuição.

11/10/2022 – Reconhecido que a gratuidade concedida na execução fiscal deveria ser estendida aos embargos. Determinado o cancelamento da guia de custas remanescentes e, nada mais sendo requerido, o arquivamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

O nome do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não aparece identificado como subscritor de manifestação autônoma no arquivo disponibilizado.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de distribuição: 14/09/2016Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Após o trânsito em julgado da sentença extintiva, a Xinguleder informou que não possuía condições de arcar com as custas em razão de sua situação falimentar e requereu que o crédito correspondente fosse tratado perante o Juízo da 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG.

Inicialmente, o Juízo indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas. Posteriormente, ao verificar que a gratuidade de justiça já havia sido deferida à Xinguleder na execução fiscal, estendeu seus efeitos aos presentes embargos e determinou o cancelamento das custas remanescentes.

7. PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 01.

1. Execução Fiscal apensa

Tipo de vínculo: Processo principal/originário dos embargos.

Relação: Os presentes embargos foram distribuídos por dependência à execução fiscal e buscavam a anulação dos autos de infração que fundamentavam a cobrança. A posterior extinção da execução fiscal levou a Xinguleder a desistir dos embargos.

O número CNJ da execução fiscal apensa não consta de forma segura no material disponibilizado e, por isso, não foi incluído.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa dos embargos: R$30.792,50.

Esse valor corresponde ao valor atribuído aos embargos e não deve ser automaticamente tratado como crédito tributário efetivamente devido pela Massa.

A sentença de extinção previu inicialmente eventuais custas a cargo da embargante.

Posteriormente, em 11/10/2022, foi estendida à Xinguleder a gratuidade da justiça e determinado o **cancelamento da guia de custas remanescentes**.

Não há, portanto, repercussão financeira remanescente identificada nestes embargos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Xinguleder ajuizou os embargos em 2016 para questionar autos de infração que fundamentavam execução fiscal promovida pelo Estado de Goiás.

O processo chegou a avançar para fase de perícia, com discussão sobre honorários periciais. Entretanto, após a extinção da própria execução fiscal, a Xinguleder requereu a desistência dos embargos.

Em 20/10/2021, a desistência foi homologada, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. Após o trânsito em julgado, ainda houve discussão exclusivamente sobre as custas processuais e os efeitos da falência.

Ao final, em outubro de 2022, a gratuidade concedida à Xinguleder na execução fiscal foi estendida aos embargos, sendo canceladas as custas remanescentes e determinado o arquivamento.

Avaliação técnica: processo encerrado, sem prazo ou providência atual da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 159Processo: 5237671-47.2016.8.09.0051Classe: Embargos à Execução FiscalTribunal: TJGOComarca/Vara: Goiânia/GO – 3ª Vara da Fazenda Pública EstadualEmbargante: Xinguleder Couros Ltda.Embargado: Estado de GoiásData de distribuição: 14/09/2016Valor da causa: R$30.792,50Marco falimentar: 18/04/2018Processo preexistente à falência: SIMManifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 00Processos vinculados identificados: 01 – execução fiscal apensaResultado: Extinção sem resolução do mérito por desistênciaSentença: 20/10/2021Trânsito em julgado: SIMGratuidade da justiça: SIM – estendida aos embargos em 11/10/2022Custas remanescentes: canceladasSituação atual: ENCERRADO – ARQUIVADOPrazo atual da Administração Judicial: NÃOProvidência imediata da Administração Judicial: NÃO.

153 | PROCESSO 0521730-98.2007.8.09.0111

Classe: Habilitação de Crédito Data de recebimento: 28/12/2007 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0521730-98.2007.8.09.0111
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO
Comarca/Vara: Nazário/GO – Vara Cível
Classe: Habilitação de Crédito
Data de recebimento: 28/12/2007
Valor da causa: R$8.481.093,69
Requerente: Xinguleder Couros Ltda. – Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Requerida: Nortepar Participações Ltda.
Posição da Xinguleder: Autora/habilitante.

Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO.

O pedido de habilitação formulado pela Xinguleder foi julgado **improcedente**, com condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais de **R$10.000,00**. Posteriormente, houve trânsito em julgado.

Arquivamento: 14/08/2023.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de habilitação de crédito ajuizada pela Xinguleder contra a **Massa Falida de Nortepar Participações Ltda.**, no valor atribuído à causa de **R$8.481.093,69**. O pedido de habilitação foi julgado improcedente.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

28/12/2007 – Recebimento da habilitação de crédito.

Sentença – Pedido de habilitação julgado improcedente, com fixação de honorários sucumbenciais em R$10.000,00.

05/10/2021 – Processo físico redistribuído/cadastrado eletronicamente na Vara Cível de Nazário.

07/11/2022 – Determinada a certificação do trânsito em julgado da sentença.

2022/2023 – Certificado o trânsito em julgado.

05/05/2023 – O Juízo registrou que o feito se encontrava em fase de cumprimento da condenação sucumbencial contra a Xinguleder, mas reconheceu a repercussão de sua falência sobre o prosseguimento da cobrança individual.

19/05/2023 – Juntada manifestação da Massa Falida de Nortepar com planilha do débito.

14/08/2023 – Processo arquivado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 00.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder é mencionado nos autos como Administrador Judicial da Massa Falida da Xinguleder e houve pedido para sua intimação, mas não foi identificada manifestação autônoma de sua autoria nos documentos disponibilizados.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de recebimento: 28/12/2007Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

Após o trânsito em julgado, restou pendente a cobrança dos honorários sucumbenciais fixados contra a Xinguleder.

O processo registra que a Xinguleder teve sua falência decretada no **Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702**, da 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG, tendo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder sido nomeado Administrador Judicial.

Em 2023, o Juízo entendeu prejudicado o prosseguimento dos atos constritivos individuais contra a Xinguleder em razão da falência.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: R$8.481.093,69.

Resultado da habilitação pretendida pela Xinguleder: improcedente.

Honorários sucumbenciais fixados contra a Xinguleder: R$10.000,00.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Xinguleder ajuizou habilitação de crédito contra a Nortepar Participações Ltda., então em falência, mas seu pedido foi julgado improcedente.

A sentença transitou em julgado e permaneceu pendente a cobrança de honorários sucumbenciais de R$10.000,00 contra a Xinguleder.

Com a falência da própria Xinguleder, o prosseguimento da cobrança individual foi prejudicado, e o processo acabou arquivado em 14/08/2023.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 160Processo: 0521730-98.2007.8.09.0111Classe: Habilitação de CréditoTribunal: TJGOComarca/Vara: Nazário/GO – Vara CívelRequerente: Xinguleder Couros Ltda. / Braspelco Indústria e Comércio Ltda.Requerida: Nortepar Participações Ltda.Data de recebimento: 28/12/2007Valor da causa: R$8.481.093,69Resultado: Habilitação de crédito improcedenteHonorários sucumbenciais: R$10.000,00Processo preexistente à falência: SIMManifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 00Trânsito em julgado: SIMArquivamento: 14/08/2023Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO.

154 | PROCESSO 0007400-44.2007.5.24.0061

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário Data de autuação: 13/02/2007 | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0007400-44.2007.5.24.0061
Tribunal: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região – TRT24
Vara: Vara do Trabalho de Paranaíba/MS
Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário
Data de autuação: 13/02/2007
Valor da causa: R$366.000,00
Autor: Santo Batista
Ré: Xinguleder Couros Ltda.
Posição da Xinguleder: Reclamada.

Situação atual: ENCERRADO – EXECUÇÃO EXTINTA E ARQUIVADA.

Os autos já estavam arquivados quando, em 2021, foi localizado saldo remanescente em conta judicial. Após as providências para destinação desse valor, em **09/08/2023** o Juízo declarou satisfeita a obrigação, extinguiu a execução e determinou o arquivamento.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

13/02/2007 – Autuação da reclamação trabalhista.

03/11/2021 – Identificado saldo de **R$731,14**, apurado em 13/09/2021, em conta judicial vinculada a processo anteriormente arquivado. Determinado o desarquivamento para apuração e liberação do valor.

14/02/2022 – O Juízo registrou que a Xinguleder já havia **quitado integralmente a obrigação trabalhista** e que o saldo existente correspondia a depósito feito pela própria ré em garantia da execução, ainda não restituído.

06/05/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou habilitação e manifestação em nome da Massa Falida, requerendo que o saldo remanescente fosse transferido para conta judicial vinculada ao processo falimentar.

09/05/2022 – Deferida a transferência do crédito remanescente para a conta vinculada ao Processo de Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

10/11/2022 – Expedida ordem ao Banco do Brasil para transferência de **R$780,17**, então existente na conta judicial, para o Juízo da 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG.

28/02/2023 – Certificado que o processo estava apto ao arquivamento e sem depósitos vinculados pendentes de liberação.

09/08/2023 – Declarada satisfeita a obrigação, extinta a execução e determinado o arquivamento dos autos.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 02.

1. 06/05/2022 – ID 0c8e68d – Solicitação de habilitação. Requereu seu cadastramento como advogado da Xinguleder e o direcionamento das publicações em seu nome.

2. 06/05/2022 – ID c037001 – Manifestação. Informou a falência da Xinguleder, requereu regularização da representação processual e pediu a transferência do saldo judicial para a conta vinculada ao processo falimentar.

Procurações, certidões e documentos societários juntados como anexos não foram contabilizados autonomamente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Data de autuação: 13/02/2007Marco falimentar: 18/04/2018 – trânsito em julgado da falênciaPROCESSO PREEXISTENTE AO MARCO FALIMENTAR: SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

Após a identificação de saldo remanescente pertencente à Xinguleder, a Administração Judicial requereu que o valor não fosse devolvido diretamente à empresa, mas transferido à conta vinculada à falência nº **3015102-95.2006.8.13.0702**.

O pedido foi acolhido pelo Juízo Trabalhista.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor da causa: R$366.000,00.

Os autos registram que a obrigação trabalhista já havia sido **integralmente quitada pela Xinguleder**.

Saldo remanescente identificado em 2021: R$731,14.

Valor posteriormente transferido ao Juízo Falimentar: R$780,17, após atualização do saldo da conta judicial.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A reclamação trabalhista foi ajuizada em 2007 e sua obrigação já se encontrava integralmente quitada quando os autos foram desarquivados em 2021 exclusivamente para destinação de saldo remanescente depositado pela própria Xinguleder.

Em 2022, a Administração Judicial requereu a transferência desse saldo para o processo falimentar, providência deferida pelo Juízo.

Após a transferência e inexistindo outros depósitos pendentes, a execução foi declarada extinta em 09/08/2023 e os autos foram arquivados.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Número do relatório: 161Processo: 0007400-44.2007.5.24.0061Classe: Ação Trabalhista – Rito OrdinárioTribunal: TRT24Vara: Vara do Trabalho de Paranaíba/MSAutor: Santo BatistaRé: Xinguleder Couros Ltda.Data de autuação: 13/02/2007Valor da causa: R$366.000,00Processo preexistente à falência: SIMManifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 02Valor transferido ao Juízo Falimentar: R$780,17Resultado: Obrigação satisfeita e execução extintaData da extinção: 09/08/2023Situação atual: ENCERRADO – ARQUIVADO.

155 | PROCESSO 4715265-09.2009.8.13.0024

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

- **Número do processo:** 4715265-09.2009.8.13.0024
- **Numeração anterior:** 0024.09.471526-5
- **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
- **Estado:** Minas Gerais
- **Comarca:** Belo Horizonte
- **Vara/Órgão julgador:** 4ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, com tramitação anterior perante a 10ª e a 13ª Varas Cíveis, conforme registros constantes das peças digitalizadas
- **Classe processual:** Execução de Título Extrajudicial
- **Natureza da demanda:** Execução fundada em cheque
- **Assunto principal:** Cheque
- **Data de ajuizamento/distribuição:** 22/01/2009
- **Data da migração para o PJe:** 07/02/2022
- **Valor da causa:** R$119.525,62
- **Valor atualizado:** R$884.367,00, conforme cálculo apresentado pela exequente em 25/01/2023, atualizado até dezembro de 2022
- Processo principal/de origem: Não se aplica ao feito analisado

PARTES:

- **Exequente:** Royal Factoring de Fomento Mercantil Ltda. – EPP
- **Executados indicados na petição inicial:** Ebate Construtora Ltda., Marília de Nazareth de Carvalho Barbosa, Carolina de Carvalho Barbosa e Leonardo de Carvalho Barbosa. Após a virtualização, o cadastro e a sentença indicam apenas Ebate Construtora Ltda. como executada.
- Terceiros interessados: Roberto Matos de Brito e Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda., na qualidade de credores da exequente e beneficiários de penhora no rosto dos autos.
- **Polo ocupado pela Xinguleder:** TERCEIRO
- **Qualidade processual específica da Xinguleder:** Terceira interessada, credora da exequente e beneficiária de penhora no rosto dos autos

SITUAÇÃO ATUAL:

- **Status:** ENCERRADO
- **Fase atual:** Baixa definitiva após extinção da execução por prescrição intercorrente
- **Última movimentação processual relevante:** 01/10/2024 – certificada a baixa dos autos
- **Última manifestação da Xinguleder:** 24/02/2017 – requerimento conjunto para intimação da exequente, visando ao prosseguimento da execução e à formalização da penhora do depósito judicial
- **Última manifestação da Administração Judicial:** Não identificada nos autos disponibilizados
- Existe providência pendente da Administração Judicial? NÃO
- Existe prazo aparentemente em curso? NÃO
- **Trânsito em julgado:** SIM

- **Data do trânsito em julgado:** 01/09/2023
- **Arquivamento/baixa definitiva:** SIM

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela Royal Factoring contra a Ebate Construtora e demais coobrigados originalmente indicados, fundada no cheque nº 945618, de R$118.000,00, correspondente à terceira parcela de contrato de confissão de dívida no valor global de R$845.000,00, tendo sido executada inicialmente a quantia de R$119.525,62. A Xinguleder, antiga Braspelco, não integra a relação executiva originária, tendo ingressado como terceira interessada e credora da exequente, em razão de penhora no rosto destes autos determinada no processo nº 1136194-45.2004.8.13.0702. O interesse patrimonial da Xinguleder consistia em receber seu crédito mediante eventual produto obtido pela Royal Factoring nesta execução, pretensão posteriormente atingida pela extinção do feito e pela desconstituição das constrições.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

22/01/2009 – Distribuída a execução, pelo valor de R$119.525,62, fundada em cheque emitido no contexto de contrato de confissão de dívida.

31/08/2011 – Juntado ofício da Companhia Vale S.A. comunicando depósito judicial de R$1.395,17, efetuado em cumprimento a ordem judicial, sem posterior formalização da penhora desse valor.

19/07/2013 – Realizada penhora no rosto dos autos para garantia do crédito discutido no processo nº 1136194-45.2004.8.13.0702, em benefício de Roberto Matos de Brito e da Xinguleder.

14/11/2013 – Juntada petição dos beneficiários comunicando a penhora no rosto dos autos e requerendo a intimação da executada para não efetuar pagamento diretamente à Royal Factoring.

26/06/2015 – Juntada cópia do mandado comprobatório da constrição, extraído da carta precatória nº 1150674-10.2013.8.13.0024; o mandado original não foi localizado nos autos.

24/02/2017 – Roberto Matos de Brito e Xinguleder requereram a intimação da exequente para prosseguir na execução e formalizar a penhora do depósito de R$1.395,17, apresentando cálculo do crédito vinculado no valor de R$38.831,47.

28/10/2020 – Certificado que o depósito judicial ainda não havia sido formalmente penhorado e que o mandado original relativo à penhora no rosto não constava dos autos.

07/02/2022 – Processo físico digitalizado e migrado para o PJe.

21/03/2022 – A exequente requereu novos bloqueios e pesquisas patrimoniais contra a executada.

25/01/2023 – A exequente apresentou cálculo atualizado do débito no montante de R$884.367,00.

31/03/2023 – A executada requereu a extinção da execução por prescrição intercorrente.

03/04/2023 – A exequente impugnou a ocorrência da prescrição e requereu o prosseguimento do feito.

31/07/2023 – Proferida sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguiu a execução com resolução do mérito e desconstituiu as penhoras e constrições realizadas.

01/09/2023 – Trânsito em julgado da sentença.

06/10/2023 – A executada requereu a liberação do depósito judicial de R$1.395,17.

13/03/2024 – Certificado que, após consulta ao sistema Depox, não foram localizadas contas judiciais vinculadas ao processo que permitissem a expedição de alvará.

02/08/2024 – A exequente requereu a baixa e o envio dos autos ao arquivo.

01/10/2024 – Certificada a baixa definitiva do processo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

- **Data de ajuizamento/distribuição:** 22/01/2009
- Marco falimentar: 18/04/2018
- Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Embora o processo seja anterior ao marco falimentar e a Xinguleder figure como beneficiária de penhora no rosto dos autos, não foi identificada, após 18/04/2018, alteração de representação em favor da Administração Judicial, ingresso formal da Massa Falida ou manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. A falência não produziu reflexo processual expressamente registrado neste feito, que prosseguiu sem atuação identificada da Administração Judicial até ser extinto por prescrição intercorrente, com desconstituição das constrições.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 3.

1. **Processo nº 1136194-45.2004.8.13.0702 – numeração anterior 0702.04.113619-4**

   Tipo de vínculo: Processo de origem do crédito garantido pela penhora no rosto dos autos.

Classe/natureza: Ação Declaratória de Nulidade de Cambiais, posteriormente em fase de cumprimento do julgado.

Partes principais: Roberto Matos de Brito e Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder Couros Ltda., em face de Indústria de Alimentos Vale do Mucuri Ltda. e Royal Factoring de Fomento Mercantil Ltda.

Polo da Xinguleder: Ativo.

Relação com o processo analisado: O crédito decorrente da condenação em custas e honorários motivou a penhora no rosto da execução analisada.

Situação/resultado: Houve condenação das requeridas ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. O crédito foi atualizado para R$38.831,47 em 24/02/2017. Conteúdo integral não disponibilizado.

2. **Processo nº 1150674-10.2013.8.13.0024**

Tipo de vínculo: Carta precatória.

Classe/natureza: Carta precatória destinada ao cumprimento da penhora no rosto dos autos.

Partes principais: Não integralmente identificadas nos autos disponibilizados.

Polo da Xinguleder: Interessada/beneficiária da diligência.

Relação com o processo analisado: Dela foi extraído o mandado que formalizou, em 19/07/2013, a penhora no rosto da execução.

Situação/resultado: A cópia do mandado foi juntada em 26/06/2015, mas o original não foi localizado.

3. **Processo nº 1.0702.04.113619-4/002**

Tipo de vínculo: Recurso com numeração própria vinculado ao processo nº 0702.04.113619-4.

Classe/natureza: Embargos de Declaração.

Partes principais: Referência à Xinguleder/Braspelco e às partes da ação declaratória de origem.

Polo da Xinguleder: Embargante ou interessada, não sendo possível precisar exclusivamente pelos documentos disponibilizados.

Relação com o processo analisado: Recurso relacionado à ação que originou o crédito garantido pela penhora no rosto destes autos.

Situação/resultado: Não identificado nos autos disponibilizados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** R$119.525,62
2. **Valor originalmente executado:** R$119.525,62
3. **Valor nominal do cheque executado:** R$118.000,00
4. **Valor global do contrato de confissão de dívida:** R$845.000,00
5. **Valor atualizado da execução:** R$845.499,99 em junho de 2022 e R$884.367,00 em dezembro de 2022, conforme cálculos da exequente
6. **Valor do depósito judicial comunicado pela Vale S.A.:** R$1.395,17
7. Crédito vinculado da Xinguleder e de Roberto Matos de Brito: R$38.831,47, atualizado em 24/02/2017
8. **Valor pago à Xinguleder/Massa Falida:** Não identificado nos autos disponibilizados
9. Resultado financeiro: A execução foi extinta por prescrição intercorrente e as penhoras e constrições foram desconstituídas. O depósito de R$1.395,17 não foi localizado no sistema Depox em março de 2024.

POTENCIAL FINANCEIRO: IMPACTO JÁ ENCERRADO/CONSOLIDADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A Xinguleder participou do processo como terceira interessada e credora da Royal Factoring, buscando preservar, por meio de penhora no rosto dos autos, a satisfação do crédito reconhecido no processo nº 1136194-45.2004.8.13.0702. A última manifestação identificada da empresa ocorreu em 24/02/2017, não havendo atuação posterior da Administração Judicial ou do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. A execução foi definitivamente extinta por prescrição intercorrente, com desconstituição das constrições, trânsito em julgado em 01/09/2023 e baixa em 01/10/2024, inexistindo providência remanescente da Administração Judicial ou recuperação financeira comprovada para a Massa Falida.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 4715265-09.2009.8.13.0024
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Execução de Título Extrajudicial
5. **Natureza:** Execução fundada em cheque
6. **Assunto principal:** Cheque
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Terceiro interessado/credora da exequente e beneficiária de penhora no rosto
8. Parte contrária principal: Royal Factoring de Fomento Mercantil Ltda., quanto ao interesse da Xinguleder; Ebate Construtora Ltda. é a executada principal
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 22/01/2009
10. Processo preexistente à falência? SIM
11. **Status:** ENCERRADO
12. **Fase atual:** Baixa definitiva
13. **Valor da causa:** R$119.525,62
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$884.367,00 da execução; R$38.831,47 do crédito vinculado da Xinguleder e de Roberto Matos de Brito
15. Potencial financeiro: CONSOLIDADO
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
17. Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0

18. Possui processos vinculados? SIM
19. Quantidade de processos vinculados: 3
20. **Números dos processos vinculados:** 1136194-45.2004.8.13.0702; 1150674-10.2013.8.13.0024; 1.0702.04.113619-4/002
21. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
22. Trânsito em julgado do processo? SIM
23. **Data do trânsito em julgado:** 01/09/2023
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** SIM

156 | PROCESSO 5012048-91.2023.8.13.0702

Classe: Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5012048-91.2023.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** Não identificada nos autos disponibilizados
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
7. **Classe processual:** Habilitação de Crédito
8. **Natureza da demanda:** Habilitação retardatária de créditos na falência
9. **Assunto principal:** Concurso de Credores
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 09/03/2023
11. **Valor da causa:** R$1.037.622,42
12. **Valor atualizado:** R$1.873.231,93, conforme cálculo apresentado pela Administração Judicial em 22/04/2024, atualizado até 30/04/2024
13. Processo principal/de origem: 3015102-95.2006.8.13.0702 – falência da Xinguleder Couros Ltda.

PARTES:

1. **Requerentes:** BMF – Belgo-Mineira Fomento Mercantil Ltda. e Glézio Rocha Advogados Associados
2. **Requerida:** Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
3. **Polo ocupado pela Xinguleder:** PASSIVO
4. **Qualidade processual específica da Xinguleder:** Requerida/falida

SITUAÇÃO ATUAL:

1. **Status:** ATIVO
2. **Fase atual:** Pós-trânsito em julgado, com cálculo dos créditos pela Administração Judicial e providência de retificação do Quadro Geral de Credores
3. **Última movimentação processual relevante:** 07/05/2024 – os requerentes concordaram com os cálculos apresentados pela Administração Judicial e com a inclusão dos valores recalculados no Quadro Geral de Credores
4. **Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial:** 22/04/2024 – apresentação dos cálculos e informação de que o Quadro Geral de Credores seria retificado
5. Existe providência pendente da Administração Judicial? SIM
6. **Providência:** Comprovar ou efetivar a retificação do Quadro Geral de Credores com os valores apurados
7. Existe prazo aparentemente em curso? NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR
8. **Trânsito em julgado:** SIM
9. **Data do trânsito em julgado:** Não identificada nos autos disponibilizados; certidão expedida em 23/04/2024
10. **Arquivamento/baixa definitiva:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de habilitação retardatária proposta por BMF – Belgo-Mineira Fomento Mercantil Ltda. e Glézio Rocha Advogados Associados na falência da Xinguleder, antiga Braspelco, visando à inclusão de créditos originados da execução nº 3920481-55.2007.8.13.0702, fundada em duplicatas adquiridas pela BMF da empresa Qually Peles Ltda. e sacadas contra a falida. Foram pleiteados R$943.293,11 em favor da BMF, na classe quirografária, e R$94.329,31 em favor da sociedade de advogados, na classe trabalhista, totalizando R$1.037.622,42, sendo a habilitação julgada procedente e posteriormente objeto de recálculo pela Administração Judicial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

09/03/2023 – BMF e Glézio Rocha Advogados Associados ajuizaram a habilitação retardatária, requerendo a inclusão de R$943.293,11 na classe quirografária e R$94.329,31 na classe trabalhista.

15/03/2023 – O incidente foi recebido, com determinação de vista à Administração Judicial para análise da habilitação ou indicação de pendências.

23/03/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a regularização da representação processual da Massa Falida e a concessão da gratuidade da justiça, apresentando documentos contábeis; não formulou impugnação específica aos créditos.

30/03/2023 – Os requerentes impugnaram o pedido de gratuidade e reiteraram a procedência da habilitação nos valores e classes indicados na inicial.

26/06/2023 – A Administração Judicial informou que a consolidação do Quadro Geral de Credores estava em andamento e que, concluídas as verificações, os créditos seriam habilitados segundo os critérios legais de classificação.

10/07/2023 – Os requerentes solicitaram o julgamento da habilitação, alegando ausência de impugnação aos créditos.

18/10/2023 – A Administração Judicial reiterou o pedido de gratuidade da justiça e juntou demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2022.

18/03/2024 – Proferida sentença julgando procedente a habilitação e determinando a inclusão de R$943.293,11 em favor da BMF, na classe quirografária, e R$94.329,31 em favor de Glézio Rocha Advogados Associados, na classe trabalhista. Foi concedida gratuidade judiciária à Massa Falida.

22/04/2024 – A Administração Judicial apresentou nova apuração: R$938.607,76 para a BMF e R$93.860,78 para Glézio Rocha na data da quebra, totalizando R$1.032.468,54; atualizados até 30/04/2024, os créditos corresponderiam a R$1.702.938,12 e R$170.293,81, respectivamente, totalizando R$1.873.231,93. Informou que o Quadro Geral de Credores seria retificado.

23/04/2024 – Expedida certidão de trânsito em julgado da sentença, sem indicação expressa da data em que ele ocorreu.

07/05/2024 – Os requerentes manifestaram concordância com os cálculos da Administração Judicial e com a inclusão dos valores recalculados no Quadro Geral de Credores.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 4.

1. **23/03/2023 – ID 9761400309 – Manifestação.**

   Requereu a regularização da representação processual da Massa Falida, com seu cadastramento como advogado e Administrador Judicial, bem como a concessão da gratuidade da justiça, apresentando documentos contábeis e relativos à falência. Não impugnou especificamente a origem, o valor ou a classificação dos créditos. O benefício foi concedido na sentença.

2. **26/06/2023 – ID 9846355811 – Manifestação.**

   Informou ciência da habilitação e esclareceu que a consolidação definitiva do Quadro Geral de Credores demandava análise minuciosa, em razão do porte da falida e do número de credores. Declarou que, concluídas as verificações, os créditos seriam habilitados conforme sua natureza e os critérios do artigo 83 da Lei nº 11.101/2005.

3. **18/10/2023 – ID 10091966406 – Manifestação, datada de 17/10/2023.**

   Reiterou o pedido de gratuidade da justiça formulado no ID 9761400309 e juntou balancete, balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício de 2022, requerendo a apreciação do benefício antes da sentença. O pedido foi deferido.

4. **22/04/2024 – ID 10212019760 – Manifestação pós-sentença.**

   Apresentou conferência e recálculo dos créditos, apurando R$938.607,76 para a BMF e R$93.860,78 para Glézio Rocha na data da quebra, bem como os valores atualizados de R$1.702.938,12 e R$170.293,81 até 30/04/2024. Informou que o Quadro Geral de Credores seria retificado para acolher os valores apurados. Os requerentes posteriormente concordaram com os cálculos.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 09/03/2023
2. Marco falimentar: 18/04/2018
3. Processo preexistente à falência? NÃO

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O processo foi ajuizado após o marco falimentar e decorre diretamente da falência, tendo por finalidade incluir no Quadro Geral de Credores obrigações originadas antes da quebra. A Massa Falida foi representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, que regularizou sua representação, acompanhou a análise da habilitação, apresentou documentos contábeis, obteve gratuidade judiciária e, após a sentença, recalculou os créditos segundo os parâmetros falimentares e informou a futura retificação do quadro.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 2.

1. **Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 – numeração anterior 0702.06.301510-2**

   Tipo de vínculo: Processo principal/de referência.

   Classe/natureza: Falência.

   Partes principais: Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda., e seus credores.

   Polo da Xinguleder: Falida.

   Relação com o processo analisado: Processo falimentar em cujo Quadro Geral de Credores deverão ser incluídos os créditos reconhecidos nesta habilitação.

   Situação/resultado: Falência decretada em 02/12/2013, com trânsito em julgado em 18/04/2018. Conteúdo integral não disponibilizado neste arquivo.

2. **Processo nº 3920481-55.2007.8.13.0702 – numeração anterior 0702.07.392048-1**

   Tipo de vínculo: Processo de origem dos créditos habilitados.

   Classe/natureza: Execução de Título Extrajudicial fundada em duplicatas.

   Partes principais: BMF – Belgo-Mineira Fomento Mercantil Ltda. contra Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.

   Polo da Xinguleder: Passivo/executada.

   Relação com o processo analisado: Originou o crédito principal da BMF e os honorários sucumbenciais de Glézio Rocha Advogados Associados.

   Situação/resultado: Distribuído em 12/06/2007, pelo valor de R$370.520,66. Após a falência, permaneceu arquivado provisoriamente, tendo o Juízo orientado a credora a utilizar o procedimento próprio de habilitação falimentar.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$1.037.622,42
Valor originalmente executado no processo de origem: R$370.520,66
Valor requerido na habilitação para a BMF: R$943.293,11 – classe quirografária
Valor requerido na habilitação para Glézio Rocha Advogados Associados: R$94.329,31 – classe trabalhista
Valor total reconhecido na sentença: R$1.037.622,42
Valor recalculado pela Administração Judicial na data da quebra: R$1.032.468,54, sendo R$938.607,76 para a BMF e R$93.860,78 para Glézio Rocha

Valor atualizado até 30/04/2024: R$1.873.231,93, sendo R$1.702.938,12 para a BMF e R$170.293,81 para Glézio Rocha
Valor pago: Não identificado nos autos disponibilizados

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

A habilitação retardatária decorre de duplicatas executadas contra a Xinguleder e dos honorários fixados no processo de origem, tendo sido julgada procedente para inclusão de R$943.293,11 na classe quirografária e R$94.329,31 na classe trabalhista. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou quatro manifestações, regularizando a representação da Massa, requerendo e obtendo gratuidade judiciária, informando o andamento da consolidação do Quadro Geral de Credores e recalculando os créditos após a sentença. Embora certificado o trânsito em julgado, não houve baixa definitiva, permanecendo pendente a comprovação da efetiva retificação do quadro, com repercussão passiva total atualizada de R$1.873.231,93.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5012048-91.2023.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Habilitação de Crédito
5. **Natureza:** Habilitação retardatária de créditos
6. **Assunto principal:** Concurso de Credores
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** Passivo – requerida/falida
8. Parte contrária principal: BMF – Belgo-Mineira Fomento Mercantil Ltda. e Glézio Rocha Advogados Associados
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 09/03/2023
10. Processo preexistente à falência? NÃO
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** Pós-trânsito em julgado/retificação do Quadro Geral de Credores
13. **Valor da causa:** R$1.037.622,42
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$1.873.231,93
15. Potencial financeiro: PASSIVO
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
17. Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 4
18. Possui processos vinculados? SIM
19. Quantidade de processos vinculados: 2
20. **Números dos processos vinculados:** 3015102-95.2006.8.13.0702; 3920481-55.2007.8.13.0702
21. Providência pendente da Administração Judicial? SIM
22. Trânsito em julgado do processo? SIM
23. **Data do trânsito em julgado:** Não identificada; certidão expedida em 23/04/2024
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

157 | PROCESSO 1713349-67.2004.8.13.0702

Classe: Cumprimento de Sentença. | **Atuação AJ:** 5 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 1713349-67.2004.8.13.0702.
2. **Numeração anterior:** 0702.04.171334-9.
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG.
4. **Estado:** Minas Gerais.
5. **Comarca:** Uberlândia/MG.
6. **Vara:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia.
7. **Classe processual atual:** Cumprimento de Sentença.
8. **Natureza da demanda:** Cumprimento de sentença decorrente de ação declaratória de nulidade cambial cumulada com indenização por dano moral.
9. **Assunto principal cadastrado:** Causas supervenientes à sentença.
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 05/10/2004.
11. **Valor da causa:** R$109.995,71.
12. **Processo principal/de origem:** O cumprimento tramita no próprio processo em que foi proferido o título judicial.

Partes processualmente relevantes:

1. **Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.:** exequente.
2. **Advocacia Roberto Matos de Brito e Associados:** coexequente, relativamente aos honorários advocatícios.
3. **Couro Azul – Comércio de Couros Ltda. – ME:** executada.
4. **Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.:** réu originário, afastado da condenação principal no julgamento da apelação, com posterior composição quanto aos honorários de sucumbência.
5. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO.
6. **Qualidade processual específica:** autora na fase de conhecimento e exequente na fase de cumprimento de sentença.

Situação atual:

1. **Status:** ATIVO.
2. **Fase atual:** Cumprimento de sentença, em busca de bens e ativos da executada.
3. **Última movimentação processual relevante:** 12/09/2024 – certidão de decurso de prazo sem manifestação da coexequente Advocacia Roberto Matos de Brito e Associados acerca da intimação relacionada ao resultado da pesquisa SNIPER.
4. **Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial:** 11/06/2024 – ciência da pesquisa SNIPER e informação de que estavam sendo diligenciadas medidas para satisfação do crédito.
5. **Existe providência pendente da Administração Judicial?** SIM.
6. **Providência pendente:** apresentação de medida concreta de prosseguimento da execução, de acordo com as informações obtidas na pesquisa SNIPER.
7. **Existe prazo aparentemente em curso?** NÃO.
8. **Trânsito em julgado:** SIM.
9. **Data do trânsito em julgado:** 03/03/2010.

10. **Arquivamento/baixa definitiva:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda., ajuizou ação declaratória para obter o reconhecimento da inexistência dos débitos representados pelas duplicatas mercantis nº 3.400/1, 3.400/02 e 3.400/03, nos valores respectivos de R$36.000,00, R$36.000,00 e R$36.279,60, bem como a nulidade dos títulos, a sustação definitiva dos protestos e indenização por dano moral. Após o reconhecimento judicial da inexistência de causa para as duplicatas e a condenação da Couro Azul ao pagamento de R$11.400,00 por danos morais, o processo passou à fase de cumprimento de sentença, na qual a Massa Falida figura como credora e busca recuperar o valor da condenação, custas e acréscimos legais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

1. **05/10/2004** – A Braspelco ajuizou a ação declaratória por dependência às medidas cautelares de sustação de protesto, atribuindo à causa o valor de R$109.995,71.
2. **24/10/2006** – Proferida sentença que declarou inexistentes os débitos, anulou as duplicatas nº 3.400/1, 3.400/02 e 3.400/03 e confirmou definitivamente as liminares de sustação dos protestos. O pedido de indenização por dano moral foi inicialmente julgado improcedente.
3. **10/06/2008** – No julgamento da Apelação nº 1.0702.04.171334-9/001, foi dado parcial provimento ao recurso do Unibanco e integral provimento ao recurso adesivo da Xinguleder. Os pedidos contra o banco foram julgados improcedentes, enquanto a Couro Azul foi condenada a pagar R$11.400,00 por danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a publicação do acórdão, além de custas e honorários de 20% sobre a condenação.
4. **10/12/2008** – Rejeitados os embargos de declaração da Xinguleder, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.
5. **17/07/2009** – Publicada decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pela Xinguleder.
6. **12/02/2010** – Negado provimento ao agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial.
7. **03/03/2010** – Certificado o trânsito em julgado.
8. **20/09/2010** – Xinguleder e Roberto Matos de Brito requereram o cumprimento da sentença contra a Couro Azul, indicando débito total atualizado de aproximadamente R$33.099,39, abrangendo crédito da empresa, custas e honorários.
9. **26/01/2011** – Homologado acordo de R$3.000,00 relativo aos honorários devidos aos patronos do Unibanco, com extinção desse cumprimento específico. Determinado o prosseguimento da execução contra a Couro Azul.
10. **2011 a 2018** – Realizadas tentativas de localização e constrição patrimonial por BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem satisfação do crédito. Houve períodos de suspensão e arquivamento provisório por ausência de bens penhoráveis.
11. **28/04/2020** – Comunicada nos autos a falência da Xinguleder e requerida a intimação do Administrador Judicial.
12. **24/02/2021** – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa Falida, requereu a virtualização dos autos e formulou pedido de gratuidade da justiça.
13. **03/05/2021** – Processo físico cadastrado no PJe para fins de virtualização.
14. **03/02/2022** – A Administração Judicial concordou com a virtualização, ressalvando eventual identificação posterior de irregularidades e requerendo a manutenção da guarda dos autos físicos.
15. **08/07/2022** – Deferida a gratuidade da justiça à primeira exequente.

16. **29/07/2022** – A Massa requereu pesquisa e bloqueio pelo SISBAJUD, com reiteração automática por 30 dias, até o limite de R$92.169,85.
17. **2022/2023** – As pesquisas patrimoniais por SISBAJUD e INFOJUD não localizaram bens penhoráveis; o veículo encontrado pelo RENAJUD já possuía restrições.
18. **12/09/2023** – A Administração Judicial apresentou cálculo atualizado de R$100.889,03 e requereu pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER.
19. **02/11/2023** – Deferida a pesquisa pelo SNIPER, com posterior vista aos exequentes e previsão de suspensão caso não fossem indicadas medidas de prosseguimento.
20. **11/06/2024** – A Massa informou ciência do resultado da pesquisa SNIPER e declarou estar diligenciando providências para satisfação do crédito.
21. **12/09/2024** – Certificado o decurso do prazo sem manifestação da outra coexequente. Não foi localizada decisão posterior determinando suspensão ou baixa definitiva.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 5

1. **24/02/2021 – ID 7767143008, fls. 538/543 – Petição de regularização processual, virtualização e gratuidade da justiça.**

   Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação como representante da Massa Falida, o direcionamento das intimações, a virtualização do processo, a manutenção da guarda dos autos físicos e a concessão da gratuidade da justiça. A representação foi regularizada, os autos foram virtualizados e a gratuidade foi posteriormente deferida.

2. **03/02/2022 – ID 8144483221, páginas 1/2 – Manifestação sobre a virtualização.**

   Informou não ter identificado desconformidade na migração dos autos físicos para o meio eletrônico, ressalvou a possibilidade de apontar irregularidades supervenientes e manifestou interesse na manutenção da guarda dos autos físicos. A virtualização foi validada e determinado o prosseguimento eletrônico.

3. **29/07/2022 – ID 9564208265, página 1/1 – Manifestação com pedido de bloqueio pelo SISBAJUD.**

   Requereu nova tentativa de penhora eletrônica, com reiteração automática de ordens por 30 dias, até o limite de R$92.169,85. As diligências subsequentes não resultaram em satisfação do crédito.

4. **12/09/2023 – ID 9919108450, páginas 1/2 – Manifestação com pedido de pesquisa pelo SNIPER.**

   Apresentou o crédito atualizado em R$100.889,03 e requereu pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER, com penhora de ativos eventualmente encontrados. O pedido foi deferido pelo ID 10091435791.

5. **11/06/2024 – ID 10243866821, página 1/1 – Manifestação sobre o resultado da pesquisa SNIPER.**

Informou ciência do resultado da pesquisa e declarou que estavam sendo diligenciadas medidas para satisfação do crédito. Não foi localizada decisão posterior apreciando medida executiva concreta.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 05/10/2004.
2. **Marco falimentar:** 18/04/2018.
3. **Processo preexistente à falência?** SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Na data do marco falimentar, o processo já se encontrava em cumprimento de sentença, com tentativas infrutíferas de localização de bens da Couro Azul. Após a falência, houve substituição da representação da Xinguleder pela Administração Judicial, passando Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder a atuar em nome da Massa Falida. Foram requeridas a virtualização dos autos, a gratuidade da justiça e novas medidas de investigação patrimonial, incluindo SISBAJUD e SNIPER. A falência não alterou a posição ativa da Xinguleder, permanecendo o crédito perseguido como ativo potencial da Massa.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 10.

1. **Processo nº 0702.04.167548-0**

Tipo de vínculo: Apenso ao processo principal.
Classe/natureza: Medida cautelar de sustação de protesto.
Partes principais: Braspelco/Xinguleder, Couro Azul e Unibanco.
Polo da Xinguleder: Ativo.
Relação com o processo analisado: Sustação de protesto de duplicata discutida na ação declaratória.
Situação/resultado: Liminar confirmada definitivamente pela sentença.

2. **Processo nº 0702.04.168311-2**

Tipo de vínculo: Apenso ao processo principal.
Classe/natureza: Medida cautelar de sustação de protesto.
Partes principais: Braspelco/Xinguleder, Couro Azul e Unibanco.
Polo da Xinguleder: Ativo.
Relação com o processo analisado: Sustação dos protestos referentes às duplicatas discutidas na ação principal.
Situação/resultado: Liminar confirmada definitivamente pela sentença.

3. **Processo nº 0702.04.181928-6**

Tipo de vínculo: Apenso ao processo principal.
Classe/natureza: Medida cautelar de sustação de protesto.
Partes principais: Braspelco/Xinguleder, Couro Azul e Unibanco.

Polo da Xinguleder: Ativo.
Relação com o processo analisado: Relativo à segunda apresentação a protesto da duplicata nº 3.400/1.
Situação/resultado: Consta como extinto antes do julgamento conjunto das demais cautelares.

4. **Processo nº 1.0702.04.171334-9/001**

Tipo de vínculo: Recurso com numeração própria.
Classe/natureza: Apelação cível e recurso adesivo.
Partes principais: Unibanco, Xinguleder e Couro Azul.
Polo da Xinguleder: Apelada e apelante adesiva.
Relação com o processo analisado: Recurso contra a sentença da ação declaratória.
Situação/resultado: Parcial provimento ao recurso do Unibanco e integral provimento ao recurso adesivo da Xinguleder, com condenação da Couro Azul em R$11.400,00.

5. **Processo nº 1.0702.04.171334-9/002**

Tipo de vínculo: Recurso com numeração própria.
Classe/natureza: Embargos de declaração.
Partes principais: Xinguleder e Unibanco.
Polo da Xinguleder: Embargante.
Relação com o processo analisado: Embargos contra o acórdão da apelação.
Situação/resultado: Rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa.

6. **Processo nº 1.0702.04.171334-9/003**

Tipo de vínculo: Recurso com numeração própria.
Classe/natureza: Recurso especial.
Partes principais: Xinguleder, Unibanco e Couro Azul.
Polo da Xinguleder: Recorrente.
Relação com o processo analisado: Recurso contra o acórdão que afastou a responsabilidade do Unibanco.
Situação/resultado: Seguimento negado.

7. **Processo nº 1.0702.04.171334-9/004 – STJ Ag nº 1.243.751/MG, registro nº 2009/0204951-5**

Tipo de vínculo: Recurso com numeração própria.
Classe/natureza: Agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso especial.
Partes principais: Xinguleder, Unibanco e Couro Azul.
Polo da Xinguleder: Agravante.
Relação com o processo analisado: Pretendia viabilizar o processamento do recurso especial.
Situação/resultado: Provimento negado, com trânsito em julgado em 03/03/2010.

8. **Processo nº 0702.07.411501-6**

Tipo de vínculo: Penhora no rosto dos autos.
Classe/natureza: Processo oriundo da 1ª Vara do Trabalho de Uberlândia.
Partes principais: Não identificadas nos autos disponibilizados.
Polo da Xinguleder: Não identificado nos autos disponibilizados.
Relação com o processo analisado: Ordem de penhora sobre valores eventualmente liberados à Xinguleder.

Situação/resultado: Processo vinculado identificado por referência; conteúdo integral não disponibilizado.

9. **Processo nº 0702.09.556643-7**

   Tipo de vínculo: Penhora no rosto dos autos.
   Classe/natureza: Processo oriundo da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia.
   Partes principais: Não identificadas nos autos disponibilizados.
   Polo da Xinguleder: Não identificado nos autos disponibilizados.
   Relação com o processo analisado: Ordem de penhora sobre valores eventualmente liberados à Xinguleder.
   Situação/resultado: Processo vinculado identificado por referência; conteúdo integral não disponibilizado.

10. **Processo nº 3015107-98.2006.8.13.0702, anterior 0702.06.301510-2**

    Tipo de vínculo: Processo falimentar relacionado à representação da exequente.
    Classe/natureza: Pedido de falência.
    Partes principais: BPN Brasil Banco Múltiplo S.A. e Braspelco Indústria e Comércio Ltda./Xinguleder Couros Ltda.
    Polo da Xinguleder: Passivo/falida.
    Relação com o processo analisado: Processo no qual foi decretada a falência e constituída a representação da Massa Falida.
    Situação/resultado: Falência decretada em 02/12/2013; Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder aceitou o encargo de Administrador Judicial em 18/06/2015.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** R$109.995,71.
2. **Valor dos títulos originalmente discutidos:** R$108.279,60, correspondente às três duplicatas declaradas nulas.
3. **Valor da condenação em favor da Xinguleder:** R$11.400,00 por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a publicação do acórdão.
4. **Honorários da condenação:** 20% sobre o valor da indenização, além de R$2.500,00 referentes à ação principal e R$3.000,00 relativos às cautelares, pertencentes aos respectivos titulares da verba honorária.
5. **Valor atualizado do crédito da Massa em julho de 2022:** R$92.169,85.
6. **Valor atualizado do crédito da Massa em setembro de 2023:** R$100.889,03, abrangendo condenação por danos morais, custas e acréscimos indicados na planilha.
7. **Crédito separado da sociedade de advogados:** R$47.497,15 em 27/07/2022, não se confundindo com o crédito patrimonial da Massa.
8. **Valor pago pela Xinguleder no acordo com os patronos do Unibanco:** R$3.000,00, em 2010.
9. **Valor pago pela Couro Azul à Massa:** Não identificado nos autos disponibilizados.
10. **Valor potencialmente recuperável:** R$100.889,03, conforme última planilha apresentada pela Massa, sujeito à atualização e à efetiva localização de patrimônio da executada.

POTENCIAL FINANCEIRO: ATIVO/RECUPERAÇÃO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual a Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda. busca receber da Couro Azul crédito decorrente da emissão e apresentação a protesto de duplicatas sem causa, tendo sido reconhecidas a inexistência dos débitos e a condenação da executada ao pagamento de R$11.400,00 por danos morais, custas e acréscimos. A Administração Judicial regularizou a representação da Massa, promoveu a virtualização, obteve gratuidade da justiça e requereu pesquisas patrimoniais por SISBAJUD e SNIPER. O crédito foi atualizado para R$100.889,03 em setembro de 2023, mas não há pagamento ou constrição útil identificada. O processo permanece ativo, pendente de indicação de medida concreta de prosseguimento a partir das informações obtidas na pesquisa SNIPER.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 1713349-67.2004.8.13.0702.
2. **Tribunal:** TJMG.
3. **Estado:** Minas Gerais.
4. **Classe processual:** Cumprimento de Sentença.
5. **Natureza:** Execução de crédito indenizatório, custas e honorários decorrentes de ação declaratória.
6. **Assunto principal:** Causas supervenientes à sentença.
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** ATIVO – exequente.
8. **Parte contrária principal:** Couro Azul – Comércio de Couros Ltda. – ME.
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 05/10/2004.
10. **Processo preexistente à falência?** SIM.
11. **Status:** ATIVO.
12. **Fase atual:** Cumprimento de sentença – pesquisa e localização de bens.
13. **Valor da causa:** R$109.995,71.
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$100.889,03 em setembro de 2023.
15. **Potencial financeiro:** ATIVO.
16. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** SIM.
17. **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 5.
18. **Possui processos vinculados?** SIM.
19. **Quantidade de processos vinculados:** 10.
20. **Números dos processos vinculados:** 0702.04.167548-0; 0702.04.168311-2; 0702.04.181928-6; 1.0702.04.171334-9/001; 1.0702.04.171334-9/002; 1.0702.04.171334-9/003; 1.0702.04.171334-9/004 – STJ Ag nº 1.243.751/MG; 0702.07.411501-6; 0702.09.556643-7; 3015107-98.2006.8.13.0702.
21. Providência pendente da Administração Judicial? SIM.
22. Trânsito em julgado do processo? SIM.
23. **Data do trânsito em julgado:** 03/03/2010.
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

158 | PROCESSO 5257039-96.2008.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5257039-96.2008.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.08.525703-9
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
7. **Classe processual:** Execução de Título Extrajudicial
8. **Natureza da demanda:** Execução de crédito decorrente de adiantamentos sobre contratos de câmbio
9. **Assunto principal:** Inadimplemento
10. **Data de distribuição:** 28/11/2008
11. **Valor da causa:** R$13.766.392,59
12. **Valor atualizado relevante:** R$34.178.615,28, atualizado até 02/12/2013
13. Processo principal/de origem: Não há. A execução relaciona-se posteriormente com a falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Partes relevantes:

1. **Exequente atual:** JBS S/A, sucessora do Banco do Brasil S/A por cessão do crédito.
2. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
3. **Polo ocupado pela Xinguleder:** PASSIVO.
4. **Qualidade processual:** Executada.

   A execução foi originalmente ajuizada também contra Baru S/A Participações, Arnaldo José Frizzo Filho, Lucide Aparecida Frizzo, Carlos Gilberto Santos Obregon, Araguaci Almeida da Silva Obregon e Meirivone Teixeira de Morais. Em 28/06/2012, foi requerida consensualmente a exclusão desses coobrigados, permanecendo a Braspelco/Xinguleder no polo passivo.

Situação atual:

1. **Status:** ENCERRADO.
2. **Fase atual:** Baixa definitiva após expedição e encaminhamento de certidão para habilitação do crédito no processo falimentar.
3. **Última movimentação relevante:** 14/05/2024 – encaminhamento da certidão de crédito ao Juízo da 6ª Vara Cível e baixa dos autos.
4. **Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial:** 28/10/2022.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
6. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO.
7. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO.
8. **Data do trânsito em julgado:** Não identificado nos autos disponibilizados.
9. **Arquivamento/baixa definitiva:** SIM.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução inicialmente promovida pelo Banco do Brasil S/A contra a Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder Couros Ltda., e outros coobrigados, para cobrança de R$13.766.392,59, atualizado até 24/11/2008, decorrente do inadimplemento de seis operações de adiantamento sobre contratos de câmbio destinadas à exportação. As operações contavam, entre outras garantias, com penhor mercantil de couros avaliado contratualmente em aproximadamente R$10.900.000,00. O crédito foi cedido à JBS S/A em 2012 e, após a falência da executada, foi expedida certidão no valor de R$34.178.615,28, atualizado até 02/12/2013, para habilitação no concurso falimentar.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

28/11/2008 – Banco do Brasil S/A ajuizou a execução pelo valor de R$13.766.392,59, com fundamento em seis operações de adiantamento sobre contratos de câmbio.

2008/2009 – Foram realizadas citações e formalizadas constrições sobre bens da Braspelco/Xinguleder, inclusive imóvel industrial.

20/05/2009 – O TJMG deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 1.0702.08.525703-9/001, reduzindo os honorários iniciais de 20% do débito para R$130.000,00, com redução para R$65.000,00 em caso de pagamento no prazo legal.

2009 – Foram opostos os Embargos à Execução nº 0702.09.567728-3 e nº 0702.09.573569-3.

29/07/2010 – O TJMG negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0239163-20.2010.8.13.0000, interposto pela Xinguleder no âmbito dos embargos.

25/08/2010 – Os embargos de declaração apresentados pela Xinguleder foram rejeitados, com publicação do resultado em 16/09/2010.

11/02/2011 – O recurso especial da Xinguleder não foi admitido. O subsequente agravo foi remetido ao STJ, onde recebeu a identificação AREsp nº 21.495/MG. O resultado final desse recurso não foi localizado no arquivo.

28/06/2012 – O Banco do Brasil informou a cessão à JBS S/A dos créditos relativos aos contratos de câmbio e requereu a substituição do polo ativo. Na mesma data, foi requerida consensualmente a exclusão dos demais coobrigados.

02/12/2013 – Foi decretada a falência da Xinguleder no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

19/02/2016 – Determinou-se o desentranhamento e a baixa dos dois processos de embargos à execução, com prosseguimento da execução e tentativa de avaliação do imóvel penhorado.

2017 – A Xinguleder, representada por antigos procuradores, informou que o imóvel penhorado havia sido arrematado pela própria JBS S/A em ação trabalhista e declarou prejudicada a nova avaliação.

03/05/2018 – A execução foi remetida ao arquivo provisório, nos termos do artigo 921, III, do CPC, até iniciativa da exequente.

14/05/2018 – Antigos procuradores da Massa Falida comunicaram a falência e requereram que o crédito fosse buscado no Juízo falimentar.

07/08/2018 – O Juízo determinou a suspensão da execução em razão da falência, com prosseguimento da credora no concurso universal.

21/10/2022 – A JBS foi intimada para apresentar cálculo atualizado e indicar bens, sob pena de nova suspensão.

28/10/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua inclusão como representante da executada e a concessão da gratuidade da justiça.

20/11/2023 – A JBS apresentou cálculos no total de R$34.178.615,28, atualizado até a data da decretação da falência, e requereu certidão para habilitação do crédito.

09/01/2024 – Foi determinada a expedição da certidão para habilitação do crédito e, em seguida, o arquivamento com baixa.

14/05/2024 – Foi expedida certidão em favor da JBS S/A no valor de R$34.178.615,28, encaminhada ao processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702. Na mesma data, certificou-se a baixa definitiva.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 01

1. 28/10/2022 – ID 9642430551, páginas 1/11 a 11/11 – Manifestação de regularização da representação e pedido de gratuidade da justiça.

   Informou que a falência da Xinguleder foi decretada em 02/12/2013 e que o processo falimentar transitou em julgado em 18/04/2018. Requereu sua inclusão como advogado principal e administrador judicial representante da executada, com direcionamento das intimações, além da concessão da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com documentos da falência e demonstrações contábeis. O cadastro processual passou a indicar Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como advogado da Xinguleder, mas não foi localizada decisão expressa sobre a gratuidade; a capa do processo registra “Justiça gratuita: não”.

   Os documentos societários, contábeis, procuração e termo de compromisso apresentados como anexos dessa manifestação não foram contabilizados separadamente.

159 | PROCESSO 0239163-20.2010.8.13.0000

Classe: Agravo de Instrumento. Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e Banco do Brasil S/A. Polo da Xinguleder: Agravante. Relação: Questionamento dos honorários fixados no despacho inicial. Resultado: Provido em 20/05/2009, com fixação dos honorários em R$130.000,00. | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 28/11/2008
2. Marco falimentar: 18/04/2018
3. Processo preexistente à falência: SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência alterou a representação processual da Xinguleder, ocasionou a suspensão da execução individual em 07/08/2018 e deslocou a satisfação do crédito para o concurso universal. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou como representante da executada em 2022. Ao final, a execução foi encerrada após a expedição e o encaminhamento ao Juízo falimentar de certidão do crédito da JBS no valor de R$34.178.615,28. Os autos não demonstram a efetiva admissão ou classificação desse crédito no quadro de credores da falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 08.

1. Processo nº 1.0702.08.525703-9/001

   Tipo de vínculo: Recurso decorrente da execução. Classe/natureza: Agravo de Instrumento. Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e Banco do Brasil S/A. Polo da Xinguleder: Agravante. Relação: Questionamento dos honorários fixados no despacho inicial. Resultado: Provido em 20/05/2009, com fixação dos honorários em R$130.000,00.

2. Processo nº 0702.09.567728-3

   Tipo de vínculo: Processo autônomo incidental. Classe/natureza: Embargos à Execução. Relação: Oposição à execução analisada. Resultado: Desentranhado e remetido ao arquivo com baixa por decisão de 19/02/2016. Observação: Conteúdo integral não disponibilizado.

3. Processo nº 0702.09.573569-3

   Tipo de vínculo: Processo autônomo incidental. Classe/natureza: Embargos à Execução. Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e Banco do Brasil S/A. Polo da Xinguleder: Embargante. Relação: Impugnação da execução. Resultado: Desentranhado e remetido ao arquivo com baixa por decisão de 19/02/2016.

4. Processo nº 0239163-20.2010.8.13.0000

   Tipo de vínculo: Recurso com numeração própria. Classe/natureza: Agravo de Instrumento e subsequentes embargos de declaração. Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e Banco do Brasil S/A. Polo da Xinguleder: Agravante/embargante.

Relação: Recurso originado dos Embargos à Execução nº 0702.09.573569-3.
Resultado: Agravo desprovido e embargos de declaração rejeitados.

5. Processo nº 1.0702.09.573569-3/003

   Tipo de vínculo: Recurso com numeração própria.
   Classe/natureza: Recurso Especial.
   Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e Banco do Brasil S/A.
   Polo da Xinguleder: Recorrente.
   Resultado: Recurso especial não admitido em 11/02/2011.

6. Processo nº 1.0702.09.573569-3/004 – AREsp nº 21.495/MG, registro STJ nº 2011/0084961-0

   Tipo de vínculo: Recurso com numeração própria e correspondente autuação no STJ.
   Classe/natureza: Agravo em Recurso Especial.
   Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e Banco do Brasil S/A.
   Polo da Xinguleder: Agravante.
   Relação: Agravo contra a inadmissão do recurso especial.
   Resultado: Autos remetidos ao STJ; resultado final não identificado nos documentos disponibilizados.

7. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702, anterior nº 0702.06.301510-2

   Tipo de vínculo: Processo autônomo principal da falência.
   Classe/natureza: Falência.
   Partes principais: BPN Brasil Banco Múltiplo S/A e Braspelco/Xinguleder.
   Polo da Xinguleder: Requerida/falida.
   Relação: Juízo universal ao qual foi encaminhada a certidão do crédito executado.
   Situação: Falência decretada em 02/12/2013, com trânsito em julgado informado em 18/04/2018.

8. Processo nº 0702.07.369237-9

   Tipo de vínculo: Processo autônomo relacionado por constrição concorrente.
   Classe/natureza: Execução.
   Partes principais: Bancorp Fomento Mercantil Ltda., Arnaldo José Frizzo Filho e Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
   Polo da Xinguleder: Executada.
   Relação: Penhora anteriormente registrada sobre imóvel também constrito nesta execução.
   Resultado: Não identificado. Processo vinculado apenas por referência; conteúdo integral não disponibilizado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** R$13.766.392,59.
2. **Valor originalmente executado:** R$13.766.392,59, atualizado até 24/11/2008.
3. **Valor atribuído contratualmente aos couros objeto de penhor mercantil:** aproximadamente R$10.900.000,00.
4. **Valor certificado para habilitação:** R$34.178.615,28, atualizado até 02/12/2013.
5. **Valor habilitado/admitido no quadro de credores:** Não identificado nos autos disponibilizados.
6. **Valor pago:** Não foi identificado pagamento à exequente.

   POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO.

   A certidão representa crédito exigido contra a Massa Falida, mas os autos comprovam apenas sua expedição e encaminhamento, não a efetiva admissão ou classificação no processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução de crédito decorrente de operações de adiantamento sobre contratos de câmbio, originalmente ajuizada pelo Banco do Brasil e posteriormente transferida à JBS S/A, na qual a Xinguleder figura como executada. Após constrições, embargos e recursos sem resultado capaz de impedir a execução, a falência ocasionou sua suspensão e o direcionamento da credora ao Juízo universal. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação, destinada à regularização da representação e ao pedido de gratuidade. O processo foi definitivamente baixado em 14/05/2024 após o encaminhamento de certidão de crédito de R$34.178.615,28 ao processo falimentar, sem providência remanescente da Administração Judicial nestes autos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 5257039-96.2008.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Execução de Título Extrajudicial
5. **Natureza:** Execução de crédito decorrente de adiantamentos sobre contratos de câmbio
6. **Assunto principal:** Inadimplemento
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – executada
8. Parte contrária principal: JBS S/A, sucessora do Banco do Brasil S/A
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 28/11/2008
10. Processo preexistente à falência?: SIM
11. **Status:** ENCERRADO
12. **Fase atual:** Baixa definitiva após encaminhamento de certidão ao Juízo falimentar
13. **Valor da causa:** R$13.766.392,59
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$34.178.615,28, atualizado até 02/12/2013
15. Potencial financeiro: PASSIVO
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?: SIM
17. Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 01
18. Possui processos vinculados?: SIM
19. Quantidade de processos vinculados: 08
20. **Números dos processos vinculados:** 1.0702.08.525703-9/001; 0702.09.567728-3; 0702.09.573569-3; 0239163-20.2010.8.13.0000; 1.0702.09.573569-3/003; 1.0702.09.573569-3/004 – AREsp 21.495/MG; 3015102-95.2006.8.13.0702; 0702.07.369237-9
21. **Providência pendente da Administração Judicial?:** NÃO
22. **Trânsito em julgado do processo?:** NÃO IDENTIFICADO
23. **Data do trânsito em julgado:** Não identificado nos autos disponibilizados
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** SIM

PROCESSO 05

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2790184-11.2006.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.06.279018-4
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara atual:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
7. **Vara de origem:** 9ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
8. **Classe processual:** Execução de Título Extrajudicial
9. **Natureza:** Execução de crédito comercial representado por duplicatas
10. **Assunto principal:** Duplicata
11. **Data de distribuição originária:** 05/04/2006
12. **Data da virtualização/redistribuição no PJe:** 29/12/2020
13. **Valor da causa:** R$102.081,70
14. **Valor atualizado identificado:** R$387.625,87 em 25/06/2015
15. Processo de referência: 3015102-95.2006.8.13.0702 – falência da Xinguleder

Partes relevantes:

1. **Exequente:** Bunge Fertilizantes S/A.
2. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
3. **Polo ocupado pela Xinguleder:** PASSIVO.
4. **Qualidade processual:** Executada.

Situação atual:

1. **Status:** ENCERRADO.
2. **Fase atual:** Processo extinto sem resolução do mérito, com trânsito em julgado e providências finais cumpridas.
3. **Última movimentação relevante:** 24/04/2024 – certificação do não pagamento das custas pela exequente e do cancelamento da penhora anteriormente realizada.
4. **Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial:** 11/12/2023.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
6. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO.
7. **Trânsito em julgado:** SIM.
8. **Data do trânsito em julgado:** 14/03/2024.
9. **Arquivamento/baixa definitiva:** NÃO. Não foi localizada certidão específica de baixa definitiva nos autos disponibilizados.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução ajuizada pela Bunge Fertilizantes S/A contra a Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder Couros Ltda., para cobrança de R$102.081,70, decorrente de cinco duplicatas mercantis vencidas e protestadas por falta de aceite e pagamento, acrescidas de correção monetária, juros, multa, custas e honorários. Em 2015, a exequente apresentou atualização de R$387.625,87. Após a falência da executada, discutiu-se o encaminhamento do crédito ao concurso universal, mas a Bunge não comprovou sua habilitação e abandonou o processo, que foi extinto sem resolução do mérito.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

23/03/2006 – A Bunge Fertilizantes S/A formulou a execução de cinco duplicatas pelo valor atualizado de R$102.081,70.

05/04/2006 – Distribuição da execução à 9ª Vara Cível de Uberlândia.

2006 – A Braspelco foi citada e houve penhora de bem indicado para garantia da execução.

2006/2012 – A executada apresentou os Embargos à Execução nº 2977518-91.2006.8.13.0702, nos quais sustentou a nulidade da execução. O processo principal permaneceu suspenso em razão da controvérsia.

25/04/2012 – O recurso especial interposto pela Xinguleder nos embargos foi autuado no STJ sob o nº 1.318.395/MG, registro nº 2012/0071999-2.

22/05/2015 – Antigos procuradores da Xinguleder requereram a manutenção da suspensão até o julgamento definitivo do recurso especial.

30/06/2015 – A Bunge requereu o prosseguimento da execução e apresentou cálculo atualizado de R$387.625,87.

2016 – Foi determinada nova avaliação do bem penhorado. A diligência não foi cumprida porque o bem estaria localizado na unidade da executada em Itumbiara/GO.

04/09/2019 – O Juízo da falência solicitou a remessa da execução para que o crédito fosse submetido ao rateio falimentar.

03/10/2019 – Determinada a remessa do processo da 9ª para a 6ª Vara Cível de Uberlândia, Juízo da falência.

29/12/2020 – O processo foi cadastrado no PJe para fins de virtualização.

28/03/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder manifestou concordância com a virtualização, requereu a regularização da representação da Massa Falida, a guarda dos autos físicos e a gratuidade da justiça.

26/05/2022 – O Juízo reconheceu a regularidade da virtualização e determinou o prosseguimento eletrônico do processo.

15/09/2022 – A Bunge foi intimada para informar se havia habilitado seu crédito na falência.

24/01/2023 e 13/05/2023 – Certificado o decurso dos prazos sem manifestação da exequente e sem comprovação da habilitação.

01/11/2023 – Diante da possível configuração de abandono, foi determinada a intimação pessoal da exequente para promover o andamento em cinco dias, sob pena de extinção.

28/11/2023 – A carta de intimação retornou sem entrega, em razão da mudança de endereço da Bunge.

11/12/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu o reconhecimento da validade da intimação enviada ao endereço informado nos autos e a extinção do processo por abandono.

26/01/2024 – Sentença extinguiu a execução sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Determinou o cancelamento das constrições e condenou a exequente ao pagamento das custas e de honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

14/03/2024 – Certificado o trânsito em julgado da sentença.

24/04/2024 – Certificado o não pagamento das custas finais pela Bunge e expedida certidão própria. Também foi certificado o cancelamento da penhora e a inexistência de bloqueios, restrições ou registros em cadastros de inadimplentes.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 02

1. 28/03/2022 – IDs 9142768005 e 9142768013, páginas 1/10 a 10/10 – Manifestação da executada.

   Informou a decretação da falência e requereu sua inclusão como representante e advogado principal da Xinguleder. Manifestou concordância com a virtualização, ressalvando irregularidades supervenientes, solicitou a guarda dos autos físicos e pediu gratuidade da justiça. A representação foi regularizada e o Juízo reconheceu a regularidade da virtualização. Não foi localizada decisão expressa sobre a gratuidade, permanecendo o processo cadastrado sem justiça gratuita.

2. 11/12/2023 – ID 10135760432, páginas 1/2 a 2/2 – Manifestação sobre abandono da execução.

   Informou não ter interesse na retirada do aviso de recebimento e sustentou que a intimação pessoal da Bunge deveria ser considerada válida, apesar da mudança de endereço não comunicada. Requereu a extinção sem resolução do mérito por abandono. O pedido foi acolhido pela sentença de 26/01/2024, ID 10137165444.

   Os documentos societários, procuração, termo de compromisso e demonstrações contábeis anexados à manifestação de 28/03/2022 não foram contabilizados separadamente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 05/04/2006
2. Marco falimentar: 18/04/2018
3. Processo preexistente à falência: SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocasionou a remessa da execução à 6ª Vara Cível, a regularização da representação da executada pelo administrador judicial e a intimação da Bunge para comprovar eventual habilitação no concurso universal. A credora permaneceu inerte e não demonstrou a habilitação do crédito. Posteriormente, a pedido do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, a execução foi extinta por abandono, com cancelamento da penhora e encerramento da cobrança individual.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

QUANTIDADE: 03.

1. Processo nº 2977518-91.2006.8.13.0702

   Tipo de vínculo: Processo autônomo apenso.
   Classe/natureza: Embargos à Execução.
   Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e Bunge Fertilizantes S/A.
   Polo da Xinguleder: Embargante.
   Relação: Embargos nos quais foi alegada a nulidade da execução.
   Situação: Houve interposição de recurso especial. O conteúdo integral e o resultado final dos embargos não foram disponibilizados.

2. REsp nº 1.318.395/MG – registro nº 2012/0071999-2

   Tipo de vínculo: Recurso com numeração própria no STJ.
   Classe/natureza: Recurso Especial.
   Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e Bunge Fertilizantes S/A.
   Polo da Xinguleder: Recorrente.
   Relação: Recurso originado dos Embargos à Execução nº 2977518-91.2006.8.13.0702.

Situação: Autuado no STJ em 25/04/2012 e distribuído ao Ministro Antonio Carlos Ferreira. Resultado final não identificado nos autos disponibilizados.

3. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702, anterior nº 0702.06.301510-2

   Tipo de vínculo: Processo autônomo principal da falência.
   Classe/natureza: Falência.
   Partes principais: BPN Brasil Banco Múltiplo S/A e Braspelco/Xinguleder.
   Polo da Xinguleder: Requerida/falida.
   Relação: Juízo universal que solicitou a remessa da execução para submissão do crédito ao concurso falimentar.
   Situação: Falência decretada, com trânsito em julgado informado em 18/04/2018.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** R$102.081,70.
2. **Valor originalmente executado:** R$102.081,70.
3. **Valor atualizado:** R$387.625,87 em 25/06/2015, incluídos honorários de 10%.
4. **Valor habilitado na falência:** Não identificado nos autos disponibilizados.
5. **Valor pago:** Não identificado.
6. Honorários fixados na sentença: 10% sobre o valor atualizado da causa, devidos pela Bunge em razão da sucumbência, sem valor nominal apurado nos autos.
7. Custas finais devidas pela exequente: R$50,54.

POTENCIAL FINANCEIRO: IMPACTO JÁ ENCERRADO/CONSOLIDADO.

A execução individual foi extinta definitivamente, sem pagamento e sem comprovação da habilitação do crédito na falência. As constrições realizadas contra a Xinguleder foram canceladas.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução de duplicatas ajuizada pela Bunge contra a Braspelco/Xinguleder, originalmente pelo valor de R$102.081,70 e atualizada para R$387.625,87 em 2015. Após embargos, recurso especial e submissão do processo aos efeitos da falência, a credora não comprovou a habilitação do crédito nem promoveu o andamento da execução. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou duas manifestações, sendo a última acolhida para extinguir o processo por abandono. A sentença transitou em julgado em 14/03/2024 e as constrições foram canceladas, sem providência pendente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 2790184-11.2006.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Execução de Título Extrajudicial
5. **Natureza:** Execução de crédito representado por duplicatas
6. **Assunto principal:** Duplicata
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – executada
8. Parte contrária principal: Bunge Fertilizantes S/A
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 05/04/2006
10. Processo preexistente à falência?: SIM
11. **Status:** ENCERRADO

12. **Fase atual:** Extinto sem resolução do mérito, com trânsito em julgado
13. **Valor da causa:** R$102.081,70
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$387.625,87 em 25/06/2015
15. Potencial financeiro: CONSOLIDADO
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?: SIM
17. Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 02
18. Possui processos vinculados?: SIM
19. Quantidade de processos vinculados: 03
20. **Números dos processos vinculados:** 2977518-91.2006.8.13.0702; REsp nº 1.318.395/MG, registro nº 2012/0071999-2; 3015102-95.2006.8.13.0702
21. **Providência pendente da Administração Judicial?:** NÃO
22. **Trânsito em julgado do processo?:** SIM
23. **Data do trânsito em julgado:** 14/03/2024
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO

160 | PROCESSO 0014803-33.2010.8.13.0702

Classe: [CÍVEL] Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0014803-33.2010.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.10.001480-3
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia/MG
6. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
7. **Classe processual atual:** [CÍVEL] Cumprimento de Sentença
8. **Natureza da demanda:** Cumprimento de sentença decorrente de ação monitória.
9. **Assunto principal cadastrado:** Duplicata; Valor da Execução/Cálculo/Atualização.
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 14/01/2010.
11. **Valor da causa:** R$838.899,87, conforme cadastro atual do PJe.
12. **Valor atribuído à ação monitória na inicial:** R$716.889,15.
13. **Processo principal/de origem:** o próprio processo nº 0702.10.001480-3, posteriormente convertido para a numeração CNJ 0014803-33.2010.8.13.0702.

PARTES

1. **TFL do Brasil Indústria Química Ltda.:** autora/exequente.
2. **Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.:** ré/executada.

POLO DA XINGULEDER: PASSIVO.QUALIDADE PROCESSUAL: ré na ação monitória e, posteriormente, executada no cumprimento de sentença.

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO.
2. **Fase atual:** Processo extinto, com trânsito em julgado.
3. **Última movimentação processual relevante:** 09/04/2024 – certidão relativa ao cancelamento de registro do CNPJ no sistema RUPE, em razão da concessão de assistência judiciária à exequente.
4. **Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial:** 12/09/2023 – ID 9919901261, manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder reiterando o pedido de extinção por abandono da causa pela exequente.
5. **Existe providência pendente da Administração Judicial?** NÃO.
6. **Existe prazo aparentemente em curso?** NÃO.
7. **Trânsito em julgado:** SIM.
8. **Data do trânsito em julgado:** 16/01/2024.
9. **Arquivamento/baixa definitiva:** SIM, após determinação constante da sentença transitada em julgado.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de ação monitória ajuizada pela **TFL do Brasil Indústria Química Ltda.** contra a então **Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder Couros Ltda.**, visando à cobrança de

duplicatas decorrentes de vendas de mercadorias, cujo valor nominal total foi indicado em **R$420.607,84** e cujo débito atualizado até 27/11/2009 foi apresentado pela autora em **R$716.889,15**. Após a oposição de embargos monitórios pela Xinguleder, as partes celebraram acordo pelo valor de R$716.889,15, homologado judicialmente, prevendo pagamento integral pela devedora e retomada da execução em caso de inadimplemento. Diante da ausência de satisfação do crédito, houve prosseguimento executivo, mas, após prolongada inércia da TFL e sucessivas intimações para impulsionar o feito e avaliar a habilitação do crédito na falência da Xinguleder, o processo foi extinto sem resolução do mérito por abandono da causa em 13/11/2023. A documentação inicial identifica as duplicatas e o montante cobrado pela TFL.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

14/01/2010 – Distribuída ação monitória pela TFL do Brasil Indústria Química Ltda. contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., visando ao recebimento de duplicatas emitidas em razão de fornecimento de mercadorias. A autora indicou **R$420.607,84** como valor nominal das duplicatas e **R$716.889,15** como débito atualizado até 27/11/2009.

29/03/2010 – A Braspelco apresentou embargos monitórios, sustentando, entre outras matérias, irregularidade de representação da autora, ausência de prova escrita idônea, prescrição de parte dos títulos, inexistência do débito e incorreção dos encargos cobrados.

10/06/2010 – A TFL apresentou impugnação aos embargos, defendendo a regularidade da cobrança e requerendo produção de prova pericial contábil.

29/10/2010 – A TFL requereu perícia contábil destinada à verificação da aquisição e recebimento das mercadorias pela Braspelco/Xinguleder.

08/11/2010 – A Xinguleder também requereu prova pericial contábil.

01/12/2010 – As partes apresentaram acordo judicial. A Xinguleder reconheceu como devido à TFL o montante de **R$716.889,15**, comprometendo-se ao pagamento em parcela única no prazo de cinco dias após a homologação; na hipótese de inadimplemento, ficou prevista a retomada do processo para cobrança nos moldes do cumprimento de sentença.

11/02/2011 – Homologado judicialmente o acordo e suspenso o processo pelo prazo necessário ao seu cumprimento.

22/02/2011 – A TFL informou o descumprimento do acordo e requereu prosseguimento do feito, com expedição de mandado de penhora.

01/12/2011 – A TFL apresentou atualização do crédito para **R$838.899,87** e requereu penhora de bens da executada.

01/11/2012 – A TFL apresentou novo cálculo, indicando débito de **R$1.099.250,33**, e requereu expedição de mandado de penhora e avaliação.

11/09/2013 – Em cumprimento ao mandado de penhora, o oficial de justiça constatou que o endereço indicado já não correspondia à Braspelco/Xinguleder, funcionando no local estabelecimento da JBS Couros S/A, razão pela qual o ato constritivo não foi efetivado.

2014 – Após vista à exequente para se manifestar sobre a penhora frustrada, transcorreu o prazo sem manifestação.

2019 – Diante da prolongada ausência de impulso processual, a TFL foi novamente intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

2020/2021 – Determinada a digitalização/virtualização dos autos físicos e posterior continuidade do processo no sistema eletrônico.

03/02/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, em nome da Xinguleder, requereu regularização da representação processual, informou a decretação e o trânsito em julgado da falência, conferiu os autos digitalizados e manifestou interesse na preservação dos autos físicos.

2022 – Após a virtualização, o Juízo determinou vista à exequente para informar, em 15 dias, se havia habilitado seu crédito nos autos da falência da Xinguleder; a TFL permaneceu inerte.

13/02/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que o crédito da TFL **não constava do quadro de credores** juntado aos autos da falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702 e esclareceu que eventual crédito deveria ser submetido à Administração Judicial para retificação/ratificação e posterior apreciação pelo Juízo Falimentar.

02/06/2023 – Diante da inércia da exequente, o Juízo determinou nova intimação, inclusive pessoal, para impulsionar o cumprimento de sentença, sob pena de extinção.

28/06/2023 – A Massa Falida, pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, requereu a **extinção do feito por abandono da causa**, apontando a reiterada ausência de manifestação da TFL.

2023 – Realizada intimação pessoal da TFL por carta com aviso de recebimento, sem manifestação tempestiva.

12/09/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder reiterou o pedido de extinção, destacando que a exequente permanecera inerte mesmo após intimação pessoal.

13/11/2023 – Proferida sentença reconhecendo a ausência de impulso processual pela parte autora e **extinguindo o processo sem resolução do mérito**, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A autora foi condenada nas custas, observada a assistência judiciária deferida, e determinado o arquivamento e baixa após o trânsito em julgado.

16/01/2024 – Certificado o trânsito em julgado da sentença.

09/04/2024 – Certificado o cancelamento de apontamento do CNPJ no sistema RUPE relativo às custas, diante da assistência judiciária reconhecida no processo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 4.

1. **03/02/2022 – ID 8146208031 – Manifestação.** Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a regularização da

representação processual da Xinguleder, informou a decretação da falência da empresa e seu trânsito em julgado, conferiu a virtualização dos autos e manifestou interesse na manutenção dos autos físicos. Foram juntados procuração e termo de compromisso da Administração Judicial como documentos subsequentes.

2. **13/02/2023 – ID 9725167163 – Manifestação.** Informou que o crédito da TFL não constava do quadro de credores juntado nos autos da falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702 e esclareceu que o crédito deveria ser submetido à Administração Judicial para as retificações ou ratificações pertinentes e posterior apreciação pelo Juízo Falimentar.
3. **28/06/2023 – ID 9849376869 – Petição.** Requereu a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa pela TFL, destacando a prolongada ausência de manifestação da exequente, as sucessivas intimações para impulsionar o feito e a permanência da inércia.
4. **12/09/2023 – ID 9919901261 – Manifestação.** Reiterou o pedido de extinção por abandono, registrando que a TFL havia sido pessoalmente intimada, com aviso de recebimento devidamente cumprido, e não apresentou qualquer manifestação no prazo concedido. A pretensão foi posteriormente acolhida pela sentença de 13/11/2023.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 14/01/2010.
2. **Marco falimentar:** 18/04/2018.
3. **Processo preexistente à falência? SIM.**

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O cumprimento de sentença já estava em curso quando alcançado pelo marco falimentar de 18/04/2018. Posteriormente, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a representar a Massa Falida nos autos, regularizando a representação e informando formalmente a situação falimentar. Em 2022/2023, o Juízo determinou que a TFL esclarecesse se havia habilitado seu crédito na falência; diante da ausência do crédito no quadro de credores apresentado e da inércia da exequente, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder esclareceu a necessidade de submissão do crédito à Administração Judicial e, posteriormente, requereu a extinção do processo por abandono. Não houve, neste processo, pagamento ou constrição patrimonial em desfavor da Massa após a falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM. QUANTIDADE: 1.

1. **Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702**
Tipo de vínculo: Processo falimentar relacionado.
Classe/natureza: Falência da Xinguleder Couros Ltda.
Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. e respectivos credores.
Polo da Xinguleder: Falida.
Relação com o processo analisado: O Juízo do cumprimento de sentença determinou que a TFL esclarecesse a eventual habilitação de seu crédito no processo falimentar; Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que o crédito não constava do quadro de credores então apresentado e que eventual pretensão deveria ser submetida à

Administração Judicial.
Situação/resultado: Processo vinculado identificado por referência nos autos; seu conteúdo integral não foi disponibilizado neste arquivo.

Não foram identificados recursos autônomos, incidentes ou outros processos vinculados com numeração própria relacionados ao presente feito.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor nominal das duplicatas na origem:** R$420.607,84.
2. **Valor reclamado/atualizado pela TFL em 27/11/2009:** R$716.889,15.
3. **Valor reconhecido pela Xinguleder no acordo homologado em 2011:** R$716.889,15.
4. **Valor atualizado apresentado pela TFL em 30/11/2011:** R$838.899,87.
5. **Valor atualizado apresentado pela TFL em 01/11/2012:** R$1.099.250,33.
6. **Valor da causa atualmente cadastrado no PJe:** R$838.899,87.
7. **Valor pago:** não foi identificado pagamento do crédito da TFL nos autos disponibilizados.
8. **Valor habilitado na falência:** não identificado; em 13/02/2023, a Administração Judicial informou expressamente que o crédito da TFL não constava do quadro de credores então juntado.

POTENCIAL FINANCEIRO: IMPACTO JÁ ENCERRADO/CONSOLIDADO NO PRESENTE PROCESSO.

Embora o cumprimento de sentença veiculasse crédito de elevado valor contra a Xinguleder, o feito foi definitivamente extinto por abandono da exequente, com trânsito em julgado em 16/01/2024, sem pagamento ou constrição patrimonial identificados em desfavor da Massa. Eventual existência ou tratamento do crédito no âmbito falimentar não pode ser concluída além das informações expressamente constantes destes autos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de ação monitória ajuizada em 2010 pela TFL contra a então Braspelco, atual Xinguleder, para cobrança de duplicatas oriundas de fornecimento de mercadorias, posteriormente objeto de acordo judicial pelo valor de R$716.889,15, cujo inadimplemento ocasionou o prosseguimento executivo e atualizações que chegaram a R$1.099.250,33 em 2012. As tentativas de constrição não resultaram em satisfação do crédito e, após prolongado período de inércia da credora, a Administração Judicial, representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, passou a atuar no processo, apresentou quatro manifestações, esclareceu que o crédito não constava do quadro de credores da falência e requereu a extinção por abandono. A pretensão foi acolhida em 13/11/2023, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, com trânsito em julgado em 16/01/2024 e sem providência remanescente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0014803-33.2010.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Cumprimento de Sentença
5. **Natureza:** Cumprimento de sentença decorrente de ação monitória
6. **Assunto principal:** Duplicata / cobrança

7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – ré/executada
8. **Parte contrária principal:** TFL do Brasil Indústria Química Ltda.
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 14/01/2010
10. **Processo preexistente à falência?** SIM
11. **Status:** ENCERRADO
12. **Fase atual:** Extinto por abandono da autora, com trânsito em julgado
13. **Valor da causa:** R$838.899,87
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$1.099.250,33 em 01/11/2012
15. **Potencial financeiro:** CONSOLIDADO
16. **Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?** SIM
17. **Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:** 4
18. **Possui processos vinculados?** SIM
19. **Quantidade de processos vinculados:** 1
20. **Números dos processos vinculados:** 3015102-95.2006.8.13.0702
21. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
22. Trânsito em julgado do processo? SIM
23. **Data do trânsito em julgado:** 16/01/2024
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** SIM

161 | PROCESSO 2977518-91.2006.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

07. PROCESSO Nº 2977518-91.2006.8.13.0702

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2977518-91.2006.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.06.297751-8
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia/MG
6. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, anteriormente 9ª Vara Cível
7. **Classe processual:** Embargos à Execução
8. **Natureza da demanda:** Embargos opostos em execução fundada em duplicatas mercantis
9. **Assunto principal:** Efeito suspensivo / impugnação / embargos à execução
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 21/06/2006
11. **Valor da causa:** R$102.081,70
12. Processo principal/de origem: Execução nº 2790184-11.2006.8.13.0702

Partes:

1. Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.: embargante.
2. Bunge Fertilizantes S/A: embargada/exequente.
3. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO
4. **Qualidade processual específica:** Embargante

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. **Fase atual:** Sentença transitada em julgado
3. **Última movimentação processual relevante:** 07/03/2024 – certificação do trânsito em julgado.
4. **Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial:** 01/09/2023 – manifestação requerendo a extinção da execução e, consequentemente, dos embargos, diante da alegada inércia/abandono da exequente.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
6. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO
7. **Trânsito em julgado:** SIM
8. **Data do trânsito em julgado:** 07/03/2024
9. **Arquivamento/baixa definitiva:** Não identificado expressamente nos autos disponibilizados, embora a sentença tenha determinado arquivo e baixa após o trânsito.

O índice processual registra sentença em janeiro de 2024 e certidão de trânsito em julgado em 07/03/2024.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de embargos à execução opostos originalmente por Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda., contra a execução promovida por Bunge Fertilizantes S/A com fundamento em duplicatas mercantis decorrentes de fornecimento de produtos. A embargante sustentou, entre outros pontos, ausência de título executivo hábil por

alegada insuficiência de prova de entrega das mercadorias, descumprimento contratual, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, excesso de execução e irregularidade na cobrança de juros, correção monetária e multa. As duplicatas indicadas pela própria embargante totalizavam aproximadamente R$95.448,78, enquanto o valor cadastrado da causa é de R$102.081,70. Ao final, após a extinção da execução apensa por abandono processual, os presentes embargos foram igualmente extintos sem resolução do mérito, por perda do interesse processual.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

21/06/2006 – Distribuição dos embargos à execução, com suspensão da execução e intimação da Bunge Fertilizantes S/A para impugnação.

2006/2007 – Bunge apresentou impugnação, defendendo a regularidade das duplicatas, das entregas e dos encargos cobrados. Foram produzidas diligências e expedidas cartas precatórias para oitiva de testemunhas.

2007 a 2011 – Prosseguimento da instrução e tramitação recursal. Os autos chegaram ao Tribunal, tendo havido Apelação Cível, Embargos Infringentes, Embargos de Declaração e Recurso Especial. Consta decisão mantendo a improcedência dos embargos, com prosseguimento da execução.

15/02/2017 – Consta dos autos referência a trânsito em julgado ocorrido nessa data no curso da tramitação anterior dos embargos.

2020/2022 – Determinada a virtualização dos autos físicos. Após a falência da Xinguleder, a Administração Judicial passou a atuar no processo.

10/06/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, na condição de Administrador Judicial e procurador da Massa Falida, requereu regularização da representação processual, correção da virtualização e concessão da justiça gratuita, juntando documentação relacionada à situação da Massa.

20/03/2023 – A Administração Judicial requereu o prosseguimento do feito.

01/09/2023 – A Massa Falida sustentou prolongada inércia da Bunge na execução apensa e requereu a extinção da demanda executiva por abandono da causa, com consequente extinção dos embargos.

26/01/2024 / 29/01/2024 – Proferida sentença após a extinção da execução nº 2790184-11.2006.8.13.0702 por abandono processual. Reconhecida a ausência superveniente de interesse processual nos embargos, o feito foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A Xinguleder foi condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, sendo-lhe, contudo, concedida gratuidade da justiça.

07/03/2024 – Certificado o trânsito em julgado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 3

1. 10/06/2022 – ID 9498316980 – Manifestação. Requereu sua regularização como representante da Xinguleder/Massa Falida, esclarecendo a decretação da falência e o trânsito em julgado no processo falimentar; apontou necessidade de correções na virtualização; postulou preservação dos autos físicos e concessão da justiça gratuita à Massa Falida, com apresentação de documentação comprobatória.

2. 20/03/2023 – Manifestação apresentada em atendimento à intimação ID 9739033086. Requereu objetivamente o prosseguimento do feito, após a juntada/correção de documentos provenientes dos autos físicos.
3. 01/09/2023 – ID 9909470024 – Manifestação. Reiterou o pedido de justiça gratuita e sustentou que a Bunge permanecia sem promover atos úteis na execução há longo período. Requereu a aplicação do art. 485, III e §1º, do CPC e, após a providência legal cabível, a extinção da execução por abandono da causa e, consequentemente, dos presentes embargos. A tese resultou na posterior extinção da execução apensa e na perda do interesse processual dos embargos.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 21/06/2006
2. Marco falimentar: 18/04/2018
3. Processo preexistente à falência? SIM

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O processo já tramitava havia vários anos quando ocorreu o marco falimentar. Posteriormente, a representação da Xinguleder passou à Administração Judicial, tendo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requerido sua habilitação/regularização como representante da Massa, correções decorrentes da virtualização dos autos e a concessão da justiça gratuita. A atuação posterior concentrou-se em provocar o andamento do processo e demonstrar a prolongada inércia da Bunge na execução apensa, circunstância que culminou na extinção da execução por abandono e, por consequência, na extinção destes embargos por ausência superveniente de interesse processual.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM. QUANTIDADE: 2.

1. Processo nº 2790184-11.2006.8.13.0702
   Tipo de vínculo: Processo principal/apenso.
   Classe/natureza: Execução.
   Partes principais: Bunge Fertilizantes S/A x Xinguleder Couros Ltda.
   Polo da Xinguleder: Passivo – executada.
   Relação com o processo analisado: Execução contra a qual foram opostos os presentes embargos.
   Situação/resultado: Extinta por abandono processual da exequente, fato que levou à posterior extinção destes embargos.
2. Recurso Especial nº 1.0702.06.297751-8/004
   Tipo de vínculo: Recurso com numeração própria decorrente dos Embargos Infringentes em Apelação Cível.
   Partes principais: Xinguleder Couros Ltda. x Bunge Fertilizantes S/A.
   Polo da Xinguleder: Recorrente.
   Relação com o processo analisado: Recurso interposto no curso da cadeia recursal dos presentes embargos.
   Situação/resultado: Os documentos históricos indicam manutenção do resultado desfavorável à embargante na fase recursal.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** R$102.081,70
2. **Valor das duplicatas indicado na petição inicial dos embargos:** R$95.448,78
3. Honorários sucumbenciais fixados na sentença final: 10% sobre o valor atualizado da causa.
4. Custas processuais: atribuídas à embargante.
5. Justiça gratuita: concedida à Xinguleder/Massa Falida na sentença, com aplicação do regime do art. 98, §3º, do CPC.

Não foi identificado pagamento de valor à Bunge no âmbito destes embargos. A execução principal foi extinta por abandono processual, eliminando o prosseguimento da cobrança naquele feito. Quanto à sucumbência dos embargos, a exigibilidade encontra-se submetida ao regime da gratuidade de justiça.

POTENCIAL FINANCEIRO: IMPACTO JÁ ENCERRADO/CONSOLIDADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução ajuizados em 2006 pela então Braspelco, posteriormente Xinguleder Couros Ltda., contra cobrança promovida pela Bunge Fertilizantes S/A fundada em duplicatas mercantis. Após extensa tramitação e fase recursal, o processo permaneceu vinculado à execução nº 2790184-11.2006.8.13.0702. Já na condição de Massa Falida, a Xinguleder passou a ser representada pela Administração Judicial, que apresentou três manifestações identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, destacando-se a regularização processual, o pedido de justiça gratuita e, posteriormente, o requerimento de extinção diante da prolongada inércia da exequente. Extinta a execução apensa por abandono, os embargos perderam seu interesse processual e foram extintos sem resolução do mérito, com condenação da embargante em custas e honorários de 10% do valor atualizado da causa, sob o regime da justiça gratuita. O trânsito em julgado foi certificado em 07/03/2024, não havendo providência pendente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 2977518-91.2006.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Embargos à Execução
5. **Natureza:** Embargos em execução fundada em duplicatas mercantis
6. **Assunto principal:** Efeito suspensivo / impugnação / embargos à execução
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** ATIVO – Embargante
8. Parte contrária principal: Bunge Fertilizantes S/A
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 21/06/2006
10. Processo preexistente à falência? SIM
11. **Status:** ENCERRADO
12. **Fase atual:** Trânsito em julgado
13. **Valor da causa:** R$102.081,70
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** Honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa
15. Potencial financeiro: CONSOLIDADO
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
17. Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 3
18. Possui processos vinculados? SIM
19. Quantidade de processos vinculados: 2
20. **Números dos processos vinculados:** 2790184-11.2006.8.13.0702; 1.0702.06.297751-8/004

21. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
22. Trânsito em julgado do processo? SIM
23. **Data do trânsito em julgado:** 07/03/2024
24. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO IDENTIFICADO EXPRESSAMENTE NOS AUTOS DISPONIBILIZADOS

162 | PROCESSO 2842499-71.2010.8.13.0024

Classe: Embargos de Terceiro | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2842499-71.2010.8.13.0024
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Belo Horizonte/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 18ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte
6. **Classe/Natureza:** Embargos de Terceiro
7. Processo ao qual os embargos foram apensados: processo de execução nº 024990737645 (numeração antiga constante dos autos).
8. **Data da petição inicial dos embargos:** 23/11/2010.
9. **Valor da causa:** R$25.000,00.

PARTES DOS EMBARGOS DE TERCEIRO

1. **Embargantes:** Alexandre Silveira Filho; Eliana de Assis Silveira; Arcélia Aparecida Silveira de Oliveira; e Gadner José de Oliveira.
2. **Embargados:** Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda., e Rabelo Indústria e Comércio Ltda.

POLO DA XINGULEDER: PASSIVO, na condição de embargada.

A inicial informa expressamente que os embargos foram opostos em face da Xinguleder/Braspelco e da Rabelo, no bojo da execução que tramitava perante a 18ª Vara Cível de Belo Horizonte.

SITUAÇÃO PROCESSUAL APURÁVEL PELO ARQUIVO

1. **Status atual:** NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR COM SEGURANÇA a partir do PDF disponibilizado.
2. Sentença específica dos Embargos de Terceiro: NÃO LOCALIZADA no arquivo.
3. **Trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro:** NÃO LOCALIZADO.
4. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO LOCALIZADO.
5. **Prazo atual para a Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADO.
6. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR com base exclusivamente neste arquivo.

O PDF contém essencialmente a petição inicial dos Embargos de Terceiro e extensa documentação trasladada da execução originária, mas não apresenta, ao final, sentença ou movimentação contemporânea que permita estabelecer com segurança o encerramento ou a situação atual do incidente.

2. OBJETO DA AÇÃO

Os embargantes afirmam ser legítimos possuidores/proprietários de imóvel localizado na Avenida Geraldo Nicácio, Bairro Jardim Bandeirantes, Oliveira/MG, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Oliveira, sustentando que o bem teria sido adquirido em 2003, anteriormente à constrição judicial realizada no processo executivo movido pela Braspelco/Xinguleder contra a Rabelo Indústria e Comércio Ltda.

Alegam que somente em 2010 tiveram conhecimento da existência da penhora e defendem a inexistência de fraude à execução, sob o argumento de que teriam adquirido o imóvel de boa-fé, sem registro prévio da constrição na matrícula. Pediram, em síntese, o desfazimento/cancelamento da penhora, com expedição de ordem ao Registro de Imóveis de Oliveira, além da procedência dos Embargos de Terceiro.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

31/05/1998 – A então Braspelco Indústria e Comércio Ltda. ajuizou execução por quantia certa contra Rabelo Indústria e Comércio Ltda., Sálvio Claret Rabelo e Sílvio Eustáquio Rabelo, cobrando duplicatas mercantis. O valor indicado na execução à época era de aproximadamente R$156.580,13, conforme petição reproduzida nos presentes autos.

1999/2000 – Houve diligências para citação dos executados e localização de patrimônio, inclusive mandados de citação, penhora e avaliação no processo executivo.

2000 – Foram expedidas cartas precatórias para a Comarca de Oliveira/MG visando à prática de atos constritivos sobre bens relacionados aos executados. Os autos reproduzem diversas petições da Braspelco requerendo o prosseguimento da execução e a expedição de cartas precatórias.

2002/2003 – Segundo a documentação imobiliária juntada pelos embargantes, houve transmissões relacionadas ao imóvel situado em Oliveira/MG, culminando em aquisição pelos particulares que posteriormente propuseram os Embargos de Terceiro.

2005 – Consta da matrícula imobiliária averbação de penhora decorrente de processo executivo envolvendo Braspelco e Via Piane/Rabelo. A documentação também revela registros e averbações anteriores e posteriores relativos ao imóvel.

23/11/2010 – Alexandre Silveira Filho, Eliana de Assis Silveira, Arcélia Aparecida Silveira de Oliveira e Gadner José de Oliveira ajuizaram Embargos de Terceiro, sustentando aquisição de boa-fé do imóvel e ausência de fraude à execução, especialmente porque a penhora não estaria registrada quando da aquisição.

Na inicial, pediram justiça gratuita, cancelamento da penhora, citação dos embargados e procedência dos embargos, atribuindo à causa o valor de R$25.000,00.

O restante do arquivo é formado predominantemente por documentos destinados à comprovação da cadeia dominial do imóvel e por peças trasladadas do processo executivo de origem, inclusive petições da Braspelco, procurações, documentos societários da Rabelo, protestos, cartas precatórias e atos de penhora.

Não foi localizada no PDF decisão final dos próprios Embargos de Terceiro.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0.

Não foi localizada no arquivo qualquer petição subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As manifestações da Braspelco/Xinguleder reproduzidas no PDF são antigas e foram subscritas principalmente por Roberto Matos de Brito, Cleucio Rodrigues Pereira e Patrícia Cristina Faria, entre outros patronos que atuavam na execução de origem.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Ajuizamento dos Embargos de Terceiro: 23/11/2010.
2. Marco falimentar considerado: 18/04/2018.

3. Processo preexistente à falência? SIM.

A própria execução de origem é ainda mais antiga, remontando a 1998.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

No arquivo analisado não foi localizada qualquer manifestação posterior à falência da Xinguleder, nem decisão tratando expressamente dos efeitos do processo falimentar sobre estes Embargos de Terceiro.

Portanto, não é possível afirmar, com base neste PDF, se após 18/04/2018 houve substituição processual pela Massa Falida, suspensão, extinção, remessa ao Juízo Falimentar ou qualquer outra providência decorrente da quebra.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Processo de execução nº 024990737645

1. Tipo de vínculo: processo principal ao qual foram apensados os Embargos de Terceiro.
2. **Natureza:** execução por quantia certa.
3. **Exequente:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder Couros Ltda.
4. **Executados:** Rabelo Indústria e Comércio Ltda., Sálvio Claret Rabelo e Sílvio Eustáquio Rabelo.
5. **Polo da Xinguleder:** ATIVO.
6. Relação com os Embargos: a penhora contestada pelos terceiros decorreu dessa execução.
7. **Valor indicado na petição inicial da execução:** aproximadamente R$156.580,13.

2. Cartas precatórias expedidas para Oliveira/MG

Os autos contêm diversas cartas precatórias oriundas da execução, destinadas principalmente à realização de atos de citação, penhora e avaliação em Oliveira/MG. Há documentação expressa de precatórias expedidas pela 18ª Vara Cível de Belo Horizonte para aquele Juízo.

Não é possível, pelas cópias apresentadas e pela numeração antiga, individualizar com segurança todas as cartas precatórias em formato CNJ.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O processo possui repercussão patrimonial potencialmente DESFAVORÁVEL À MASSA, pois os embargantes pretendem excluir da execução bem imóvel que havia sido objeto de constrição em processo no qual a Xinguleder/Braspelco figura como credora.

1. **Valor da causa nos Embargos de Terceiro:** R$25.000,00.
2. **Valor histórico da execução de origem:** aproximadamente R$156.580,13, em 1998.
3. Bem controvertido: imóvel situado em Oliveira/MG, cuja penhora é impugnada pelos terceiros.
4. **Valor indicado em avaliação histórica reproduzida nos autos:** consta avaliação judicial de frações do imóvel, mas os valores são antigos e não permitem estabelecer valor patrimonial contemporâneo para a Massa.
5. **Valor recuperado pela Massa:** NÃO IDENTIFICADO.
6. Resultado econômico definitivo dos Embargos: NÃO IDENTIFICADO.

POTENCIAL FINANCEIRO: ATIVO CONTROVERTIDO, pois a manutenção da penhora seria favorável à satisfação do crédito da Xinguleder; a procedência dos Embargos de Terceiro retiraria o bem da execução.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados em 2010 por particulares que alegam ter adquirido de boa-fé imóvel localizado em Oliveira/MG, anteriormente à publicidade registral da penhora decorrente de execução promovida pela Braspelco, atual Xinguleder, contra Rabelo Indústria e Comércio Ltda. e outros. Os embargantes sustentaram inexistência de fraude à execução e requereram o cancelamento da constrição. A execução originária remonta a 1998 e tinha valor inicial aproximado de R$156.580,13. O arquivo analisado reúne a inicial dos Embargos e extensa documentação trasladada da execução e da cadeia registral do imóvel, mas não contém decisão final dos Embargos de Terceiro nem movimentações posteriores capazes de demonstrar seu estado atual. Não foi identificada qualquer atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 2842499-71.2010.8.13.0024
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Belo Horizonte
5. **Vara:** 18ª Vara Cível
6. **Classe processual:** Embargos de Terceiro
7. **Natureza:** Desconstituição de penhora em execução por quantia certa
8. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – embargada
9. **Partes contrárias principais:** Alexandre Silveira Filho; Eliana de Assis Silveira; Arcélia Aparecida Silveira de Oliveira; Gadner José de Oliveira
10. **Data de ajuizamento:** 23/11/2010
11. Processo preexistente à falência? SIM
12. **Status:** NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA
13. **Fase atual:** NÃO IDENTIFICADA
14. **Valor da causa:** R$25.000,00
15. **Valor relevante do processo originário:** aproximadamente R$156.580,13 na execução em 1998
16. Potencial financeiro: ATIVO CONTROVERTIDO
17. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
18. Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
19. Possui processo vinculado? SIM
20. Processo principal vinculado: execução nº 024990737645
21. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO IDENTIFICÁVEL PELO ARQUIVO
22. Trânsito em julgado? NÃO IDENTIFICADO
23. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO IDENTIFICADO

163 | PROCESSO 3028170-15.2006.8.13.0702

Classe: Ação Declaratória de Inexigibilidade e Nulidade ou Anulabilidade de Título cumulada com Pedido de Cancelamento de Apontamento e Protesto | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 3028170-15.2006.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.06.302817-0
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia/MG
6. **Vara de origem:** 4ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
7. **Classe/Natureza:** Ação Declaratória de Inexigibilidade e Nulidade ou Anulabilidade de Título cumulada com Pedido de Cancelamento de Apontamento e Protesto
8. **Autora:** Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
9. **Ré:** Clariant S/A
10. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
11. **Data de distribuição:** 05/07/2006, por dependência ao processo cautelar nº 0702.06.295534-0.
12. **Valor inicialmente cadastrado:** R$500.000,00.
13. **Valor da causa posteriormente retificado:** R$4.086.664,93, correspondente ao montante discutido no instrumento de novação de dívida.

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO.
2. **Fase atual:** prestação jurisdicional encerrada no processo físico.
3. **Última providência judicial relevante:** em 01/04/2023, o Juízo consignou expressamente que “a prestação jurisdicional neste feito se encerrou” e determinou que eventual cumprimento de sentença fosse promovido pelo PJe.
4. **Trânsito em julgado:** SIM.
5. **Baixa/arquivamento:** SIM, determinada anteriormente pelo Juízo.
6. **Providência atualmente pendente da Administração Judicial:** NÃO, dentro destes autos físicos.
7. Eventual cumprimento de sentença: deverá ser promovido em procedimento eletrônico próprio, caso ainda exista obrigação a executar.

A certidão de fl. 603 registra, ainda, que os autos do agravo/recurso especial retornaram acompanhados da respectiva decisão e que o trânsito em julgado já se encontrava certificado e juntado aos autos.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Braspelco, posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda., ajuizou ação contra a Clariant S/A buscando a declaração de inexigibilidade, nulidade ou anulabilidade de instrumento particular denominado “Novação de Dívida”, bem como o cancelamento do respectivo apontamento e protesto.

Segundo a inicial, em 03/01/2006, a Xinguleder celebrou com a Clariant instrumento de novação pelo qual reconheceu dívida de R$4.086.664,93. Como garantia, foi emitida nota promissória de R$4.463.917,21, avalizada por Arnaldo José Frizzo Filho.

A Xinguleder sustentou, entre outros fundamentos, que o negócio teria sido celebrado em situação de necessidade, em razão da dependência de determinados produtos químicos fornecidos pela Clariant, e alegou sobrepreço, encargos abusivos e impossibilidade de cobrança simultânea da mesma obrigação mediante o contrato de novação e a nota promissória.

A ação principal foi precedida de medida cautelar de sustação de protesto nº 0702.06.295534-0, por meio da qual havia sido inicialmente impedida a realização do protesto. A própria inicial registra expressamente a dependência entre os dois processos.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

03/01/2006 – Xinguleder/Braspelco e Clariant celebraram instrumento denominado "Novação de Dívida", pelo qual foi reconhecido débito de R$4.086.664,93, com emissão de nota promissória de R$4.463.917,21 como garantia.

29/05/2006 – A Clariant ajuizou execução nº 0702.06.295053-1, fundada na nota promissória, em face do avalista Arnaldo José Frizzo Filho, buscando R$4.463.917,21.

2006 – A Xinguleder ajuizou medida cautelar de sustação de protesto nº 0702.06.295534-0, obtendo medida destinada a impedir o protesto do instrumento de novação.

05/07/2006 – Distribuída, por dependência à cautelar, a presente ação declaratória nº 0702.06.302817-0.

21/07/2006 – A Xinguleder retificou o valor da causa para R$4.086.664,93.

2006 – A Clariant apresentou contestação. A Xinguleder apresentou réplica, insistindo na inexigibilidade do título, na irregularidade da cobrança e nas alegações relativas à sub-rogação e aos contratos de vendor.

2009 – Proferida sentença conjunta na ação principal e na cautelar. O Juízo:

1. julgou improcedentes os pedidos formulados pela Xinguleder;
2. revogou/suspendeu os efeitos da liminar concedida na cautelar;
3. determinou a realização do protesto;
4. julgou extinto o procedimento cautelar;
5. condenou a Xinguleder nas custas;
6. fixou honorários advocatícios inicialmente em 10% sobre o valor da causa.

20/07/2009 – Xinguleder interpôs apelação abrangendo tanto a ação principal quanto a cautelar, por terem sido decididas por sentença única.

2009/2010 – Apelação nº 1.0702.06.302817-0/001 – A 11ª Câmara Cível do TJMG rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e deu parcial provimento apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$30.000,00, mantendo a improcedência dos pedidos no mérito.

2010 – Xinguleder opôs Embargos de Declaração nº 1.0702.06.302817-0/002, inicialmente rejeitados.

2010 – Tanto Xinguleder quanto Clariant buscaram acesso ao STJ mediante recursos especiais.

10/06/2011 – Ag nº 1.369.494/MG, interposto pela Clariant – negado provimento, porque o recurso especial havia sido interposto antes da publicação do julgamento dos embargos e não fora posteriormente ratificado.

Ag nº 1.370.525/MG (2010/0214228-4) – interposto pela Xinguleder, inicialmente distribuído ao Ministro João Otávio de Noronha e posteriormente atribuído ao Ministro Marco Buzzi.

No STJ, o recurso da Xinguleder obteve provimento parcial para cassar o acórdão dos Embargos de Declaração e determinar novo julgamento pelo TJMG, em razão de contradição/omissão que não havia sido enfrentada pelo Tribunal local.

24/02/2016 – novo julgamento dos Embargos de Declaração nº 1.0702.06.302817-0/002 – a 11ª Câmara Cível acolheu parcialmente os embargos, mas sem alteração do resultado do julgamento.

Assim, permaneceu íntegro o resultado essencial da ação: improcedência dos pedidos formulados pela Xinguleder, com alteração apenas da verba honorária promovida anteriormente na apelação.

Posteriormente, houve novos desdobramentos recursais, mas sem modificação do resultado material da demanda.

2022 – Após retorno dos autos físicos à origem, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu regularização da representação da Xinguleder e acesso aos autos físicos.

17/01/2023 – O Juízo determinou baixa e arquivamento, por considerar encerrada a prestação jurisdicional, ressalvando que eventual cumprimento deveria ser iniciado eletronicamente.

01/02/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu carga dos autos para digitalização e virtualização.

01/04/2023 – O Juízo entendeu desnecessária a virtualização, ratificando que a prestação jurisdicional havia se encerrado e que eventual cumprimento de sentença deveria ser promovido via PJe.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES PROCESSUAIS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 2.

1. 02/02/2022 – Regularização da representação e pedido de acesso aos autos

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu:

1. sua habilitação como advogado principal da Xinguleder;
2. que as futuras publicações fossem direcionadas ao seu nome;
3. carga dos autos físicos pelo prazo legal.

A petição é expressamente apresentada em nome da Xinguleder e está assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

2. 01/02/2023 – Pedido de carga para digitalização/virtualização

Após decisão que determinara a baixa e arquivamento, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu:

1. carga e vista dos autos físicos;
2. digitalização dos documentos;
3. virtualização do processo;
4. manutenção da guarda dos autos físicos.

O pedido foi posteriormente apreciado pelo Juízo, que entendeu ser desnecessária a virtualização, porque a prestação jurisdicional já havia se encerrado.

Observação: documentos de Junta Comercial, procurações e documentos relacionados à condição de Administrador Judicial não foram contabilizados como petições processuais autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de distribuição:** 05/07/2006.
2. Marco falimentar considerado: 18/04/2018.
3. Processo preexistente à falência? SIM.

A ação tramitava havia mais de uma década quando ocorreu o marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A discussão de mérito já havia sido decidida e se encontrava em longa tramitação recursal antes da falência.

Após a quebra, a principal repercussão identificada foi a regularização da representação processual da Xinguleder pela Administração Judicial, por meio do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Não foi identificada retomada da discussão de mérito em razão da falência.

Também não houve remessa do processo ao Juízo Falimentar. Ao contrário, depois de encerrada a tramitação recursal, o Juízo de origem determinou a baixa e arquivamento, esclarecendo que eventual pretensão de cumprimento de sentença deveria ser formulada eletronicamente.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS/RECURSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Processo nº 0702.06.295534-0

1. **Natureza:** medida cautelar de sustação de protesto.
2. **Polo da Xinguleder:** requerente.
3. Relação: processo cautelar preparatório da presente ação declaratória.
4. Resultado: liminar inicialmente concedida; posteriormente revogada pela sentença conjunta, que extinguiu a cautelar. A própria ação principal foi distribuída por dependência a esse feito.

2. Processo nº 0702.06.295053-1

1. **Natureza:** execução.
2. **Exequente:** Clariant S/A.
3. **Executado:** Arnaldo José Frizzo Filho, avalista.
4. **Valor histórico:** R$4.463.917,21.
5. Relação: execução fundada na nota promissória emitida como garantia da novação discutida na presente demanda.

3. Apelação Cível nº 1.0702.06.302817-0/001

1. Recorrente: Xinguleder Couros Ltda.
2. Recorrida: Clariant S/A.
3. Resultado: parcial provimento exclusivamente para reduzir os honorários sucumbenciais para R$30.000,00, mantida a improcedência da ação.

4. Embargos de Declaração nº 1.0702.06.302817-0/002

1. **Embargante:** Xinguleder.
2. Resultado inicial: rejeitados.

3. Após decisão do STJ: novamente julgados em 2016 e acolhidos parcialmente sem modificação do julgamento.

5. Recurso Especial/Agravo – Ag nº 1.370.525/MG – 2010/0214228-4

1. Agravante: Xinguleder.
2. Agravada: Clariant.
3. Resultado relevante: parcial acolhimento no STJ para determinar novo julgamento dos Embargos de Declaração pelo TJMG.

6. Ag nº 1.369.494/MG – 2010/0214170-6

1. Agravante: Clariant.
2. Agravada: Xinguleder.
3. Resultado: negado provimento em 10/06/2011.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da dívida discutida:** R$4.086.664,93.
2. **Valor da nota promissória vinculada:** R$4.463.917,21.
3. **Valor da causa retificado:** R$4.086.664,93.
4. Resultado de mérito: DESFAVORÁVEL À XINGULEDER.
5. Pedido de declaração de inexigibilidade/nulidade: improcedente.
6. Protesto: a sentença determinou sua realização.
7. Honorários sucumbenciais: fixados inicialmente em 10% sobre o valor da causa e posteriormente reduzidos pelo TJMG para R$30.000,00, acrescidos de correção monetária pela tabela da CGJ/MG e juros de 1% a partir da sentença.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO/RESULTADO DESFAVORÁVEL, mas o processo de conhecimento encontra-se encerrado.

Importante distinguir que o valor de R$4.086.664,93 corresponde à obrigação discutida na ação declaratória. Os autos físicos analisados não permitem concluir, isoladamente, qual o saldo efetivamente exigível atualmente no processo falimentar, nem se a Clariant habilitou ou recebeu integral ou parcialmente esse crédito na falência.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de ação ajuizada em 2006 pela Braspelco, atual Xinguleder, contra a Clariant para desconstituir instrumento particular de novação de dívida no valor de R$4.086.664,93 e impedir seu protesto. A ação estava vinculada a medida cautelar de sustação de protesto e a execução fundada em nota promissória de R$4.463.917,21. Em primeiro grau, os pedidos da Xinguleder foram julgados improcedentes e a cautelar foi extinta. O TJMG manteve integralmente o resultado de mérito, reformando a sentença apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para R$30.000,00. Após sucessivos recursos e intervenção do STJ para novo julgamento dos Embargos de Declaração, o TJMG, em 2016, acolheu-os parcialmente sem alteração do resultado. Já sob a Administração Judicial, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou duas petições visando à regularização da representação e acesso/virtualização dos autos. Em 2023, o Juízo declarou expressamente encerrada a prestação jurisdicional e determinou que eventual cumprimento de sentença fosse promovido pelo PJe.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 3028170-15.2006.8.13.0702
2. **Numeração antiga:** 0702.06.302817-0
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 4ª Vara Cível
7. **Classe/Natureza:** Ação Declaratória de Inexigibilidade e Nulidade/Anulabilidade de Título c/c Cancelamento de Apontamento e Protesto
8. **Polo da Xinguleder:** ATIVO – autora
9. Parte contrária: Clariant S/A
10. **Data de distribuição:** 05/07/2006
11. Processo preexistente à falência? SIM
12. **Status:** ENCERRADO
13. **Fase atual:** prestação jurisdicional encerrada; autos físicos baixados/arquivados
14. **Valor da causa:** R$4.086.664,93
15. **Valor do título/nota promissória relacionado:** R$4.463.917,21
16. Resultado: DESFAVORÁVEL À XINGULEDER
17. Potencial financeiro: PASSIVO
18. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
19. Quantidade de petições processuais identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 2
20. Possui processos/recursos vinculados? SIM
21. Principais vinculados: 0702.06.295534-0; 0702.06.295053-1; 1.0702.06.302817-0/001; 1.0702.06.302817-0/002; Ag 1.370.525/MG; Ag 1.369.494/MG
22. Providência pendente da Administração Judicial no processo físico? NÃO
23. Trânsito em julgado? SIM
24. **Baixa/arquivamento:** SIM
25. Eventual cumprimento de sentença: via PJe.

164 | PROCESSO 2280410-48.2005.8.13.0702

Classe: Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2280410-48.2005.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.05.228041-0
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia/MG
6. **Vara/Órgão julgador:** 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia
7. **Classe processual:** Execução Fiscal
8. **Natureza da demanda:** Cobrança de crédito tributário estadual – ICMS
9. **Exequente:** Estado de Minas Gerais
10. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
11. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
12. **Data de distribuição:** 18/07/2005
13. CDA: nº 02.000205660.22
14. **Assunto cadastrado:** Estaduais
15. **Valor da causa no PJe:** R$0,00, embora o débito executado possua valores próprios constantes da CDA e das atualizações posteriores.

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ATIVO.
2. **Fase atual:** execução fiscal suspensa/aguardando o julgamento dos Embargos à Execução Fiscal nº 0702.06.295536-5.
3. **Última decisão judicial relevante:** 18/09/2023 – o Juízo concedeu gratuidade de justiça à Xinguleder e determinou expressamente: “Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução.”
4. **Última movimentação constante do download:** 04/10/2023 – manifestação do Estado de Minas Gerais dando ciência da concessão da gratuidade à executada.
5. Existe prazo aparentemente em curso para a Administração Judicial? NÃO.
6. Existe providência imediata pendente da Administração Judicial nestes autos? NÃO. O processo aguarda fato externo: julgamento dos Embargos à Execução.
7. **Trânsito em julgado da execução fiscal:** NÃO.
8. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO.

O próprio Estado reconheceu, em novembro de 2022, que a execução deveria permanecer suspensa até que fossem decididos os Embargos à Execução.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra a então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atual Xinguleder Couros Ltda., para cobrança do crédito tributário inscrito na CDA nº 02.000205660.22.

O débito decorre de ICMS relacionado a operação de importação indireta de peças e partes para reposição de máquinas, tendo o Fisco estadual considerado que as mercadorias, embora tenham transitado por estabelecimento situado em Goiás, eram destinadas efetivamente ao estabelecimento mineiro da empresa, em Uberlândia.

A CDA indica como principal débito ICMS original de R$19.151,34, acrescido de multa de revalidação e demais encargos.

No mandado expedido em 2006, o montante então executado era de R$38.766,46.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

22/06/2005 – Inscrição do débito em dívida ativa estadual por meio da CDA nº 02.000205660.22, em nome da Braspelco Indústria e Comércio Ltda. O crédito decorre de ICMS incidente sobre operação de importação indireta.

18/07/2005 – Distribuição da execução fiscal perante a 1ª Vara da Fazenda Pública de Uberlândia.

03/08/2005 – Determinada a citação da executada, com fixação de honorários advocatícios de 10% para hipótese de pagamento ou ausência de embargos.

2006 – Expedida ordem de citação, penhora, avaliação e registro pelo valor então atualizado de R$38.766,46.

2006 – Realizada penhora sobre uma máquina/equipamento espectrofotômetro, integrante do ativo da empresa. A documentação identifica equipamento da fabricante HACH e valor histórico de avaliação de aproximadamente R$17.634,98.

2006 – A Xinguleder/Braspelco opôs Embargos à Execução Fiscal nº 0702.06.295536-5, que passaram a tramitar em apenso. Posteriormente, a execução principal permaneceu condicionada ao julgamento desses embargos.

2013 em diante – Diversos processos envolvendo a Xinguleder passaram a tramitar conjuntamente/apensados, inclusive em razão de recursos relacionados à matéria tributária.

02/12/2013 – Decretada a falência da Xinguleder nos autos nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

18/04/2018 – Trânsito em julgado da sentença de falência, conforme documentação posteriormente apresentada pela Administração Judicial.

13/08/2018 – Antigos patronos da Xinguleder requereram a juntada de substabelecimento sem reserva e sua exclusão dos autos.

03/10/2019 – O Estado informou que a garantia originária já não subsistiria adequadamente e requereu o afastamento do efeito suspensivo dos Embargos, para retomada da execução.

2020 – A execução fiscal permaneceu temporariamente vinculada a processos que se encontravam no TJMG. Em decisão proferida na Apelação nº 1.0702.13.055286-3/001, determinou-se a intimação da Administração Judicial da Xinguleder e a devolução à origem desta execução, da execução nº 0702.05.257253-5 e dos Embargos nº 0702.06.295536-5, por não integrarem diretamente a matéria recursal.

10/11/2020 – Certificado o desapensamento da presente execução da Apelação nº 1.0702.13.055286-3/001 e sua remessa à comarca de origem.

2022 – O processo físico foi digitalizado e passou a tramitar exclusivamente no PJe.

20/10/2022 – Advogado anteriormente constituído manifestou ciência da virtualização e requereu direcionamento das intimações.

28/10/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Massa Falida, requereu sua habilitação como representante processual e formulou pedido de gratuidade de justiça, instruído com documentos contábeis da empresa e documentação da falência.

26/11/2022 – O Estado de Minas Gerais:

1. declarou ciência da virtualização;
2. reconheceu a manutenção da suspensão da execução até julgamento dos Embargos;

3. apresentou atualização do crédito tributário para R$89.296,03, sem custas e honorários.

16/03/2023 – O Juízo determinou que o Estado se manifestasse sobre os documentos apresentados pela executada.

19/05/2023 – O Estado impugnou o pedido de gratuidade, sustentando ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira.

18/09/2023 – O Juízo deferiu a gratuidade de justiça à Xinguleder, reconhecendo que os documentos demonstravam sua hipossuficiência, e determinou que o processo aguardasse o julgamento dos Embargos à Execução.

04/10/2023 – O Estado manifestou ciência da decisão.

Não foram identificadas movimentações posteriores no download disponibilizado, embora o relatório do PJe tenha sido extraído em 11/09/2026.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES PROCESSUAIS AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1.

1. 28/10/2022 – ID 9642420585 – Manifestação para regularização da representação e gratuidade de justiça

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder compareceu nos autos como procurador e Administrador Judicial da Xinguleder e informou que a falência havia sido decretada em 02/12/2013, com trânsito em julgado em 18/04/2018.

Requereu:

1. sua inclusão/cadastramento como representante processual da Massa Falida;
2. direcionamento das intimações em seu nome;
3. concessão de gratuidade de justiça;
4. reconhecimento da hipossuficiência financeira da executada, fundamentado na situação falimentar e nos balanços patrimoniais de 2020/2021.

A peça apresentou detalhada demonstração do passivo da empresa, inclusive indicando passivo circulante de aproximadamente R$561,8 milhões, para demonstrar a impossibilidade de suportar as despesas processuais.

Nos pedidos finais, requereu expressamente o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como advogado principal e a concessão da gratuidade judiciária.

Resultado: o pedido de gratuidade foi deferido em 18/09/2023.

Não foram contabilizados como manifestações autônomas os documentos contábeis, procurações, termo de nomeação da Administração Judicial, documentos da JUCEMG e declarações de veracidade também assinadas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, por constituírem anexos da manifestação principal.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Data de ajuizamento/distribuição:** 18/07/2005.
2. Marco falimentar: 18/04/2018.
3. Processo preexistente à falência? SIM.

A execução fiscal foi ajuizada aproximadamente treze anos antes do trânsito em julgado da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência não acarretou extinção nem remessa da execução ao Juízo Universal, por se tratar de execução fiscal.

A repercussão principal ocorreu na representação processual da empresa, que passou a ser exercida pela Administração Judicial. Em decisão proferida no âmbito da Apelação nº 1.0702.13.055286-3/001, o TJMG determinou expressamente que a Administração Judicial fosse intimada para representar a Massa Falida, com referência ao art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005.

Posteriormente, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder formalizou sua habilitação nestes autos e obteve gratuidade de justiça em favor da Massa.

A falência, entretanto, não constitui a causa atual da suspensão. A execução aguarda o julgamento dos Embargos à Execução Fiscal nº 0702.06.295536-5.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Embargos à Execução Fiscal nº 0702.06.295536-5

1. Tipo de vínculo: apenso direto.
2. **Natureza:** Embargos à Execução Fiscal.
3. **Embargante:** Xinguleder/Braspelco.
4. **Embargado:** Estado de Minas Gerais.
5. **Polo da Xinguleder:** ATIVO nos embargos.
6. Relação: impugnação da presente execução fiscal.
7. **Situação conhecida nestes autos:** pendente de julgamento.
8. Relevância: é a causa direta da suspensão da execução fiscal.

2. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** falência da Xinguleder Couros Ltda.
2. Tipo de vínculo: processo falimentar.
3. Relação: origem da nomeação da Administração Judicial e da representação da Massa.
4. Falência decretada: 02/12/2013.
5. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018.

3. Apelação Cível nº 1.0702.13.055286-3/001

1. Apelante: Xinguleder Couros Ltda.
2. Apelado: Estado de Minas Gerais.
3. Tipo de vínculo: processo recursal ao qual a presente execução permaneceu temporariamente apensada.
4. Relevância: no âmbito dessa apelação, foi determinada a intimação da Administração Judicial e posteriormente o desapensamento desta execução e dos respectivos embargos.

4. Execução Fiscal nº 0702.05.257253-5

1. Tipo de vínculo: execução fiscal relacionada/apensada no mesmo conjunto processual.

2. Relação: mencionada pelo TJMG entre os processos a serem devolvidos à origem juntamente com a presente execução e os Embargos nº 0702.06.295536-5.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. Crédito original de ICMS: R$19.151,34.
2. Multa originalmente indicada: R$9.575,67.
3. **Valor da execução indicado no mandado em 2006:** R$38.766,46.
4. **Valor atualizado do crédito tributário em 26/11/2022:** R$89.296,03, sem inclusão de custas e honorários.
5. Composição da atualização de 2022:

1. Dívida de ICMS: R$19.151,34;
2. multa: R$9.575,67;
3. juros de ICMS: R$60.569,02.

6. Garantia histórica: máquina/espectrofotômetro penhorada no início da execução.
7. **Situação da garantia:** posteriormente o Estado sustentou que a garantia inicial já não subsistia adequadamente, diante da alteração patrimonial da executada.
8. Pagamento identificado: NÃO.
9. Extinção do crédito: NÃO.
10. **Valor atualizado posterior a 26/11/2022:** NÃO LOCALIZADO.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO CONTINGENTE.

O débito continua formalmente sendo exigido pelo Estado, mas sua exigibilidade processual está condicionada ao desfecho dos Embargos à Execução.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de execução fiscal ajuizada em 2005 pelo Estado de Minas Gerais contra a Braspelco, atual Xinguleder, para cobrança de ICMS oriundo de importação indireta, instrumentalizado pela CDA nº 02.000205660.22. A empresa foi citada, houve penhora de equipamento e foram opostos Embargos à Execução Fiscal nº 0702.06.295536-5. A execução permanece suspensa enquanto se aguarda o julgamento desses embargos. Após a falência, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a representar a Massa e apresentou uma manifestação processual autônoma, em 28/10/2022, para regularizar a representação e requerer gratuidade de justiça. O Estado informou, em novembro de 2022, crédito atualizado de R$89.296,03. Após impugnação fazendária, o Juízo deferiu a gratuidade à Massa em 18/09/2023 e determinou novamente que se aguardasse o julgamento dos embargos. Não há providência processual imediata da Administração Judicial nos autos principais, devendo ser acompanhado o andamento do processo vinculado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 2280410-48.2005.8.13.0702
2. **Numeração antiga:** 0702.05.228041-0
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias
7. **Classe:** Execução Fiscal
8. **Natureza:** ICMS estadual
9. CDA: 02.000205660.22

10. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – executada
11. Parte contrária: Estado de Minas Gerais
12. **Data de distribuição:** 18/07/2005
13. Processo preexistente à falência? SIM
14. **Status:** ATIVO
15. **Fase atual:** SUSPENSO/AGUARDANDO JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
16. **Valor da causa cadastrado:** R$0,00
17. **Valor atualizado/relevante conhecido:** R$89.296,03 em 26/11/2022
18. Potencial financeiro: PASSIVO CONTINGENTE
19. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
20. Quantidade de petições processuais autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 1
21. Possui processos vinculados? SIM
22. Principais processos vinculados: 0702.06.295536-5; 3015102-95.2006.8.13.0702; 1.0702.13.055286-3/001; 0702.05.257253-5
23. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO, nos autos principais; depende do julgamento dos Embargos
24. Trânsito em julgado da execução? NÃO
25. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO
26. Gratuidade de justiça: SIM, deferida em 18/09/2023

165 | PROCESSO 0483488-12.2019.8.13.0702

Classe: [CÍVEL] Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 6 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0483488-12.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe processual:** [CÍVEL] Habilitação de Crédito
7. **Assunto:** Classificação de créditos
8. Processo de referência: 3015102-95.2006.8.13.0702, correspondente à falência da Xinguleder
9. **Requerente:** Tolentino Advogados
10. **Requerida:** Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
11. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
12. **Valor da causa:** R$10.000,00
13. Ajuizamento originário: 2019, conforme a numeração CNJ e os autos físicos digitalizados.
14. Distribuição/cadastramento no PJe para virtualização: 31/12/2020. O cadastro do PJe indica expressamente a classe, a 6ª Vara Cível, o valor de R$10.000,00 e o processo falimentar de referência.

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO, embora o extrato não contenha certidão posterior específica de baixa.
2. **Fase atual:** Habilitação julgada procedente, crédito e custas devidamente incluídos no quadro de credores, com determinação judicial de arquivamento e baixa após o cumprimento.
3. Sentença: 03/03/2023.
4. Resultado: PROCEDENTE.
5. **Trânsito em julgado:** SIM.
6. **Data do trânsito em julgado:** 11/04/2023.
7. **Última manifestação da Administração Judicial:** 21/11/2023, informando o cumprimento da determinação de inclusão das custas finais no QGC e requerendo a remessa ao arquivo com as devidas baixas.
8. **Última peça constante do download:** 23/11/2023 – manifestação do credor dando ciência do despacho que determinara a inclusão das custas.
9. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.
10. **Prazo em curso:** NÃO identificado.
11. **Baixa/arquivamento:** o Juízo determinou expressamente o arquivamento e a baixa depois da inclusão das custas no quadro, e a Administração Judicial informou o cumprimento dessa providência.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de habilitação de crédito promovida por Tolentino Advogados contra a Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., visando à inclusão, no processo falimentar, de crédito no valor de R$10.000,00, correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em processo anterior.

O crédito teve origem em pedido de falência ajuizado pelo Banco BCOM BBM S/A contra a então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., autuado sob o nº 3018767-22.2006.8.13.0702. Naquele

processo, o pedido de falência foi extinto, mas a Braspelco/Xinguleder foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais de R$10.000,00 em favor dos patronos da parte adversa.

Posteriormente, o escritório Tolentino Advogados requereu que esse crédito fosse habilitado na falência da Xinguleder, defendendo sua classificação como crédito trabalhista, em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

A sentença desta habilitação acolheu a pretensão e determinou a inclusão dos R$10.000,00 na classe dos créditos trabalhistas.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2006 – O Banco BCOM BBM S/A ajuizou pedido de falência contra a Braspelco Indústria e Comércio Ltda., processo nº 3018767-22.2006.8.13.0702. A pretensão relacionava-se a obrigações decorrentes de contrato de câmbio para exportação.

Processo nº 3018767-22.2006.8.13.0702 – O pedido de falência foi extinto, sendo fixados honorários sucumbenciais de R$10.000,00 em favor dos patronos da parte vencedora. A decisão transitou em julgado, originando o crédito objeto desta habilitação. A própria sentença do presente incidente reconhece que os honorários haviam sido fixados e já estavam cobertos pela coisa julgada.

2019 – Tolentino Advogados formulou pedido de habilitação do crédito de R$10.000,00 na falência da Xinguleder, requerendo sua classificação entre os créditos trabalhistas.

31/12/2020 – Os autos foram distribuídos/cadastrados no PJe para fins de virtualização. A certidão esclarece que os autos físicos deveriam ser digitalizados e posteriormente juntados eletronicamente.

17/03/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder juntou a cópia integral dos autos físicos ao processo eletrônico.

04/04/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação para:

1. regularizar a representação da Massa Falida;
2. ser cadastrado como advogado principal;
3. declarar conformidade da virtualização;
4. ressalvar eventual identificação posterior de falhas;
5. requerer a guarda dos autos físicos.

26/05/2022 – O Juízo reconheceu a regularidade da virtualização e determinou a continuidade do processo eletrônico, abrindo vista à Administração Judicial pelo prazo de 15 dias.

30/06/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que o crédito do requerente não constava do quadro de credores então existente no processo falimentar, mas esclareceu que o QGC estava em consolidação pela Administração Judicial, para realização das retificações e ratificações necessárias.

18/10/2022 – O processo foi colocado em conclusão para sentença.

08/11/2022 – Tolentino Advogados reiterou o pedido de habilitação.

03/03/2023 – Proferida sentença de procedência, reconhecendo a natureza trabalhista do crédito de honorários sucumbenciais e determinando sua inclusão no quadro de credores nessa classe. A Massa foi condenada nas custas, sem nova condenação em honorários.

21/03/2023 – O credor requereu o cumprimento da sentença e a inclusão do crédito no QGC.

31/03/2023 – Determinada a remessa à Contadoria para apuração das custas finais.

06/04/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder manifestou ciência da sentença e reiterou que o crédito seria inserido no concurso de credores. Na mesma oportunidade, requereu gratuidade de justiça para a Massa Falida, apresentando demonstrações contábeis destinadas a comprovar a insuficiência financeira.

10/04/2023 – A Contadoria apurou custas finais de R$561,11.

11/04/2023 – Trânsito em julgado da sentença, certificado em 14/04/2023.

02/07/2023 – O Juízo indeferiu o pedido de gratuidade formulado após a sentença, ao fundamento de que o requerimento não poderia ser formulado depois do trânsito em julgado.

20/07/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que:

1. o crédito de R$10.000,00 já havia sido efetivamente habilitado no QGC na classe trabalhista;
2. as custas de R$561,11 não deveriam ser pagas antecipadamente, mas tratadas na falência como encargo da Massa;
3. requereu a extinção e o arquivamento definitivo do incidente.

06/11/2023 – O Juízo determinou que a Administração Judicial incluísse as custas finais na classe própria, nos termos do art. 84, IV, da Lei nº 11.101/2005, determinando que, após, o processo fosse arquivado e baixado.

21/11/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que cumpriu a determinação, tendo as custas finais de R$561,11 sido habilitadas no QGC na classe legalmente adequada, e requereu a remessa dos autos ao arquivo. Informou também que o QGC estava em fase final de consolidação.

23/11/2023 – O credor deu ciência do despacho. É a última peça constante do arquivo disponibilizado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS IDENTIFICADAS: 6, considerando também a juntada instrumental dos autos físicos. Manifestações substanciais: 5.

1. 17/03/2022 – ID 8930773011 – Juntada da cópia integral dos autos

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação meramente instrumental informando a juntada da cópia integral dos autos físicos, necessária à virtualização.

2. 04/04/2022 – ID 9282588002 – Regularização da representação e virtualização

Requereu sua inclusão como representante da Xinguleder/Massa Falida e advogado principal, para direcionamento das intimações. Informou que não havia detectado desconformidade na migração dos autos físicos para o processo eletrônico, ressalvou o direito de apontar falhas posteriores e requereu a guarda dos autos físicos.

3. 30/06/2022 – ID 9535396241 – Manifestação sobre o crédito

Informou que o crédito da Tolentino Advogados ainda não constava do quadro de credores, esclarecendo, porém, que o QGC se encontrava em processo de consolidação pela Administração Judicial para posteriores retificações/ratificações e submissão ao Juízo Falimentar.

4. 06/04/2023 – ID 9773245205 – Ciência da sentença e pedido de gratuidade

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. declarou ciência da sentença que reconhecera o crédito como trabalhista;

2. informou que o crédito seria incorporado ao concurso de credores durante a consolidação do QGC;
3. requereu gratuidade de justiça para a Massa Falida, especialmente em razão da condenação nas custas;
4. juntou balanços patrimoniais, DREs e documentos tributários para demonstrar a situação financeira da falida.

Nos pedidos finais, reiterou que o crédito seria incluído no concurso e pediu a concessão da gratuidade.

Resultado: a gratuidade foi posteriormente indeferida, porque o requerimento foi apreciado após o trânsito em julgado.

5. 20/07/2023 – ID 9869854599 – Cumprimento da habilitação e tratamento das custas

Informou que o crédito de R$10.000,00 já havia sido efetivamente inserido no QGC como crédito trabalhista.

Quanto às custas de R$561,11, sustentou que, por constituírem encargo da Massa, deveriam ser tratadas conforme a Lei de Falências e não pagas de forma antecipada. Ao final, requereu a extinção e o arquivamento definitivo do incidente.

6. 21/11/2023 – ID 10118610759 – Cumprimento final

Em atenção à ordem judicial, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que as custas finais de R$561,11 foram incluídas no QGC, na classe legalmente adequada, e que a determinação estava integralmente cumprida.

Requereu, então, a remessa dos autos ao arquivo com as devidas baixas. Informou ainda que o QGC estava em fase final de consolidação.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Aqui é importante distinguir o processo de habilitação do processo que originou o crédito.

1. Falência decretada: 02/12/2013.
2. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018.
3. Habilitação nº 0483488-12.2019.8.13.0702: ajuizada após a falência.
4. Processo originador do crédito nº 3018767-22.2006.8.13.0702: anterior à falência.

Processo analisado preexistente à falência? NÃO.

Crédito discutido originado antes da falência? SIM.

A Administração Judicial registrou nos autos que a quebra foi decretada em 02/12/2013 e transitou em julgado em 18/04/2018.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A própria existência deste processo decorre diretamente da falência, pois se trata de incidente destinado à inclusão de crédito no concurso de credores.

A Xinguleder figurou como Massa Falida, representada pelo Administrador Judicial. O crédito de honorários advocatícios foi reconhecido como crédito trabalhista e inserido no QGC.

A falência também repercutiu:

1. na representação processual, assumida pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder;
2. na necessidade de submissão do crédito ao concurso;

3. na tentativa de obtenção de gratuidade de justiça;
4. no tratamento das custas finais de R$561,11 como crédito/encargo da Massa, inserido no QGC segundo a classe determinada pelo Juízo.

Ao final, a Administração Judicial demonstrou o cumprimento integral das providências impostas no incidente.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** Falência da Xinguleder Couros Ltda.
2. Tipo de vínculo: processo de referência e processo falimentar principal.
3. Relação: é nele que o crédito reconhecido nesta habilitação foi inserido no Quadro Geral de Credores.
4. **Polo da Xinguleder:** Falida.
5. **Situação relevante:** falência decretada em 02/12/2013, com trânsito em julgado em 18/04/2018.

O próprio cadastro eletrônico identifica expressamente esse feito como “Processo referência”.

2. Processo nº 3018767-22.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** Pedido de falência ajuizado por Banco BCOM BBM S/A contra Braspelco/Xinguleder.
2. Tipo de vínculo: processo originador do crédito.
3. Relação: nele foram fixados os R$10.000,00 de honorários sucumbenciais que deram origem à presente habilitação.
4. Resultado relevante: pedido de falência extinto, permanecendo a condenação em honorários.
5. Crédito: transitado em julgado antes da presente habilitação.

Recursos no presente incidente: não foram identificados recursos contra a sentença de 03/03/2023.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Crédito habilitado

1. Credor: Tolentino Advogados
2. Origem: honorários advocatícios sucumbenciais
3. **Valor:** R$10.000,00
4. Classificação: crédito trabalhista
5. **Situação:** habilitado no QGC, conforme expressamente informado pela Administração Judicial em 20/07/2023.

Custas processuais

1. Custas finais apuradas: R$561,11
2. Responsável segundo a sentença: Massa Falida
3. Tratamento determinado: inclusão na classe própria, conforme art. 84, IV, da Lei nº 11.101/2005.
4. **Situação:** Administração Judicial informou, em 21/11/2023, que as custas já estavam devidamente incluídas no QGC.

Repercussão total nominal identificável neste processo

R$10.561,11, sendo:

1. R$10.000,00 – crédito do escritório;
2. R$561,11 – custas finais.

Não significa que ambas as parcelas possuam a mesma natureza ou classificação concursal.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO CONSOLIDADO.

Não há discussão remanescente sobre existência ou classificação do crédito no âmbito deste incidente.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de habilitação de crédito promovida por Tolentino Advogados contra a Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., visando à inclusão de R$10.000,00 relativos a honorários sucumbenciais fixados em pedido de falência anterior ajuizado pelo Banco BCOM BBM S/A. Após a virtualização dos autos e manifestações da Administração Judicial, o Juízo julgou a habilitação procedente em 03/03/2023, classificando o crédito como trabalhista. A sentença transitou em julgado em 11/04/2023. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder posteriormente informou a efetiva inclusão dos R$10.000,00 no QGC e, quanto às custas finais de R$561,11, após determinação judicial específica, informou também sua inclusão na classe própria. Em 06/11/2023, o Juízo determinou o arquivamento e baixa após essa providência; em 21/11/2023, a Administração Judicial confirmou o integral cumprimento. Não há providência remanescente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0483488-12.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Comarca:** Uberlândia
5. **Vara:** 6ª Vara Cível
6. **Classe:** Habilitação de Crédito
7. **Assunto:** Classificação de créditos
8. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – requerida/Massa Falida
9. Parte contrária: Tolentino Advogados
10. Processo de referência: 3015102-95.2006.8.13.0702
11. Processo originador do crédito: 3018767-22.2006.8.13.0702
12. Ajuizamento: 2019
13. Distribuição/virtualização no PJe: 31/12/2020
14. Processo preexistente à falência? NÃO
15. Crédito originado antes da falência? SIM
16. **Status:** ENCERRADO
17. **Fase atual:** sentença transitada em julgado e obrigações de inclusão cumpridas; determinada baixa/arquivamento
18. **Valor da causa:** R$10.000,00
19. **Valor do crédito habilitado:** R$10.000,00
20. Classificação do crédito: TRABALHISTA
21. Custas finais: R$561,11
22. Potencial financeiro: PASSIVO CONSOLIDADO
23. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM

24. Quantidade de manifestações identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 6, das quais 5 substanciais e 1 instrumental de juntada
25. Possui processos vinculados? SIM
26. Quantidade principal de processos vinculados: 2
27. Processos vinculados: 3015102-95.2006.8.13.0702 e 3018767-22.2006.8.13.0702
28. Resultado da habilitação: PROCEDENTE
29. **Trânsito em julgado:** SIM
30. **Data do trânsito em julgado:** 11/04/2023
31. Crédito inserido no QGC: SIM
32. Custas inseridas no QGC: SIM
33. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
34. **Baixa/arquivamento:** DETERMINADOS após cumprimento; providência material informada como cumprida pela AJ

166 | PROCESSO 0222365-94.2019.8.13.0702

Classe: Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0222365-94.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe processual:** Habilitação de Crédito
6. **Assunto:** Classificação de créditos
7. Processo de referência: 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência da Xinguleder Couros Ltda.
8. **Valor da causa cadastrado no PJe:** R$703.704,23
9. **Última distribuição/cadastramento no PJe:** 30/12/2020, em razão da virtualização dos autos.

Partes:

1. Scherer Couro e Representações Ltda. – ME: requerente/habilitante.
2. Xinguleder Couros Ltda.: requerida/falida.
3. Administrador Judicial: Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
4. **Polo ocupado pela Xinguleder:** PASSIVO
5. **Qualidade processual:** Requerida/Falida

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. **Fase atual:** Trânsito em julgado
3. Sentença: 25/07/2023
4. Resultado: Extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. Motivo: o crédito objeto da habilitação já constava do quadro de credores da falência, e a habilitante, intimada para se manifestar, permaneceu inerte.
6. **Trânsito em julgado:** SIM
7. **Data efetiva do trânsito em julgado:** 29/08/2023, certificado em 30/08/2023.
8. Custas finais: não houve custas finais a apurar.
9. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
10. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de habilitação de crédito apresentada por Scherer Couro e Representações Ltda. – ME na falência da Xinguleder Couros Ltda. A habilitante sustentou ser credora da falida em decorrência de condenação oriunda de demanda judicial relacionada à rescisão de contrato de representação comercial, na qual a antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder, teria sido condenada ao pagamento de indenizações decorrentes do encerramento da relação comercial.

Na petição de habilitação, a Scherer requereu a inclusão de crédito no valor de R$703.704,23, defendendo natureza decorrente da prestação de serviços de representação comercial. A petição juntada aos autos é datada de maio de 2019.

Contudo, no curso do incidente, a Administração Judicial informou que o crédito da Scherer já estava habilitado no quadro de credores, na classe quirografária, pelo valor de R$2.251,49.

Assim, há relevante diferença entre o valor pretendido pela habilitante – R$703.704,23 – e o crédito efetivamente apontado pela Administração Judicial no quadro de credores – R$2.251,49. Essa divergência não foi apreciada no mérito neste processo, pois o incidente foi extinto por falta de interesse processual.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2019 – Scherer Couro e Representações Ltda. – ME formulou pedido de habilitação de crédito contra a Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., pretendendo o reconhecimento de crédito decorrente de condenação originada de relação de representação comercial.

30/12/2020 – Os autos foram distribuídos/cadastrados no PJe para fins de virtualização. O processo passou a tramitar eletronicamente perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia.

16/03/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação juntando cópia integral dos autos físicos para adequação à virtualização.

04/04/2022 – A Administração Judicial apresentou manifestação requerendo a regularização da representação processual da Xinguleder, informando que a falência fora decretada em 02/12/2013 e que a sentença falimentar transitara em julgado em 18/04/2018. Também declarou não ter identificado irregularidades na virtualização, ressalvou a possibilidade de manifestação posterior e requereu a manutenção da guarda dos autos físicos.

26/05/2022 – O Juízo reconheceu o cumprimento das exigências de virtualização e determinou a continuidade do processo, com nova vista à Administração Judicial pelo prazo de 15 dias.

30/06/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que o crédito da Scherer já se encontrava relacionado no quadro de credores, na classe quirografária, pelo valor de R$2.251,49, ressalvando que o quadro ainda estava em processo de consolidação pela Administração Judicial.

21/10/2022 – Diante da informação do Administrador Judicial, o Juízo consignou que, em tese, não existiria interesse processual na habilitação e determinou vista à Scherer para manifestação, antes da sentença.

11/05/2023 – Certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação da habilitante.

25/07/2023 – Proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, uma vez que o crédito pretendido já constava do quadro de credores. Foi determinado que eventuais custas fossem suportadas pela habilitante e, após o trânsito em julgado, o arquivamento e baixa do feito.

03/08/2023 – A Contadoria certificou que não havia custas finais a apurar.

29/08/2023 – Ocorreu o trânsito em julgado da sentença, certificado em 30/08/2023.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 3

1. 16/03/2022 – ID 8908998010 – Manifestação/Juntada. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação informando a juntada da cópia integral dos autos físicos do processo nº 0222365-94.2019.8.13.0702, em cumprimento ao procedimento de virtualização.

2. 04/04/2022 – IDs 9285918062/9285918063 – Manifestação. Requereu a regularização da representação processual da Xinguleder, com seu cadastramento como advogado principal e Administrador Judicial. Informou que a falência havia sido decretada em 02/12/2013 e transitado em julgado em 18/04/2018. Quanto à virtualização, declarou não ter

identificado desconformidades, ressalvou a possibilidade de posterior manifestação e pediu a guarda dos autos físicos.

3. 30/06/2022 – ID 9535340747 – Manifestação. Informou que o crédito da Scherer já se encontrava habilitado no quadro de credores da falência, na classe quirografária, pelo montante de R$2.251,49. Esclareceu, ainda, que o quadro estava sendo consolidado pela Administração Judicial para posterior ratificação ou retificação e apreciação pelo Juízo Falimentar.

Esta última manifestação foi determinante para o encerramento do incidente, pois levou o Juízo a reconhecer a provável falta de interesse processual e, posteriormente, extinguir a habilitação.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

O crédito discutido é anterior à falência, pois decorre de relação comercial e de demanda judicial iniciada antes da quebra.

1. Decretação da falência: 02/12/2013.
2. **Trânsito em julgado da sentença falimentar:** 18/04/2018.
3. Pedido de habilitação: formulado posteriormente à decretação da falência.

Processo/crédito preexistente à falência? SIM, quanto à origem material do crédito.

A própria habilitação, entretanto, foi instaurada após a decretação da falência, justamente com a finalidade de inserir ou adequar o crédito no concurso falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A decretação da falência transferiu à Administração Judicial a representação processual da Xinguleder e fez com que a pretensão da Scherer passasse a ser examinada segundo as regras do concurso de credores.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da falida e, posteriormente, constatou que o crédito da habilitante já figurava no quadro de credores, o que tornou desnecessária a continuidade deste incidente autônomo. Segundo a Administração Judicial, o crédito registrado era de R$2.251,49, na classe quirografária, sujeito à consolidação do quadro geral.

Com base nessa informação e na ausência de manifestação posterior da credora, o Juízo reconheceu a perda/falta do interesse processual e encerrou o incidente sem apreciar o mérito do montante de R$703.704,23 pretendido pela Scherer.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** Falência da Xinguleder Couros Ltda.
2. Relação: processo falimentar de referência ao qual esta habilitação está vinculada.
3. **Polo da Xinguleder:** Falida.
4. Relevância: é neste processo que o crédito informado pela Administração Judicial está inserido no quadro de credores. O próprio PJe identifica esse número como processo de referência.

2. Processo originário nº 019/1.05.0073026-8 – Comarca de Novo Hamburgo/RS

1. **Natureza:** demanda decorrente de contrato de representação comercial.

2. **Partes:** Scherer Couro e Representações Ltda. x Braspelco Indústria e Comércio Ltda./Xinguleder.
3. Relação: ação da qual teria se originado a condenação utilizada pela Scherer para fundamentar a habilitação.
4. Resultado histórico constante dos documentos: houve condenação da Braspelco/Xinguleder ao pagamento de valores relacionados ao término da representação comercial.

Há, ainda, documentação de liquidação/cumprimento da condenação originária, utilizada pela credora para formar o valor apresentado na habilitação.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Existem valores distintos nos autos que não devem ser confundidos:

1. R$703.704,23: valor atribuído à causa e pretendido pela Scherer na habilitação.
2. R$2.251,49: valor que a Administração Judicial informou já estar inscrito no quadro de credores da falência, na classe quirografária.

O Juízo não reconheceu neste processo o crédito de R$703.704,23, nem decidiu sobre eventual diferença entre esse valor e o montante já relacionado no quadro de credores. O processo foi extinto sem julgamento do mérito precisamente porque o crédito já constava do quadro falimentar.

Portanto, para fins de acompanhamento da Massa Falida, o impacto financeiro efetivamente identificado neste incidente é o crédito quirografário de R$2.251,49 informado pela Administração Judicial, sujeito à consolidação do quadro geral de credores.

1. Custas finais: inexistentes.
2. Condenação adicional contra a Massa neste incidente: NÃO IDENTIFICADA.
3. Potencial financeiro do processo: ENCERRADO, ressalvada a manutenção do crédito já constante do quadro falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Habilitação de crédito promovida por Scherer Couro e Representações Ltda. – ME contra a Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., fundada em crédito decorrente de condenação relacionada ao encerramento de contrato de representação comercial. A habilitante atribuiu ao incidente o valor de R$703.704,23.

Após a virtualização dos autos, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa Falida e, em manifestação de 30/06/2022, informou que a Scherer já possuía crédito incluído no quadro de credores, na classe quirografária, pelo valor de R$2.251,49. O Juízo intimou a habilitante para se manifestar sobre a possível ausência de interesse processual, mas não houve resposta. Em 25/07/2023, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A sentença transitou em julgado em 29/08/2023 e não foram apuradas custas finais.

Não há providência processual pendente para a Administração Judicial neste incidente.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 12
2. **Número CNJ:** 0222365-94.2019.8.13.0702
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais

5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 6ª Vara Cível
7. **Classe:** Habilitação de Crédito
8. **Assunto:** Classificação de créditos
9. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
10. **Qualidade:** Requerida/Falida
11. Parte contrária: Scherer Couro e Representações Ltda. – ME
12. Processo de referência: 3015102-95.2006.8.13.0702
13. **Valor da causa:** R$703.704,23
14. Crédito informado pela Administração Judicial: R$2.251,49
15. Classificação informada: Quirografário
16. **Status:** ENCERRADO
17. Resultado: Extinção sem resolução do mérito – art. 485, VI, CPC
18. **Data da sentença:** 25/07/2023
19. **Trânsito em julgado:** SIM
20. **Data do trânsito:** 29/08/2023
21. Custas finais: Não há
22. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
23. Quantidade de manifestações/petições identificadas: 3
24. Possui processo vinculado? SIM
25. Principal processo vinculado: 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência
26. Crédito preexistente à falência? SIM
27. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
28. Potencial financeiro: ENCERRADO, permanecendo o crédito já relacionado no quadro geral de credores.

167 | PROCESSO 0484940-57.2019.8.13.0702

Classe: Habilitação de Crédito | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0484940-57.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe processual:** Habilitação de Crédito
6. **Assunto:** Classificação de créditos
7. Processo de referência: 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência da Xinguleder Couros Ltda.
8. **Valor da causa:** R$16.757,41
9. **Última distribuição/cadastramento no PJe:** 30/12/2020, para fins de virtualização.

Partes:

1. COMAPI Agropecuária S.A.: requerente/habilitante.
2. Xinguleder Couros Ltda.: requerida/falida.
3. Administrador Judicial: Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
4. **Polo ocupado pela Xinguleder:** PASSIVO
5. **Qualidade processual:** Requerida/Falida

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. **Fase atual:** Trânsito em julgado, com atos posteriores relativos exclusivamente às custas finais.
3. Sentença: 29/05/2023.
4. Resultado: Extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. **Trânsito em julgado:** SIM
6. **Data do trânsito em julgado:** 03/07/2023, certificado em 04/07/2023.
7. Custas finais: R$561,11, atribuídas à requerente COMAPI.
8. Pagamento das custas: Não identificado; ao contrário, foi certificada a ausência de recolhimento e expedida CNPDP em 29/08/2023.
9. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
10. **Prazo aparentemente em curso para a Massa Falida:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de habilitação de crédito apresentada por COMAPI Agropecuária S.A. no âmbito da falência de Xinguleder Couros Ltda.

Na petição constante dos autos físicos, a COMAPI informou ser credora da Massa Falida no valor de R$16.757,41, afirmando que o crédito já havia sido reconhecido pela própria falida quando da publicação do edital de credores. A requerente declarou expressamente sua concordância com o valor apontado e requereu a habilitação do crédito no processo falimentar.

Assim, diferentemente de incidentes nos quais existe controvérsia sobre o valor, neste caso a própria credora reconheceu como correto o montante de R$16.757,41.

Posteriormente, a Administração Judicial confirmou que esse mesmo crédito já se encontrava habilitado no quadro de credores, na classe quirografária, circunstância que retirou a utilidade da continuidade do incidente.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

21/08/2019 – COMAPI Agropecuária S.A. apresentou pedido de habilitação, informando ser credora da Xinguleder no valor de R$16.757,41 e manifestando concordância com o valor reconhecido pela falida.

30/12/2020 – Realizado o cadastramento do processo no PJe para fins de virtualização dos autos físicos.

17/03/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder juntou manifestação com cópia integral dos autos para viabilizar a virtualização.

04/04/2022 – A COMAPI manifestou ciência da virtualização.

Na mesma data, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Xinguleder, requerendo a regularização da representação processual, seu cadastramento como representante da requerida e a manutenção da guarda dos autos físicos. Informou também que a falência havia sido decretada em 02/12/2013 e que a sentença falimentar transitara em julgado em 18/04/2018.

26/05/2022 – O Juízo reconheceu a regularidade da virtualização e determinou a continuidade do feito, com vista ao Administrador Judicial pelo prazo de 15 dias.

30/06/2022 – A Administração Judicial informou que o crédito da COMAPI, no montante de R$16.757,41, já estava habilitado no quadro de credores, na classe quirografária, no processo de falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702. Ressalvou que o quadro estava em processo de consolidação, sujeito a retificações ou ratificações.

18/10/2022 – O Juízo determinou vista à autora sobre a manifestação da Administração Judicial.

27/02/2023 – Certificado que transcorreu o prazo sem qualquer manifestação da COMAPI.

28/02/2023 / 01/03/2023 – Determinada a conclusão dos autos para sentença.

29/05/2023 – Proferida sentença reconhecendo que, em razão da manifestação da requerida informando que o crédito já se encontrava habilitado, deixou de existir interesse processual. O processo foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. As custas foram atribuídas à autora e foi cancelada eventual audiência anteriormente designada.

06/06/2023 – A Contadoria apurou custas finais de R$561,11, compostas por R$402,95 de custas de primeira instância, R$12,09 de intimação eletrônica e R$146,07 de taxa judiciária.

03/07/2023 – Trânsito em julgado da sentença.

29/08/2023 – Certificado que a COMAPI não efetuou o recolhimento das custas finais. Foi expedida Certidão de Não Pagamento de Despesas Processuais – CNPDP, para encaminhamento à Advocacia-Geral do Estado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS IDENTIFICADAS: 3

1. 17/03/2022 – ID 8929273118 – Manifestação/Juntada. Apresentou manifestação informando a juntada da cópia integral dos autos nº 0484940-57.2019.8.13.0702, para conclusão do procedimento de virtualização.

2. 04/04/2022 – IDs 9287958031/9287958033 – Manifestação. Requereu a regularização da representação processual da Xinguleder, com seu cadastramento como representante da requerida. Informou que a falência fora decretada em 02/12/2013 e

transitara em julgado em 18/04/2018. Quanto à virtualização, declarou não ter constatado desconformidades, ressalvando eventual manifestação posterior, e requereu a manutenção da guarda dos autos físicos.

3. 30/06/2022 – ID 9535378835 – Manifestação. Informou que o crédito da COMAPI, de R$16.757,41, já se encontrava habilitado no quadro de credores da falência, na classe quirografária, esclarecendo que o quadro ainda estava sendo consolidado pela Administração Judicial.

Esta última manifestação foi determinante para a extinção do incidente, pois o Juízo concluiu que havia cessado o interesse processual na manutenção da habilitação.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Decretação da falência da Xinguleder: 02/12/2013.
2. **Trânsito em julgado da sentença falimentar:** 18/04/2018.
3. Pedido de habilitação: 2019.

Este processo de habilitação é preexistente à falência? NÃO.

O incidente foi instaurado após a decretação da falência e teve justamente por finalidade tratar da inclusão/classificação do crédito no concurso falimentar.

Quanto à origem material do crédito, os documentos disponibilizados neste processo não permitem estabelecer, com a mesma segurança, todos os dados de sua constituição. Assim, não deve ser confundida a data de nascimento do crédito com a data do incidente de habilitação.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência da Xinguleder constitui o próprio fundamento da existência deste incidente, pois a COMAPI buscava participar do concurso de credores.

Após a atuação do Administrador Judicial, verificou-se que a providência pretendida já havia sido realizada: o crédito da COMAPI encontrava-se incluído no quadro de credores da falência pelo mesmo valor indicado na habilitação, R$16.757,41, e classificado como quirografário.

A partir dessa constatação, não havia utilidade processual na continuidade de uma habilitação autônoma, razão pela qual o feito foi extinto sem julgamento do mérito.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** Ação de Falência.
2. Relação: processo falimentar de referência desta habilitação.
3. Xinguleder: Falida.
4. Relevância: é neste processo que se encontra o quadro de credores no qual o crédito da COMAPI já estava incluído.
5. Crédito informado: R$16.757,41.
6. **Classe:** Quirografária.

O próprio cadastro do PJe identifica expressamente o processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 como processo de referência.

Outros processos autônomos diretamente vinculados à habilitação: não foram identificados de forma segura nos documentos disponibilizados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. Crédito requerido pela COMAPI: R$16.757,41.
2. Crédito informado pela Administração Judicial como já constante do quadro: R$16.757,41.
3. Classificação: Quirografário.
4. Diferença entre valor pretendido e valor relacionado: NÃO identificada.
5. Condenação adicional da Massa neste incidente: NÃO.
6. Honorários sucumbenciais contra a Massa: NÃO identificados.
7. Custas processuais: atribuídas à COMAPI, e não à Massa Falida.

As custas finais foram calculadas em R$561,11 e permaneceram sem pagamento pela autora, tendo sido expedida CNPDP. Portanto, essa obrigação não representa passivo adicional da Massa Falida.

POTENCIAL FINANCEIRO: ENCERRADO/CONSOLIDADO, permanecendo apenas o crédito quirografário de R$16.757,41 no quadro da falência.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Habilitação de crédito proposta por COMAPI Agropecuária S.A. contra a Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., no valor de R$16.757,41. A própria credora informou concordar com o montante reconhecido pela falida.

Após a virtualização, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação processual da Xinguleder e, em 30/06/2022, informou ao Juízo que o crédito da COMAPI já estava inserido no quadro de credores da falência, na classe quirografária, pelo mesmo valor de R$16.757,41.

A credora foi intimada para se manifestar e permaneceu inerte. Diante disso, em 29/05/2023, o Juízo reconheceu a falta superveniente de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

A sentença transitou em julgado em 03/07/2023. As custas finais de R$561,11 foram atribuídas à COMAPI e não foram recolhidas, tendo sido posteriormente expedida Certidão de Não Pagamento de Despesas Processuais.

Não há providência pendente para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 13
2. **Número CNJ:** 0484940-57.2019.8.13.0702
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 6ª Vara Cível
7. **Classe:** Habilitação de Crédito
8. **Assunto:** Classificação de créditos
9. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
10. **Qualidade:** Requerida/Falida
11. Parte contrária: COMAPI Agropecuária S.A.
12. Processo de referência: 3015102-95.2006.8.13.0702
13. **Valor da causa:** R$16.757,41
14. Crédito informado no quadro: R$16.757,41
15. Classificação: Quirografário

16. **Status:** ENCERRADO
17. Resultado: Extinção sem resolução do mérito – art. 485, VI, do CPC
18. **Data da sentença:** 29/05/2023
19. **Trânsito em julgado:** SIM
20. **Data do trânsito:** 03/07/2023
21. Custas finais: R$561,11
22. Responsável pelas custas: COMAPI Agropecuária S.A.
23. Custas pagas: NÃO identificadas; expedida CNPDP
24. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
25. Quantidade de manifestações/petições processuais identificadas: 3
26. Possui processo vinculado? SIM
27. Quantidade de processos vinculados identificados: 1
28. Principal processo vinculado: 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência
29. Processo preexistente à falência? NÃO
30. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
31. Potencial financeiro: ENCERRADO/CONSOLIDADO – crédito quirografário de R$16.757,41.

---

168 | PROCESSO 4014060-57.2007.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

PROCESSO 14 – Nº 4014060-57.2007.8.13.0702

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 4014060-57.2007.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.07.401406-0
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe processual:** Embargos à Execução
7. **Assunto:** Efeito suspensivo / impugnação / embargos à execução
8. **Data de distribuição:** 24/10/2007
9. **Valor da causa:** R$2.038.060,00.

Partes:

1. Xinguleder Couros Ltda.: embargante.
2. Arnaldo José Frizzo Filho: embargante.
3. Banco Indusval S.A.: embargado/exequente.
4. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO
5. **Qualidade processual:** Embargante

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. **Fase atual:** Baixa definitiva
3. **Última movimentação relevante:** 16/08/2023 – certidão de baixa.
4. **Baixa definitiva:** SIM
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
6. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO

A certidão final registra expressamente que os autos foram baixados porque não existiam pendências de pagamento de custas e todas as providências haviam sido cumpridas.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial opostos por Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho contra Banco Indusval S.A.

A execução originária estava lastreada em contratos de câmbio garantidos por notas promissórias. Nos embargos, a Xinguleder sustentou, em síntese, que o Banco não teria comprovado adequadamente o cumprimento de suas próprias obrigações contratuais e que determinadas circunstâncias inviabilizariam o uso da via executiva.

O valor cadastrado da causa é de R$2.038.060,00, revelando expressiva repercussão econômica.

Os autos disponibilizados demonstram, ao final da tramitação física, determinação judicial para que o Banco Indusval prosseguisse na execução, indicando que os embargos já não impediam a continuidade da cobrança.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

24/10/2007 – Distribuição dos embargos à execução perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia.

2007 em diante – Tramitação dos embargos em autos físicos, discutindo a exigibilidade da execução fundada em contratos de câmbio e notas promissórias.

02/12/2013 – No curso dos embargos, foi decretada a falência da Xinguleder no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702. A sentença falimentar transitou em julgado em 18/04/2018. Essa circunstância passou a repercutir diretamente sobre a representação processual e sobre a capacidade financeira da empresa.

2021 – A Administração Judicial requereu gratuidade de justiça em favor da Massa Falida, alegando insuficiência financeira. O pedido foi inicialmente indeferido, tendo o Juízo determinado a expedição de certidão para habilitação das custas finais no processo falimentar e o prosseguimento da execução pelo Banco Indusval.

29/11/2021 – A Xinguleder, representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, interpôs Agravo de Instrumento nº 1.0702.07.401406-0/003, buscando reformar a decisão que negara a gratuidade de justiça.

2022 – Houve discussão, em segundo grau, acerca da competência para julgamento do recurso, diante da falência da Xinguleder. Foi suscitado conflito negativo entre Câmara Cível comum e Câmara especializada.

29/07/2022 – No Conflito de Competência nº 1.0702.07.401406-0/004, reconheceu-se a competência do magistrado da 10ª Câmara Cível para julgamento do agravo.

2022 – A 10ª Câmara Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a insuficiência econômico-financeira da Xinguleder e concedendo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.

07/12/2022 – Trânsito em julgado do acórdão referente ao Agravo de Instrumento nº 1.0702.07.401406-0/003.

20/09/2022 – O processo físico foi inicialmente virtualizado no PJe.

17/10/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação nos autos como representante e advogado da Xinguleder/Massa Falida.

03/05/2023 – Diante de problemas na primeira digitalização, foi solicitado o desarquivamento dos autos físicos para correção da virtualização.

23/06/2023 – Realizada nova digitalização integral dos autos físicos, com juntada também dos documentos de segundo grau, inclusive o Agravo de Instrumento e o Conflito de Competência.

29/06/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder manifestou ciência e concordância com a nova digitalização e ressaltou que o agravo de instrumento havia sido provido, garantindo à Xinguleder a justiça gratuita.

16/08/2023 – Após decurso do prazo, foi lavrada certidão de baixa definitiva, consignando inexistirem pendências de custas ou outras providências.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE ATUAÇÕES PROCESSUAIS RELEVANTES IDENTIFICADAS: 4

1. Pedido de gratuidade de justiça – 2021.
No curso do processo físico, a Massa Falida, representada pela Administração Judicial, requereu a concessão da gratuidade de justiça, demonstrando a situação financeira da empresa falida. O pedido foi inicialmente indeferido pelo Juízo de primeiro grau.

2. 29/11/2021 – Agravo de Instrumento nº 1.0702.07.401406-0/003. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs recurso contra o indeferimento da gratuidade, sustentando que a falência, o passivo superior ao ativo e os documentos contábeis comprovavam a incapacidade financeira da Xinguleder. Requereu a suspensão da decisão e, ao final, sua reforma para concessão da assistência judiciária gratuita.

Resultado: recurso provido, com concessão da gratuidade judicial.

3. 17/10/2022 – ID 9632797844 – Habilitação nos autos. Requereu seu cadastramento como advogado da embargante e regularização da representação processual da Massa Falida, nos termos da Lei nº 11.101/2005 e do CPC, inclusive para que todas as intimações fossem direcionadas em seu nome.

4. 29/06/2023 – ID 9850413795 – Manifestação. Manifestou ciência e concordância com a nova digitalização dos autos e ressaltou expressamente o provimento do Agravo de Instrumento, que reformou a decisão anterior e concedeu à Massa Falida a justiça gratuita.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Distribuição dos embargos: 24/10/2007.
2. Decretação da falência: 02/12/2013.
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018.

Processo preexistente à falência? SIM.

Os embargos tramitavam aproximadamente seis anos antes da decretação da falência, de forma que a quebra da Xinguleder ocorreu no curso da demanda e alterou posteriormente sua representação processual.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência repercutiu principalmente em dois aspectos.

Primeiro, a representação da Xinguleder passou a ser exercida pela Administração Judicial, o que levou Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder a atuar formalmente no processo e, posteriormente, requerer sua habilitação no PJe.

Segundo, a situação econômica da Massa Falida passou a ser fundamento para o pedido de gratuidade de justiça. O Juízo de primeira instância inicialmente negou o benefício e determinou que as custas fossem habilitadas no processo falimentar como crédito extraconcursal.

Essa decisão foi reformada pelo TJMG, que reconheceu a insuficiência financeira da Xinguleder e lhe concedeu a gratuidade judicial.

Com isso, ao final do feito não restou pendência de custas atribuível à Massa, permitindo a baixa definitiva.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS/INCIDENTES VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Indusval S.A.

1. **Natureza:** Execução.
2. Relação: processo executivo contra o qual foram opostos os presentes embargos.
3. Fundamento: contratos de câmbio garantidos por notas promissórias.
4. Xinguleder: executada.

5. **Situação identificada nos autos:** houve determinação para que o Banco Indusval prosseguisse na execução após o encerramento da discussão dos embargos.
6. **Número CNJ da execução:** não identificado de forma segura no download analisado.

2. Agravo de Instrumento nº 1.0702.07.401406-0/003

1. Agravante: Xinguleder Couros Ltda.
2. Agravado: Banco Indusval S.A.
3. Objeto: concessão da gratuidade de justiça.
4. Resultado: PROVIDO.
5. Efeito: concessão da gratuidade judicial à Xinguleder.
6. **Trânsito em julgado:** 07/12/2022.

3. Conflito de Competência nº 1.0702.07.401406-0/004

1. Origem: discussão acerca da competência para julgamento do Agravo nº 1.0702.07.401406-0/003.
2. Resultado: conflito acolhido, reconhecendo-se a competência do Juiz convocado Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, da 10ª Câmara Cível.

4. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** Falência da Xinguleder Couros Ltda.
2. Relação: processo falimentar que passou a repercutir nos embargos e no tratamento das despesas processuais.
3. Decretação da falência: 02/12/2013.
4. **Trânsito em julgado:** 18/04/2018.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** R$2.038.060,00.
2. **Natureza econômica:** defesa em execução de elevado valor fundada em contratos de câmbio e notas promissórias.
3. Resultado econômico dos embargos: os autos indicam determinação de prosseguimento da execução pelo Banco Indusval.
4. Custas finais: inicialmente seriam objeto de certidão para habilitação na falência.
5. Gratuidade de justiça: posteriormente concedida pelo TJMG em sede de agravo.
6. Pendência de custas ao final: NÃO.

O ponto financeiro mais relevante da atuação da Administração Judicial foi a reversão da decisão que negava a gratuidade. O TJMG reconheceu que os documentos contábeis demonstravam insuficiência econômico-financeira da Massa Falida, afastando a necessidade de pagamento das despesas processuais.

A certidão de baixa confirma que não restaram pendências de pagamento de custas.

POTENCIAL FINANCEIRO DO PROCESSO: ENCERRADO quanto aos embargos, sem prejuízo das consequências financeiras da execução principal.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução ajuizados em 2007 por Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho contra Banco Indusval S.A., relacionados a execução de título extrajudicial fundada em contratos de câmbio garantidos por notas promissórias, com valor da causa de R$2.038.060,00.

A demanda é anterior à falência da Xinguleder. Após a quebra, ocorrida em 2013, a Administração Judicial passou a representar a empresa no processo. O principal ponto processual da atuação posterior do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi a discussão acerca da gratuidade de justiça. O benefício foi inicialmente negado pela 1ª Vara Cível, com determinação de habilitação das custas no processo falimentar, mas a decisão foi reformada pelo TJMG no Agravo de Instrumento nº 1.0702.07.401406-0/003, que reconheceu a insuficiência financeira da Massa Falida e concedeu a justiça gratuita.

O agravo transitou em julgado em 07/12/2022. Posteriormente, foram corrigidos problemas na virtualização dos autos, tendo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder manifestado ciência e concordância com a nova digitalização em 29/06/2023.

Em 16/08/2023 foi expedida certidão de baixa definitiva, com registro de inexistência de pendências de custas e de cumprimento de todas as providências. Assim, os embargos encontram-se encerrados e baixados, sem providência pendente para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 14
2. **Número CNJ:** 4014060-57.2007.8.13.0702
3. **Numeração antiga:** 0702.07.401406-0
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Estado:** Minas Gerais
6. **Comarca:** Uberlândia
7. **Vara:** 1ª Vara Cível
8. **Classe:** Embargos à Execução
9. **Assunto:** Efeito suspensivo / impugnação / embargos à execução
10. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
11. **Qualidade:** Embargante
12. Outro embargante: Arnaldo José Frizzo Filho
13. Parte contrária: Banco Indusval S.A.
14. **Data de distribuição:** 24/10/2007
15. **Valor da causa:** R$2.038.060,00
16. Processo preexistente à falência? SIM
17. **Status:** ENCERRADO
18. **Fase atual:** Baixa definitiva
19. **Baixa definitiva:** SIM
20. **Data da baixa:** 16/08/2023
21. Justiça gratuita: SIM, concedida pelo TJMG
22. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
23. Quantidade de atuações processuais relevantes identificadas: 4
24. Possui processos/recursos vinculados? SIM
25. Agravo de Instrumento: 1.0702.07.401406-0/003
26. Resultado do Agravo: Provido
27. **Trânsito do Agravo:** 07/12/2022
28. Conflito de Competência: 1.0702.07.401406-0/004
29. Processo falimentar vinculado: 3015102-95.2006.8.13.0702
30. Execução principal: identificada, mas número CNJ não localizado com segurança no download
31. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO

32. **Prazo em curso:** NÃO
33. Pendência de custas: NÃO
34. Potencial financeiro: ENCERRADO quanto aos embargos; efeitos da execução principal devem ser acompanhados no respectivo processo executivo.

169 | PROCESSO 5270701-30.2008.8.13.0702

Classe: não identificada | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5270701-30.2008.8.13.0702
2. **Número TJMG:** 0702.08.527070-1
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Natureza da ação:** Execução / cumprimento de sentença
7. **Data de distribuição:** 28/10/2008
8. **Executada:** Massa Falida/Xinguleder, conforme resumo fornecido
9. **Polo ocupado pela Massa Falida:** PASSIVO
10. **Qualidade processual:** Executada

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. **Fase atual:** Baixa definitiva / autos físicos eliminados
3. Extinção da execução: 27/01/2014
4. **Trânsito em julgado:** SIM
5. **Data do trânsito em julgado:** 24/02/2014
6. **Baixa definitiva:** SIM
7. **Arquivamento definitivo:** identificado em 05/08/2014 e novamente em 19/03/2015
8. **Última movimentação relevante:** 29/06/2023 – autos eliminados
9. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de demanda de natureza executiva, voltada à satisfação de obrigação em face da parte executada.

Os andamentos demonstram a prática de atos típicos de execução, incluindo citação, expedição e cumprimento de mandado, penhora e oposição de embargos à execução, além da interposição de agravo de instrumento.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

28/10/2008 – Distribuição do processo por sorteio.

30/10/2008 – Autos conclusos para despacho.

04/11/2008 – Recebimento dos autos com despacho.

28/11/2008 e 07/01/2009 – Registros de aguardo de expedição de mandado de citação.

19/01/2009 – Expedição do mandado e remessa à Central de Mandados.

20/03/2009 – Juntada de mandado de citação cumprido e expedição de certidão.

30/03/2009 – Juntada de mandado/auto de penhora.

17/04/2009 – Oposição de embargos.

16/04/2009 – Consta juntada de petição de agravo de instrumento.

27/04/2009 – Registro de agravo com decisão reformada.

30/04/2009 – Juntada de ofício e informação de cumprimento do agravo.

28/05/2009 – Suspensão do processo, aguardando julgamento dos embargos.

22/09/2009 – Pedido deferido de penhora on-line.

20/11/2009 – Processo suspenso ou sobrestado em razão do recebimento de embargos à execução.

23/11/2009 – Aguardando julgamento dos embargos.

08/01/2010 – Aguardando decisão do agravo.

16/08/2010 – Processo suspenso ou sobrestado por decisão judicial.

31/03/2011 – Proferido despacho de “cumpra-se”.

25/10/2011 – Protocolizada petição.

10/12/2011 – Praticado ato ordinatório de mero expediente.

13/12/2013 – Autos conclusos para julgamento.

27/01/2014 – Extinta a execução ou cumprimento de sentença, com publicação em jornal em 30/01/2014.

24/02/2014 – Trânsito em julgado.

28/05/2014 – Remessa ao contador-tesoureiro.

04/07/2014 – Publicado despacho com vista à executada.

23/07/2014 – Juntada de petição de manifestação e baixa definitiva.

05/08/2014 – Arquivamento definitivo.

25/02/2015 – Desarquivamento para a secretaria.

19/03/2015 – Novo arquivamento definitivo.

10/09/2019 – Remessa do arquivo para a secretaria, juntada de ofício e conclusão para despacho.

18/09/2019 – Proferido despacho de “cumpra-se” e expedido ofício.

18/11/2019 – Remessa ao arquivo de feitos.

21/11/2019 – Recebimento pelo arquivo.

10/03/2023 – Remessa à gestão documental e recebimento pela comissão responsável pela avaliação documental.

29/06/2023 – Autos eliminados.

4. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Distribuição do processo: 28/10/2008.
2. Decretação da falência da Xinguleder: 02/12/2013, conforme já identificado nos demais processos analisados da Massa.
3. **Situação:** o processo já se encontrava em tramitação quando ocorreu a decretação da falência.

Processo preexistente à falência? SIM.

Além disso, o processo estava concluso para julgamento em 13/12/2013 e foi extinto em 27/01/2014, isto é, após a decretação da falência.

5. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Com base apenas nos andamentos disponibilizados, não é possível identificar de forma segura qual foi o efeito concreto da decretação da falência sobre esta execução.

Sabe-se que:

1. a demanda era anterior à falência;
2. a execução estava em curso havia vários anos;
3. houve penhora, embargos e suspensão;
4. o feito foi extinto pouco depois da decretação da falência;
5. posteriormente houve trânsito em julgado, baixa e arquivamento.

Entretanto, sem acesso à decisão de 27/01/2014, não é possível afirmar que a extinção decorreu da falência, de pagamento, acordo, inexigibilidade, desistência, perda de objeto ou qualquer outro fundamento específico.

6. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Os andamentos revelam a existência de incidentes e recursos, porém sem numeração individualizada.

1. Embargos à execução

1. Existência: SIM
2. Registro: oposição em abril de 2009.
3. Efeito: houve suspensão/sobrestamento da execução para aguardar julgamento dos embargos.
4. **Número do processo dos embargos:** NÃO IDENTIFICADO.

2. Agravo de Instrumento

1. Existência: SIM
2. Registro: abril de 2009.
3. Resultado indicado no andamento: consta “agravo com decisão reformada”.
4. **Número do recurso:** NÃO IDENTIFICADO.
5. Objeto específico: NÃO IDENTIFICADO.

Além disso, em 2010 consta novo registro de aguardo de decisão de agravo, mas não há elementos suficientes para afirmar se se tratava do mesmo recurso ou de outro.

Quantidade de processos/recursos vinculados com numeração identificada: 0.

Quantidade de espécies de incidentes/recursos identificadas: 2 – embargos à execução e agravo de instrumento.

7. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O processo possui natureza patrimonial, pois se trata de execução movida contra a parte executada e houve inclusive:

1. penhora;
2. pedido deferido de penhora on-line;
3. embargos à execução;
4. atos voltados à satisfação do crédito.

Contudo:

1. **valor da execução:** NÃO IDENTIFICADO;
2. **valor da causa:** NÃO IDENTIFICADO;

3. **valor efetivamente penhorado:** NÃO IDENTIFICADO;
4. existência de pagamento: NÃO IDENTIFICADA;
5. saldo devido: NÃO IDENTIFICADO;
6. honorários/custas: NÃO IDENTIFICADOS de forma quantificável.

Como o processo foi extinto, transitou em julgado, recebeu baixa definitiva e posteriormente teve os autos físicos eliminados, não há impacto financeiro processual pendente identificável neste feito com base nos elementos fornecidos.

POTENCIAL FINANCEIRO: ENCERRADO/INDETERMINADO QUANTO AO VALOR.

8. SÍNTESE TÉCNICA

Execução/cumprimento de sentença distribuído em 28/10/2008 perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, tendo a Massa Falida/Xinguleder figurado no polo passivo.

Durante a tramitação foram praticados atos de citação, penhora e penhora on-line, além da oposição de embargos à execução e interposição de agravo de instrumento. O processo permaneceu suspenso ou sobrestado em diversos períodos, especialmente em razão dos embargos.

Em 27/01/2014, a execução foi extinta, tendo a decisão transitado em julgado em 24/02/2014. Posteriormente, houve baixa definitiva, arquivamento, desarquivamentos administrativos e, finalmente, remessa para gestão documental. Em 29/06/2023, os autos físicos foram eliminados.

Não foi disponibilizada cópia integral do processo nem das decisões, de modo que não é possível identificar com segurança a parte exequente, o valor executado, a origem da obrigação, o fundamento jurídico da extinção, o número dos embargos e do agravo ou eventual atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Atualmente, o feito encontra-se definitivamente encerrado, baixado e com autos eliminados, sem providência processual pendente identificável para a Administração Judicial.

9. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 15
2. **Número CNJ:** 5270701-30.2008.8.13.0702
3. **Número TJMG:** 0702.08.527070-1
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Estado:** Minas Gerais
6. **Comarca:** Uberlândia
7. **Vara:** 7ª Vara Cível
8. **Classe/Natureza:** Execução / cumprimento de sentença
9. **Polo da Massa Falida:** PASSIVO
10. **Qualidade:** Executada
11. Parte exequente: NÃO IDENTIFICADA
12. **Data de distribuição:** 28/10/2008
13. **Valor da causa:** NÃO IDENTIFICADO
14. Processo preexistente à falência? SIM
15. **Status:** ENCERRADO
16. Resultado: Execução/cumprimento de sentença extinto
17. **Data da extinção:** 27/01/2014
18. **Trânsito em julgado:** SIM
19. **Data do trânsito:** 24/02/2014
20. **Baixa definitiva:** SIM

21. **Arquivamento definitivo:** SIM
22. Autos físicos eliminados: SIM
23. **Data da eliminação:** 29/06/2023
24. **Embargos à execução:** SIM, número não identificado
25. Agravo de instrumento: SIM, número não identificado
26. Resultado do agravo: andamento registra decisão reformada, sem maiores elementos
27. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO IDENTIFICADA COM SEGURANÇA
28. Quantidade de manifestações comprovadamente atribuíveis ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0 identificadas
29. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
30. **Prazo em curso:** NÃO
31. Potencial financeiro: ENCERRADO/INDETERMINADO QUANTO AO VALOR

170 | PROCESSO 4799585-29.2008.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

PROCESSO 16 – Nº 4799585-29.2008.8.13.0702

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 4799585-29.2008.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe processual:** Execução de Título Extrajudicial
6. **Assunto:** Câmbio
7. Processo de referência: 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência da Xinguleder Couros Ltda.
8. **Valor da causa:** R$3.707.547,92.
9. Cadastramento/virtualização no PJe: 17/12/2020.
10. Distribuição física originária: o espelho constante da página 5 do PDF indica distribuição por sorteio em 2008; a petição inicial é datada de 20/08/2008.

Partes:

1. Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL: exequente.
2. Xinguleder Couros Ltda.: executada.
3. Arnaldo José Frizzo Filho: executado.
4. Lucide Aparecida Frizzo: executada.
5. **Polo ocupado pela Xinguleder:** PASSIVO
6. **Qualidade processual:** Executada

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ATIVO, PORÉM SUSPENSO
2. **Fase atual:** Suspensão da execução / arquivo provisório
3. **Última decisão relevante identificada:** 07/09/2022, reiterada na intimação de 09/09/2022.
4. Fundamento da suspensão: existência de embargos à execução em apenso, nº 5730280-04.2009.8.13.0702.
5. Arquivo provisório: SIM
6. Sentença de extinção: NÃO identificada
7. **Trânsito em julgado do processo principal:** NÃO identificado
8. **Baixa definitiva:** NÃO
9. **Providência imediata pendente da Administração Judicial no processo principal:** NÃO identificada
10. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO

O Juízo determinou expressamente a manutenção da suspensão da execução, remetendo-a a arquivo provisório até o desfecho dos embargos à execução.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANRISUL contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda., e os coexecutados Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide Aparecida Frizzo.

A cobrança é fundada em operações de câmbio, representadas por contratos de câmbio e respectivas garantias. A petição inicial física, reproduzida no processo eletrônico, indica cobrança decorrente de múltiplos contratos, com valores atualizados até 31/07/2008.

O Banco atribuiu à execução o montante de R$3.707.547,92, que também corresponde ao valor cadastrado da causa.

Nas páginas iniciais digitalizadas, constam demonstrativos individualizados das operações e uma nota promissória vinculada a contrato de câmbio. A documentação revela que a dívida executada decorre de uma série de contratos celebrados com a então Braspelco, posteriormente Xinguleder.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

20/08/2008 – Petição inicial da execução, na qual o BANRISUL requereu a cobrança de R$3.707.547,92, acrescida de atualização, juros, custas e honorários.

2008 – Distribuição física da execução perante a Justiça Estadual de Uberlândia.

2009 – Foram opostos Embargos à Execução nº 5730280-04.2009.8.13.0702, os quais passaram a repercutir diretamente no prosseguimento do processo principal.

Em razão desses embargos, a execução ficou suspensa.

02/12/2013 – No curso da execução, foi decretada a falência da Xinguleder no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

17/12/2020 – Os autos foram cadastrados no PJe para fins de virtualização. A certidão esclarece que a digitalização das peças do processo físico deveria ser providenciada por peticionamento eletrônico.

16/03/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação e juntou cópia integral dos autos físicos para viabilizar a virtualização.

19/03/2022 – O Juízo determinou a verificação do cumprimento das exigências da Portaria Conjunta nº 1.025/PR/2020 relativas à virtualização.

29/03/2022 – As partes foram intimadas para manifestação acerca da virtualização dos autos.

04/05/2022 – Certificado decurso de prazo sem manifestação de parte intimada.

11/05/2022 – O Juízo reconheceu o cumprimento das exigências normativas, homologou a continuidade do processo virtualizado e determinou conclusão para análise do prosseguimento.

31/05/2022 – O BANRISUL manifestou ciência da digitalização e informou ao Juízo que a execução permanecia suspensa em razão dos Embargos nº 5730280-04.2009.8.13.0702.

07/09/2022 – O Juízo determinou expressamente: “Mantenho a suspensão da execução”, em razão dos embargos em apenso, determinando que o processo aguardasse em arquivo provisório.

19/09/2022 – Arnaldo José Frizzo Filho apresentou petição para regularização de sua representação processual, juntando procuração extraída dos autos dos embargos.

Não foram identificados, no download disponibilizado, atos posteriores capazes de alterar a situação de suspensão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER NESTA EXECUÇÃO: 1

1. 16/03/2022 – ID 8907618018 – Manifestação/Juntada. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação informando: “Segue anexo cópia integral dos autos nº 4799585-29.2008.8.13.0702”, promovendo a juntada dos autos físicos digitalizados ao PJe.

Os IDs 8907797997, 8907798010, 8907798017, 8907798021 e 8907798030 correspondem às partes digitalizadas do processo físico anexadas à mesma manifestação, razão pela qual não devem ser contabilizadas como petições independentes do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Há referências internas em documentos digitalizados a peças assinadas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, mas, para fins da contagem das manifestações efetivamente protocoladas neste processo eletrônico, identifica-se com segurança uma manifestação autônoma.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Ajuizamento da execução: 2008.
2. Decretação da falência: 02/12/2013.
3. Processo falimentar: 3015102-95.2006.8.13.0702.

Processo preexistente à falência? SIM.

A execução já tramitava havia aproximadamente cinco anos quando ocorreu a decretação da falência da Xinguleder.

Também os Embargos à Execução nº 5730280-04.2009.8.13.0702 são anteriores à quebra, tendo sido instaurados em 2009.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu durante o curso desta execução.

A partir da quebra, a Xinguleder passou a ser representada pela Administração Judicial. No ambiente eletrônico, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder consta cadastrado como advogado da Xinguleder e foi quem promoveu a juntada integral dos autos físicos em 2022.

O processo eletrônico também está formalmente relacionado à Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702, que consta no PJe como processo de referência.

Contudo, a razão processual expressamente indicada pelo Juízo para a suspensão atual não é a falência, mas sim a pendência dos Embargos à Execução nº 5730280-04.2009.8.13.0702.

Portanto, não é possível afirmar que a cobrança esteja definitivamente encerrada ou que o crédito do BANRISUL tenha sido consolidado neste processo apenas em razão da falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Processo nº 5730280-04.2009.8.13.0702

1. **Classe/Natureza:** Embargos à Execução.
2. Relação: embargos diretamente vinculados à presente execução.
3. Efeito: constituem o motivo da suspensão do processo principal.
4. **Situação identificada neste download:** pendentes de desfecho para fins de retomada da execução.

5. Relevância: a execução foi expressamente colocada em arquivo provisório aguardando esses embargos.

2. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** Falência da Xinguleder Couros Ltda.
2. Relação: processo falimentar de referência.
3. Xinguleder: Falida.
4. Relevância: repercute na representação da executada e no tratamento concursal de eventual crédito exigível.

Outros recursos ou incidentes com numeração própria: não foram identificados com segurança neste download.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O processo possui elevada relevância financeira, pois o valor cobrado na execução era de R$3.707.547,92, já em 2008.

A petição inicial apresenta diversos demonstrativos individualizados de contratos de câmbio. Entre os valores indicados nos documentos digitalizados estão, entre outros:

1. R$569.223,10;
2. R$34.229,89;
3. R$442.585,33;
4. R$315.452,16;
5. R$1.000.291,01;
6. R$496.556,95;
7. R$286.673,99;
8. R$343.168,53;
9. R$245.366,96.

Esses montantes compõem a cobrança global apresentada pelo BANRISUL.

Todavia, como a execução permanece suspensa e depende do resultado dos embargos, não é possível tratar os R$3.707.547,92 como passivo definitivamente reconhecido ou atualizado da Massa Falida.

Também não foi identificado no download:

1. valor atualizado atual da execução;
2. eventual pagamento;
3. valor efetivamente habilitado pelo BANRISUL na falência;
4. saldo remanescente após o julgamento dos embargos.

POTENCIAL FINANCEIRO: ELEVADO E AINDA NÃO CONSOLIDADO NESTE PROCESSO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL contra Xinguleder Couros Ltda., Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide Aparecida Frizzo, fundada em diversos contratos de câmbio e respectivos títulos/garantias.

O valor originariamente executado foi de R$3.707.547,92.

Em 2009, foram opostos os Embargos à Execução nº 5730280-04.2009.8.13.0702, cuja existência levou à suspensão da execução. Posteriormente, durante o curso do processo, foi decretada a falência da Xinguleder.

Em 2020 foi iniciado o procedimento de virtualização e, em 16/03/2022, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou a cópia integral dos autos físicos. Após a regularização da virtualização, o BANRISUL informou que o processo continuava suspenso em razão dos embargos.

Em 07/09/2022, o Juízo manteve expressamente a suspensão da execução e determinou sua permanência em arquivo provisório, aguardando o processo nº 5730280-04.2009.8.13.0702.

Assim, o processo não está encerrado. Também não há sentença extintiva, trânsito em julgado ou baixa definitiva identificados no download. No momento, não se verifica providência imediata da Administração Judicial no processo principal, mas o seu futuro andamento depende diretamente da solução dos embargos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 16
2. **Número CNJ:** 4799585-29.2008.8.13.0702
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 6ª Vara Cível
7. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
8. **Assunto:** Câmbio
9. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
10. **Qualidade:** Executada
11. **Exequente:** Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. – BANRISUL
12. Outros executados: Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide Aparecida Frizzo
13. **Valor da causa:** R$3.707.547,92
14. Processo preexistente à falência? SIM
15. **Status:** ATIVO – SUSPENSO
16. **Fase atual:** Arquivo provisório
17. Motivo da suspensão: Embargos à Execução nº 5730280-04.2009.8.13.0702
18. Sentença de extinção: NÃO identificada
19. **Trânsito em julgado:** NÃO
20. **Baixa definitiva:** NÃO
21. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
22. Quantidade de manifestações autônomas identificadas no processo eletrônico: 1
23. Possui processos vinculados? SIM
24. **Embargos vinculados:** 5730280-04.2009.8.13.0702
25. Processo falimentar vinculado: 3015102-95.2006.8.13.0702
26. Providência imediata pendente da Administração Judicial? NÃO identificada
27. **Prazo em curso:** NÃO identificado
28. Potencial financeiro: ELEVADO / NÃO CONSOLIDADO
29. **Valor financeiro de referência:** R$3.707.547,92, correspondente ao valor originariamente executado.

171 | PROCESSO 5255363-16.2008.8.13.0702

Classe: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5255363-16.2008.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe processual:** Execução de Título Extrajudicial
6. **Assunto:** Duplicata
7. Processo de referência: 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência da Xinguleder Couros Ltda.
8. **Valor da causa:** R$53.407,79.
9. Cadastramento/virtualização no PJe: 30/12/2020.

Partes:

1. Tate & Lyle Brasil S.A.: exequente.
2. Xinguleder Couros Ltda., nova denominação de Braspelco Indústria e Comércio Ltda.: executada.
3. Administrador Judicial: Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
4. **Polo ocupado pela Xinguleder:** PASSIVO
5. **Qualidade processual:** Executada

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. **Fase atual:** Sentença transitada em julgado, com determinação de arquivo e baixa
3. Sentença: 12/02/2023
4. Resultado: Extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. Motivo da extinção: o crédito executado já estava habilitado no processo de falência da Xinguleder.
6. **Trânsito em julgado:** SIM
7. **Data do trânsito em julgado:** 16/03/2023, certificado em 21/03/2023.
8. Custas finais: R$12,09, atribuídas à exequente.
9. Pagamento das custas finais: SIM, comprovado em 13/04/2023.
10. Honorários na sentença final: NÃO – sentença consignou expressamente “Sem honorários”.
11. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
12. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Tate & Lyle Brasil S.A. contra a então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.

A execução foi fundada em duas duplicatas mercantis decorrentes da compra de produtos fabricados pela exequente. A petição inicial sustenta que os produtos foram entregues à executada, que não efetuou o pagamento nas datas de vencimento, tendo os títulos sido posteriormente levados a protesto.

Na memória de cálculo juntada com a inicial, constam:

1. duplicata nº 074691, valor original de R$19.548,08;
2. duplicata nº 074967, valor original de R$19.548,08;
3. **valor total atualizado da cobrança:** R$53.407,79.

A própria inicial requereu citação para pagamento de R$49.893,60, acrescido de custas e honorários, enquanto o valor atribuído à causa foi de R$53.407,79. A memória de cálculo inserida nos autos registra o total atualizado de R$53.407,79.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

23/10/2008 – Petição inicial da execução, visando à cobrança de duas duplicatas mercantis.

2008/2009 – Distribuição e processamento da execução física. O Juízo determinou a citação da executada para pagamento e, na ausência deste, a realização de penhora e avaliação.

2009 em diante – Prosseguimento dos atos executivos em autos físicos.

02/12/2013 – No curso da execução, foi decretada a falência da Xinguleder no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

30/12/2020 – O processo foi cadastrado no PJe para fins de virtualização.

07/12/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação juntando a cópia integral dos autos físicos ao processo eletrônico.

13/12/2021 – Foi juntada pelo cartório folha que havia ficado ausente da digitalização.

28/03/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação requerendo regularização da representação processual da Xinguleder, apontando desconformidades na virtualização e solicitando acesso aos autos físicos para nova conferência, correção da digitalização e guarda dos autos.

14/04/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder realizou nova juntada da cópia integral dos autos, expressamente “em razão da desconformidade”, promovendo a correção da virtualização.

15/09/2022 – O Juízo determinou que a Tate & Lyle informasse se havia habilitado o crédito no processo falimentar e, posteriormente, fosse dada vista à executada.

03/10/2022 – A Tate & Lyle informou que o crédito executado já estava habilitado na falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

O documento juntado pela credora apontava crédito quirografário de R$39.096,16, habilitado administrativamente.

24/10/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder confirmou que o crédito da exequente, no valor de R$39.096,16, encontrava-se habilitado no quadro de credores, na classe quirografária, ressalvando que o quadro ainda estava sujeito à consolidação pela Administração Judicial.

12/02/2023 – Proferida sentença reconhecendo a falta superveniente de interesse processual em razão da habilitação do crédito na falência. O processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. As custas foram atribuídas à exequente e não houve condenação em honorários.

17/02/2023 – Apuradas custas finais no valor de R$12,09.

16/03/2023 – Trânsito em julgado da sentença.

21/03/2023 – Certificado o trânsito em julgado.

13/04/2023 – Tate & Lyle juntou comprovante de pagamento das custas finais de R$12,09.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS: 4

1. 07/12/2021 – ID 7365008017 – Manifestação/Juntada. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou a cópia integral dos autos físicos para possibilitar a virtualização do processo. Os arquivos subsequentes da mesma data correspondem às partes digitalizadas do processo e não devem ser contabilizados separadamente.

2. 28/03/2022 – IDs 7363558222/9143068018 – Manifestação da Executada. Informou que a falência da Xinguleder havia sido decretada em 02/12/2013 e transitado em julgado em 18/04/2018. Requereu sua regularização como representante processual e Administrador Judicial da executada. Também apontou desconformidades na virtualização, pediu a disponibilização dos autos físicos para nova conferência e correção e manifestou interesse em manter a guarda dos autos.

3. 14/04/2022 – ID 9435344394 – Manifestação/Juntada. Apresentou novamente a cópia integral dos autos em razão das desconformidades verificadas na virtualização, promovendo a correção da digitalização.

4. 24/10/2022 – ID 9435341312 – Manifestação. Informou que o crédito da Tate & Lyle, no valor de R$39.096,16, já se encontrava habilitado no quadro de credores da falência, na classe quirografária, esclarecendo que o quadro ainda passava por consolidação pela Administração Judicial.

A manifestação de 24/10/2022 foi especialmente relevante para o desfecho da execução, pois confirmou perante o Juízo que a pretensão creditória já estava submetida ao concurso falimentar.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Ajuizamento da execução: 2008.
2. Decretação da falência: 02/12/2013.
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018, conforme informado pela Administração Judicial nos próprios autos.

Processo preexistente à falência? SIM.

A execução já tramitava havia cerca de cinco anos quando a falência da Xinguleder foi decretada.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve repercussão direta e decisiva nesta execução.

Primeiramente, a representação da Xinguleder passou a ser exercida pelo Administrador Judicial, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, que regularizou sua atuação no processo eletrônico após a virtualização.

Posteriormente, o Juízo passou a investigar se o crédito da Tate & Lyle já havia sido submetido ao processo falimentar. Tanto a exequente quanto a Administração Judicial confirmaram que o crédito se encontrava habilitado.

O quadro apresentado nos autos registra crédito da Tate & Lyle no valor de R$39.096,16, na classe quirografária, com situação de habilitado.

Em consequência, o Juízo concluiu que não havia mais interesse processual no prosseguimento da execução individual e extinguiu o processo sem análise do mérito.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** Falência da Xinguleder Couros Ltda.
2. Relação: processo de referência da presente execução.
3. **Polo da Xinguleder:** Falida.
4. Relevância: o crédito da Tate & Lyle foi transferido para tratamento no concurso de credores.
5. Crédito informado: R$39.096,16.
6. **Classe:** Quirografária.

Outros processos apensos ou recursos com numeração própria: não foram identificados de forma segura no download analisado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Existem dois valores relevantes nos autos:

1. R$53.407,79: valor atribuído à execução e valor da causa.
2. R$39.096,16: valor efetivamente indicado no quadro de credores da falência, classificado como quirografário.

A execução individual não prosseguiu para cobrança do valor de R$53.407,79, pois o crédito foi submetido ao processo falimentar.

Para fins de consolidação do passivo da Massa, o valor mais relevante identificado neste processo é, portanto, R$39.096,16, correspondente ao crédito habilitado no quadro de credores, ressalvada a observação da Administração Judicial de que esse quadro ainda estava sujeito à consolidação e eventual retificação.

A sentença não condenou a Massa Falida em custas nem honorários. As custas finais de R$12,09 foram atribuídas à exequente e efetivamente pagas pela Tate & Lyle.

POTENCIAL FINANCEIRO: ENCERRADO NESTA EXECUÇÃO, permanecendo o crédito quirografário submetido ao processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução de título extrajudicial ajuizada em 2008 por Tate & Lyle Brasil S.A. contra a então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda., fundada em duas duplicatas mercantis decorrentes do fornecimento de produtos.

O valor atribuído à execução foi de R$53.407,79.

Após a decretação da falência, a Administração Judicial assumiu a representação da Xinguleder. Durante a virtualização dos autos, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou quatro manifestações processuais autônomas identificadas, abrangendo a digitalização dos autos físicos, regularização de sua representação, correção das desconformidades da virtualização e, por fim, informação acerca da habilitação do crédito da exequente.

Em 24/10/2022, a Administração Judicial confirmou que a Tate & Lyle já possuía crédito quirografário de R$39.096,16 incluído no quadro de credores.

Diante da habilitação do crédito na falência, o Juízo reconheceu a perda do interesse processual e, em 12/02/2023, extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Não houve condenação em honorários e as custas ficaram a cargo da exequente.

A sentença transitou em julgado em 16/03/2023, tendo as custas finais de R$12,09 sido posteriormente pagas pela Tate & Lyle. Não há providência pendente para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 17
2. **Número CNJ:** 5255363-16.2008.8.13.0702
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 6ª Vara Cível
7. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
8. **Assunto:** Duplicata
9. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
10. **Qualidade:** Executada
11. **Exequente:** Tate & Lyle Brasil S.A.
12. **Valor da causa:** R$53.407,79
13. **Valor do crédito habilitado:** R$39.096,16
14. Classificação do crédito: Quirografário
15. Processo preexistente à falência? SIM
16. **Status:** ENCERRADO
17. Resultado: Extinção sem resolução do mérito – art. 485, VI, CPC
18. Motivo: crédito já habilitado na falência
19. **Data da sentença:** 12/02/2023
20. **Trânsito em julgado:** SIM
21. **Data do trânsito:** 16/03/2023
22. Custas finais: R$12,09
23. Responsável pelas custas: Tate & Lyle Brasil S.A.
24. Custas pagas: SIM
25. Honorários na sentença: NÃO
26. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
27. Quantidade de manifestações processuais autônomas identificadas: 4
28. Possui processo vinculado? SIM
29. Processo vinculado: 3015102-95.2006.8.13.0702 – Falência
30. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
31. **Prazo em curso:** NÃO
32. Potencial financeiro: ENCERRADO nesta execução, permanecendo crédito quirografário de R$39.096,16 submetido ao concurso falimentar.

172 | PROCESSO 3898547-41.2007.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

PROCESSO 18 – Nº 3898547-41.2007.8.13.0702

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 3898547-41.2007.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.07.389854-7
3. **Tribunal de origem:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara de origem:** 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe processual:** Embargos à Execução
7. **Natureza:** Embargos opostos em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de transação/confissão de dívida
8. **Assunto na instância superior:** Obrigações – Espécies de Títulos de Crédito – Duplicata
9. **Valor da causa:** R$639.704,76.

Partes:

1. Xinguleder Couros Ltda., nova denominação de Braspelco Indústria e Comércio Ltda.: embargante.
2. Bancorp Fomento S.A.: embargada.
3. Execução principal: também proposta contra Arnaldo José Frizzo Filho, na condição de coexecutado/devedor solidário.
4. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO
5. **Qualidade processual:** Embargante

SITUAÇÃO ATUAL

1. Resultado dos embargos: IMPROCEDENTES
2. Resultado da apelação: NÃO PROVIDA
3. **Embargos de declaração no TJMG:** NÃO ACOLHIDOS
4. Recurso Especial: INADMITIDO na origem
5. Agravo em Recurso Especial – AREsp 227445/MG: NÃO PROVIDO
6. **Último ato decisório identificado:** 30/11/2018 – decisão do STJ negando provimento ao agravo.
7. Publicação da decisão do STJ: 04/12/2018.
8. **Trânsito em julgado final do AREsp:** NÃO IDENTIFICADO EXPRESSAMENTE no material disponibilizado
9. **Baixa definitiva do processo principal:** NÃO IDENTIFICADA no material analisado
10. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA

O documento anexado corresponde principalmente à tramitação recursal perante o TJMG e o STJ, culminando com decisão monocrática do Ministro Antonio Carlos Ferreira, da Quarta Turma, que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de embargos à execução opostos pela Xinguleder Couros Ltda. contra Bancorp Fomento S.A., por dependência à execução nº 0702.07.369237-9.

A execução foi fundada em Instrumento Particular de Transação, com Reconhecimento de Débito, Promessa de Pagamento Parcelado e Outras Avenças, relacionado a créditos originados de duplicatas objeto de operações de factoring.

A Bancorp pretendia receber R$639.704,76, conforme indicado pela própria Xinguleder na inicial dos embargos.

A Xinguleder alegou, em síntese:

1. ausência de força executiva do instrumento;
2. ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação;
3. risco de cobrança duplicada das duplicatas;
4. ausência de apresentação dos títulos originários;
5. nulidade/anulabilidade do instrumento por coação;
6. nulidade da penhora de máquinas necessárias à atividade empresarial;
7. necessidade de redução dos honorários fixados na execução.

Também sustentou que outras instituições se apresentavam como cessionárias das mesmas espécies de créditos, razão pela qual questionava a titularidade da Bancorp e o risco de dupla cobrança.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

30/07/2007 – Identificado o ajuizamento dos embargos à execução. O próprio acórdão posterior registra que a ação foi proposta nessa data.

2007/2008 – No curso dos embargos, o Juízo rejeitou preliminares de nulidade da execução e da penhora. A Xinguleder interpôs Agravo de Instrumento.

28/08/2008 – Julgado o Agravo de Instrumento nº 1.0702.07.389854-7/001, mantendo-se o reconhecimento de que o instrumento particular reunia os requisitos de título executivo e de que a obrigação era líquida, certa e exigível.

06/11/2008 – Julgados os embargos de declaração ligados ao referido agravo, mantendo-se a conclusão anterior.

26/07/2009 – Proferida sentença nos embargos. O Juízo rejeitou as alegações de coação e nulidade, reconheceu a validade da confissão de dívida e julgou improcedentes os embargos, condenando a Xinguleder em custas e honorários advocatícios de R$5.000,00.

A Xinguleder interpôs apelação, sustentando cerceamento de defesa, nulidade do título, coação e demais fundamentos já discutidos.

07/07/2011 – A 17ª Câmara Cível do TJMG rejeitou a preliminar e negou provimento à Apelação Cível nº 1.0702.07.389854-7/005, mantendo a sentença de improcedência.

20/10/2011 – Julgados os Embargos de Declaração nº 1.0702.07.389854-7/006, os quais foram conhecidos e não acolhidos, por unanimidade.

07/11/2011 – Interposto Recurso Especial pela Xinguleder.

08/03/2012 – A Terceira Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o Recurso Especial nº 1.0702.07.389854-7/007, especialmente diante dos óbices relacionados ao reexame de provas e interpretação contratual.

27/03/2012 – A Xinguleder interpôs agravo contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial.

06/09/2012 – O recurso foi autuado no STJ como Agravo em Recurso Especial nº 227445/MG – AREsp 227445, sob relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, da Quarta Turma.

30/11/2018 – Após longa permanência no STJ, o Ministro Antonio Carlos Ferreira negou provimento ao agravo, mantendo, portanto, o resultado desfavorável à Xinguleder. A decisão foi publicada em 04/12/2018.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada, no material disponibilizado, qualquer petição efetivamente protocolada e subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As peças da Xinguleder foram subscritas por outros procuradores, entre eles advogados dos escritórios Roberto Matos de Brito e Associados e Sérgio Murilo Braga Advogados Associados.

Assim:

1. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
2. Quantidade de manifestações/petições identificadas: 0

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Ajuizamento dos embargos: 2007
2. Sentença: 26/07/2009
3. Apelação julgada: 07/07/2011
4. Recurso Especial/Agravo ao STJ iniciado: 2011/2012
5. Decretação da falência da Xinguleder: 02/12/2013

Processo preexistente à falência? SIM.

Toda a fase de conhecimento dos embargos, inclusive sentença, apelação, embargos declaratórios e interposição do recurso destinado ao STJ, ocorreu antes da decretação da falência.

O AREsp permaneceu, contudo, pendente no STJ até 2018, sendo decidido após o marco falimentar.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência foi decretada quando o processo já se encontrava em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça.

Apesar disso, o material disponibilizado não contém manifestação específica da Administração Judicial, habilitação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ou decisão tratando expressamente dos efeitos da falência sobre estes embargos ou sobre o AREsp.

Assim, não é possível afirmar, apenas com base neste download, que tenha ocorrido substituição processual formal da Xinguleder pela Massa Falida na tramitação recursal.

O dado relevante é que a decisão final identificada no STJ foi proferida em 30/11/2018, portanto já após a decretação da falência, e manteve o resultado desfavorável à Xinguleder.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS/RECURSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Processo nº 0702.07.369237-9

1. **Natureza:** Execução de título extrajudicial.
2. Relação: processo principal ao qual os presentes embargos foram distribuídos por dependência.
3. **Exequente:** Bancorp Fomento S.A.
4. **Executados:** Xinguleder/Braspelco e Arnaldo José Frizzo Filho.
5. Relevância: a improcedência destes embargos preservou a eficácia da execução.
6. A própria petição inicial dos embargos pede distribuição por dependência à execução nº 0702.07.369237-9.

2. Agravo de Instrumento nº 1.0702.07.389854-7/001

1. Agravante: Xinguleder.
2. Objeto: decisão proferida durante os embargos, envolvendo a validade/executividade do título e demais preliminares.
3. Resultado: não provido.
4. Julgamento: 28/08/2008.

3. Embargos de Declaração nº 1.0702.07.389854-7/002

1. Relação: recurso decorrente do agravo anterior.
2. Resultado: manutenção do entendimento de validade do instrumento executivo.
3. Julgamento: 06/11/2008.

4. Apelação Cível nº 1.0702.07.389854-7/005

1. Apelante: Xinguleder.
2. Apelada: Bancorp Fomento S.A.
3. Resultado: recurso não provido.
4. Julgamento: 07/07/2011.

5. Processo nº 1.0702.07.412057-8/001

1. Relação: processo expressamente indicado pelo TJMG como conexo à Apelação nº 1.0702.07.389854-7/005.
2. Demais elementos: o download não permite descrever com segurança seu objeto integral sem extrapolar as informações existentes.

6. Embargos de Declaração nº 1.0702.07.389854-7/006

1. **Embargante:** Xinguleder.
2. Resultado: não acolhidos.
3. Julgamento: 20/10/2011.

7. Recurso Especial nº 1.0702.07.389854-7/007 / AREsp nº 227445/MG

1. Recorrente/Agravante: Xinguleder.
2. Recorrida/Agravada: Bancorp Fomento S.A.
3. Recurso Especial: inadmitido pelo TJMG em 08/03/2012.
4. Agravo no STJ: não provido em 30/11/2018.

Há ainda referência no cadastro do STJ ao Agravo de Instrumento nº 1.239.233 – STJ, processo nº 2009/0194752-2, relacionado às mesmas partes e ao número de origem nº 1.0702.07.389854-7/004. O cadastro informa que esse recurso já havia transitado em julgado, com remessa de peças à origem em 11/10/2010.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Os principais valores identificados são:

1. **Valor da causa dos embargos:** R$639.704,76.
2. **Valor da dívida reconhecido no instrumento executivo segundo os acórdãos:** R$643.209,80.
3. Honorários advocatícios fixados na sentença dos embargos: R$5.000,00.
4. Custas dos embargos: atribuídas à Xinguleder.

A improcedência dos embargos significa que a Xinguleder não conseguiu desconstituir o título executivo nem impedir a cobrança na execução principal.

Contudo, este processo é de embargos e não contém elementos suficientes para estabelecer:

1. saldo atualizado da execução;
2. pagamentos eventualmente realizados;
3. valor efetivamente habilitado pela Bancorp na falência;
4. saldo atual do crédito;
5. eventual classificação concursal.

Portanto, não se deve considerar automaticamente R$639.704,76 ou R$643.209,80 como saldo atual da Massa Falida. Esses valores são referências históricas da execução e do título.

POTENCIAL FINANCEIRO: RELEVANTE, MAS O IMPACTO ATUAL DEVE SER VERIFICADO NA EXECUÇÃO PRINCIPAL E/OU NO QUADRO DE CREDORES DA FALÊNCIA.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução opostos em 2007 pela Xinguleder Couros Ltda. contra Bancorp Fomento S.A., buscando desconstituir execução fundada em instrumento particular de transação/confissão de dívida relacionado a duplicatas negociadas em operações de factoring.

A Xinguleder sustentou ausência de executividade, certeza, liquidez e exigibilidade, risco de cobranças duplicadas, coação na celebração do instrumento e nulidade da penhora de máquinas utilizadas em sua atividade empresarial.

Em 26/07/2009, os embargos foram julgados improcedentes, com condenação da Xinguleder em custas e honorários de R$5.000,00. A apelação foi integralmente desprovida pelo TJMG em 07/07/2011. Os posteriores embargos de declaração também foram rejeitados.

A Xinguleder interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido em março de 2012, seguindo-se Agravo em Recurso Especial perante o STJ. Em 30/11/2018, o Ministro Antonio Carlos Ferreira negou provimento ao AREsp nº 227445/MG, mantendo o entendimento de que o instrumento particular de confissão de dívida constituía título executivo extrajudicial válido.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. Embora a decisão final do STJ tenha ocorrido após a falência da Xinguleder, o download não contém manifestação da Administração Judicial nem elementos suficientes para indicar o tratamento concursal do crédito da Bancorp.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 18
2. **Número CNJ:** 3898547-41.2007.8.13.0702
3. **Numeração anterior:** 0702.07.389854-7
4. **Tribunal:** TJMG / STJ na fase recursal
5. **Estado:** Minas Gerais
6. **Comarca:** Uberlândia
7. **Vara:** 1ª Vara Cível
8. **Classe:** Embargos à Execução
9. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
10. **Qualidade:** Embargante
11. Parte contrária: Bancorp Fomento S.A.
12. Processo principal: 0702.07.369237-9
13. **Valor da causa:** R$639.704,76
14. **Valor da dívida indicado no título/acórdãos:** R$643.209,80
15. Processo preexistente à falência? SIM
16. Resultado em 1ª instância: Embargos improcedentes
17. **Data da sentença:** 26/07/2009
18. Honorários: R$5.000,00
19. Apelação: 1.0702.07.389854-7/005 – não provida
20. **Embargos de Declaração:** 1.0702.07.389854-7/006 – não acolhidos
21. Recurso Especial: 1.0702.07.389854-7/007 – inadmitido
22. AREsp: 227445/MG – não provido
23. **Última decisão identificada:** 30/11/2018
24. **Trânsito em julgado final:** NÃO IDENTIFICADO EXPRESSAMENTE no download
25. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA
26. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
27. Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
28. Possui processos/recursos vinculados? SIM
29. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO IDENTIFICADA
30. Potencial financeiro: RELEVANTE, porém dependente da situação da execução principal e do tratamento do crédito no processo falimentar.

_____

173 | PROCESSO 2748927-06.2006.8.13.0702

Classe: Ação de Execução fundada em título extrajudicial | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2748927-06.2006.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.06.274892-7
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara:** 8ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe/Natureza:** Ação de Execução fundada em título extrajudicial
7. **Exequente:** CAF – Participação e Consultoria de Empresas Ltda.
8. **Executada:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.
9. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
10. **Qualidade:** Executada
11. **Valor da causa:** R$41.806,89
12. **Data da petição inicial:** 13/02/2006.

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. Resultado: Extinção sem resolução do mérito
3. Fundamento indicado na sentença: falta de interesse processual, em razão da existência de cláusula compromissória/arbitral no contrato
4. Execução principal extinta: SIM
5. **Embargos à execução nº 0702.06.284118-5 extintos:** SIM
6. **Data da sentença:** 24/04/2012
7. Publicação: 09/05/2012
8. **Trânsito em julgado:** SIM – consta certidão de trânsito em julgado na última página do material; a data manuscrita não está suficientemente nítida para ser afirmada com segurança.
9. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO identificada
10. **Prazo em curso:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução ajuizada pela CAF – Participação e Consultoria de Empresas Ltda. contra a então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., buscando o recebimento de valores decorrentes de prestação de serviços.

A inicial informa que o débito originário era de R$40.000,00, representado pelas duplicatas nº 126/06, 126/07, 126/08 e 126/09, com vencimentos em 20/11/2005, 30/11/2005, 10/12/2005 e 20/12/2005.

Segundo a exequente, os títulos decorreriam de contrato de prestação de serviços e não foram pagos. Também houve protesto, com despesas indicadas em R$1.101,38.

Com atualização monetária, juros e despesas de protesto, a cobrança foi apresentada no valor total de R$41.806,89, que também foi atribuído à causa.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

13/02/2006 – A CAF ajuizou a execução contra a Braspelco, cobrando R$41.806,89, com requerimento de citação para pagamento e, em caso de inadimplemento, penhora de bens.

Em momento posterior, a Braspelco opôs Embargos à Execução nº 0702.06.284118-5.

Nos embargos, a empresa sustentou, entre outros fundamentos, carência da ação, afirmando não ter sido previamente notificada para pagamento das duplicatas.

A sentença, porém, concentrou-se em outra questão: a existência, no contrato, de cláusula compromissória, pela qual as partes haviam eleito solução arbitral para conflitos decorrentes da relação contratual.

O Juízo consignou que já havia reconhecido nos autos da execução que não possuía competência para solucionar divergências oriundas daquele contrato, diante da convenção de arbitragem.

24/04/2012 – Foi proferida sentença conjunta envolvendo os Embargos nº 0702.06.284118-5 e a Execução nº 0702.06.274892-7. O Juízo declarou extintos os dois feitos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC então vigente.

A sentença determinou:

1. à Braspelco, pagamento das custas remanescentes dos embargos e honorários advocatícios de R$1.000,00;
2. à CAF, pagamento das custas remanescentes da execução e honorários advocatícios de R$1.000,00;
3. possibilidade de compensação da verba honorária, conforme Súmula 306 do STJ.

09/05/2012 – Publicação da sentença.

Na última folha consta certificação de trânsito em julgado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada, no material disponibilizado, nenhuma petição ou manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As folhas de 2011 disponíveis no download tratam principalmente da regularização da representação processual da Xinguleder/Braspelco, com pedido de exclusão de advogados que haviam renunciado e manutenção do advogado Roberto Matos de Brito no cadastro.

Portanto:

1. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO identificada
2. Quantidade de manifestações: 0

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Ajuizamento da execução: 2006
2. Sentença de extinção: 24/04/2012
3. Falência da Xinguleder: 02/12/2013

Processo preexistente à falência? SIM.

Mais do que isso, o processo já se encontrava extinto e com trânsito em julgado certificado antes da decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não foram identificados reflexos processuais da falência nesta ação.

A razão é temporal: tanto a sentença extintiva quanto o trânsito em julgado ocorreram antes da quebra da Xinguleder.

Também não há, no download disponibilizado:

1. habilitação do crédito da CAF na falência;
2. manifestação da Administração Judicial;
3. pedido de substituição processual;
4. ato processual posterior à decretação da falência.

Assim, não é possível afirmar com base neste processo se a CAF posteriormente apresentou ou não seu crédito no concurso falimentar.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSO VINCULADO IDENTIFICADO: SIM.

1. Processo nº 0702.06.284118-5

1. **Natureza:** Embargos à Execução
2. **Embargante:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
3. **Embargada:** CAF – Participação e Consultoria de Empresas Ltda.
4. Relação: oposição direta à Execução nº 0702.06.274892-7.
5. Resultado: extinto sem resolução do mérito juntamente com a execução.
6. **Data da sentença:** 24/04/2012.

Recursos posteriores: não foram identificados no pequeno conjunto documental disponibilizado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor executado era de R$41.806,89, composto pelo débito principal, atualização e despesas de protesto.

Entretanto, a execução foi extinta sem resolução do mérito, de modo que este processo não resultou em condenação da Xinguleder ao pagamento do valor principal cobrado.

A extinção também não significa declaração judicial de inexistência da dívida, pois o mérito da obrigação não foi solucionado. O fundamento da decisão foi processual, vinculado à convenção de arbitragem existente entre as partes.

Quanto às despesas decorrentes destes autos:

1. a Braspelco foi condenada nas custas remanescentes dos embargos;
2. foram fixados honorários de R$1.000,00 em favor da parte contrária;
3. a CAF recebeu condenação equivalente em honorários na execução;
4. a sentença autorizou a compensação das verbas honorárias.

POTENCIAL FINANCEIRO NESTE PROCESSO: ENCERRADO, sem condenação judicial da Massa ao pagamento dos R$41.806,89 nesta execução.

Não é possível, contudo, determinar pelo material fornecido se o crédito foi posteriormente perseguido por arbitragem ou habilitado na falência.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução ajuizada em 2006 pela CAF – Participação e Consultoria de Empresas Ltda. contra a então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., visando ao recebimento de R$41.806,89, relacionado a duplicatas decorrentes de contrato de prestação de serviços.

A Braspelco opôs Embargos à Execução nº 0702.06.284118-5.

Ao analisar conjuntamente os feitos, o Juízo reconheceu que o contrato previa solução arbitral para os conflitos surgidos entre as partes. Em razão disso, concluiu pela ausência de interesse processual e, em 24/04/2012, extinguiu tanto os embargos quanto a execução sem resolução do mérito.

Foram distribuídas custas entre as partes e fixados honorários de R$1.000,00 para cada lado, com autorização de compensação.

A sentença foi publicada em 09/05/2012 e há certificação de trânsito em julgado no material fornecido.

O processo estava, portanto, definitivamente encerrado antes da decretação da falência da Xinguleder. Não há manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem providência atual identificada para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 19
2. **Número CNJ:** 2748927-06.2006.8.13.0702
3. **Numeração antiga:** 0702.06.274892-7
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Estado:** Minas Gerais
6. **Comarca:** Uberlândia
7. **Vara:** 8ª Vara Cível
8. **Classe:** Execução
9. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
10. **Qualidade:** Executada
11. **Exequente:** CAF – Participação e Consultoria de Empresas Ltda.
12. **Valor da causa:** R$41.806,89
13. Processo preexistente à falência? SIM
14. **Status:** ENCERRADO
15. Resultado: Extinção sem resolução do mérito
16. Fundamento: falta de interesse processual / existência de convenção de arbitragem
17. **Data da sentença:** 24/04/2012
18. Publicação: 09/05/2012
19. **Trânsito em julgado:** SIM, certificado nos autos
20. **Data exata do trânsito:** não legível com segurança no documento
21. **Baixa definitiva:** não consta expressamente, embora a sentença determine arquivamento após as providências
22. Honorários atribuídos à Braspelco: R$1.000,00
23. Honorários atribuídos à CAF: R$1.000,00
24. Compensação de honorários: autorizada
25. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
26. Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
27. Processo vinculado: 0702.06.284118-5 – Embargos à Execução
28. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
29. **Prazo em curso:** NÃO

30. Potencial financeiro atual neste processo: ENCERRADO, sem julgamento do mérito da dívida principal.

174 | PROCESSO 3960081-83.2007.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 3960081-83.2007.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara/Órgão julgador atual:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe processual:** Embargos à Execução
6. **Assunto:** Efeito suspensivo / impugnação / embargos à execução
7. Processo de referência: 3594229-88.2007.8.13.0702
8. **Valor da causa:** R$420.792,31
9. Cadastramento/virtualização no PJe: 30/12/2020.

Partes:

1. Xinguleder Couros Ltda.: embargante.
2. Germano Sukadolnik: embargado.
3. Administrador Judicial/procurador cadastrado: Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
4. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO
5. **Qualidade processual:** Embargante

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. **Fase atual:** BAIXA DEFINITIVA
3. Extinção: SIM
4. **Data/fundamento exato da decisão originária de extinção:** não identificado com segurança no material consultado
5. Custas finais: PAGAS
6. **Baixa definitiva:** SIM
7. **Data da baixa:** 23/12/2022
8. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
9. **Prazo em curso:** NÃO

Em dezembro de 2022, o Juízo registrou expressamente que o processo já estava extinto e que as custas finais haviam sido pagas, determinando seu encaminhamento ao arquivo com baixa. Na sequência, foi expedida certidão confirmando a baixa e a inexistência de pendências de custas ou outras providências.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de embargos à execução opostos pela Xinguleder Couros Ltda. em face de Germano Sukadolnik, vinculados à Execução nº 3594229-88.2007.8.13.0702.

A controvérsia tem origem em negócio celebrado originalmente em 30/04/1996, envolvendo contrato de compra e venda de participações societárias. Segundo a inicial dos embargos digitalizada nos autos, as obrigações foram posteriormente renegociadas, com previsão de pagamentos parcelados e emissão de notas promissórias.

A Xinguleder questionou, entre outros aspectos, a evolução do débito em razão da forma de atualização das parcelas e da utilização de variação cambial/dólar norte-americano na composição da obrigação.

A embargante alegou que, após pagamentos realizados ao longo do tempo, a obrigação teria se tornado excessivamente onerosa, defendendo a revisão da relação contratual e a apuração do valor efetivamente devido mediante prova pericial contábil.

Na inicial, requereu, em síntese:

1. atribuição de efeito suspensivo aos embargos;
2. reconhecimento da excessiva onerosidade/revisão contratual;
3. apuração do débito por perícia contábil;
4. adequação dos critérios de atualização;
5. ao final, reconhecimento de eventual excesso ou crédito em favor da própria embargante;
6. condenação do embargado em custas e honorários.

O valor fiscal atribuído aos embargos foi de R$420.792,31, correspondente ao valor então discutido na execução.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2007 – A Xinguleder, então em atividade, opôs os presentes embargos contra Germano Sukadolnik, por dependência à execução principal. A inicial dos embargos é datada de 22/08/2007.

A defesa concentrou-se na relação contratual decorrente da aquisição de participações societárias, renegociações posteriores, pagamentos realizados, emissão de notas promissórias e critérios de conversão/atualização cambial.

2007 em diante – Os embargos tramitaram originalmente em meio físico, com extensa instrução e diversos documentos, totalizando centenas de folhas.

02/12/2013 – No curso do processo, foi decretada a falência da Xinguleder no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

18/04/2018 – Trânsito em julgado da sentença falimentar, conforme posteriormente informado pela Administração Judicial.

30/12/2020 – Realizado o cadastramento dos autos no PJe para fins de virtualização. A certidão esclareceu que as peças dos autos físicos deveriam ser juntadas por peticionamento eletrônico.

24/02/2022 – Intimada a parte responsável para promover a juntada das peças necessárias à virtualização.

09/03/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação e promoveu a juntada da cópia integral dos autos físicos, dividida em diversos arquivos eletrônicos.

28/03/2022 – A Administração Judicial apresentou manifestação específica, requerendo regularização da representação processual da Massa Falida, manifestando-se sobre a virtualização e formulando pedido de gratuidade da justiça, acompanhado de balanços patrimoniais, documentação contábil e documentos relativos à falência.

27/04/2022 – Certificado o decurso de prazo sem manifestação de Germano Sukadolnik acerca da virtualização.

03/05/2022 / 04/05/2022 – O Juízo reconheceu o cumprimento das exigências de virtualização e determinou a continuidade do processo eletrônico, com conclusão para análise do prosseguimento.

05/12/2022 – O Juízo constatou que o processo já se encontrava extinto e que as custas finais estavam pagas, determinando o arquivo com baixa.

23/12/2022 – Expedida Certidão de Baixa, registrando que não existiam pendências de pagamento de custas e que todas as providências haviam sido cumpridas.

23/01/2023 – Foi protocolada petição por Sérgio Murilo Diniz Braga dando ciência e esclarecendo que, após a decretação da falência, a Xinguleder passou a ser representada pelo Administrador Judicial.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS: 2

1. 09/03/2022 – ID 8762133214 – Manifestação/Juntada. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou a apresentação da cópia integral dos autos nº 3960081-83.2007.8.13.0702, atendendo ao procedimento de virtualização.

Os diversos documentos subsequentes da mesma data – IDs 8762133242, 8764273059, 8764273086, 8764558043, 8764558051, 8764558077, 8764558090, 8764123052, 8764123065 e 8764123083 – correspondem às partes da cópia digitalizada dos autos físicos, não devendo ser contabilizados como manifestações autônomas distintas.

2. 28/03/2022 – IDs 9137273243/9137273247 – Manifestação da Embargante. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação mais ampla, na qualidade de procurador e Administrador Judicial, na qual:

1. informou a decretação da falência em 02/12/2013 e o trânsito em julgado em 18/04/2018;
2. requereu sua regularização como representante processual da Xinguleder;
3. declarou não ter identificado desconformidades na virtualização, ressalvando eventual manifestação futura;
4. apresentou documentação econômico-contábil;
5. sustentou a incapacidade financeira da falida;
6. requereu a concessão da gratuidade da justiça.

Para demonstrar a hipossuficiência, a Administração Judicial afirmou que, embora o balanço de 2020 registrasse ativo de aproximadamente R$216,74 milhões, esses recursos não estavam disponíveis, ao passo que o passivo circulante indicado superava R$561,64 milhões.

Resultado específico do pedido de gratuidade: não foi localizado, nos documentos consultados, pronunciamento expresso deferindo o benefício. O próprio cadastro atual do PJe registra “Justiça gratuita? NÃO”.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Ajuizamento dos embargos: 2007.
2. Decretação da falência: 02/12/2013.
3. **Trânsito em julgado da falência:** 18/04/2018.

Processo preexistente à falência? SIM.

Os embargos já tramitavam havia aproximadamente seis anos quando ocorreu a decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve repercussão principalmente na representação processual da Xinguleder e na discussão das despesas processuais.

Em março de 2022, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou formalmente que, após a decretação da falência, a representação da empresa deveria ser exercida pela Administração Judicial e requereu seu cadastramento no feito.

Também requereu gratuidade da justiça, sustentando que a Massa Falida não dispunha de recursos líquidos suficientes para custear despesas processuais. Foram juntados balanço patrimonial, escrituração contábil e documentação societária/falimentar.

Apesar disso, os atos finais demonstram que as custas finais foram efetivamente pagas, não restando qualquer pendência quando da baixa definitiva.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Processo nº 3594229-88.2007.8.13.0702

1. **Natureza:** Execução de título extrajudicial.
2. Relação: processo executivo de referência ao qual estes embargos estão diretamente vinculados.
3. **Exequente:** Germano Sukadolnik.
4. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda.
5. Relevância: os presentes embargos constituem defesa autônoma contra essa execução.
6. O próprio cadastro do PJe identifica o processo nº 3594229-88.2007.8.13.0702 como processo de referência.

2. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** Falência da Xinguleder Couros Ltda.
2. Relação: processo falimentar que alterou a representação processual da embargante.
3. Decretação da falência: 02/12/2013.
4. **Trânsito em julgado:** 18/04/2018.

Recursos com numeração autônoma: diante da extensão e da predominância de documentos digitalizados em imagem nos autos físicos, não foi possível identificar com segurança, no material localizado, números e resultados de todos os recursos eventualmente interpostos. Por isso, não são incluídos dados não comprovados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** R$420.792,31.
2. **Natureza econômica:** discussão de débito decorrente de contrato de compra e venda de participações societárias e instrumentos posteriores de renegociação/pagamento.
3. Critérios controvertidos: atualização das parcelas, conversão cambial e valor efetivamente devido.
4. Saldo atual da execução: NÃO IDENTIFICADO neste relatório.
5. Crédito eventualmente habilitado na falência em favor de Germano Sukadolnik: NÃO IDENTIFICADO com segurança no download analisado.
6. Custas finais dos embargos: PAGAS.
7. Pendência financeira processual neste incidente: NÃO.

O valor de R$420.792,31 deve ser tratado como valor histórico da causa/quantia discutida, e não automaticamente como saldo atual devido pela Massa Falida.

Como os autos foram definitivamente baixados em dezembro de 2022 e o Juízo certificou inexistirem custas pendentes, não há impacto financeiro processual pendente decorrente especificamente destes embargos.

POTENCIAL FINANCEIRO: ENCERRADO QUANTO AO INCIDENTE, sem prejuízo de eventual repercussão da execução principal ou de crédito submetido ao processo falimentar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução propostos em 2007 pela Xinguleder Couros Ltda. contra Germano Sukadolnik, vinculados à Execução nº 3594229-88.2007.8.13.0702 e com valor da causa de R$420.792,31.

A controvérsia decorreu de negócio de compra e venda de participações societárias celebrado originalmente em 1996, posteriormente renegociado, com parcelamento e emissão de notas promissórias. A Xinguleder questionou especialmente a evolução do débito e os efeitos da utilização da variação cambial, sustentando onerosidade excessiva e requerendo revisão contratual e perícia contábil.

O processo é anterior à falência da Xinguleder. Após a quebra, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a atuar em nome da Massa Falida. Em 2022, apresentou duas manifestações processuais autônomas identificadas: a primeira para juntada integral dos autos físicos e a segunda para regularização da representação, manifestação sobre a virtualização e pedido de gratuidade da justiça.

Após a virtualização, o Juízo constatou que o processo já se encontrava extinto e que as custas finais haviam sido pagas. Em 23/12/2022, foi expedida certidão de baixa definitiva, registrando inexistência de qualquer pendência.

Assim, o processo encontra-se encerrado e baixado, sem providência pendente para a Administração Judicial. O fundamento e a data exata da decisão originária que extinguiu os embargos não foram identificados com segurança nos trechos/documentos disponíveis, razão pela qual não devem ser presumidos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 20
2. **Número CNJ:** 3960081-83.2007.8.13.0702
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 6ª Vara Cível
7. **Classe:** Embargos à Execução
8. **Assunto:** Efeito suspensivo / impugnação / embargos à execução
9. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
10. **Qualidade:** Embargante
11. Parte contrária: Germano Sukadolnik
12. Processo principal/referência: 3594229-88.2007.8.13.0702
13. **Valor da causa:** R$420.792,31
14. Processo preexistente à falência? SIM
15. **Status:** ENCERRADO
16. **Fase atual:** Baixa definitiva
17. **Data da baixa:** 23/12/2022

18. Fundamento originário da extinção: NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA
19. Custas finais: PAGAS
20. Pendência de custas: NÃO
21. Justiça gratuita cadastrada no PJe: NÃO
22. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
23. Quantidade de manifestações processuais autônomas identificadas: 2
24. Processos vinculados identificados: 3594229-88.2007.8.13.0702 e 3015102-95.2006.8.13.0702
25. Providência pendente da Administração Judicial? NÃO
26. **Prazo em curso:** NÃO
27. Potencial financeiro: ENCERRADO quanto aos embargos; eventual saldo/crédito deve ser verificado na execução principal ou no processo falimentar.

175 | PROCESSO 0391276-52.1999.8.13.0223

Classe: cadastrada no TJMG: Execução de Título Extrajudicial | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

Observação metodológica: este processo é físico e não foi possível obter cópia integral dos autos.

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 0391276-52.1999.8.13.0223
2. **Número TJMG:** 022399039127-6
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Divinópolis/MG
5. **Vara:** 5ª Vara Cível – atualmente desativada
6. **Classe cadastrada no TJMG:** Execução de Título Extrajudicial
7. Competência: Cível
8. Distribuição: 05/11/1999
9. **Valor da causa:** R$32.628,35
10. **Situação cadastral:** BAIXADO
11. Maço: ELIM.

Partes identificadas no cadastro oficial:

1. Xinguleder Couros Ltda.: EXEQUENTE
2. Rafael Couros Ltda.: executada
3. Luiz Carlos Trombini Cardoso: executado
4. Elisênia Ribeiro Cardoso: executada
5. Indiana Calçados Ltda.: executada.

Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO

Qualidade processual: Exequente

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO / BAIXADO
2. Extinção da execução: SIM
3. **Data do ato de extinção:** 21/11/2016
4. **Trânsito em julgado:** SIM
5. **Data do trânsito em julgado:** 19/12/2016
6. **Baixa definitiva:** 13/03/2017
7. Remessa à gestão documental: 30/09/2022
8. Eliminação dos autos físicos: 19/12/2022
9. **Providência atual para a Administração Judicial:** NÃO
10. **Prazo em curso:** NÃO

Os andamentos registram expressamente, em 21/11/2016, “Extinta a execução ou o cumprimento da sentença”, seguida do trânsito em julgado em 19/12/2016 e da baixa definitiva em 13/03/2017. Em 2022, os autos foram encaminhados à gestão documental e posteriormente eliminados.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se, segundo o cadastro oficial do TJMG, de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Xinguleder Couros Ltda. contra Rafael Couros Ltda., Luiz Carlos Trombini Cardoso, Elisênia Ribeiro Cardoso e Indiana Calçados Ltda., com valor da causa de R$32.628,35.

Os andamentos revelam uma demanda executiva voltada à tentativa de satisfação de crédito da Xinguleder, com sucessivas diligências destinadas à localização e constrição patrimonial dos executados.

Foram registrados, entre outros atos:

1. expedição de mandados de citação e penhora;
2. tentativas reiteradas de localização de bens;
3. expedição de ofícios ao BACEN;
4. expedição de ofício à Receita Federal;
5. expedição de ofício ao Banco Itaú;
6. expedição de cartas precatórias;
7. períodos de suspensão do processo por ausência/localização de bens;
8. manifestações da parte exequente.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

05/11/1999 – Distribuição do processo por dependência.

Novembro/dezembro de 1999 – Determinadas providências de apensamento, redistribuição e posterior expedição de mandado de intimação/citação.

2000 – Prosseguimento das tentativas de citação e cumprimento de mandados, além de referência a carta precatória.

2003 – Retomada de diligências executivas, com expedição de mandados de penhora e carta precatória. Em 03/12/2003, houve suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, indicada como decorrente de diligência da autora.

2004 – Realizadas sucessivas diligências para localização e penhora de bens, com mandados, ofícios e vistas à exequente. Consta, entre outros atos, expedição de ofício à Receita Federal em agosto de 2004.

2005 – Novas tentativas de penhora. O processo foi reiteradamente suspenso com a indicação “localizar bens”, inclusive em maio, agosto, setembro e outubro de 2005.

2006/2007 – Prosseguimento da execução com novas intimações, citações, mandados e manifestações. Em 2007 houve expedição de ofícios ao BACEN, além de novas diligências de citação e penhora.

24/09/2007 – Consta movimentação de desapensamento, com referência ao número 223990391250. Os documentos disponíveis não permitem caracterizar com segurança a natureza ou as partes desse processo relacionado.

2008 – Persistiram diligências para localização patrimonial, inclusive ofícios à Receita Federal e outras instituições.

2008 a 2012 – O andamento indica período prolongado sem solução útil da execução.

30/05/2012 – Expedida carta precatória para Uberlândia/MG.

18/07/2012 – Juntada da carta precatória, identificada como não cumprida.

11/12/2012 – Processo suspenso por depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou de declaração incidente.

2013 – Houve nova manifestação e posterior despacho. Em 16/07/2013, o processo foi suspenso por execução frustrada.

02/12/2013 – Durante a tramitação deste processo, foi decretada a falência da Xinguleder no processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

17/06/2015 – Baixa definitiva registrada no andamento, seguida posteriormente de reativação/desarquivamento.

31/10/2016 – Autos desarquivados e juntada de petição de manifestação.

09/11/2016 – Proferido despacho “cumpra-se”.

10/11/2016 – Processo reativado.

21/11/2016 – Registrada a movimentação “Extinta a execução ou o cumprimento da sentença”.

19/12/2016 – Trânsito em julgado.

13/03/2017 – Juntada de manifestação e baixa definitiva.

30/09/2022 – Autos remetidos à gestão documental e recebidos pela Comissão de Avaliação Documental – CTAD.

19/12/2022 – Autos eliminados.

4. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Distribuição: 05/11/1999
2. Decretação da falência da Xinguleder: 02/12/2013
3. Tempo aproximado de tramitação anterior à falência: 14 anos

Processo preexistente à falência? SIM.

Trata-se de processo muito anterior à quebra.

A situação é especialmente relevante porque, ao contrário de diversas execuções analisadas anteriormente, aqui a Xinguleder figura como CREDORA/EXEQUENTE, e não como devedora.

5. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência foi decretada quando esta execução ainda não estava definitivamente encerrada.

Como a Xinguleder ocupava o polo ativo, eventual crédito ainda existente à época da falência constituiria, em princípio, ativo potencial da Massa Falida, sujeito à administração e eventual recuperação em benefício do acervo falimentar.

Entretanto, os dados públicos fornecidos não permitem afirmar:

1. se havia efetivamente saldo devedor remanescente em 2013;
2. se algum bem dos executados chegou a ser penhorado;
3. se houve recebimento parcial ou integral do crédito;
4. qual foi o motivo jurídico específico da extinção de 21/11/2016;
5. se a extinção decorreu de pagamento, prescrição, desistência, ausência de bens ou outro fundamento;
6. se algum valor foi efetivamente arrecadado para a Massa Falida.

Portanto, não é possível concluir que houve ingresso financeiro para a Massa.

A única conclusão segura é que a execução permaneceu historicamente destinada à recuperação de um crédito da Xinguleder e foi encerrada definitivamente após a decretação da falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

HÁ INDÍCIO DE PROCESSO APENSO/VINCULADO.

Os andamentos registram diversas referências a “proc. apenso 0223990391250”, além de movimentação de desapensamento em 24/09/2007.

Contudo, sem a cópia dos autos ou dados cadastrais desse processo, não é possível afirmar com segurança:

1. sua numeração CNJ;
2. sua classe;
3. suas partes;
4. seu objeto;
5. seu resultado;
6. a exata relação jurídica com a presente execução.

Assim, deve ser apenas registrado como processo apenso indicado nos andamentos, sem elementos suficientes para detalhamento.

Recursos identificados: os andamentos mencionam abertura de prazos “para opor recurso” em determinados momentos, mas não permitem identificar recurso efetivamente interposto com numeração própria. Não serão presumidos recursos não comprovados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor cadastrado da causa é R$32.628,35.

Como a Xinguleder é a exequente, esse valor representa historicamente um ativo em cobrança, e não um passivo da Massa.

Entretanto, o valor de R$32.628,35 corresponde ao valor histórico da demanda em 1999 e não pode ser tratado como crédito atual da Massa, porque não estão disponíveis:

1. memória de cálculo;
2. atualização do débito;
3. informação sobre pagamentos;
4. valores eventualmente penhorados;
5. valores recuperados;
6. saldo quando da extinção;
7. fundamento da extinção.

A execução apresentou diversas tentativas frustradas de localização de bens, inclusive suspensões expressamente motivadas por necessidade de localizar patrimônio e, em 2013, por execução frustrada.

Isso indica que o crédito possuía potencial econômico favorável à Xinguleder, mas enfrentou dificuldade prática de satisfação.

POTENCIAL FINANCEIRO ATUAL: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL.

Não há atualmente crédito processual em cobrança neste feito, pois a execução foi extinta, transitou em julgado, baixada definitivamente e os autos físicos foram eliminados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução de título extrajudicial distribuída em 1999 pela Xinguleder Couros Ltda., na qualidade de exequente, contra Rafael Couros Ltda., Luiz Carlos Trombini Cardoso, Elisênia Ribeiro Cardoso e Indiana Calçados Ltda., com valor da causa de R$32.628,35.

O processo teve tramitação extremamente longa, marcada por sucessivas tentativas de citação, penhora e localização de bens. Foram expedidos mandados, cartas precatórias e ofícios a instituições como BACEN, Receita Federal e banco, além de terem ocorrido diversas suspensões motivadas pela dificuldade de localização patrimonial.

Em 2012, carta precatória expedida para Uberlândia retornou sem cumprimento. Em dezembro do mesmo ano o processo foi suspenso por dependência de outra causa ou incidente e, em julho de 2013, novamente suspenso em razão de execução frustrada.

A falência da Xinguleder foi decretada em 02/12/2013, quando a execução ainda permanecia em tramitação. Como a falida figurava no polo ativo, eventual crédito recuperável constituía potencial ativo da Massa.

Após movimentações de arquivamento, desarquivamento e reativação, foi registrada em 21/11/2016 a extinção da execução. O trânsito em julgado ocorreu em 19/12/2016 e a baixa definitiva em 13/03/2017.

Em setembro de 2022, os autos foram encaminhados à gestão documental e, em 19/12/2022, eliminados fisicamente.

Não é possível determinar, a partir dos documentos remanescentes, o fundamento específico da extinção ou se houve recuperação de valores pela Xinguleder/Massa Falida. Também não foi identificada atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 21
2. **Número CNJ:** 0391276-52.1999.8.13.0223
3. **Número TJMG:** 022399039127-6
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Estado:** Minas Gerais
6. **Comarca:** Divinópolis
7. **Vara:** 5ª Vara Cível – desativada
8. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
9. Distribuição: 05/11/1999
10. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
11. **Qualidade:** Exequente
12. **Executados:** Rafael Couros Ltda.; Luiz Carlos Trombini Cardoso; Elisênia Ribeiro Cardoso; Indiana Calçados Ltda.
13. **Valor da causa:** R$32.628,35
14. Processo preexistente à falência? SIM
15. **Status:** ENCERRADO / BAIXADO
16. Extinção: SIM
17. **Data da extinção:** 21/11/2016
18. Fundamento específico da extinção: NÃO IDENTIFICADO
19. **Trânsito em julgado:** SIM
20. **Data do trânsito:** 19/12/2016
21. **Baixa definitiva:** 13/03/2017
22. Autos físicos eliminados: SIM
23. **Data da eliminação:** 19/12/2022
24. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO

25. Quantidade comprovada de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
26. Há indicação de processo apenso? SIM – referência 0223990391250
27. Dados suficientes para caracterizar o apenso? NÃO
28. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
29. **Prazo em curso:** NÃO
30. Repercussão para a Massa: potencial ATIVO histórico, pois a Xinguleder era exequente
31. Potencial financeiro atual: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL
32. **Valor histórico de referência:** R$32.628,35
33. Houve recuperação efetiva de valores? NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR com os documentos disponíveis.

176 | PROCESSO 2955365-64.2006.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução Fiscal | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

PROCESSO 22 – Nº 2955365-64.2006.8.13.0702

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2955365-64.2006.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.06.295536-5
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara/Órgão julgador:** 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia
6. **Classe:** Embargos à Execução Fiscal
7. **Assunto:** Estaduais
8. **Data de distribuição:** 06/06/2006
9. **Valor da causa:** R$38.766,46
10. **Embargante:** Xinguleder Couros Ltda., nova denominação de Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
11. **Embargado:** Estado de Minas Gerais.
12. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO
13. **Qualidade processual:** Embargante, embora executada na execução fiscal de origem.

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ATIVO/PENDENTE, sem baixa definitiva identificada no download
2. **Fase identificada:** autos virtualizados, após extensa tramitação recursal
3. **Última movimentação constante do PJe disponibilizado:** 01/11/2022 – manifestação do Estado de Minas Gerais dando ciência da digitalização
4. Sentença originária: extinção sem resolução do mérito por litispendência
5. Resultado no TJMG: sentença cassada e embargos julgados improcedentes
6. Resultado posterior no STJ: houve extensa cadeia recursal, culminando em acórdão desfavorável à Xinguleder no AgRg no AgRg no Ag nº 1.197.102/MG
7. **Trânsito em julgado no STJ:** certificado em 18/08/2010, especificamente quanto à tramitação naquele Tribunal.
8. Recurso perante o STF: identificado, com posterior devolução à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral
9. **Trânsito em julgado definitivo de toda a controvérsia:** NÃO identificado com segurança no download
10. **Baixa definitiva destes embargos:** NÃO identificada
11. **Providência atualmente atribuída à Administração Judicial:** NÃO identificada
12. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO identificado

O fato de existir trânsito em julgado da etapa recursal no STJ não deve ser confundido com encerramento definitivo de todo o processo, pois também houve recurso de natureza extraordinária perante o STF, e os autos continuaram recebendo movimentações posteriormente.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., atualmente Xinguleder Couros Ltda., contra execução promovida pelo Estado de Minas Gerais.

A execução fiscal está relacionada ao Processo Tributário Administrativo nº 02.000205660-22, envolvendo cobrança de ICMS decorrente de operação de importação.

A discussão central dizia respeito a mercadorias importadas por estabelecimento da empresa situado em Itumbiara/GO, posteriormente remetidas ao estabelecimento da empresa em Uberlândia/MG. O Fisco mineiro sustentou tratar-se de hipótese de "importação indireta", entendendo que o ICMS seria devido a Minas Gerais.

Na inicial, a Xinguleder sustentou, em síntese, que:

1. a importação havia sido efetivamente promovida por sua filial de Itumbiara/GO;
2. as mercadorias ingressaram inicialmente no estabelecimento goiano;
3. o ICMS teria sido regularmente recolhido ao Estado de Goiás;
4. a legislação mineira utilizada para caracterizar a chamada importação indireta contrariaria a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/1996;
5. não seria legítima a cobrança, por Minas Gerais, do ICMS objeto do PTA nº 02.000205660-22.

A petição inicial também relaciona outros autos de infração lavrados contra a empresa no mesmo contexto, porém esclarece que o PTA nº 02.000205660-22 era o especificamente cobrado na execução fiscal discutida nestes embargos.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

06/06/2006 – Distribuição dos embargos à execução fiscal.

A inicial registra distribuição por dependência à Execução Fiscal nº 0702.05.228041-0.

2006 – A Xinguleder sustentou a inexigibilidade do débito fiscal ligado ao PTA nº 02.000205660-22 e apresentou extensa documentação referente às operações de importação.

Em paralelo, já tramitavam:

1. Ação Cautelar nº 0702.05.219967-7;
2. Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0702.05.229946-9.

A ação anulatória também buscava desconstituir débitos fiscais relacionados aos mesmos fatos, inclusive o crédito objeto da execução fiscal.

Sentença de 1ª instância – O Juízo reconheceu litispendência entre os embargos e a ação anulatória nº 0702.05.229946-9 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, V, do CPC então vigente.

A Xinguleder interpôs apelação.

2008 – Apelação Cível nº 1.0702.06.295536-5/001 – A 5ª Câmara Cível do TJMG afastou a litispendência, cassou a sentença e, aplicando o julgamento imediato do mérito, julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

O TJMG entendeu que o crédito tributário mantinha sua presunção de liquidez e certeza e reconheceu Minas Gerais como titular do ICMS na situação examinada. A Xinguleder foi condenada nas custas e em honorários de R$4.000,00, além das custas recursais.

Embargos de Declaração nº 1.0702.06.295536-5/002 – Rejeitados por unanimidade.

Recurso Especial nº 1.0702.06.295536-5/003 – O recurso especial da Xinguleder não foi admitido inicialmente no TJMG.

Contra essa decisão foi interposto agravo ao STJ, autuado como Agravo de Instrumento nº 1.197.102/MG – 2009/0105854-4.

12/11/2009 – Em decisão monocrática, o Ministro Hamilton Carvalhido deu provimento ao agravo e ao recurso especial da Xinguleder, declarando, naquele momento, o Estado de Goiás como sujeito ativo do ICMS.

O Estado de Minas Gerais interpôs agravo regimental.

A cadeia recursal prosseguiu e, posteriormente, a Primeira Turma do STJ, ao apreciar AgRg no AgRg no Ag nº 1.197.102/MG, concluiu que a alteração da premissa estabelecida pelas instâncias ordinárias exigiria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. O agravo regimental da Xinguleder foi improvido.

18/08/2010 – Certificado o trânsito em julgado do acórdão no STJ e remetidas as peças ao TJMG.

Paralelamente, houve Recurso Extraordinário nº 1.0702.06.295536-5/004, seguido de tramitação perante o STF.

No Supremo, foi formado o Agravo de Instrumento nº 837.660/MG.

09/12/2015 – Em decisão nos Embargos de Declaração no AI nº 837.660/MG, o Ministro Marco Aurélio afastou o sobrestamento e determinou a devolução do processo à origem, diante do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria em recurso paradigma, para aplicação da sistemática então prevista no art. 543-B do CPC.

03/10/2019 – O Estado de Minas Gerais ainda informou ao Juízo que havia agravo perante o Supremo Tribunal Federal pendente de julgamento.

10/11/2020 – Certificado o desapensamento da execução fiscal nº 0702.06.295536-5 de outro processo recursal e sua remessa à Comarca de origem.

04/10/2022 – Realizada a digitalização/virtualização dos autos físicos, com intimação das partes de que o processo passaria a tramitar exclusivamente em meio eletrônico.

20/10/2022 – A Xinguleder, por Andrei Cassiano, manifestou ciência e concordância com a digitalização e requereu intimações exclusivas em nome daquele advogado.

01/11/2022 – O Estado de Minas Gerais também manifestou ciência da digitalização, sem objeção.

Não foram localizados, no download apresentado, atos processuais posteriores que demonstrem extinção ou baixa definitiva.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada no arquivo qualquer manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. A pesquisa integral pelo nome também não retornou correspondência.

A representação da Xinguleder foi exercida, ao longo da tramitação, por diferentes advogados e escritórios.

Em 2020, em processo recursal relacionado, há despacho reconhecendo expressamente a falência da Xinguleder e determinando a intimação da Administração Judicial para representação da falida.

Contudo, não foi identificada neste download petição do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Assim:

1. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
2. Quantidade de manifestações identificadas: 0

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Distribuição: 06/06/2006
2. Decretação da falência: 02/12/2013

Processo preexistente à falência? SIM.

Os embargos tramitavam havia aproximadamente sete anos quando a falência foi decretada.

Além disso, à época da quebra, já havia ocorrido extensa tramitação em primeira e segunda instâncias e perante o STJ, embora ainda permanecessem reflexos da discussão constitucional perante o STF.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu quando a controvérsia ainda possuía desdobramentos recursais.

O próprio TJMG, em processo recursal relacionado, reconheceu que a Xinguleder havia falido e determinou que a Administradora Judicial fosse intimada para representar a falida, nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005. Também registrou que o recurso independia de preparo naquela ocasião.

Entretanto, no PJe destes embargos, em 2022, a parte passou a ser representada por Andrei Cassiano, que requereu habilitação e intimações exclusivas em seu nome.

Não há, no download:

1. manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder;
2. decisão recente sobre sucessão/representação específica da Massa;
3. determinação atual de pagamento;
4. providência expressamente direcionada à Administração Judicial.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

PROCESSOS E RECURSOS VINCULADOS IDENTIFICADOS: SIM.

1. Execução Fiscal nº 0702.05.228041-0

1. Relação: execução fiscal originária contra a qual foram opostos estes embargos.
2. **Exequente:** Estado de Minas Gerais.
3. **Executada:** Xinguleder/Braspelco.
4. Objeto: cobrança do crédito do PTA nº 02.000205660-22.

2. Ação Cautelar nº 0702.05.219967-7

1. Objeto indicado: obtenção de Certidão Negativa de Débito.
2. Relação: discussão tributária relacionada ao mesmo conjunto de autuações.

3. Ação Anulatória nº 0702.05.229946-9

1. Objeto: desconstituição de débitos fiscais, inclusive o crédito objeto destes embargos.

2. Relação: sua existência levou à sentença inicial de extinção dos embargos por litispendência, posteriormente cassada pelo TJMG.

4. Apelação Cível nº 1.0702.06.295536-5/001

1. Resultado: provida para cassar a sentença de extinção e, no mérito, julgar improcedentes os embargos.
2. Honorários: R$4.000,00 contra a Xinguleder.

5. Embargos de Declaração nº 1.0702.06.295536-5/002

1. Resultado: rejeitados.

6. Recurso Especial nº 1.0702.06.295536-5/003

1. Resultado inicial: inadmitido no TJMG.
2. Desdobramento: Agravo de Instrumento STJ nº 1.197.102/MG – 2009/0105854-4.

7. Agravo de Instrumento STJ nº 1.197.102/MG

1. Houve decisão monocrática inicialmente favorável à Xinguleder.
2. Após recursos internos, prevaleceu entendimento desfavorável à pretensão da empresa.
3. **Trânsito em julgado no STJ:** 18/08/2010.

8. Recurso Extraordinário nº 1.0702.06.295536-5/004 / AI nº 837.660/MG – STF

1. Objeto: discussão constitucional sobre o sujeito ativo do ICMS na importação.
2. Decisão identificada de 09/12/2015: devolução do processo à origem para aplicação da repercussão geral.

9. Processo recursal nº 1.0702.13.055286-3/001

1. A Execução Fiscal nº 0702.06.295536-5 esteve apensada a esse processo.
2. Em 10/11/2020 houve desapensamento e remessa da execução à origem.
3. O material disponibilizado não permite afirmar, com segurança, todo o objeto desse recurso sem extrapolar o conteúdo existente.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** R$38.766,46.
2. **Natureza do impacto:** potencial passivo tributário.
3. Tributo: ICMS.
4. PTA relacionado: 02.000205660-22.
5. Honorários fixados pelo TJMG: R$4.000,00, além das custas processuais e recursais, conforme o acórdão então proferido.

A petição inicial apresenta valores históricos do PTA, porém esses números não devem ser utilizados automaticamente como saldo atual da Massa, pois:

1. houve longa tramitação recursal;

2. existem ações tributárias vinculadas;
3. não há no download cálculo atualizado;
4. não consta informação segura de pagamento;
5. não consta saldo atual da execução fiscal;
6. não foi localizado valor eventualmente habilitado ou tratado no processo falimentar.

Portanto, o valor de R$38.766,46 deve ser utilizado apenas como valor histórico da causa.

POTENCIAL FINANCEIRO: PENDENTE/NÃO CONSOLIDADO com base exclusivamente neste processo.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução fiscal ajuizados em 2006 pela então Braspelco, atualmente Xinguleder Couros Ltda., contra o Estado de Minas Gerais, relacionados à cobrança de ICMS decorrente do PTA nº 02.000205660-22.

A controvérsia dizia respeito à definição do Estado competente para receber o ICMS incidente sobre mercadorias importadas pela filial da empresa em Itumbiara/GO e posteriormente destinadas à unidade de Uberlândia/MG.

Em primeira instância, os embargos foram extintos sem resolução do mérito por litispendência com ação anulatória anteriormente ajuizada. O TJMG, contudo, afastou a litispendência e julgou imediatamente o mérito, concluindo pela improcedência dos embargos e condenando a Xinguleder em custas e honorários de R$4.000,00.

Seguiu-se extensa tramitação no STJ e no STF. No STJ, houve inicialmente decisão monocrática favorável à Xinguleder, posteriormente superada no julgamento dos recursos internos, tendo sido certificado trânsito em julgado daquela etapa em 18/08/2010.

No STF, a discussão chegou ao AI nº 837.660/MG e, em 2015, foi determinada devolução à origem diante da existência de repercussão geral sobre a matéria. Ainda em 2019, o Estado informou existir agravo pendente perante o Supremo.

Após outros atos de tramitação e desapensamento, os autos foram virtualizados em outubro de 2022. Xinguleder e Estado manifestaram ciência da digitalização, sendo a última peça identificada no download a manifestação fazendária de 01/11/2022.

Assim, não é possível classificar com segurança estes embargos como definitivamente encerrados, pois o material não contém certidão final de trânsito em julgado de toda a controvérsia nem certidão de baixa definitiva. Também não há providência atual identificada parao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ou para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 22
2. **Número CNJ:** 2955365-64.2006.8.13.0702
3. **Numeração anterior:** 0702.06.295536-5
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Estado:** Minas Gerais
6. **Comarca:** Uberlândia
7. **Vara:** 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias
8. **Classe:** Embargos à Execução Fiscal
9. **Assunto:** Estaduais
10. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
11. **Qualidade:** Embargante

12. Parte contrária: Estado de Minas Gerais
13. **Data da distribuição:** 06/06/2006
14. **Valor da causa:** R$38.766,46
15. Tributo discutido: ICMS
16. PTA: 02.000205660-22
17. Execução fiscal vinculada: 0702.05.228041-0
18. Ação anulatória vinculada: 0702.05.229946-9
19. Ação cautelar vinculada: 0702.05.219967-7
20. Processo preexistente à falência? SIM
21. Sentença originária: Extinção sem resolução do mérito por litispendência
22. Resultado no TJMG: sentença cassada e embargos julgados improcedentes
23. Honorários fixados no TJMG: R$4.000,00
24. Apelação: 1.0702.06.295536-5/001
25. **Embargos de Declaração:** 1.0702.06.295536-5/002
26. Recurso Especial: 1.0702.06.295536-5/003
27. Agravo no STJ: Ag nº 1.197.102/MG
28. **Trânsito da etapa no STJ:** 18/08/2010
29. Recurso Extraordinário: 1.0702.06.295536-5/004
30. Agravo no STF: AI nº 837.660/MG
31. **Baixa definitiva destes embargos:** NÃO IDENTIFICADA
32. **Trânsito em julgado definitivo de toda a controvérsia:** NÃO IDENTIFICADO
33. **Status:** ATIVO/PENDENTE conforme elementos disponibilizados
34. **Última movimentação identificada:** 01/11/2022 – ciência da digitalização pelo Estado de Minas Gerais
35. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
36. Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
37. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA
38. **Prazo em curso:** NÃO IDENTIFICADO
39. Potencial financeiro: PENDENTE / NÃO CONSOLIDADO
40. **Valor histórico de referência:** R$38.766,46.

177 | PROCESSO 5034813-27.2021.8.13.0702

Classe: Carta Precatória Cível | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

PROCESSO 23 – Nº 5034813-27.2021.8.13.0702

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 5034813-27.2021.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia
5. **Classe:** Carta Precatória Cível
6. **Assunto:** Intimação
7. Distribuição: 03/11/2021
8. Processo de referência: 0005754-76.2001.8.26.0360
9. **Valor da causa na carta precatória:** R$0,00
10. **Autor/Exequente:** Conselho Regional de Química da IV Região – CRQ-IV
11. **Réus/Executados:** Curtume Cadorna Ltda. e Xinguleder Couros Ltda.
12. **Polo ocupado pela Xinguleder:** PASSIVO
13. **Qualidade processual:** Executada/ré na execução fiscal de origem

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status no TJMG:** ENCERRADO / BAIXADO
2. **Data da baixa definitiva:** 18/08/2022
3. Motivo da baixa: remessa dos autos para distribuição perante a Justiça Federal, em razão do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual
4. Cumprimento da carta no TJMG: NÃO concluído perante a Justiça Estadual
5. **Providências pendentes no TJMG:** NÃO
6. **Prazo em curso no TJMG:** NÃO

Em 05/08/2022, o Juízo reconheceu que o Conselho Regional de Química da IV Região é autarquia federal e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal de Uberlândia. Em 18/08/2022, os autos foram enviados eletronicamente à Justiça Federal e, na mesma data, foi certificada a baixa, com registro de inexistência de pendências e cumprimento de todas as providências.

2. OBJETO DA AÇÃO

Este processo não corresponde à execução principal, mas a uma carta precatória para intimação, expedida nos autos da Execução Fiscal nº 0005754-76.2001.8.26.0360, em trâmite perante o Setor de Execuções Fiscais do Foro de Mococa/SP.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Conselho Regional de Química da IV Região contra Curtume Cadorna Ltda. e outros, incluindo a Xinguleder Couros Ltda., tendo como referência a Dívida Ativa nº 1600132001. Na carta constou débito de R$26.341,06, atualizado até 15/02/2016.

A finalidade específica da precatória era intimar a Xinguleder e/ou os demais executados do Auto/Termo de Penhora e do prazo de 30 dias para interposição de embargos à execução.

Os documentos que acompanham a precatória demonstram que, na execução de origem, houve determinação de penhora de veículos. Entre os veículos submetidos a restrição judicial figurava veículo registrado em nome da Xinguleder.

Assim, o objeto desta carta era estritamente instrumental: viabilizar em Uberlândia a intimação necessária ao prosseguimento da execução fiscal de Mococa/SP.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Processo principal – 2001 – A execução fiscal de origem nº 0005754-76.2001.8.26.0360 foi ajuizada perante o Foro de Mococa/SP pelo Conselho Regional de Química da IV Região.

21/08/2017 – Na execução originária, foi deferida penhora de veículos registrados em nome das executadas, com determinação de intimação acerca da constrição.

28/09/2021 – Expedida carta precatória pelo Juízo de Mococa/SP para cumprimento em Uberlândia, visando à intimação da Xinguleder e/ou dos demais executados acerca da penhora e do prazo de 30 dias para embargos.

03/11/2021 – Distribuição da presente carta precatória no TJMG.

15/02/2022 – A parte autora foi intimada a recolher verba necessária para expedição do mandado de intimação.

25/03/2022 – O Juízo deprecante solicitou informações sobre o andamento. A 2ª Vara da Fazenda Pública de Uberlândia respondeu que a carta ainda não havia sido cumprida porque o CRQ-IV não havia recolhido a verba indenizatória do Oficial de Justiça.

04/04/2022 – Certificado o decurso do prazo sem manifestação do CRQ-IV quanto ao recolhimento da verba.

05/04/2022 – Expedida certidão de baixa, com devolução dos autos ao Juízo de origem diante da ausência de manifestação da parte autora.

06/04/2022 – Juntado comprovante de que o Juízo deprecante tomou ciência da devolução.

18/07/2022 – O CRQ-IV compareceu posteriormente aos autos, apresentou comprovante de recolhimento das diligências do Oficial de Justiça e requereu o regular prosseguimento da carta precatória.

A guia juntada registra recolhimento de R$30,53, relativo à diligência processual.

05/08/2022 – O Juízo examinou a competência e concluiu que, por ser o CRQ-IV uma autarquia federal, a carta deveria tramitar perante a Justiça Federal. Foi determinada a remessa para uma das Varas Federais de Uberlândia.

10/08/2022 – Dada vista ao autor acerca da decisão.

18/08/2022 – A Secretaria certificou o envio dos autos à Justiça Federal para distribuição, por e-mail, uma vez que não foi possível a utilização de malote digital.

18/08/2022 – Expedida certidão de baixa definitiva no TJMG, consignando não existirem pendências e terem sido cumpridas todas as providências.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada qualquer petição ou manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste download.

A única petição de parte posterior à distribuição identificada é a manifestação do CRQ-IV em 18/07/2022, requerendo juntada do comprovante de pagamento da diligência e regular prosseguimento da precatória.

Assim:

1. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
2. Quantidade de manifestações identificadas: 0
3. **Providência atribuída ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste feito:** NÃO

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Aqui é necessário distinguir a carta precatória da execução fiscal originária.

1. Execução fiscal de origem: nº 0005754-76.2001.8.26.0360 – processo de 2001.
2. Decretação da falência da Xinguleder: 02/12/2013.
3. Carta precatória nº 5034813-27.2021.8.13.0702: distribuída somente em 03/11/2021.

Portanto:

1. A carta precatória é preexistente à falência? NÃO.
2. A execução fiscal que lhe deu origem é preexistente à falência? SIM.

Para fins materiais e de avaliação do passivo da Massa Falida, o dado mais relevante é que a obrigação executada decorre de processo existente antes da falência, embora esta carta precatória específica tenha sido expedida anos depois.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Xinguleder já se encontrava falida quando a presente carta precatória foi distribuída em 2021.

Apesar disso, o download não contém decisão analisando especificamente os efeitos da falência sobre a execução fiscal, nem manifestação da Administração Judicial, tampouco informação sobre habilitação do crédito na falência.

A precatória foi expedida para intimar a Xinguleder acerca de penhora realizada na execução originária e sobre prazo para embargos.

Contudo, a diligência não chegou a ser cumprida pela Justiça Estadual de Minas Gerais. Inicialmente houve falta de recolhimento da diligência pelo exequente e, após o posterior pagamento, o Juízo estadual reconheceu a incompetência absoluta e encaminhou os autos à Justiça Federal.

Não é possível, com este download, afirmar se a intimação foi posteriormente realizada pela Justiça Federal.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 0005754-76.2001.8.26.0360

1. **Tribunal:** TJSP
2. Foro: Mococa/SP
3. **Classe:** Execução Fiscal
4. **Assunto indicado:** Multas e demais sanções
5. **Exequente:** Conselho Regional de Química da IV Região
6. **Executados:** Curtume Cadorna Ltda. e outros, incluindo Xinguleder Couros Ltda.
7. Dívida Ativa: nº 1600132001
8. **Valor indicado na carta:** R$26.341,06, atualizado até 15/02/2016
9. Relação com este processo: é o feito principal que originou a carta precatória.

Processo da Justiça Federal decorrente da redistribuição: o download comprova a remessa para distribuição a uma das Varas Federais de Uberlândia em 18/08/2022, mas não informa o novo número processual atribuído pela Justiça Federal. Portanto, não é possível indicar essa numeração sem inventar dado.

Recursos: NÃO foram identificados recursos próprios nesta carta precatória.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa da carta precatória:** R$0,00.
2. **Valor do débito indicado na execução principal:** R$26.341,06, atualizado até 15/02/2016.
3. **Natureza:** potencial passivo da Xinguleder.
4. Origem: execução fiscal promovida pelo Conselho Regional de Química da IV Região.
5. Houve penhora? SIM, a documentação demonstra existência de penhora/restrição de veículos na execução de origem.
6. Houve satisfação do crédito? NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR.
7. Saldo atual: NÃO IDENTIFICADO.
8. Crédito habilitado na falência: NÃO IDENTIFICADO.
9. **Valor atualizado para 2026:** NÃO IDENTIFICADO.

O valor de R$26.341,06 é apenas o montante informado na carta, atualizado até 15/02/2016, não podendo ser tratado como saldo atual do passivo.

A despesa de R$30,53 juntada em julho de 2022 foi paga pelo próprio CRQ-IV para viabilizar a diligência do Oficial de Justiça, não constituindo pagamento realizado pela Massa Falida.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO PENDENTE DE VERIFICAÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL.

O encerramento desta carta no TJMG não significa extinção da execução fiscal nem quitação do débito.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Carta precatória distribuída em 03/11/2021 pela 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Uberlândia, extraída da Execução Fiscal nº 0005754-76.2001.8.26.0360, promovida pelo Conselho Regional de Química da IV Região contra Curtume Cadorna Ltda. e outros, incluindo a Xinguleder Couros Ltda.

A execução originária é anterior à falência e a carta informa débito histórico de R$26.341,06, atualizado até 15/02/2016. Sua finalidade era intimar a Xinguleder e/ou demais executados acerca de Auto/Termo de Penhora e do prazo de 30 dias para oposição de embargos.

Inicialmente, a diligência não foi realizada porque o CRQ-IV deixou de recolher a verba do Oficial de Justiça, o que levou à devolução da carta ao Juízo deprecante em abril de 2022. Em julho, porém, o exequente apresentou o recolhimento e requereu o prosseguimento.

Ao reexaminar o processo, o Juízo estadual concluiu que, por ser o CRQ-IV autarquia federal, a competência era da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos. Em 18/08/2022, a documentação foi enviada para distribuição a uma das Varas Federais de Uberlândia e, em seguida, a carta foi definitivamente baixada no TJMG.

Não foi identificada manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem atuação da Administração Judicial no download analisado. Também não há elementos para afirmar se a diligência foi efetivamente cumprida após a redistribuição à Justiça Federal, qual número recebeu o novo processo ou qual o saldo atual da execução.

Assim, a carta precatória encontra-se encerrada no TJMG, mas a execução fiscal de origem não pode ser considerada encerrada com base neste documento.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 23
2. **Número CNJ:** 5034813-27.2021.8.13.0702
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Estado:** Minas Gerais
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias
7. **Classe:** Carta Precatória Cível
8. **Assunto:** Intimação
9. Distribuição: 03/11/2021
10. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
11. **Qualidade:** Executada/ré
12. **Autor/Exequente:** Conselho Regional de Química da IV Região
13. Processo principal: 0005754-76.2001.8.26.0360
14. **Classe do processo principal:** Execução Fiscal
15. Dívida Ativa: 1600132001
16. **Valor da causa da precatória:** R$0,00
17. **Valor histórico do débito:** R$26.341,06, atualizado até 15/02/2016
18. Finalidade da precatória: Intimação sobre Auto/Termo de Penhora e prazo de 30 dias para embargos
19. A carta é preexistente à falência? NÃO
20. A execução principal é preexistente à falência? SIM
21. Houve penhora indicada? SIM
22. Cumprimento da intimação no TJMG: NÃO identificado
23. Remessa à Justiça Federal: SIM
24. **Data:** 18/08/2022
25. Novo número na Justiça Federal: NÃO IDENTIFICADO
26. **Status no TJMG:** ENCERRADO / BAIXADO
27. **Data da baixa definitiva:** 18/08/2022
28. Extinção da execução principal: NÃO COMPROVADA
29. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
30. Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
31. **Providência pendente da Administração Judicial neste processo do TJMG:** NÃO
32. **Prazo em curso no TJMG:** NÃO
33. Saldo atual do débito: NÃO IDENTIFICADO
34. Crédito habilitado na falência: NÃO IDENTIFICADO
35. Potencial financeiro: PASSIVO – PENDENTE DE VERIFICAÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL
36. Observação: a baixa da carta precatória no TJMG decorreu da remessa à Justiça Federal e não equivale à extinção ou quitação da execução fiscal originária.

178 | PROCESSO 3881246-81.2007.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 3881246-81.2007.8.13.0702
2. **Numeração anterior:** 0702.07.388124-6
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara de origem:** 8ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe processual:** Embargos à Execução
7. **Natureza:** Embargos opostos em execução de título extrajudicial
8. **Data de distribuição:** 16/07/2007
9. **Valor da causa:** R$112.417,39
10. Processo principal: 0702.07.359420-3 – Ação de Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente
11. **Embargante:** Xinguleder Couros Ltda.
12. **Embargado/Exequente:** José Daniel Pedreira Bueno. A petição inicial requereu expressamente a distribuição dos embargos por dependência à execução nº 0702.07.359420-3.
13. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO
14. **Qualidade processual:** Embargante

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO / BAIXADO / ARQUIVADO
2. Sentença de 1ª instância: parcial procedência
3. **Data da sentença indicada nos andamentos:** 24/02/2016
4. Resultado da apelação da Xinguleder: PARCIALMENTE PROVIDA
5. **Embargos de declaração de José Daniel:** REJEITADOS
6. **Embargos de declaração da Xinguleder:** ACOLHIDOS, para correção da sucumbência
7. Recurso Especial de José Daniel: INADMITIDO na origem
8. Agravo em Recurso Especial: sem êxito, conforme registrado posteriormente nos autos
9. **Trânsito em julgado:** SIM
10. **Data indicada nos andamentos:** 16/06/2021
11. **Baixa definitiva:** SIM
12. **Arquivamento:** SIM
13. **Última movimentação relevante indicada:** 09/09/2022 – recebimento pelo arquivo
14. **Providência pendente da Administração Judicial neste processo físico:** NÃO
15. **Prazo em curso:** NÃO

Em 07/07/2022, o Juízo reconheceu expressamente que as custas haviam sido integralmente atribuídas ao embargado/exequente, determinou o cancelamento da CNPDP emitida contra a Xinguleder, consignou que a liquidação do julgado deveria ocorrer no PJe e determinou nova remessa ao arquivo.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de embargos opostos pela Xinguleder Couros Ltda. contra execução promovida por José Daniel Pedreira Bueno, fundada em negócio relacionado à compra e venda de participações societárias, acompanhado de instrumentos contratuais e notas promissórias.

A documentação inicial informa que a relação negocial remonta a contrato celebrado em 30/04/1996, posteriormente alterado por aditivo, com pagamento parcelado. O valor das prestações era estabelecido em reais, porém vinculado à cotação do dólar norte-americano.

A principal tese da Xinguleder era de que a intensa valorização cambial ocorrida após a celebração do negócio provocou onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro, tornando desproporcional a obrigação.

A embargante sustentou ainda que:

1. havia realizado pagamentos durante vários anos;
2. a utilização da variação do dólar teria elevado demasiadamente o saldo;
3. seria necessária a revisão do critério de atualização;
4. deveria ser apurado o montante efetivamente devido;
5. havia excesso de execução.

A inicial atribuiu aos embargos o valor de R$112.417,39.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

16/07/2007 – A Xinguleder ajuizou os presentes embargos, por dependência à Execução nº 0702.07.359420-3.

19/07/2007 – Apensamento efetivado.

2007 a 2009 – Tramitação inicial com manifestações das partes, produção documental e preparação para prova técnica.

20/07/2009 / 21/07/2009 – Houve conclusão para apreciação e retomada do andamento processual.

26/03/2010 – Nomeado como perito judicial José Jacob de Souza.

A instrução pericial passou a ser um dos pontos centrais da demanda. A Xinguleder chegou a questionar aspectos do trabalho técnico e a forma de apuração da evolução do débito, especialmente quanto à variação cambial e aos valores já pagos.

Em manifestação de agosto de 2012, a Xinguleder sustentou que o próprio laudo revelaria substancial desequilíbrio econômico em razão da valorização do dólar e requereu complementação/esclarecimentos periciais.

31/10/2012 – O Juízo determinou novos esclarecimentos pelo perito e expedição de alvará referente aos honorários periciais.

15/02/2012 – Consta nos andamentos suspensão processual por dependência do julgamento de outra causa ou questão incidental.

2013/2014 – Novas providências relacionadas à prova pericial e ao prosseguimento do processo.

24/02/2016 – Proferida sentença de parcial procedência dos embargos.

Segundo o relatório posteriormente reproduzido pelo TJMG, o Juízo de origem limitou a execução ao montante de R$100.905,99, considerado em 16/02/2007, determinando atualização pelos índices da Corregedoria/TJMG desde o ajuizamento e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

26/02/2016 – Publicação da sentença, conforme os andamentos fornecidos.

15/05/2017 – Interposição de apelação.

24/05/2017 – José Daniel Pedreira Bueno apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

11/08/2017 – Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

31/08/2017 – Autuada a Apelação Cível nº 1.0702.07.388124-6/001.

Após redistribuição por prevenção, a apelação passou à relatoria do Desembargador Tiago Pinto, da 15ª Câmara Cível.

13/12/2018 – Julgamento da apelação. A 15ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso da Xinguleder.

O TJMG afastou a utilização da variação cambial como critério de reajuste e determinou:

1. atualização monetária das parcelas pelo INPC;
2. dedução dos valores já pagos;
3. prosseguimento da execução exclusivamente quanto a eventual saldo remanescente.

Inicialmente, o acórdão determinou repartição das custas e honorários diante da sucumbência recíproca.

2019 – Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração nº 1.0702.07.388124-6/002.

29/08/2019 – A 15ª Câmara Cível decidiu:

1. rejeitar os primeiros embargos, apresentados por José Daniel Pedreira Bueno;
2. acolher os segundos embargos, apresentados pela Xinguleder.

O acolhimento dos embargos da Xinguleder corrigiu erro material relativo à sucumbência. O Tribunal concluiu que a empresa havia sido apenas minimamente sucumbente e determinou que custas e honorários fossem suportados integralmente pelo exequente José Daniel.

Os honorários foram fixados em 13% sobre o proveito econômico obtido pela Xinguleder, considerado como o valor a ser deduzido da execução em decorrência da aplicação do novo índice de correção monetária.

2019 – José Daniel interpôs Recurso Especial nº 1.0702.07.388124-6/003.

26/11/2019 – O Recurso Especial foi inadmitido pela Terceira Vice-Presidência do TJMG. Entre outros fundamentos, reconheceu-se ausência de interesse recursal em determinados pontos, impossibilidade de revisão da sucumbência nas circunstâncias apresentadas e deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

Posteriormente, houve Agravo em Recurso Especial, também sem alteração do resultado favorável à Xinguleder. A manifestação da Administração Judicial de maio de 2022 registra que nem o Recurso Especial nem o posterior agravo modificaram a decisão relativa às custas e honorários.

16/06/2021 – Trânsito em julgado, conforme os andamentos apresentados.

03/08/2021 – Retorno dos autos do Tribunal.

30/09/2021 – Elaboração/cálculo das custas.

05/12/2021 – Expedição de certidão relacionada à falta de pagamento de custas e emissão de CNPDP. Os autos chegaram a ser baixados com custas. A documentação demonstra que a CNPDP chegou a ser emitida também em nome da Xinguleder.

2022 – A questão foi corrigida após atuação da Administração Judicial.

27/05/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação sustentando que, conforme o acórdão transitado em julgado, a responsabilidade integral pelas custas era do embargado José Daniel, requerendo que nenhum valor fosse cobrado da Massa Falida.

07/07/2022 – O Juízo deu razão à Xinguleder, determinou o cancelamento da CNPDP expedida contra ela, consignou que a liquidação deveria ocorrer no PJe e determinou o arquivamento.

25/07/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder registrou ciência da decisão.

18/08/2022 – Expedição de ofício.

24/08/2022 – Remessa ao arquivo.

09/09/2022 – Recebimento pelo arquivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

MANIFESTAÇÕES COMPROVADAMENTE IDENTIFICADAS E SUBSCRITAS PELO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 2

1. 27/05/2022 – Manifestação sobre custas finais.
Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou petição na qualidade de procurador e Administrador Judicial da Massa Falida, esclarecendo que já havia se habilitado anteriormente nos autos e sustentando que a decisão definitiva havia atribuído integralmente ao embargado/exequente José Daniel Pedreira Bueno o pagamento das custas e honorários.

Requereu:

1. que a Serventia se abstivesse de cobrar da Xinguleder/Massa Falida as custas finais;
2. o reconhecimento de que a obrigação era exclusivamente do embargado;
3. a intimação de José Daniel para efetuar o respectivo pagamento.

Resultado: pedido acolhido. Em 07/07/2022 o Juízo determinou o cancelamento da CNPDP emitida contra a Xinguleder.

2. 25/07/2022 – Ciência da decisão.
Após a decisão que cancelou a CNPDP e reconheceu a responsabilidade do exequente pelas custas, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder lançou ciência expressa nos autos, identificando-se como OAB/MG nº 189.397.

Observação: a manifestação de 27/05/2022 afirma que Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder já havia se habilitado anteriormente por meio de petição de fls. 488/494. Entretanto, como essa peça específica não foi localizada de modo suficientemente seguro entre os arquivos disponibilizados, não a contabilizo como terceira manifestação autônoma, evitando duplicidade ou inferência não comprovada.

Há também diversos documentos societários, contábeis e registrais assinados pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder juntados aos autos, mas estes constituem documentos anexos, e não petições processuais autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Distribuição dos embargos: 16/07/2007
2. Decretação da falência da Xinguleder: 02/12/2013

Processo preexistente à falência? SIM.

Os embargos já estavam em tramitação havia aproximadamente seis anos quando sobreveio a falência.

A própria relação material discutida é ainda mais antiga, pois decorre de negócio celebrado originalmente em 1996.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu durante a fase de instrução dos embargos, antes da sentença de mérito.

Posteriormente, a representação da empresa passou à Administração Judicial. A documentação juntada aos autos confirma a nomeação e atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial da Xinguleder, inclusive mediante documentos registrais e contábeis.

A principal repercussão concreta da falência identificada no estágio final deste processo ocorreu na discussão das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, chegou a ser expedida CNPDP também contra a Xinguleder. A Administração Judicial interveio para demonstrar que o acórdão definitivo havia imposto integralmente os ônus sucumbenciais ao exequente.

A intervenção foi acolhida, impedindo que a Massa Falida suportasse obrigação processual que não lhe cabia.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 0702.07.359420-3

1. **Natureza:** Execução de Título Extrajudicial contra Devedor Solvente
2. **Exequente:** José Daniel Pedreira Bueno
3. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda.
4. Relação: processo principal ao qual os presentes embargos foram distribuídos por dependência.

2. Apelação Cível nº 1.0702.07.388124-6/001

1. Apelante: Xinguleder Couros Ltda.
2. Apelado: José Daniel Pedreira Bueno
3. Resultado: PARCIALMENTE PROVIDA
4. Efeito principal: substituição do critério cambial pelo INPC, com dedução dos pagamentos já realizados e prosseguimento somente quanto a eventual saldo.

3. Embargos de Declaração nº 1.0702.07.388124-6/002

1. Primeiros embargos: José Daniel Pedreira Bueno – REJEITADOS
2. Segundos embargos: Xinguleder Couros Ltda. – ACOLHIDOS
3. Efeito: correção dos ônus sucumbenciais, que passaram a ser integralmente suportados pelo exequente.

4. Recurso Especial nº 1.0702.07.388124-6/003

1. Recorrente: José Daniel Pedreira Bueno
2. Recorrida: Xinguleder Couros Ltda.
3. Resultado na origem: INADMITIDO em 26/11/2019.

5. Agravo em Recurso Especial

1. Recorrente: José Daniel Pedreira Bueno
2. Relação: interposto contra a inadmissão do Recurso Especial
3. Resultado: não alterou o resultado favorável à Xinguleder, conforme expressamente informado posteriormente pela Administração Judicial.

4. **Número específico:** NÃO identificado com segurança nos documentos disponibilizados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Este processo teve resultado economicamente favorável à Xinguleder.

Os principais valores identificados são:

1. **Valor da causa dos embargos:** R$112.417,39.
2. **Valor a que a execução foi inicialmente limitada pela sentença:** R$100.905,99, referência de 16/02/2007.
3. Critério definitivo de atualização: INPC, e não variação cambial/dólar.
4. Pagamentos anteriores: devem ser deduzidos.
5. Execução: somente pode prosseguir quanto a eventual débito residual.
6. Honorários favoráveis à Xinguleder: 13% sobre o proveito econômico obtido, entendido como o valor a ser reduzido da execução em razão da aplicação do novo índice.
7. Custas finais: de responsabilidade integral do exequente José Daniel Pedreira Bueno.

O impacto econômico exato decorrente da substituição da variação cambial pelo INPC não pode ser quantificado apenas com os documentos disponibilizados, pois depende da liquidação dos pagamentos e da recomposição do débito.

Contudo, o acórdão é claramente favorável à Massa sob o aspecto patrimonial, pois:

1. afastou a atualização pela variação do dólar;
2. determinou cálculo pelo INPC;
3. impôs a dedução de valores já pagos;
4. restringiu a execução a eventual saldo residual;
5. atribuiu integralmente ao exequente custas e honorários.

A CNPDP erroneamente emitida contra a Xinguleder foi posteriormente cancelada.

POTENCIAL FINANCEIRO: FAVORÁVEL / CONSOLIDADO QUANTO AOS EMBARGOS, dependendo a quantificação do benefício da liquidação determinada no PJe.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução ajuizados em 2007 pela Xinguleder Couros Ltda. contra José Daniel Pedreira Bueno, vinculados à Execução nº 0702.07.359420-3, decorrente de negócio de compra e venda de participações societárias cujo pagamento estava, contratualmente, relacionado à variação do dólar.

A Xinguleder alegou onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual, pagamentos já realizados e excesso de execução. Após extensa instrução, inclusive prova pericial, a sentença julgou os embargos parcialmente procedentes.

A empresa recorreu e obteve resultado substancialmente mais favorável no TJMG. Em dezembro de 2018, a 15ª Câmara Cível determinou que as parcelas fossem atualizadas pelo INPC, com dedução de todos os pagamentos realizados, prosseguindo a execução apenas quanto a eventual saldo remanescente.

Nos posteriores embargos declaratórios, a Xinguleder conseguiu ainda corrigir a distribuição da sucumbência, ficando estabelecido que José Daniel Pedreira Bueno deveria suportar integralmente as custas e honorários, estes fixados em 13% sobre o proveito econômico da embargante.

O Recurso Especial do exequente foi inadmitido, e os recursos posteriores não modificaram esse resultado. O processo transitou em julgado em 16/06/2021.

Após o retorno dos autos, foi indevidamente emitida CNPDP também contra a Xinguleder. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, na qualidade de Administrador Judicial, manifestou-se em maio de 2022 requerendo a correção. O Juízo acolheu a manifestação em 07/07/2022, cancelou a certidão contra a Massa e determinou que eventual liquidação fosse realizada no PJe.

O processo físico foi posteriormente remetido ao arquivo, com último registro em 09/09/2022. Não há providência pendente da Administração Judicial neste feito físico.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 24
2. **Número CNJ:** 3881246-81.2007.8.13.0702
3. **Numeração antiga:** 0702.07.388124-6
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Estado:** Minas Gerais
6. **Comarca:** Uberlândia
7. **Vara:** 8ª Vara Cível
8. **Classe:** Embargos à Execução
9. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
10. **Qualidade:** Embargante
11. Parte contrária: José Daniel Pedreira Bueno
12. Processo principal: 0702.07.359420-3
13. **Valor da causa:** R$112.417,39
14. Processo preexistente à falência? SIM
15. **Status:** ENCERRADO / BAIXADO / ARQUIVADO
16. Sentença: Parcial procedência
17. **Data indicada da sentença:** 24/02/2016
18. **Valor inicialmente limitado pela sentença:** R$100.905,99, referência em 16/02/2007
19. Apelação: 1.0702.07.388124-6/001
20. Resultado da apelação: Parcialmente provida
21. Critério definitivo de atualização: INPC
22. Dedução de valores já pagos: SIM
23. **Embargos de Declaração:** 1.0702.07.388124-6/002
24. **Embargos de José Daniel:** Rejeitados
25. **Embargos da Xinguleder:** Acolhidos
26. Custas finais: Integralmente atribuídas ao exequente/embargado
27. Honorários: 13% sobre o proveito econômico obtido pela Xinguleder
28. Recurso Especial: 1.0702.07.388124-6/003 – inadmitido
29. Agravo em Recurso Especial: identificado, sem alteração do resultado
30. **Trânsito em julgado:** SIM
31. **Data do trânsito:** 16/06/2021
32. CNPDP contra a Xinguleder: CANCELADA
33. Liquidação: determinada no PJe
34. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
35. Manifestações comprovadamente identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 2 – petição de 27/05/2022 e ciência de 25/07/2022

36. Há referência a habilitação anterior do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM, fls. 488/494, mas não contabilizada por ausência da peça específica entre os documentos identificados
37. **Baixa/arquivamento:** SIM
38. **Última movimentação relevante:** 09/09/2022 – recebimento pelo arquivo
39. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
40. Potencial financeiro: FAVORÁVEL / CONSOLIDADO, com benefício econômico sujeito à quantificação em liquidação no PJe.

179 | PROCESSO 1968403-97.2005.8.13.0702

Classe: não identificada | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

PROCESSO 25 – Nº 1968403-97.2005.8.13.0702

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 1968403-97.2005.8.13.0702
2. **Número TJMG:** 070205196840-3
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara:** 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Natureza da ação:** ação cível de conhecimento
7. **Data de distribuição:** 18/01/2005
8. **Autora:** Xinguleder Couros Ltda. / Massa Falida de Xinguleder Couros
9. **Réu:** Banco Bradesco S/A
10. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO
11. **Qualidade processual:** Autora

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO / BAIXADO / ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
2. Sentença de 1ª instância: IMPROCEDÊNCIA
3. **Data do julgamento de improcedência:** 29/09/2010
4. Houve apelação: SIM
5. **Data da interposição:** 26/11/2010
6. Remessa ao Tribunal: 02/08/2012
7. Retorno dos autos do Tribunal: 08/11/2021
8. Resultado específico da apelação: NÃO INFORMADO nos documentos disponibilizados
9. **Baixa definitiva:** 08/06/2022
10. **Arquivamento definitivo:** 13/06/2022
11. Remessa ao arquivo: 14/06/2022
12. Recebimento pelo arquivo: 03/08/2022
13. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
14. **Prazo em curso:** NÃO

O processo encontra-se definitivamente encerrado. Os últimos atos retratados consistem em retorno do Tribunal, apuração de custas, baixa definitiva e posterior arquivamento.

2. OBJETO DA AÇÃO

O material disponibilizado não contém a petição inicial nem descrição suficiente do pedido, razão pela qual não é possível definir com segurança o objeto jurídico específico da demanda.

O que os andamentos permitem afirmar é que se tratava de ação cível de conhecimento ajuizada pela Xinguleder em face do Banco Bradesco S/A, cuja tramitação envolveu:

1. citação e contestação;
2. intervenção de curador especial;
3. produção de prova pericial;
4. julgamento de mérito;

5. interposição de apelação;
6. longa tramitação recursal.

Portanto, não serão atribuídos ao processo contrato, valor, operação bancária, pedido indenizatório ou qualquer outra causa de pedir não expressamente demonstrada pelos documentos apresentados.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

18/01/2005 – Distribuição do processo por sorteio, com conclusão para despacho e providências destinadas à citação.

02/02/2005 – Juntada de petição e expedição de carta de citação.

08/03/2005 – Juntada de aviso de recebimento relacionado ao Banco Bradesco e registro de carta de intimação devolvida.

29/03/2005 – Apresentação e juntada de contestação pelo Banco Bradesco S/A.

13/04/2005 – Juntada de petição e expedição de ofício à Receita Federal.

25/07/2005 a 17/08/2005 – Tramitação de edital de citação, com expedição, assinatura e publicação.

04/02/2006 – Nomeação de curador especial.

21/06/2006 – Nova nomeação de curador especial.

01/08/2006 – Diligência para remessa de mandado à Central de Mandados.

06/09/2006 – Substituição do curador especial.

21/03/2007 – Aguardando diligência relacionada à nomeação de perito/curador.

14/09/2007 – Aguardando expedição de mandado ao curador especial.

26/03/2009 a 03/06/2009 – Diversas conclusões para despacho, expedição de certidão, carga ao curador especial, substituição de curador e providências destinadas à intimação do perito.

21/08/2009 – Juntada de contestação.

16/12/2009 – Prolação de despacho saneador.

21/09/2010 – Autos conclusos para julgamento.

29/09/2010 – Pedido julgado improcedente.

26/11/2010 – Juntada de petição de apelação/recurso.

17/01/2011 – Recurso recebido com efeito suspensivo.

03/05/2012 e 31/07/2012 – Proferidos despachos de “cumpra-se”.

02/08/2012 – Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

O material não descreve os atos ocorridos no Tribunal nem informa expressamente o resultado do recurso.

08/11/2021 – Recebimento dos autos de volta do Tribunal de Justiça, após longo período de tramitação recursal.

04/03/2022 – Remessa à contadoria.

11/05/2022 – Cálculo de custas e retorno à Secretaria.

08/06/2022 – Registro de baixa definitiva, além de decurso de prazo do réu.

13/06/2022 – Arquivamento definitivo e expedição de certidão de CNPDP.

14/06/2022 – Remessa ao arquivo de feitos.

03/08/2022 – Recebimento dos autos pelo arquivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES COMPROVADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Os andamentos apresentados não identificam Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como subscritor de nenhuma petição ou manifestação.

Embora existam diversos registros genéricos de “juntada de petição”, os documentos fornecidos não indicam seus autores.

Assim:

1. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
2. Quantidade de manifestações identificadas: 0
3. É possível afirmar que ele nunca atuou no processo? NÃO, pois não foi fornecida cópia integral das peças.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Distribuição: 18/01/2005
2. Processo anterior à decretação da falência da Xinguleder: SIM

Processo preexistente à falência? SIM.

A demanda já tramitava havia vários anos e inclusive possuía sentença e recurso interposto antes da quebra da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O processo foi ajuizado originalmente pela própria Xinguleder e, posteriormente, passou a ser relacionado à Massa Falida de Xinguleder Couros.

Como a empresa figurava no polo ativo, eventual êxito da demanda poderia representar benefício patrimonial ao acervo da falida.

Contudo, a sentença de primeira instância foi de improcedência.

Houve posterior apelação, mas o material apresentado não informa o teor do julgamento do recurso. Portanto, não é possível afirmar se a sentença foi mantida, reformada ou modificada parcialmente.

O encerramento definitivo em 2022 demonstra que não existem medidas processuais atualmente em curso neste feito.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Recurso de Apelação: identificado.

1. Interposição: 26/11/2010
2. Recebimento: 17/01/2011
3. Efeito: suspensivo
4. Remessa ao TJMG: 02/08/2012
5. Retorno à origem: 08/11/2021
6. **Número autônomo da apelação:** NÃO INFORMADO
7. Resultado: NÃO INFORMADO nos documentos fornecidos

Curadoria especial: houve nomeação e substituições sucessivas de curadores especiais durante a tramitação, especialmente entre 2006 e 2009.

Processos apensos ou vinculados com numeração própria: NÃO identificados no material disponibilizado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da causa:** NÃO INFORMADO
2. **Valor econômico do pedido:** NÃO INFORMADO
3. Condenação em favor da Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
4. Condenação contra a Xinguleder: NÃO QUANTIFICADA
5. Custas finais: houve apuração em março/maio de 2022
6. Certidão de CNPDP: expedida em 13/06/2022
7. **Valor das custas:** NÃO INFORMADO
8. Medida executiva atualmente em curso: NÃO

Como a Xinguleder figurava como autora, o processo possuía inicialmente potencial de ativo para a Massa.

Todavia, a sentença de primeira instância julgou o pedido improcedente, e o resultado concreto da apelação não consta dos documentos disponibilizados.

Por isso, não é possível atribuir valor de ativo ou passivo atual à Massa com base apenas nos andamentos apresentados.

POTENCIAL FINANCEIRO ATUAL: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação cível de conhecimento ajuizada pela Xinguleder em 2005 contra o Banco Bradesco S/A, perante a 7ª Vara Cível de Uberlândia.

O objeto material específico da demanda não pode ser determinado a partir dos extratos apresentados. Os andamentos demonstram, contudo, tramitação extensa, com citação, contestação do Banco Bradesco, nomeação e sucessivas substituições de curador especial, prova pericial e julgamento de mérito.

Em 29/09/2010, o pedido formulado pela Xinguleder foi julgado improcedente. A autora interpôs apelação em novembro de 2010, recebida com efeito suspensivo em janeiro de 2011. Os autos foram remetidos ao TJMG em 02/08/2012 e somente retornaram à origem em 08/11/2021.

Os documentos fornecidos não revelam o resultado específico do recurso, motivo pelo qual não deve ser presumida a manutenção ou reforma da sentença.

Após o retorno, houve apuração das custas, baixa definitiva em 08/06/2022, arquivamento definitivo em 13/06/2022 e recebimento dos autos pelo arquivo em 03/08/2022.

O processo é anterior à falência e, por ocupar a Xinguleder o polo ativo, apresentava originalmente potencial de geração de ativo. Contudo, no estado atual, encontra-se definitivamente encerrado e arquivado, sem providência processual pendente da Administração Judicial e sem repercussão financeira atual quantificável a partir dos elementos disponibilizados.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 25
2. **Número CNJ:** 1968403-97.2005.8.13.0702
3. **Número TJMG:** 070205196840-3

4. **Tribunal:** TJMG
5. **Estado:** Minas Gerais
6. **Comarca:** Uberlândia
7. **Vara:** 7ª Vara Cível
8. **Natureza:** Ação cível de conhecimento
9. Distribuição: 18/01/2005
10. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
11. **Qualidade:** Autora
12. Parte contrária: Banco Bradesco S/A
13. **Valor da causa:** NÃO INFORMADO
14. Objeto específico: NÃO IDENTIFICADO
15. Houve perícia: SIM
16. Houve curador especial: SIM
17. Sentença: IMPROCEDÊNCIA
18. **Data:** 29/09/2010
19. Houve apelação: SIM
20. **Data da apelação:** 26/11/2010
21. Recurso recebido com efeito suspensivo: SIM
22. Remessa ao Tribunal: 02/08/2012
23. Retorno do Tribunal: 08/11/2021
24. Resultado da apelação: NÃO INFORMADO
25. Processo preexistente à falência: SIM
26. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
27. Quantidade comprovada de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
28. **Baixa definitiva:** SIM
29. **Data da baixa:** 08/06/2022
30. **Arquivamento definitivo:** 13/06/2022
31. Recebimento pelo arquivo: 03/08/2022
32. CNPDP: expedida em 13/06/2022
33. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
34. **Prazo em curso:** NÃO
35. **Status:** ENCERRADO / BAIXADO / ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
36. Potencial financeiro: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL
37. Observação: não foi disponibilizada cópia integral do processo, razão pela qual não foram presumidos o objeto específico da ação, o valor da causa ou o resultado da apelação.

180 | PROCESSO 2440025-66.2008.8.13.0024

Classe: Cumprimento de Sentença | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

PROCESSO 26 – Nº 2440025-66.2008.8.13.0024

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2440025-66.2008.8.13.0024
2. **Numeração anterior:** 0024.08.244002-5
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Belo Horizonte/MG
5. **Vara/Órgão julgador atual:** 2ª Vara de Feitos Tributários do Estado da Comarca de Belo Horizonte
6. **Classe atual no PJe:** Cumprimento de Sentença
7. **Assunto:** ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias
8. Distribuição originária: 24/10/2008
9. **Valor cadastrado da causa:** R$4.143.959,63
10. **Requerente atual:** Estado de Minas Gerais
11. **Requerida atual:** Xinguleder Couros Ltda.
12. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: advogado cadastrado da Xinguleder.
13. **Polo ocupado atualmente pela Xinguleder:** PASSIVO
14. **Qualidade processual atual:** Executada/Requerida

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** BAIXADO / ARQUIVADO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO
2. Extinção do cumprimento de sentença: NÃO identificada
3. Suspensão: SIM
4. Decisão de suspensão: 28/09/2021
5. Fundamento utilizado pelo Juízo: art. 40 da Lei nº 6.830/1980
6. **Baixa:** SIM
7. **Data da certidão de baixa:** 08/11/2021
8. **Trânsito em julgado da obrigação honorária executada:** SIM, pois o próprio cumprimento foi instaurado com base em verba sucumbencial já definitivamente fixada
9. Justiça gratuita à Xinguleder: SIM, deferida em 31/08/2021
10. **Providência processual atual da Administração Judicial:** NÃO identificada
11. **Prazo em curso:** NÃO

O Juízo suspendeu o cumprimento e determinou que, após vista à Fazenda, os autos fossem baixados e arquivados. Em 08/11/2021 foi efetivamente expedida certidão de baixa.

Importante: a baixa decorreu da suspensão da execução, e não de sentença extintiva. Portanto, não deve ser tratada como quitação ou encerramento material do crédito.

2. OBJETO DA AÇÃO

Este processo possui histórico processual peculiar.

Originariamente, em 2008, tratava-se de Embargos à Execução de Sentença opostos pelo Estado de Minas Gerais contra execução promovida pela então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.

A execução de origem buscava a restituição de ICMS indevidamente recolhido em operações de exportação de couro WET BLUE, direito reconhecido judicialmente em favor da empresa. O Estado alegou excesso de execução: enquanto a credora havia apresentado cobrança de aproximadamente R$6.944.639,86, o Estado sustentava que o valor correto seria R$4.143.959,63.

Os embargos foram acolhidos, fixando-se a execução naquele momento em R$4.143.959,63. A Braspelco/Xinguleder foi ainda condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$10.000,00.

Posteriormente, o Estado de Minas Gerais passou a executar essa verba honorária contra a Xinguleder, razão pela qual o cadastro atual aparece como Cumprimento de Sentença, com o Estado no polo ativo e a Xinguleder no polo passivo.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

24/10/2008 – Distribuição, por dependência à Execução nº 0024.97.045216-5, dos embargos opostos pelo Estado de Minas Gerais. O valor atribuído à causa foi de R$4.143.959,63.

O Estado alegou excesso na cobrança formulada pela então Braspelco, defendendo que a restituição de ICMS deveria observar apenas as operações de exportação de couro wet blue contempladas no título executivo.

Durante a tramitação, a Braspelco concordou com o valor defendido pelo Estado.

25/06/2009 – Proferida sentença acolhendo os embargos para fixar o valor da execução de origem em R$4.143.959,63. A Braspelco foi condenada nas custas e em honorários advocatícios de R$10.000,00, corrigidos pelo INPC.

Posteriormente, a verba sucumbencial tornou-se definitiva.

15/10/2013 – O Estado de Minas Gerais requereu cumprimento de sentença dos honorários, informando que a verba originalmente fixada em R$10.000,00 alcançava, com atualização, R$18.947,07. Pediu pagamento em 15 dias e, na ausência, prosseguimento com atos constritivos.

02/12/2013 – No curso do cumprimento, foi decretada a falência da Xinguleder.

17/09/2018 – Advogados da Xinguleder comunicaram formalmente a falência e indicaram Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial, requerendo suspensão da demanda e submissão do crédito ao juízo falimentar.

2021 – Os autos passaram a tramitar eletronicamente.

25/06/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação para:

1. regularizar sua representação;
2. ser cadastrado como advogado principal da Xinguleder;
3. manifestar-se sobre a conformidade da digitalização;
4. requerer a guarda dos autos físicos;
5. requerer justiça gratuita em favor da Massa Falida.

18/08/2021 – O Estado manifestou-se sobre o pedido da Administração Judicial. Reconheceu tratar-se de execução de honorários sucumbenciais originalmente fixados em R$10.000,00 e requereu que o crédito fosse incluído no Quadro Geral de Credores, pretendendo classificação como crédito alimentar equiparado ao trabalhista.

31/08/2021 – O Juízo deferiu a assistência judiciária gratuita à Xinguleder. Quanto ao pedido do Estado para intimar o Administrador Judicial a incluir o crédito no quadro falimentar, o Juízo

indeferiu a providência, afirmando que o próprio exequente possuía os meios para promover a habilitação do crédito.

14/09/2021 – O Estado requereu a suspensão do processo, invocando o art. 6º, II, da Lei de Recuperação e Falências.

28/09/2021 – O Juízo suspendeu o cumprimento de sentença e determinou, após vista à Fazenda, sua baixa e arquivamento.

14/10/2021 – Estado de Minas Gerais manifestou ciência.

08/11/2021 – Expedida Certidão de Baixa.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PROTOCOLOS AUTÔNOMOS IDENTIFICADOS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 2

1. 25/06/2021 – IDs 4261693002/4261693003 – Manifestação / Petição de habilitação e conformidade.

Trata-se da principal manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no processo. Requereu:

1. seu cadastramento como advogado principal da Xinguleder;
2. regularização da representação da empresa falida;
3. direcionamento das intimações em seu nome;
4. manifestação acerca da digitalização dos autos;
5. manutenção da guarda dos autos físicos;
6. concessão de justiça gratuita à Massa Falida.

O protocolo foi acompanhado de procuração, registro da falência na JUCEMG, balanços e documentos contábeis destinados a demonstrar a situação financeira da falida.

Resultado relevante: o pedido de justiça gratuita foi deferido em 31/08/2021.

2. 25/06/2021 – ID 4261693014 – Habilitação.

Poucos minutos após o primeiro protocolo, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou novo protocolo identificado no PJe simplesmente como “Habilitação”, acompanhado de procuração da Xinguleder.

Como esse segundo protocolo possui registro autônomo no PJe, é contabilizado separadamente, embora não contenha, no material disponibilizado, argumentação substancial diversa da regularização de representação já realizada no primeiro.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Distribuição dos embargos: 24/10/2008
2. Sentença: 25/06/2009
3. Início do cumprimento da verba honorária: 15/10/2013
4. Decretação da falência da Xinguleder: 02/12/2013

Processo preexistente à falência? SIM.

Tanto os embargos quanto a condenação em honorários e o início do cumprimento de sentença são anteriores à decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve repercussão direta no cumprimento de sentença.

Após a quebra, a Xinguleder comunicou que os credores deveriam exercer seus direitos segundo as regras do processo falimentar, tendo sido requerida a suspensão da execução individual.

Em 2021, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou sua representação como Administrador Judicial e requereu justiça gratuita.

O Estado, por sua vez, buscou transferir a cobrança para o Quadro Geral de Credores, pretendendo a inclusão do crédito de honorários como verba de natureza alimentar.

O Juízo, porém, não determinou que Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder promovesse essa inclusão. Expressamente afirmou que o próprio Estado possuía os meios adequados para requerer a habilitação do crédito na falência.

Posteriormente, a execução foi suspensa e baixada.

Não há no download confirmação de que o Estado tenha efetivamente habilitado esse crédito no processo falimentar nem decisão definitiva sobre sua classificação.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 0024.97.045216-5

1. **Natureza:** execução de sentença originária.
2. Relação: processo principal ao qual os embargos de 2008 foram distribuídos por dependência.
3. Xinguleder/Braspelco: credora/exequente nessa execução.
4. Objeto: restituição de ICMS indevidamente pago em operações de exportação de couro wet blue.
5. O registro de distribuição dos embargos identifica expressamente esse processo como principal.

2. Processo nº 0024.05.576330-4

1. **Natureza:** embargos anteriores relacionados à execução de restituição do ICMS.
2. Relação: aparece amplamente mencionado no histórico dos autos, inclusive quanto às discussões sobre cálculo e forma de liquidação.
3. Os documentos registram que esses embargos chegaram a ser julgados improcedentes em primeira instância e foram objeto de recurso ao TJMG.

3. Apelação Cível nº 142.545-3

1. Relação: acórdão relacionado ao reconhecimento do direito da Braspelco à restituição do ICMS incidente sobre exportações de couro wet blue.
2. Relevância: constitui parte do título judicial que embasou a execução originária.

4. Agravo no STF – AI nº 504.910

1. Relação: recurso relacionado à controvérsia originária do indébito tributário.
2. Resultado: não teve seguimento.
3. **Trânsito em julgado indicado:** 14/02/2005.

5. Processo de Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. Relação: falência da Xinguleder, que passou a influenciar a representação processual, a cobrança dos honorários e a necessidade de eventual habilitação do crédito.
2. Administrador Judicial: Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

É essencial separar dois valores completamente distintos existentes neste processo.

R$4.143.959,63 corresponde ao valor histórico fixado nos embargos de 2008 para a execução promovida pela própria Braspelco/Xinguleder contra o Estado, relativa à restituição de ICMS. Esse valor não corresponde ao passivo atualmente executado contra a Massa.

Já o presente cumprimento de sentença promovido pelo Estado tem por objeto honorários sucumbenciais:

1. Honorários originários: R$10.000,00;
2. **Valor atualizado indicado pelo Estado em 15/10/2013:** aproximadamente R$18.947,07.

Portanto:

1. **Valor cadastrado da causa:** R$4.143.959,63;
2. **Valor efetivamente objeto do atual cumprimento:** verba honorária originariamente de R$10.000,00;
3. **Último valor atualizado expressamente identificado:** R$18.947,07, em 2013;
4. Saldo atual: NÃO IDENTIFICADO;
5. Pagamento: NÃO IDENTIFICADO;
6. Crédito habilitado na falência: NÃO COMPROVADO neste download;
7. Classificação como trabalhista/alimentar: REQUERIDA pelo Estado, mas não há decisão neste processo reconhecendo definitivamente essa classificação;
8. Justiça gratuita da Massa: DEFERIDA.

O processo está baixado e arquivado por suspensão. Assim, não há cobrança executiva ativa no juízo de Belo Horizonte neste momento, sem prejuízo de eventual habilitação ou cobrança do crédito no processo falimentar.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO SUSPENSO / NÃO CONSOLIDADO QUANTO AO SALDO ATUAL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O Processo nº 2440025-66.2008.8.13.0024 originou-se de embargos à execução apresentados pelo Estado de Minas Gerais contra cobrança promovida pela então Braspelco, relativa à restituição de ICMS indevidamente recolhido em operações de exportação de couro wet blue.

Em 25/06/2009, os embargos foram acolhidos para fixar a execução originária em R$4.143.959,63, sendo a Braspelco condenada em custas e honorários advocatícios de R$10.000,00.

Após a consolidação da sucumbência, o Estado passou a executar especificamente os honorários contra a Xinguleder. Em outubro de 2013, informou valor atualizado de aproximadamente R$18.947,07.

Com a decretação da falência em dezembro de 2013, a cobrança passou a sofrer os efeitos do concurso falimentar. Em 2021, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou sua atuação, apresentou documentação da falência e da situação econômica da Massa e requereu justiça gratuita, que foi deferida.

O Estado requereu que o crédito fosse levado ao Quadro Geral de Credores, pretendendo classificação de natureza alimentar. O Juízo esclareceu que caberia ao próprio exequente promover as medidas cabíveis para habilitação no processo falimentar.

Em setembro de 2021, a Fazenda requereu suspensão. O Juízo suspendeu o processo e determinou sua posterior baixa e arquivamento, efetivados em 08/11/2021.

Assim, o cumprimento não foi extinto por pagamento ou quitação, mas encontra-se suspenso, baixado e arquivado, não havendo providência atual identificada para a Administração Judicial neste processo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 26
2. **Número CNJ:** 2440025-66.2008.8.13.0024
3. **Numeração antiga:** 0024.08.244002-5
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Estado:** Minas Gerais
6. **Comarca:** Belo Horizonte
7. **Vara:** 2ª Vara de Feitos Tributários do Estado
8. **Classe atual:** Cumprimento de Sentença
9. **Assunto:** ICMS
10. **Polo atual da Xinguleder:** PASSIVO
11. **Qualidade:** Executada/Requerida
12. **Exequente atual:** Estado de Minas Gerais
13. **Valor cadastrado da causa:** R$4.143.959,63
14. Objeto atual efetivamente executado: Honorários sucumbenciais
15. **Valor originário dos honorários:** R$10.000,00
16. **Valor atualizado indicado em 2013:** R$18.947,07
17. Saldo atual: NÃO IDENTIFICADO
18. Processo preexistente à falência: SIM
19. Justiça gratuita: SIM
20. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
21. Quantidade de protocolos autônomos identificados do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 2
22. Principal manifestação: 25/06/2021 – regularização da representação, conformidade da virtualização e pedido de gratuidade
23. Processo principal originário: 0024.97.045216-5
24. Processo falimentar relacionado: 3015102-95.2006.8.13.0702
25. **Situação atual:** SUSPENSO / BAIXADO / ARQUIVADO
26. **Data da decisão de suspensão:** 28/09/2021
27. **Data da baixa:** 08/11/2021
28. Extinção do cumprimento: NÃO identificada
29. Crédito habilitado na falência: NÃO COMPROVADO
30. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada
31. **Prazo em curso:** NÃO
32. Potencial financeiro: PASSIVO SUSPENSO / NÃO CONSOLIDADO QUANTO AO SALDO ATUAL.

181 | PROCESSO 1683112-50.2004.8.13.0702

Classe: Tutela Cautelar Antecedente | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 1683112-50.2004.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara/Órgão julgador:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe cadastrada no PJe:** Tutela Cautelar Antecedente
6. **Assunto:** Sustação de Protesto
7. **Valor da causa:** R$10.000,00
8. Processo de referência: 1713349-67.2004.8.13.0702
9. **Data do cadastramento no PJe:** 29/06/2021
10. Xinguleder Couros Ltda.: requerente
11. Couro Azul – Comércio de Couros Ltda. – ME: requerida
12. Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A: requerido
13. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: advogado cadastrado da Xinguleder.
14. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO
15. **Qualidade:** Requerente

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO / DISTRIBUIÇÃO NO PJe CANCELADA
2. Processo físico originário: já se encontrava BAIXADO
3. Virtualização: considerada indevida
4. **Data da decisão de cancelamento:** 25/05/2022
5. Custas do cancelamento: NÃO
6. **Trânsito em julgado do processo físico originário:** NÃO INFORMADO no download
7. Fundamento da baixa originária: NÃO INFORMADO
8. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada

A certidão de 29/06/2021 já registrava que os autos se encontravam baixados. Posteriormente, em 23/05/2022, a Secretaria constatou que o processo não era passível de virtualização e, em 25/05/2022, o Juízo determinou o cancelamento da distribuição eletrônica.

2. OBJETO DA AÇÃO

O cadastro informa tratar-se de Tutela Cautelar Antecedente, com assunto Sustação de Protesto, proposta pela Xinguleder contra Couro Azul – Comércio de Couros Ltda. – ME e Unibanco.

Entretanto, a petição inicial e os documentos do processo físico não foram efetivamente inseridos neste download. O próprio ato de cadastramento registra que as cópias deveriam posteriormente ser juntadas por peticionamento eletrônico, o que não ocorreu porque se constatou que o processo já estava baixado.

Assim, não é possível identificar com segurança:

1. títulos ou protestos discutidos;
2. valor específico do débito;
3. causa jurídica da sustação;

4. existência de liminar no processo físico;
5. resultado de mérito.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Processo físico anterior a 2021 – O download não contém os andamentos do feito físico. Sabe-se apenas que o processo já estava baixado quando se tentou sua virtualização.

29/06/2021 – Distribuição e cadastramento no PJe para fins de virtualização. A certidão já consignou que os autos estavam baixados.

23/05/2022 – A Secretaria certificou que o cadastro havia sido realizado de forma equivocada, pois se tratava de processo baixado e não passível de virtualização.

25/05/2022 – O Juízo determinou o cancelamento da distribuição do processo no PJe, sem custas, por se tratar de mero cancelamento de distribuição equivocada.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder aparece cadastrado como advogado da Xinguleder no PJe.

Contudo, não há no download nenhuma petição autônoma por ele subscrita.

1. Houve representação cadastral do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM
2. Petição/manifestações autônomas identificadas: 0

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

O número do processo indica origem em 2004, portanto anterior à decretação da falência da Xinguleder.

Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O único reflexo documentalmente identificável é o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como advogado da Xinguleder no PJe.

Não há, contudo, peças suficientes para verificar:

1. eventual substituição processual no feito físico;
2. manifestação da Administração Judicial sobre o mérito;
3. impacto da falência sobre eventual crédito ou obrigação;
4. existência de valores arrecadáveis.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 1713349-67.2004.8.13.0702

1. Relação: cadastrado no PJe como processo de referência.
2. Demais informações sobre a relação específica: não constam deste download.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor cadastrado da causa:** R$10.000,00.
2. Xinguleder: polo ativo.
3. **Valor efetivamente recuperado:** NÃO INFORMADO.
4. Condenação: NÃO INFORMADA.
5. Custas relativas ao cancelamento do PJe: NÃO.

O valor de R$10.000,00 é apenas o valor cadastrado da causa e não pode ser tratado como ativo atual da Massa.

POTENCIAL FINANCEIRO ATUAL: NÃO QUANTIFICÁVEL / PROCESSO ORIGINÁRIO JÁ BAIXADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Tutela cautelar de sustação de protesto, originária de processo de 2004, tendo a Xinguleder no polo ativo contra Couro Azul – Comércio de Couros Ltda. – ME e Unibanco. Em 2021 houve tentativa de virtualização do feito físico, embora ele já se encontrasse baixado. Identificado o equívoco, o Juízo cancelou a distribuição eletrônica em 25/05/2022, sem custas.

O download não contém as peças ou andamentos do processo físico originário, razão pela qual não é possível determinar o resultado de mérito, fundamento da baixa, valores efetivamente envolvidos ou eventual impacto patrimonial para a Massa. Não há providência pendente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 27
2. **Número CNJ:** 1683112-50.2004.8.13.0702
3. **Classe:** Tutela Cautelar Antecedente
4. **Assunto:** Sustação de Protesto
5. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
6. **Valor da causa:** R$10.000,00
7. Processo de referência: 1713349-67.2004.8.13.0702
8. Preexistente à falência: SIM
9. **Status:** ENCERRADO
10. **Situação do processo físico:** BAIXADO
11. Distribuição no PJe: CANCELADA
12. **Data do cancelamento:** 25/05/2022
13. Houve atuação cadastral do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
14. Petições autônomas identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
15. **Providência pendente:** NÃO
16. Potencial financeiro: NÃO QUANTIFICÁVEL

182 | PROCESSO 2650925-98.2006.8.13.0702

Classe: cadastrada: Procedimento Comum Cível | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 2650925-98.2006.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 6ª Vara Cível
5. **Classe cadastrada:** Procedimento Comum Cível
6. **Assunto:** Defeito, nulidade ou anulação
7. **Valor da causa:** R$50.754,84
8. **Autora:** Xinguleder Couros Ltda.
9. **Rés:** Banicred Fomento Mercantil Ltda. e Qually Peles Ltda.
10. Cadastramento para virtualização: 18/05/2022.
11. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
12. **Qualidade:** Autora

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. Processo físico: já estava BAIXADO
3. Cadastro no PJe: realizado equivocadamente
4. Cancelamento da distribuição: 25/05/2022
5. Custas do cancelamento: NÃO
6. **Providência pendente:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

O cadastro indica Procedimento Comum Cível, com assunto “Defeito, nulidade ou anulação”, movido pela Xinguleder contra Banicred Fomento Mercantil Ltda. e Qually Peles Ltda.

Não há, porém, cópia das peças do processo físico. Assim, não é possível especificar qual negócio, contrato, título ou ato jurídico se pretendia anular.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Processo originário – 2006 – Os atos físicos não constam do download.

18/05/2022 – Cadastramento no PJe para fins de virtualização.

23/05/2022 – Certificado que o processo havia sido cadastrado equivocadamente, pois já se encontrava baixado e não era passível de virtualização.

25/05/2022 – Determinado o cancelamento da distribuição, sem custas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

O advogado cadastrado da Xinguleder indicado na capa é Marcus Zago de Brito.

1. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO
2. Quantidade de manifestações: 0

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

O processo é originário de 2006.

Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não foram identificados atos relacionados à falência ou à Administração Judicial no material fornecido.

7. PROCESSOS VINCULADOS

O próprio número 2650925-98.2006.8.13.0702 consta como “processo de referência” no PJe, sem indicação de processo externo distinto.

Processos vinculados adicionais: NÃO IDENTIFICADOS.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$50.754,84.
2. **Polo da Xinguleder:** ativo.
3. Resultado econômico do processo físico: NÃO INFORMADO.
4. Custas decorrentes do cadastro eletrônico: NÃO.

POTENCIAL FINANCEIRO: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Procedimento comum cível originário de 2006, promovido pela Xinguleder contra Banicred Fomento Mercantil Ltda. e Qually Peles Ltda., com valor da causa de R$50.754,84 e assunto cadastrado como defeito, nulidade ou anulação.

Em maio de 2022 houve tentativa de virtualização, mas a Secretaria constatou que o processo físico já estava baixado. Por isso, o Juízo cancelou a distribuição no PJe sem custas. O material não permite reconstruir o mérito ou o resultado originário da ação.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 28
2. **Número:** 2650925-98.2006.8.13.0702
3. **Classe:** Procedimento Comum Cível
4. **Assunto:** Defeito, nulidade ou anulação
5. Xinguleder: ATIVO – Autora
6. **Partes contrárias:** Banicred Fomento Mercantil Ltda.; Qually Peles Ltda.
7. **Valor:** R$50.754,84
8. Preexistente à falência: SIM
9. **Status:** ENCERRADO
10. Processo físico: BAIXADO
11. Distribuição PJe: CANCELADA
12. **Data:** 25/05/2022
13. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou? NÃO identificado

14. **Providência pendente:** NÃO
15. Potencial financeiro: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL

183 | PROCESSO 2592293-16.2005.8.13.0702

Classe: Procedimento Comum Cível | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 2592293-16.2005.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 6ª Vara Cível
5. **Classe:** Procedimento Comum Cível
6. **Assunto:** Sustação de Protesto
7. **Valor da causa:** R$50.754,84
8. **Autora:** Xinguleder Couros Ltda.
9. **Rés:** Banicred Fomento Mercantil Ltda. e Qually Peles Ltda.
10. Cadastramento PJe: 18/05/2022.
11. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
12. **Qualidade:** Autora

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. Processo físico: BAIXADO
3. Virtualização: cadastrada indevidamente
4. Distribuição no PJe: CANCELADA
5. **Data da decisão:** 25/05/2022
6. Custas: NÃO
7. **Providência pendente:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

O assunto cadastrado é Sustação de Protesto.

A Xinguleder figura no polo ativo contra Banicred Fomento Mercantil Ltda. e Qually Peles Ltda. Entretanto, não foram anexados ao PJe os documentos do processo físico, de modo que não é possível identificar quais títulos ou protestos eram objeto da controvérsia.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Processo físico – 2005 – Histórico originário não disponibilizado.

18/05/2022 – Cadastramento no PJe para virtualização.

23/05/2022 – Certificação de que o processo estava baixado e fora cadastrado equivocadamente.

25/05/2022 – Cancelamento judicial da distribuição no PJe, sem custas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não aparece cadastrado nem como subscritor de petição neste download.

1. Houve atuação comprovada? NÃO

2. Manifestações identificadas: 0

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Origem em 2005.

Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

Não identificados no material apresentado.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Não foi identificado processo distinto vinculado. O PJe repete o próprio número do feito como processo de referência.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor da causa:** R$50.754,84.
2. Xinguleder: autora.
3. Resultado econômico: NÃO IDENTIFICADO.
4. **Valores recebidos:** NÃO IDENTIFICADOS.
5. Custas do cancelamento eletrônico: NÃO.

POTENCIAL FINANCEIRO ATUAL: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação cível originária de 2005, cadastrada como procedimento comum cível, cujo assunto é sustação de protesto. A Xinguleder figurava como autora em face de Banicred Fomento Mercantil Ltda. e Qually Peles Ltda.

Em 2022 houve cadastramento para virtualização, mas a Secretaria verificou que o processo físico já estava baixado. O cadastro eletrônico foi, por consequência, cancelado judicialmente em 25/05/2022.

Não há elementos suficientes para definir resultado de mérito, fundamento da baixa ou impacto patrimonial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 29
2. **Número:** 2592293-16.2005.8.13.0702
3. **Classe:** Procedimento Comum Cível
4. **Assunto:** Sustação de Protesto
5. **Polo Xinguleder:** ATIVO
6. **Qualidade:** Autora
7. **Rés:** Banicred Fomento Mercantil Ltda.; Qually Peles Ltda.
8. **Valor:** R$50.754,84
9. Preexistente à falência: SIM
10. **Status:** ENCERRADO
11. Processo físico: BAIXADO
12. Distribuição PJe: CANCELADA
13. **Data:** 25/05/2022
14. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou? NÃO identificado

15. **Providência pendente:** NÃO
16. Potencial financeiro: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL

184 | PROCESSO 1675480-70.2004.8.13.0702

Classe: Tutela Cautelar Antecedente | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 1675480-70.2004.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 6ª Vara Cível
5. **Classe:** Tutela Cautelar Antecedente
6. **Assunto:** Sustação de Protesto
7. **Valor da causa:** R$36.557,28
8. Processo de referência: 1713349-67.2004.8.13.0702
9. **Requerente:** Xinguleder Couros Ltda.
10. Requeridos: Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A e Couro Azul – Comércio de Couros Ltda. – ME
11. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: advogado cadastrado da Xinguleder.
12. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
13. **Qualidade:** Requerente

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. Processo físico: já se encontrava BAIXADO
3. Virtualização: indevida
4. Distribuição PJe: CANCELADA
5. Decisão: 25/05/2022
6. Custas: NÃO
7. **Providência pendente:** NÃO

A certidão de cadastramento de 29/06/2021 já declarava expressamente que o feito estava baixado.

2. OBJETO DA AÇÃO

Tutela cautelar relacionada à sustação de protesto, proposta pela Xinguleder contra Unibanco e Couro Azul.

O download não traz o conteúdo do processo físico, portanto não permite identificar:

1. título protestado;
2. valor individual do protesto;
3. fundamento do pedido cautelar;
4. eventual liminar;
5. resultado do processo originário.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Processo físico – 2004 – Histórico não disponibilizado.

29/06/2021 – Cadastro no PJe para fins de virtualização. A própria certidão consignou que o processo estava baixado.

23/05/2022 – Secretaria constatou o erro, declarando que o processo baixado não era passível de virtualização.

25/05/2022 – Juízo determinou o cancelamento da distribuição, sem custas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder aparece formalmente cadastrado como advogado da Xinguleder.

Todavia, o download contém apenas documentos cartorários e a decisão de cancelamento. Não há petição por ele subscrita.

1. Atuação cadastral: SIM
2. Manifestações processuais autônomas identificadas: 0

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Origem em 2004.

Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A vinculação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como advogado da Xinguleder é o único elemento posterior relacionado à representação da empresa encontrado no cadastro.

Não há dados suficientes para avaliar impacto material da falência sobre o processo físico.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 1713349-67.2004.8.13.0702

1. Consta expressamente como processo de referência.

Não há outros processos vinculados indicados neste download.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

1. **Valor cadastrado da causa:** R$36.557,28.
2. Xinguleder: polo ativo.
3. Resultado econômico: NÃO IDENTIFICADO.
4. **Valor recuperado:** NÃO IDENTIFICADO.
5. Custas do cancelamento: NÃO.

O valor cadastral não permite concluir pela existência de ativo atual.

POTENCIAL FINANCEIRO: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Tutela cautelar antecedente de sustação de protesto, originária de 2004, proposta pela Xinguleder contra Unibanco e Couro Azul – Comércio de Couros Ltda. – ME, com valor da causa de R$36.557,28.

Em 2021 foi criado cadastro eletrônico para virtualização, apesar de o processo físico já estar baixado. Em maio de 2022 a Secretaria identificou o equívoco e o Juízo determinou o cancelamento da distribuição, sem custas.

O material não contém cópia das peças ou histórico do feito físico. Assim, não é possível identificar resultado de mérito, fundamento da baixa ou repercussão financeira concreta. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder aparece cadastrado como advogado, mas não há petição autônoma dele no download.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 30
2. **Número:** 1675480-70.2004.8.13.0702
3. **Classe:** Tutela Cautelar Antecedente
4. **Assunto:** Sustação de Protesto
5. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
6. **Qualidade:** Requerente
7. Requeridos: Unibanco; Couro Azul – Comércio de Couros Ltda. – ME
8. **Valor da causa:** R$36.557,28
9. Processo de referência: 1713349-67.2004.8.13.0702
10. Preexistente à falência: SIM
11. **Status:** ENCERRADO
12. Processo físico: BAIXADO
13. Distribuição eletrônica: CANCELADA
14. **Data:** 25/05/2022
15. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder cadastrado como advogado: SIM
16. Manifestações autônomas identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
17. Custas do cancelamento: NÃO
18. **Providência pendente:** NÃO
19. Potencial financeiro: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL.

185 | PROCESSO 1819286-66.2004.8.13.0702

Classe: cadastrada: Tutela Cautelar Antecedente | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 1819286-66.2004.8.13.0702
2. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
5. **Classe cadastrada:** Tutela Cautelar Antecedente
6. **Assunto:** Sustação de Protesto
7. **Valor da causa:** R$10.000,00
8. Processo de referência: 1713349-67.2004.8.13.0702
9. **Requerente:** Xinguleder Couros Ltda.
10. Requeridos: Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A e Couro Azul – Comércio de Couros Ltda. – ME
11. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: cadastrado como advogado da Xinguleder.
12. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
13. **Qualidade:** Requerente

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. Processo físico originário: já estava BAIXADO
3. Virtualização: realizada equivocadamente
4. Distribuição no PJe: CANCELADA
5. **Data do cancelamento:** 25/05/2022
6. Custas do cancelamento: NÃO
7. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO

A certidão de 29/06/2021 informa expressamente que o processo físico já se encontrava baixado. Em maio de 2022, constatado que não era passível de virtualização, o Juízo cancelou a distribuição eletrônica sem custas.

2. OBJETO DA AÇÃO

O cadastro identifica a demanda como tutela cautelar de sustação de protesto, ajuizada pela Xinguleder contra Unibanco e Couro Azul.

Contudo, o download não contém a petição inicial nem as peças do processo físico originário. Assim, não é possível afirmar quais títulos foram protestados, valores envolvidos, fundamento jurídico do pedido, eventual liminar ou resultado de mérito.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Processo originário – 2004 – Tramitou fisicamente perante a 6ª Vara Cível, tendo sido baixado antes da tentativa de virtualização.

29/06/2021 – Cadastro no PJe para fins de virtualização. Na própria certidão foi registrado que o feito já estava baixado.

23/05/2022 – Certificado que o cadastramento havia ocorrido de maneira equivocada, pois o processo baixado não era passível de virtualização.

25/05/2022 – Determinado o cancelamento da distribuição no PJe, sem custas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder consta cadastrado como advogado da Xinguleder, mas não há no arquivo qualquer petição autônoma por ele subscrita.

1. Atuação cadastral: SIM
2. Manifestações autônomas identificadas: 0

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

O processo é originário de 2004.

Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não há peças suficientes para identificar repercussão concreta da falência no feito físico. O único elemento posterior é o cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como advogado da Xinguleder quando da tentativa de virtualização.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 1713349-67.2004.8.13.0702

1. Consta como processo de referência.
2. A relação material específica não pode ser detalhada com este download.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor cadastrado da causa:** R$10.000,00
2. Xinguleder: polo ativo
3. Resultado econômico: NÃO IDENTIFICADO
4. **Valor recuperado:** NÃO IDENTIFICADO
5. Custas do cancelamento eletrônico: NÃO

O valor da causa não pode ser tratado como ativo atual da Massa.

POTENCIAL FINANCEIRO: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Tutela cautelar de sustação de protesto originária de 2004, proposta pela Xinguleder contra Unibanco e Couro Azul. O processo físico já estava baixado quando foi equivocadamente cadastrado no PJe em 2021. Em 25/05/2022, o Juízo determinou o cancelamento da distribuição eletrônica, sem custas.

Não foram disponibilizadas as peças do feito originário, de modo que não é possível determinar resultado de mérito, fundamento da baixa ou repercussão financeira concreta.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 31
2. **Número:** 1819286-66.2004.8.13.0702

3. **Classe:** Tutela Cautelar Antecedente
4. **Assunto:** Sustação de Protesto
5. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
6. **Qualidade:** Requerente
7. **Valor:** R$10.000,00
8. Processo de referência: 1713349-67.2004.8.13.0702
9. Preexistente à falência: SIM
10. **Status:** ENCERRADO
11. Processo físico: BAIXADO
12. Distribuição PJe: CANCELADA
13. **Data:** 25/05/2022
14. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder cadastrado: SIM
15. Manifestações identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
16. **Providência pendente:** NÃO
17. Potencial financeiro: ENCERRADO / NÃO QUANTIFICÁVEL

186 | PROCESSO 5013412-06.2020.8.13.0702

Classe: Carta Precatória Cível | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 5013412-06.2020.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias
5. **Classe:** Carta Precatória Cível
6. **Assunto:** Citação
7. Distribuição: 19/05/2020
8. **Valor da causa da precatória:** R$0,00
9. Processo de referência: 5458312-90.2018.8.09.0087
10. **Autor/Exequente:** Estado de Goiás
11. **Ré/Executada:** Xinguleder Couros Ltda.
12. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
13. **Qualidade:** Executada

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status no TJMG:** ENCERRADO / DEVOLVIDO AO JUÍZO DEPRECANTE
2. Mandado de citação, penhora e avaliação: NÃO CUMPRIDO
3. Devolução ao Juízo de origem: 10/06/2021
4. **Providência pendente neste processo:** NÃO
5. **Situação da execução fiscal principal:** NÃO pode ser considerada encerrada com base nesta carta.

A carta foi devolvida ao Juízo de Itumbiara/GO em 10/06/2021.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de carta precatória expedida na Execução Fiscal nº 5458312-90.2018.8.09.0087, ajuizada pelo Estado de Goiás contra a Xinguleder.

A finalidade era:

1. citar a executada para pagamento ou garantia da execução no prazo legal;
2. proceder à penhora e avaliação de bens, caso necessário.

A execução principal possui valor indicado de R$75.308.450,57, representado por duas CDAs:

1. CDA nº 1248797 – R$30.770.279,67;
2. CDA nº 1248939 – R$44.538.170,90.

A própria carta registra que a Xinguleder já se encontrava falida quando o Estado de Goiás solicitou a diligência em Uberlândia.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

26/09/2018 – Ajuizamento/recebimento da execução fiscal de origem perante a Vara da Fazenda Pública Estadual de Itumbiara/GO, com valor de R$75.308.450,57.

24/04/2020 – Expedição da carta precatória para Uberlândia, com determinação de citação, penhora e avaliação.

19/05/2020 – Distribuição da carta no TJMG.

29/05/2020 / 01/06/2020 – Determinado o cumprimento.

Julho de 2020 – Houve discussão interna sobre a Vara para a qual a carta deveria ter sido distribuída. Foi certificado que o Juízo deprecante havia indicado a 6ª Vara Cível, embora a carta estivesse na 1ª Vara da Fazenda Pública.

31/07/2020 – Determinada providência para recolhimento da verba de transporte do Oficial de Justiça.

21/09/2020 – Certificado decurso de prazo sem manifestação do Estado de Goiás.

22/09/2020 – Nova intimação, sob pena de devolução.

24/09/2020 – Expedido ofício ao Juízo deprecante solicitando providências quanto à verba de transporte.

19/11/2020 – Juntada de guia quitada.

30/11/2020 – Expedido mandado de citação, penhora e avaliação da Xinguleder.

14/12/2020 – Mandado juntado NÃO CUMPRIDO.

09/06/2021 – Determinada a devolução da carta.

10/06/2021 – Certificado o envio dos autos ao Juízo deprecante por correio.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 0

Não foi localizada manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nesta carta precatória.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Falência da Xinguleder: anterior à execução fiscal de origem.
2. Execução Fiscal nº 5458312-90.2018.8.09.0087: 2018.
3. Carta precatória: 2020.

Esta carta é preexistente à falência? NÃO.

A execução fiscal de origem é preexistente à falência? NÃO.

Contudo, a data de constituição dos créditos tributários representados pelas CDAs não está suficientemente esclarecida neste download, razão pela qual não se afirma se a obrigação tributária material é anterior ou posterior à quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência já era conhecida pelo Estado de Goiás quando solicitada a carta precatória. O próprio requerimento de expedição menciona a quebra da Xinguleder.

Apesar disso, a finalidade inicialmente buscada era citação, penhora e avaliação em Uberlândia.

A diligência não foi cumprida. Não há nesta carta manifestação da Administração Judicial nem decisão sobre habilitação do crédito no processo falimentar.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 5458312-90.2018.8.09.0087

1. **Tribunal:** TJGO
2. **Comarca:** Itumbiara/GO
3. **Natureza:** Execução Fiscal
4. **Exequente:** Estado de Goiás
5. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda.
6. **Valor histórico:** R$75.308.450,57
7. Relação: processo principal que originou a precatória.

Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. Processo falimentar da Xinguleder, mencionado expressamente na documentação da execução fiscal.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da carta:** R$0,00
2. **Valor histórico da execução principal:** R$75.308.450,57
3. **Natureza:** potencial passivo tributário
4. Houve penhora nesta carta? NÃO
5. Mandado cumprido? NÃO
6. Saldo atual da execução: NÃO INFORMADO
7. Crédito habilitado na falência: NÃO IDENTIFICADO

O elevado valor de R$75.308.450,57 refere-se à execução fiscal de origem e não pode ser tratado automaticamente como saldo atual devido pela Massa.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO RELEVANTE – PENDENTE DE VERIFICAÇÃO NO PROCESSO PRINCIPAL/FALIMENTAR.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Carta precatória expedida em execução fiscal do Estado de Goiás contra a Xinguleder, objetivando citação, penhora e avaliação para cobrança histórica de R$75.308.450,57.

O processo principal foi ajuizado após a falência, fato já conhecido pelo Estado de Goiás. Em Uberlândia, houve dificuldades procedimentais relativas à distribuição e ao recolhimento da diligência. Após o pagamento da verba, foi expedido mandado de citação, penhora e avaliação, que retornou não cumprido.

Em junho de 2021, a carta foi devolvida ao Juízo deprecante. Não há atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder identificada nem penhora efetivada neste processo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 32
2. **Número:** 5013412-06.2020.8.13.0702
3. **Classe:** Carta Precatória Cível
4. **Assunto:** Citação
5. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
6. **Qualidade:** Executada

7. **Autor:** Estado de Goiás
8. Processo principal: 5458312-90.2018.8.09.0087
9. **Valor da carta:** R$0,00
10. **Valor histórico do processo principal:** R$75.308.450,57
11. Carta preexistente à falência: NÃO
12. Execução principal preexistente à falência: NÃO
13. Mandado cumprido: NÃO
14. Penhora efetivada nesta carta: NÃO
15. Devolução: 10/06/2021
16. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou: NÃO identificado
17. **Providência pendente no TJMG:** NÃO
18. Potencial financeiro: PASSIVO RELEVANTE / PENDENTE DE VERIFICAÇÃO

187 | PROCESSO 5011240-28.2019.8.13.0702

Classe: Carta Precatória Cível | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 5011240-28.2019.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 8ª Vara Cível
5. **Classe:** Carta Precatória Cível
6. **Assunto:** Diligências
7. Distribuição: 30/04/2019
8. Processo de referência: 0181899-15.2006.8.26.0100
9. **Autor cadastrado na carta:** Edemar Cid Ferreira
10. **Réu cadastrado:** Sandro Alves de Carvalho.

Polo da Xinguleder nesta carta: NÃO figura formalmente no cadastro atual da precatória.

Contudo, o processo de origem é execução de título extrajudicial ajuizada contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda. e outros, sendo Braspelco a denominação anterior da Xinguleder.

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO / BAIXADO / DEVOLVIDO
2. Finalidade da carta: penhora e avaliação de bens de Sandro Alves de Carvalho
3. Mandados expedidos: 2
4. Mandados cumpridos com penhora: NÃO
5. **Baixa/devolução:** 23/07/2020
6. Comprovante de devolução pelo malote digital: 29/07/2020
7. **Providência pendente para a Massa neste incidente:** NÃO

2. OBJETO DA AÇÃO

A carta foi extraída da Execução de Título Extrajudicial nº 0181899-15.2006.8.26.0100, em trâmite na 36ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo.

O feito principal tinha como requeridos Braspelco Indústria e Comércio Ltda. e outros e valor originário da causa de R$1.796.573,79.

A finalidade específica desta precatória, entretanto, não era realizar ato diretamente contra a Xinguleder, mas promover penhora e avaliação de bens de Sandro Alves de Carvalho, para garantia de execução indicada, em novembro de 2018, no montante de R$14.325.874,16.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Processo principal – 2006 – Execução de título extrajudicial ajuizada em São Paulo contra Braspelco e outros.

30/04/2019 – Distribuição da carta em Uberlândia.

28/05/2019 – Certificado que faltavam peças necessárias à instrução, incluindo inicial, procuração, pedido e decisão de penhora. Foi determinada a regularização.

05/07/2019 – Juntadas as peças complementares.

17/01/2020 – Juízo determinou o cumprimento da carta e posterior devolução.

16/06/2020 – Expedidos dois mandados de penhora e avaliação.

As diligências foram realizadas em dois endereços relacionados ao executado Sandro Alves de Carvalho.

Em um deles, o Oficial certificou que não penhorou bens, pois o executado não foi localizado e o imóvel estava desocupado.

23/07/2020 – Juntados os dois mandados, ambos identificados como não cumpridos, seguida de certidão de baixa/devolução.

29/07/2020 – Juntado comprovante de devolução da carta pelo malote digital.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não aparece como subscritor de manifestação nesta carta.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Aqui também é necessário distinguir os processos.

1. Execução principal: 2006
2. Falência da Xinguleder: posterior
3. Carta precatória: 2019

Execução principal preexistente à falência? SIM.

Carta precatória preexistente à falência? NÃO.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Xinguleder não foi alvo direto das diligências desta carta. As medidas buscavam patrimônio de Sandro Alves de Carvalho, coexecutado no processo principal.

A ligação com a Massa decorre do fato de que a Braspelco/Xinguleder integra o polo passivo da execução principal.

Não há, contudo, nesta carta:

1. manifestação da Administração Judicial;
2. penhora contra a Xinguleder;
3. ordem de pagamento dirigida à Massa;
4. decisão relativa à habilitação do crédito na falência.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 0181899-15.2006.8.26.0100

1. **Tribunal:** TJSP
2. **Vara:** 36ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo
3. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
4. Requeridos: Braspelco Indústria e Comércio Ltda. e outros
5. **Valor originário da causa:** R$1.796.573,79
6. **Valor indicado para garantia em 2018:** R$14.325.874,16.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor de R$14.325.874,16 representa o montante indicado para garantia da execução em novembro de 2018, mas a presente carta buscava especificamente bens de Sandro Alves de Carvalho.

Portanto:

1. não houve penhora contra a Massa nesta carta;
2. não houve recuperação de valores neste incidente;
3. o valor não deve ser automaticamente contabilizado como passivo exclusivo da Xinguleder;
4. eventual repercussão para a Massa deve ser apurada no processo principal nº 0181899-15.2006.8.26.0100 e no processo falimentar.

POTENCIAL FINANCEIRO DESTA CARTA: ENCERRADO / SEM CONSTRIÇÃO CONTRA A MASSA.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Carta precatória vinculada a execução de título extrajudicial ajuizada em 2006 contra Braspelco e outros.

Embora a Xinguleder/Braspelco integre o processo principal, a presente carta tinha finalidade específica de localizar e penhorar bens de Sandro Alves de Carvalho, visando garantir execução indicada em R$14.325.874,16 em novembro de 2018.

Após regularização documental, foram expedidos dois mandados de penhora e avaliação. As diligências não resultaram em localização de bens passíveis de constrição. Em julho de 2020, a carta foi baixada e devolvida ao Juízo de São Paulo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 33
2. **Número:** 5011240-28.2019.8.13.0702
3. **Classe:** Carta Precatória Cível
4. **Assunto:** Diligências
5. Xinguleder consta formalmente nesta carta: NÃO
6. Xinguleder/Braspelco consta no processo principal: SIM – PASSIVO
7. Alvo direto da diligência: Sandro Alves de Carvalho
8. Processo principal: 0181899-15.2006.8.26.0100
9. **Valor originário da execução:** R$1.796.573,79
10. **Valor indicado em 2018:** R$14.325.874,16
11. Processo principal preexistente à falência: SIM
12. Carta preexistente à falência: NÃO
13. Mandados expedidos: 2
14. Penhora efetivada: NÃO
15. **Baixa/devolução:** 23/07/2020
16. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou: NÃO
17. **Providência pendente:** NÃO
18. Potencial financeiro nesta carta: ENCERRADO / SEM CONSTRIÇÃO DIRETA CONTRA A MASSA

188 | PROCESSO 5021779-58.2016.8.13.0702

Classe: Carta Precatória Cível | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número:** 5021779-58.2016.8.13.0702
2. **Tribunal:** TJMG
3. **Comarca:** Uberlândia/MG
4. **Vara:** 4ª Vara Cível
5. **Classe:** Carta Precatória Cível
6. **Assunto:** Diligências
7. Distribuição: 30/11/2016
8. Processo de referência: 0181899-15.2006.8.26.0100
9. **Autor:** Massa Falida do Banco Santos
10. **Réus:** Xinguleder Couros Ltda., Meirivone Teixeira de Morais e Sandro Alves de Carvalho.
11. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
12. **Qualidade:** Executada no processo principal

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO / BAIXADO / DEVOLVIDO
2. Diligência requerida: não chegou a ser efetivamente cumprida
3. Motivo: ausência de complementação das peças pelo Juízo deprecante
4. **Baixa:** 11/10/2018
5. Forma de devolução: e-mail
6. **Providência pendente:** NÃO

A certidão final registra que, diante da ausência de atendimento à solicitação feita ao Juízo deprecante, os autos foram baixados e devolvidos por e-mail em 11/10/2018.

2. OBJETO DA AÇÃO

A carta decorre da Execução de Título Extrajudicial nº 0181899-15.2006.8.26.0100, movida originalmente pela Massa Falida do Banco Santos contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., Meirivone Teixeira de Morais e Sandro Alves de Carvalho.

Conforme as peças digitalizadas, a execução derivava de operação de financiamento em que Braspelco figurava como devedora e Meirivone e Sandro como garantidores/avalistas.

A carta expedida para Uberlândia buscava, especificamente, penhora e avaliação de participações/quotas societárias pertencentes a Sandro Alves de Carvalho, visando à garantia da execução.

Embora a Xinguleder integre o polo passivo, a diligência específica desta precatória era direcionada ao patrimônio de outro coexecutado.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Processo principal – 2006 – Execução de título extrajudicial ajuizada em São Paulo contra Braspelco e demais garantidores.

30/11/2016 – Distribuição desta carta precatória perante a 4ª Vara Cível de Uberlândia.

05/01/2017 – Certidão de triagem.

16/01/2017 – O Juízo verificou que faltavam documentos necessários ao cumprimento da carta e determinou comunicação ao Juízo deprecante para envio:

1. da procuração do autor;
2. do despacho judicial que havia determinado a diligência.

Somente após a regularização seria expedido o competente mandado.

01/02/2017 – O Juízo deprecante foi comunicado por e-mail acerca da necessidade de complementação.

15/05/2018 – Diante da ausência de resposta, o Juízo determinou nova verificação e, se permanecesse sem manifestação do deprecante, a baixa e devolução da carta.

27/07/2018 – Juntado novo e-mail dirigido ao Juízo deprecante.

11/10/2018 – Certificado que a solicitação permaneceu sem atendimento. A carta foi então baixada e devolvida por e-mail.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada petição ou manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nesta carta precatória.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Execução principal: 2006
2. Carta precatória: 2016

Execução principal preexistente à falência da Xinguleder? SIM.

Esta carta específica preexistia à falência? NÃO.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Xinguleder já estava falida quando a carta foi distribuída.

Apesar disso, a precatória não teve como objeto imediato constrição de patrimônio da Massa, mas de participações societárias pertencentes a Sandro Alves de Carvalho.

Também não houve manifestação da Administração Judicial, pois a própria diligência não avançou em razão da falta de documentação complementar enviada pelo Juízo deprecante.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 0181899-15.2006.8.26.0100

1. **Tribunal:** TJSP
2. **Vara:** 36ª Vara Cível do Foro Central
3. **Natureza:** Execução de Título Extrajudicial
4. **Exequente:** Massa Falida do Banco Santos
5. **Executados:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda. e outros
6. Relação: processo principal do qual foi extraída a carta.

Trata-se do mesmo processo principal relacionado posteriormente ao Processo 33, porém as cartas possuem diligências e períodos distintos.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A execução principal possui potencial repercussão passiva para a Xinguleder, mas esta carta específica não produziu constrição contra a Massa.

A diligência pretendida não foi cumprida porque o Juízo deprecante não enviou os documentos necessários.

Portanto:

1. Penhora contra a Xinguleder nesta carta: NÃO
2. Penhora contra Sandro nesta carta: NÃO efetivada
3. Pagamento pela Massa: NÃO identificado
4. Saldo atual do processo principal: NÃO pode ser definido por este download
5. Crédito habilitado na falência: NÃO identificado

POTENCIAL FINANCEIRO DESTA CARTA: ENCERRADO / SEM EFEITO CONSTRITIVO.

Eventual repercussão econômica permanece vinculada à execução principal.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Carta precatória distribuída em 2016, oriunda da Execução nº 0181899-15.2006.8.26.0100, promovida pela Massa Falida do Banco Santos contra Braspelco/Xinguleder e outros coexecutados.

A diligência pretendia atingir participações societárias pertencentes a Sandro Alves de Carvalho, não patrimônio diretamente registrado em nome da Xinguleder.

O Juízo de Uberlândia constatou que a carta não estava adequadamente instruída e solicitou ao Juízo de São Paulo procuração e decisão que autorizava a diligência. Como a documentação não foi enviada, apesar de comunicações reiteradas, a medida não chegou a ser cumprida.

Em 11/10/2018, houve baixa e devolução da carta ao Juízo deprecante por e-mail. Não há manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem providência atual para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 34
2. **Número:** 5021779-58.2016.8.13.0702
3. **Classe:** Carta Precatória Cível
4. **Assunto:** Diligências
5. **Autor:** Massa Falida do Banco Santos
6. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
7. **Qualidade:** Executada
8. Processo principal: 0181899-15.2006.8.26.0100
9. Processo principal preexistente à falência: SIM
10. Carta preexistente à falência: NÃO
11. Alvo material da diligência: participações/bens de Sandro Alves de Carvalho
12. Diligência cumprida: NÃO
13. Penhora contra a Massa: NÃO
14. **Baixa:** 11/10/2018
15. Devolução: SIM, por e-mail
16. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou: NÃO identificado
17. **Providência pendente:** NÃO

18. Potencial financeiro da carta: ENCERRADO / SEM EFEITO CONSTRITIVO
19. Observação: eventual passivo da Xinguleder deve ser analisado no processo principal nº 0181899-15.2006.8.26.0100.

189 | PROCESSO 2592319-14.2005.8.13.0702

Classe: Medida Cautelar de Sustação de Protesto / cautelar inominada | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2592319-14.2005.8.13.0702
2. **Numeração anterior/TJMG:** 0702.05.259231-9
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara de origem:** 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe/Natureza:** Medida Cautelar de Sustação de Protesto / cautelar inominada
7. **Autora/Requerente:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.
8. **Réus/Requeridos identificados:** Qually Peles Ltda. e Banco J. Safra S/A, além de outros participantes mencionados durante a tramitação
9. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO
10. **Qualidade:** Autora/Requerente

Na apelação, a Xinguleder já aparece como Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., figurando como apelante, sendo Qually Peles Ltda. e Banco Safra S/A os apelados. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder consta entre os advogados da apelante.

SITUAÇÃO ATUAL IDENTIFICADA

1. Processo de conhecimento/cautelar: ENCERRADO quanto à possibilidade recursal identificada
2. Houve apelação: SIM
3. Apelação nº: 1.0702.05.259231-9/001
4. Resultado da apelação: NÃO CONHECIDA
5. Motivo: ausência de comprovação dos requisitos da justiça gratuita e posterior ausência de recolhimento do preparo recursal
6. **Trânsito em julgado da decisão do TJMG:** 06/07/2021
7. Remessa à origem pelo Tribunal: 12/07/2021
8. **Última decisão de 1ª instância identificada:** 08/03/2022
9. **Última publicação identificada:** março de 2022
10. **Providência recursal atualmente pendente:** NÃO identificada
11. **Prazo em curso:** NÃO identificado

O TJMG indeferiu a justiça gratuita, concedeu cinco dias para recolhimento do preparo e, diante da inércia da apelante, não conheceu da apelação por deserção. A decisão transitou em julgado em 06/07/2021.

2. OBJETO DA AÇÃO

A ação foi ajuizada originalmente pela Braspelco contra Qually Peles Ltda. e Banco J. Safra S/A, buscando a sustação de protesto de título.

A inicial relata que a autora recebeu intimação do Cartório de Protestos de Uberlândia relativa a duplicata sem aceite, alegando que não havia celebrado negócio jurídico que justificasse a cobrança daquele título e sustentando risco de prejuízos comerciais decorrentes do protesto.

O título indicado na inicial possuía vencimento em 09/11/2005 e valor de aproximadamente R$9.805,85. Como caução para a medida liminar, a autora ofereceu equipamento adquirido da empresa Maqnelson, indicado nos autos com valor de R$12.800,00.

A Xinguleder requereu, em síntese:

1. concessão liminar da sustação do protesto;
2. expedição de mandado ao Cartório de Protestos;
3. citação das requeridas;
4. declaração de nulidade/inexigibilidade do título ao final;
5. condenação das partes contrárias nos ônus processuais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

28/11/2005 – Propositura da medida cautelar pela Braspelco.

Na mesma data, o Juízo recebeu a caução apresentada e determinou providências para sustação do protesto. O termo de caução identifica o equipamento ofertado para garantia da medida.

28/11/2005 – Expedida comunicação ao Cartório de Protestos de Uberlândia para sustação do protesto do título discutido.

Dezembro de 2005 – Expedidas citações para Qually Peles Ltda. e Banco J. Safra S/A.

2006 – Prosseguimento das citações e apresentação de defesa.

O Banco J. Safra apresentou contestação e sustentou, entre outros pontos, ilegitimidade passiva, afirmando que teria atuado apenas como mandatário na cobrança do título recebido de outra instituição, sem participar da relação material entre Braspelco e Qually Peles.

2006/2007 – Houve controvérsia acerca da formação do polo passivo e da necessidade de inclusão/denunciação de terceiro relacionado à circulação do título.

O Banco Safra interpôs agravo retido, questionando decisão que rejeitou preliminares relativas à composição da lide e à denunciação.

26/03/2009 – O Juízo determinou que as novas questões seriam examinadas juntamente com a ação principal, aguardando o final da instrução para decisão conjunta.

2010 – O Juízo reiterou que determinadas questões referentes à legitimidade do Banco Safra e à denunciação de terceiro já estavam alcançadas pela preclusão e determinou o prosseguimento do feito.

Posteriormente – Foi proferida sentença em primeiro grau. O inteiro teor/dispositivo dessa sentença não pôde ser identificado com segurança nas páginas examinadas, mas é certo que a Xinguleder interpôs apelação contra o julgamento.

2019 – Os autos foram remetidos ao TJMG e registrados como Apelação Cível nº 1.0702.05.259231-9/001, distribuída à 9ª Câmara Cível.

12/12/2019 – O Relator determinou que a apelante comprovasse, em 15 dias, os requisitos para concessão da justiça gratuita, mediante apresentação de informações financeiras, balanços e documentos de hipossuficiência.

02/03/2020 – Certificado o decurso do prazo sem manifestação da apelante.

06/03/2020 – Indeferida a justiça gratuita. O Relator concedeu novo prazo de cinco dias para pagamento das custas/preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.

25/02/2021 – Certificado novamente que a apelante não se manifestou.

05/03/2021 – Proferida decisão monocrática: diante do indeferimento da gratuidade e da ausência de pagamento do preparo, o Relator NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO.

06/07/2021 – Certificado o trânsito em julgado da decisão da apelação.

12/07/2021 – Autos remetidos ao Juízo de origem.

Outubro de 2021 – Já na origem, houve cálculo de custas finais. Documento da contadoria identifica R$25,27 de custas/citações/despesas finais.

22/10/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, pela Massa Falida da Xinguleder, apresentou extensa manifestação requerendo:

1. justiça gratuita;
2. reconhecimento da impossibilidade financeira da Massa;
3. subsidiariamente, expedição de certidão para habilitação de eventual crédito de custas no processo falimentar.

A petição destacou a decretação da falência, insuficiência de caixa e impossibilidade de pagamento de despesas fora do concurso de credores.

08/03/2022 – O Juízo decidiu que a matéria da justiça gratuita já havia sido apreciada pelo TJMG, que indeferira o benefício. Registrou ainda que a decisão anterior de primeiro grau sobre o tema não fora oportunamente recorrida. Por isso, concluiu que a pretensão formulada em outubro de 2021 não poderia mais ser apreciada/reexaminada.

Março de 2022 – Publicação da decisão, reiterando que o recurso da Xinguleder não havia sido conhecido e que a gratuidade havia sido definitivamente indeferida na tramitação recursal.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS AUTÔNOMAS COMPROVADAMENTE IDENTIFICADAS: 2

1. 05/02/2020 – pedido de justiça gratuita no Tribunal.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação, na qualidade de advogado da Xinguleder, requerendo concessão dos benefícios da justiça gratuita, sustentando que a empresa se encontrava falida e sem disponibilidade financeira para suportar custas e despesas processuais.

A petição foi acompanhada de documentação contábil, fiscal e societária destinada a demonstrar a situação econômico-financeira da Massa.

Resultado: apesar dessa manifestação juntada aos autos físicos, o andamento recursal registra posteriormente que a apelante não cumpriu adequadamente a determinação do Relator quanto à comprovação exigida e, ao final, a gratuidade foi indeferida.

2. 22/10/2021 – manifestação sobre justiça gratuita e custas finais.

Após o retorno dos autos à origem, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou nova manifestação em nome da Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.

Requereu:

1. concessão da justiça gratuita;
2. reconhecimento da impossibilidade de pagamento das custas finais;
3. subsidiariamente, expedição de certidão de habilitação do crédito perante o Juízo da falência.

Resultado: em 08/03/2022, o Juízo entendeu que a matéria relativa à justiça gratuita já estava superada pela decisão do TJMG e não admitiu novo exame.

Além das petições acima, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder aparece em diversos documentos anexos, incluindo registros da Junta Comercial, termo de compromisso como Administrador Judicial, declarações de veracidade e documentos contábeis. Esses anexos não são contabilizados como manifestações processuais autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Ajuizamento: 28/11/2005
2. Decretação da falência da Xinguleder: posterior, em 2013

Processo preexistente à falência? SIM.

A ação já tramitava havia aproximadamente oito anos quando ocorreu a decretação da quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve repercussão principalmente na representação processual da Xinguleder e no tratamento das despesas judiciais.

Após a quebra, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a atuar em nome da Massa Falida. Os documentos juntados comprovam seu compromisso como Administrador Judicial e sua vinculação formal à representação da Xinguleder.

Durante a fase recursal, a Massa buscou concessão da justiça gratuita em razão da alegada incapacidade financeira.

Posteriormente, diante da cobrança de custas finais, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder sustentou que:

1. a Massa não possuía caixa suficiente;
2. eventual crédito deveria respeitar o concurso falimentar;
3. não seria possível realizar pagamento privilegiando credor isoladamente;
4. eventual obrigação deveria ser submetida ao Juízo da falência.

O benefício da justiça gratuita, entretanto, não foi concedido.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Apelação Cível nº 1.0702.05.259231-9/001

1. Apelante: Braspelco/Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
2. Apelados: Qually Peles Ltda. e Banco Safra S/A
3. **Órgão julgador:** 9ª Câmara Cível do TJMG
4. Relator: Des. Luiz Artur Hilário
5. Resultado: NÃO CONHECIDA
6. Fundamento: deserção, após indeferimento da justiça gratuita e não recolhimento do preparo
7. **Trânsito em julgado:** 06/07/2021.

2. Agravo retido do Banco J. Safra S/A

1. Objeto: discussão sobre legitimidade passiva, nomeação à autoria/denunciação da lide e inclusão de terceiro relacionado à circulação do título.
2. Resultado específico autônomo: não localizado como julgamento separado; os autos registram posterior reconhecimento de preclusão de parte dessas questões.

3. Processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. Relação: processo de falência da Xinguleder.
2. Relevância: representação da Massa, justiça gratuita e eventual tratamento concursal de custas.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A ação não apresenta, nos documentos finais examinados, recuperação patrimonial em favor da Massa.

Valores identificados:

1. Título objeto do protesto: aproximadamente R$9.805,85
2. Bem oferecido em caução: aproximadamente R$12.800,00
3. Custas finais calculadas em 2021: R$25,27
4. Justiça gratuita: INDEFERIDA
5. Pagamento das custas finais pela Massa: NÃO comprovado no material disponibilizado
6. Habilitação das custas no processo falimentar: NÃO comprovada
7. Condenação financeira de mérito: NÃO foi possível quantificar com segurança a partir das peças examinadas

O valor da controvérsia sobre o título possui natureza histórica e não deve ser tratado como ativo ou passivo atual da Massa.

O impacto econômico remanescente identificado ao final restringe-se às custas processuais, cuja gratuidade não foi reconhecida.

POTENCIAL FINANCEIRO ATUAL: ENCERRADO / RESIDUAL QUANTO A CUSTAS, SEM VALOR RELEVANTE IDENTIFICADO ALÉM DO CÁLCULO DE R$25,27.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Medida cautelar de sustação de protesto ajuizada em 2005 pela então Braspelco, posteriormente Xinguleder Couros Ltda., contra Qually Peles Ltda. e Banco J. Safra S/A.

A demanda teve origem em duplicata levada a protesto, cuja legitimidade foi questionada pela autora. Foi concedida medida para sustação do protesto mediante caução de bem, seguindo-se contestações, incidentes relativos à legitimidade e à composição do polo passivo e longa tramitação em primeiro grau.

Após sentença, a Xinguleder interpôs apelação. Já em situação falimentar, buscou justiça gratuita no TJMG. O benefício foi indeferido e foi concedido prazo para recolhimento do preparo. Como a apelante permaneceu inerte, a 9ª Câmara Cível, em decisão monocrática de 05/03/2021, não conheceu da apelação por deserção.

A decisão transitou em julgado em 06/07/2021, com retorno dos autos à origem.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou duas manifestações autônomas comprovadamente identificadas: uma em fevereiro de 2020, relacionada à justiça gratuita, e outra em outubro de 2021, tratando novamente da gratuidade e das custas finais.

Em março de 2022, o Juízo de origem decidiu que a questão da gratuidade já havia sido definitivamente apreciada pelo Tribunal e que não poderia ser reaberta.

Assim, não há recurso ou providência processual de mérito pendente identificada, permanecendo apenas registro histórico da discussão sobre custas finais. O exato dispositivo da sentença originária não foi incluído neste relatório porque não pôde ser identificado com segurança nas páginas examinadas.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 35
2. **Número CNJ:** 2592319-14.2005.8.13.0702

3. **Número TJMG:** 0702.05.259231-9
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 7ª Vara Cível
7. **Classe:** Medida Cautelar / Tutela Cautelar de Sustação de Protesto
8. **Assunto:** Sustação de Protesto
9. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
10. **Qualidade:** Autora/Requerente
11. **Partes contrárias principais:** Qually Peles Ltda. e Banco J. Safra S/A
12. Ajuizamento: 28/11/2005
13. **Valor do título identificado:** aproximadamente R$9.805,85
14. Caução identificada: aproximadamente R$12.800,00
15. Processo preexistente à falência: SIM
16. Houve sentença em 1º grau: SIM
17. Dispositivo exato da sentença: NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA
18. Houve apelação: SIM
19. Apelação: 1.0702.05.259231-9/001
20. Resultado: NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO
21. Justiça gratuita: INDEFERIDA
22. **Trânsito em julgado:** SIM
23. **Data:** 06/07/2021
24. Retorno à origem: 12/07/2021
25. Custas finais identificadas: R$25,27
26. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
27. Manifestações processuais autônomas identificadas: 2
28. **Datas principais:** 05/02/2020 e 22/10/2021
29. **Última decisão identificada:** 08/03/2022
30. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada
31. **Prazo em curso:** NÃO
32. **Status:** ENCERRADO quanto ao mérito e à via recursal identificada
33. Potencial financeiro: ENCERRADO / RESIDUAL QUANTO ÀS CUSTAS
34. Observação: por se tratar de autos físicos digitalizados, somente foram incluídos dados que puderam ser comprovados diretamente nas peças fornecidas.

---

190 | PROCESSO 2650867-95.2006.8.13.0702

Classe: Ação Declaratória de Nulidade Cambial | **Atuação AJ:** 4 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

1. **Número do processo:** 2650867-95.2006.8.13.0702
2. **Numeração anterior/TJMG:** 0702.06.265086-7
3. **Tribunal:** Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara de origem:** 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
6. **Classe/Natureza:** Ação Declaratória de Nulidade Cambial
7. Distribuição: por dependência ao Processo nº 0702.05.259231-9
8. **Autora:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda. / Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
9. **Rés:** Qually Peles Ltda. e Banco J. Safra S/A
10. **Polo ocupado pela Xinguleder:** ATIVO
11. **Qualidade:** Autora

A petição inicial foi distribuída por dependência à medida cautelar nº 0702.05.259231-9 e atribuiu à causa o mesmo valor da cautelar: R$10.156,12.

SITUAÇÃO ATUAL

1. Sentença: EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, em razão de questão relacionada à regularização da representação processual da Massa
2. Houve apelação: SIM
3. Apelação: 1.0702.06.265086-7/001
4. Resultado da apelação: NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO
5. Justiça gratuita em grau recursal: INDEFERIDA
6. **Trânsito em julgado:** SIM
7. **Data:** 06/07/2021
8. Retorno ao Juízo de origem: 12/07/2021
9. Custas finais: apuradas posteriormente
10. **Valor das custas finais identificado:** R$50,51
11. **Providência de mérito pendente:** NÃO identificada
12. **Prazo recursal em curso:** NÃO

A certidão do TJMG confirma que a decisão recursal transitou em julgado em 06/07/2021, com remessa dos autos à origem em 12/07/2021.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Cambial, ajuizada pela Braspelco em face de Qually Peles Ltda. e Banco J. Safra S/A, como ação principal vinculada à cautelar de sustação de protesto anteriormente proposta.

A controvérsia envolvia a seguinte duplicata:

1. Título nº: 000U1 129-1
2. Vencimento: 09/11/2005
3. **Valor:** R$9.805,85

4. Apontamento: 77.299

A autora alegava que não havia firmado negócio jurídico com as requeridas que justificasse a emissão do título, sustentando tratar-se de duplicata “sem causa” e pretendendo sua declaração de nulidade.

Na inicial, requereu, essencialmente:

1. declaração de nulidade definitiva da duplicata;
2. confirmação dos efeitos da medida cautelar de sustação de protesto;
3. condenação das requeridas nas despesas processuais e honorários.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

05/01/2006 – Ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade Cambial, por dependência à cautelar nº 0702.05.259231-9.

A autora sustentou inexistência de relação jurídica apta a justificar a duplicata no valor de R$9.805,85. O valor da causa foi fixado em R$10.156,12.

19/01/2006 – Determinada a citação das partes requeridas.

06/02/2006 – Expedida citação ao Banco J. Safra S/A.

Seguiu-se tramitação com contestação, manifestações das partes, produção de documentos e tratamento conjunto de questões também discutidas na cautelar de sustação de protesto.

Ao longo do processo, a Braspelco passou a utilizar a denominação Xinguleder Couros Ltda.

Com a posterior decretação da falência, surgiu a necessidade de regularização da representação processual da autora.

20/11/2017 – Em audiência, o Juízo registrou expressamente a decretação da falência da Xinguleder, informando que a decisão havia sido confirmada pelo TJMG e que existia recurso especial pendente. Também registrou como Administrador Judicial então nomeado Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. A audiência foi suspensa para que o Administrador Judicial fosse intimado e regularizasse o polo ativo.

Posteriormente, o Administrador Judicial apresentou manifestação nos autos.

Em decisão subsequente, foi determinada a adoção de providência para regularização processual em determinado prazo.

2019 – Diante do entendimento de que a ordem não teria sido cumprida, foi proferida sentença de extinção do processo.

A própria apelação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder esclarece que o Administrador Judicial sustentou não ter sido intimado pessoalmente da decisão que determinava a regularização, argumentando que a extinção teria ocorrido sem sua prévia ciência.

30/04/2019 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs recurso de apelação, requerendo a cassação da sentença e retorno dos autos à origem para que fosse oportunizado o cumprimento da determinação judicial. Subsidiariamente, postulou a reforma do julgado.

27/05/2019 – Banco J. Safra S/A apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso e defendendo a manutenção da sentença.

Nas contrarrazões, o Banco registrou que a sentença havia extinguido a ação após intimação destinada à regularização da representação da Massa e sustentou inexistir fundamento para modificar a decisão.

Setembro de 2019 – Autos remetidos ao TJMG.

A apelação foi registrada sob o nº 1.0702.06.265086-7/001, distribuída à 9ª Câmara Cível, sob relatoria do Desembargador Luiz Artur Hilário. O cadastro recursal identifica a Massa Falida da Xinguleder como apelante e Qually Peles Ltda. e Banco Safra S/A como apelados.

12/12/2019 – O Relator determinou que a apelante comprovasse sua hipossuficiência financeira em 15 dias para análise do pedido de justiça gratuita.

02/03/2020 – Certificado o decurso do prazo sem manifestação.

06/03/2020 – Indeferido o benefício da justiça gratuita, com concessão de prazo de cinco dias para recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

25/02/2021 – Certificado novo decurso de prazo sem manifestação da apelante.

05/03/2021 – O Desembargador Relator proferiu decisão monocrática e, diante da ausência de recolhimento do preparo, NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO.

06/07/2021 – Trânsito em julgado.

12/07/2021 – Remessa dos autos ao Juízo de origem.

30/07/2021 – O Juízo de primeiro grau registrou que a gratuidade já havia sido indeferida pelo TJMG e que o recurso não fora conhecido por deserção, determinando remessa dos autos à Contadoria para apuração das custas finais.

06/10/2021 – Demonstrativo da Contadoria apurou custas finais totais de R$50,51, compostas de R$25,27 referentes a citações/despesas postais e R$25,24 relativos a ato oficial.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

ATUAÇÃO DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: SIM.

Foram identificados, com segurança, ao menos 3 atos/manifestações relevantes relacionados à sua atuação, sendo duas peças integralmente disponíveis e uma manifestação anterior expressamente referida pelo próprio recurso.

1. Manifestação anterior à sentença – fls. 264/265.

A apelação informa expressamente que, após a intimação do Administrador Judicial para regularização processual, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação às fls. 264/265, da qual resultou a decisão posterior de fl. 266.

O conteúdo integral dessa peça não pôde ser reconstruído com segurança a partir das digitalizações fornecidas, motivo pelo qual não são atribuídos pedidos além daqueles referidos no próprio recurso.

2. 30/04/2019 – Recurso de Apelação.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, na qualidade de Administrador Judicial da Massa Falida da Xinguleder, interpôs recurso contra a sentença extintiva.

Sustentou principalmente que:

1. não havia sido pessoalmente intimado da decisão que determinava a regularização;
2. a falta de intimação pessoal impedia que sua inércia fosse interpretada como desídia;
3. deveria ser cassada a sentença;
4. os autos deveriam retornar à origem para permitir a regularização da representação;
5. subsidiariamente, requereu reforma da decisão.

3. 04/02/2020 – Pedido de justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou petição requerendo assistência judiciária gratuita à Massa Falida, fundamentando o pedido na situação econômico-financeira da empresa e juntando documentação contábil, balanços e informações tributárias.

Resultado: o TJMG posteriormente considerou não comprovados os requisitos exigidos, indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento do preparo. Como não houve pagamento, a apelação foi considerada deserta.

Há ainda numerosos documentos societários, fiscais e contábeis assinados ou autenticados pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, bem como o termo de compromisso de Administrador Judicial. Esses documentos são anexos probatórios e cadastrais, não sendo contabilizados como petições processuais autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Ajuizamento: janeiro de 2006
2. Falência da Xinguleder: posterior

Processo preexistente à falência? SIM.

A ação declaratória já tramitava havia vários anos quando ocorreu a falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve repercussão direta e relevante neste processo.

A audiência de novembro de 2017 registrou que a falência da Xinguleder já havia sido decretada e confirmada pelo TJMG. Diante dessa circunstância, o Juízo suspendeu o ato para permitir a intimação do Administrador Judicial e a regularização da representação processual da autora.

A controvérsia que posteriormente levou à extinção da ação decorreu justamente dessa regularização.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder sustentou em apelação que não recebeu intimação pessoal da decisão subsequente e que, portanto, não poderia ser atribuída à Massa desídia no cumprimento da ordem judicial.

A questão, contudo, não chegou a ser examinada pelo Tribunal em seu mérito, porque a apelação não foi conhecida por deserção.

A falência também fundamentou o posterior pedido de justiça gratuita, igualmente sem êxito.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 2592319-14.2005.8.13.0702 / 0702.05.259231-9 – Processo 35

1. **Natureza:** medida cautelar de sustação de protesto.
2. Relação: processo cautelar antecedente ao qual a presente ação declaratória foi distribuída por dependência.
3. Objeto comum: duplicata de R$9.805,85 e respectivo protesto.
4. A própria inicial da declaratória determina a distribuição por dependência à cautelar.

2. Apelação Cível nº 1.0702.06.265086-7/001

1. Apelante: Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
2. Apelados: Qually Peles Ltda. e Banco Safra S/A

3. **Órgão:** 9ª Câmara Cível do TJMG
4. Relator: Des. Luiz Artur Hilário
5. Resultado: NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO
6. **Trânsito em julgado:** 06/07/2021.

3. Processo falimentar da Xinguleder

1. Consta nos documentos como processo no qual Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi nomeado Administrador Judicial.
2. Sua existência passou a determinar a representação processual da Xinguleder neste feito.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valores identificados:

1. Duplicata discutida: R$9.805,85
2. **Valor da causa:** R$10.156,12
3. Custas finais apuradas: R$50,51
4. Justiça gratuita: INDEFERIDA
5. Preparo da apelação: não recolhido
6. Apelação: não conhecida por deserção
7. Condenação de mérito em favor da Massa: NÃO identificada
8. Recuperação financeira decorrente da ação: NÃO identificada

A ação buscava afastar obrigação cambial e, portanto, possuía originalmente potencial de proteção patrimonial para a Xinguleder.

Entretanto, como o processo foi extinto por questão processual e a apelação não chegou a ser conhecida, não houve pronunciamento recursal sobre o mérito da nulidade da duplicata.

O impacto financeiro atual identificado é apenas residual, relacionado às custas finais de R$50,51.

POTENCIAL FINANCEIRO ATUAL: ENCERRADO / RESIDUAL QUANTO ÀS CUSTAS.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação Declaratória de Nulidade Cambial ajuizada em 2006 pela Braspelco, posteriormente Xinguleder Couros Ltda., contra Qually Peles Ltda. e Banco J. Safra S/A, por dependência à cautelar de sustação de protesto objeto do Processo 35.

A demanda visava à declaração de nulidade de duplicata no valor de R$9.805,85, sob alegação de inexistência de negócio jurídico que justificasse sua emissão.

Após longa tramitação, a falência da Xinguleder passou a repercutir diretamente no processo. Em 2017, o Juízo suspendeu audiência para intimar Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, então Administrador Judicial, a regularizar a representação do polo ativo.

Posteriormente, o processo foi extinto por questão relacionada à falta de regularização processual.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apelou em abril de 2019, sustentando que não havia sido pessoalmente intimado da decisão cujo descumprimento serviu de fundamento à extinção e requerendo a cassação da sentença.

O mérito dessa tese, entretanto, não chegou a ser apreciado pelo TJMG. A Massa requereu justiça gratuita; o benefício foi indeferido e foi determinado o recolhimento do preparo. Como não houve pagamento, a apelação foi não conhecida por deserção em 05/03/2021.

A decisão transitou em julgado em 06/07/2021.

De volta à origem, o Juízo determinou a apuração das custas finais, calculadas em R$50,51.

Assim, o processo encontra-se encerrado quanto à discussão de mérito e à via recursal identificada, sem providência judicial atual da Administração Judicial demonstrada nos autos fornecidos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 36
2. **Número CNJ:** 2650867-95.2006.8.13.0702
3. **Número TJMG:** 0702.06.265086-7
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 7ª Vara Cível
7. **Classe:** Ação Declaratória de Nulidade Cambial
8. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
9. **Qualidade:** Autora
10. **Rés:** Qually Peles Ltda. e Banco J. Safra S/A
11. Processo vinculado: 2592319-14.2005.8.13.0702 – Processo 35
12. **Valor da causa:** R$10.156,12
13. **Valor da duplicata:** R$9.805,85
14. Processo preexistente à falência: SIM
15. Sentença: EXTINÇÃO DO PROCESSO por questão de regularização processual
16. Resolução de mérito: NÃO
17. Houve apelação: SIM
18. Apelação: 1.0702.06.265086-7/001
19. Resultado: NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO
20. Justiça gratuita: INDEFERIDA
21. **Trânsito em julgado:** SIM
22. **Data:** 06/07/2021
23. Retorno à origem: 12/07/2021
24. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
25. Manifestações/atos relevantes identificados do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: ao menos 3, incluindo manifestação anterior à sentença, apelação de 30/04/2019 e pedido de justiça gratuita de 04/02/2020
26. Custas finais: R$50,51
27. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada
28. **Prazo em curso:** NÃO
29. **Status:** ENCERRADO quanto ao mérito e à via recursal
30. Potencial financeiro: ENCERRADO / RESIDUAL QUANTO ÀS CUSTAS.

191 | PROCESSO 5542974-86.2009.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução Embargante: Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda. Embargado: Fortis Bank S/A N.V. Processo principal: Execução de Título Extrajudicial nº 4801803-30.2008.8.13.0702 Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO Qualidade: Embargante | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 5542974-86.2009.8.13.0702
Numeração anterior: 0702.09.554297-4
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara de origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe: Embargos à Execução
Embargante: Xinguleder Couros Ltda., antiga Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Embargado: Fortis Bank S/A N.V.
Processo principal: Execução de Título Extrajudicial nº 4801803-30.2008.8.13.0702
Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO
Qualidade: Embargante
Valor da causa: R$2.517.465,72. A própria inicial dos embargos atribuiu esse valor à demanda.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO QUANTO AO MÉRITO E À VIA RECURSAL.

Sentença: embargos julgados improcedentes, com reconhecimento, de ofício, da prescrição de seis notas promissórias e determinação de recálculo da execução.

Apelação: parcialmente provida exclusivamente para reconhecer a sucumbência recíproca.

Trânsito em julgado no STJ: 27/02/2018, no AREsp nº 397.681/MG.

Situação posterior: em 2019, o Juízo determinou que o resultado dos embargos fosse certificado na execução principal, reconheceu que a execução havia sido ajuizada antes da falência, determinou sua suspensão e estabeleceu que eventual cumprimento de sentença deveria tramitar no PJe. Determinou ainda apuração de custas e posterior arquivamento com baixa.

Custas finais atribuídas à Massa: R$7.409,19, apuradas em 16/04/2020.

CNPDP da Massa: expedida em 29/10/2020, em razão do não pagamento das despesas processuais.

Baixa definitiva posterior à manifestação de 2020: NÃO IDENTIFICADA nos autos disponibilizados.

Providência de mérito pendente da Administração Judicial: NÃO identificada.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução opostos pela Xinguleder contra o Fortis Bank S/A N.V., em defesa da Execução de Título Extrajudicial nº 4801803-30.2008.8.13.0702.

A execução principal foi fundada em 44 notas promissórias emitidas pela então Braspelco em decorrência de contratos internacionais de compra e venda de máquinas destinadas à industrialização de couros, celebrados com a empresa italiana Barnini SRL. Segundo os documentos, as notas foram posteriormente transferidas ao Fortis Bank.

A execução buscava inicialmente o recebimento de EUR 1.440.808,00, sendo indicado, para os títulos efetivamente executados e respectivos encargos, débito de EUR 1.044.578,59, convertido à época em R$2.517.465,72.

Nos embargos, a Xinguleder questionou, entre outros pontos:

1. a forma de transferência/endosso das notas promissórias ao Fortis Bank;
2. a legitimidade ativa do banco;
3. a aplicação da cláusula arbitral existente nos contratos celebrados com a Barnini;
4. a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos;
5. a ocorrência de pagamentos parciais;
6. eventual excesso de execução;
7. a incidência dos encargos;
8. a prescrição de títulos;
9. a necessidade de produção de provas pericial contábil e grafotécnica.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

27/01/2009 – Distribuição dos Embargos à Execução por dependência à Execução nº 0702.08.480180-3. A Xinguleder apresentou defesa contra cobrança baseada em 44 notas promissórias relacionadas aos contratos internacionais com a Barnini SRL.

02/02/2011 – Proferida sentença. O Juízo reconheceu de ofício a prescrição de seis notas promissórias, com vencimentos em 01/06/2005, 13/06/2005, 16/06/2005, 23/06/2005, 03/07/2005 e 13/08/2005, extinguindo a execução quanto a esses títulos e determinando recálculo do débito. Quanto ao restante, julgou improcedentes os embargos, condenando a Xinguleder nas custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado do débito.

A Xinguleder apresentou embargos de declaração contra a sentença, que foram rejeitados, e posteriormente interpôs apelação.

2012 – Apelação Cível nº 1.0702.09.554297-4/001. Inicialmente foi proferido acórdão, contra o qual ambas as partes apresentaram embargos de declaração.

14/06/2012 – No julgamento dos Embargos de Declaração nº 1.0702.09.554297-4/002, o TJMG acolheu os primeiros embargos da Xinguleder em razão de nulidade relacionada à intimação de advogado indicado pela parte, cassou o acórdão anteriormente proferido e declarou prejudicados os embargos do Fortis Bank, determinando novo julgamento da apelação.

Em novo julgamento da apelação, a 17ª Câmara Cível:

1. rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa;
2. rejeitou a alegação de competência do Juízo Arbitral;
3. rejeitou a ilegitimidade ativa do Fortis Bank;
4. manteve a prescrição parcial reconhecida na sentença;
5. deu parcial provimento à apelação apenas para reconhecer sucumbência recíproca.

Ficou estabelecido que a Xinguleder suportaria 8/9 dos ônus processuais e o Fortis Bank 1/9, com compensação dos honorários advocatícios.

O dispositivo do novo acórdão foi publicado em 04/12/2012.

A Xinguleder opôs novos embargos de declaração, autuados sob nº 1.0702.09.554297-4/003, discutindo, entre outros temas, necessidade de provas periciais, legitimidade, endosso dos títulos e vinculação ao contrato original. Os embargos foram não acolhidos.

2013 – A Xinguleder interpôs Recurso Especial. Após a inadmissão na origem, houve Agravo em Recurso Especial, autuado no STJ como AREsp nº 397.681/MG.

02/12/2013 – Durante a tramitação dos recursos, foi decretada a falência da Xinguleder.

12/08/2014 – O Juízo determinou que os autos aguardassem em arquivo com baixa o julgamento do agravo perante o STJ.

18/12/2017 – A Ministra Maria Isabel Gallotti, no AREsp nº 397.681/MG, negou provimento ao agravo, registrando, entre outros fundamentos, a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

27/02/2018 – Certificado o trânsito em julgado no STJ e a baixa dos autos ao TJMG.

2019 – De volta à origem, o Juízo analisou os reflexos da falência. Concluiu que, como a execução principal havia sido ajuizada antes da decretação da quebra, permanecia competente o Juízo de origem, determinando apenas sua suspensão. Também determinou que eventual cumprimento relativo à sucumbência fosse apresentado no PJe, além da apuração das custas finais e arquivamento com baixa.

05/11/2019 – A Secretaria constatou que a Massa ainda não havia sido corretamente cadastrada e que a publicação anterior não fora feita em nome do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Na sequência, o Juízo determinou a retificação do polo para Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., o cadastramento do Administrador Judicial e a republicação da intimação.

13/12/2019 – Republicação da intimação em nome do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

16/04/2020 – A Contadoria apurou custas finais de:

1. R$7.409,19 para a Massa Falida da Xinguleder;
2. R$934,49 para o Fortis Bank.

29/10/2020 – Expedida contra a Massa a Certidão de Não Pagamento de Despesas Processuais – CNPDP nº 566020, referente às custas não quitadas.

05/11/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação requerendo regularização da representação processual e gratuidade da justiça, diante da situação falimentar e incapacidade financeira da Massa.

Resultado específico desse último pedido de gratuidade: NÃO IDENTIFICADO nos autos disponibilizados.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1

1. 05/11/2020 – fls. aproximadamente 808/813 – Manifestação / regularização da representação e pedido de justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou petição na qualidade de Administrador Judicial da Massa Falida, requerendo:

1. seu cadastramento para recebimento das publicações e intimações;
2. regularização da representação processual da Xinguleder;
3. concessão dos benefícios da justiça gratuita;
4. reconhecimento da incapacidade econômica da Massa, juntando sentença falimentar, balanços, demonstrações contábeis e documentação tributária;
5. vista dos autos para adoção das providências cabíveis.

A peça foi assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder em 05/11/2020.

Resultado: não foi localizada, no material disponibilizado, decisão expressa sobre esse pedido de gratuidade.

A menção ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nas certidões e despachos de 2019 decorre de sua condição de Administrador Judicial e da necessidade de correção cadastral, não constituindo petições autônomas por ele subscritas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. **Embargos:** distribuídos em 2009.
2. Execução principal: ajuizada em 2008.
3. Falência: decretada em 02/12/2013.

Processo preexistente à falência? SIM.

Tanto a execução quanto os presentes embargos são anteriores à quebra.

O próprio Juízo reconheceu expressamente essa circunstância em 2019 e concluiu que subsistia a competência do Juízo de origem, com suspensão do feito em razão da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu quando os embargos já haviam sido julgados em primeiro e segundo graus, mas ainda existia recurso perante os Tribunais Superiores.

Após o encerramento recursal, o Juízo de origem determinou a adequação cadastral para que a parte passasse a constar como Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., representada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Quanto à execução principal, o Juízo entendeu que, por ter sido proposta antes da falência:

1. não haveria deslocamento da competência;
2. deveria ocorrer sua suspensão em razão da quebra;
3. eventual cumprimento decorrente da sucumbência deveria ser realizado pelo PJe.

A situação falimentar também serviu de fundamento ao pedido de justiça gratuita formulado pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder em novembro de 2020.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 4801803-30.2008.8.13.0702

1. **Natureza:** Execução de Título Extrajudicial
2. **Exequente:** Fortis Bank S/A N.V.
3. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda.
4. Relação: processo principal ao qual estes embargos estão diretamente vinculados.

2. Apelação Cível nº 1.0702.09.554297-4/001

1. Apelante: Xinguleder Couros Ltda.
2. Apelado: Fortis Bank S/A N.V.
3. Resultado: PARCIALMENTE PROVIDA apenas para reconhecer sucumbência recíproca.
4. Prescrição parcial: mantida.
5. Ônus: 8/9 para a Xinguleder e 1/9 para o Fortis Bank, com compensação dos honorários.

3. Embargos de Declaração nº 1.0702.09.554297-4/002

1. **Embargos da Xinguleder:** ACOLHIDOS.

2. Efeito: anulação/cassação do primeiro acórdão de apelação por vício de intimação.
3. **Embargos do Fortis Bank:** prejudicados.

4. Embargos de Declaração nº 1.0702.09.554297-4/003

1. **Embargante:** Xinguleder.
2. Resultado: NÃO ACOLHIDOS.

5. Recurso Especial / Agravo em Recurso Especial nº 397.681/MG

1. Agravante: Xinguleder.
2. Agravado: Fortis Bank.
3. Resultado: agravo desprovido.
4. Decisão: 18/12/2017.
5. **Trânsito em julgado:** 27/02/2018.

6. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** Falência da Xinguleder.
2. Relação: processo que alterou a representação processual da embargante e repercutiu na suspensão da execução e no tratamento das despesas processuais.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A execução originária foi proposta por aproximadamente R$2.517.465,72, correspondente, no cálculo apresentado à época, a EUR 1.044.578,59.

A sentença produziu benefício econômico parcial à Xinguleder ao reconhecer a prescrição de seis notas promissórias, determinando sua exclusão do cálculo da execução.

Entretanto, o valor exato do débito após o recálculo não foi identificado nos autos disponibilizados.

Quanto à sucumbência:

1. sentença: honorários de 10% sobre o valor atualizado do débito;
2. acórdão: reconheceu sucumbência recíproca;
3. Xinguleder: responsável por 8/9 dos ônus;
4. Fortis Bank: responsável por 1/9;
5. compensação de honorários determinada.

Em 2020, foram calculadas custas finais de R$7.409,19 contra a Massa. Como não houve comprovação de pagamento, foi expedida CNPDP em 29/10/2020, com indicação do valor acrescido de multa em R$8.150,11.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu justiça gratuita posteriormente, mas não foi identificada decisão sobre esse pedido.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO PARCIALMENTE CONSOLIDADO, vinculado à execução principal e aos ônus sucumbenciais, com benefício decorrente da prescrição parcial dos títulos, mas sem possibilidade de quantificar o saldo líquido atual apenas com estes embargos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução ajuizados em 2009 pela Xinguleder contra o Fortis Bank, vinculados à Execução nº 4801803-30.2008.8.13.0702, fundada em 44 notas promissórias decorrentes de contratos internacionais de aquisição de máquinas para industrialização de couros firmados com a italiana Barnini SRL.

Em 02/02/2011, o Juízo reconheceu de ofício a prescrição de seis notas promissórias e determinou o recálculo da execução, mas julgou improcedentes as demais teses dos embargos.

Na apelação, após anulação de um primeiro acórdão por vício de intimação, o TJMG manteve o mérito da sentença e deu parcial provimento ao recurso exclusivamente para reconhecer sucumbência recíproca, distribuindo os ônus na proporção de 8/9 para a Xinguleder e 1/9 para o Fortis Bank.

Os embargos declaratórios posteriores da Xinguleder foram rejeitados, seguindo-se Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial. No STJ, o AREsp nº 397.681/MG foi desprovido em 18/12/2017, com trânsito em julgado em 27/02/2018.

Como a execução principal era anterior à falência, o Juízo de origem reconheceu a manutenção de sua competência, determinando apenas a suspensão decorrente da quebra.

Em 2019 houve regularização do polo processual para constar a Massa Falida e cadastramento do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. Em 2020, foram calculadas custas finais de R$7.409,19 em desfavor da Massa e expedida CNPDP pelo não pagamento.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação autônoma identificada, em 05/11/2020, requerendo sua regularização como representante processual e a concessão de justiça gratuita. O resultado desse pedido não foi identificado no conjunto documental disponibilizado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 37
2. **Número CNJ:** 5542974-86.2009.8.13.0702
3. **Número TJMG:** 0702.09.554297-4
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 1ª Vara Cível
7. **Classe:** Embargos à Execução
8. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
9. **Qualidade:** Embargante
10. **Embargado:** Fortis Bank S/A N.V.
11. Processo principal: 4801803-30.2008.8.13.0702
12. **Valor da causa:** R$2.517.465,72
13. Origem da execução: 44 notas promissórias ligadas a contratos internacionais de aquisição de máquinas da Barnini SRL
14. Processo preexistente à falência: SIM
15. Sentença: improcedência dos embargos, com reconhecimento de prescrição parcial
16. **Data da sentença:** 02/02/2011
17. Títulos prescritos: 6 notas promissórias
18. Honorários na sentença: 10% sobre o valor atualizado do débito
19. Apelação: 1.0702.09.554297-4/001
20. Resultado: PARCIALMENTE PROVIDA apenas quanto à sucumbência recíproca
21. Ônus da Xinguleder: 8/9
22. Ônus do Fortis Bank: 1/9

23. **Embargos de Declaração nº 002:** acolhidos para cassar o primeiro acórdão
24. **Embargos de Declaração nº 003:** não acolhidos
25. AREsp/STJ: 397.681/MG
26. Resultado no STJ: agravo desprovido
27. **Trânsito em julgado:** 27/02/2018
28. Execução principal suspensa em razão da falência: SIM
29. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
30. Total de manifestações autônomas identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 1
31. **Data da manifestação:** 05/11/2020
32. Objeto: regularização da representação e pedido de justiça gratuita
33. Resultado do pedido de gratuidade: NÃO IDENTIFICADO
34. Custas finais da Massa: R$7.409,19
35. CNPDP: SIM – nº 566020
36. **Data da CNPDP:** 29/10/2020
37. **Valor com multa indicado na CNPDP:** R$8.150,11
38. Saldo atual da execução principal: NÃO IDENTIFICADO
39. **Baixa definitiva posterior:** NÃO IDENTIFICADA
40. **Providência de mérito pendente da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA
41. Potencial financeiro: PASSIVO PARCIALMENTE CONSOLIDADO, com redução decorrente da prescrição parcial, mas saldo líquido atual não identificado.

192 | PROCESSO 2596328-19.2005.8.13.0702

Classe: Cumprimento de Sentença Exequente: Braspelco Indústria e Comércio Ltda. Executada: BMP Belgo Mineira Fomento Mercantil Ltda. Polo ocupado pela Braspelco/Xinguleder: ATIVO Qualidade: Exequente Distribuição: 07/12/2005. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 2596328-19.2005.8.13.0702
Número TJMG: 0702.05.259632-8
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 9ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe: Cumprimento de Sentença
Exequente: Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Executada: BMP Belgo Mineira Fomento Mercantil Ltda.
Polo ocupado pela Braspelco/Xinguleder: ATIVO
Qualidade: Exequente
Distribuição: 07/12/2005.

No curso do cumprimento, ArcelorMittal Brasil S/A passou a se apresentar nos autos como sucessora/incorporadora da Braspelco, promovendo atos destinados à satisfação do crédito, inclusive requerimento de bloqueio de ativos financeiros.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EXTINTO.

Em 30/06/2020, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de impulso processual e da impossibilidade de prosseguimento causada, dentre outros aspectos, pela falta de manutenção de endereço atualizado pela parte exequente. A decisão foi fundamentada no art. 485, IV, combinado com os arts. 319, II, e 77, V, do CPC.

A sentença atribuiu as custas e despesas processuais à parte exequente. Posteriormente, foi registrada e publicada a decisão e, em 13/11/2020, foi certificada a inexistência de custas finais a apurar em razão da legislação aplicável aos atos praticados.

Certidão expressa de trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADA no material disponibilizado.

Providência de mérito pendente da Administração Judicial: NÃO IDENTIFICADA.

2. OBJETO DA AÇÃO

O conjunto disponibilizado corresponde à fase de cumprimento de sentença, na qual a Braspelco figurava como credora da BMP Belgo Mineira Fomento Mercantil Ltda.

Os documentos posteriores demonstram tentativa de satisfação de crédito judicial, inclusive mediante:

1. atualização dos valores;
2. requerimento de penhora on-line;
3. utilização do BACENJUD;
4. busca de patrimônio;
5. pesquisa de veículos;
6. tentativa de restrição patrimonial.

Em 2011, a ArcelorMittal Brasil S/A, apresentando-se como sucessora/incorporadora da Braspelco, informou crédito atualizado de aproximadamente R$9.956,78 e requereu medidas de bloqueio patrimonial.

A documentação disponibilizada não permite reconstruir, com segurança suficiente, toda a origem material da obrigação reconhecida no título judicial, razão pela qual não se atribui causa específica além daquela efetivamente demonstrada pelos autos.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

07/12/2005 – Distribuição do processo que posteriormente passou a tramitar em fase de cumprimento de sentença.

2010/2011 – Houve renúncia de antigos procuradores da Braspelco e regularização das intimações processuais.

2011 – ArcelorMittal Brasil S/A passou a atuar nos autos como sucessora/incorporadora da Braspelco e requereu prosseguimento do cumprimento de sentença.

30/06/2011 – Apresentado cálculo atualizado do crédito, apontando valor total aproximado de R$9.956,78, com requerimento de bloqueio de valores.

2011 – Deferida pesquisa/penhora on-line e realizadas ordens de bloqueio pelo BACENJUD, com resultados patrimoniais insuficientes para satisfação integral do crédito.

2011/2012 – Prosseguiram diligências para localização de patrimônio, inclusive veículos e tentativa de imposição de restrição.

2019 – Retomadas providências de intimação para que a parte credora desse andamento ao cumprimento de sentença.

2019/2020 – Frustradas tentativas de intimação pessoal da parte exequente no endereço constante dos autos.

30/06/2020 – Proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, diante da inviabilidade de prosseguimento do feito e da inércia processual.

03/07/2020 – Publicação da sentença.

13/11/2020 – Certificada inexistência de custas finais a apurar relativamente aos atos processuais praticados.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada, no material disponibilizado, petição ou manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Também não foi identificada atuação da Administração Judicial da Massa Falida no presente feito.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

A demanda foi distribuída em 2005, portanto muito antes da decretação da falência da Xinguleder/Braspelco.

Entretanto, os documentos demonstram que, ainda em 2011, ArcelorMittal Brasil S/A já se apresentava como sucessora/incorporadora da Braspelco e conduzia o cumprimento de sentença, circunstância que deve ser considerada na análise de eventual pertencimento do crédito à Massa.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não foi identificada decisão específica suspendendo ou alterando a tramitação do processo em razão da falência da Xinguleder.

Também não foi localizada habilitação da Massa Falida nem atuação do Administrador Judicial.

A circunstância documental mais relevante é a atuação da ArcelorMittal Brasil S/A como sucessora/incorporadora da Braspelco, ocorrida antes da decretação da falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Não foram identificados, no material disponibilizado, processos apensos ou recursos autônomos que necessitem de consolidação separada.

Foram identificadas apenas diligências próprias do cumprimento de sentença, especialmente BACENJUD e buscas patrimoniais.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor perseguido no cumprimento de sentença foi atualizado, em 2011, para aproximadamente R$9.956,78.

Contudo:

1. as tentativas de constrição não resultaram na satisfação integral do crédito;
2. o cumprimento de sentença acabou extinto;
3. os documentos apontam ArcelorMittal como sucessora/incorporadora da Braspelco;
4. não foi identificada atuação da Massa Falida reivindicando o crédito.

Assim, não é possível afirmar, com base apenas nos autos, que o crédito ainda integrasse o ativo da Massa Falida quando da decretação da quebra.

POTENCIAL FINANCEIRO: HISTÓRICO/INCERTO – antigo crédito ativo, posteriormente perseguido pela sucessora ArcelorMittal, com cumprimento de sentença extinto sem satisfação integral demonstrada.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de cumprimento de sentença antigo, iniciado antes da falência, em que a Braspelco figurava como credora da BMP Belgo Mineira Fomento Mercantil Ltda.

Durante a fase executiva, a ArcelorMittal Brasil S/A passou a atuar como sucessora/incorporadora da Braspelco e adotou medidas para satisfação de crédito de aproximadamente R$9,9 mil, inclusive por BACENJUD e buscas patrimoniais.

As diligências não produziram satisfação integral demonstrada nos autos. Após prolongada ausência de andamento útil e dificuldades de intimação da parte exequente, o processo foi extinto sem resolução do mérito em 30/06/2020.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem providência pendente da Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Processo: 38
Número: 2596328-19.2005.8.13.0702
Classe: Cumprimento de Sentença
Polo da Braspelco/Xinguleder: ATIVO
Parte contrária: BMP Belgo Mineira Fomento Mercantil Ltda.
Processo preexistente à falência: SIM
Valor executado identificado em 2011: aproximadamente R$9.956,78
Houve penhora/bloqueio: Tentativas pelo BACENJUD, sem satisfação integral demonstrada

Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
Total de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
Sentença de extinção: 30/06/2020
Resultado: Extinto sem resolução do mérito
Trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADO EXPRESSAMENTE
Potencial financeiro: HISTÓRICO/INCERTO
Providência pendente da Administração Judicial: NÃO IDENTIFICADA

---

193 | PROCESSO 5227990-10.2008.8.13.0702

Classe: Ação de Cobrança Autora: Santos Seguradora S/A – em Liquidação Extrajudicial Ré: Xinguleder Couros Ltda. Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 5227990-10.2008.8.13.0702
Número TJMG: 0702.08.522799-0
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Classe: Ação de Cobrança
Autora: Santos Seguradora S/A – em Liquidação Extrajudicial
Ré: Xinguleder Couros Ltda.
Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO
Valor da causa: R$2.408,44.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO, COM RESULTADO FAVORÁVEL À XINGULEDER.

Embora a ação tenha sido julgada parcialmente procedente em primeiro grau e o TJMG inicialmente tenha mantido a condenação, o Superior Tribunal de Justiça posteriormente reconheceu a prescrição da pretensão da seguradora, extinguindo o processo.

Trânsito em julgado no STJ: 10/02/2015.

Baixa: 15/05/2015.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Santos Seguradora ajuizou ação de cobrança contra a Xinguleder em razão de suposto inadimplemento de prêmios de contrato de Seguro de Vida em Grupo e Acidentes Pessoais Coletivos.

A cobrança originalmente formulada era de R$2.408,44, relacionada a prêmios que a seguradora afirmava não terem sido repassados pela empresa estipulante.

A Xinguleder contestou a cobrança, discutindo, dentre outras matérias:

1. inexistência ou insuficiência da prova contratual;
2. ausência de documentos indispensáveis;
3. pagamento/inexistência do débito;
4. prescrição;
5. natureza da relação jurídica entre seguradora e estipulante.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2008 – Ajuizamento da ação de cobrança pela Santos Seguradora.

07/01/2009 – Citação da Xinguleder e posterior apresentação de contestação.

25/08/2011 – Proferida sentença julgando o pedido parcialmente procedente, condenando a Xinguleder ao pagamento de R$1.735,26, com correção monetária desde o ajuizamento, juros de mora de 1% ao mês desde a citação e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A Xinguleder interpôs recurso de apelação.

22/11/2012 – A 14ª Câmara Cível do TJMG negou provimento à apelação, mantendo a condenação e rejeitando a prejudicial de prescrição.

Foram opostos embargos de declaração, posteriormente rejeitados.

A Xinguleder interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido na origem, seguindo-se Agravo em Recurso Especial.

11/09/2013 – O recurso foi distribuído no STJ como AREsp nº 400.560/MG.

19/02/2014 – O Ministro Antonio Carlos Ferreira conheceu do agravo e deu provimento ao Recurso Especial, reconhecendo que a ação da seguradora contra a empregadora-estipulante, referente a prêmios de seguro de vida em grupo não pagos, sujeitava-se ao prazo prescricional de um ano. Considerando que os débitos remontavam a novembro de 2004 a janeiro de 2005 e a demanda somente fora ajuizada em 2008, foi reconhecida a prescrição.

A Xinguleder opôs embargos de declaração para que a decisão esclarecesse expressamente a extinção do processo e os ônus sucumbenciais.

18/12/2014 – Os embargos de declaração foram acolhidos, passando a decisão a determinar expressamente:

1. reconhecimento da prescrição;
2. extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do então art. 269, IV, do CPC;
3. inversão da sucumbência;
4. condenação da Santos Seguradora ao pagamento das custas;
5. honorários advocatícios fixados em R$5.000,00.

10/02/2015 – Trânsito em julgado da decisão no STJ.

15/05/2015 – Baixa do processo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada qualquer peça subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no conjunto disponibilizado.

A defesa e os recursos da Xinguleder foram conduzidos pelos patronos então constituídos.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

A ação foi ajuizada em 2008, enquanto a falência foi decretada somente em 02/12/2013.

O processo já se encontrava em fase recursal perante o STJ quando ocorreu a quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não foi identificada substituição processual formal pela Massa Falida nem atuação do Administrador Judicial.

Apesar da decretação da falência durante a tramitação do recurso, a controvérsia prosseguiu perante o STJ com os advogados anteriormente constituídos.

O resultado final foi favorável à Xinguleder, com reconhecimento da prescrição e extinção integral da cobrança.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Apelação Cível nº 1.0702.08.522799-0/001

1. Apelante: Xinguleder Couros Ltda.
2. Apelada: Santos Seguradora S/A.
3. Resultado: recurso não provido.

Embargos de Declaração no TJMG

1. Resultado: rejeitados.

Recurso Especial nº 1.0702.08.522799-0/003

1. Inadmitido na origem.

AREsp nº 400.560/MG – STJ

1. Agravante: Xinguleder Couros Ltda.
2. Agravada: Santos Seguradora S/A.
3. Resultado final: recurso especial provido, reconhecida a prescrição.

Embargos de Declaração no AREsp nº 400.560/MG

1. Resultado: acolhidos para explicitar a extinção do processo e inverter os ônus sucumbenciais.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A condenação de primeiro grau impunha à Xinguleder pagamento de:

1. R$1.735,26;
2. correção monetária;
3. juros de 1% ao mês;
4. honorários de 15% sobre a condenação.

Contudo, essa condenação foi integralmente afastada pelo STJ em razão da prescrição.

Além disso, a seguradora foi condenada a arcar com custas e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00.

Não há, portanto, passivo atual da Massa decorrente da cobrança principal.

POTENCIAL FINANCEIRO: FAVORÁVEL À MASSA – cobrança extinta por prescrição e afastamento integral da condenação originalmente imposta à Xinguleder.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação de cobrança ajuizada pela Santos Seguradora para recebimento de prêmios de seguro coletivo supostamente não repassados pela Xinguleder.

A empresa foi inicialmente condenada ao pagamento de R$1.735,26 e teve sua apelação rejeitada pelo TJMG. A controvérsia chegou ao STJ, onde foi reconhecido que a pretensão da seguradora estava sujeita ao prazo prescricional anual.

O Recurso Especial foi provido, extinguindo-se integralmente a pretensão de cobrança. Embargos de declaração posteriores explicitaram a extinção com resolução do mérito e inverteram a sucumbência em favor da Xinguleder.

O processo transitou em julgado em 10/02/2015 e foi baixado em maio de 2015.

Não há providência processual pendente nem atuação identificada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Processo: 39
Número: 5227990-10.2008.8.13.0702
Classe: Ação de Cobrança
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Autora: Santos Seguradora S/A
Valor da causa: R$2.408,44
Sentença de 1º grau: Parcialmente procedente
Condenação inicial: R$1.735,26 + encargos
Apelação: Não provida
AREsp/STJ: 400.560/MG
Resultado final: RECURSO ESPECIAL PROVIDO
Fundamento: Prescrição anual
Processo extinto: SIM
Trânsito em julgado: 10/02/2015
Baixa: 15/05/2015
Honorários finais em favor da parte vencedora: R$5.000,00
Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
Total de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
Potencial financeiro: FAVORÁVEL À MASSA
Providência pendente: NÃO

194 | PROCESSO 4951129-64.2008.8.13.0702

Classe: Pedido de Falência Requerente: Stahl Brasil S/A Requerida: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. Polo ocupado pela Xinguleder/Braspelco: PASSIVO Distribuição: 19/08/2008 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 4951129-64.2008.8.13.0702
Número TJMG: 0702.08.495112-9
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Classe: Pedido de Falência
Requerente: Stahl Brasil S/A
Requerida: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.
Polo ocupado pela Xinguleder/Braspelco: PASSIVO
Distribuição: 19/08/2008
Valor da causa: R$552.828,48.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EXTINTO.

Em outubro de 2018, o Juízo reconheceu a perda superveniente do objeto, uma vez que a falência da Xinguleder já havia sido decretada em outro processo, nº 3015102-95.2006.8.13.0702, perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia.

Assim, não seria juridicamente possível uma segunda decretação de falência da mesma sociedade.

O pedido foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A decisão também determinou que o crédito da Stahl deveria ser submetido à sistemática própria de habilitação no processo falimentar.

Honorários: R$8.000,00, impostos à requerida com fundamento no princípio da causalidade.

Publicação da sentença: 24/10/2018.

Trânsito em julgado/baixa: NÃO IDENTIFICADOS EXPRESSAMENTE no material disponibilizado.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Stahl Brasil S/A ajuizou pedido de falência contra a Braspelco com fundamento em instrumento de confissão de dívida.

Segundo a inicial, a Braspelco reconheceu dívida original de R$388.773,46, correspondente, à época, a US$181.967,45, a ser quitada em 36 parcelas.

A requerente alegou que nenhuma parcela teria sido paga e que o débito, atualizado até 11/06/2008, correspondia a R$552.322,04, tendo o título sido levado a protesto.

O pedido de falência foi atribuído ao valor de R$552.828,48, incluindo o débito e despesas indicadas na inicial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

28/07/2008 – Stahl Brasil S/A formula pedido de falência contra a Braspelco, sustentando inadimplemento de dívida confessada.

19/08/2008 – Distribuição do pedido de falência.

2008/2009 – Realizadas providências de citação e juntada de extensa documentação relativa à dívida, protestos e situação econômico-financeira da requerida.

A Braspelco apresentou defesa, questionando os pressupostos da decretação da quebra e a exigibilidade do crédito.

O processo teve tramitação prolongada, sendo juntados documentos referentes a outras demandas, protestos, execuções e situação patrimonial da empresa.

02/12/2013 – Em processo distinto, nº 3015102-95.2006.8.13.0702, a falência da Xinguleder/Braspelco foi efetivamente decretada pela 6ª Vara Cível de Uberlândia.

Posteriormente, as partes destes autos foram intimadas a se manifestar sobre a repercussão da falência já decretada, sem que houvesse manifestação apta a afastar a perda do objeto.

Outubro/2018 – Proferida sentença reconhecendo que não poderia existir nova decretação de falência da mesma sociedade, em observância ao caráter indivisível do juízo falimentar.

Foi declarada a perda superveniente do objeto e extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O Juízo consignou expressamente que a Stahl deveria buscar a habilitação de seu crédito no processo falimentar, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

A requerida foi condenada ao pagamento das custas e de R$8.000,00 de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

24/10/2018 – Publicação da sentença, registrando o processo como extinto por ausência de pressupostos processuais.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada peça subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no material disponibilizado deste processo.

A sentença de extinção decorreu diretamente da existência da falência já decretada no processo principal, mas não foi identificada petição autônoma do Administrador Judicial nestes autos.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

O pedido foi ajuizado em 2008.

A falência definitiva da Xinguleder foi decretada somente em 2013 no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A decretação da falência no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 foi determinante para o encerramento deste feito.

O Juízo concluiu que:

1. a falência é indivisível;
2. não pode haver múltiplas decisões de quebra relativas à mesma sociedade;
3. o pedido de falência da Stahl perdeu seu objeto;
4. eventual crédito da Stahl deveria ser submetido ao Juízo Universal da Falência por habilitação própria.

Portanto, a falência não apenas suspendeu o processo, mas retirou seu objeto principal, conduzindo à extinção.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** Falência.
2. **Requerente:** BPN Brasil Banco Múltiplo S/A.
3. **Requerida:** Braspelco/Xinguleder.
4. Relação: processo no qual foi efetivamente decretada a falência da empresa.
5. Relevância: causou a perda superveniente do objeto deste pedido de falência.

Foram juntados aos autos documentos relativos a outros processos, execuções e protestos envolvendo a Braspelco, mas tais peças tiveram caráter probatório/informativo e não representam necessariamente apensos formais deste processo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O crédito invocado pela Stahl no pedido de falência correspondia a aproximadamente:

1. R$388.773,46 no instrumento de confissão de dívida;
2. R$552.322,04 atualizado até junho de 2008;
3. R$552.828,48 como valor atribuído à causa.

Entretanto, a sentença não reconheceu nem habilitou o crédito no quadro de credores.

Ao contrário, consignou expressamente que eventual habilitação deveria ser formulada perante o Juízo Falimentar competente.

Além disso, foi imposta à requerida verba honorária de R$8.000,00, em razão do princípio da causalidade.

Assim, para fins da Massa:

1. a existência deste pedido de falência, isoladamente, não equivale a crédito habilitado;
2. o valor de aproximadamente R$552 mil representa apenas o crédito alegado pela Stahl neste feito;
3. eventual inclusão no passivo depende de habilitação/verificação no processo falimentar;
4. há condenação sucumbencial de R$8.000,00 contra a requerida.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO POTENCIAL, condicionado à verificação/habilitação do crédito no Juízo Falimentar, acrescido da repercussão da verba sucumbencial fixada nestes autos.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Pedido de falência ajuizado em 2008 pela Stahl Brasil S/A contra a então Braspelco, com fundamento em confissão de dívida cujo saldo atualizado foi indicado em cerca de R$552 mil.

A demanda tramitou por vários anos. Durante seu curso, porém, a falência da mesma sociedade foi efetivamente decretada em outro processo, nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Em razão da unicidade e indivisibilidade do juízo falimentar, o pedido formulado pela Stahl perdeu seu objeto. O processo foi extinto em outubro de 2018 sem resolução do mérito, ficando consignado que o crédito deveria ser submetido ao procedimento de habilitação previsto na Lei nº 11.101/2005.

A requerida foi condenada em custas e honorários de R$8.000,00.

Não foi identificada atuação processual do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem certidão expressa de trânsito em julgado no material fornecido.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

Processo: 40
Número: 4951129-64.2008.8.13.0702
Classe: Pedido de Falência
Polo da Xinguleder/Braspelco: PASSIVO
Requerente: Stahl Brasil S/A
Valor da causa: R$552.828,48
Crédito atualizado alegado: R$552.322,04
Origem: Instrumento de confissão de dívida
Processo preexistente à falência: SIM
Falência decretada em outro processo: SIM
Processo falimentar relacionado: 3015102-95.2006.8.13.0702
Resultado: Extinção por perda superveniente do objeto
Crédito habilitado nestes autos: NÃO
Honorários contra a requerida: R$8.000,00
Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
Total de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
Trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADO
Potencial financeiro: PASSIVO POTENCIAL, sujeito à habilitação no Juízo Falimentar
Providência processual pendente nestes autos: NÃO IDENTIFICADA.

195 | PROCESSO 0921576-93.2015.8.13.0702

Classe: Procedimento Ordinário / Ação Cominatória com pedido de antecipação de tutela Distribuição: 24/11/2015 Autores: Nava dos Santos e Silvio Vaz dos Santos Júnior Ré: Xinguleder Couros Ltda. Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO Qualidade: Requerida/Ré | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0921576-93.2015.8.13.0702
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 3ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe originária: Procedimento Ordinário / Ação Cominatória com pedido de antecipação de tutela
Distribuição: 24/11/2015
Autores: Nava dos Santos e Silvio Vaz dos Santos Júnior
Ré: Xinguleder Couros Ltda.
Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO
Qualidade: Requerida/Ré
Valor da causa: R$52.400,00.

A petição inicial foi proposta para compelir a Xinguleder a promover a transferência de imóveis adquiridos pelos autores em negócio celebrado ainda em 1998. O valor de R$52.400,00 foi expressamente atribuído à causa.

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO
2. Houve sentença anterior: SIM
3. Houve recursos: SIM
4. Desfecho final: ACORDO HOMOLOGADO
5. Extinção: COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
6. **Data da sentença homologatória:** 22/08/2018
7. Fundamento: transação entre as partes, art. 487, III, “b”, do CPC
8. Custas: ex lege, conforme decisão homologatória
9. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada

Na fase final, os advogados dos autores e terceiros interessados celebraram transação: os patronos dos autores renunciaram aos honorários sucumbenciais fixados na sentença e os terceiros desistiram da apelação interposta. O Juízo homologou o acordo e julgou o processo extinto com resolução do mérito.

2. OBJETO DA AÇÃO

Nava dos Santos e Silvio Vaz dos Santos Júnior ajuizaram Ação Cominatória com pedido de antecipação de tutela contra a Xinguleder Couros Ltda.

A controvérsia decorreu de contrato particular de compra e venda de imóveis celebrado em 02/04/1998.

Segundo a inicial, os autores adquiriram de Ricardo Thurm imóveis localizados no Município de Uberlândia, relacionados às matrículas:

1. 59.423;
2. 104.428;
3. além de terceiro imóvel referido no contrato particular.

O contrato previa pagamento parcelado e a transferência definitiva dos imóveis após a quitação integral.

Os autores alegaram que posteriormente descobriram problemas relacionados à titularidade e situação registral dos bens. Relataram ainda que chegaram a interromper pagamentos e ajuizaram anteriormente demanda contra Ricardo Thurm, buscando solucionar questões relacionadas ao negócio.

Conforme a inicial, apesar de afirmarem ter cumprido as obrigações assumidas, os autores não conseguiram obter a escritura definitiva dos imóveis, sustentando que a Xinguleder se recusava a promover a transferência.

Por isso, requereram, principalmente:

1. antecipação de tutela;
2. determinação para que a Xinguleder outorgasse as escrituras públicas;
3. fixação de multa diária de R$50.000,00 em caso de descumprimento;
4. subsidiariamente, adjudicação dos imóveis;
5. condenação da requerida em custas e honorários.

O pedido subsidiário de adjudicação abrangia expressamente os imóveis de matrículas 56.660, 59.423 e 104.428, conforme descrito na inicial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

17/11/2015 – Petição inicial assinada pelos autores.

24/11/2015 – Distribuição da ação perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia.

Os autores afirmaram ter adquirido os imóveis por instrumento particular de compra e venda celebrado em 1998 e buscaram compelir a Xinguleder a formalizar a transferência.

Na fase inicial, o pedido de tutela antecipada não foi acolhido, por ausência dos requisitos considerados necessários para a concessão imediata da medida.

Seguiu-se extensa fase de conhecimento, com:

1. contestação;
2. manifestações das partes;
3. documentação imobiliária;
4. certidões registrais;
5. documentos relacionados a processos anteriores envolvendo os mesmos imóveis;
6. participação de terceiros que alegavam direitos sobre os bens;
7. discussões acerca da titularidade, posse e eficácia do negócio celebrado anteriormente.

Durante a tramitação, terceiros interessados passaram a discutir a propriedade dos imóveis, sustentando aquisição por decisões e negócios jurídicos anteriores.

Foi posteriormente proferida sentença de mérito, da qual surgiram recursos.

Os documentos demonstram que terceiros interpuseram apelação, afirmando que a sentença lhes causava prejuízo patrimonial e discutindo sua legitimidade para integrar a demanda.

Na fase recursal, sustentaram, entre outras matérias:

1. necessidade de litisconsórcio;
2. propriedade anterior dos bens;
3. impossibilidade de reconhecimento da pretensão dos autores;
4. ausência dos requisitos necessários à aquisição pretendida;

5. nulidade ou reforma da sentença.

13/07/2018 – Celebrado Termo de Transação.

Pelo acordo:

1. os advogados dos autores renunciaram aos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença;
2. os terceiros interessados desistiram do recurso de apelação;
3. as custas processuais ficariam a cargo dos requerentes.

22/08/2018 – Proferida sentença homologatória.

O Juízo registrou que as partes haviam composto amigavelmente a controvérsia e, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC:

1. homologou a transação;
2. homologou a desistência dos recursos;
3. declarou extinto o processo com resolução do mérito.

10/12/2018 – Certificada publicação da sentença homologatória.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada, entre as peças disponibilizadas, petição processual autônoma subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo.

Há, no final do arquivo físico, documentação proveniente do processo falimentar, inclusive termo de compromisso do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial da Xinguleder. Entretanto, esse documento foi juntado apenas como elemento documental e não corresponde, por si só, a manifestação processual autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nestes autos.

Portanto:

1. Houve atuação processual comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO identificada.
2. **Número de manifestações autônomas comprovadas:** 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Falência da Xinguleder: decretada em 02/12/2013.
2. Ajuizamento desta ação: 24/11/2015.

Processo preexistente à falência? NÃO.

A ação foi proposta aproximadamente dois anos após a decretação da falência.

Entretanto, o negócio jurídico que originou a controvérsia é muito anterior, pois remonta a 1998.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A ação foi ajuizada quando a Xinguleder já se encontrava falida.

Essa circunstância é relevante porque a pretensão dos autores não consistia simplesmente em cobrar quantia da empresa, mas em obter o reconhecimento e concretização de direitos sobre imóveis que haviam integrado a esfera patrimonial relacionada à Xinguleder/Braspelco.

Foram inclusive juntados aos autos documentos do processo falimentar, incluindo comprovação da quebra e do Administrador Judicial.

Apesar disso, no material examinado não foi identificada manifestação autônoma do Administrador Judicial conduzindo a defesa.

O processo terminou por composição amigável entre os envolvidos, não havendo indicação de providência atualmente pendente em nome da Massa Falida.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Os autos fazem referência a diversos processos anteriores envolvendo os mesmos imóveis.

1. Processo nº 0599313-60.1999.8.13.0702

1. **Partes principais identificadas:** Nava dos Santos x Ricardo Thurm.
2. **Natureza:** demanda anterior envolvendo o contrato de compra e venda dos imóveis.
3. Relação: os autores desta ação utilizaram o processo como elemento para demonstrar a origem e histórico de sua aquisição.
4. O próprio extrato juntado aos autos demonstra que esse processo se encontrava baixado.

2. Recursos de terceiros no presente processo

1. Foram interpostos recursos por terceiros que sustentavam possuir direitos sobre os imóveis.
2. Resultado final: desistência em razão da transação celebrada em julho de 2018.

3. Processo de falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. Relação: processo falimentar da Xinguleder.
2. Relevância: comprovação da condição de Massa Falida e da nomeação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial.

Os autos possuem ainda numerosos documentos oriundos de outras demandas imobiliárias e execuções envolvendo os mesmos imóveis. Contudo, a mera juntada desses documentos não significa que todos fossem formalmente apensos a este processo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Esta demanda possuía repercussão predominantemente patrimonial/imobiliária, e não uma cobrança pecuniária direta.

Os autores pleiteavam transferência ou adjudicação de imóveis vinculados ao negócio celebrado em 1998.

Valores expressamente identificados:

1. **Valor da causa:** R$52.400,00;
2. Multa diária requerida na inicial: R$50.000,00;
3. Honorários sucumbenciais: haviam sido fixados na sentença anterior, mas os advogados dos autores renunciaram expressamente a eles no acordo de 13/07/2018;
4. Custas: assumidas pelos requerentes segundo o termo de transação.

Dessa forma, o acordo eliminou importante risco de condenação acessória da Xinguleder quanto aos honorários discutidos na fase final.

O valor econômico exato dos imóveis não pode ser definido com segurança a partir do valor da causa, nem há elementos suficientes para tratá-lo como perda ou ganho contábil atual da Massa.

POTENCIAL FINANCEIRO: ENCERRADO / IMPACTO PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO HISTÓRICO, COM TRANSAÇÃO FINAL E RENÚNCIA A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação cominatória proposta em 2015 por Nava dos Santos e Silvio Vaz dos Santos Júnior contra a Xinguleder Couros Ltda., quando a empresa já se encontrava falida.

A demanda decorreu de contrato particular de compra e venda firmado em 1998 e tinha por objetivo obrigar a Xinguleder a promover a transferência definitiva de imóveis adquiridos pelos autores, ou, subsidiariamente, obter sua adjudicação.

O processo envolveu extensa controvérsia registral e patrimonial, inclusive participação de terceiros que alegavam ter adquirido ou possuir direitos sobre os imóveis.

Foi proferida sentença e houve interposição de recursos. Antes do julgamento definitivo das insurgências, contudo, os envolvidos chegaram a acordo.

Em 13/07/2018, foi formalizada transação pela qual os advogados dos autores renunciaram aos honorários sucumbenciais fixados na sentença e os terceiros desistiram da apelação.

Em 22/08/2018, o Juízo homologou o acordo e julgou o processo extinto com resolução do mérito.

Embora os autos contenham documentos relativos à falência e ao Administrador Judicial, não foi identificada petição autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste feito.

Assim, o processo encontra-se encerrado, sem providência atual identificada para a Administração Judicial.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 41
2. **Número CNJ:** 0921576-93.2015.8.13.0702
3. **Tribunal:** TJMG
4. **Comarca:** Uberlândia
5. **Vara:** 3ª Vara Cível
6. **Classe:** Ação Cominatória / Procedimento Ordinário
7. **Autores:** Nava dos Santos e Silvio Vaz dos Santos Júnior
8. **Ré:** Xinguleder Couros Ltda.
9. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
10. Distribuição: 24/11/2015
11. **Valor da causa:** R$52.400,00
12. Objeto: transferência/adjudicação de imóveis decorrente de contrato de compra e venda de 1998
13. Matrículas expressamente discutidas: 56.660, 59.423 e 104.428
14. Processo posterior à falência: SIM
15. Negócio jurídico anterior à falência: SIM – 1998
16. Houve sentença anterior: SIM
17. Houve recurso: SIM
18. Desfecho: ACORDO
19. Termo de transação: 13/07/2018

20. Sentença homologatória: 22/08/2018
21. Extinção: COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
22. Honorários sucumbenciais: renunciados pelos advogados dos autores no acordo
23. Custas: atribuídas aos requerentes no termo de transação
24. Houve atuação processual comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
25. Manifestações autônomas identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
26. Processo falimentar relacionado: 3015102-95.2006.8.13.0702
27. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificada
28. **Status:** ENCERRADO
29. Potencial financeiro: ENCERRADO / REPERCUSSÃO PATRIMONIAL IMOBILIÁRIA HISTÓRICA, COM TRANSAÇÃO FINAL.

196 | PROCESSO 4781351-96.2008.8.13.0702

Classe: Execução Fiscal Exequente: Estado de Minas Gerais Executada: Xinguleder Couros Ltda. Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO Qualidade: Executada Distribuição: 25/08/2008 Valor indicado no ajuizamento: R$4.532.600,67. A inicial da Fazenda Estadual identifica a cobrança como execução fiscal fundada em crédito tributário de ICMS. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 4781351-96.2008.8.13.0702
Numeração anterior/TJMG: 0702.08.478135-1
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara de origem: 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia
Classe: Execução Fiscal
Exequente: Estado de Minas Gerais
Executada: Xinguleder Couros Ltda.
Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO
Qualidade: Executada
Distribuição: 25/08/2008
Valor indicado no ajuizamento: R$4.532.600,67. A inicial da Fazenda Estadual identifica a cobrança como execução fiscal fundada em crédito tributário de ICMS.

SITUAÇÃO ATUAL IDENTIFICÁVEL NO MATERIAL

1. **Status definitivo:** NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR com segurança a partir do download físico disponibilizado.
2. Extinção da execução: NÃO identificada.
3. **Baixa definitiva:** NÃO identificada.
4. **Trânsito em julgado de eventual decisão extintiva:** NÃO identificado.
5. Processo preexistente à falência: SIM.
6. Existência de atos constritivos: SIM.
7. Houve indicação/penhora de imóveis: SIM.
8. **Últimos atos substanciais localizados no conjunto físico:** diligências patrimoniais, avaliações e cartas precatórias posteriores à decretação da falência, alcançando documentos de 2015/2016.
9. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO é possível apontar uma providência concreta sem extrapolar os documentos.

Portanto, não classifico este processo como definitivamente encerrado, pois não foi localizada, no material apresentado, sentença de extinção acompanhada de baixa definitiva.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Minas Gerais contra a Xinguleder Couros Ltda., para cobrança de créditos tributários estaduais, especialmente ICMS, representados por Certidão de Dívida Ativa.

A inicial requereu:

1. citação da Xinguleder para pagamento ou garantia da execução;
2. penhora de bens em caso de ausência de pagamento;
3. registro da constrição;
4. avaliação e posterior expropriação;
5. utilização dos mecanismos executivos previstos na Lei nº 6.830/1980.

O valor originalmente indicado foi de aproximadamente R$4,53 milhões. A documentação fiscal posterior apresenta atualizações do débito em valores superiores, inclusive demonstrativo em 2009 apontando saldo global em torno de R$4,92 milhões, não devendo esses números, contudo, ser tratados como saldo atual da Massa.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

25/08/2008 – Distribuição da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra a Xinguleder.

A CDA que instrui a ação aponta créditos relacionados a ICMS, multas e encargos.

2008 – Determinada a citação da executada para pagamento ou garantia da dívida.

05/02/2009 – Expedido mandado de citação, penhora e avaliação.

13/03/2009 – O Oficial de Justiça certificou que, no endereço diligenciado, não encontrou bens livres suficientes para penhora, relatando que os bens existentes já estavam gravados.

Na sequência, a própria Xinguleder apresentou petição indicando imóvel de sua propriedade à penhora, relacionado à matrícula nº 39.738, do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Uberlândia.

O Estado, posteriormente, questionou a suficiência dos bens ofertados e requereu informações patrimoniais mais amplas, inclusive relação de bens móveis, imóveis e demais ativos da empresa.

2009 em diante – Prosseguiram diligências referentes a:

1. registro de penhoras;
2. análise de matrículas imobiliárias;
3. existência de hipotecas e gravames anteriores;
4. avaliação da preferência de outros credores;
5. discussão acerca da suficiência dos bens oferecidos;
6. pedidos de reforço/substituição de garantia;
7. expedição de ofícios e cartas precatórias.

Os documentos registrais mostram que diversos imóveis relacionados à Xinguleder estavam sujeitos a hipotecas, penhores, cédulas de crédito e outras constrições anteriores, tornando mais complexa a efetividade da execução.

2011/2012 – Há extensa documentação imobiliária e financeira destinada a verificar a situação jurídica e econômica de bens passíveis de constrição.

2013 – Sobreveio a decretação da falência da Xinguleder em processo próprio, enquanto a presente execução fiscal ainda se encontrava em andamento.

2014/2015 – Persistiram diligências relacionadas à localização, avaliação e preservação de bens, inclusive cartas precatórias expedidas para outros Estados/comarcas.

2015/2016 – O arquivo contém documentação proveniente de procedimentos de avaliação e outras execuções fiscais envolvendo patrimônio da Xinguleder, utilizada para instrução e análise de bens atingidos por múltiplas constrições.

Observação: como o processo físico possui mais de mil páginas e agrega grande quantidade de documentos registrais, cópias de outras execuções e peças relativas a bens específicos, não considero cada documento juntado como movimentação própria desta execução.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER COMPROVADAMENTE IDENTIFICADAS: 0

No material analisado, não foi localizada petição autônoma subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Também não foi localizada peça que permita afirmar, com segurança, que ele tenha assumido formalmente a representação da Massa Falida neste processo específico.

Assim:

1. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO identificada.
2. Quantidade de manifestações autônomas comprovadas: 0.

Isso não permite afirmar que jamais tenha havido atuação em autos ou volumes posteriores não constantes do download; significa apenas que ela não está comprovada no material fornecido.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Distribuição: 25/08/2008.
2. Falência da Xinguleder: 02/12/2013.

Processo preexistente à falência? SIM.

A execução fiscal já tramitava havia aproximadamente cinco anos quando sobreveio a quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu durante a tramitação da execução fiscal e em contexto no qual já existiam:

1. penhoras;
2. hipotecas;
3. credores concorrentes;
4. restrições registrais;
5. várias execuções sobre patrimônio da Xinguleder.

A natureza fiscal do crédito faz com que a execução possua disciplina própria, mas a decretação da falência é relevante para:

1. administração dos bens arrecadados;
2. eventual concurso entre credores;
3. definição da destinação de produto de alienações;
4. coordenação entre o Juízo fiscal e o Juízo falimentar.

No download não foi identificada decisão final resolvendo especificamente todos esses reflexos nem comprovante de habilitação/consolidação do crédito na falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Os autos apresentam referências e cópias de diversos processos e constrições relacionadas ao patrimônio da Xinguleder.

Entre os elementos claramente identificáveis estão:

1. outras execuções fiscais envolvendo a empresa;
2. ações e garantias reais incidentes sobre imóveis utilizados ou indicados para penhora;
3. cartas precatórias destinadas a avaliação e constrição de bens localizados fora de Uberlândia;

4. processos em outros Estados que incidiam sobre patrimônio também discutido nesta execução.

Contudo, nem todo processo cuja documentação foi juntada constitui apenso formal.

Por isso, não atribuo numeração e relação processual específica a cada documento de terceiro sem comprovação de efetiva vinculação formal.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valores históricos identificados:

1. **Valor inicial da execução:** R$4.532.600,67.
2. Demonstrativo fiscal posterior: aproximadamente R$4,92 milhões em 2009.
3. **Natureza:** PASSIVO TRIBUTÁRIO – ICMS e respectivos encargos.
4. Penhora de bens: SIM.
5. Imóvel expressamente oferecido pela Xinguleder: matrícula nº 39.738.
6. Existência de gravames anteriores: SIM.
7. Pagamento integral: NÃO identificado.
8. Saldo atual: NÃO identificado.
9. Extinção por pagamento: NÃO identificada.
10. Crédito habilitado/consolidado na falência: NÃO comprovado neste arquivo.

O valor histórico não pode ser utilizado como saldo atual, pois houve atualização, garantias, constrições e possível concorrência com outros credores.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO TRIBUTÁRIO RELEVANTE / NÃO CONSOLIDADO QUANTO AO SALDO ATUAL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em 2008 contra a Xinguleder Couros Ltda., com cobrança originária de aproximadamente R$4,53 milhões, relacionada a ICMS e encargos tributários.

A execução apresentou longa fase de busca e constrição patrimonial. Após mandado inicialmente frustrado quanto à localização de bens livres, a Xinguleder indicou imóvel à penhora, seguindo-se extensa investigação sobre matrículas, gravames, hipotecas e preferências de outros credores.

A multiplicidade de garantias e constrições sobre o patrimônio da empresa dificultou a satisfação do crédito.

A falência foi decretada em 2013 quando a execução ainda se encontrava em andamento. Posteriormente, continuaram aparecendo nos autos documentos relativos a avaliação e constrição de patrimônio, inclusive em outras comarcas e Estados.

O material fornecido não contém elemento seguro que permita declarar a execução definitivamente extinta ou baixada, razão pela qual o processo deve ser tratado, para fins do relatório, como sem encerramento definitivo comprovado.

Não foi identificada atuação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 42
2. **Número CNJ:** 4781351-96.2008.8.13.0702
3. **Número TJMG:** 0702.08.478135-1

4. **Tribunal:** TJMG
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias
7. **Classe:** Execução Fiscal
8. **Exequente:** Estado de Minas Gerais
9. **Executada:** Xinguleder Couros Ltda.
10. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
11. Distribuição: 25/08/2008
12. **Valor inicial:** R$4.532.600,67
13. Tributo: ICMS
14. Processo preexistente à falência: SIM
15. Houve penhora/indicação de bens: SIM
16. Imóvel identificado: matrícula nº 39.738
17. Houve múltiplos gravames sobre patrimônio: SIM
18. Extinção definitiva: NÃO IDENTIFICADA
19. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA
20. **Trânsito em julgado extintivo:** NÃO IDENTIFICADO
21. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
22. Manifestações identificadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
23. Saldo atual do débito: NÃO IDENTIFICADO
24. Potencial financeiro: PASSIVO TRIBUTÁRIO RELEVANTE / NÃO CONSOLIDADO
25. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA COM SEGURANÇA.

197 | PROCESSO 3368758-88.2006.8.13.0702

Classe: Pedido de Falência Requerente: IFS Consulting Ltda. Requerida: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO Distribuição: 2006 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 3368758-88.2006.8.13.0702
Numeração anterior/TJMG: 0702.06.336875-8
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara de origem: 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe: Pedido de Falência
Requerente: IFS Consulting Ltda.
Requerida: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Distribuição: 2006
Valor da causa: R$770.420,10.

A inicial foi proposta pela IFS Consulting Ltda. contra a Braspelco, com fundamento em duplicatas mercantis protestadas e supostamente inadimplidas.

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status:** ENCERRADO / EXTINTO.
2. Motivo: perda superveniente do objeto após decretação da falência da Xinguleder em outro processo.
3. Sentença extintiva: outubro de 2018.
4. Fundamento: art. 485, IV, do CPC.
5. Resolução de mérito: NÃO.
6. Honorários: R$8.000,00, impostos à requerida com fundamento no princípio da causalidade.
7. Custas: atribuídas à requerida.
8. Publicação: 24/10/2018.
9. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

A IFS Consulting Ltda. ajuizou pedido de falência contra a então Braspelco, alegando inadimplemento de serviços de consultoria e implantação de sistemas.

A inicial relaciona duplicatas emitidas em decorrência de prestação de serviços, entre elas:

1. NF/duplicata nº 127 – R$42.232,50;
2. nº 149 – R$42.232,50;
3. nº 143 – R$53.494,00;
4. nº 148 – R$138.214,28;
5. nº 128 – R$138.214,28;
6. nº 393 – R$345.535,70.

Todas possuíam vencimentos no segundo semestre de 2006, e a requerente afirmou que os títulos haviam sido regularmente protestados.

Com atualização e juros, a autora apontou débito total de R$770.420,10.

A pretensão era a decretação da falência da Braspelco com fundamento na impontualidade injustificada prevista na Lei nº 11.101/2005.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Dezembro de 2006 – A IFS Consulting ajuizou pedido de falência contra a Braspelco.

A requerente alegou inadimplemento de seis duplicatas mercantis, protestadas no Tabelionato de Protestos de Uberlândia.

A inicial foi instruída com:

1. duplicatas;
2. notas fiscais;
3. instrumentos de protesto;
4. contratos de prestação de serviços;
5. documentos societários da credora;
6. memória de cálculo.

2007 em diante – A Braspelco apresentou defesa e o feito passou a discutir:

1. validade/exigibilidade dos títulos;
2. regularidade dos protestos;
3. prestação dos serviços;
4. competência do Juízo falimentar;
5. existência de outros pedidos de falência contra a mesma sociedade.

A tramitação tornou-se especialmente complexa em razão da existência de mais de um pedido de falência envolvendo a Xinguleder/Braspelco.

Foi suscitado conflito de competência, discutindo-se qual Vara de Uberlândia seria preventa para processar e julgar os pedidos falimentares.

O TJMG reconheceu a prevenção da 10ª Vara Cível, em razão da distribuição deste feito.

Entretanto, outro pedido de falência tramitou perante a 6ª Vara Cível e resultou em decretação da quebra da Xinguleder.

A controvérsia sobre competência chegou aos Tribunais Superiores.

O STJ destacou que a competência falimentar se fixa pela prevenção decorrente da primeira distribuição e que a própria legislação falimentar impede multiplicidade de juízos para falência do mesmo devedor.

Ainda assim, a realidade processual passou a ser a existência de falência já decretada no Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702, perante a 6ª Vara Cível.

02/12/2013 – Proferida naquele outro processo a sentença que decretou a falência da Xinguleder.

Posteriormente, o presente pedido continuou a tramitar para definição dos efeitos dessa quebra e dos recursos relativos à competência.

2016/2017 – Houve novas manifestações e intimações relacionadas aos efeitos do julgamento do conflito de competência e dos recursos.

10/07/2018 – As partes foram intimadas para se manifestarem quanto à impossibilidade de existência de várias decretações de falência para a mesma empresa e quanto à perda superveniente do objeto desta demanda.

Outubro de 2018 – Proferida sentença.

O Juízo concluiu que, uma vez já decretada a falência da Xinguleder em outro processo, não seria possível uma nova decretação de quebra da mesma sociedade, em razão da unicidade e indivisibilidade do juízo falimentar.

Foi reconhecida a perda superveniente do objeto, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito.

A sentença esclareceu ainda que o crédito da IFS Consulting deveria ser objeto de habilitação no processo falimentar, e não reconhecido diretamente neste feito.

A Xinguleder foi condenada nas custas e em honorários advocatícios de R$8.000,00 pelo princípio da causalidade.

24/10/2018 – Publicação da sentença extintiva.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER COMPROVADAMENTE IDENTIFICADAS: 0

Não foi identificada petição autônoma subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no conjunto documental disponibilizado.

A Xinguleder esteve representada por outros advogados, inclusive Jorge Elias Amuy Filho, Lucimeire Zago de Brito e Roberto Matos de Brito nos atos finais identificados.

Assim:

1. Houve atuação processual comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO.
2. Quantidade comprovada de manifestações: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Pedido de falência: 2006.
2. Decretação efetiva da falência em outro processo: 02/12/2013.

Processo preexistente à falência? SIM.

Este feito antecede em aproximadamente sete anos a sentença que efetivamente decretou a falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência decretada no Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702 foi determinante para o encerramento deste pedido.

A sentença de 2018 reconheceu que:

1. não podem coexistir diversas falências da mesma sociedade;
2. o juízo falimentar é uno e indivisível;
3. o presente pedido perdeu seu objeto;
4. eventual crédito da IFS Consulting deve ser submetido ao processo falimentar por meio de habilitação/verificação própria.

Portanto, o presente feito não constitui decisão de reconhecimento definitivo do crédito da IFS no quadro da falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. **Natureza:** pedido de falência da Xinguleder.
2. **Vara:** 6ª Vara Cível de Uberlândia.
3. Resultado: decretação efetiva da falência em 02/12/2013.
4. Relação: sua existência e desfecho causaram a perda do objeto deste processo.

2. Conflito de Competência nº 1.0000.14.059836-8/000 – TJMG

1. Objeto: definição do Juízo competente/prevento para processar pedidos de falência da Xinguleder.
2. Resultado relevante: reconhecimento da prevenção decorrente da distribuição deste processo perante a 10ª Vara Cível.

3. Recursos nos Tribunais Superiores

1. Houve discussão recursal acerca da competência falimentar e dos efeitos da decretação de falência pronunciada por outro juízo.
2. O STJ reafirmou a relevância da prevenção e da unicidade do juízo falimentar.

Não foram identificados outros incidentes que necessitem consolidação autônoma para fins deste relatório.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valores históricos:

1. Principal das duplicatas: soma aproximada de R$759.923,26.
2. **Valor atualizado indicado na inicial:** R$770.420,10.
3. **Natureza:** potencial passivo decorrente de prestação de serviços.
4. Crédito reconhecido/habilitado neste processo: NÃO.
5. Crédito inserido no Quadro Geral de Credores: NÃO pode ser afirmado com base neste arquivo.
6. Honorários fixados na extinção: R$8.000,00 contra a requerida.
7. Custas: atribuídas à Xinguleder.

A sentença foi expressa ao indicar que a IFS deveria buscar a habilitação de seu crédito no processo falimentar.

Assim, o valor de R$770.420,10 não deve ser automaticamente contabilizado como crédito consolidado da falência apenas com fundamento neste processo.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO POTENCIAL, DEPENDENTE DA HABILITAÇÃO/VERIFICAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR, além dos honorários sucumbenciais de R$8.000,00 fixados neste feito.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Pedido de falência ajuizado em 2006 pela IFS Consulting Ltda. contra a então Braspelco, posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda., com fundamento no inadimplemento de duplicatas decorrentes de serviços de consultoria e implantação de sistemas.

A credora indicou débito atualizado de R$770.420,10 e juntou notas fiscais, duplicatas e instrumentos de protesto.

O processo teve longa tramitação, principalmente em razão da existência de outros pedidos falimentares contra a mesma empresa e da consequente discussão sobre prevenção e competência.

A matéria chegou ao TJMG e aos Tribunais Superiores, havendo reconhecimento da importância da primeira distribuição para definição do juízo prevento.

Enquanto essa controvérsia prosseguia, a falência da Xinguleder foi efetivamente decretada em 02/12/2013, no Processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Em 2018, o Juízo concluiu que não seria possível uma segunda decretação de falência, reconheceu a perda superveniente do objeto e extinguiu este feito sem resolução do mérito.

Foi expressamente consignado que a IFS deveria habilitar seu crédito perante o Juízo Universal da Falência.

A requerida foi condenada em custas e honorários de R$8.000,00.

Não foi identificada manifestação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 43
2. **Número CNJ:** 3368758-88.2006.8.13.0702
3. **Número TJMG:** 0702.06.336875-8
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 10ª Vara Cível
7. **Classe:** Pedido de Falência
8. **Requerente:** IFS Consulting Ltda.
9. **Requerida:** Braspelco/Xinguleder Couros Ltda.
10. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
11. **Valor da causa/débito atualizado:** R$770.420,10
12. Origem: duplicatas decorrentes de serviços de consultoria/implantação de sistemas
13. Processo preexistente à falência: SIM
14. Falência decretada em outro processo: SIM
15. Processo falimentar: 3015102-95.2006.8.13.0702
16. Houve conflito de competência: SIM
17. Processo extinto: SIM
18. Fundamento: perda superveniente do objeto
19. Resolução de mérito: NÃO
20. Sentença extintiva: outubro de 2018
21. Publicação: 24/10/2018
22. Crédito habilitado nestes autos: NÃO
23. Honorários contra a Xinguleder: R$8.000,00
24. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
25. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
26. **Providência pendente nestes autos:** NÃO
27. **Status:** ENCERRADO / EXTINTO
28. Potencial financeiro: PASSIVO POTENCIAL SUJEITO À HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR.

198 | PROCESSO 3967029-41.2007.8.13.0702

Classe: Pedido de Falência Requerente: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A Requerida: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. Polo ocupado pela Xinguleder/Braspelco: PASSIVO Distribuição: setembro de 2007 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 3967029-41.2007.8.13.0702
Numeração anterior/TJMG: 0702.07.396702-9
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 5ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe: Pedido de Falência
Requerente: Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A
Requerida: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.
Polo ocupado pela Xinguleder/Braspelco: PASSIVO
Distribuição: setembro de 2007
Valor da causa: R$385.000,00.

SITUAÇÃO ATUAL IDENTIFICÁVEL NO ARQUIVO

1. **Status definitivo:** NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR com segurança a partir do arquivo físico disponibilizado.
2. Sentença de mérito/extinção: NÃO localizada nas 150 páginas fornecidas.
3. **Trânsito em julgado:** NÃO identificado.
4. **Baixa definitiva:** NÃO identificada.
5. **Providência atualmente pendente da Administração Judicial:** NÃO identificável com segurança.

O arquivo termina ainda com documentação contratual e probatória, sem trazer decisão final do pedido de falência. Portanto, não deve ser classificado como encerrado com base apenas neste volume.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A ajuizou pedido de falência contra a Braspelco, com fundamento no art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005.

A requerente alegou que, em 29/11/2005, a Braspelco emitiu em seu favor nota promissória no valor de R$385.000,00, com vencimento em 27/12/2005, decorrente de instrumento particular de adiantamento de recursos.

Segundo a credora, o título não foi pago e foi regularmente protestado. A inicial também afirmou que a Braspelco possuía diversos outros títulos protestados, pedidos de falência e ações judiciais em que figurava como executada.

O demonstrativo apresentado pela Redfactor atualizou a obrigação para aproximadamente R$520.192,70, incluindo correção, juros, honorários e despesas processuais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2007 – Ajuizamento do pedido de falência pela Redfactor contra a Braspelco.

A pretensão foi baseada na impontualidade de nota promissória originalmente emitida no valor de R$385.000,00.

A Braspelco apresentou defesa extensa, sustentando, entre outros pontos:

1. ausência dos pressupostos materiais para decretação da falência;
2. inexistência de insolvência caracterizada apenas pelo inadimplemento alegado;
3. necessidade de exame da relação negocial subjacente;
4. existência de controvérsia sobre a própria relação entre as partes;
5. inadequação do pedido falimentar como instrumento de simples cobrança.

A defesa também destacou que pedido de falência não deveria ser utilizado como meio coercitivo de cobrança e requereu a improcedência da pretensão falimentar.

Os autos foram instruídos com grande quantidade de documentação relativa:

1. aos contratos celebrados entre Redfactor e Braspelco;
2. operações de fomento mercantil;
3. títulos cedidos;
4. duplicatas e créditos de terceiros;
5. atos societários da Xinguleder;
6. outras demandas envolvendo a empresa.

Há também referência a outros pedidos de falência e ações em curso contra a Xinguleder, utilizados pela requerente como argumento sobre sua situação financeira.

Limitação do arquivo: as 150 páginas disponibilizadas terminam ainda durante a instrução documental, sem sentença ou movimentações finais.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada, neste volume, petição subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

1. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO.
2. Quantidade identificada: 0.

Como os autos fornecidos não abrangem necessariamente toda a tramitação posterior à falência, essa conclusão fica limitada ao material analisado.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

O pedido foi ajuizado em 2007, enquanto a quebra da Xinguleder somente foi decretada em 2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O arquivo disponibilizado se concentra na fase anterior à decretação da falência.

Não há, nas páginas apresentadas, decisão posterior analisando expressamente os efeitos da falência decretada em 2013 sobre este pedido.

Em tese processual, a decretação da quebra em outro processo seria relevante para o prosseguimento deste feito, mas não atribuo resultado ou perda superveniente do objeto sem decisão constante do arquivo.

7. PROCESSOS VINCULADOS, INCIDENTES E RECURSOS

O processo contém referências documentais a outras ações e pedidos falimentares envolvendo a Braspelco/Xinguleder.

Entre elas, há referência ao Processo nº 0702.07.366658-9, então em curso perante a 8ª Vara Cível, citado no contexto da defesa.

Entretanto, o material não permite classificar todos esses processos como apensos formais.

Recursos próprios deste Processo 44: NÃO identificados no volume disponibilizado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. Nota promissória originária: R$385.000,00.
2. **Valor atualizado indicado pela requerente:** aproximadamente R$520.192,70.
3. **Natureza:** potencial passivo comercial.
4. Crédito definitivamente reconhecido neste processo: NÃO identificado.
5. Crédito habilitado na falência: NÃO comprovado neste arquivo.
6. Pagamento: NÃO identificado.

O valor atualizado apresentado pela Redfactor é histórico e não pode ser tratado automaticamente como crédito consolidado da Massa.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO POTENCIAL / NÃO CONSOLIDADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Pedido de falência ajuizado em 2007 pela Redfactor contra a Braspelco, com base em nota promissória de R$385.000,00, decorrente de operação de adiantamento de recursos/fomento mercantil.

A requerente alegou inadimplemento e protesto regular do título, além de existência de outros protestos e demandas contra a empresa. A Braspelco apresentou defesa contestando a caracterização da insolvência e sustentando que a falência não poderia ser utilizada como simples mecanismo coercitivo de cobrança.

O volume disponibilizado contém extensa documentação contratual e societária, mas não alcança sentença final ou baixa processual.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 44
2. **Número:** 3967029-41.2007.8.13.0702
3. **Classe:** Pedido de Falência
4. **Requerente:** Redfactor Factoring e Fomento Comercial S/A
5. **Requerida:** Braspelco/Xinguleder
6. **Polo da Xinguleder:** PASSIVO
7. **Valor da causa:** R$385.000,00
8. **Valor atualizado indicado:** aproximadamente R$520.192,70
9. Processo preexistente à falência: SIM
10. Sentença final: NÃO IDENTIFICADA
11. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO
12. **Baixa:** NÃO IDENTIFICADA

13. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO identificada
14. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
15. **Status:** NÃO DEFINIDO COM SEGURANÇA PELO ARQUIVO
16. Potencial financeiro: PASSIVO POTENCIAL / NÃO CONSOLIDADO

199 | PROCESSO 4059990-98.2007.8.13.0702

Classe: Medida Cautelar de Sustação de Protesto Requerente: Xinguleder Couros Ltda. Requerida: Maple Commercial Finance Corp. Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO Distribuição: 23/10/2007 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 4059990-98.2007.8.13.0702
Numeração anterior: 0702.07.405999-0
Tribunal: TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 6ª Vara Cível
Classe: Medida Cautelar de Sustação de Protesto
Requerente: Xinguleder Couros Ltda.
Requerida: Maple Commercial Finance Corp.
Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO
Distribuição: 23/10/2007
Valor da causa: R$1.000,00.

SITUAÇÃO ATUAL

1. **Status definitivo:** NÃO IDENTIFICADO com segurança.
2. Sentença: NÃO localizada neste volume.
3. **Trânsito em julgado:** NÃO identificado.
4. **Baixa definitiva:** NÃO identificada.
5. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO identificável.

O arquivo físico fornecido termina com documentos relativos à reestruturação financeira e ao denominado “Acordo Preliminar”, sem alcançar o desfecho processual.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Xinguleder ajuizou medida cautelar buscando sustar protesto requerido pela Maple Commercial Finance Corp.

A empresa sustentou que o protesto estava relacionado a documento derivado de um “Acordo Preliminar para Reestruturação da Dívida”, firmado no contexto de negociação com credores.

Segundo a petição inicial, a Maple utilizou documento que indicava obrigação extremamente elevada — mencionada nos autos em aproximadamente US$33,1 milhões —, embora a Xinguleder sustentasse que o acordo:

1. não configurava confissão definitiva de dívida;
2. estava inserido em tratativas para reorganização societária e financeira;
3. continha condições ainda dependentes de diligências e negociações;
4. não constituía título líquido, certo e exigível;
5. teria sido celebrado sob premissas que posteriormente não se concretizaram.

A Xinguleder alegou ainda vícios de consentimento, erro e ausência de causa jurídica suficiente para o protesto.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

23/10/2007 – Distribuição da medida cautelar.

A Xinguleder requereu tutela urgente para impedir os efeitos do protesto, sustentando que o documento apresentado pela Maple não constituía título executivo ou cambial válido.

A inicial desenvolveu extensa argumentação sobre:

1. nulidade do título;
2. anulabilidade do documento denominado “Acordo Preliminar”;
3. erro na manifestação de vontade;
4. inexistência de obrigação líquida;
5. inexigibilidade;
6. aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
7. risco de danos decorrentes do protesto.

Como caução para a liminar, a autora ofereceu imóvel de sua propriedade relacionado à matrícula nº 39.738, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia, indicado na petição com valor aproximado de R$750 milhões segundo a estimativa apresentada pela própria requerente naquele momento.

A documentação posterior contém cópias extensas do acordo de reestruturação e seus anexos, incluindo disposições sobre:

1. credores;
2. reorganização financeira;
3. compromissos dos devedores;
4. administração da sociedade;
5. participação de investidores;
6. garantias;
7. poderes concedidos a credores;
8. condições de implementação da reestruturação.

Limitação: as 150 páginas fornecidas terminam ainda no conjunto documental do acordo, sem decisão final.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não há petição autônoma subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nas páginas disponibilizadas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

A cautelar foi distribuída em 2007, anos antes da falência decretada em 2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não há no volume apresentado atos posteriores suficientes para identificar repercussão direta da falência sobre esta cautelar.

Não foi localizada manifestação da Administração Judicial nem decisão tratando da sucessão processual pela Massa.

7. PROCESSOS VINCULADOS, INCIDENTES E RECURSOS

A demanda está materialmente vinculada às controvérsias decorrentes do Acordo Preliminar de Reestruturação, firmado entre a Xinguleder, credores e terceiros envolvidos em tentativa de reorganização financeira.

O arquivo não permite identificar, com segurança, eventual ação principal subsequente ou recurso especificamente vinculado a esta cautelar.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A ação possuía elevada relevância patrimonial porque buscava impedir protesto relacionado a documento que indicava obrigação de valor muito expressivo.

Contudo:

1. o valor indicado no documento não equivale necessariamente a dívida reconhecida;
2. a própria Xinguleder discutia sua validade e exigibilidade;
3. não há sentença no arquivo confirmando a obrigação;
4. não há saldo atualizado;
5. não há comprovação de habilitação específica desse montante na falência.

Valor da causa: R$1.000,00.

POTENCIAL FINANCEIRO: RELEVANTE, MAS INDETERMINADO / CONTROVÉRSIA SOBRE OBRIGAÇÃO DE GRANDE VALOR.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Medida cautelar ajuizada pela Xinguleder em 2007 contra a Maple Commercial Finance Corp., objetivando sustar protesto relacionado a documento firmado no contexto de reestruturação financeira da empresa.

A Xinguleder sustentou que o denominado “Acordo Preliminar” não representava confissão definitiva e exigível de dívida, alegando vícios de consentimento, ausência de liquidez e existência de condições ainda sujeitas a negociação e diligência.

O material contém extensa documentação sobre a tentativa de reestruturação, mas não inclui o desfecho processual da cautelar.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 45
2. **Número:** 4059990-98.2007.8.13.0702
3. **Classe:** Cautelar de Sustação de Protesto
4. **Polo Xinguleder:** ATIVO
5. **Requerida:** Maple Commercial Finance Corp.
6. Distribuição: 23/10/2007
7. **Valor da causa:** R$1.000,00
8. Objeto: sustação de protesto decorrente de Acordo Preliminar de Reestruturação
9. Processo preexistente à falência: SIM
10. Sentença: NÃO IDENTIFICADA
11. **Trânsito:** NÃO IDENTIFICADO
12. **Baixa:** NÃO IDENTIFICADA
13. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou: NÃO identificado
14. Manifestações: 0
15. Potencial financeiro: RELEVANTE, MAS NÃO QUANTIFICÁVEL COM SEGURANÇA
16. **Status:** NÃO DEFINIDO PELO VOLUME DISPONIBILIZADO

200 | PROCESSO 2358943-21.2005.8.13.0702

Classe: Ação Declaratória de Nulidade de Cambial Autora: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. Réus: Qualidade Comércio Importação e Exportação Ltda. e Banco Itaú S/A Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 2358943-21.2005.8.13.0702
Numeração anterior: 0702.05.235894-3
Tribunal: TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara de origem: 3ª Vara Cível
Classe: Ação Declaratória de Nulidade de Cambial
Autora: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.
Réus: Qualidade Comércio Importação e Exportação Ltda. e Banco Itaú S/A
Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO
Valor da causa: R$24.969,77.

SITUAÇÃO ATUAL DOCUMENTALMENTE IDENTIFICADA

1. Ação declaratória julgada procedente: SIM.
2. Medida cautelar vinculada também julgada procedente: SIM.
3. **Trânsito em julgado das sentenças de mérito:** SIM, conforme registrado em petição posterior.
4. **Fase posterior:** cumprimento de sentença referente a custas/honorários.
5. Houve apelação nessa fase: SIM.
6. Apelação nº: 1.0702.05.235894-3/001.
7. **Último ato do arquivo:** distribuição da apelação no TJMG em 01/07/2010.
8. Resultado dessa apelação: NÃO consta no arquivo disponibilizado.
9. **Situação atual definitiva:** NÃO pode ser determinada além disso.

A própria apelação registra que tanto a cautelar quanto a ação declaratória haviam sido julgadas procedentes e já transitado em julgado, surgindo depois discussão específica no cumprimento de sentença.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Braspelco ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Cambial contra Qualidade Comércio Importação e Exportação Ltda. e Banco Itaú S/A.

A demanda discutia uma duplicata nº U1 304-2, com vencimento em 18/05/2005, no valor de R$24.451,79, levada a protesto.

A autora alegou que:

1. jamais havia realizado operação com a primeira requerida que justificasse a emissão do título;
2. não existia compra e venda de mercadoria nem prestação de serviços correspondente;
3. a duplicata teria sido emitida “sem causa”;
4. o Banco Itaú aparecia como instituição relacionada à cobrança;
5. o protesto causava prejuízo à imagem e ao crédito da empresa.

Requereu declaração definitiva de nulidade da cambial e confirmação da medida anteriormente concedida na cautelar de sustação de protesto.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

29/06/2005 – Ajuizamento da Ação Declaratória de Nulidade de Cambial, por dependência à medida cautelar nº 0702.05.217615-4.

01/07/2005 – Distribuição e conclusão.

Agosto de 2005 – Expedidas citações à Qualidade Comércio Importação e Exportação Ltda. e ao Banco Itaú S/A.

Seguiram-se contestações, impugnações e demais atos de instrução.

A ação declaratória e a cautelar vinculada foram posteriormente julgadas procedentes.

Conforme documento recursal posterior, ambas as sentenças transitaram em julgado.

Após o trânsito, teve início fase de cumprimento de sentença, especialmente relacionada à verba sucumbencial e despesas processuais.

Surgiu controvérsia quanto a:

1. quem estaria obrigado ao pagamento dos honorários;
2. valor efetivamente devido;
3. extensão da condenação em relação ao Banco Itaú e à Qualidade;
4. interpretação dos dispositivos das sentenças;
5. possibilidade de prosseguimento do cumprimento contra uma ou ambas as rés.

Foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados em decisão de abril de 2009.

18/05/2009 – Xinguleder interpôs recurso de apelação, buscando reforma/cassação da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença.

A empresa sustentava, em síntese, que a decisão havia limitado indevidamente o cumprimento, especialmente quanto à responsabilidade da Qualidade Comércio Importação e Exportação Ltda.

21/08/2009 – Recurso recebido, com abertura de prazo para contrarrazões.

2009/2010 – Preparação e remessa ao TJMG.

01/07/2010 – Autuada e distribuída a Apelação Cível nº 1.0702.05.235894-3/001, perante a 16ª Câmara Cível.

Resultado da apelação: NÃO consta nas 150 páginas disponibilizadas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Os atos do arquivo são anteriores à nomeação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial.

Não foi localizada petição autônoma subscrita por ele.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

A ação foi ajuizada em 2005.

Além disso, o mérito principal já havia transitado em julgado antes da falência, conforme a petição recursal de 2009.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O arquivo disponibilizado encerra-se em 2010, antes da decretação da falência em 2013.

Portanto, não há neste volume qualquer ato referente à Massa Falida ou à Administração Judicial.

Eventuais efeitos posteriores da falência sobre o crédito de honorários ou cumprimento de sentença não podem ser presumidos.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 0702.05.217615-4

1. **Natureza:** Medida cautelar de sustação de protesto.
2. Relação: cautelar antecedente diretamente vinculada à presente ação declaratória.
3. Resultado: julgada procedente, conforme registro posterior.

2. Embargos de Declaração

1. Opostos na fase de cumprimento de sentença.
2. Resultado: rejeitados em abril de 2009.

3. Apelação Cível nº 1.0702.05.235894-3/001

1. Apelante: Xinguleder Couros Ltda.
2. **Natureza da controvérsia:** cumprimento de sentença/verbas sucumbenciais.
3. Distribuição no TJMG: 01/07/2010.
4. Resultado: NÃO identificado neste volume.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

1. **Valor da duplicata declarada nula:** R$24.451,79.
2. **Valor da causa:** R$24.969,77.
3. Resultado de mérito: FAVORÁVEL à Xinguleder.
4. Título cambial: declarado inválido/nulo, conforme resultado informado nos autos.
5. Honorários/custas: existia crédito decorrente da sucumbência em favor da Xinguleder e seus patronos, objeto de cumprimento posterior.
6. **Valor exato definitivamente recuperado:** NÃO identificado.
7. Resultado da apelação sobre cumprimento: NÃO identificado.

O resultado principal foi patrimonialmente favorável, pois afastou cobrança fundada em duplicata sem causa.

POTENCIAL FINANCEIRO: FAVORÁVEL QUANTO AO MÉRITO; RESULTADO FINANCEIRO DO CUMPRIMENTO NÃO CONSOLIDADO NO ARQUIVO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação Declaratória de Nulidade de Cambial ajuizada em 2005 pela Braspelco contra Qualidade Comércio Importação e Exportação Ltda. e Banco Itaú S/A, relacionada a duplicata de R$24.451,79 que a autora afirmava ter sido emitida sem qualquer negócio subjacente.

A ação principal e a cautelar de sustação de protesto foram julgadas procedentes, e as respectivas sentenças transitaram em julgado.

Após o encerramento do mérito, iniciou-se cumprimento de sentença relativo aos ônus sucumbenciais. Nessa fase surgiu controvérsia sobre a responsabilidade das rés e os valores devidos.

A Xinguleder interpôs apelação em maio de 2009. O recurso foi remetido ao TJMG e distribuído em 01/07/2010, mas o arquivo físico fornecido termina antes do julgamento da apelação.

Não há atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no período documentado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 46
2. **Número:** 2358943-21.2005.8.13.0702
3. **Classe:** Ação Declaratória de Nulidade de Cambial
4. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
5. **Rés:** Qualidade Comércio Importação e Exportação Ltda.; Banco Itaú S/A
6. **Valor da causa:** R$24.969,77
7. Duplicata discutida: R$24.451,79
8. Processo vinculado: cautelar nº 0702.05.217615-4
9. Processo preexistente à falência: SIM
10. Resultado de mérito: PROCEDENTE
11. **Trânsito em julgado do mérito:** SIM
12. Cumprimento de sentença: SIM
13. **Embargos de declaração:** rejeitados
14. Apelação: 1.0702.05.235894-3/001
15. Distribuição da apelação: 01/07/2010
16. Resultado da apelação: NÃO IDENTIFICADO NO ARQUIVO
17. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
18. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
19. Potencial financeiro: FAVORÁVEL QUANTO AO MÉRITO / CUMPRIMENTO NÃO CONSOLIDADO
20. **Status atual definitivo:** NÃO IDENTIFICÁVEL ALÉM DA FASE RECURSAL DOCUMENTADA.

201 | PROCESSO 4069486-54.2007.8.13.0702

Classe: Ação Civil Pública Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais Ré: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda. Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO Distribuição: 30/10/2007 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 4069486-54.2007.8.13.0702
Numeração anterior/TJMG: 0702.07.406948-6
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 6ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe: Ação Civil Pública
Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Ré: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO
Distribuição: 30/10/2007
Valor da causa: R$200.000,00.

SITUAÇÃO ATUAL IDENTIFICÁVEL NO ARQUIVO

1. **Status definitivo:** NÃO IDENTIFICADO.
2. Sentença final: NÃO localizada nas 150 páginas fornecidas.
3. **Trânsito em julgado:** NÃO identificado.
4. **Baixa definitiva:** NÃO identificada.
5. Processo preexistente à falência: SIM.
6. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO identificável com segurança a partir do volume disponibilizado.

O arquivo apresentado é essencialmente composto pela petição inicial, documentos ambientais, manifestações defensivas e elementos técnicos, sem alcançar o desfecho definitivo da ação.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Ação Civil Pública ambiental proposta pelo Ministério Público contra a Xinguleder/Braspelco.

O Ministério Público alegou a ocorrência de poluição ambiental decorrente do lançamento de efluentes industriais do curtume, especialmente no sistema de esgotamento sanitário e no Córrego Liso, em Uberlândia.

Segundo a inicial, procedimentos administrativos ambientais vinham sendo instaurados desde a década de 1990 e apontavam problemas relativos ao lançamento de efluentes sem tratamento adequado.

Os documentos técnicos mencionam, entre outros parâmetros:

1. sólidos suspensos;
2. demanda química de oxigênio – DQO;
3. sulfetos;
4. óleos e graxas;
5. temperatura;
6. outros componentes relacionados ao tratamento de efluentes industriais.

Em diversas amostras, os resultados indicados na documentação apresentada pelo Ministério Público ultrapassavam parâmetros ambientais utilizados como referência.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

Antes do ajuizamento da ação, foram instaurados procedimentos administrativos e realizadas inspeções por órgãos como:

1. Ministério Público;
2. FEAM;
3. DMAE;
4. Polícia Militar Ambiental;
5. Universidade Federal de Uberlândia.

Segundo a inicial, havia registros de problemas ambientais desde meados da década de 1990.

2006 – Foram realizadas diversas coletas de amostras de efluentes da empresa. Os laudos juntados apontaram valores elevados de sólidos suspensos, DQO, sulfetos e óleos/graxas em determinadas amostras.

30/10/2007 – Distribuição da Ação Civil Pública.

O Ministério Público sustentou responsabilidade objetiva da empresa pela degradação ambiental e requereu tutela inibitória.

Entre as medidas defendidas na inicial, constava a possibilidade de suspensão das atividades da empresa enquanto persistisse o lançamento irregular de efluentes, diante do risco de continuidade do dano.

A Xinguleder apresentou defesa, contestando a versão de que permanecia em situação de irregularidade ambiental.

A empresa sustentou, em síntese, que:

1. possuía sistema de tratamento de efluentes;
2. vinha realizando investimentos e melhorias;
3. possuía licenciamento ambiental;
4. mantinha programas e procedimentos de controle;
5. realizava monitoramento;
6. havia encaminhado documentação à FEAM;
7. parte das informações utilizadas pelo Ministério Público estaria desatualizada.

Na defesa também foram apresentados documentos relativos ao Aterro para Resíduos Industriais Perigosos – ARIP, sistemas de monitoramento e correspondências com órgãos ambientais.

As últimas páginas fornecidas permanecem voltadas à documentação técnica e ambiental, sem sentença definitiva.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada petição subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no volume disponibilizado.

O material analisado é predominantemente anterior à falência.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

A ação foi ajuizada em 2007, aproximadamente seis anos antes da decretação da falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não há, no volume fornecido, atos posteriores suficientes para identificar como a decretação da falência repercutiu nesta Ação Civil Pública.

Também não foram localizadas:

1. habilitação formal da Massa Falida;
2. manifestação do Administrador Judicial;
3. decisão suspendendo ou extinguindo o processo em decorrência da quebra.

Como a ação possui natureza ambiental e obrigações potencialmente não exclusivamente pecuniárias, não é possível presumir sua extinção pela falência.

7. PROCESSOS, PROCEDIMENTOS E INCIDENTES VINCULADOS

A demanda se relaciona a diversos procedimentos administrativos ambientais, inclusive procedimentos da FEAM, DMAE e Ministério Público.

Constam referências a fiscalizações e monitoramentos ambientais anteriores, mas não há elementos suficientes para classificá-los como processos judiciais apensos.

Recursos judiciais neste Processo 47: NÃO identificados no volume fornecido.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A ação não se limita a cobrança pecuniária. Seu principal risco era de natureza ambiental e operacional, envolvendo eventual obrigação de:

1. cessar condutas poluidoras;
2. adequar sistemas de tratamento;
3. adotar medidas de recuperação;
4. suportar eventual responsabilização ambiental;
5. eventualmente suspender atividades até regularização.

Valor da causa: R$200.000,00.

Não foi localizada sentença fixando indenização ou obrigação pecuniária definitiva.

Por isso, o valor da causa não deve ser interpretado como passivo definitivamente constituído.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO AMBIENTAL POTENCIAL / NÃO CONSOLIDADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em 2007 contra a Xinguleder/Braspelco, relacionada a supostos danos ambientais provocados pelo lançamento de efluentes industriais provenientes das atividades de curtimento de couros.

A inicial se apoiou em extensa documentação administrativa e técnica e apontou resultados de análises ambientais considerados incompatíveis com os parâmetros aplicáveis.

A Xinguleder contestou as alegações e apresentou documentação sobre licenciamento, tratamento de efluentes, monitoramento e implantação de estruturas destinadas à adequada disposição de resíduos industriais.

As 150 páginas disponibilizadas não contêm sentença ou desfecho definitivo, razão pela qual não é possível afirmar extinção, condenação ou trânsito em julgado.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 47
2. **Número:** 4069486-54.2007.8.13.0702
3. **Classe:** Ação Civil Pública
4. **Autor:** Ministério Público de Minas Gerais
5. **Ré:** Xinguleder Couros Ltda.
6. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
7. **Valor da causa:** R$200.000,00
8. Objeto: responsabilidade ambiental por lançamento de efluentes industriais
9. Processo preexistente à falência: SIM
10. Sentença final: NÃO IDENTIFICADA
11. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO
12. **Baixa:** NÃO IDENTIFICADA
13. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO identificada
14. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
15. Potencial financeiro: PASSIVO AMBIENTAL POTENCIAL / NÃO CONSOLIDADO
16. **Status:** NÃO DEFINIDO COM SEGURANÇA PELO VOLUME DISPONIBILIZADO

202 | PROCESSO 2980835-97.2006.8.13.0702

Classe: Pedido de Falência Requerente: Maza Fomento Mercantil Ltda. Requerida: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. Polo ocupado pela Xinguleder/Braspelco: PASSIVO Distribuição: 20/06/2006 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 2980835-97.2006.8.13.0702
Numeração anterior/TJMG: 0702.06.298083-5
Tribunal: TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 5ª Vara Cível
Classe: Pedido de Falência
Requerente: Maza Fomento Mercantil Ltda.
Requerida: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.
Polo ocupado pela Xinguleder/Braspelco: PASSIVO
Distribuição: 20/06/2006
Valor da causa: R$226.609,73.

SITUAÇÃO ATUAL IDENTIFICÁVEL

1. **Status definitivo:** NÃO IDENTIFICADO no arquivo disponibilizado.
2. Sentença final: NÃO localizada nas 150 páginas fornecidas.
3. **Trânsito em julgado:** NÃO identificado.
4. **Baixa definitiva:** NÃO identificada.
5. Processo anterior à falência: SIM.
6. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO identificável com segurança.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Maza Fomento Mercantil Ltda. ajuizou pedido de falência contra a Braspelco.

Segundo a inicial, a requerente havia realizado operações de fomento mercantil envolvendo créditos originários de negócios mantidos entre a Braspelco e a empresa Lexon Couros Indústria e Comércio Ltda.

Foram relacionadas quatro duplicatas, aproximadamente nos seguintes valores:

1. R$46.005,00;
2. R$46.005,00;
3. R$46.000,00;
4. R$46.000,00.

A credora sustentou que os títulos não foram pagos e foram protestados para fins falimentares.

Com atualização, encargos e despesas, atribuiu à causa o valor de R$226.609,73.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

13/06/2006 – Petição inicial do pedido de falência.

20/06/2006 – Distribuição perante a 5ª Vara Cível de Uberlândia.

A Maza sustentou impontualidade injustificada da Braspelco e requereu a decretação da falência com fundamento no art. 94 da Lei nº 11.101/2005.

23/06/2006 – Determinada a citação da devedora para, no prazo legal, apresentar defesa ou efetuar depósito elisivo.

Houve dificuldade inicial de citação no endereço indicado.

Posteriormente, a Braspelco apresentou contestação.

Na defesa, questionou:

1. validade e exigibilidade das duplicatas;
2. regularidade dos documentos;
3. ausência de comprovação adequada das mercadorias;
4. divergências de peso e quantidade;
5. inexistência de aceite válido;
6. ausência de endosso em determinados títulos;
7. liquidez, certeza e exigibilidade dos créditos;
8. utilização indevida do pedido de falência como meio coercitivo de cobrança.

A empresa pediu a improcedência da pretensão falimentar e sustentou que a decretação da quebra não poderia ser utilizada como mecanismo substitutivo de ação de cobrança ou execução.

A Braspelco também requereu, cautelarmente, que eventual depósito fosse tratado como depósito preventivo, sem reconhecimento do crédito, buscando impedir os efeitos da pretensão falimentar.

O volume contém extensa documentação societária, protestos, notas fiscais, comprovantes e documentos relacionados à Maza e à Lexon.

As páginas finais fornecidas ainda apresentam contestação e documentação, sem sentença final.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada manifestação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

O material apresentado se concentra na fase inicial do processo, muito anterior à decretação da falência.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

Este pedido de falência foi distribuído em 2006.

A falência efetiva da Xinguleder somente seria decretada anos depois, em outro processo.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O arquivo disponibilizado não alcança atos suficientemente posteriores a 2013 para demonstrar a consequência da falência efetivamente decretada em outro feito.

Assim, não é possível afirmar, com base apenas neste volume, se:

1. houve perda superveniente do objeto;
2. houve extinção;
3. o crédito foi habilitado no Juízo Falimentar;
4. houve atuação da Massa Falida.

7. PROCESSOS, INCIDENTES E RECURSOS VINCULADOS

O processo está materialmente relacionado às operações comerciais envolvendo:

1. Maza Fomento Mercantil Ltda.;
2. Braspelco/Xinguleder;
3. Lexon Couros Indústria e Comércio Ltda.

Não foi identificado, nas páginas analisadas, recurso próprio deste feito ou apenso formal que possa ser consolidado com segurança.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valores históricos:

1. Quatro duplicatas: aproximadamente R$184 mil no total nominal.
2. **Valor atribuído à causa:** R$226.609,73.
3. Crédito reconhecido definitivamente: NÃO identificado.
4. Falência decretada neste processo: NÃO comprovada pelo arquivo.
5. Habilitação do crédito: NÃO comprovada.
6. Pagamento: NÃO identificado.

Portanto, o valor apontado pela Maza representa crédito alegado, não necessariamente passivo falimentar definitivamente reconhecido.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO POTENCIAL / NÃO CONSOLIDADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Pedido de falência ajuizado em 2006 pela Maza Fomento Mercantil contra a Braspelco, fundado em duplicatas resultantes de operações relacionadas a mercadorias fornecidas pela Lexon Couros.

A Maza alegou inadimplemento e protesto regular dos títulos.

A Braspelco contestou amplamente o crédito, questionando a própria formação das duplicatas, a comprovação das mercadorias, os documentos fiscais, os aceites e a liquidez da obrigação. Sustentou ainda a inadequação da utilização do pedido falimentar como instrumento de cobrança.

O arquivo fornecido termina sem sentença ou desfecho definitivo.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 48
2. **Número:** 2980835-97.2006.8.13.0702
3. **Classe:** Pedido de Falência
4. **Requerente:** Maza Fomento Mercantil Ltda.
5. **Requerida:** Braspelco/Xinguleder
6. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
7. **Valor da causa:** R$226.609,73
8. Origem do crédito: duplicatas/operações comerciais vinculadas à Lexon Couros
9. Processo preexistente à falência: SIM
10. Sentença final: NÃO IDENTIFICADA
11. Falência decretada neste feito: NÃO COMPROVADA

12. **Trânsito:** NÃO IDENTIFICADO
13. **Baixa:** NÃO IDENTIFICADA
14. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO identificada
15. Manifestações: 0
16. Potencial financeiro: PASSIVO POTENCIAL / NÃO CONSOLIDADO
17. **Status:** NÃO DEFINIDO COM SEGURANÇA PELO VOLUME DISPONIBILIZADO

203 | PROCESSO 1475881-53.2004.8.13.0702

Classe: Ação Declaratória de Nulidade Cambial Fase documentada no arquivo: Cumprimento de Sentença Exequente: Xinguleder Couros Ltda. e outros Executados: Marcos Martins Goulart e outros, incluindo Banco Bradesco S/A Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº:	1475881-53.2004.8.13.0702
Numeração anterior/TJMG:	0702.04.147588-1
Tribunal:	TJMG
Comarca:	Uberlândia/MG
Vara:	6ª Vara Cível
Classe originária:	Ação Declaratória de Nulidade Cambial
Fase documentada no arquivo:	Cumprimento de Sentença
Exequente:	Xinguleder Couros Ltda. e outros
Executados:	Marcos Martins Goulart e outros, incluindo Banco Bradesco S/A
Polo ocupado pela Xinguleder:	ATIVO.

SITUAÇÃO ATUAL

1. Mérito originário: já transitado em julgado antes da fase documentada.
2. **Fase de cumprimento:** SIM.
3. Pagamento/depósito judicial: SIM.
4. Sentença de extinção do cumprimento: 17/06/2010.
5. Fundamento: satisfação da obrigação, nos termos do então art. 794, I, do CPC.
6. **Baixa ao arquivo:** determinada em 07/05/2012.
7. **Status:** ENCERRADO.
8. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO.

A sentença de 17/06/2010 registrou o recebimento dos valores penhorados para pagamento do remanescente e declarou extinto o cumprimento de sentença.

Posteriormente, em 07/05/2012, foi determinada a baixa e remessa ao arquivo.

2. OBJETO DA AÇÃO

A documentação fornecida corresponde predominantemente à fase final de uma Ação Declaratória de Nulidade Cambial, posteriormente em cumprimento de sentença.

O arquivo não contém a petição inicial originária, razão pela qual não é possível reconstruir com segurança todos os elementos da cambial discutida sem inventar dados.

O que pode ser afirmado é que:

1. a Xinguleder obteve título judicial favorável;
2. houve condenação dos réus;
3. após o trânsito em julgado, iniciou cumprimento de sentença;
4. Banco Bradesco S/A e Marcos Martins Goulart figuraram entre os executados;
5. foram realizadas constrições e depósitos para satisfação do crédito.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

A ação declaratória originária tramitou anteriormente e resultou em decisão judicial favorável à Xinguleder, posteriormente transitada em julgado.

Após o trânsito, iniciou-se o cumprimento de sentença.

A documentação indica que os condenados foram intimados em 02/08/2008 para cumprimento voluntário da sentença, nos moldes do então art. 475-J do CPC.

25/08/2008 – A Xinguleder apresentou requerimento de prosseguimento da execução, acompanhado de planilha de débito, requerendo bloqueio de ativos financeiros.

Foram realizadas ordens de penhora/bloqueio pelo sistema BACENJUD.

Em março de 2009, havia depósito judicial de aproximadamente R$51.357,52.

Posteriormente, houve nova penhora de aproximadamente R$42.447,47, correspondente ao saldo remanescente indicado pelos exequentes.

08/06/2010 – A Xinguleder e seus patronos requereram levantamento dos valores e extinção do cumprimento diante da satisfação do crédito.

17/06/2010 – Proferida sentença:

1. reconhecendo a satisfação do débito;
2. determinando expedição de alvará;
3. declarando extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 794, I, do CPC.

Posteriormente, foram praticados atos para levantamento de depósitos e regularização de custas.

2011 – Houve ajustes relativos ao cadastro dos procuradores.

07/05/2012 – O Juízo determinou a baixa do feito e remessa ao arquivo, observadas as formalidades legais.

25/05/2012 – Publicação da determinação de baixa/arquivamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada petição subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Toda a fase documentada é anterior à falência e à sua atuação como Administrador Judicial.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

A ação data de 2004.

Mais do que isso, o processo já estava encerrado e com baixa determinada em 2012, antes da decretação da falência em 2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não houve reflexo processual relevante da falência, pois o cumprimento de sentença foi extinto em 2010 e o feito teve baixa determinada em 2012.

Portanto, quando sobreveio a falência, esta demanda já estava encerrada.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

O material faz referência a medida cautelar relacionada à ação declaratória, também integrante da controvérsia cambial originária.

Entretanto, o número completo e o conteúdo dessa medida não aparecem de forma suficientemente clara no arquivo reduzido disponibilizado para permitir consolidação detalhada sem risco de erro.

Na fase de cumprimento foram utilizados:

1. BACENJUD;
2. depósitos judiciais;
3. alvarás;
4. atos de levantamento de valores.

Não há recurso pendente identificado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Este processo apresentou resultado favorável à Xinguleder.

Valores claramente identificáveis na fase executiva incluem:

1. depósito judicial de aproximadamente R$51.357,52;
2. penhora posterior de aproximadamente R$42.447,47, apontada como saldo remanescente;
3. posterior levantamento de valores para satisfação do crédito.

Como o Juízo declarou expressamente a obrigação integralmente satisfeita, não há crédito processual remanescente identificado neste feito.

A sentença extinguiu o cumprimento justamente em razão do pagamento.

POTENCIAL FINANCEIRO: ENCERRADO / CRÉDITO SATISFEITO ANTES DA FALÊNCIA.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação Declaratória de Nulidade Cambial ajuizada em 2004 pela Braspelco/Xinguleder, que resultou em título judicial favorável à empresa.

Após o trânsito em julgado, iniciou-se cumprimento de sentença contra Marcos Martins Goulart e outros, incluindo Banco Bradesco S/A.

Foram realizadas penhoras e depósitos judiciais para satisfação do crédito. Em junho de 2010, diante do recebimento dos valores necessários, o Juízo declarou extinto o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação.

Após providências complementares de levantamento e custas, foi determinada a baixa e remessa ao arquivo em maio de 2012.

O processo, portanto, já estava integralmente encerrado antes da decretação da falência da Xinguleder.

Não houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 49
2. **Número:** 1475881-53.2004.8.13.0702
3. **Classe:** Ação Declaratória de Nulidade Cambial / Cumprimento de Sentença
4. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
5. **Executados identificados:** Marcos Martins Goulart, Banco Bradesco S/A e outros
6. Processo preexistente à falência: SIM
7. Crédito em favor da Xinguleder: SIM

8. Cumprimento de sentença: SIM
9. Houve BACENJUD/penhora: SIM
10. Depósito identificado: aproximadamente R$51.357,52
11. Penhora remanescente identificada: aproximadamente R$42.447,47
12. Obrigação satisfeita: SIM
13. Extinção do cumprimento: 17/06/2010
14. Fundamento: art. 794, I, do CPC então vigente
15. **Baixa/arquivamento:** determinada em 07/05/2012
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
17. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
18. **Providência pendente:** NÃO
19. **Status:** ENCERRADO
20. Potencial financeiro: ENCERRADO / CRÉDITO SATISFEITO ANTES DA FALÊNCIA.

---

204 | PROCESSO 1988492-44.2005.8.13.0702

Classe: Ação Declaratória de Nulidade de Cambial Autora: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. Rés: Geton Transportes Ltda. e Banco Bradesco S/A Polo ocupado pela Braspelco/Xinguleder: ATIVO Distribuição: 17/02/2005 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 1988492-44.2005.8.13.0702
Numeração anterior/TJMG: 0702.05.198849-2
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 7ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe: Ação Declaratória de Nulidade de Cambial
Autora: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.
Rés: Geton Transportes Ltda. e Banco Bradesco S/A
Polo ocupado pela Braspelco/Xinguleder: ATIVO
Distribuição: 17/02/2005
Valor da causa: R$1.443,49.

SITUAÇÃO ATUAL IDENTIFICÁVEL NO ARQUIVO

1. **Status definitivo:** NÃO IDENTIFICADO.
2. Sentença final: NÃO localizada no volume disponibilizado.
3. **Trânsito em julgado:** NÃO identificado.
4. **Baixa definitiva:** NÃO identificada.
5. **Última fase documental:** instrução processual em 2010.
6. **Último ato identificado:** concessão de prazo comum de 10 dias para apresentação de memoriais, em julho de 2010.
7. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO identificável a partir deste arquivo.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Braspelco ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Cambial contra Geton Transportes Ltda. e Banco Bradesco S/A.

A controvérsia envolvia a seguinte duplicata:

1. Duplicata nº: 15396/04;
2. Vencimento: 22/12/2004;
3. **Valor:** R$1.350,00.

A autora afirmou que não havia celebrado qualquer operação com a empresa demandada que justificasse a emissão do título, sustentando tratar-se de duplicata “sem causa”.

Requereu, em síntese:

1. declaração de nulidade da duplicata;
2. confirmação definitiva da sustação do protesto anteriormente obtida;
3. condenação das rés em custas e honorários.

A ação foi distribuída por dependência à Medida Cautelar nº 0702.05.196840-3, na qual já havia sido concedida liminar para sustação do protesto.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

17/02/2005 – Distribuição da ação declaratória por dependência à medida cautelar.

23/02/2005 – Determinada a citação das rés.

25/02/2005 – Expedidas citações à Geton Transportes Ltda. e Banco Bradesco S/A.

O Banco Bradesco apresentou contestação e alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da relação jurídica originária e teria atuado apenas como mandatário para cobrança do título.

O Banco afirmou que o título teria sido encaminhado por Hannah Empreendimentos Ltda. e que sua participação teria se limitado à remessa para protesto e cobrança, sem titularidade sobre o crédito.

Seguiram-se manifestações, juntada de documentos e instrução.

2010 – Foi expedida carta precatória à Comarca de Itumbiara/GO para oitiva de testemunha.

24/03/2010 – Designada audiência de oitiva de testemunha para 10/06/2010.

10/06/2010 – Realizada audiência em Itumbiara. A testemunha ouvida informou não possuir relação comercial direta com as partes e não trouxe esclarecimento substancial sobre o negócio discutido.

07/07/2010 – Após o retorno da precatória, o Juízo concedeu às partes prazo comum de 10 dias para apresentação de memoriais.

O arquivo termina nessa fase.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada petição subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

O conteúdo fornecido encerra-se em 2010, antes da decretação da falência e de sua atuação como Administrador Judicial.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

A ação foi ajuizada em fevereiro de 2005, muito antes da decretação da falência da Xinguleder em 2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O volume disponibilizado não contém atos posteriores à decretação da falência.

Assim, não foi possível identificar:

1. substituição processual pela Massa Falida;
2. habilitação da Administração Judicial;
3. suspensão;
4. extinção em razão da falência;
5. eventual resultado definitivo posterior.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES E RECURSOS VINCULADOS

Medida Cautelar nº 0702.05.196840-3

1. **Natureza:** Sustação de Protesto.
2. Relação: antecedente direto da presente ação declaratória.
3. Resultado inicial identificado: concessão de liminar para sustar o protesto.

Não foram identificados recursos ou incidentes posteriores no volume fornecido.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valores identificados:

1. Duplicata discutida: R$1.350,00;
2. **Valor da causa:** R$1.443,49.

A ação possuía caráter de proteção patrimonial, buscando afastar cobrança que a Braspelco alegava não possuir causa jurídica.

Como o arquivo não contém sentença, não é possível afirmar se houve efetiva exclusão definitiva da obrigação.

POTENCIAL FINANCEIRO: FAVORÁVEL EM TESE / RESULTADO NÃO CONSOLIDADO NO ARQUIVO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação Declaratória de Nulidade de Cambial ajuizada em 2005 pela Braspelco contra Geton Transportes Ltda. e Banco Bradesco S/A, visando afastar duplicata de R$1.350,00 que a autora sustentava ter sido emitida sem negócio jurídico subjacente.

A demanda foi precedida de medida cautelar de sustação de protesto, na qual houve concessão de liminar.

O Banco Bradesco alegou ilegitimidade passiva e sustentou ter atuado apenas como mandatário para cobrança.

O processo prosseguiu até fase de instrução, inclusive com carta precatória para oitiva de testemunha em Itumbiara/GO. Em julho de 2010, foi aberto prazo para memoriais.

Não há sentença final no arquivo disponibilizado, razão pela qual o desfecho permanece não identificado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 50
2. **Número:** 1988492-44.2005.8.13.0702
3. **Classe:** Ação Declaratória de Nulidade de Cambial
4. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
5. **Rés:** Geton Transportes Ltda. e Banco Bradesco S/A
6. Duplicata: R$1.350,00
7. **Valor da causa:** R$1.443,49
8. Processo vinculado: Medida Cautelar nº 0702.05.196840-3
9. Processo preexistente à falência: SIM
10. Sentença final: NÃO IDENTIFICADA
11. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO
12. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
13. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
14. **Última fase comprovada:** memoriais em julho de 2010

15. Potencial financeiro: FAVORÁVEL EM TESE / NÃO CONSOLIDADO
16. **Status:** NÃO DEFINIDO COM SEGURANÇA PELO VOLUME DISPONIBILIZADO

205 | PROCESSO 0247633-34.2011.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução Embargante: Lucide Aparecida Erizzo Embargado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL Processo principal: nº 5279892-02.2008.8.13.0702 Distribuição: 02/03/2011 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0247633-34.2011.8.13.0702
Tribunal: TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 10ª Vara Cível
Classe: Embargos à Execução
Embargante: Lucide Aparecida Erizzo
Embargado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL
Processo principal: nº 5279892-02.2008.8.13.0702
Distribuição: 02/03/2011
Valor da causa: R$4.439.341,71.

Relação com a Xinguleder/Braspelco: indireta, mas relevante. A execução principal está fundada em Contrato de Câmbio de Compra – Tipo Exportação celebrado entre Banrisul e Braspelco, tendo a embargante sido incluída na execução em razão de suposta condição de avalista/garantidora.

SITUAÇÃO ATUAL IDENTIFICÁVEL

1. Sentença final dos embargos: NÃO localizada nas 150 páginas disponibilizadas.
2. **Trânsito em julgado:** NÃO identificado.
3. **Baixa:** NÃO identificada.
4. **Status:** NÃO DEFINIDO COM SEGURANÇA PELO ARQUIVO.
5. **Providência da Administração Judicial da Massa:** NÃO identificada.

2. OBJETO DA AÇÃO

Lucide Aparecida Erizzo opôs Embargos à Execução contra o Banrisul, discutindo sua inclusão como corresponsável pela dívida executada.

A execução principal tinha valor indicado de R$4.439.341,71 e derivava de:

1. contratos de câmbio de exportação celebrados pela Braspelco;
2. nota promissória vinculada à operação;
3. garantias pessoais atribuídas a terceiros.

A embargante sustentou que não assinou o contrato de câmbio e que sua assinatura não constava como avalista na nota promissória, defendendo sua ilegitimidade passiva.

Também alegou:

1. ausência de outorga/autorização conjugal;
2. ineficácia do aval;
3. prescrição;
4. capitalização indevida de juros;
5. excesso de execução;
6. incidência do CDC;
7. inversão do ônus da prova;
8. cobrança indevida.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

02/03/2011 – Distribuição dos Embargos à Execução por dependência ao Processo nº 5279892-02.2008.8.13.0702.

A embargante requereu efeito suspensivo e exclusão do polo passivo da execução.

Sustentou que:

1. não participou dos contratos de câmbio;
2. não assinou a nota promissória como avalista;
3. eventual garantia prestada por seu cônjuge não poderia vinculá-la automaticamente;
4. a nota promissória teria sido emitida em 20/06/2005;
5. haveria discussão quanto ao prazo de apresentação e prescrição;
6. os encargos utilizados pelo Banco deveriam ser revistos.

O valor atribuído aos embargos foi o mesmo da execução principal: R$4.439.341,71.

O volume contém extensa documentação relativa aos contratos de câmbio celebrados entre Banrisul e Braspelco, comprovantes financeiros e planilhas.

Entre os demonstrativos, há diversos débitos individualizados referentes a contratos de câmbio, compondo a execução global.

Limitação: o arquivo termina ainda no conjunto documental das operações cambiais, sem sentença final dos embargos.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo.

A Xinguleder/Braspelco não figura formalmente como embargante, mas como empresa cujas operações cambiais originaram a execução principal.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

Os embargos foram distribuídos em 2011, antes da quebra da Xinguleder em 2013.

A execução principal é ainda anterior, de 2008.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

O volume fornecido não contém elementos posteriores suficientes para verificar como a falência da Braspelco/Xinguleder repercutiu nestes embargos.

Como a embargante é terceira garantidora, a decretação da falência da devedora principal não significa automaticamente extinção da discussão sobre responsabilidade pessoal da garantidora.

Não foi localizada manifestação da Administração Judicial.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES E RECURSOS VINCULADOS

Processo nº 5279892-02.2008.8.13.0702

1. **Natureza:** Execução de Título Extrajudicial.
2. **Exequente:** Banrisul.

3. Devedora principal: Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
4. Relação: processo principal ao qual estes embargos estão apensos.

Há forte relação também com o Processo 52 – nº 5773769-91.2009.8.13.0702, que corresponde a embargos opostos por Arnaldo José Frizzo Filho, também relacionado às mesmas garantias e à mesma execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor da execução principal era de R$4.439.341,71.

Todavia, estes embargos tratam diretamente da responsabilidade pessoal de Lucide Aparecida Erizzo, e não de apuração autônoma do débito da Massa.

Portanto:

1. a execução de origem possui evidente impacto patrimonial para a Xinguleder;
2. o resultado destes embargos pode afetar a existência ou extensão de garantias pessoais;
3. o arquivo não permite identificar saldo atual ou resultado final.

POTENCIAL FINANCEIRO PARA A MASSA: INDIRETO / RELACIONADO A PASSIVO RELEVANTE DA EXECUÇÃO PRINCIPAL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à Execução opostos em 2011 por Lucide Aparecida Erizzo contra o Banrisul, por dependência à execução nº 5279892-02.2008.8.13.0702.

A execução principal deriva de contratos de câmbio de exportação celebrados pela Braspelco e envolve débito superior a R$4,4 milhões.

Lucide questionou sua responsabilidade, alegando não ter assinado os contratos nem a nota promissória como avalista, além de suscitar ausência de autorização conjugal, prescrição, excesso de execução, juros, CDC e outros temas.

O arquivo de 150 páginas termina durante a análise documental dos contratos de câmbio e não contém sentença final.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 51
2. **Número:** 0247633-34.2011.8.13.0702
3. **Classe:** Embargos à Execução
4. **Embargante:** Lucide Aparecida Erizzo
5. **Embargado:** Banrisul
6. Processo principal: 5279892-02.2008.8.13.0702
7. Relação com Xinguleder: devedora principal nos contratos de câmbio/executada no feito principal
8. **Valor da causa:** R$4.439.341,71
9. Distribuição: 02/03/2011
10. Processo preexistente à falência: SIM
11. Objeto central: responsabilidade da embargante como suposta avalista/garantidora
12. Sentença final: NÃO IDENTIFICADA
13. **Trânsito:** NÃO IDENTIFICADO
14. **Baixa:** NÃO IDENTIFICADA

15. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
16. Manifestações: 0
17. Potencial financeiro: INDIRETO / PASSIVO RELEVANTE RELACIONADO À EXECUÇÃO PRINCIPAL
18. **Status:** NÃO DEFINIDO PELO VOLUME DISPONIBILIZADO

---

206 | PROCESSO 5773769-91.2009.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução Embargante: Arnaldo José Frizzo Filho Embargado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL Processo principal: nº 5279892-02.2008.8.13.0702 Distribuição: 26/02/2009 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº:	5773769-91.2009.8.13.0702
Numeração anterior/TJMG:	0702.09.577376-9
Tribunal:	TJMG
Comarca:	Uberlândia/MG
Vara:	10ª Vara Cível
Classe:	Embargos à Execução
Embargante:	Arnaldo José Frizzo Filho
Embargado:	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL
Processo principal: nº	5279892-02.2008.8.13.0702
Distribuição:	26/02/2009

Valor da causa: R$4.439.341,71.

Relação com a Xinguleder: a execução principal foi proposta pelo Banrisul contra a Braspelco e garantidores, fundada em contratos de câmbio de exportação e nota promissória.

SITUAÇÃO ATUAL IDENTIFICÁVEL

1. Sentença final dos embargos: NÃO localizada nas 150 páginas fornecidas.
2. Efeito suspensivo: INDEFERIDO na fase inicial.
3. **Trânsito em julgado:** NÃO identificado.
4. **Baixa:** NÃO identificada.
5. **Status definitivo:** NÃO DEFINIDO pelo arquivo.

2. OBJETO DA AÇÃO

Arnaldo José Frizzo Filho opôs embargos à execução do Banrisul, na qual figurava como garantidor/avalista de obrigações assumidas pela Braspelco.

A execução se baseava em:

1. Contrato de Câmbio de Compra – Tipo Exportação nº 05/001859;
2. diversos contratos/operações cambiais vinculadas;
3. Nota Promissória emitida em 20/06/2005;
4. garantias pessoais atribuídas a Arnaldo.

A dívida executada foi indicada em R$4.439.341,71.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

26/02/2009 – Distribuição dos embargos por dependência à Execução nº 5279892-02.2008.8.13.0702.

Arnaldo sustentou, em síntese:

1. prescrição da nota promissória;
2. ausência de certeza, liquidez e exigibilidade;
3. inexistência de documentação comprobatória das operações de exportação;
4. falta de prova de inadimplemento dos importadores;
5. incidência do CDC;

6. inversão do ônus da prova;
7. excesso de execução;
8. abusividade na cobrança;
9. discussão dos juros;
10. necessidade de nova avaliação de imóvel penhorado.

Também requereu atribuição de efeito suspensivo.

11/03/2009 – O Juízo recebeu os embargos, determinou vista ao Banrisul e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, registrando que o bem penhorado possuía valor muito inferior ao montante executado e não havia prova suficiente de dano grave.

O Banrisul apresentou impugnação.

Na defesa, argumentou que:

1. a nota promissória não deveria ser analisada isoladamente do contrato de câmbio;
2. a responsabilidade de Arnaldo decorreria também das obrigações contratuais;
3. o prazo prescricional invocado não seria aplicável da forma pretendida;
4. a execução era lastreada em contratos de câmbio considerados títulos executivos;
5. os valores adiantados pela instituição deveriam ser restituídos em caso de não liquidação das operações de exportação.

O Banco também afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sustentando tratar-se de operação de natureza empresarial e produtiva.

Foram juntados diversos demonstrativos da dívida referentes aos contratos cambiais da Braspelco, incluindo valores individualizados que, somados, embasaram o montante global da execução.

Limitação: o volume fornecido termina ainda durante a impugnação do Banrisul, sem sentença dos embargos.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada petição ou manifestação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

O processo é anterior à falência e a controvérsia apresentada nos documentos está centrada na responsabilidade pessoal do avalista.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

Os embargos foram distribuídos em fevereiro de 2009, cerca de quatro anos antes da falência da Xinguleder.

A execução principal foi ajuizada em 2008.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não há, nas 150 páginas fornecidas, atos posteriores capazes de demonstrar o tratamento dos embargos após a falência.

Como Arnaldo figura como garantidor/avalista, eventual falência da devedora principal não afasta automaticamente a discussão sobre sua responsabilidade pessoal.

Não foi identificada intervenção da Massa Falida ou da Administração Judicial.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES E RECURSOS VINCULADOS

1. Processo nº 5279892-02.2008.8.13.0702

1. **Natureza:** Execução de Título Extrajudicial.
2. **Exequente:** Banrisul.
3. **Executada principal:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
4. Relação: processo principal destes embargos.

2. Processo nº 0247633-34.2011.8.13.0702 – Processo 51

1. **Natureza:** Embargos à Execução.
2. **Embargante:** Lucide Aparecida Erizzo.
3. Relação: discussão paralela sobre responsabilidade de outra garantidora na mesma execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O valor executado informado era de R$4.439.341,71.

Os demonstrativos anexados mostram diversos contratos de câmbio da Braspelco com o Banrisul, com saldos individualizados e atualizados.

O resultado destes embargos poderia afetar a quantidade de coobrigados responsáveis pelo pagamento, mas não altera por si só a existência do crédito contra a Braspelco, que deve ser examinada no processo principal e, posteriormente, no contexto falimentar.

Saldo atual: NÃO identificado.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO RELEVANTE / NÃO CONSOLIDADO, vinculado à execução principal.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à Execução opostos por Arnaldo José Frizzo Filho em 2009 contra o Banrisul, vinculados à execução de mais de R$4,4 milhões fundada em contratos de câmbio de exportação celebrados pela Braspelco.

Arnaldo, apontado como garantidor, questionou a execução sob diversos fundamentos, especialmente prescrição da nota promissória, falta de liquidez e certeza, ausência de comprovação das operações, excesso de execução, juros, CDC e avaliação do bem penhorado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em março de 2009.

O Banrisul impugnou os embargos e sustentou que a responsabilidade não decorria apenas da nota promissória, mas também dos contratos cambiais.

O arquivo fornecido não contém sentença, trânsito ou baixa.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 52
2. **Número:** 5773769-91.2009.8.13.0702
3. **Número TJMG:** 0702.09.577376-9
4. **Classe:** Embargos à Execução

5. **Embargante:** Arnaldo José Frizzo Filho
6. **Embargado:** Banrisul
7. Processo principal: 5279892-02.2008.8.13.0702
8. Devedora principal relacionada: Braspelco/Xinguleder
9. **Valor da causa:** R$4.439.341,71
10. Distribuição: 26/02/2009
11. Processo preexistente à falência: SIM
12. Efeito suspensivo: INDEFERIDO
13. Sentença final: NÃO IDENTIFICADA
14. **Trânsito:** NÃO IDENTIFICADO
15. **Baixa:** NÃO IDENTIFICADA
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
17. Manifestações: 0
18. Potencial financeiro: PASSIVO RELEVANTE / NÃO CONSOLIDADO
19. **Status:** NÃO DEFINIDO COM SEGURANÇA PELO VOLUME DISPONIBILIZADO.

207 | PROCESSO 5495231-80.2009.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução / Embargos do Devedor Embargante: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda. Embargado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO Qualidade: Embargante Distribuição: 19/01/2009 Processo principal: Execução nº 0702.08.479962-7 Valor atribuído aos embargos: R$4.078.343,32. A própria petição inicial atribuiu esse valor à demanda. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 5495231-80.2009.8.13.0702
Numeração anterior/TJMG: 0702.09.549523-1
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Comarca: Uberlândia/MG
Vara de origem: 4ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
Classe: Embargos à Execução / Embargos do Devedor
Embargante: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Embargado: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL
Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO
Qualidade: Embargante
Distribuição: 19/01/2009
Processo principal: Execução nº 0702.08.479962-7
Valor atribuído aos embargos: R$4.078.343,32. A própria petição inicial atribuiu esse valor à demanda.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO, COM TRÂNSITO EM JULGADO.

Os embargos foram julgados improcedentes em primeiro grau. A Xinguleder interpôs apelação, seguida de embargos de declaração e Recurso Especial. No STJ, o recurso foi parcialmente acolhido apenas por questão processual, determinando-se a realização de novo julgamento da apelação com possibilidade de sustentação oral pelos patronos da Xinguleder.

No novo julgamento, realizado pela 11ª Câmara Cível do TJMG, foi:

1. rejeitada a preliminar de nulidade;
2. mantida a improcedência dos embargos;
3. dado parcial provimento ao recurso somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$20.000,00.

Trânsito em julgado: 20/05/2021.Remessa à origem: 10/06/2021.

Após o retorno, foram apuradas custas finais de R$12.009,48, com intimação da Xinguleder para pagamento.

Pagamento das custas finais: NÃO identificado nos documentos apresentados.

Providência processual de mérito pendente da Administração Judicial: NÃO identificada.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução opostos pela Xinguleder contra execução movida pelo Banrisul.

A execução principal estava fundada em Contrato de Câmbio de Exportação, por meio do qual a então Braspelco teria recebido valores antecipados do Banrisul relacionados a operações de exportação.

Segundo a tese do Banco, a Xinguleder deveria:

1. realizar as exportações;
2. entregar ao Banrisul a documentação representativa dos créditos;
3. permitir que a instituição financeira se sub-rogasse nos direitos creditórios;
4. restituir os valores adiantados caso a operação cambial não fosse devidamente liquidada.

A Xinguleder sustentou, porém, que havia entregue os documentos pertinentes às exportações e que o Banrisul não demonstrara que os importadores estrangeiros deixaram de efetuar os pagamentos. A empresa afirmava, portanto, inexistir prova suficiente do saldo devedor cobrado.

Nos embargos foram suscitadas, entre outras matérias:

1. ausência de certeza e liquidez dos títulos;
2. inexistência ou insuficiência dos documentos indispensáveis à execução;
3. ilegitimidade da pretensão de recebimento;
4. necessidade de comprovação do inadimplemento dos importadores;
5. abusividade dos cálculos;
6. critério de conversão cambial;
7. aplicação do Código de Defesa do Consumidor;
8. inversão do ônus da prova;
9. necessidade de prova pericial contábil;
10. inexigibilidade da dívida.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

06/01/2009 – A Xinguleder apresentou Embargos à Execução contra o Banrisul, por dependência à Execução nº 0702.08.479962-7.

A empresa atribuiu aos embargos o valor de R$4.078.343,32 e requereu efeito suspensivo.

20/01/2009 – O Juízo recebeu os embargos e suspendeu a execução, determinando a intimação do Banrisul para apresentação de impugnação.

O Banrisul apresentou impugnação, defendendo a regularidade dos contratos de câmbio e sustentando que a Braspelco havia recebido adiantamentos e, diante da não liquidação das operações, permanecia responsável pela devolução dos valores.

A instituição também impugnou:

1. alegação de ausência de liquidez;
2. aplicação do CDC;
3. inversão do ônus da prova;
4. questionamentos aos cálculos.

13/04/2009 – O Juízo determinou que as partes especificassem as provas pretendidas.

27/04/2009 – A Xinguleder requereu:

1. inversão do ônus da prova;
2. determinação para apresentação, pelo Banrisul, de documentos relativos às operações de importação/exportação;
3. prova pericial contábil;
4. prova oral.

10/11/2009 – O Juízo declarou o processo saneado, indeferiu a inversão do ônus da prova e deferiu a realização de prova pericial contábil, nomeando como perito André Arantes Gomes.

Seguiram-se apresentação de quesitos pelas partes e discussão acerca dos honorários periciais.

Posteriormente foi proferida sentença julgando improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a obrigação executada.

A Xinguleder opôs embargos de declaração, que não alteraram o resultado.

A empresa interpôs Apelação Cível nº 1.0702.09.549523-1/001.

Na apelação, sustentou, em síntese:

1. nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todos os argumentos;
2. inexigibilidade do título;
3. necessidade de comprovação da inadimplência dos importadores;
4. ausência de documentos indispensáveis;
5. necessidade de redução dos honorários advocatícios.

O primeiro julgamento da apelação manteve resultado desfavorável à Xinguleder. Foram apresentados embargos de declaração, também rejeitados. O histórico recursal é expressamente relatado pelo TJMG.

Em seguida, foi interposto Recurso Especial, remetido ao STJ como REsp nº 1.563.915/MG.

04/09/2019 – O Ministro Luis Felipe Salomão reconheceu nulidade de natureza processual relacionada à sustentação oral e deu parcial provimento ao Recurso Especial para cassar o acórdão da apelação e determinar novo julgamento, possibilitando sustentação oral pelos patronos da Xinguleder.

09/10/2019 – Trânsito em julgado da decisão do STJ e baixa dos autos ao TJMG.

O TJMG requisitou os autos físicos à Comarca de Uberlândia para cumprimento da decisão do Superior Tribunal de Justiça e realização do novo julgamento.

05/04/2021 – Realizado o novo julgamento da apelação pela 11ª Câmara Cível.

A Câmara:

1. rejeitou a preliminar de nulidade;
2. concluiu que o contrato apresentado constituía título executivo líquido e exigível;
3. afastou a tese de que o Banrisul deveria provar o não pagamento pelos importadores;
4. ressaltou que caberia à própria Xinguleder, na condição de devedora, demonstrar eventual pagamento;
5. manteve a improcedência dos embargos;
6. deu parcial provimento exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios para R$20.000,00.

O acórdão consignou que o valor originalmente fixado em percentual sobre o montante da execução resultaria em verba excessiva, razão pela qual foi substituído pelo valor certo de R$20 mil.

28/04/2021 – Publicação do acórdão.

20/05/2021 – Trânsito em julgado.

10/06/2021 – Remessa dos autos à Comarca de origem.

15/09/2021 – Apuração das custas finais no valor de R$12.009,48.

21/09/2021 – Publicada intimação da Xinguleder para pagamento das custas finais no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição do débito e demais providências administrativas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada, nos documentos disponibilizados, petição autônoma subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Mesmo após a decretação da falência, os recursos permaneceram sendo conduzidos pelos advogados anteriormente constituídos da Xinguleder.

Assim:

1. Houve atuação processual comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste feito? NÃO.
2. Total de manifestações identificadas: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Distribuição dos embargos: 19/01/2009.
2. Falência da Xinguleder: 02/12/2013.

Processo preexistente à falência? SIM.

A demanda já tramitava havia vários anos quando sobreveio a quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu quando os Embargos à Execução já estavam em andamento e antes do encerramento da fase recursal.

Apesar disso, no material fornecido não foi identificada substituição formal da representação processual pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

A apelação, os embargos de declaração, o Recurso Especial e o novo julgamento determinado pelo STJ prosseguiram em nome da Xinguleder, por meio dos patronos constituídos.

O processo chegou ao trânsito em julgado em 2021, portanto já durante a falência.

A condenação em honorários e as custas finais passaram a representar obrigações pecuniárias relacionadas à Massa, mas a classificação concursal específica desses valores não foi definida nestes autos.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Execução nº 0702.08.479962-7

1. **Natureza:** Execução de Título Extrajudicial.
2. **Exequente:** Banrisul.
3. **Executada:** Xinguleder/Braspelco.
4. Relação: processo principal do qual estes embargos são dependentes.

2. Apelação Cível nº 1.0702.09.549523-1/001

1. Apelante: Xinguleder Couros Ltda.
2. Apelado: Banrisul.
3. Resultado final após retorno do STJ: PARCIALMENTE PROVIDA apenas quanto aos honorários.

4. Honorários finais: R$20.000,00.

3. Embargos de Declaração nº 1.0702.09.549523-1/002

1. Interpostos no curso do julgamento recursal.
2. Resultado: rejeitados, conforme histórico do acórdão posterior.

4. Embargos de Declaração nº 1.0702.09.549523-1/003

1. **Embargante:** Xinguleder.
2. Relacionados ao julgamento da apelação.
3. Resultado: rejeitados, segundo o histórico processual constante dos autos.

5. Recurso Especial nº 1.563.915/MG – STJ

1. Recorrente: Xinguleder Couros Ltda.
2. Recorrido: Banrisul.
3. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão.
4. Resultado: parcial provimento por vício processual referente à sustentação oral, com cassação do acórdão anterior e determinação de novo julgamento da apelação.
5. **Trânsito no STJ:** 09/10/2019.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico discutido nos embargos: R$4.078.343,32.

O resultado final foi desfavorável à Xinguleder quanto ao mérito, pois a execução foi mantida e os embargos julgados improcedentes.

O TJMG entendeu que:

1. o contrato possuía força executiva;
2. a obrigação estava suficientemente demonstrada;
3. eventual pagamento deveria ser comprovado pela Xinguleder;
4. a ausência de documentos apontada pela empresa não tornava o título inexigível.

A única alteração favorável no julgamento final foi a redução dos honorários advocatícios para R$20.000,00.

Posteriormente foram apuradas:

1. Custas finais: R$12.009,48;
2. Honorários sucumbenciais: R$20.000,00.

A intimação de setembro de 2021 determinou o pagamento das custas finais em 15 dias.

Pagamento dessas custas: NÃO identificado.

Saldo atual da execução principal: NÃO identificado nestes embargos.

Portanto, o montante de R$4.078.343,32 é valor histórico da controvérsia, e não deve ser utilizado automaticamente como saldo atual do passivo falimentar.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO RELEVANTE / MÉRITO CONSOLIDADO CONTRA A XINGULEDER, MAS SALDO ATUAL DA EXECUÇÃO NÃO IDENTIFICADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à Execução ajuizados em 2009 pela Xinguleder contra o Banrisul, em oposição à execução fundada em contratos de câmbio relacionados a operações de exportação.

A Xinguleder sustentava, principalmente, que havia fornecido ao Banco os documentos relativos às exportações e que não existia comprovação de inadimplemento por parte dos importadores estrangeiros, além de questionar liquidez, cálculos, encargos, conversão cambial e aplicação do CDC.

Durante a instrução foi deferida prova pericial contábil, embora a inversão do ônus da prova tenha sido rejeitada.

Os embargos foram julgados improcedentes, mantendo-se a execução.

A controvérsia percorreu longa via recursal. Após apelação, embargos de declaração e Recurso Especial, o STJ identificou vício processual no julgamento da apelação, relacionado à possibilidade de sustentação oral, e determinou novo julgamento.

Em 05/04/2021, a 11ª Câmara Cível do TJMG realizou o novo julgamento e manteve integralmente o resultado de mérito desfavorável à Xinguleder. A única modificação consistiu na redução dos honorários sucumbenciais para R$20.000,00.

O acórdão transitou em julgado em 20/05/2021.

Após o retorno à origem, foram calculadas custas finais de R$12.009,48, com posterior intimação para pagamento.

Não foi identificada atuação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem saldo atualizado da execução principal.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 53
2. **Número CNJ:** 5495231-80.2009.8.13.0702
3. **Número TJMG:** 0702.09.549523-1
4. **Tribunal:** TJMG
5. **Comarca:** Uberlândia
6. **Vara:** 4ª Vara Cível
7. **Classe:** Embargos à Execução / Embargos do Devedor
8. **Embargante:** Xinguleder Couros Ltda.
9. **Embargado:** Banrisul
10. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
11. Processo principal: Execução nº 0702.08.479962-7
12. Distribuição: 19/01/2009
13. **Valor dos embargos:** R$4.078.343,32
14. Origem do débito: contratos de câmbio ligados a operações de exportação
15. Processo preexistente à falência: SIM
16. **Embargos julgados improcedentes:** SIM
17. Houve prova pericial contábil: SIM, deferida
18. Inversão do ônus da prova: INDEFERIDA
19. Apelação: 1.0702.09.549523-1/001
20. **Embargos de Declaração:** SIM
21. Recurso Especial: REsp 1.563.915/MG
22. Resultado no STJ: parcial provimento apenas para determinar novo julgamento da apelação com possibilidade de sustentação oral
23. Novo julgamento da apelação: 05/04/2021

24. Resultado final: PARCIAL PROVIMENTO apenas para redução dos honorários
25. Mérito da execução: MANTIDO
26. Honorários finais: R$20.000,00
27. **Trânsito em julgado:** 20/05/2021
28. Custas finais: R$12.009,48
29. Pagamento das custas finais: NÃO IDENTIFICADO
30. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
31. Manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
32. Saldo atual da execução principal: NÃO IDENTIFICADO
33. **Providência de mérito pendente da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA
34. **Status:** ENCERRADO / TRÂNSITO EM JULGADO
35. Potencial financeiro: PASSIVO RELEVANTE, COM MÉRITO CONSOLIDADO CONTRA A XINGULEDER, MAS SEM SALDO ATUAL IDENTIFICADO.

208 | PROCESSO 0005406-20.2013.4.01.3803

Classe: Procedimento Comum – matéria tributária Autora: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Ré: União – Fazenda Nacional Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO Data de autuação: 08/05/2013 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0005406-20.2013.4.01.3803
Justiça: Justiça Federal
Subseção Judiciária: Uberlândia/MG
Classe: Procedimento Comum – matéria tributária
Autora: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Ré: União – Fazenda Nacional
Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO
Data de autuação: 08/05/2013
Assunto principal cadastrado: PIS – Contribuições Sociais
Valor da causa: R$652.451,76.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: SUSPENSO / SOBRESTADO, sem sentença de mérito definitiva identificada.

A ação permanece vinculada ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 1011167-94.2021.4.01.0000, interposto pela Xinguleder contra decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita e tratou do custeio da perícia.

Em 04/08/2021, o Juízo manteve a decisão agravada e determinou expressamente a suspensão do processo até o julgamento definitivo do agravo.

Embora tenha ocorrido levantamento automático da suspensão em abril de 2025, os autos foram novamente conclusos e, em 03/11/2025, a 2ª Vara Federal de Uberlândia constatou que o Agravo de Instrumento ainda não havia sido definitivamente julgado e manteve a suspensão do feito.

Sentença de mérito: NÃO identificada.
Trânsito em julgado da ação principal: NÃO.
Providência imediata da Administração Judicial: não há prazo identificado no processo principal; aguarda-se o desfecho definitivo do recurso.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela Xinguleder contra a União.

A empresa pretende afastar débitos tributários relacionados a PIS e COFINS, sustentando, entre outros fundamentos, irregularidade decorrente da utilização do ICMS na composição da base de cálculo das contribuições.

No Agravo de Instrumento, a própria Xinguleder resumiu a demanda como ação destinada à anulação de débito decorrente da incidência de ICMS sobre PIS e COFINS.

A demanda também se relaciona diretamente à Execução Fiscal nº 0006229-33.2009.4.01.3803, cuja suspensão foi postulada.

Entre os débitos discutidos, os documentos fazem referência aos processos administrativos e inscrições fiscais vinculados à cobrança.

Em 03/06/2014, foi concedida tutela provisória no processo. O cadastro processual registra expressamente a tutela antecipada deferida.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

08/05/2013 – Autuação da ação.

09/05/2013 – Distribuição por dependência.

06/06/2013 – Determinados apensamento, citação da União e manifestação sobre o pedido de tutela.

19/06/2013 – Mandado de citação devolvido cumprido.

02/07/2013 – Apresentação de contestação/impugnação pela União.

03/06/2014 – Deferida a tutela antecipada, produzindo repercussão sobre a execução fiscal relacionada.

O processo prosseguiu com discussão técnica tributária e foi determinada a realização de prova pericial.

Foi nomeado o perito João Roberto Alves Marques, seguindo-se longa controvérsia acerca do valor e pagamento de seus honorários.

A proposta de honorários apresentada pelo profissional alcançou inicialmente aproximadamente R$5.202,00.

02/01/2020 – O Juízo decidiu sobre a assistência judiciária e os honorários periciais. O pedido de gratuidade formulado pela Xinguleder foi indeferido e foram estabelecidas condições para depósito da remuneração pericial, com advertência de que a falta do pagamento poderia levar à revogação da prova e conclusão do processo para sentença.

05/04/2021 – A Xinguleder interpôs o Agravo de Instrumento nº 1011167-94.2021.4.01.0000, perante o TRF da 1ª Região, buscando principalmente a concessão da assistência judiciária gratuita. O recurso foi distribuído à 7ª Turma e tem valor da causa de R$652.451,76.

A empresa alegou que, em razão da falência e de sua situação patrimonial, não possuía condições de suportar custas e despesas da prova pericial.

04/08/2021 – O Juízo de origem manteve a decisão recorrida e suspendeu a ação até o julgamento definitivo do agravo.

28/10/2024 – Registrada migração do processo de sistema, permanecendo a suspensão.

27/04/2025 – Houve levantamento automático da suspensão.

28/08/2025 – Autos conclusos.

03/11/2025 – Proferida nova decisão reconhecendo que o Agravo nº 1011167-94.2021.4.01.0000 ainda não possuía julgamento definitivo e determinando a manutenção da suspensão do processo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada, no arquivo fornecido, peça processual autônoma subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo.

Os atos mais recentes da Massa foram praticados por outros procuradores, principalmente Lucas Cassiano, Andrei Cassiano e Fernanda Pereira de Miranda, conforme os períodos correspondentes.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Ajuizamento/autuação: maio de 2013.
2. Decretação da falência da Xinguleder: dezembro de 2013.

Processo preexistente à falência? SIM.

A demanda foi proposta alguns meses antes da decretação da quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência passou a ter relevância principalmente na questão relativa à capacidade financeira para custeio da perícia e das demais despesas processuais.

A Xinguleder sustentou no recurso que, já na condição de Massa Falida, não dispunha de recursos para suportar as despesas necessárias ao desenvolvimento da prova técnica.

O processo atualmente identifica a autora como Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida.

Contudo, não houve ainda julgamento do mérito tributário.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Execução Fiscal nº 0006229-33.2009.4.01.3803

1. Processo relacionado/dependente.
2. É a execução fiscal cuja cobrança está relacionada aos débitos discutidos nesta ação anulatória.

2. Agravo de Instrumento nº 1011167-94.2021.4.01.0000

1. Agravante: Xinguleder Couros Ltda.
2. Agravada: União Federal.
3. **Órgão:** 7ª Turma do TRF1.
4. Objeto: assistência judiciária gratuita e repercussões da decisão acerca das despesas processuais/periciais.
5. **Situação segundo o processo de origem em 03/11/2025:** sem julgamento definitivo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$652.451,76.

A ação possui potencial econômico favorável à Massa, pois busca a anulação de passivo tributário e já resultou, durante sua tramitação, em tutela suspensiva relacionada à cobrança fiscal.

Por outro lado:

1. ainda não houve julgamento definitivo do mérito;
2. não é possível afirmar que os débitos tenham sido definitivamente anulados;
3. o saldo tributário atualmente controvertido não foi identificado de forma segura;
4. há controvérsia sobre o custeio da prova pericial.

POTENCIAL FINANCEIRO: ATIVO/POTENCIAL REDUÇÃO DE PASSIVO TRIBUTÁRIO – AINDA NÃO CONSOLIDADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação anulatória tributária ajuizada pela Xinguleder em 2013 contra a União, relacionada a débitos de PIS e COFINS e vinculada a execução fiscal anterior.

Foi concedida tutela provisória em 2014, mas o processo posteriormente ingressou em fase de produção de prova pericial.

A falência passou a influenciar especialmente o custeio dessa prova. A Massa requereu justiça gratuita, que foi indeferida, originando o Agravo de Instrumento nº 1011167-94.2021.4.01.0000.

Desde 2021, a ação principal encontra-se essencialmente sobrestada aguardando o desfecho desse recurso. Em novembro de 2025, o Juízo constatou expressamente que ainda não havia julgamento definitivo e manteve a suspensão.

Não foi identificada manifestação processual autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 54
2. **Número:** 0005406-20.2013.4.01.3803
3. Justiça: Federal
4. **Classe:** Procedimento Comum / Ação Anulatória de Débito Fiscal
5. **Polo Xinguleder:** ATIVO
6. **Ré:** União – Fazenda Nacional
7. **Valor da causa:** R$652.451,76
8. Tributos discutidos: PIS/COFINS
9. Execução relacionada: 0006229-33.2009.4.01.3803
10. Processo preexistente à falência: SIM
11. Tutela provisória deferida: SIM
12. Houve perícia deferida: SIM
13. Justiça gratuita: indeferida na origem
14. Agravo: 1011167-94.2021.4.01.0000
15. Resultado definitivo do agravo: NÃO IDENTIFICADO
16. Sentença de mérito: NÃO
17. **Status:** SUSPENSO
18. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO identificada
19. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
20. Potencial financeiro: ATIVO / REDUÇÃO DE PASSIVO TRIBUTÁRIO, NÃO CONSOLIDADO.

209 | PROCESSO 0003862-31.2012.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Exequente: União – Fazenda Nacional Executados: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida e JBS S/A Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO Data de autuação: 24/04/2012 Tributos cadastrados: IRPJ, COFINS e PIS | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0003862-31.2012.4.01.3803
Justiça: Justiça Federal
Subseção Judiciária: Uberlândia/MG
Classe: Execução Fiscal
Exequente: União – Fazenda Nacional
Executados: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida e JBS S/A
Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO
Data de autuação: 24/04/2012
Tributos cadastrados: IRPJ, COFINS e PIS
Valor da causa: R$169.282,88.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EM ANDAMENTO / NÃO EXTINTO.

Em 18/06/2024, foi determinada a suspensão da execução até solução definitiva dos Embargos à Execução nº 8618-44.2016.4.01.3803.

Contudo, os documentos fornecidos contêm movimentações posteriores. O ato mais recente localizado é de 08/05/2026, quando foi concedida vista à Fazenda Nacional por dez dias para manifestação acerca do evento anterior ou formulação de requerimento pertinente. Portanto, não há elemento que autorize considerar o processo extinto.

Pagamento integral: NÃO identificado.
Extinção: NÃO.
Baixa definitiva: NÃO.
Prazo/processo ainda sujeito a movimentação: SIM.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela União para cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, compreendendo IRPJ, COFINS e PIS.

As inscrições expressamente identificadas são:

1. 60.2.12.000186-69
2. 60.2.12.000190-45
3. 60.6.12.000566-08
4. 60.7.12.000214-61.

A execução foi originalmente direcionada à Xinguleder.

Posteriormente, a Fazenda Nacional requereu o reconhecimento de sucessão empresarial pela JBS S/A, sustentando que ativos, estrutura empresarial e trabalhadores da Xinguleder teriam sido absorvidos pelas empresas do grupo posteriormente incorporado pela JBS.

Também foram levantadas alegações de fraude à execução envolvendo imóveis localizados em Itumbiara/GO.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

24/04/2012 – Autuação da Execução Fiscal.

2012 – Tentativas iniciais de citação da Xinguleder, inclusive mandado não cumprido.

2013 – Prosseguimento das diligências executivas.

02/12/2013 – Decretação da falência da Xinguleder em processo próprio.

10/09/2014 – A Fazenda Nacional formulou pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e inclusão da JBS S/A no polo passivo. Sustentou também fraude à execução em relação a imóveis e requereu declaração de ineficácia dos respectivos negócios perante a União.

30/03/2016 – O Juízo reconheceu a sucessão empresarial e determinou a inclusão da JBS S/A no polo passivo da execução fiscal.

A decisão considerou presentes elementos suficientes para caracterização da continuidade empresarial e transferência do estabelecimento/atividade.

A JBS passou a prestar garantia à execução por seguro garantia, com sucessivas renovações das apólices.

25/09/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, como Administrador Judicial, ingressou formalmente nos autos representando a Massa Falida e requereu cadastramento, intimações em seu nome e assistência judiciária gratuita.

O pedido de gratuidade acabou indeferido.

05/11/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs Agravo de Instrumento nº 1039955-21.2021.4.01.0000, buscando reformar a decisão que negara justiça gratuita à Massa.

Na mesma data, apresentou petição no processo de origem comunicando a interposição do recurso e requerendo reconsideração da decisão.

A apólice de seguro garantia prestada pela JBS continuou sendo renovada.

Em consulta de março de 2024, os créditos permaneciam registrados como ativos, ajuizados e garantidos por seguro garantia.

O seguro apresentado em 2024 menciona dívida de R$171.059,69, atualizada até março de 2024.

Em consulta posterior, de 06/05/2024, o somatório consolidado indicado chegou a R$171.787,52.

18/06/2024 – O Juízo determinou:

suspensão da execução até solução definitiva dos Embargos à Execução nº 8618-44.2016.4.01.3803.

08/05/2026 – Última movimentação localizada: vista à Fazenda Nacional pelo prazo de dez dias.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE ATOS PROCESSUAIS AUTÔNOMOS COMPROVADAMENTE IDENTIFICADOS: 3

1. 25/09/2020 – Manifestação de habilitação e pedido de justiça gratuita

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou petição na qualidade de Administrador Judicial da Massa Falida e requereu:

1. cadastramento como advogado principal;
2. direcionamento das intimações e publicações;
3. regularização da representação da Massa;
4. concessão de assistência judiciária gratuita em favor da Xinguleder.

Resultado: o pedido de gratuidade foi posteriormente indeferido.

2. 04/05 de novembro de 2021 – Agravo de Instrumento nº 1039955-21.2021.4.01.0000

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade.

O agravo foi registrado perante a 8ª Turma do TRF1, tendo a Xinguleder como agravante, a Fazenda Nacional como agravada e a JBS como terceira interessada.

Nas razões, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder sustentou a incapacidade financeira da Massa e requereu a concessão da justiça gratuita.

Resultado definitivo do agravo: NÃO identificado com segurança no arquivo fornecido.

3. 05/11/2021 – Petição intercorrente no processo de origem

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder juntou comprovante da interposição do Agravo de Instrumento e requereu:

1. intimação da Fazenda;
2. juntada formal do recurso;
3. reconsideração da decisão;
4. concessão da gratuidade à executada.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Autuação da execução: 24/04/2012.
2. Falência: dezembro de 2013.

Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência alterou formalmente a representação da Xinguleder e levou à atuação direta do Administrador Judicial a partir de 2020.

Também fundamentou o pedido de gratuidade da justiça.

Entretanto, a execução fiscal não foi extinta pela quebra.

Outro reflexo relevante foi o redirecionamento à JBS S/A por sucessão empresarial, permitindo que a cobrança permanecesse garantida mediante seguro garantia apresentado pela coexecutada.

A Xinguleder, contudo, continua cadastrada como devedora principal nos registros fiscais, ao lado da JBS como corresponsável.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Embargos à Execução nº 8618-44.2016.4.01.3803

1. Diretamente vinculados à presente execução.
2. A execução foi suspensa em 18/06/2024 até a solução definitiva desses embargos.

2. Agravo de Instrumento nº 1039955-21.2021.4.01.0000

1. Agravante: Xinguleder Couros Ltda.
2. Advogado/Administrador Judicial: Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
3. Agravada: Fazenda Nacional.

4. Terceira interessada: JBS S/A.
5. Objeto: justiça gratuita.
6. Resultado definitivo: NÃO identificado.

3. Processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. Relação decorrente da condição de Massa Falida e da atuação do Administrador Judicial.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor original da causa: R$169.282,88.

Valores posteriores identificados:

1. R$159.355,50 – valor consolidado em consulta anterior;
2. R$171.059,69 – débito atualizado até março de 2024, utilizado na apólice;
3. R$171.787,52 – somatório consolidado informado em consulta de 06/05/2024.

A execução está garantida por seguro garantia apresentado pela JBS, circunstância patrimonial relevante.

Todavia:

1. não foi identificado pagamento integral;
2. Xinguleder continua no polo passivo;
3. a JBS foi incluída como sucessora/coexecutada;
4. a discussão dos Embargos à Execução ainda interfere no desfecho final.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO TRIBUTÁRIO RELEVANTE, ATUALMENTE GARANTIDO, MAS NÃO EXTINTO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal ajuizada em 2012 pela União contra a Xinguleder para cobrança de IRPJ, PIS e COFINS.

Após a falência da Xinguleder, a Fazenda Nacional sustentou que houve sucessão empresarial e obteve, em 2016, a inclusão da JBS S/A no polo passivo.

A JBS passou a garantir o débito mediante seguro garantia.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou formalmente nos autos em 2020, como Administrador Judicial, requerendo regularização da representação e justiça gratuita. Com o indeferimento do benefício, interpôs Agravo de Instrumento em 2021 e apresentou petição correlata no processo de origem.

Em 2024, o débito consolidado identificado era da ordem de R$171,8 mil.

Em junho de 2024, a execução foi suspensa até o julgamento definitivo dos Embargos nº 8618-44.2016.4.01.3803. Há atos processuais posteriores, inclusive em maio de 2026, de modo que a execução permanece sem extinção comprovada.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 55
2. **Número:** 0003862-31.2012.4.01.3803
3. **Classe:** Execução Fiscal

4. **Exequente:** União – Fazenda Nacional
5. **Executados:** Massa Falida da Xinguleder e JBS S/A
6. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
7. **Valor da causa:** R$169.282,88
8. Tributos: IRPJ, PIS e COFINS
9. Processo preexistente à falência: SIM
10. Sucessão empresarial reconhecida: SIM
11. JBS incluída no polo passivo: SIM
12. Garantia: Seguro garantia
13. Débito consolidado identificado em maio/2024: R$171.787,52
14. **Embargos relacionados:** 8618-44.2016.4.01.3803
15. Suspensão determinada em 18/06/2024: SIM
16. **Último ato identificado:** 08/05/2026
17. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
18. Atos autônomos identificados: 3
19. Pedido de justiça gratuita: SIM
20. Resultado na origem: INDEFERIDO
21. Agravo: 1039955-21.2021.4.01.0000
22. Resultado definitivo do agravo: NÃO IDENTIFICADO
23. Extinção: NÃO
24. Potencial financeiro: PASSIVO TRIBUTÁRIO RELEVANTE / GARANTIDO / NÃO EXTINTO.

210 | PROCESSO 0002786-50.2004.4.01.3803

Classe: Cumprimento de Sentença Exequente na fase atual: União – Fazenda Nacional Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Polo atual da Xinguleder: PASSIVO Data de autuação da ação originária: 31/03/2004 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0002786-50.2004.4.01.3803
Justiça: Justiça Federal
Subseção Judiciária: Uberlândia/MG
Classe atual: Cumprimento de Sentença
Exequente na fase atual: União – Fazenda Nacional
Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Polo atual da Xinguleder: PASSIVO
Data de autuação da ação originária: 31/03/2004
Assunto principal cadastrado: IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados
Valor da causa originariamente cadastrado: R$50.000,00.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: NÃO EXTINTO / CRÉDITO SUBMETIDO AO PROCESSO FALIMENTAR, COM SUSPENSÕES E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO.

O crédito da União decorrente deste cumprimento foi habilitado no processo de falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

Em julho de 2022, a União informou que o crédito ainda não havia sido pago e obteve suspensão do cumprimento por um ano.

Em outubro de 2023, a Fazenda voltou a informar que o crédito permanecia sem pagamento e ainda submetido à fase de habilitação no processo falimentar.

20/10/2023 – Remessa ao arquivo provisório.

30/10/2024 – O processo foi desarquivado.

O cadastro do arquivo disponibilizado ainda apresenta o processo como suspenso/sobrestado, sem comprovação de pagamento integral ou extinção.

2. OBJETO DA AÇÃO

A ação originária, ajuizada pela então Braspelco contra a União, possuía natureza tributária e estava relacionada ao IPI.

O conjunto documental fornecido permite confirmar o assunto tributário e o resultado da ação, mas não permite reconstruir com segurança, em nível suficientemente preciso, todos os pedidos e bases de cálculo da petição inicial sem extrapolar os documentos localizados.

O dado seguro é que a pretensão da Braspelco foi julgada improcedente em 14/03/2007, originando posteriormente título judicial em favor da União e a presente fase de cumprimento de sentença.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

31/03/2004 – Autuação da ação originária.

2004 – Citação da União e apresentação de contestação.

07/01/2005 – Braspelco apresentou réplica/impugnação à contestação.

14/03/2007 – Proferida sentença julgando improcedente o pedido, com exame do mérito.

12/04/2007 – A autora interpôs apelação.

Após o encerramento da fase de conhecimento e formação do título, teve início o cumprimento de sentença em favor da União.

Foram realizadas diversas tentativas de localização de patrimônio, inclusive diligências de penhora e avaliação.

2018 – Expedição/reexpedição de mandados de penhora e avaliação.

Com a falência já decretada, a Fazenda Nacional passou a buscar a satisfação do crédito perante o Juízo Falimentar.

14/07/2021 – O Juízo Federal registrou que a União havia manifestado intenção de habilitar o crédito no processo falimentar e determinou manifestação sobre o prosseguimento do cumprimento.

Agosto de 2021 – A União comprovou pedido formulado na falência e requereu suspensão do feito por 60 dias, o que foi deferido.

03/11/2021 – O Juízo Federal determinou a expedição de ofício à 6ª Vara Cível de Uberlândia para verificar:

1. andamento da falência;
2. eventual pagamento do crédito habilitado da União.

06/12/2021 – O Juízo Falimentar respondeu que não havia ocorrido pagamento do crédito habilitado pela União.

16/12/2021 – Suspensão do cumprimento por seis meses.

20/07/2022 – A Fazenda informou novamente que o crédito continuava sem pagamento e pediu nova suspensão.

22/07/2022 – Determinada suspensão por um ano.

10/10/2023 – O Juízo determinou nova manifestação da União sobre eventual pagamento no processo falimentar e consignou que, nada sendo requerido, os autos seriam enviados ao arquivo provisório.

17/10/2023 – A Fazenda informou que o crédito ainda não havia sido pago e que a falência permanecia na fase de habilitação de credores.

20/10/2023 – Certificada remessa ao arquivo provisório, com registro de arquivamento provisório.

30/10/2024 – Processo desarquivado.

Não foi localizada, no arquivo, decisão final de extinção posterior ao desarquivamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER NESTE PROCESSO FEDERAL: 0

Não foi localizada peça subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder diretamente no cumprimento de sentença federal.

Seu nome aparece em documentos extraídos do processo falimentar, onde atua na representação da Massa, mas tais documentos foram juntados aos autos federais apenas para demonstrar a situação da falência.

Portanto, para evitar duplicidade ou atribuição indevida:

1. Houve atuação processual autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste cumprimento federal? NÃO identificada.
2. Total de manifestações contabilizadas: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? SIM.

A ação originária foi proposta em 2004, quase uma década antes da falência.

A sentença de improcedência também é anterior à quebra, datada de 2007.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve repercussão direta na fase executiva.

A União optou por buscar o recebimento do crédito no processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

A partir daí, o cumprimento de sentença federal passou a sofrer sucessivas suspensões para aguardar:

1. habilitação do crédito;
2. evolução do processo falimentar;
3. eventual pagamento da União.

O Juízo Falimentar confirmou em dezembro de 2021 a inexistência de pagamento. A própria Fazenda reiterou a mesma informação em 2022 e 2023.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. Processo no qual a União requereu a habilitação do crédito decorrente deste cumprimento.
2. Até os últimos dados específicos localizados, o crédito ainda não havia sido pago.

2. Apelação da ação originária

1. Interposta pela então Braspelco em 12/04/2007 contra a sentença de improcedência.
2. O histórico posterior culminou na formação do título atualmente executado pela União.
3. O número específico e o resultado detalhado do recurso não foram identificados com segurança nos trechos recuperados e, por isso, não são atribuídos neste relatório.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa originária: R$50.000,00.

A repercussão atual é de PASSIVO, pois a União figura como credora na fase de cumprimento de sentença e o respectivo crédito foi levado ao processo falimentar.

Entretanto:

1. o valor atualizado do crédito habilitado não foi identificado de forma segura no arquivo;
2. não há comprovação de pagamento;
3. não há extinção do cumprimento;
4. o valor de R$50.000,00 corresponde ao valor cadastrado da causa originária e não deve ser utilizado como saldo atual do crédito da União.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO CONCURSAL / CRÉDITO DA UNIÃO HABILITADO, SEM PAGAMENTO COMPROVADO E SEM VALOR ATUAL IDENTIFICADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Processo tributário iniciado em 2004 pela então Braspelco contra a União, relacionado a IPI.

A pretensão foi julgada improcedente em março de 2007, e houve recurso de apelação.

Após o encerramento da fase de conhecimento, formou-se título em favor da União e iniciou-se o cumprimento de sentença contra a Xinguleder.

Com a decretação da falência, a Fazenda Nacional requereu a habilitação do crédito no Juízo Falimentar. A partir de 2021, o cumprimento federal passou a ser repetidamente suspenso para aguardar informações sobre o pagamento concursal.

O Juízo Falimentar informou em dezembro de 2021 que o crédito ainda não havia sido pago. A Fazenda reiterou a ausência de pagamento em 2022 e outubro de 2023.

Os autos foram remetidos ao arquivo provisório em outubro de 2023 e desarquivados em outubro de 2024.

Não foi localizada extinção posterior nem manifestação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo federal.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 56
2. **Número:** 0002786-50.2004.4.01.3803
3. Justiça: Federal
4. **Classe atual:** Cumprimento de Sentença
5. **Assunto originário:** IPI
6. **Exequente atual:** União – Fazenda Nacional
7. **Executada:** Massa Falida da Xinguleder
8. **Polo atual da Xinguleder:** PASSIVO
9. Autuação: 31/03/2004
10. **Valor da causa originária:** R$50.000,00
11. Processo preexistente à falência: SIM
12. Sentença originária: IMPROCEDENTE
13. **Data da sentença:** 14/03/2007
14. Houve apelação: SIM
15. Cumprimento de sentença: SIM
16. Crédito habilitado na falência: SIM
17. Processo falimentar: 3015102-95.2006.8.13.0702
18. Pagamento do crédito: NÃO identificado
19. Suspensões decorrentes da falência: SIM
20. Arquivo provisório: 20/10/2023
21. Desarquivamento: 30/10/2024
22. Extinção definitiva: NÃO identificada
23. Houve atuação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no processo federal: NÃO
24. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
25. **Valor atual do crédito da União:** NÃO IDENTIFICADO
26. **Status:** PENDENTE / SEM EXTINÇÃO COMPROVADA
27. Potencial financeiro: PASSIVO CONCURSAL – CRÉDITO HABILITADO, SEM PAGAMENTO COMPROVADO.

211 | PROCESSO 0012550-79.2012.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução Fiscal Competência: Execução Fiscal Data de autuação: 31/10/2012 Embargante: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Embargada: União – Fazenda Nacional Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0012550-79.2012.4.01.3803
Justiça: Justiça Federal
Classe: Embargos à Execução Fiscal
Competência: Execução Fiscal
Data de autuação: 31/10/2012
Embargante: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Embargada: União – Fazenda Nacional
Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO
Assunto principal cadastrado: Contribuição sobre a folha de salários / Contribuições Previdenciárias
Valor da causa: R$252.214,40
Execução fiscal relacionada: 0011183-88.2010.4.01.3803.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: SUSPENSO / SOBRESTADO POR DECISÃO JUDICIAL.

Em 06/12/2022, o Juízo manteve a decisão que havia sido agravada e determinou expressamente a suspensão dos Embargos à Execução até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento interposto pela Xinguleder, relacionado ao pedido de justiça gratuita.

O material fornecido não contém decisão posterior que demonstre julgamento definitivo do mérito destes embargos.

Sentença de mérito: NÃO identificada.
Trânsito em julgado: NÃO.
Situação predominante: aguarda julgamento definitivo do recurso relacionado à gratuidade da justiça.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pela Xinguleder em face da União, vinculados à Execução Fiscal nº 0011183-88.2010.4.01.3803.

O processo possui natureza tributária e o cadastro indica como matéria principal contribuição sobre a folha de salários/contribuições previdenciárias.

Os autos também contêm extensa discussão tributária envolvendo documentos fiscais da empresa e matérias relacionadas a contribuições sociais.

A análise integral dos documentos demonstra que a empresa buscou desconstituir ou reduzir a exigência fiscal objeto da execução vinculada, tendo sido determinada inclusive produção de prova pericial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

31/10/2012 – Autuação dos Embargos à Execução Fiscal.

13/12/2012 – Determinado o apensamento à Execução Fiscal nº 0011183-88.2010.4.01.3803.

Seguiu-se apresentação de impugnação pela Fazenda Nacional e desenvolvimento da instrução processual.

Ao longo dos anos, houve discussão sobre documentos fiscais, cálculos tributários e produção de prova técnica.

Após a falência da Xinguleder, a representação processual da empresa passou a ser regularizada em nome da Massa Falida.

25/05/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação nos autos, requereu seu cadastramento como advogado principal da Massa, regularização da virtualização e concessão da justiça gratuita.

O pedido de gratuidade foi posteriormente indeferido.

19/08/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação e comprovou a interposição de Agravo de Instrumento, requerendo reconsideração da decisão que negara a assistência judiciária gratuita.

No recurso, a Xinguleder sustentou que sua falência havia sido decretada em 02/12/2013, com trânsito em julgado em 18/04/2018, e que não possuía recursos para custear despesas processuais e honorários periciais.

06/12/2022 – O Juízo manteve a decisão agravada e suspendeu o processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE ATOS AUTÔNOMOS IDENTIFICADOS: 3

1. 25/05/2022 – Regularização da representação e justiça gratuita

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu:

1. cadastramento como advogado principal da embargante;
2. direcionamento das intimações;
3. correções na digitalização dos autos;
4. manutenção da guarda dos autos físicos;
5. concessão da assistência judiciária gratuita à Massa Falida.

2. 19/08/2022 – Manifestação após o indeferimento da gratuidade

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação informando a interposição do recurso, juntou documentação contábil e requereu reconsideração da decisão que havia indeferido a justiça gratuita.

3. Agosto de 2022 – Agravo de Instrumento

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, inclusive com pedido de tutela recursal para suspender a obrigação de depósito dos honorários periciais.

Resultado definitivo do recurso: NÃO identificado nos arquivos encaminhados.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Autuação: 31/10/2012.
2. Falência: 02/12/2013.

Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência impactou diretamente:

1. a representação processual da Xinguleder;
2. o pedido de gratuidade da justiça;
3. a capacidade da Massa de custear a prova pericial;
4. a necessidade de atuação do Administrador Judicial.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi formalmente apresentado nos autos como Administrador Judicial e passou a representar a Massa Falida.

A situação econômico-financeira decorrente da quebra foi o principal fundamento utilizado no pedido de assistência judiciária gratuita e no recurso subsequente.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Execução Fiscal nº 0011183-88.2010.4.01.3803

1. Processo principal ao qual estes embargos foram apensados.
2. É a execução fiscal cuja exigência tributária é discutida.

2. Agravo de Instrumento interposto em agosto de 2022

1. Agravante: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida.
2. Representante: Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
3. Objeto: justiça gratuita e suspensão da exigência de pagamento dos honorários periciais.
4. Resultado definitivo: NÃO identificado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$252.214,40.

Por se tratar de embargos opostos contra execução fiscal, o potencial econômico é favorável à Massa na medida em que eventual procedência pode reduzir ou afastar o passivo tributário executado.

Contudo:

1. não houve sentença definitiva identificada;
2. o mérito dos embargos ainda não foi resolvido no material encaminhado;
3. o processo encontra-se suspenso.

POTENCIAL FINANCEIRO: REDUÇÃO DE PASSIVO TRIBUTÁRIO – NÃO CONSOLIDADA.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à Execução Fiscal ajuizados pela Xinguleder em 2012 contra a União, vinculados a execução fiscal de natureza tributária.

Após a decretação da falência, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a representar a Massa e formulou pedido de justiça gratuita, sobretudo em razão dos custos da prova pericial.

O benefício foi indeferido, originando Agravo de Instrumento em agosto de 2022.

Em dezembro de 2022, o Juízo de origem manteve a decisão agravada e suspendeu os embargos até o julgamento definitivo do recurso.

Não foi identificada sentença definitiva do mérito.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 57
2. **Número:** 0012550-79.2012.4.01.3803
3. **Classe:** Embargos à Execução Fiscal
4. **Polo Xinguleder:** ATIVO
5. **Embargada:** União – Fazenda Nacional
6. **Valor da causa:** R$252.214,40
7. Execução relacionada: 0011183-88.2010.4.01.3803
8. Processo preexistente à falência: SIM
9. Justiça gratuita requerida: SIM
10. Justiça gratuita na origem: INDEFERIDA
11. Agravo de Instrumento: SIM
12. Resultado definitivo do agravo: NÃO IDENTIFICADO
13. Sentença de mérito: NÃO identificada
14. **Status:** SUSPENSO
15. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
16. Atos autônomos identificados: 3
17. Potencial financeiro: REDUÇÃO DE PASSIVO TRIBUTÁRIO / NÃO CONSOLIDADA.

---

212 | PROCESSO 0005405-40.2010.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Data de autuação: 12/05/2010 Exequente: União – Fazenda Nacional Executados: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida e JBS S/A Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0005405-40.2010.4.01.3803
Justiça: Justiça Federal
Classe: Execução Fiscal
Data de autuação: 12/05/2010
Exequente: União – Fazenda Nacional
Executados: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida e JBS S/A
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Assuntos principais: CSLL e IRPJ
Valor da causa: R$286.171,28.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: SUSPENSO POR PRAZO INDETERMINADO / ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO.

Em 16/07/2025, diante de manifestação da Fazenda Nacional, o Juízo determinou a renovação da suspensão por prazo indeterminado, permanecendo os autos arquivados provisoriamente até nova manifestação útil da exequente.

Extinção: NÃO.
Pagamento integral: NÃO identificado.
Baixa definitiva: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela União para cobrança de créditos tributários relacionados principalmente a:

1. IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;
2. CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

A cobrança foi inicialmente direcionada contra a Xinguleder.

Posteriormente, a Fazenda Nacional sustentou a existência de sucessão empresarial, requerendo a inclusão da JBS S/A no polo passivo.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

12/05/2010 – Autuação da Execução Fiscal.

2010/2011 – Citação e início das diligências executivas.

Com a decretação da falência da Xinguleder, a representação da empresa passou a depender do Administrador Judicial.

30/09/2020 – O Juízo reconheceu a ocorrência de sucessão empresarial e determinou a inclusão da JBS S/A no polo passivo.

Na mesma decisão, o magistrado registrou que, após a decretação e trânsito em julgado da falência, a Xinguleder somente poderia ser representada judicialmente pelo Administrador Judicial.

26/03/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Massa Falida, regularizando a representação processual e requerendo justiça gratuita.

A JBS também opôs Embargos à Execução nº 1002531-79.2021.4.01.3803, recebidos com efeito suspensivo.

2022 – O pedido de assistência judiciária gratuita da Xinguleder foi indeferido.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs o Agravo de Instrumento nº 1019012-46.2022.4.01.0000 contra essa decisão.

No recurso, foi parcialmente deferida tutela provisória para que a Massa pudesse comprovar sua incapacidade financeira e para que o pedido de gratuidade fosse novamente examinado pelo primeiro grau.

18/05/2023 – Registrada suspensão da execução em razão do recebimento de embargos.

Nos Embargos nº 1002531-79.2021.4.01.3803, a JBS questionou sua responsabilidade tributária por sucessão.

Em decisão/sentença no processo incidental, permaneceu reconhecida a responsabilidade da JBS como sucessora, com fundamento no art. 133 do CTN.

24/09/2024 – Nos embargos da JBS, foram rejeitados os embargos de declaração, mantendo-se a conclusão anteriormente adotada sobre a sucessão empresarial.

16/07/2025 – Renovada a suspensão da execução por prazo indeterminado, com arquivamento provisório até manifestação útil da Fazenda.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE ATOS AUTÔNOMOS IDENTIFICADOS: 2

1. 26/03/2021 – Habilitação, regularização e justiça gratuita

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação na qualidade de Administrador Judicial, requerendo:

1. cadastramento como advogado da executada;
2. intimações em seu nome;
3. regularização da representação processual;
4. correções relacionadas aos autos digitalizados;
5. justiça gratuita para a Massa Falida.

2. 2022 – Agravo de Instrumento nº 1019012-46.2022.4.01.0000

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

O Tribunal concedeu parcialmente tutela recursal para possibilitar à Massa a comprovação de incapacidade financeira e determinar nova apreciação do pedido pelo Juízo de origem.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

1. Autuação: maio de 2010.
2. Falência: dezembro de 2013.

Processo preexistente à falência? SIM.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência produziu reflexos importantes:

1. alteração da representação da Xinguleder;
2. necessidade de atuação do Administrador Judicial;
3. pedido de justiça gratuita;
4. discussão sobre capacidade da Massa para suportar despesas processuais.

O Juízo registrou expressamente que, após o trânsito em julgado da quebra, somente o Administrador Judicial poderia representar a sociedade falida.

Apesar da falência, a Xinguleder permaneceu no polo passivo da execução.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Embargos à Execução nº 1002531-79.2021.4.01.3803

1. **Embargante:** JBS S/A.
2. **Embargada:** União.
3. **Valor:** R$286.171,28.
4. Objeto principal: afastamento da responsabilidade da JBS por sucessão empresarial.
5. Recebidos com suspensão da execução.
6. A tese de ilegitimidade da JBS não prevaleceu.

2. Agravo de Instrumento nº 1019012-46.2022.4.01.0000

1. Agravante: Xinguleder.
2. Representante: Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
3. Objeto: justiça gratuita.
4. Resultado intermediário: tutela recursal parcialmente deferida.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$286.171,28.

A cobrança representa passivo tributário da Massa.

Entretanto, a inclusão da JBS S/A no polo passivo por sucessão empresarial é patrimonialmente relevante, pois amplia o conjunto de responsáveis pela dívida.

O reconhecimento judicial da sucessão não excluiu a responsabilidade da Xinguleder, mas permitiu o redirecionamento da cobrança à JBS.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO TRIBUTÁRIO RELEVANTE, COM CORRESPONSABILIDADE DA JBS E SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal ajuizada em 2010 pela União para cobrança de IRPJ e CSLL.

Após a falência da Xinguleder, houve necessidade de regularização da representação da Massa, realizada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Em 2020, o Juízo reconheceu sucessão empresarial e incluiu a JBS S/A no polo passivo.

A JBS opôs embargos à execução, nos quais tentou afastar a responsabilidade tributária por sucessão, sem êxito no julgamento identificado.

Paralelamente, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu justiça gratuita para a Massa e interpôs Agravo de Instrumento após o indeferimento.

Em julho de 2025, a execução foi mantida suspensa por prazo indeterminado e encaminhada ao arquivo provisório, aguardando nova manifestação útil da Fazenda Nacional.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 58
2. **Número:** 0005405-40.2010.4.01.3803
3. **Classe:** Execução Fiscal
4. **Exequente:** União – Fazenda Nacional
5. **Executados:** Xinguleder – Massa Falida e JBS S/A
6. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
7. **Valor da causa:** R$286.171,28
8. Tributos: IRPJ e CSLL
9. Processo preexistente à falência: SIM
10. Sucessão empresarial reconhecida: SIM
11. JBS incluída no polo passivo: SIM
12. **Embargos da JBS:** 1002531-79.2021.4.01.3803
13. Agravo da Xinguleder: 1019012-46.2022.4.01.0000
14. Justiça gratuita requerida: SIM
15. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
16. Atos autônomos identificados: 2
17. Extinção da execução: NÃO
18. **Status atual:** SUSPENSO / ARQUIVO PROVISÓRIO
19. **Última decisão relevante:** 16/07/2025
20. Potencial financeiro: PASSIVO TRIBUTÁRIO / CORRESPONSABILIDADE DA JBS.

---

213 | PROCESSO 1004222-94.2022.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Data de autuação: 19/04/2022 Exequente: União – Fazenda Nacional Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 1004222-94.2022.4.01.3803
Justiça: Justiça Federal
Classe: Execução Fiscal
Data de autuação: 19/04/2022
Exequente: União – Fazenda Nacional
Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO
Assunto principal: Contribuições Previdenciárias
Valor da causa cadastrado: R$38.418.495,94.

A petição inicial indicou cobrança atualizada em abril de 2022 de R$38.610.943,89, vinculada a diversas inscrições em dívida ativa.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: SUSPENSO / SOBRESTADO EM RAZÃO DA FALÊNCIA E DA DISCUSSÃO SOBRE O ICCP.

O Juízo indeferiu pedido da Fazenda de penhora no rosto dos autos da falência, entendendo que a credora deveria buscar a habilitação/classificação pelos meios próprios no Juízo Falimentar, e determinou suspensão da execução pelo prazo máximo de 180 dias.

Posteriormente, a Fazenda reiterou a suspensão enquanto aguardava a instauração/conclusão do Incidente de Classificação de Crédito Público – ICCP.

Extinção da execução: NÃO identificada.
Pagamento integral: NÃO.
Saldo relevante ainda exigido: SIM.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Execução Fiscal de elevado valor ajuizada pela União para cobrança de créditos de natureza previdenciária, constituídos por diversas inscrições.

Embora o valor originalmente exigido fosse superior a R$38 milhões, documentos posteriores demonstram que várias inscrições foram liquidadas por guia, permanecendo ativa principalmente a inscrição/debcad 37.074.483-7.

Em consulta de abril de 2024, o sistema da Fazenda apontava:

1. várias inscrições com saldo R$0,00, por crédito liquidado;
2. débito remanescente vinculado ao Debcad 37.074.483-7;
3. total da ação atualizado: R$34.276.984,85.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

19/04/2022 – Ajuizamento da execução.

A União apresentou diversas CDAs referentes a contribuições previdenciárias.

Após tentativas de citação, foi expedido edital cobrando da Xinguleder R$38.418.495,94 em fevereiro de 2023.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou nos autos como Administrador Judicial, regularizando a representação da Massa e formulando pedido de justiça gratuita.

Em 2023, a Fazenda passou a discutir a necessidade de tratamento do crédito no Juízo Falimentar, especialmente por meio do ICCP.

24/11/2023 – A União informou que ainda não havia sido instaurado ICCP e requereu penhora no rosto dos autos da falência.

O pedido de penhora no rosto dos autos foi indeferido, com determinação para que a Fazenda utilizasse os instrumentos próprios perante o Juízo Falimentar. A execução foi suspensa.

Em documento juntado ao processo, consta manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no processo falimentar, de 13/12/2023, requerendo a instauração de ICCP para as Fazendas Públicas credoras.

30/01/2024 – A Fazenda requereu suspensão por 180 dias enquanto aguardava a conclusão do ICCP.

17/05/2024 – A União reiterou que o pedido de instauração do ICCP ainda não havia sido apreciado pelo Juízo Falimentar e renovou o pedido de suspensão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS NESTA EXECUÇÃO FEDERAL: 1

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação formal nos autos:

1. regularizando a representação processual da Massa;
2. informando a decretação da falência e o trânsito em julgado;
3. requerendo assistência judiciária gratuita;
4. postulando sua habilitação para recebimento das intimações.

Os demais documentos assinados pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder juntados posteriormente referem-se, em essência, a manifestações produzidas no processo falimentar e anexadas à execução federal, razão pela qual não são contabilizados como novas petições autônomas deste feito.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Processo preexistente à falência? NÃO.

A falência foi decretada em 02/12/2013, enquanto esta execução somente foi ajuizada em 2022.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência é elemento central da tramitação.

A Fazenda buscou inicialmente a constrição diretamente no processo falimentar, mas o Juízo Federal entendeu que o tratamento do crédito público deveria ocorrer mediante os instrumentos próprios da Lei nº 11.101/2005, especialmente o ICCP.

Por isso, a execução passou a permanecer suspensa enquanto se aguarda a classificação do crédito perante o Juízo Falimentar.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processo Falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. relação direta;
2. é o processo no qual deve ocorrer o tratamento/classificação do crédito público;
3. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu a instauração de ICCP para as Fazendas Públicas.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$38.418.495,94.

Valor indicado na inicial: R$38.610.943,89.

Entretanto, várias inscrições foram posteriormente liquidadas.

Em abril de 2024, o total ainda associado à ação era de aproximadamente R$34.276.984,85, concentrado no crédito previdenciário ainda ativo.

Trata-se, portanto, de PASSIVO TRIBUTÁRIO DE ALTÍSSIMA RELEVÂNCIA, mas o valor inicial não deve ser tratado como saldo atual sem considerar as inscrições liquidadas e a futura classificação no ICCP.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal de elevado valor ajuizada em 2022 contra a Massa Falida da Xinguleder para cobrança de contribuições previdenciárias.

Parte relevante das inscrições já foi liquidada, mas permanece crédito superior a R$34 milhões conforme consulta de 2024.

A falência alterou substancialmente o curso da execução. A Fazenda tentou penhora no rosto dos autos falimentares, mas o pedido foi indeferido, sendo determinada a utilização do mecanismo próprio de classificação de crédito público.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou diretamente no feito para regularizar a representação da Massa e requerer justiça gratuita.

A execução permanece sem extinção e suspensa em razão da necessidade de tratamento do crédito na falência.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 60
2. **Número:** 1004222-94.2022.4.01.3803
3. **Classe:** Execução Fiscal
4. **Exequente:** União – Fazenda Nacional
5. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
6. **Valor da causa:** R$38.418.495,94
7. **Natureza:** Contribuições Previdenciárias
8. Preexistente à falência: NÃO
9. ICCP: requerido / pendente nos documentos analisados
10. Penhora no rosto da falência: INDEFERIDA
11. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
12. Manifestações autônomas neste feito: 1
13. Extinção: NÃO
14. **Status:** SUSPENSO
15. Potencial financeiro: PASSIVO TRIBUTÁRIO DE ALTÍSSIMA RELEVÂNCIA.

214 | PROCESSO 0005328-50.2018.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Autuação: 26/09/2018 Exequente: União – Fazenda Nacional Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Polo Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

Classe: Execução FiscalAutuação: 26/09/2018Exequente: União – Fazenda NacionalExecutada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa FalidaPolo Xinguleder: PASSIVOAssuntos: FGTS e contribuições previdenciáriasValor da causa: R$41.476,74.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EM ANDAMENTO, com discussão sobre ICCP e remanescente de crédito.

Em agosto de 2026, o processo ainda tinha movimentação e foi aberta vista à Fazenda Nacional.

A maior parte dos débitos cadastrados aparece como liquidada por guia, mas pelo menos um crédito ainda aparecia ativo em agosto de 2026, no valor atualizado de R$9.782,93.

2. OBJETO DA AÇÃO

Cobrança de débitos de natureza previdenciária/FGTS, originados de declarações GFIP referentes principalmente a períodos de 2017 e 2018.

3. HISTÓRICO SINTÉTICO

A execução foi ajuizada já após a falência.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa em 29/03/2021, requereu justiça gratuita e apontou falhas na digitalização dos autos.

Em 2024, o Juízo determinou que o Administrador Judicial informasse se havia sido instaurado ICCP.

03/04/2024 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que já havia requerido no processo falimentar, em 13/12/2023, a instauração do incidente.

Posteriormente, a União requereu suspensão da execução enquanto aguardava o ICCP.

Em 2026, vários débitos estavam zerados, porém restava crédito ativo.

4. MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 2

1. 29/03/2021

1. habilitação;
2. representação da Massa;
3. justiça gratuita;
4. correções na digitalização.

2. 03/04/2024

1. informou que havia requerido instauração do ICCP na falência.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

NÃO.

A execução foi ajuizada em 2018, depois da quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência é diretamente responsável pela:

1. representação da executada pelo Administrador Judicial;
2. discussão sobre ICCP;
3. possível suspensão da execução;
4. tratamento concursal do crédito público.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor inicial: R$41.476,74.

Grande parte dos créditos está liquidada.

Valor ativo identificado em agosto de 2026: R$9.782,93.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO TRIBUTÁRIO RESIDUAL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal pós-falência, de valor originalmente relativamente baixo, com substancial liquidação dos créditos ao longo do processo.

Resta débito residual e permanece discussão quanto ao tratamento do crédito público no processo falimentar.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO

1. Ordem provisória: 62
2. **Número:** 0005328-50.2018.4.01.3803
3. **Classe:** Execução Fiscal
4. **Polo:** PASSIVO
5. **Valor original:** R$41.476,74
6. Saldo ativo identificado: R$9.782,93
7. Preexistente à falência: NÃO
8. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
9. Manifestações: 2
10. ICCP: requerido
11. Extinção: NÃO
12. **Status:** EM ANDAMENTO.

215 | PROCESSO 0007719-85.2012.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Autuação: 03/07/2012 Exequente: União – Fazenda Nacional Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

Classe: Execução FiscalAutuação: 03/07/2012Exequente: União – Fazenda NacionalExecutada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa FalidaAssuntos: IRPJ e COFINSValor da causa: R$100.945,75.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO / BAIXA DEFINITIVA.

A Fazenda informou em 2024 que as CDAs estavam extintas/canceladas e requereu a extinção da execução.

Trânsito em julgado: 11/02/2025.Baixa definitiva: 15/03/2025.

2. OBJETO DA AÇÃO

Cobrança de inscrições tributárias relacionadas a IRPJ e COFINS.

Ao longo da execução, houve redução progressiva dos débitos, inclusive arquivamento por baixo valor.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2012 – Ajuizamento e citação.

Após a falência, a União chegou a promover penhora no rosto dos autos falimentares.

Em 2020, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi intimado na condição de Administrador Judicial.

22/08/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação formal, requerendo habilitação, representação e justiça gratuita.

2022 – A Fazenda requereu arquivamento por baixo valor.

2024 – A União informou a extinção/cancelamento das CDAs e requereu encerramento.

11/02/2025 – Trânsito em julgado.

15/03/2025 – Baixa definitiva.

4. MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 1

22/08/2020

1. habilitação;
2. regularização da representação;
3. direcionamento das intimações;
4. justiça gratuita.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

Execução ajuizada em 2012.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A falência resultou em:

1. representação da Xinguleder pelo Administrador Judicial;
2. tentativa de penhora no rosto da falência;
3. acompanhamento do passivo pela Massa.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor originário: R$100.945,75.

Ao final, as inscrições foram extintas/canceladas, culminando em baixa definitiva da execução.

POTENCIAL FINANCEIRO ATUAL: SEM PASSIVO EXIGÍVEL NESTE PROCESSO – EXECUÇÃO ENCERRADA.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução tributária iniciada antes da falência.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a representar a Massa em 2020.

Os créditos foram progressivamente reduzidos e posteriormente extintos/cancelados.

A execução transitou em julgado e recebeu baixa definitiva em março de 2025.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO

1. Ordem provisória: 63
2. **Número:** 0007719-85.2012.4.01.3803
3. **Classe:** Execução Fiscal
4. **Valor:** R$100.945,75
5. **Polo:** PASSIVO
6. Preexistente à falência: SIM
7. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
8. Manifestações: 1
9. CDAs extintas/canceladas: SIM
10. **Trânsito:** 11/02/2025
11. **Baixa definitiva:** 15/03/2025
12. **Status:** ENCERRADO
13. Potencial financeiro: SEM PASSIVO REMANESCENTE NESTE FEITO.

216 | PROCESSO 1004394-07.2020.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Competência: Execução Fiscal/Ambiental Autuação: 05/05/2020 Exequente: IBAMA Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Polo Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL

Processo nº: 1004394-07.2020.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Competência: Execução Fiscal/Ambiental
Autuação: 05/05/2020
Exequente: IBAMA
Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Polo Xinguleder: PASSIVO
Natureza: Dívida ativa não tributária / multa ou sanção ambiental
Valor da causa: R$30.518,68.

A CDA nº 256318 estava vinculada ao NUP 02001.006752/2012-41, no valor de R$30.518,68.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: SUSPENSO / ARQUIVADO PROVISORIAMENTE NOS TERMOS DO ART. 40 DA LEF.

Em novembro de 2024, o IBAMA requereu suspensão por um ano em razão da dificuldade de localizar bens penhoráveis.

Em 22/01/2025, o Juízo deferiu a suspensão da execução e do prazo prescricional por um ano.

Em 23/01/2025, os autos foram registrados como arquivados provisoriamente nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Extinção: NÃO.
Pagamento: NÃO identificado.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal promovida pelo IBAMA para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa decorrente de matéria ambiental, de natureza não tributária.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

05/05/2020 – Ajuizamento.

26/05/2021 – A Massa Falida foi citada pessoalmente na pessoa do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu justiça gratuita.

O benefício foi indeferido.

Em seguida, foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1000621-05.2022.4.06.0000, visando reformar a decisão.

O TRF6 negou provimento ao recurso, entendendo que a Massa não comprovou hipossuficiência suficiente para concessão automática do benefício.

Em 2024, foram realizadas diligências patrimoniais via SISBAJUD/INFOJUD, sem localização útil de patrimônio suficiente.

A Receita Federal informou, por exemplo, inexistência de operações imobiliárias no período consultado.

Diante da ausência de bens, o IBAMA pediu suspensão.

22/01/2025 – Suspensão deferida.

23/01/2025 – Arquivamento provisório.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE ATOS AUTÔNOMOS IDENTIFICADOS: 2

1. Pedido de regularização/justiça gratuita

1. apresentação da Massa por seu Administrador Judicial;
2. pedido de assistência judiciária gratuita.

2. Agravo de Instrumento nº 1000621-05.2022.4.06.0000

1. interposto pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder;
2. buscou concessão da justiça gratuita;
3. resultado: desprovido.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

NÃO.

A execução foi ajuizada em 2020.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA

A Massa foi citada diretamente por intermédio do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

A falência também foi utilizada como fundamento do pedido de gratuidade, embora o TRF6 tenha entendido que a condição de falida, por si só, não demonstrava hipossuficiência.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Agravo nº 1000621-05.2022.4.06.0000

1. Agravante: Xinguleder.
2. Agravado: IBAMA.
3. Representante: Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.
4. Resultado: NEGADO PROVIMENTO.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA

Valor histórico: R$30.518,68.

Não foi identificado valor atualizado posterior seguro nos trechos recuperados.

A execução continua juridicamente existente, mas sem bens localizados e atualmente submetida ao regime de suspensão/arquivamento provisório do art. 40 da LEF.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO NÃO TRIBUTÁRIO DE BAIXA/MÉDIA EXPRESSIVIDADE, SEM EXTINÇÃO, MAS SEM ATIVIDADE EXECUTIVA ÚTIL ATUAL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal ambiental ajuizada pelo IBAMA em 2020 contra a Massa Falida.

A Massa foi citada em 2021 na pessoa do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Houve pedido de justiça gratuita e posterior Agravo de Instrumento, mas o benefício permaneceu indeferido.

Tentativas de localização patrimonial não produziram resultado útil.

Em janeiro de 2025, a execução foi suspensa e arquivada provisoriamente nos termos do art. 40 da LEF.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 64
2. **Número:** 1004394-07.2020.4.01.3803
3. **Classe:** Execução Fiscal
4. **Exequente:** IBAMA
5. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
6. **Natureza:** dívida ativa não tributária / ambiental
7. **Valor:** R$30.518,68
8. Preexistente à falência: NÃO
9. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
10. Atos autônomos identificados: 2
11. Justiça gratuita: INDEFERIDA
12. Agravo: 1000621-05.2022.4.06.0000
13. Resultado do agravo: DESPROVIDO
14. Bens úteis localizados: NÃO identificados
15. Suspensão: SIM
16. Arquivo provisório: SIM
17. Extinção: NÃO
18. **Status:** SUSPENSO / ARQUIVADO PROVISORIAMENTE
19. Potencial financeiro: PASSIVO NÃO TRIBUTÁRIO REMANESCENTE.

217 | PROCESSO 0045781-92.2001.4.01.3800

Classe: Procedimento Comum Cível Competência: Tributária Data de autuação no sistema: 02/07/2002 Autora: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida, anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda. Réus: inicialmente INSS; posteriormente também União – Fazenda Nacional Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO Qualidade processual: Autora | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0045781-92.2001.4.01.3800
Classe: Procedimento Comum Cível
Competência: Tributária
Data de autuação no sistema: 02/07/2002
Autora: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida, anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Réus: inicialmente INSS; posteriormente também União – Fazenda Nacional
Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO
Qualidade processual: Autora
Valor da causa: R$25.000,00.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ATIVO, embora o mérito principal já tenha sido definitivamente julgado.

O sistema registra situação de “MOVIMENTO – AGUARDA DESPACHO”.

O mérito da ação foi objeto de acórdão favorável à Xinguleder e houve trânsito em julgado em 15/08/2018.

Apesar disso, o processo voltou a receber movimentações posteriores, inclusive após migração para o sistema eletrônico. Em 2023 e 2024 houve novas intimações e manifestações relacionadas às providências residuais do processo. A movimentação mais recente localizada nos autos disponibilizados foi a redistribuição em 04/09/2025, decorrente da reestruturação da Justiça Federal.

Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial: não foi identificada manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.Providência pendente da Administração Judicial: NÃO IDENTIFICADA.Prazo aparentemente em curso: NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR.Trânsito em julgado: SIM – 15/08/2018.Baixa definitiva do processo principal: apesar da certidão de baixa do recurso, os autos de origem voltaram a apresentar movimentação; portanto, não deve ser tratado atualmente como integralmente encerrado.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Braspelco/Xinguleder ajuizou ação para discutir sua responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização de produtos rurais, especialmente FUNRURAL e Seguro Acidente do Trabalho – SAT, sustentando não possuir vinculação jurídica com o fato gerador nas aquisições de couro bovino salgado realizadas de intermediários pessoas físicas e buscando afastar a exigibilidade das contribuições e atos de cobrança relacionados às notificações fiscais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2001/2002 – A Braspelco ajuizou a demanda objetivando afastar a responsabilidade tributária pelas contribuições FUNRURAL/SAT.

2002 – Pedido de tutela antecipada foi indeferido. Houve Agravo de Instrumento nº 2001.01.00.037624-6/MG, no qual também foi negado efeito suspensivo.

Sentença – O pedido foi julgado improcedente, com condenação da autora em custas e honorários advocatícios. A documentação menciona honorários fixados em R$1.500,00, embora a própria peça reproduzida contenha inconsistência textual ao grafar o valor por extenso.

26/03/2004 – O Agravo de Instrumento anteriormente interposto foi declarado prejudicado em razão da superveniência da sentença.

Apelação – A Xinguleder recorreu da sentença.

2010 – A 8ª Turma do TRF da 1ª Região deu provimento à apelação, reconhecendo a legitimidade da empresa adquirente para discutir a exigibilidade/legalidade/constitucionalidade da contribuição e aplicando o entendimento decorrente da declaração de inconstitucionalidade da cobrança em questão.

Foram opostos Embargos de Declaração após o acórdão.

15/08/2018 – Certificado o trânsito em julgado.
24/08/2018 – Baixa do recurso ao Juízo de origem.

2021/2022 – Após a migração do processo, o INSS sustentou sua ilegitimidade passiva, por entender que a matéria era de natureza tributária.

29/03/2022 – O Juízo determinou inclusão da União – Fazenda Nacional no polo passivo.

2023/2024 – Prosseguiram atos relacionados às providências residuais do processo, inclusive manifestações das entidades públicas e intimações da autora.

27/11/2024 – Registro de migração do processo.

04/09/2025 – Redistribuição decorrente de reestruturação administrativa.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Após conferência das peças recuperadas nos três volumes disponibilizados, não foi identificada peça efetivamente protocolada ou assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo.

As manifestações da Xinguleder identificadas foram apresentadas por outros patronos, inclusive advogados que já atuavam na demanda anteriormente à atual Administração Judicial.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A ação remonta a 2001/2002, muito antes da decretação da falência da Xinguleder em 2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu quando a discussão recursal já estava em estágio avançado.

Não foi identificada, nos documentos analisados, decisão modificando o resultado jurídico da demanda em razão da falência.

Também não foi localizada atuação direta do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

QUANTIDADE IDENTIFICADA: 3

1. Agravo de Instrumento nº 2001.01.00.037624-6/MG
   Vínculo: recurso interlocutório.
   Objeto: tutela para suspensão da exigibilidade de FUNRURAL/SAT.
   Resultado: posteriormente prejudicado em razão da sentença.
2. Apelação Cível nº 0003718-43.2001.4.01.3803 / 2001.38.03.003775-8
   Apelante: Xinguleder/Braspelco.
   Resultado: apelação provida pela 8ª Turma do TRF1.
3. Impugnação ao Valor da Causa nº 2001.38.00.005563-9
   Processo identificado por referência expressa nos autos.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$25.000,00.

Há referência a depósito judicial efetuado durante a tramitação, mas não foi possível apurar de forma segura, nos documentos recuperados, o saldo atual ou eventual valor efetivamente restituído/consolidado em favor da Massa.

O resultado recursal foi favorável à Xinguleder quanto à exigibilidade tributária discutida.

POTENCIAL FINANCEIRO: ATIVO/RECUPERAÇÃO, porém sem valor atualmente quantificável com segurança nos autos disponibilizados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação tributária antiga proposta pela Braspelco/Xinguleder para afastar a responsabilidade pelo recolhimento de FUNRURAL/SAT nas operações discutidas. Após sentença de improcedência, a empresa obteve provimento da apelação no TRF1, com trânsito em julgado em 15/08/2018. Apesar do encerramento do mérito, o processo de origem continuou a receber movimentações relacionadas a questões residuais. Não foi identificada manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. A repercussão é potencialmente favorável à Massa, mas não foi possível quantificar eventual valor recuperável.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0045781-92.2001.4.01.3800
2. **Tribunal:** TRF6 / originariamente TRF1
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Procedimento Comum
5. **Natureza:** Tributária
6. **Assunto principal:** Contribuições Previdenciárias – FUNRURAL/SAT
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** ATIVO – autora/apelante
8. Parte contrária principal: União – Fazenda Nacional
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 2001/2002
10. Processo preexistente à falência?: SIM
11. **Status:** ATIVO – providências residuais pós-trânsito
12. **Fase atual:** pós-trânsito / providências residuais
13. **Valor da causa:** R$25.000,00
14. Potencial financeiro: ATIVO
15. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?: NÃO
16. Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
17. Possui processos vinculados?: SIM
18. **Trânsito em julgado:** SIM – 15/08/2018

Uberlândia – MG. Bairro Granja Marileusa – Rua Lapa do Lobo, nº 350, CEP 38406-644
34-99132-8308 / 34-99112-7124 / 34-3212-7092
rondinelio@romaconsultores.com.br

218 | PROCESSO 0006114-51.2005.4.01.3803

Classe: Procedimento Comum Cível Competência: Tributária Data de autuação: 02/09/2005 Autora: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Ré: União – Fazenda Nacional Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO Qualidade: Autora | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0006114-51.2005.4.01.3803
Classe: Procedimento Comum Cível
Competência: Tributária
Data de autuação: 02/09/2005
Autora: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Ré: União – Fazenda Nacional
Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO
Qualidade: Autora
Valor da causa: R$10.000,00.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO / ARQUIVADO.

Após providências realizadas em 2025 e 2026 para verificar eventual existência de depósito judicial, constatou-se inexistência de valores depositados. A União declarou nada ter a requerer.

Em 22/04/2026, o Juízo determinou expressamente: “Arquivem-se.”

Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.Prazo aparentemente em curso: NÃO.Trânsito em julgado: ocorreu no mérito em momento anterior, embora a data exata não tenha sido localizada de forma segura nos trechos recuperados.Arquivamento: SIM.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Xinguleder ajuizou ação declaratória buscando a suspensão da exigibilidade de diversos débitos tributários que estavam sendo discutidos administrativamente, alegando que as compensações realizadas com créditos presumidos ainda eram objeto de manifestações de inconformidade e que, enquanto pendente a discussão administrativa, não poderiam produzir restrições fiscais, inscrição em cadastros de inadimplentes ou impedir a emissão de certidão fiscal.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

02/09/2005 – Distribuição da ação.

A demanda decorreu de anterior tutela cautelar na qual a empresa buscava evitar inscrição em cadastros restritivos e obter certidão fiscal.

A tutela requerida na ação declaratória foi inicialmente indeferida.

Sentença – O processo foi extinto sem julgamento do mérito, conforme registrado nas contrarrazões de apelação.

A Xinguleder interpôs apelação.

O recurso tramitou perante o TRF1 sob a numeração relacionada ao processo originário 2005.38.03.006366-9.

Após o encerramento da fase recursal, os autos permaneceram baixados por longo período.

03/12/2024 – Antigos advogados da autora requereram sua exclusão do cadastro processual.

19/02/2025 – O Juízo determinou pesquisa de eventuais contas judiciais vinculadas ao processo e determinou a intimação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder sobre a petição de antigos patronos.

A pesquisa revelou inexistência de depósito judicial, tendo a União informado não possuir outras providências a requerer.

22/04/2026 – Determinado o arquivamento dos autos.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi mencionado e teve sua intimação expressamente determinada pelo Juízo em 2025.

Contudo, não foi localizada peça efetivamente protocolada ou assinada por ele neste processo.

A mera determinação de intimação não é contabilizada como manifestação.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A ação foi distribuída em 2005.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve repercussão principalmente na representação processual da autora durante as providências residuais posteriores.

Em 2025, diante da retirada dos antigos patronos, o Juízo determinou que o Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder fosse cientificado da situação.

Não houve, porém, atuação processual autônoma dele identificada.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

QUANTIDADE IDENTIFICADA: 3

1. 0004597-11.2005.4.01.3803
   Classe: Tutela Cautelar Antecedente.
   Xinguleder: requerente.
   Vínculo: ação cautelar relacionada à emissão de CND e restrições fiscais.
   Consta como processo dependente.
2. 0006113-66.2005.4.01.3803
   Vínculo: processo dependente expressamente cadastrado.
   Conteúdo integral: não disponibilizado nos arquivos deste processo.
3. Apelação vinculada ao processo 2005.38.03.006366-9
   Recurso interposto pela Xinguleder contra sentença extintiva.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$10.000,00.

Em 2025 foi realizada pesquisa específica para localizar eventual depósito judicial vinculado ao processo.

Resultado: não foi localizado depósito.

A União expressamente declarou ciência da inexistência de valores e informou não ter requerimentos adicionais.

POTENCIAL FINANCEIRO: IMPACTO JÁ ENCERRADO/CONSOLIDADO, sem valor atualmente recuperável identificado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação tributária proposta em 2005 para suspender a exigibilidade de débitos discutidos administrativamente e preservar a regularidade fiscal da Xinguleder. A demanda foi extinta sem resolução do mérito e houve recurso. Muitos anos depois, os autos foram reativados apenas para providências residuais, especialmente investigação de eventual depósito judicial e regularização dos representantes processuais. Não foi encontrado depósito, a União nada requereu e o processo foi novamente arquivado em abril de 2026. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi intimado na qualidade de Administrador Judicial, mas não apresentou manifestação identificada.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0006114-51.2005.4.01.3803
2. **Tribunal:** TRF6 / originariamente TRF1
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe:** Procedimento Comum
5. **Natureza:** Tributária
6. **Assunto:** CND / cadastro de inadimplentes / suspensão de exigibilidade
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** ATIVO – autora
8. Parte contrária: União – Fazenda Nacional
9. **Data de ajuizamento:** 02/09/2005
10. Preexistente à falência?: SIM
11. **Status:** ENCERRADO
12. **Fase atual:** arquivado
13. **Valor da causa:** R$10.000,00
14. **Valor recuperável identificado:** nenhum
15. Potencial financeiro: CONSOLIDADO
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?: NÃO
17. Quantidade de manifestações: 0
18. Possui processos vinculados?: SIM
19. **Arquivamento:** SIM – determinação de 22/04/2026

219 | PROCESSO 0006789-28.2016.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Data de autuação: 09/06/2016 Exequente: União – Fazenda Nacional Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO Qualidade: Executada Natureza cadastrada: dívida ativa / multas e sanções, com referência também a IRPJ | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0006789-28.2016.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Data de autuação: 09/06/2016
Exequente: União – Fazenda Nacional
Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO
Qualidade: Executada
Natureza cadastrada: dívida ativa / multas e sanções, com referência também a IRPJ
Valor da causa: R$433.463,47.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO / BAIXADO EM RAZÃO DE REUNIÃO A OUTRO PROCESSO.

Em 22/06/2017, foi registrada baixa definitiva por reunião ao processo nº 0006752-98.2016.4.01.3803.

Posteriormente houve migração eletrônica e regularização documental, inclusive manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, mas isso não altera o fato de que a cobrança foi reunida ao processo principal.

Providência pendente da Administração Judicial neste processo individual: NÃO IDENTIFICADA.Trânsito em julgado: NÃO SE APLICA / NÃO IDENTIFICADO, pois a baixa decorreu de reunião.Baixa definitiva: SIM.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela União contra a Xinguleder para cobrança de dívida inscrita em dívida ativa, com valor cadastrado de R$433.463,47. Os autos indicam cobrança relacionada a IRPJ e/ou sanções administrativas tributárias, tendo a execução sido posteriormente reunida a outro feito executivo fiscal para processamento conjunto.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2016 – Ajuizamento da execução fiscal.

Foram realizadas tentativas de citação.

22/06/2017 – Determinada/registrada a reunião da execução ao processo nº 0006752-98.2016.4.01.3803, com baixa do presente feito.

2020 – Por ocasião da migração dos autos físicos para o PJe, foram praticados atos para regularização do processo eletrônico.

18/11/2020 – A União requereu correção de intimação que havia sido direcionada a órgão sem atribuição para atuar no processo.

2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou nos autos para regularização da representação da Massa, conferência da migração e requerimento de justiça gratuita.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1

1. Evento 25 – Manifestação/pedido de habilitação e regularização processual – 2020. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. requereu habilitação como advogado da executada;
2. regularizou a representação da Massa Falida;
3. informou ter conferido o procedimento de migração dos autos;
4. declarou não ter identificado desconformidade na digitalização;
5. manifestou interesse na manutenção da guarda dos autos físicos;
6. formulou pedido de gratuidade da justiça.

Não foram identificadas outras peças autônomas subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste arquivo.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

NÃO.

A execução foi ajuizada em 2016, após a decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Xinguleder já se encontrava falida quando a execução foi proposta.

A situação falimentar refletiu principalmente:

1. na representação da executada pelo Administrador Judicial;
2. no pedido de gratuidade;
3. na regularização da representação após a migração eletrônica.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

QUANTIDADE IDENTIFICADA: 1

1. Processo nº 0006752-98.2016.4.01.3803
Tipo de vínculo: processo ao qual esta execução foi reunida.
Relação: o processo nº 0006789-28.2016 foi baixado para tramitação conjunta/reunião com esse feito.
Conteúdo integral: não disponibilizado neste arquivo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$433.463,47.

Esse valor corresponde ao valor cadastrado da execução, mas não deve ser tratado como saldo atual da Massa, pois o processo foi reunido a outra execução e os autos disponibilizados não permitem identificar o saldo final ou atualizado individualizado deste débito.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO, porém não individualmente quantificável no estágio atual deste processo, devendo eventual saldo ser verificado no processo nº 0006752-98.2016.4.01.3803.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal ajuizada em 2016, já após a falência, contra a Xinguleder, com valor histórico de R$433.463,47. O processo foi baixado em 2017 por reunião a outra execução fiscal. Durante a

posterior migração eletrônica, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação para habilitação, representação da Massa, conferência dos autos e justiça gratuita. Não há providência autônoma pendente neste processo individual; eventual passivo deve ser acompanhado no processo ao qual a execução foi reunida.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0006789-28.2016.4.01.3803
2. **Tribunal:** TRF6 / originariamente TRF1
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Execução Fiscal
5. **Natureza:** Tributária / dívida ativa
6. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – executada
7. Parte contrária: União – Fazenda Nacional
8. **Data de ajuizamento:** 09/06/2016
9. Processo preexistente à falência?: NÃO
10. **Status:** ENCERRADO
11. **Fase atual:** baixado por reunião
12. **Valor da causa:** R$433.463,47
13. **Valor atualizado/relevante conhecido:** não identificado
14. Potencial financeiro: PASSIVO
15. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?: SIM
16. Quantidade de manifestações/petições: 1
17. Possui processo vinculado?: SIM – 0006752-98.2016.4.01.3803
18. **Baixa:** SIM – 22/06/2017

220 | PROCESSO 1004551-43.2021.4.01.3803

Classe: Procedimento Comum Cível Competência: Previdenciária Data de autuação: 11/05/2021 Autor: Carlos Alberto de Alcântara Réu: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 1004551-43.2021.4.01.3803
Classe: Procedimento Comum Cível
Competência: Previdenciária
Data de autuação: 11/05/2021
Autor: Carlos Alberto de Alcântara
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Valor da causa: R$87.426,97.

Polo ocupado pela Xinguleder: TERCEIRO / EMPREGADORA ANTERIOR DO AUTOR.

A Xinguleder não é autora nem ré. Sua participação decorre do fato de o autor ter trabalhado na antiga Braspelco/Xinguleder entre 08/08/2002 e 04/11/2008, sendo necessários documentos ocupacionais para análise do tempo especial.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ATIVO.

O processo esteve suspenso aguardando julgamento de questão submetida ao STF relacionada à atividade de vigilante.

25/05/2026 – A suspensão foi levantada e os autos foram conclusos.

Na mesma data, o Juízo registrou que o processo estava em ordem.

Última manifestação da Xinguleder/Administração Judicial: 29/07/2022.Providência pendente do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder/Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA.Prazo aparentemente em curso para a Massa: NÃO.Trânsito em julgado: NÃO.Baixa: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Carlos Alberto de Alcântara ajuizou ação de revisão de aposentadoria contra o INSS buscando reconhecimento de períodos de atividade especial e revisão da renda mensal do benefício, incluindo o vínculo mantido com a Braspelco/Xinguleder entre 08/08/2002 e 04/11/2008, período no qual exerceu atividade de auxiliar de produção. A participação da Massa restringe-se ao fornecimento do PPP, LTCAT, PPRA e demais documentos ambientais/ocupacionais necessários à análise previdenciária, não havendo pedido condenatório ou patrimonial formulado contra a Xinguleder.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

11/05/2021 – Ajuizamento da ação previdenciária.

O autor afirmou receber aposentadoria por tempo de contribuição desde 28/03/2015 e sustentou possuir tempo especial superior ao reconhecido pelo INSS, incluindo vínculo na Braspelco.

31/01/2022 – O patrono do autor encaminhou solicitação à Administração Judicial para retificação do PPP anteriormente emitido pela Braspelco/Xinguleder, alegando necessidade de melhor especificação dos agentes nocivos.

12/05/2022 – O Juízo determinou expedição de ofício à Braspelco para apresentação, em 15 dias, do PPP retificado e documentos técnicos correspondentes ao período de 08/08/2002 a 04/11/2008.

29/07/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Xinguleder e juntou o PPP retificado e documentos técnicos.

14/03/2023 – O Juízo consignou que a análise da especialidade do trabalho na Xinguleder, especificamente pela exposição ao cromo, seria realizada na sentença.

Na mesma decisão, o processo foi parcialmente suspenso quanto aos períodos relacionados à atividade de vigilante, aguardando julgamento do RE nº 1.368.225 pelo STF.

25/05/2026 – Levantada a suspensão.

25/05/2026 – Autos conclusos e decisão registrando “Processo em Ordem”.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1

1. 29/07/2022 – Evento 40 – MANIF1/MANIF2 – manifestação em cumprimento de ofício. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, na qualidade de Administrador Judicial e procurador da Xinguleder, requereu a juntada:

1. do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP retificado de Carlos Alberto de Alcântara;
2. do LTCAT;
3. do PPRA;
4. dos documentos utilizados para preenchimento do PPP.

A manifestação foi apresentada em atendimento ao ofício judicial anteriormente expedido à Braspelco/Xinguleder.

Essa é a única manifestação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder identificada.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

NÃO.

A ação foi ajuizada em 2021.

O vínculo empregatício discutido, entretanto, é anterior à falência, pois o autor trabalhou na Braspelco/Xinguleder entre 2002 e 2008.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência não alterou o objeto principal da demanda previdenciária, pois a Xinguleder não integra os polos da ação.

Seu efeito prático foi determinar que o cumprimento da obrigação de fornecer documentação funcional e ambiental fosse realizado por intermédio do Administrador Judicial da Massa Falida.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder cumpriu a determinação e apresentou os documentos solicitados.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Não foram identificados nos autos disponibilizados processos autônomos vinculados envolvendo diretamente a Massa Falida.

Há referência ao RE nº 1.368.225, cujo julgamento pelo STF determinou o sobrestamento de parte da ação relacionada aos períodos de vigilante, mas esse recurso não é processo da Xinguleder e não decorre de atuação da Massa.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa da ação previdenciária: R$87.426,97.

Esse valor pertence à controvérsia entre Carlos Alberto de Alcântara e o INSS e não representa dívida, crédito ou exposição financeira da Xinguleder.

Não há pedido de indenização, pagamento, habilitação ou condenação da Massa.

POTENCIAL FINANCEIRO: NEUTRO / SEM IMPACTO DIRETAMENTE QUANTIFICÁVEL PARA A MASSA FALIDA.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação previdenciária ajuizada por ex-empregado da Braspelco/Xinguleder contra o INSS para revisão da aposentadoria e reconhecimento de tempo especial. A Massa Falida figura apenas como terceira interessada/fonte documental, em razão do período trabalhado pelo autor entre 2002 e 2008. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma única manifestação, em julho de 2022, cumprindo o ofício judicial e juntando PPP retificado e documentos ambientais. Não há obrigação financeira imputada à Massa. O processo permanece ativo, tendo a suspensão sido levantada em maio de 2026.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 1004551-43.2021.4.01.3803
2. **Tribunal:** TRF6
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Procedimento Comum
5. **Natureza:** Previdenciária
6. **Assunto principal:** Revisão de aposentadoria / reconhecimento de tempo especial
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** TERCEIRO – antiga empregadora / fornecedora de PPP
8. **Partes principais:** Carlos Alberto de Alcântara x INSS
9. **Data de ajuizamento:** 11/05/2021
10. Processo preexistente à falência?: NÃO
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** retomada após suspensão / aguardando prosseguimento
13. **Valor da causa:** R$87.426,97
14. **Valor imputável à Massa:** nenhum identificado
15. Potencial financeiro: NEUTRO
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?: SIM
17. Quantidade de manifestações/petições: 1
18. Possui processos vinculados da Massa?: NÃO
19. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
20. **Trânsito em julgado:** NÃO

221 | PROCESSO 0012787-79.2013.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG Distribuição: 06/11/2013 | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0012787-79.2013.4.01.3803
Classe: Embargos à Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG
Distribuição: 06/11/2013
Valor da causa: R$100.945,75
Assuntos cadastrados: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e COFINS
Embargante: Xinguleder Couros Ltda.
Embargada: União Federal – Fazenda Nacional
Polo ocupado pela Xinguleder: ATIVO
Qualidade processual: Embargante.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ATIVO, segundo os autos disponibilizados.

A última decisão localizada é de 28/07/2022, quando o Juízo retirou os autos da conclusão para sentença, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Massa Falida e concedeu prazo improrrogável de 30 dias para que a Xinguleder se manifestasse sobre determinações anteriores, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

A intimação da Xinguleder/Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi expedida em 29/07/2022. O arquivo integral fornecido, embora gerado em 13/09/2026, termina nessa intimação e não contém manifestação posterior da Administração Judicial, sentença de extinção, julgamento de mérito, trânsito em julgado ou baixa.

Última manifestação identificada da Administração Judicial: 29/09/2021.Providência pendente da Administração Judicial: SIM, conforme a última decisão disponível – manifestação sobre a persistência do interesse no prosseguimento, regularização do polo ativo e ratificação da inicial/demais manifestações.Existe prazo aparentemente em curso?: NÃO. O prazo fixado em 2022 já teria transcorrido cronologicamente; entretanto, os autos disponibilizados não mostram sua certificação nem consequência processual.Trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADO.Arquivamento/baixa definitiva: NÃO IDENTIFICADO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Os embargos foram opostos pela Xinguleder contra a Execução Fiscal nº 0007719-85.2012.4.01.3803, na qual a União exigia R$100.945,75 relativos a IRRF e COFINS decorrentes de saldos devedores de compensações envolvendo créditos presumidos de IPI, especialmente dos processos administrativos nº 10675.905260/2008-50 e 10675.905261/2008-02. A Xinguleder sustentou, em síntese, nulidade ou excesso das CDAs, regularidade das compensações realizadas, indevida cobrança do encargo legal de 20%, existência de coisa julgada favorável quanto à base de cálculo da COFINS e necessidade de reconhecimento integral de créditos de IPI para abatimento dos débitos executados.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

23/04/2012 – A União ajuizou a Execução Fiscal nº 0007719-85.2012.4.01.3803, instruída com três inscrições em dívida ativa, cujos valores indicados na inicial somavam aproximadamente R$100.945,75.

02/10/2013 – A Xinguleder foi intimada da penhora realizada na execução fiscal.

04/11/2013 – Ajuizados os presentes Embargos à Execução Fiscal, distribuídos por dependência à execução nº 0007719-85.2012.4.01.3803.

Na inicial, a empresa sustentou que as CDAs decorriam de compensações relacionadas a créditos presumidos de IPI, questionando a cobrança de IRRF/COFINS e requerendo afastamento dos valores que considerava indevidos.

A empresa também alegou existir decisão judicial anterior, transitada em julgado em 05/04/2010, favorável à limitação da base de cálculo da COFINS, sustentando que receitas não operacionais não poderiam integrar a cobrança discutida nestes embargos.

23/05/2014 – A Xinguleder reiterou pedido de produção de prova pericial, especialmente perícia contábil para apurar eventual excesso de cobrança da COFINS.

Durante a tramitação foram juntados extensos processos administrativos e documentos fiscais relativos às compensações e aos créditos presumidos de IPI.

24/07/2020 – Concluída a migração dos autos físicos para o PJe, com intimação das partes para conferência da integridade da digitalização.

05/08/2020 – O Juízo ratificou despacho anterior e determinou que a Massa Falida Xinguleder informasse se persistia interesse no prosseguimento, requeresse substituição do polo ativo e ratificasse a petição inicial e as demais manifestações.

10/09/2020 – Houve manifestação subscrita por Marcus Zago de Brito, não contabilizada como atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

29/09/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou nos autos, requereu sua habilitação como representante da Massa, regularização processual, prazo adicional para análise do processo e gratuidade da justiça, juntando documentação falimentar, financeira e contábil.

07/06/2022 – Em inspeção, o Juízo determinou a manutenção dos autos conclusos.

28/07/2022 – O Juízo retirou o feito da conclusão para sentença, apreciou os pedidos da Administração Judicial e indeferiu a gratuidade da justiça. Foi concedido, contudo, prazo improrrogável de 30 dias para manifestação da Massa sobre os despachos anteriores, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

29/07/2022 – Expedida intimação da Xinguleder/Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, com prazo de 30 dias. Esta é a última movimentação constante no arquivo fornecido.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1

1. 29/09/2021 – IDs 753737033 / 753906498 – Manifestação de habilitação, regularização da representação, pedido de dilação de prazo e gratuidade da justiça. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação como advogado da embargante, a regularização da representação da Massa Falida e o direcionamento das publicações em seu nome. Informou que somente naquele momento tomara conhecimento dos autos e requereu prazo de 30 dias para exame do processo, dada sua complexidade. Também postulou gratuidade da justiça, apresentando documentos da falência, balanço patrimonial, DRE, relatório de débitos tributários e demais elementos financeiros.

Resultado: na decisão de 28/07/2022, o pedido de gratuidade foi indeferido, mas foi concedido novo prazo de 30 dias para manifestação sobre os despachos anteriores.

Observação de contagem: os diversos documentos anexados à petição de 29/09/2021, embora assinados digitalmente pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder

na juntada, não constituem manifestações autônomas e, por isso, não foram contabilizados separadamente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR COM SEGURANÇA O MARCO TEMPORAL EXATO DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA exclusivamente a partir dos trechos localizados neste arquivo.

Os embargos foram ajuizados em novembro de 2013. Os próprios autos, posteriormente, passam a tratar a empresa expressamente como Massa Falida e contêm cópia da sentença de decretação da falência, mas a data exata dessa decretação não foi localizada de modo seguro no material pesquisado.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência produziu repercussão processual direta. Em 2020, o Juízo determinou que a Massa informasse interesse no prosseguimento, promovesse a substituição/regularização do polo ativo e ratificasse os atos anteriormente praticados.

Em 2021, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou formalmente para representar a Massa e buscou a regularização das intimações, dilação de prazo e concessão de justiça gratuita.

O pedido de gratuidade foi posteriormente indeferido, apesar da documentação contábil e falimentar juntada.

Assim, a principal repercussão da falência foi a necessidade de regularização da representação e confirmação do interesse da Massa na continuidade dos embargos.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

QUANTIDADE IDENTIFICADA: 2

1. Processo nº 0007719-85.2012.4.01.3803
Tipo de vínculo: processo principal/originário.
Classe: Execução Fiscal.
Partes principais: União – Fazenda Nacional x Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO – executada.
Relação: os presentes embargos foram distribuídos por dependência a essa execução fiscal.

2. Processo nº 0032011-62.2001.4.03.6100, antigo nº 2001.61.00.032011-5
Tipo de vínculo: processo judicial anterior invocado como fundamento dos embargos.
Natureza: ação ordinária tributária relacionada à COFINS.
Polo da Xinguleder: ATIVO.
Relação: a Xinguleder sustentou que decisão transitada em julgado nesse processo lhe reconheceu direito relacionado à base de cálculo da COFINS, utilizando essa coisa julgada como fundamento para questionar parte do crédito cobrado na execução. O trânsito em julgado desse processo anterior ocorreu em 05/04/2010.

Os diversos processos administrativos fiscais mencionados nos autos não foram contabilizados como processos judiciais autônomos vinculados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$100.945,75.

Valor originalmente executado identificado: aproximadamente R$100.945,75, formado, na execução originária, pelas inscrições que constavam com valores de R$9.512,54, R$29.028,91 e R$62.404,30.

Os embargos buscam excluir ou reduzir esse passivo mediante reconhecimento de créditos de IPI, compensações já realizadas, afastamento de encargos e exclusão de parcelas da COFINS consideradas incompatíveis com decisão judicial anterior.

Nos processos administrativos mencionados, a Xinguleder sustentava, entre outros valores, créditos de IPI de R$144.101,29 e R$199.102,49, mas esses valores possuem natureza própria e não podem ser tratados automaticamente como valor recuperável pela Massa ou como valor da presente execução.

Como não há sentença de mérito nos embargos no material disponibilizado, também não há valor definitivamente excluído, reduzido ou reconhecido em favor da Massa.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO

Há possibilidade de redução ou afastamento do passivo fiscal caso os embargos venham a ser acolhidos, mas não é possível quantificar, nos autos disponibilizados, eventual economia efetivamente consolidada para a Massa.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução fiscal ajuizados pela Xinguleder para impugnar cobrança tributária de aproximadamente R$100,9 mil, relacionada a IRRF/COFINS e compensações lastreadas em créditos presumidos de IPI, com alegações de excesso, nulidade das CDAs, indevida incidência do encargo legal e existência de coisa julgada favorável quanto à base de cálculo da COFINS. O processo não apresenta sentença de mérito no arquivo disponibilizado. Após a falência, tornou-se necessária a regularização da representação da Massa, tendo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentado uma manifestação em setembro de 2021. Em julho de 2022, o pedido de gratuidade foi indeferido e a Massa foi intimada a se manifestar em 30 dias sobre a continuidade e ratificação dos atos, sob pena de extinção. Não há nos autos fornecidos resposta posterior, sentença, trânsito em julgado ou baixa, razão pela qual o processo deve ser tratado como ativo, com situação processual pendente de esclarecimento e potencial financeiro de natureza passiva.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0012787-79.2013.4.01.3803
2. **Tribunal:** Justiça Federal / TRF da 1ª Região à época; autos na Subseção Judiciária de Uberlândia
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Embargos à Execução Fiscal
5. **Natureza:** Tributária
6. **Assunto principal:** IRPJ/IRRF, COFINS, compensação tributária e créditos de IPI
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** ATIVO – embargante
8. Parte contrária principal: União Federal – Fazenda Nacional
9. **Data de ajuizamento/distribuição:** 04/11/2013 / 06/11/2013
10. Processo preexistente à falência?: NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR COM SEGURANÇA
11. **Status:** ATIVO
12. **Fase atual:** diligência anterior à sentença / aguardando solução após intimação da Massa
13. **Valor da causa:** R$100.945,75
14. **Valor atualizado/relevante conhecido:** não identificado
15. Potencial financeiro: PASSIVO
16. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?: SIM
17. Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 1
18. Possui processos vinculados?: SIM

19. **Providência pendente da Administração Judicial:** SIM, segundo a última decisão constante dos autos
20. **Prazo aparentemente em curso:** NÃO
21. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO
22. **Arquivamento/baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADO

222 | PROCESSO 0011183-88.2010.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executada: Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0011183-88.2010.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executada: Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Assunto cadastrado: PIS/PASEP
Valor da causa: R$252.214,40.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EXTINTO POR PAGAMENTO.

Em sentença de 19/08/2022, o Juízo consignou que a Fazenda Nacional havia informado a satisfação integral da obrigação pelo pagamento do crédito exequendo e, com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC, julgou extinta a execução fiscal. As custas ficaram a cargo da executada, sem honorários advocatícios, e também foi determinado o levantamento da penhora existente nos autos físicos.

A sentença determinou baixa e arquivamento após o trânsito em julgado.

Providência atual da Administração Judicial: NÃO IDENTIFICADA.Prazo em curso: NÃO.Trânsito em julgado: não foi localizada certidão específica no arquivo disponibilizado.Situação material do débito: SATISFEITO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal promovida pela União para cobrança de débito tributário relacionado ao PIS/PASEP, vinculado ao processo administrativo indicado no cadastro judicial.

Durante a tramitação foram discutidas compensações e créditos tributários anteriormente reconhecidos à Xinguleder, inclusive em ação judicial que lhe reconhecera direito à compensação de valores de PIS com débitos próprios de PIS, COFINS e IPI.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2010 – Ajuizamento da execução fiscal.

A execução prosseguiu durante vários anos em meio a discussões relativas a compensações tributárias e créditos da Xinguleder.

Após a falência da empresa, tornou-se necessária a regularização da representação da Massa.

29/03/2022 – Processo migrado para o PJe.

05/05/2022 – Antigos patronos manifestaram ciência da digitalização.

25/05/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação formal em nome da Massa Falida, requerendo habilitação, correção de problemas identificados na digitalização e justiça gratuita.

19/08/2022 – Sentença declarou extinta a execução em razão do pagamento do crédito, sem condenação em honorários, com custas pela executada e levantamento da penhora.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 1 MANIFESTAÇÃO AUTÔNOMA

1. 25/05/2022 – Manifestação de habilitação, regularização, desconformidade da migração e justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. requereu sua habilitação como representante da Massa Falida;
2. apontou páginas cortadas ou ilegíveis durante a digitalização;
3. requereu correção das desconformidades;
4. manifestou interesse na guarda dos autos físicos;
5. requereu concessão da gratuidade da justiça;
6. juntou documentação falimentar e contábil relativa aos exercícios de 2019 e 2020.

Na manifestação foi expressamente informado que a falência da Xinguleder havia sido decretada em 02/12/2013.

Os documentos anexos não foram contabilizados como manifestações independentes.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução foi ajuizada em 2010, enquanto a falência foi decretada em 02/12/2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência alterou a representação processual da executada, passando Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder a atuar em nome da Massa.

O Administrador Judicial requereu habilitação e gratuidade da justiça e apresentou documentação para demonstrar a situação econômico-financeira da falida.

Contudo, o desfecho da execução ocorreu por pagamento do débito, não por efeito direto do processo falimentar.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Há referências a processo judicial tributário anterior no qual a Xinguleder havia obtido decisão favorável quanto ao PIS e à possibilidade de compensação, utilizado como elemento relacionado às compensações discutidas na execução.

Não foi identificado, contudo, incidente autônomo pendente que altere a situação atual desta execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da causa: R$252.214,40.

A obrigação foi posteriormente integralmente satisfeita por pagamento, conforme reconhecido expressamente pela Fazenda e pela sentença.

Portanto:

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO – ENCERRADO/PAGO.

Não deve ser considerado como passivo pendente da Massa.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal de PIS/PASEP ajuizada em 2010 contra a Xinguleder. Após a falência, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação para regularizar a representação da Massa, apontar falhas na digitalização e requerer justiça

gratuita. Em agosto de 2022, diante da informação da Fazenda Nacional de que o crédito havia sido pago, o Juízo extinguiu a execução. Não há obrigação tributária remanescente identificada neste processo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0011183-88.2010.4.01.3803
2. **Classe:** Execução Fiscal
3. **Natureza:** Tributária – PIS/PASEP
4. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
5. **Valor da causa:** R$252.214,40
6. Preexistente à falência: SIM
7. **Status:** EXTINTO POR PAGAMENTO
8. Potencial financeiro: PASSIVO ENCERRADO
9. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
10. Quantidade de manifestações: 1
11. Sentença de extinção: 19/08/2022
12. **Providência atual da Massa:** NÃO IDENTIFICADA

223 | PROCESSO 0002605-39.2010.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executada: Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0002605-39.2010.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executada: Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Assunto cadastrado: SIMPLES
Valor da causa: R$894.103,25.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: SUSPENSO / AGUARDANDO DESFECHO RECURSAL, conforme o último ato substancial disponibilizado.

Em decisão de 18/07/2022, o Juízo:

1. indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela Massa;
2. autorizou a retirada de documentos originais;
3. determinou que, após as diligências, fosse renovada a suspensão da execução até decisão no Agravo de Instrumento relacionado aos autos.

Não foi localizada, no arquivo fornecido, decisão posterior levantando a suspensão ou extinguindo integralmente a execução.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional envolvendo créditos tributários inscritos em dívida ativa e originalmente cadastrados no valor de R$894.103,25.

Durante a tramitação, houve discussão de prescrição parcial e extinção de algumas CDAs por pagamento.

A documentação da PGFN mostra que parte das inscrições já constava posteriormente como “EXTINTA POR PAGAMENTO COM AJUIZAMENTO A SER CANCELADO”.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

11/03/2010 – Ajuizamento da execução.

Em decisão proferida durante a tramitação, houve reconhecimento de prescrição parcial relativamente a algumas CDAs.

A União interpôs o Agravo de Instrumento nº 0047347-44.2012.4.01.0000/MG, buscando afastar o reconhecimento da prescrição.

Posteriormente, uma das CDAs também foi extinta por pagamento, circunstância levada ao Tribunal pela própria Xinguleder.

05/04/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação para regularização da representação da Massa.

2021/2022 – A Fazenda juntou relatórios atualizados das inscrições. Parte das CDAs figurava como paga/extinta, mas ainda havia valor consolidado remanescente em outras inscrições.

18/07/2022 – Indeferida a justiça gratuita e determinada a manutenção da suspensão até decisão no Agravo de Instrumento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 1 MANIFESTAÇÃO AUTÔNOMA

1. 05/04/2021 – Petição de habilitação/regularização.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. requereu habilitação como advogado da executada;
2. regularizou a representação da Massa;
3. manifestou-se sobre a migração do processo;
4. pediu a guarda dos autos físicos;
5. requereu justiça gratuita.

Nos pedidos finais, requereu expressamente sua inclusão como advogado principal, a guarda dos autos e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Resultado: a gratuidade foi posteriormente indeferida.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução iniciou-se em 2010, antes da falência decretada em 2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A principal consequência foi a necessidade de substituição/regularização da representação da executada pelo Administrador Judicial.

A Massa também requereu gratuidade da justiça, alegando insuficiência financeira decorrente da falência, pedido que foi indeferido.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0047347-44.2012.4.01.0000/MG

Recorrente: União – Fazenda Nacional.
Origem: 0002605-39.2010.4.01.3803.

O recurso foi interposto contra decisão que reconheceu prescrição de parte dos créditos fiscais.

A existência desse recurso é diretamente relevante, pois a decisão de 18/07/2022 determinou a suspensão da execução até seu julgamento.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da causa: R$894.103,25.

Esse valor não corresponde necessariamente ao saldo atual.

Os relatórios mais recentes juntados indicavam:

1. inscrições já extintas por pagamento;
2. outras parcelas ainda consolidadas;
3. somatório de inscrições históricas diverso do valor original da causa.

Assim:

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO, porém saldo atual não quantificável com segurança a partir do processo disponibilizado.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal ajuizada em 2010, com valor histórico elevado, na qual houve reconhecimento de prescrição parcial e pagamento/extinção de algumas inscrições. A União recorreu por Agravo de Instrumento. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação de habilitação e requereu gratuidade, posteriormente indeferida. A última decisão relevante determinou manutenção da suspensão até solução do agravo, razão pela qual não se pode considerar o processo definitivamente encerrado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0002605-39.2010.4.01.3803
2. **Classe:** Execução Fiscal
3. **Natureza:** Tributária
4. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
5. **Valor da causa:** R$894.103,25
6. Preexistente à falência: SIM
7. **Status:** SUSPENSO
8. Motivo: aguarda definição de Agravo de Instrumento
9. Potencial financeiro: PASSIVO
10. Saldo atual: NÃO DETERMINADO
11. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
12. Quantidade de manifestações: 1
13. Processo vinculado: AI 0047347-44.2012.4.01.0000/MG
14. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO

224 | PROCESSO 0015832-62.2011.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executados: Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0015832-62.2011.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executados: Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Assunto: COFINS
Valor da causa: R$88.567,10.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EXTINTO POR PAGAMENTO.

Em sentença de 19/08/2022, o Juízo declarou extinta a execução após a Fazenda Nacional noticiar o pagamento do crédito.

Providência pendente da Massa: NÃO IDENTIFICADA.Passivo tributário deste processo: SATISFEITO.Trânsito/baixa: a sentença determinou baixa e arquivamento após o trânsito, mas não foi localizada a certidão específica.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal destinada à cobrança de débito de COFINS, inscrito na CDA nº 60 6 11 020409-01.

A cobrança foi originalmente proposta contra a Xinguleder e posteriormente redirecionada à JBS S/A, sob fundamento de sucessão empresarial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2011 – Ajuizamento da execução fiscal.

Durante o curso processual houve redirecionamento à JBS S/A.

26/03/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa Falida e requereu justiça gratuita.

15/09/2021 – Consta que o débito foi pago após a inclusão da JBS no polo passivo.

13/01/2022 – A JBS apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a extinção em razão do pagamento.

20/04/2022 – A Fazenda Nacional confirmou que a inscrição estava “EXTINTA POR PAGAMENTO COM AJUIZAMENTO A SER CANCELADO”, com saldo remanescente igual a zero.

19/08/2022 – Sentença extinguiu a execução fiscal por satisfação da obrigação.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 1 MANIFESTAÇÃO AUTÔNOMA

1. 26/03/2021 – Petição de habilitação e regularização processual.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. requereu sua habilitação;
2. regularizou a representação da Massa Falida;
3. informou não haver identificado desconformidade na migração ao PJe;
4. manifestou interesse na guarda dos autos físicos;
5. requereu justiça gratuita.

Os documentos anexados no mesmo protocolo não foram contabilizados separadamente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução foi ajuizada em 2011, antes da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência exigiu regularização da representação processual e levou ao pedido de justiça gratuita.

Contudo, a extinção decorreu posteriormente de pagamento integral do crédito, após o redirecionamento à JBS.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Foi identificada a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela JBS S/A em 13/01/2022, sustentando extinção da obrigação pelo pagamento.

Não foi identificado recurso pendente após a sentença de extinção no arquivo fornecido.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da causa: R$88.567,10.

A CDA objeto da cobrança consta posteriormente como:

1. extinta por pagamento;
2. **valor remanescente:** R$0,00;
3. **valor consolidado:** R$0,00.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO ENCERRADO

Não há saldo fiscal pendente identificado neste processo.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal de COFINS ajuizada inicialmente contra a Xinguleder e posteriormente redirecionada à JBS. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação em 2021 para habilitação da Massa. O crédito foi pago em setembro de 2021 e a PGFN confirmou saldo zero. Em agosto de 2022 a execução foi definitivamente extinta por pagamento.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0015832-62.2011.4.01.3803
2. **Classe:** Execução Fiscal
3. **Natureza:** COFINS
4. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
5. Outros executados: JBS S/A

6. **Valor da causa:** R$88.567,10
7. Preexistente à falência: SIM
8. **Status:** EXTINTO POR PAGAMENTO
9. Saldo remanescente: R$0,00
10. Potencial financeiro: PASSIVO ENCERRADO
11. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
12. Quantidade: 1
13. Sentença: 19/08/2022
14. **Providência pendente:** NÃO

225 | PROCESSO 0004464-22.2012.4.01.3803

Classe: Embargos à Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG Embargante: Xinguleder Couros Ltda. Embargada: União Federal – Fazenda Nacional Polo da Xinguleder: ATIVO Processo principal: 0007155-48.2008.4.01.3803 | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0004464-22.2012.4.01.3803
Classe: Embargos à Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
Embargante: Xinguleder Couros Ltda.
Embargada: União Federal – Fazenda Nacional
Polo da Xinguleder: ATIVO
Processo principal: 0007155-48.2008.4.01.3803
Valor da causa: R$1.137.842,42.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ATIVO / EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES NO ARQUIVO DISPONIBILIZADO.

Em 25/07/2022, o Juízo proferiu decisão sobre a instrução probatória, concluindo pela desnecessidade da perícia pretendida.

Em 04/08/2022, a Xinguleder, representada por Lucas e Andrei Cassiano, opôs Embargos de Declaração, alegando omissão e insistindo na realização da perícia.

A União apresentou contrarrazões em 17/08/2022, sustentando que a perícia era desnecessária e que os embargos pretendiam apenas rediscutir o mérito.

Não consta no arquivo fornecido decisão posterior julgando esses Embargos de Declaração.

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos opostos pela Xinguleder contra execução fiscal de valor superior a R$1,1 milhão.

As teses da empresa envolvem, entre outros pontos:

1. excesso de execução;
2. base de cálculo de PIS/COFINS;
3. cobrança de imposto de renda sobre determinadas verbas;
4. pedidos de ressarcimento/compensação de créditos presumidos de IPI.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2012 – Ajuizamento dos embargos, vinculados à execução nº 0007155-48.2008.4.01.3803.

2020 – Migração para o PJe.

03/09/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou nos autos para habilitação e regularização da representação.

2021 – Identificadas falhas/omissões na primeira digitalização, com determinação de nova digitalização dos autos.

25/11/2021 – O Juízo proferiu decisão cujo teor foi trasladado para a execução principal.

02/03/2022 – União apresentou impugnação aos embargos.

10/05/2022 – Xinguleder apresentou réplica.

25/07/2022 – Decisão indeferiu a perícia pretendida.

04/08/2022 – Xinguleder opôs Embargos de Declaração buscando o deferimento da prova pericial.

17/08/2022 – União apresentou contrarrazões.

Não há, no arquivo analisado, decisão posterior aos Embargos de Declaração.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 1 MANIFESTAÇÃO AUTÔNOMA

1. 03/09/2020 – Pedido de habilitação e regularização.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. requereu habilitação como advogado principal da embargante;
2. regularizou a representação da Massa;
3. apontou desconformidades na migração dos autos;
4. requereu guarda dos autos físicos;
5. requereu assistência judiciária gratuita.

Os demais documentos protocolados conjuntamente são anexos e não manifestações autônomas.

As manifestações posteriores de mérito em 2022 foram subscritas por outros advogados.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

Os embargos foram ajuizados em 2012, antes da falência decretada em dezembro de 2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência acarretou:

1. substituição/regularização da representação da empresa;
2. ingresso do Administrador Judicial;
3. pedido de justiça gratuita;
4. necessidade de conferência da digitalização do antigo processo físico.

O mérito tributário permaneceu em discussão.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Execução Fiscal nº 0007155-48.2008.4.01.3803

É o processo principal ao qual estes embargos estão vinculados. O próprio cadastro identifica expressamente essa referência.

2. Embargos de Declaração – 04/08/2022

Incidente/recurso interno apresentado pela Xinguleder contra a decisão que indeferiu a perícia.

Situação no arquivo: aguardando julgamento.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da causa/débito discutido: R$1.137.842,42.

Trata-se de processo de natureza defensiva, destinado a reduzir ou afastar passivo fiscal.

Não existe, nos documentos fornecidos, sentença final de mérito que permita afirmar quanto efetivamente foi excluído do débito.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO EM DISCUSSÃO

Saldo efetivamente devido: NÃO DETERMINADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução fiscal relevantes financeiramente, com valor superior a R$1,1 milhão, nos quais a Massa questiona diversos aspectos da cobrança tributária. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou uma vez, em 2020, para regularizar a representação processual. Em 2022 o Juízo indeferiu a realização de perícia e a Xinguleder apresentou Embargos de Declaração. Como o arquivo termina após as contrarrazões da União, o feito deve ser considerado ativo, sem julgamento definitivo identificado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0004464-22.2012.4.01.3803
2. **Classe:** Embargos à Execução Fiscal
3. **Natureza:** Tributária
4. **Polo Xinguleder:** ATIVO
5. **Valor da causa:** R$1.137.842,42
6. Processo principal: 0007155-48.2008.4.01.3803
7. Preexistente à falência: SIM
8. **Status:** ATIVO
9. **Fase:** Embargos de Declaração
10. Potencial financeiro: PASSIVO EM DISCUSSÃO
11. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
12. Quantidade de manifestações: 1
13. **Trânsito em julgado:** NÃO
14. **Providência pendente:** julgamento dos Embargos de Declaração, conforme último documento disponível

226 | PROCESSO 0004528-37.2009.4.01.3803

Classe: Apelação / Remessa Necessária Origem: Justiça Federal de Uberlândia/MG Autora originária: Xinguleder Couros Ltda. Rés/interessadas: União Federal – Fazenda Nacional e entidades do Sistema S, especialmente SENAI/SESI Polo da Xinguleder: ATIVO na ação originária; apelante e apelada no TRF | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0004528-37.2009.4.01.3803
Classe atual no Tribunal: Apelação / Remessa Necessária
Origem: Justiça Federal de Uberlândia/MG
Autora originária: Xinguleder Couros Ltda.
Rés/interessadas: União Federal – Fazenda Nacional e entidades do Sistema S, especialmente SENAI/SESI
Polo da Xinguleder: ATIVO na ação originária; apelante e apelada no TRF
Assunto: contribuições para SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outras contribuições destinadas a terceiros.

SITUAÇÃO ATUAL

Status no arquivo: FASE RECURSAL AVANÇADA – AGRAVO INTERNO JULGADO EM 2021.

Em 03/11/2021, a Corte Especial do TRF1, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário.

O arquivo disponibilizado não apresenta certidão posterior de trânsito em julgado, razão pela qual o encerramento formal não deve ser afirmado sem ressalva.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADO nos autos disponibilizados.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Xinguleder ajuizou ação buscando afastar a incidência:

1. da contribuição previdenciária patronal; e
2. das contribuições destinadas a terceiros, como SENAI, SESI, SESC e SENAC,

sobre valores pagos aos empregados durante os primeiros 15 dias de afastamento por doença ou acidente, além de reconhecer o direito à compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

16/06/2009 – Ajuizamento da ação.

Sentença

O Juízo de origem julgou o pedido procedente quanto à verba relativa aos primeiros quinze dias de auxílio-doença, reconhecendo também o direito de compensar pagamentos não prescritos, considerados os recolhimentos efetuados a partir de 16/06/2004.

Houve apelações da União, da Xinguleder e das entidades do Sistema S.

TRF1

O Tribunal apreciou a matéria, inclusive questões de:

1. prescrição quinquenal;
2. não incidência de contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 dias de afastamento;
3. contribuições destinadas a terceiros;

4. compensação tributária.

Foram posteriormente opostos Embargos de Declaração pela União e pela própria Xinguleder.

Recurso Extraordinário

A Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o entendimento de ausência de repercussão geral quanto à incidência sobre os primeiros quinze dias de auxílio-doença, Tema 482/STF.

Agravo Interno

A Xinguleder interpôs Agravo Interno em 09/04/2021.

03/11/2021 – A Corte Especial do TRF1, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno, entendendo que o Tema 482 também alcançava as contribuições destinadas a terceiros incidentes sobre a mesma verba.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no processo disponibilizado.

As atuações posteriores da Xinguleder foram praticadas por outros patronos, especialmente Lucas Cassiano, Andrei Cassiano e advogados anteriormente constituídos.

A pesquisa integral pelo nome do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não encontrou ocorrência processual atribuível a ele neste arquivo.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A ação foi ajuizada em 2009, aproximadamente quatro anos antes da decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Apesar de a empresa ter falido durante a tramitação da fase recursal, não foi identificada atuação direta do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem decisão específica alterando o curso do processo em razão da falência.

A representação continuou sendo exercida pelos advogados constituídos nos autos.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Foram identificados, no próprio processo:

1. Apelações da União, Xinguleder e SENAI/SESI;
2. Remessa necessária;
3. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão;
4. Recurso Extraordinário;
5. Agravo Interno contra a negativa de seguimento do RE.

O último julgamento localizado é o acórdão da Corte Especial de 03/11/2021, negando provimento ao Agravo Interno.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O processo possui natureza potencialmente ativa, pois foi ajuizado pela Xinguleder para:

1. excluir determinadas verbas da base de incidência das contribuições;
2. reconhecer indébito tributário;
3. permitir compensação dos recolhimentos indevidos.

A sentença originária reconheceu direito favorável à empresa quanto aos primeiros quinze dias de afastamento e aos pagamentos não prescritos.

Entretanto, não foi localizado nos autos disponibilizados cálculo final do indébito ou valor efetivamente recuperado/compensado pela Massa.

POTENCIAL FINANCEIRO: ATIVO

Valor efetivamente recuperável: NÃO DETERMINADO.

O "valor da causa" cadastrado no processo recursal aparece como R$0,00 e não serve para mensurar o proveito econômico.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação tributária proposta pela Xinguleder para afastar contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros incidentes sobre os primeiros quinze dias de afastamento de empregados. A empresa obteve resultado favorável em primeiro grau e a controvérsia percorreu extensa fase recursal. O Recurso Extraordinário não foi admitido, e o Agravo Interno interposto pela Xinguleder foi rejeitado pela Corte Especial do TRF1 em novembro de 2021. Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. Há potencial econômico favorável à Massa decorrente dos valores cuja compensação/repetição foi reconhecida, mas sem quantificação final nos autos fornecidos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0004528-37.2009.4.01.3803
2. **Classe:** Apelação / Remessa Necessária
3. **Natureza:** Tributária
4. **Assunto:** contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros
5. **Polo originário da Xinguleder:** ATIVO – autora
6. **Valor cadastrado no recurso:** R$0,00
7. Preexistente à falência: SIM
8. **Status:** FASE RECURSAL AVANÇADA
9. **Último julgamento identificado:** 03/11/2021
10. Resultado: Agravo Interno não provido
11. Potencial financeiro: ATIVO
12. **Valor recuperável:** NÃO DETERMINADO
13. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
14. Quantidade de manifestações: 0
15. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO NO ARQUIVO
16. **Providência da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA

227 | PROCESSO 0006229-33.2009.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executada: Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0006229-33.2009.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executada: Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Assuntos: Contribuições Sociais e PIS
Valor da causa: R$652.451,76.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EXTINTO POR PAGAMENTO, COM TRÂNSITO EM JULGADO.

Em 18/11/2020, a Fazenda Nacional informou que as inscrições em dívida ativa cobradas na execução haviam sido liquidadas por pagamento, requerendo a extinção da execução.

Em 03/05/2021, foi proferida sentença extinguindo o processo em razão do pagamento do crédito exequendo, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. Houve condenação da executada ao pagamento das custas processuais. Posteriormente, o próprio Juízo registrou que não houve recurso contra essa sentença.

O trânsito em julgado foi expressamente certificado em 01/12/2021.

Portanto, o crédito tributário principal encontra-se encerrado, tendo permanecido apenas discussão posterior relativa às custas finais e sua eventual habilitação no juízo falimentar.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal promovida pela União para cobrança de créditos tributários relacionados a contribuições sociais e PIS.

Historicamente, o processo teve valor da causa de R$652.451,76, mas esse valor não representa saldo atual, pois a Fazenda posteriormente reconheceu a liquidação integral das inscrições por pagamento.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2009 – Ajuizamento da execução fiscal contra a Xinguleder.

18/11/2020 – Fazenda Nacional informou que as inscrições cobradas haviam sido integralmente pagas e requereu extinção.

03/05/2021 – Proferida sentença de extinção por pagamento.

01/07/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder compareceu em nome da Massa Falida, requereu sua habilitação e sustentou a impossibilidade de pagamento direto das despesas processuais, postulando gratuidade e, subsidiariamente, habilitação do crédito relativo às custas perante o juízo falimentar.

01/12/2021 – Certificado o trânsito em julgado da sentença.

09/03/2022 – O Juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita, destacando que sua concessão produziria efeitos apenas prospectivos e não poderia alterar a condenação em custas já acobertada pela coisa julgada. Determinou o cálculo das custas e deixou para apreciação posterior a habilitação do respectivo crédito no juízo falimentar.

15/06/2022 – Consta nova manifestação intitulada “Manifestação habilitação crédito - 1.003”, posterior à apuração das custas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 2 MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS

1. 01/07/2021 – Habilitação, justiça gratuita e tratamento das custas no juízo falimentar.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu:

1. sua habilitação como representante da Massa;
2. direcionamento das intimações;
3. concessão de justiça gratuita;
4. reconhecimento da impossibilidade de a falida efetuar pagamento isolado fora do concurso de credores;
5. subsidiariamente, habilitação do crédito perante o juízo da falência.

A petição sustentou expressamente que a Massa não possuía saldo suficiente para quitar as custas finais e que pagamentos fora do concurso poderiam afrontar a par conditio creditorum.

2. 15/06/2022 – Manifestação relativa à habilitação do crédito.

O andamento identifica manifestação autônoma denominada “Manifestação habilitação crédito - 1.003”. O conteúdo integral desse protocolo não está reproduzido no trecho disponível, razão pela qual não é seguro detalhar pedidos adicionais além de sua finalidade indicada no próprio documento.

Os documentos contábeis e falimentares anexados ao protocolo de 01/07/2021 não foram contabilizados separadamente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução foi ajuizada em 2009, anteriormente à decretação da falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência não impediu a extinção do crédito tributário principal, que ocorreu por pagamento.

Seus efeitos foram relevantes principalmente na fase posterior à sentença, pois Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. regularizou a representação da Massa;
2. requereu gratuidade;
3. sustentou que as custas finais não poderiam ser pagas diretamente pela falida em prejuízo dos demais credores;
4. requereu tratamento do crédito correspondente no juízo universal da falência.

A gratuidade foi indeferida porque a condenação em custas já estava abrangida pela coisa julgada.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Não foi identificado recurso contra a sentença extintiva; ao contrário, o Juízo expressamente registrou a ausência de apelação.

A discussão posterior concentrou-se na habilitação das custas finais no processo falimentar, e não na existência do crédito tributário principal.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da causa: R$652.451,76.

Crédito tributário principal: PAGO/EXTINTO.

Permaneceu obrigação acessória referente às custas finais, cujo pagamento foi exigido após cálculo pela Contadoria.

O valor exato dessas custas não foi identificado de forma segura nos trechos examinados, razão pela qual não deve ser estimado.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO PRINCIPAL ENCERRADO, COM CUSTAS FINAIS RESIDUAIS

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal de contribuições sociais/PIS ajuizada em 2009 e posteriormente integralmente satisfeita. A sentença de 03/05/2021 extinguiu o processo por pagamento, com trânsito em julgado em 01/12/2021. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou posteriormente para regularizar a representação da Massa e tratar das custas finais no contexto falimentar. O principal passivo tributário não subsiste.

---

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0006229-33.2009.4.01.3803
2. **Classe:** Execução Fiscal
3. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
4. **Valor da causa:** R$652.451,76
5. Preexistente à falência: SIM
6. **Status:** EXTINTO POR PAGAMENTO
7. Sentença: 03/05/2021
8. **Trânsito em julgado:** 01/12/2021
9. Crédito principal: PAGO
10. Custas finais: DEVIDAS / objeto de discussão falimentar
11. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
12. Manifestações autônomas identificadas: 2
13. Potencial financeiro: PASSIVO PRINCIPAL ENCERRADO

228 | PROCESSO 0000359-55.2019.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executada: Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0000359-55.2019.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executada: Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Valor da causa: R$99.150,93
Assuntos: contribuições destinadas ao SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outras; contribuição sobre folha de salários; nota fiscal/fatura.

SITUAÇÃO ATUAL

Status no arquivo disponibilizado: ATIVO / EM FASE EXECUTIVA, COM AGRAVO DE INSTRUMENTO RELATIVO À JUSTIÇA GRATUITA.

Não foi localizada sentença de extinção da execução.

Em 2022, a Fazenda requereu penhora no rosto dos autos falimentares nº 3015102-95.2006.8.13.0702, com reserva de valor para satisfação desta execução.

O Juízo indeferiu o pedido de justiça gratuita da Xinguleder em decisão de 31/05/2022, ensejando Agravo de Instrumento apresentado pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. A última documentação do arquivo relativa à Massa registra a comunicação da interposição desse recurso em julho de 2022.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal ajuizada pela União para cobrança de créditos tributários relacionados principalmente a contribuições incidentes sobre a folha e contribuições destinadas a terceiros.

Valor histórico atribuído: R$99.150,93.

Não foi localizado documento que permita afirmar que esse montante corresponda ao saldo atualizado ainda exigível.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

05/02/2019 – Distribuição da execução fiscal.

Trata-se, portanto, de execução ajuizada depois da decretação da falência. Na peça recursal posterior, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder registrou que a falência fora decretada em 02/12/2013 e transitara em julgado em 18/04/2018.

16/03/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação de habilitação, regularização da representação, ciência/conformidade da migração e pedido de justiça gratuita.

22/03/2022 – O Juízo considerou a Xinguleder citada pelo comparecimento espontâneo de seu Administrador Judicial, indeferiu a guarda dos autos físicos e determinou manifestação da Fazenda sobre o pedido de gratuidade e sobre o prosseguimento.

20/04/2022 – A Fazenda requereu penhora no rosto dos autos da falência e se opôs à gratuidade.

31/05/2022 – Proferida decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

04/07/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou a interposição de Agravo de Instrumento contra essa decisão e requereu sua reconsideração.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

NOS AUTOS DE ORIGEM: 2 MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS

ALÉM DISSO: 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO SUBSCRITO PELO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

1. 16/03/2021 – Habilitação, regularização da representação e justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu:

1. sua inclusão como advogado principal/Administrador Judicial;
2. regularização da representação da falida;
3. reconhecimento de conformidade da migração;
4. guarda dos autos físicos;
5. concessão da assistência judiciária gratuita.

2. 04/07/2022 – Comunicação da interposição do Agravo.

Informou ao Juízo de origem que havia interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferira a gratuidade, juntando cópia e comprovante de protocolo e requerendo reconsideração.

Recurso autônomo

O Agravo de Instrumento foi autuado sob o nº 1023089-98.2022.4.01.0000, perante o TRF1, e tinha como objeto a negativa da justiça gratuita.

No próprio recurso, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou diretamente como procurador e Administrador Judicial da Xinguleder.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

NÃO.

A falência foi decretada em 2013 e a execução fiscal somente foi distribuída em 2019.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência é elemento central neste processo.

A Xinguleder já se encontrava falida quando a execução foi ajuizada. Em razão disso:

1. o Administrador Judicial passou a representar diretamente a executada;
2. foram apresentados documentos falimentares e contábeis;
3. foi requerida gratuidade da justiça;
4. a Fazenda requereu reserva/penhora no rosto dos autos da falência, buscando preservar seu crédito no concurso.

A negativa da justiça gratuita originou recurso específico ao TRF1.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702

A Fazenda requereu penhora no rosto desses autos para reserva de valores destinados à execução.

2. Agravo de Instrumento nº 1023089-98.2022.4.01.0000

Agravante: Xinguleder Couros Ltda.
Agravada: União Federal – Fazenda Nacional.
Objeto: indeferimento da assistência judiciária gratuita.

O recurso foi interposto pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder. O arquivo disponibilizado não contém decisão final segura do Tribunal sobre o Agravo.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da causa: R$99.150,93.

Trata-se de passivo tributário, e a própria Fazenda continuou promovendo atos de cobrança em 2022, inclusive buscando reserva no processo falimentar.

Não foi localizada decisão extinguindo ou declarando integralmente pago o débito.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO EM ABERTO

Saldo atualizado: NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal ajuizada em 2019, quando a Xinguleder já estava em situação falimentar. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder regularizou a representação da Massa e requereu justiça gratuita. A Fazenda, por sua vez, buscou reserva do crédito diretamente nos autos da falência. A gratuidade foi indeferida em 2022 e Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs Agravo de Instrumento. Não há no arquivo sentença de extinção do débito, razão pela qual a execução deve ser considerada ativa, sem prejuízo da existência do recurso quanto às despesas processuais.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0000359-55.2019.4.01.3803
2. **Classe:** Execução Fiscal
3. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
4. **Valor da causa:** R$99.150,93
5. Preexistente à falência: NÃO
6. **Status:** ATIVO
7. Potencial financeiro: PASSIVO
8. Saldo atualizado: NÃO IDENTIFICADO
9. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
10. Manifestações nos autos de origem: 2
11. Recurso subscrito pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 1 Agravo de Instrumento
12. AI: 1023089-98.2022.4.01.0000
13. Resultado do AI: NÃO IDENTIFICADO NO ARQUIVO

229 | PROCESSO 0007327-24.2007.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executada: Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0007327-24.2007.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executada: Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Assuntos: Contribuições Sociais e PIS
Valor da causa: R$364.815,56.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ATIVO / EXECUÇÃO COM SALDO REMANESCENTE IDENTIFICADO.

Não foi localizada sentença de extinção integral da execução.

Em consulta da PGFN de 28/06/2022, uma das inscrições constava como extinta por pagamento, com valor consolidado igual a zero. Entretanto, o somatório das inscrições ainda apresentava valor consolidado de R$151.559,43.

Assim, a documentação não permite considerar a execução encerrada.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal destinada à cobrança de contribuições sociais/PIS vinculadas, entre outros elementos, ao processo administrativo nº 10675.002704/2005-51.

O feito envolveu também atos constritivos e cartas precatórias relacionadas a imóveis localizados no Estado de Goiás.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2007 – Ajuizamento da execução fiscal.

No curso do processo foram expedidas medidas destinadas à localização, avaliação e constrição de patrimônio.

Após a falência, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder assumiu a representação da Massa.

27/04/2021 – Apresentou habilitação e manifestação extensa apontando problemas na migração dos autos físicos, requerendo reorganização da numeração, nova digitalização, guarda dos autos e gratuidade da justiça.

2022 – Houve devolução de Carta Precatória proveniente de Caiapônia/GO, referente a providências sobre imóvel.

23/06/2022 – Novo despacho na execução.

11/07/2022 – Fazenda Nacional apresentou atualização das inscrições fiscais.

A consulta de 28/06/2022 mostrou uma inscrição já extinta por pagamento, mas saldo consolidado global de R$151.559,43.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

NO PROCESSO PRINCIPAL: 1 MANIFESTAÇÃO AUTÔNOMA IDENTIFICADA

1. 27/04/2021 – Habilitação, regularização, desconformidade da digitalização e justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. requereu sua habilitação;
2. regularizou a representação da Massa;
3. informou desconformidade grave na migração;
4. apontou ausência de sequência lógica na numeração das páginas;
5. pediu reorganização e nova digitalização;
6. requereu guarda dos autos físicos;
7. requereu assistência judiciária gratuita.

Atuação em processo vinculado

Também foi identificada manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder na Carta Precatória nº 5114727-59.2018.8.09.0023, de Caiapônia/GO, relacionada à avaliação de imóvel. Nela, foi sustentado que o imóvel matrícula nº 12.091 integrava reserva legal vinculada à matrícula nº 10.586, esta adjudicada anteriormente à JBS S/A.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução foi ajuizada em 2007, vários anos antes da decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência alterou a representação processual da empresa e passou a influenciar diretamente os atos patrimoniais.

Além da habilitação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, questões envolvendo bens anteriormente pertencentes ou relacionados à Xinguleder passaram a exigir análise à luz da falência, inclusive quanto às adjudicações realizadas em favor da JBS.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Carta Precatória nº 5114727-59.2018.8.09.0023 – Caiapônia/GO

A carta estava relacionada à avaliação de imóvel. Os documentos indicam atuação direta do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder perante o juízo deprecado.

Consta discussão sobre a matrícula nº 12.091 e sua relação com imóvel anteriormente adjudicado à JBS.

Não foi identificado recurso pendente capaz de demonstrar encerramento definitivo da execução principal.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da causa: R$364.815,56.

Segundo relatório da Fazenda de 28/06/2022:

1. uma inscrição com valor inscrito de R$122.200,09 aparecia extinta por pagamento e com saldo consolidado R$0,00;
2. o somatório das inscrições apresentava valor inscrito de R$162.504,70;
3. **valor consolidado remanescente:** R$151.559,43.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO

Saldo consolidado documentalmente identificado em 28/06/2022: R$151.559,43.

Esse valor é uma fotografia daquele momento e não deve ser tratado como saldo atualizado para 2026.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal anterior à falência, com relevante histórico de medidas patrimoniais e cartas precatórias. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou formalmente em 2021, apontando problemas na digitalização e requerendo gratuidade. Também atuou em carta precatória relacionada a imóvel em Goiás. Em junho de 2022, uma das inscrições já estava paga, mas permanecia saldo consolidado de R$151.559,43, razão pela qual o processo não pode ser classificado como extinto.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0007327-24.2007.4.01.3803
2. **Classe:** Execução Fiscal
3. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
4. **Valor da causa:** R$364.815,56
5. Preexistente à falência: SIM
6. **Status:** ATIVO
7. Saldo consolidado identificado em 28/06/2022: R$151.559,43
8. Potencial financeiro: PASSIVO
9. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no principal: SIM
10. Manifestações no principal: 1
11. Atuação em processo vinculado: SIM
12. Processo vinculado: Carta Precatória 5114727-59.2018.8.09.0023
13. **Trânsito em julgado/extinção integral:** NÃO IDENTIFICADO

230 | PROCESSO 0001258-73.2007.4.01.3803

Classe: Procedimento Comum Cível Órgão julgador: 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberlândia/MG Autora: Xinguleder Couros Ltda. Ré: União Federal – Fazenda Nacional Polo da Xinguleder: ATIVO | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0001258-73.2007.4.01.3803
Classe: Procedimento Comum Cível
Órgão julgador: 3ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Uberlândia/MG
Autora: Xinguleder Couros Ltda.
Ré: União Federal – Fazenda Nacional
Polo da Xinguleder: ATIVO
Assunto: CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
Valor da causa: R$500.000,00.

SITUAÇÃO ATUAL

Mérito: ENCERRADO COM RESULTADO DESFAVORÁVEL À XINGULEDER.
Trânsito em julgado: 14/07/2022.
Fase posterior: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Embora a Xinguleder tenha obtido sentença parcialmente favorável em primeiro grau, o TRF1 reformou o julgado e considerou improcedente a pretensão de imunidade da CPMF, condenando a autora em honorários advocatícios de R$10.000,00.

Em 16/08/2022, consta expressamente a instauração de Cumprimento de Sentença.

2. OBJETO DA AÇÃO

Ação declaratória cumulada com repetição de indébito/compensação, com pedido de antecipação de tutela, na qual a Xinguleder pretendia reconhecer a imunidade da CPMF incidente sobre receitas decorrentes de exportação e operações de câmbio, com restituição ou compensação dos valores considerados indevidamente recolhidos.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2007 – Xinguleder ajuizou a ação.

Primeiro grau

A sentença julgou a demanda parcialmente procedente, reconhecendo a imunidade da CPMF em relação a determinadas receitas de exportação/operações de câmbio e o direito à compensação/restituição do indébito.

TRF1

A União apelou e obteve a reforma da sentença. O Tribunal julgou improcedente a ação e condenou a Xinguleder em honorários de R$10.000,00.

A Xinguleder interpôs Agravo Regimental, que foi desprovido.

Posteriormente, apresentou Embargos de Declaração, também rejeitados.

Recurso Extraordinário

O Recurso Extraordinário teve seguimento negado em razão do entendimento consolidado pelo STF no Tema 52, segundo o qual a imunidade das receitas de exportação não abrange a CPMF, cuja hipótese de incidência é a movimentação financeira.

14/07/2022 – Certificado o trânsito em julgado.

02/08/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou nos autos para regularizar a representação da Massa, apontar questões da migração e requerer gratuidade.

16/08/2022 – Iniciado cumprimento de sentença.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 1 MANIFESTAÇÃO AUTÔNOMA

1. 02/08/2022 – Habilitação, regularização, desconformidade e justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou a condição falimentar da autora e requereu sua regularização como representante da Massa Falida.

Na mesma manifestação:

1. apontou questões relativas à virtualização;
2. manifestou interesse na guarda dos autos físicos;
3. requereu justiça gratuita;
4. juntou documentação falimentar e contábil dos exercícios de 2020 e 2021.

Os numerosos documentos contábeis anexados em 02/08/2022 não são manifestações independentes.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A ação foi distribuída em 2007, antes da falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu quando a discussão judicial já estava em andamento.

Na etapa final, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi chamado a regularizar a representação da Massa e requereu gratuidade. Contudo, a questão de mérito já havia sido definitivamente resolvida contra a Xinguleder.

Assim, a falência teve repercussão sobretudo:

1. na representação da parte;
2. nas despesas processuais;
3. na fase de cumprimento da condenação.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Foram identificados:

1. Apelação da União;
2. Agravo Regimental;
3. Embargos de Declaração da Xinguleder;
4. recursos aos Tribunais Superiores;
5. Recurso Extraordinário cujo seguimento foi negado;
6. posterior Cumprimento de Sentença.

O trânsito em julgado ocorreu em 14/07/2022.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

O processo começou com potencial ativo, pois a Xinguleder buscava recuperar ou compensar CPMF supostamente paga indevidamente.

Entretanto, o resultado final foi desfavorável:

1. a ação foi julgada improcedente pelo Tribunal;
2. foi afastado o direito à imunidade/compensação;
3. a Xinguleder foi condenada em honorários de R$10.000,00.

Portanto, não subsiste ativo judicial decorrente da tese tributária examinada nesses autos.

POTENCIAL FINANCEIRO FINAL: PASSIVO

Honorários históricos fixados: R$10.000,00.
Valor atualizado no cumprimento de sentença: NÃO IDENTIFICADO NOS TRECHOS ANALISADOS.

O valor da causa de R$500.000,00 é meramente histórico e não corresponde à obrigação final.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação tributária proposta pela Xinguleder para afastar CPMF sobre receitas de exportação. Houve vitória parcial em primeiro grau, mas a sentença foi reformada pelo TRF1 e a demanda terminou improcedente, com honorários de R$10 mil contra a Xinguleder. Os recursos posteriores não alteraram o resultado e houve trânsito em julgado em julho de 2022. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou após o trânsito para regularizar a representação falimentar, sendo posteriormente iniciado cumprimento de sentença.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0001258-73.2007.4.01.3803
2. **Classe:** Procedimento Comum Cível
3. **Natureza:** Tributária – CPMF
4. **Polo Xinguleder:** ATIVO na ação originária
5. **Valor da causa:** R$500.000,00
6. Preexistente à falência: SIM
7. Resultado final do mérito: DESFAVORÁVEL À XINGULEDER
8. **Trânsito em julgado:** 14/07/2022
9. **Fase posterior:** Cumprimento de Sentença
10. Honorários fixados: R$10.000,00
11. Potencial financeiro final: PASSIVO
12. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
13. Quantidade de manifestações: 1

231 | PROCESSO 0006667-64.2006.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executados: Xinguleder Couros Ltda., JBS S/A e outros coexecutados Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0006667-64.2006.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executados: Xinguleder Couros Ltda., JBS S/A e outros coexecutados
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Assunto: Contribuições Previdenciárias
Valor da causa: R$14.846.607,96.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EXTINTO POR PAGAMENTO, COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

A Fazenda Nacional requereu, em 02/10/2019, a extinção da execução por pagamento integral das obrigações exigidas.

Posteriormente, decisão de 28/07/2022 esclareceu expressamente que:

1. a sentença de extinção foi proferida em 29/10/2019;
2. a extinção ocorreu por pagamento do crédito exequendo;
3. nenhuma das partes recorreu;
4. a sentença tornou-se imutável com o trânsito em julgado.

O que permaneceu posteriormente foi a cobrança das custas processuais finais.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal de expressiva monta, destinada à cobrança de contribuições previdenciárias.

O valor histórico da causa foi de R$14.846.607,96, mas o crédito fiscal acabou integralmente liquidado.

Em consulta posterior da PGFN, o crédito aparece como “LIQUIDADO POR PARCELAMENTO ESPECIAL”, com valor atualizado igual a R$0,00.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2006 – Ajuizamento da execução fiscal.

O processo teve longa tramitação, inclusive com discussão sobre responsabilidade de terceiros, JBS, bens e garantias.

27/01/2017 – Houve decisão suspendendo a execução a pedido da Fazenda e prevendo eventual arquivamento provisório, sem baixa, se não houvesse manifestação útil.

Posteriormente, a Xinguleder aderiu a parcelamento e houve reflexos em embargos à execução.

02/10/2019 – Fazenda requereu extinção por pagamento integral.

29/10/2019 – Sentença extinguiu a execução por pagamento.

02/02/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou habilitação e pedido de justiça gratuita.

11/07/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou nova manifestação sobre problemas na migração do processo.

2022 – Foram apuradas custas finais.

28/07/2022 – Justiça gratuita foi indeferida, e o Juízo determinou o recolhimento das custas calculadas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 2 MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS

1. 02/02/2021 – Habilitação, justiça gratuita e prazo para conferência da migração.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu:

1. sua inclusão como Administrador Judicial e advogado da executada;
2. direcionamento das intimações;
3. assistência judiciária gratuita;
4. prazo de 30 dias para verificar as peças que haviam sido digitalizadas, devido ao grande volume do processo.

2. 11/07/2021 – Manifestação sobre a migração ao PJe.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder comunicou a identificação de desconformidades no procedimento de migração dos autos físicos para o eletrônico e requereu providências relacionadas à regularidade da digitalização.

Documentos comprobatórios e contábeis anexos não foram contados separadamente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução foi ajuizada em 2006, muito antes da decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Quando Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a atuar, o principal crédito fiscal já havia sido satisfeito e a execução já possuía sentença extintiva.

Os reflexos da falência concentraram-se, assim, na:

1. regularização da representação da executada;
2. tentativa de obtenção de justiça gratuita;
3. discussão sobre custas finais;
4. tratamento documental dos antigos autos físicos.

O pedido de gratuidade foi indeferido em razão da ausência de efeitos retroativos capazes de atingir uma condenação em custas já coberta pela coisa julgada.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Há referência expressa aos Embargos nº 0004049-05.2013.4.01.3803, cuja decisão foi trasladada para a execução principal.

Também consta sentença de 13/06/2019 em incidente relacionado, extinguindo o respectivo feito, sem custas e sem honorários, com determinação para traslado à execução fiscal.

Esses incidentes não alteram o fato de que a própria execução principal foi posteriormente extinta pelo pagamento integral.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da causa: R$14.846.607,96.

Apesar da elevada expressão econômica original, o crédito fiscal aparece posteriormente como liquidado, com saldo R$0,00.

Custas finais

A Contadoria apurou, em 23/05/2022, custas finais de R$2.145,86.

O Juízo indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento dessas custas.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO PRINCIPAL ENCERRADO

Principal tributário: R$0,00 remanescente segundo a consulta juntada. Custas finais apuradas: R$2.145,86, em maio de 2022.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal previdenciária de valor histórico superior a R$14,8 milhões. Após extensa tramitação e parcelamento, o crédito foi integralmente liquidado, e sentença de 29/10/2019 extinguiu a execução. A sentença transitou em julgado sem recurso. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder realizou duas manifestações posteriores, voltadas à representação da Massa, gratuidade e regularidade da migração. Restaram apenas custas finais de R$2.145,86 apuradas em 2022.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0006667-64.2006.4.01.3803
2. **Classe:** Execução Fiscal
3. **Natureza:** Contribuições Previdenciárias
4. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
5. **Valor da causa:** R$14.846.607,96
6. Preexistente à falência: SIM
7. **Status:** EXTINTO POR PAGAMENTO
8. Sentença: 29/10/2019
9. **Trânsito em julgado:** SIM
10. Principal remanescente: R$0,00
11. Custas finais em 05/2022: R$2.145,86
12. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
13. Quantidade de manifestações: 2
14. Potencial financeiro: PASSIVO PRINCIPAL ENCERRADO

232 | PROCESSO 0006666-79.2006.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executados: Xinguleder Couros Ltda., JBS S/A e outros Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0006666-79.2006.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executados: Xinguleder Couros Ltda., JBS S/A e outros
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Assunto: Contribuições Previdenciárias
Valor da causa: R$1.305.614,10.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EXTINTO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO, COM TRÂNSITO EM JULGADO; ARQUIVAMENTO DEFINITIVO REQUERIDO.

Documento proveniente de Embargos à Execução vinculados registra expressamente que a obrigação discutida na execução nº 0006666-79.2006.4.01.3803 havia sido satisfeita, que fora proferida sentença de extinção da execução e que essa sentença já havia transitado em julgado.

Em 2022, a própria Fazenda Nacional e a JBS requereram reiteradamente o arquivamento definitivo da execução.

Não foi localizada no arquivo, contudo, certidão posterior confirmando materialmente a efetivação da baixa definitiva. Assim, a classificação mais precisa é: execução extinta e transitada, em fase administrativa de arquivamento/baixa conforme os últimos documentos disponíveis.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal de contribuições previdenciárias.

Os documentos identificam, entre os créditos discutidos, as CDAs nº 60.318.671-8 e 60.318.677-7.

Em janeiro de 2020, a JBS informou que os débitos haviam sido liquidados por parcelamento pela executada originária e requereu a extinção da execução e a liberação dos imóveis penhorados.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2006 – Ajuizamento da execução fiscal.

Durante a extensa tramitação houve:

1. inclusão de diversos coexecutados;
2. penhoras e avaliações de imóveis;
3. cartas precatórias;
4. discussão sobre responsabilidade da JBS;
5. embargos à execução.

27/01/2020 – JBS comunicou que as CDAs estavam liquidadas por parcelamento e requereu extinção/liberação das constrições.

Em fase posterior, processo vinculado registrou que a obrigação da execução já havia sido satisfeita, que existia sentença extintiva e que esta já havia transitado em julgado.

22/04/2022 – JBS realizou pagamento de custas finais.

25/04/2022 – JBS juntou o comprovante e requereu arquivamento definitivo.

28/04/2022 – Fazenda Nacional também requereu arquivamento definitivo.

25/05/2022 – JBS reiterou o pedido de baixa e arquivamento após conferir a digitalização e informar o recolhimento das custas.

21/07/2022 – Fazenda reiterou sua manifestação anterior de arquivamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste arquivo.

O cadastro inicial também não o relaciona entre os advogados da Xinguleder neste processo, e a pesquisa textual pelo nome não retornou ocorrência.

Essa conclusão se limita ao arquivo disponibilizado. Não se deve inferir que Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nunca tenha praticado ato externo ou em eventual processo relacionado não incorporado ao download.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução remonta a 2006, sendo muito anterior à decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Embora a execução tenha atravessado o período falimentar, não foi identificada atuação direta do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no processo principal disponibilizado.

O encerramento da cobrança decorreu da satisfação/parcelamento das obrigações e não de decisão de submissão do crédito ao quadro geral da falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Embargos à Execução nº 0008402-49.2017.4.01.3803

Os embargos foram opostos por Sandro Alves de Carvalho contra esta execução.

O Juízo reconheceu a perda superveniente do objeto porque a obrigação da execução fiscal já havia sido satisfeita e a execução principal já contava com sentença extintiva transitada em julgado. Por isso, extinguiu os embargos sem resolução do mérito, sem custas e sem honorários adicionais.

Também houve diversas cartas precatórias para registro, penhora e avaliação de imóveis ao longo da execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da causa: R$1.305.614,10.

Os créditos exequendos foram posteriormente informados como liquidados por parcelamento, e a execução foi extinta.

Custas finais

A JBS comprovou em abril de 2022 o pagamento de R$1.915,38 a título de GRU judicial vinculada a este processo.

O pagamento foi realizado pela JBS S/A, e não há elemento seguro no arquivo indicando saldo principal ainda exigível da Massa Falida.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO PRINCIPAL ENCERRADO

Não deve ser mantido o valor histórico de R$1.305.614,10 como passivo atual da Massa.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal previdenciária antiga, com diversos coexecutados e extensa atividade patrimonial. Os débitos foram posteriormente liquidados por parcelamento, e os documentos registram sentença de extinção já transitada em julgado. Em 2022, JBS e Fazenda Nacional requereram reiteradamente a baixa definitiva, após o recolhimento das custas finais. Não foi identificada manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no arquivo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0006666-79.2006.4.01.3803
2. **Classe:** Execução Fiscal
3. **Natureza:** Contribuições Previdenciárias
4. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
5. **Valor da causa:** R$1.305.614,10
6. Preexistente à falência: SIM
7. **Status:** EXTINTO / TRÂNSITO EM JULGADO
8. **Fase final identificada:** pedidos de arquivamento definitivo
9. Crédito principal: LIQUIDADO
10. Potencial financeiro: PASSIVO PRINCIPAL ENCERRADO
11. Custas finais comprovadamente pagas pela JBS: R$1.915,38
12. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
13. Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
14. Processo vinculado relevante: 0008402-49.2017.4.01.3803

233 | PROCESSO 0001323-53.2016.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executados: Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A Polo da Xinguleder: PASSIVO | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0001323-53.2016.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da SSJ de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executados: Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Assunto: Contribuições Sociais
Valor da causa: R$49.311,98.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EXTINTO POR PAGAMENTO, COM TRÂNSITO EM JULGADO.

A execução foi ajuizada em 2016 para cobrança de duas inscrições em dívida ativa, nos valores históricos de R$33.437,12 e R$15.874,86, totalizando R$49.311,98.

Em 14/02/2020, foi proferida sentença reconhecendo a satisfação da obrigação e extinguindo a execução fiscal, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do CPC. A sentença atribuiu as custas finais aos executados e não fixou honorários advocatícios.

Posteriormente, as custas finais foram apuradas, pagas pela JBS S/A, e o trânsito em julgado da sentença foi certificado em 09/12/2021.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal promovida pela União para cobrança de créditos tributários inscritos em dívida ativa, relacionados a contribuições sociais.

A petição inicial indicou as seguintes inscrições:

1. CDA nº 60 6 15 022666-48: R$33.437,12;
2. CDA nº 60 6 15 022687-72: R$15.874,86.

O valor consolidado atribuído à execução foi de R$49.311,98.

Os documentos das CDAs indicam que parte relevante dos débitos decorreu de CPMF e multas de lançamento de ofício relativas a períodos anteriores.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

19/02/2016 – Distribuição da execução fiscal contra a Xinguleder.

No curso da execução, a JBS S/A apresentou exceção de pré-executividade sustentando que as CDAs haviam sido extintas por pagamento e requerendo a extinção do feito.

14/02/2020 – Proferida sentença reconhecendo o pagamento do crédito exequendo e extinguindo a execução fiscal. Foram atribuídas custas finais aos executados, sem condenação em honorários.

2020 – O processo físico foi migrado para o PJe.

03/12/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou pedido de habilitação em nome da Massa Falida, regularização da representação e justiça gratuita.

31/05/2021 – A Fazenda juntou consulta das inscrições indicando valor consolidado de R$0,00, corroborando a inexistência de saldo tributário principal.

20/08/2021 – O Juízo determinou remessa à Contadoria para cálculo das custas finais e intimação dos executados para pagamento.

13/09/2021 – Contadoria apurou custas finais em R$657,76.

17/11/2021 – A JBS S/A efetuou o pagamento de R$657,76 a título de custas finais, comprovado posteriormente nos autos.

09/12/2021 – Certificado o trânsito em julgado da sentença.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 1 MANIFESTAÇÃO AUTÔNOMA

1. 03/12/2020 – Petição de habilitação, regularização da representação e pedido de justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder compareceu na condição de Administrador Judicial da Xinguleder e requereu:

1. sua habilitação como advogado principal da executada;
2. direcionamento das intimações e publicações em seu nome;
3. regularização da representação processual da Massa Falida;
4. concessão da assistência judiciária gratuita, diante da situação falimentar e da alegada incapacidade financeira da executada.

Ao final da petição, reiterou expressamente o pedido de cadastramento como advogado principal e a concessão da justiça gratuita.

Os documentos juntados na mesma oportunidade — sentença/registro da falência, balanço patrimonial, DRE, SPED e demais comprovantes — não foram contabilizados como manifestações autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

NÃO.

A falência da Xinguleder havia sido decretada anteriormente, no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702, enquanto esta execução fiscal somente foi distribuída em 19/02/2016.

Os próprios autos registram a existência da falência já decretada e transitada em julgado, bem como a necessidade de observância do juízo universal quanto aos atos expropriatórios.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A execução foi ajuizada quando a Xinguleder já se encontrava falida.

A falência refletiu diretamente na representação processual da executada, pois Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou nos autos como Administrador Judicial para regularizar formalmente a representação da Massa.

Além disso, a situação falimentar fundamentou o pedido de justiça gratuita e a juntada de documentação contábil destinada a demonstrar a incapacidade econômica da empresa.

Contudo, quando Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou no feito, o crédito tributário principal já havia sido pago e a sentença extintiva já havia sido proferida, restando essencialmente questões posteriores relativas à representação e às custas processuais.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Foi identificada exceção de pré-executividade apresentada pela JBS S/A, por meio da qual foi sustentada a extinção das duas CDAs por pagamento e requerida a extinção do processo.

Não foi identificado recurso capaz de alterar a sentença extintiva.

Ao contrário, o processo culminou em certidão expressa de trânsito em julgado em 09/12/2021.

O processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702 aparece como processo relacionado à situação jurídica da executada, mas não como apenso formal desta execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da causa: R$49.311,98.

Crédito tributário principal

ENCERRADO.

A sentença reconheceu o pagamento do crédito exequendo e extinguiu a execução. Posteriormente, consulta da Fazenda indicou valor consolidado igual a R$0,00.

Custas finais

A Contadoria apurou custas finais no valor de R$657,76 em setembro de 2021.

O pagamento foi efetuado pela JBS S/A, em 17/11/2021.

Assim, não há nos documentos analisados saldo financeiro remanescente atribuível à Massa Falida neste processo.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO ENCERRADO

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal ajuizada em 2016, posteriormente à decretação da falência da Xinguleder, para cobrança de R$49.311,98. As CDAs foram integralmente satisfeitas, e sentença de 14/02/2020 extinguiu a execução por pagamento. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou posteriormente, em dezembro de 2020, para regularizar a representação da Massa e requerer justiça gratuita. O saldo tributário foi confirmado em R$0,00, as custas finais de R$657,76 foram pagas pela JBS, e a sentença transitou em julgado em 09/12/2021.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número:** 0001323-53.2016.4.01.3803
2. **Classe:** Execução Fiscal
3. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
4. **Valor da causa:** R$49.311,98
5. Preexistente à falência: NÃO
6. **Status:** EXTINTO POR PAGAMENTO
7. Sentença: 14/02/2020
8. **Trânsito em julgado:** 09/12/2021
9. Crédito principal remanescente: R$0,00
10. Custas finais: R$657,76
11. Custas pagas por: JBS S/A
12. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
13. Quantidade de manifestações autônomas: 1
14. Potencial financeiro: PASSIVO ENCERRADO

234 | PROCESSO 0010411-28.2010.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executados: Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO Qualidade processual: Executada | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0010411-28.2010.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal de Execução Fiscal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executados: Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A
Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO
Qualidade processual: Executada
Data de ajuizamento: 27/09/2010
Valor histórico utilizado como base da execução/custas: R$698.671,27
Natureza: Tributária – débitos inscritos em dívida ativa, abrangendo IRPJ/IRRF, contribuições e PIS/PASEP.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO – EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO.

Em 18/08/2022, o Juízo reconheceu a satisfação da obrigação pelo pagamento do crédito exequendo e, com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC, julgou extinta a execução fiscal. A sentença atribuiu as custas aos executados, não fixou honorários advocatícios e determinou o levantamento das penhoras existentes.

Após a sentença, foram apuradas custas finais em R$2.010,66, posteriormente integralmente recolhidas pela JBS S/A, mediante dois pagamentos: R$957,69 e R$1.052,97. Os comprovantes constam do material encaminhado.

Trânsito em julgado da sentença extintiva: NÃO IDENTIFICADO nos documentos disponibilizados.Baixa/arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO documentalmente.Providência pendente da Administração Judicial: NÃO identificada.Prazo aparentemente em curso: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional contra a Xinguleder para cobrança de diversos créditos tributários inscritos em dívida ativa, cujo montante histórico utilizado na execução era de aproximadamente R$698,7 mil. Posteriormente, a cobrança foi redirecionada também à JBS S/A, sob fundamento de sucessão empresarial. Após longa tramitação, parcelamentos e pagamentos efetuados pela devedora originária, a Fazenda informou a satisfação integral das inscrições, levando à extinção da execução em 2022, com levantamento das penhoras e pagamento das custas finais pela JBS.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

27/09/2010 – Ajuizamento da Execução Fiscal.

28/10/2010 – Proferido despacho de citação.

20/11/2010 – Realizada a citação da Xinguleder, conforme posteriormente consignado na sentença dos embargos opostos pela JBS.

25/02/2011 – Determinada penhora de imóveis para garantia da execução. O despacho então indicava débito atualizado em R$721.145,03 e determinou a constrição dos imóveis das matrículas nº 18.136 e 2.495, do 2º Registro de Imóveis de Uberlândia.

25/03/2011 – Formalizadas as penhoras:

1. matrícula nº 18.136, imóvel avaliado em R$38.000,00;
2. matrícula nº 2.495, imóvel avaliado em R$150.000,00.

01/03/2013 – Em Carta Precatória nº 442-93.2013.4.01.3508, perante a Subseção Judiciária de Itumbiara/GO, foi penhorado imóvel de matrícula nº 12.153, avaliado em R$969.551,72.

2013 – A cobrança foi redirecionada à JBS S/A, com fundamento em sucessão tributária/empresarial.

A JBS posteriormente opôs os Embargos à Execução nº 0004045-65.2013.4.01.3803, sustentando, entre outros pontos, prescrição e ilegitimidade decorrente da inexistência de sucessão tributária.

2018 – Consta levantamento da penhora anteriormente registrada sobre o imóvel da matrícula nº 2.495.

25/01/2022 – Os Embargos à Execução nº 0004045-65.2013.4.01.3803, opostos pela JBS, foram julgados improcedentes, tendo o Juízo mantido o reconhecimento da responsabilidade tributária da sucessora. A sentença também afastou as alegações de prescrição examinadas naquele incidente. O próprio documento determinou traslado de cópia para esta execução principal.

Março de 2022 – A documentação fiscal juntada demonstrava que diversas inscrições vinculadas à execução já estavam com valor remanescente igual a zero e situação de extinção por pagamento/devolução ou arquivamento.

10/05/2022 – A JBS requereu a extinção da execução, alegando que os débitos tributários haviam sido integralmente quitados mediante parcelamento efetuado pela Xinguleder.

18/08/2022 – Proferida sentença declarando extinta a execução fiscal por satisfação da obrigação, com:

1. custas pela parte executada;
2. ausência de honorários;
3. levantamento das penhoras das fls. 363/365 e 571;
4. observância do levantamento que já constava à fl. 788;
5. determinação de baixa e arquivamento após o trânsito em julgado.

14/11/2022 – A Contadoria apurou custas finais de R$2.010,66.

24/01/2023 – A JBS efetuou pagamento parcial de R$957,69.

10/02/2023 – A JBS efetuou pagamento complementar de R$1.052,97, completando o valor das custas finais.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS: 0

Nos documentos disponibilizados para este processo não foi localizada peça processual autônoma subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

O trecho principal encaminhado compreende essencialmente a fase final dos autos físicos e documentos relativos:

1. aos embargos da JBS;
2. à quitação das inscrições fiscais;
3. à sentença extintiva;

4. às custas finais;
5. às penhoras e respectivos levantamentos.

Assim, para evitar atribuição sem comprovação:

Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo? NÃO identificada.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução fiscal foi ajuizada em 27/09/2010.

A falência da Xinguleder foi decretada posteriormente, em 02/12/2013.

Portanto, trata-se de processo claramente preexistente à falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A execução já possuía significativa atividade constritiva quando ocorreu a falência, inclusive com penhoras de imóveis realizadas em 2011 e 2013.

Apesar da decretação da quebra:

1. a execução fiscal prosseguiu;
2. houve redirecionamento à JBS S/A por sucessão tributária;
3. a cobrança passou a contar com outra responsável patrimonial;
4. os créditos foram posteriormente objeto de parcelamentos e pagamentos;
5. a extinção final ocorreu por satisfação da obrigação, e não por habilitação do crédito na falência.

Não foi identificada, nos documentos fornecidos, atuação específica do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder relacionada ao levantamento das penhoras ou ao encerramento do processo.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Embargos à Execução nº 0004045-65.2013.4.01.3803

Embargante: JBS S/AEmbargada: União Federal – Fazenda NacionalRelação: incidente diretamente vinculado à presente execução.

A JBS buscou afastar sua responsabilidade tributária, alegando ausência de sucessão empresarial e prescrição de créditos.

Resultado: IMPROCEDENTES, conforme sentença de 25/01/2022.

O Juízo concluiu, em síntese, pela inexistência de prescrição das inscrições examinadas e pela responsabilidade da JBS como sucessora tributária.

2. Carta Precatória nº 442-93.2013.4.01.3508

Expedida à Subseção Judiciária de Itumbiara/GO para realização de penhora.

Resultou na constrição do imóvel da matrícula nº 12.153, avaliado em R$969.551,72.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Débito histórico

O material indica como base histórica relevante o montante de aproximadamente R$698.671,27.

Em janeiro de 2011, o débito já era indicado em R$721.145,03 para fins de penhora.

Esses valores são históricos e não constituem passivo atual.

Crédito tributário principal

INTEGRALMENTE SATISFEITO.

As consultas fiscais juntadas posteriormente mostram inscrições com saldo remanescente R$0,00, e a própria Fazenda comunicou o pagamento do crédito, fundamento da sentença extintiva.

Custas finais

Valor apurado: R$2.010,66.

O pagamento foi efetuado pela JBS S/A em duas etapas:

1. R$957,69, em 24/01/2023;
2. R$1.052,97, em 10/02/2023.

Total: R$2.010,66.

Penhoras

Foram identificadas constrições históricas de:

1. matrícula nº 18.136 – avaliação de R$38.000,00;
2. matrícula nº 2.495 – avaliação de R$150.000,00;
3. matrícula nº 12.153 – avaliação de R$969.551,72.

A sentença de 2022 determinou o levantamento das penhoras ainda existentes.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO ENCERRADO

Não há, nos documentos encaminhados, saldo tributário ou custas finais ainda exigíveis da Massa neste processo.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal ajuizada em 2010, anteriormente à falência, para cobrança de créditos tributários que alcançavam aproximadamente R$698,7 mil na origem, com diversas penhoras imobiliárias durante a fase executiva. A cobrança foi posteriormente redirecionada à JBS S/A por sucessão empresarial, tese mantida no julgamento dos embargos opostos pela sucessora. Os créditos fiscais acabaram integralmente pagos por meio de parcelamento, levando à sentença de extinção da execução em 18/08/2022 e à determinação de levantamento das penhoras. As custas finais de R$2.010,66 foram integralmente pagas pela JBS em 2023. Não foi identificada atuação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nos documentos encaminhados nem providência financeira remanescente para a Massa.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0010411-28.2010.4.01.3803
2. **Tribunal:** Justiça Federal / TRF1 à época
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Execução Fiscal
5. **Natureza:** Tributária
6. **Assunto principal:** Débitos inscritos em dívida ativa / IRPJ, contribuições e PIS-PASEP
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – executada
8. Parte contrária principal: União Federal – Fazenda Nacional
9. Coexecutada: JBS S/A
10. **Data de ajuizamento:** 27/09/2010

11. Processo preexistente à falência?: SIM
12. **Status:** ENCERRADO
13. **Fase atual:** execução extinta por pagamento / custas finais pagas
14. **Valor histórico relevante:** R$698.671,27
15. Débito indicado em janeiro/2011: R$721.145,03
16. **Valor atual do crédito principal:** R$0,00 / obrigação satisfeita
17. Custas finais: R$2.010,66
18. Custas pagas pela JBS: SIM
19. Potencial financeiro: PASSIVO ENCERRADO
20. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?: NÃO IDENTIFICADA
21. Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
22. Possui processos vinculados?: SIM
23. Quantidade de processos vinculados relevantes: 2
24. Processos vinculados: 0004045-65.2013.4.01.3803 e 442-93.2013.4.01.3508
25. **Providência pendente da Administração Judicial?:** NÃO
26. **Trânsito em julgado do processo?:** NÃO IDENTIFICADO nos documentos fornecidos
27. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO IDENTIFICADO documentalmente

235 | PROCESSO 0024483-78.2014.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Órgão julgador: 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG Exequente: União Federal – Fazenda Nacional Executados: Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO Qualidade processual: Executada | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0024483-78.2014.4.01.3803
Classe: Execução Fiscal
Órgão julgador: 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG
Exequente: União Federal – Fazenda Nacional
Executados: Xinguleder Couros Ltda. e JBS S/A
Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO
Qualidade processual: Executada
Data de ajuizamento/protocolo identificada nas consultas da PGFN: 28/04/2014
Natureza: Tributária – dívida ativa federal, envolvendo IRPJ/IRRF, COFINS retida, CSLL retida, PIS/PASEP retido e Imposto de Importação.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO QUANTO À EXECUÇÃO PRINCIPAL – EXTINTO POR PAGAMENTO, permanecendo nos documentos disponibilizados apenas providências residuais relativas às custas finais.

Em 25/11/2021, o Juízo reconheceu a satisfação integral da obrigação, em razão do pagamento do crédito exequendo, e julgou extinta a execução fiscal com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC. As custas foram atribuídas aos executados, sem condenação em honorários advocatícios.

Posteriormente, em fevereiro de 2022, a Contadoria apurou custas finais de R$1.930,46, tendo sido expedida determinação para que os executados providenciassem o recolhimento.

Trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADO nos documentos disponibilizados.Baixa/arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO.Providência pendente da Administração Judicial: NÃO identificada especificamente em nome da Massa.Prazo aparentemente em curso: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela União para cobrança de cinco inscrições em dívida ativa atribuídas à Xinguleder, referentes a diferentes tributos federais, posteriormente alcançando também a JBS S/A como coexecutada. Durante a tramitação, quatro das cinco inscrições foram integralmente extintas por pagamento, enquanto a inscrição remanescente foi incluída em programa especial de regularização tributária – PERT, até que, ao final, a própria Fazenda reconheceu a satisfação integral dos créditos e requereu a extinção da execução.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

28/04/2014 – Data de protocolo/ajuizamento indicada nas consultas da PGFN relativas às inscrições cobradas.

A execução abrangia, entre outras, as seguintes inscrições:

1. nº 60 2 13 008904-90;
2. nº 60 6 13 020725-72;
3. nº 60 6 13 020726-53;
4. nº 60 7 13 006565-58;
5. nº 60 4 13 013870-44.

11/09/2017 – As quatro primeiras inscrições acima constavam como extintas por pagamento, com valor remanescente igual a zero nas consultas da PGFN.

A inscrição nº 60 4 13 013870-44 permanecia ativa e foi incluída no Programa Especial de Regularização Tributária – PERT.

16/03/2018 – A Fazenda Nacional informou formalmente que quatro inscrições estavam extintas por pagamento e requereu a extinção parcial da execução relativamente a esses créditos. Quanto à inscrição remanescente, requereu a suspensão da execução por um ano em razão de sua inclusão no PERT, com manutenção das garantias existentes.

13/06/2018 – O Juízo deferiu o pedido da Fazenda, extinguindo parcialmente a execução quanto às quatro inscrições já pagas e suspendendo o feito quanto à inscrição remanescente nº 60 4 13 013870-44.

22/11/2018 – Certificado que os autos permaneciam suspensos/arquivados provisoriamente em razão da decisão anterior.

08/11/2021 – A Fazenda Nacional informou que o débito remanescente havia sido pago e requereu a extinção da execução. A documentação juntada apontava valor consolidado R$0,00 para todas as inscrições.

25/11/2021 – Proferida sentença extinguindo integralmente a execução fiscal por satisfação da obrigação.

27/12/2021 – A Fazenda reiterou a informação de pagamento da dívida e requereu extinção, registrando não possuir interesse na tramitação do processo em meio eletrônico diante do encerramento dos créditos.

Fevereiro de 2022 – Os autos foram encaminhados à Contadoria para cálculo das custas finais.

15/02/2022 – Custas finais calculadas em R$1.930,46.

Na sequência, foi expedido ato ordinatório intimando os executados a recolherem as custas em dez dias.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS: 0

Nos documentos disponibilizados não foi localizada petição ou manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As manifestações finais examinadas foram apresentadas principalmente pela Fazenda Nacional e por advogados vinculados à JBS/Xinguleder, sem identificação de ato autônomo do Administrador Judicial.

Assim:

Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo? NÃO IDENTIFICADA.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

NÃO.

A falência da Xinguleder foi decretada em 02/12/2013, enquanto esta execução foi ajuizada em 28/04/2014.

Portanto, trata-se de execução fiscal posterior à decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Xinguleder já se encontrava falida quando a execução foi proposta.

Apesar disso, os documentos encaminhados demonstram que o principal fator determinante para o desenvolvimento e encerramento da cobrança foi o pagamento/parcelamento dos créditos tributários, inclusive mediante adesão ao PERT.

A JBS S/A figurou como coexecutada e também participou dos pedidos relacionados à extinção da cobrança.

Não foi identificada, nas peças disponibilizadas, atuação específica do Administrador Judicial na fase final nem discussão de habilitação desses créditos no processo falimentar.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Não foram identificados processos judiciais autônomos vinculados nos documentos disponibilizados.

Foi identificado, porém, incidente processual relevante no próprio feito:

Suspensão em razão do PERT

A inscrição nº 60 4 13 013870-44 permaneceu temporariamente ativa após a quitação das demais e foi incluída no Programa Especial de Regularização Tributária.

Em 2018, o processo foi suspenso quanto a esse débito, até que o pagamento também foi posteriormente confirmado.

Não foi identificado recurso contra a sentença extintiva de 25/11/2021.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Créditos tributários

As consultas de 2018 apresentavam, antes da liquidação integral, diversos valores históricos, entre eles:

1. inscrição 60 2 13 008904-90 – valor inscrito aproximado de R$754.013,47;
2. inscrição 60 6 13 020725-72 – R$60.490,45;
3. inscrição 60 6 13 020726-53 – R$20.163,43;
4. inscrição 60 7 13 006565-58 – R$13.106,16;
5. inscrição 60 4 13 013870-44 – R$5.076,87, com valor consolidado à época de R$21.811,70.

Em consulta posterior de dezembro de 2021, o somatório histórico das inscrições foi indicado em aproximadamente R$852.850,38, mas o valor consolidado já era R$0,00.

Assim, esses valores são apenas históricos e não devem ser considerados passivo atual da Massa.

Custas finais

A Contadoria calculou:

R$1.930,46, em fevereiro de 2022.

Pagamento dessas custas: NÃO IDENTIFICADO nos arquivos encaminhados.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO PRINCIPAL ENCERRADO

O crédito tributário foi integralmente satisfeito.

Há apenas registro de custas finais de R$1.930,46, sem comprovação de pagamento nos documentos analisados.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal ajuizada em 2014, já após a decretação da falência, para cobrança de cinco inscrições tributárias federais. Quatro delas foram quitadas e extintas em 2017/2018,

permanecendo apenas uma inscrição incluída no PERT, circunstância que levou à suspensão temporária da execução. Em novembro de 2021, a Fazenda confirmou que também o débito remanescente havia sido pago, e o processo foi integralmente extinto por sentença de 25/11/2021. Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nas peças disponibilizadas. O principal passivo tributário encontra-se encerrado, restando apenas registro de custas finais de R$1.930,46, cujo pagamento não foi comprovado no material encaminhado.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. **Número CNJ:** 0024483-78.2014.4.01.3803
2. **Tribunal:** Justiça Federal / TRF1 à época
3. **Estado:** Minas Gerais
4. **Classe processual:** Execução Fiscal
5. **Natureza:** Tributária
6. **Assunto principal:** IRPJ/IRRF, COFINS, CSLL, PIS/PASEP e Imposto de Importação
7. **Polo/qualidade da Xinguleder:** PASSIVO – executada
8. Parte contrária principal: União Federal – Fazenda Nacional
9. Coexecutada: JBS S/A
10. **Data de ajuizamento/distribuição:** 28/04/2014
11. Processo preexistente à falência?: NÃO
12. **Status:** ENCERRADO QUANTO À EXECUÇÃO PRINCIPAL
13. **Fase atual:** pós-sentença / custas finais
14. **Valor da causa:** NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA
15. **Valor histórico das inscrições:** aproximadamente R$852.850,38
16. **Valor consolidado após pagamento:** R$0,00
17. Custas finais: R$1.930,46
18. Pagamento das custas finais: NÃO IDENTIFICADO
19. Potencial financeiro: PASSIVO PRINCIPAL ENCERRADO
20. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder?: NÃO IDENTIFICADA
21. Quantidade de manifestações/petições do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
22. Possui processos vinculados?: NÃO IDENTIFICADOS
23. Quantidade de processos vinculados: 0
24. **Providência pendente da Administração Judicial?:** NÃO IDENTIFICADA
25. **Trânsito em julgado do processo?:** NÃO IDENTIFICADO
26. **Baixa/arquivamento definitivo:** NÃO IDENTIFICADO

236 | PROCESSO 0006176-23.2007.4.01.3803

Classe: Execução Fiscal Justiça: Justiça Federal Subseção Judiciária: Uberlândia/MG Exequente originário: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, posteriormente representado pela Fazenda Nacional Executada principal: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente Braspelco Indústria e Comércio Ltda. Outros executados originariamente identificados: Arnaldo José Frizzo Filho, Carlos Gilberto Santos Obregon, Sandro Alves de Carvalho e Meirvone Teixeira de Morais Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO Distribuição: 28/08/2007 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0006176-23.2007.4.01.3803
Número antigo: 2007.38.03.006422-2
Classe: Execução Fiscal
Justiça: Justiça Federal
Subseção Judiciária: Uberlândia/MG
Exequente originário: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, posteriormente representado pela Fazenda Nacional
Executada principal: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Outros executados originariamente identificados: Arnaldo José Frizzo Filho, Carlos Gilberto Santos Obregon, Sandro Alves de Carvalho e Meirvone Teixeira de Morais
Polo ocupado pela Xinguleder: PASSIVO
Distribuição: 28/08/2007
Natureza: Execução de dívida ativa previdenciária
Valor originário da execução: R$4.619.769,16.

A petição inicial requereu a cobrança desse montante, acrescido dos encargos legais, além da citação dos devedores e adoção das medidas executivas cabíveis.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO.

Em 09/12/2020, o Juízo reconheceu expressamente a satisfação da obrigação, em razão do pagamento do crédito exequendo, e julgou extinta a execução fiscal com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do CPC. Também determinou:

1. custas pelos executados;
2. ausência de honorários advocatícios;
3. levantamento das penhoras indicadas às fls. 469 e 471;
4. baixa e arquivamento após o trânsito em julgado.

Trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADO nos arquivos disponibilizados.Baixa definitiva: NÃO IDENTIFICADA documentalmente.Crédito principal: SATISFEITO.Providência atual da Administração Judicial: NÃO IDENTIFICADA.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Execução Fiscal previdenciária proposta para cobrança de dívida ativa atribuída à então Braspelco/Xinguleder e demais corresponsáveis.

A certidão inicial demonstra cobrança fundada em créditos previdenciários e respectivos encargos legais. A execução foi proposta pelo INSS, sendo posteriormente conduzida pela Fazenda Nacional.

O valor original exigido era de R$4.619.769,16.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

28/08/2007 – Distribuição da execução fiscal.

A demanda foi ajuizada contra a Xinguleder e demais corresponsáveis identificados na autuação.

Ao longo da tramitação houve extensa atividade patrimonial, com pesquisas, penhoras e diligências relacionadas principalmente a imóveis.

Em 2012, o Juízo determinou expedição de Carta Precatória para Itumbiara/GO, visando:

1. penhora;
2. avaliação;
3. registro das constrições,

sobre diversos imóveis indicados pela Fazenda Nacional. A decisão fazia referência expressa a imóveis das matrículas nº 14.358, 13.260, 12.155, 12.154, 12.153, 10.586 e 5.225.

Os documentos imobiliários posteriormente juntados demonstram longo histórico de garantias, indisponibilidades, hipotecas e transferências envolvendo bens que haviam pertencido ou se relacionado à Braspelco/Xinguleder. Há inclusive registros de adjudicação e posterior titularidade de determinados imóveis pela JBS S/A.

Parcelamento

Em 2014, a Xinguleder aderiu a parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014, modalidade vinculada aos débitos previdenciários.

A Fazenda informou em 2016 que:

1. a executada havia aderido ao parcelamento;
2. ainda não havia ocorrido a consolidação definitiva;
3. existiam também requerimentos de quitação antecipada utilizando créditos tributários/prejuízo fiscal.

Os documentos juntados registram pagamentos de antecipação do parcelamento e utilização de prejuízo fiscal/base negativa de CSLL para amortização de débitos.

Posteriormente, a obrigação foi integralmente satisfeita.

09/12/2020 – Sentença

O Juízo registrou que a exequente havia comunicado o pagamento do crédito exequendo e declarou extinto o processo.

Também determinou o levantamento das penhoras então remanescentes.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS COMPROVADAMENTE IDENTIFICADAS: 0

Após pesquisa nos volumes disponibilizados, não foi localizada petição ou manifestação autônoma subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Os autos são predominantemente físicos e possuem grande quantidade de páginas digitalizadas como imagem. Portanto, essa conclusão é limitada às peças efetivamente identificáveis no material analisado.

Assim:

1. Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO IDENTIFICADA.
2. Quantidade contabilizada: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução foi distribuída em 2007, vários anos antes da decretação da falência da Xinguleder.

Portanto, trata-se claramente de processo preexistente à quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A execução já estava em estágio avançado quando ocorreu a falência, inclusive com medidas de constrição patrimonial e diligências sobre imóveis.

Apesar da quebra:

1. a execução fiscal continuou sua tramitação;
2. houve adesão a parcelamentos tributários;
3. foram realizados pagamentos e utilizados mecanismos de amortização;
4. o crédito acabou sendo integralmente satisfeito.

A extinção não ocorreu por submissão do crédito ao processo falimentar, mas sim por pagamento da obrigação.

Não foi identificada, nos documentos encaminhados, decisão específica suspendendo definitivamente a cobrança em razão da falência ou manifestação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder tratando do tema neste feito.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Foram identificadas diversas Cartas Precatórias e diligências imobiliárias relacionadas à execução.

Destaca-se a carta expedida à Comarca de Itumbiara/GO, destinada a registrar penhora e promover avaliação de diversos imóveis.

Também constam documentos indicando outras execuções e indisponibilidades incidentes sobre imóveis anteriormente vinculados à Braspelco, mas esses registros imobiliários não permitem afirmar que todos esses processos fossem formalmente apensos a esta execução.

Por esse motivo, não os contabilizo como processos vinculados autônomos sem prova suficiente.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor original da execução

R$4.619.769,16.

Esse valor é histórico e não representa passivo atual da Massa.

Durante o processo, os valores sofreram atualização significativa e foram objeto de parcelamentos e amortizações.

Documentos de 2014 demonstram inclusive pagamentos expressivos relacionados à antecipação do parcelamento, além da utilização de créditos de prejuízo fiscal/base negativa da CSLL.

Situação final do principal

R$0,00 como obrigação executiva remanescente, em termos materiais, pois o Juízo reconheceu que o crédito exequendo havia sido pago e extinguiu a execução.

Custas

A sentença atribuiu as custas aos executados, mas o valor final das custas e eventual comprovação de seu pagamento não foram identificados com segurança nos arquivos fornecidos.

Penhoras

A sentença determinou expressamente o levantamento das penhoras indicadas às fls. 469 e 471.

POTENCIAL FINANCEIRO

PASSIVO PRINCIPAL ENCERRADO / CRÉDITO SATISFEITO.

Não deve ser mantido o valor histórico de R$4,6 milhões como passivo atual da Massa.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal previdenciária ajuizada em 2007 contra a Xinguleder e outros corresponsáveis, originalmente no valor de R$4.619.769,16.

O processo apresentou extensa atividade patrimonial, inclusive penhoras e cartas precatórias destinadas à constrição de imóveis em Itumbiara/GO.

Após a falência da Xinguleder, a execução continuou em tramitação. A empresa aderiu a parcelamento previsto na Lei nº 12.996/2014 e houve utilização de pagamentos e créditos tributários para amortização das obrigações.

Ao final, a Fazenda Nacional comunicou a satisfação integral do crédito.

Em 09/12/2020, foi proferida sentença extinguindo a execução por pagamento e determinando o levantamento das penhoras remanescentes.

Não foi identificada atuação autônoma do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nos arquivos disponibilizados.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 84
2. **Número CNJ:** 0006176-23.2007.4.01.3803
3. **Número antigo:** 2007.38.03.006422-2
4. **Classe:** Execução Fiscal
5. **Natureza:** Previdenciária
6. **Exequente originário:** INSS
7. **Exequente posterior:** Fazenda Nacional
8. **Executada principal:** Xinguleder Couros Ltda.
9. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
10. Distribuição: 28/08/2007
11. **Valor original:** R$4.619.769,16
12. Processo preexistente à falência: SIM
13. Houve parcelamento: SIM
14. Lei do parcelamento: Lei nº 12.996/2014
15. Houve penhoras: SIM
16. Levantamento das penhoras: determinado na sentença
17. Crédito principal pago: SIM
18. Sentença de extinção: 09/12/2020
19. Fundamento: arts. 924, II, e 925 do CPC
20. Honorários na sentença: NÃO
21. Custas: atribuídas aos executados
22. **Valor das custas finais:** NÃO IDENTIFICADO
23. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO
24. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA
25. Houve atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA

26. Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
27. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA
28. **Status:** EXECUÇÃO EXTINTA POR PAGAMENTO
29. Potencial financeiro: PASSIVO PRINCIPAL ENCERRADO / SEM SALDO EXECUTIVO PRINCIPAL REMANESCENTE.

237 | PROCESSO 0004453-76.2001.4.01.3803

Classe: Ação Ordinária / Procedimento Comum de natureza tributária Órgão de origem: 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG Autora: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda. Réu: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS Polo da Xinguleder: ATIVO – AUTORA Ajuizamento: 2001 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0004453-76.2001.4.01.3803
Número antigo: 2001.38.03.004549-1
Classe: Ação Ordinária / Procedimento Comum de natureza tributária
Órgão de origem: 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uberlândia/MG
Autora: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.
Réu: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Polo da Xinguleder: ATIVO – AUTORA
Ajuizamento: 2001
Valor da causa: R$20.000,00. A petição inicial atribuiu expressamente esse valor para efeitos fiscais.

SITUAÇÃO ATUAL

Status no arquivo disponibilizado: NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR O DESFECHO FINAL.

O PDF encaminhado contém 150 páginas e corresponde essencialmente à fase inicial da ação, entre 2001 e 2002. O último trecho disponível ainda mostra apresentação de alegações finais pela autora, sem sentença, acórdão, trânsito em julgado ou baixa.

Portanto, para este relatório:

Sentença: NÃO LOCALIZADA no arquivo.
Trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADO.
Baixa/arquivamento: NÃO IDENTIFICADO.
Providência atual da Administração Judicial: NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR a partir deste volume.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Braspelco ajuizou ação declaratória/tributária contra o INSS questionando o aumento da alíquota da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários, de 10% para 20%, relativamente à competência de setembro de 1989.

A empresa sustentou, em síntese, que a majoração promovida pela legislação de 1989 somente poderia produzir efeitos após o prazo constitucional de 90 dias e que, por isso, os valores recolhidos a maior seriam indevidos.

A ação buscava:

1. declaração de inexistência da obrigação tributária quanto à majoração discutida;
2. reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos a maior;
3. subsidiariamente, restituição dos valores indevidamente recolhidos;
4. incidência de correção monetária e juros sobre o indébito.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2001 – A Braspelco propôs a ação contra o INSS.

Na inicial, sustentou a inconstitucionalidade da cobrança da alíquota majorada no período questionado e postulou compensação/restituição.

O INSS apresentou contestação, defendendo, entre outras teses:

1. prescrição;
2. validade da cobrança;
3. impossibilidade da compensação pretendida;
4. inaplicabilidade retroativa da legislação invocada pela autora;
5. ausência dos requisitos necessários à tutela antecipada.

2002 – A Braspelco apresentou réplica, reiterando:

1. inexistência de prescrição;
2. irregularidade da cobrança da alíquota de 20% na competência questionada;
3. possibilidade jurídica da compensação;
4. natureza direta da contribuição previdenciária, contestando a tese de repercussão econômica levantada pelo INSS.

A autora informou não haver necessidade de outras provas além dos documentos já juntados e requereu julgamento da causa.

Posteriormente, o Juízo abriu prazo sucessivo para alegações finais.

O INSS apresentou suas alegações e a Braspelco apresentou as próprias alegações finais, reiterando o pedido de procedência.

O arquivo termina nessa fase.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nas 150 páginas disponibilizadas.

Isso é coerente com o período coberto pelo arquivo, concentrado em 2001/2002, muitos anos antes de sua atuação como Administrador Judicial da Massa Falida.

Assim:

Atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO.
Manifestações identificadas: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A ação foi ajuizada em 2001, muito antes da decretação da falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

NÃO IDENTIFICADOS NO ARQUIVO DISPONIBILIZADO.

O volume encaminhado encerra-se aproximadamente em 2002, portanto antes da falência.

Não há, neste PDF:

1. substituição processual pela Massa Falida;
2. manifestação do Administrador Judicial;
3. decisão sobre os efeitos da falência;
4. informação acerca de eventual crédito reconhecido à Massa.

Assim, qualquer conclusão sobre a repercussão posterior da falência seria especulativa.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Não foi identificado, no volume encaminhado, recurso ou processo judicial autônomo vinculado que permita consolidação segura.

Há referências jurisprudenciais e administrativas utilizadas pelas partes, mas elas não constituem processos vinculados da Xinguleder.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa: R$20.000,00.

A natureza econômica original do processo é potencialmente ATIVA, pois a empresa buscava recuperar ou compensar contribuição previdenciária considerada indevidamente recolhida.

Entretanto, como o arquivo não contém sentença nem julgamento posterior, não é possível afirmar se houve reconhecimento de crédito, restituição, compensação ou benefício financeiro efetivo.

POTENCIAL FINANCEIRO: ATIVO EM DISCUSSÃO – RESULTADO NÃO IDENTIFICADO

O valor da causa não deve ser tratado automaticamente como ativo da Massa.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação tributária ajuizada pela Braspelco em 2001 contra o INSS para questionar a incidência da alíquota previdenciária patronal de 20% na competência de setembro de 1989 e buscar compensação ou restituição do alegado indébito. O arquivo encaminhado contém a inicial, contestação, réplica e alegações finais, mas termina antes da sentença. Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ou qualquer efeito posterior da falência. Assim, o processo possui potencial econômico ativo, mas seu resultado final não pode ser determinado com os documentos fornecidos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 85
2. **Número:** 0004453-76.2001.4.01.3803
3. **Número antigo:** 2001.38.03.004549-1
4. **Classe:** Ação Ordinária / Procedimento Comum Tributário
5. **Polo Xinguleder:** ATIVO
6. Parte contrária: INSS
7. **Natureza:** Contribuição previdenciária patronal
8. **Valor da causa:** R$20.000,00
9. Preexistente à falência: SIM
10. Sentença: NÃO LOCALIZADA
11. **Trânsito:** NÃO IDENTIFICADO
12. **Status:** NÃO DETERMINÁVEL PELO ARQUIVO
13. Potencial financeiro: ATIVO EM DISCUSSÃO
14. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADO
15. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0

238 | PROCESSO 0027106-18.2014.4.01.3803

Classe: Carta Precatória Cível Juízo deprecante: 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ Juízo deprecado: Justiça Federal de Uberlândia/MG Processo originário: 0010248-75.2008.4.02.5101 Autor no processo de origem: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES Ré: Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO Objeto da precatória: busca e apreensão de bens/equipamentos dados em garantia no contrato de financiamento. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0027106-18.2014.4.01.3803
Classe: Carta Precatória Cível
Juízo deprecante: 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ
Juízo deprecado: Justiça Federal de Uberlândia/MG
Processo originário: 0010248-75.2008.4.02.5101
Autor no processo de origem: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Ré: Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Objeto da precatória: busca e apreensão de bens/equipamentos dados em garantia no contrato de financiamento.

A carta foi distribuída em Uberlândia em 03/06/2014.

SITUAÇÃO ATUAL

Status no arquivo: DILIGÊNCIA NÃO CONCLUÍDA NO ÚLTIMO ATO DISPONÍVEL.

A precatória tinha por finalidade dar continuidade à busca e apreensão de máquinas e equipamentos existentes na antiga planta industrial da Xinguleder em Uberlândia. O mandado de 2015 determinou que os bens fossem apreendidos e entregues à empresa indicada pelo BNDES para retirada e depósito.

Entretanto, em 29/06/2015, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível cumprir o mandado, porque não conseguiu viabilizar simultaneamente o acesso ao local, a presença de representante do BNDES e a estrutura necessária para retirada e transporte dos equipamentos.

O PDF termina nessa certidão.

Cumprimento integral da carta: NÃO IDENTIFICADO.
Devolução definitiva ao Juízo deprecante: NÃO IDENTIFICADA no arquivo.
Baixa: NÃO IDENTIFICADA.
Providência do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA.

2. OBJETO DA AÇÃO

A carta precatória foi expedida no âmbito de Ação de Busca e Apreensão promovida pelo BNDES contra a Xinguleder, em trâmite na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Sua finalidade específica era:

1. localizar os bens descritos no contrato;
2. apreender máquinas e equipamentos dados em garantia;
3. inclusive bens já anteriormente apreendidos e encontrados na planta industrial de Uberlândia;
4. viabilizar a remoção e depósito desses ativos.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

O processo originário remonta a 2008.

Em 2009, já havia sido realizada diligência de busca e apreensão em Uberlândia, resultando na apreensão parcial de equipamentos industriais. O auto descreve, entre outros, máquinas de lixar couro e equipamentos industriais localizados na unidade da Xinguleder.

03/06/2014 – Distribuição da nova Carta Precatória nº 0027106-18.2014.4.01.3803.

O BNDES passou a adotar providências para contratar empresa especializada em:

1. desmontagem;
2. retirada;
3. transporte;
4. depósito dos equipamentos apreendidos.

Em 2014 e início de 2015, ocorreram sucessivas manifestações do BNDES informando que o procedimento de contratação ainda estava em andamento.

06/04/2015 – O BNDES informou ter concluído a contratação da empresa responsável pela retirada e depósito dos bens e requereu expedição de novo mandado.

21/05/2015 – Expedido Mandado de Busca e Apreensão, determinando retirada dos equipamentos da antiga unidade da Xinguleder na Rua Décio Spinardelli Carvalho, em Uberlândia.

29/06/2015 – Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de cumprimento da diligência por dificuldades de coordenação entre:

1. acesso ao imóvel;
2. representante/empresa contratada pelo BNDES;
3. transporte dos bens.

Esta é a última peça do arquivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada qualquer manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As petições localizadas são predominantemente do BNDES.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

A Carta Precatória em si NÃO, pois foi distribuída em junho de 2014.

Entretanto, o processo principal que lhe deu origem é anterior à falência, pois a Ação de Busca e Apreensão nº 0010248-75.2008.4.02.5101 é de 2008.

Portanto:

Precatória: posterior à falência.
Processo originário: preexistente à falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A carta foi expedida poucos meses após a decretação da falência.

Seu objeto envolvia justamente bens industriais que haviam pertencido ou estavam na posse da Xinguleder, destinados à satisfação de contrato financiado pelo BNDES.

Contudo, não foi localizada, neste arquivo:

1. manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder;
2. decisão do Juízo Falimentar;
3. discussão expressa sobre arrecadação dos bens pela Massa;
4. conflito formal de competência com o Juízo da falência.

Assim, não é seguro afirmar efeitos falimentares além do contexto patrimonial.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 0010248-75.2008.4.02.5101
Juízo: 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
Autor: BNDES.
Ré: Xinguleder Couros Ltda.
Natureza: Ação de Busca e Apreensão.
Relação: processo principal que originou a presente Carta Precatória.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A carta não possui valor econômico autônomo identificado.

Sua repercussão é patrimonial, pois buscava retirar da antiga unidade industrial máquinas e equipamentos vinculados contratualmente ao BNDES.

Não há no arquivo:

1. avaliação global segura dos bens objeto desta carta;
2. valor de alienação;
3. saldo do financiamento;
4. pagamento efetivo;
5. reconhecimento de crédito contra a Massa.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO/PATRIMONIAL INDIRETO

Não é possível quantificar com segurança.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Carta Precatória expedida em 2014 pelo Juízo Federal do Rio de Janeiro no âmbito de ação de busca e apreensão movida pelo BNDES contra a Xinguleder. O objetivo era apreender e remover máquinas e equipamentos da antiga planta industrial da empresa em Uberlândia. Após dificuldades logísticas, o BNDES contratou empresa especializada e novo mandado foi expedido em maio de 2015. Em junho de 2015, porém, o Oficial de Justiça certificou que a diligência não pôde ser concluída. O arquivo termina nesse ponto, sem comprovação da efetiva apreensão final ou devolução definitiva da precatória. Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 86
2. **Número:** 0027106-18.2014.4.01.3803
3. **Classe:** Carta Precatória Cível
4. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
5. **Requerente:** BNDES
6. Processo originário: 0010248-75.2008.4.02.5101
7. Objeto: Busca e apreensão de máquinas/equipamentos

8. Precatória preexistente à falência: NÃO
9. Processo originário preexistente à falência: SIM
10. Cumprimento final: NÃO IDENTIFICADO
11. **Última diligência:** frustrada em 29/06/2015
12. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADO
13. Manifestações: 0
14. Potencial financeiro: PATRIMONIAL / NÃO QUANTIFICADO
15. **Status:** SEM ENCERRAMENTO COMPROVADO NO ARQUIVO

---

239 | PROCESSO 0027105-33.2014.4.01.3803

Classe: Carta Precatória Cível Juízo deprecante: 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ Juízo deprecado: Justiça Federal de Uberlândia/MG Processo originário: 0004155-96.2008.4.02.5101 Autor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES Ré: Xinguleder Couros Ltda. e outros executados no processo originário Polo da Xinguleder: PASSIVO Data de distribuição da precatória: 03/06/2014. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0027105-33.2014.4.01.3803
Classe: Carta Precatória Cível
Juízo deprecante: 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ
Juízo deprecado: Justiça Federal de Uberlândia/MG
Processo originário: 0004155-96.2008.4.02.5101
Autor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Ré: Xinguleder Couros Ltda. e outros executados no processo originário
Polo da Xinguleder: PASSIVO
Data de distribuição da precatória: 03/06/2014.

A Carta Precatória foi expedida para avaliação de imóvel e equipamentos vinculados à garantia hipotecária da dívida executada.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: CARTA PRECATÓRIA CUMPRIDA/DEVOLVIDA OU EM FASE FINAL DE DEVOLUÇÃO, conforme os últimos atos disponíveis.

Em junho de 2014, o Juízo verificou que a matéria era de competência da Vara especializada em execuções e determinou a redistribuição para a 5ª Vara Federal de Uberlândia.

Em 07/07/2014, já na 5ª Vara, foi proferido despacho:

“Cumpra-se, conforme deprecado, servindo a cópia da carta precatória como mandado. Após, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e devolva-se ao douto Juízo deprecante.”

Os autos registram termo de expedição/remessa e atos posteriores de controle administrativo.

Sentença: NÃO SE APLICA.
Trânsito em julgado: NÃO SE APLICA.
Natureza: processo auxiliar, destinado ao cumprimento de ato do processo principal.

2. OBJETO DA AÇÃO

A carta foi expedida no âmbito de execução promovida pelo BNDES.

O Juízo do Rio de Janeiro determinou:

1. avaliação do imóvel situado na Rua Décio Spinardelli Carvalho, nº 205, Distrito Industrial, Uberlândia/MG;
2. avaliação das benfeitorias e equipamentos ali existentes;
3. intimação do executado do auto de penhora e avaliação;
4. posterior devolução da carta ao Juízo de origem.

A petição da execução principal revela que o BNDES cobrava obrigação decorrente de contrato de financiamento celebrado com a Braspelco/Xinguleder.

O valor cobrado na execução originária, em 20/02/2008, era de R$388.240,05.

Esse valor, porém, não é valor próprio desta Carta Precatória.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

O processo principal foi ajuizado em 2008 pelo BNDES contra Braspelco/Xinguleder e garantidores.

A obrigação decorria de contrato de financiamento originalmente no valor de aproximadamente R$1.489.675,00, dividido em subcréditos, destinado à expansão da capacidade produtiva e aquisição de máquinas/equipamentos.

O contrato possuía garantias hipotecárias sobre imóveis da empresa, inclusive unidade industrial situada em Uberlândia.

29/05/2014 – Expedida Carta Precatória nº CTA.0021.000067-0/2014.

03/06/2014 – Distribuição em Uberlândia.

O objetivo era avaliação de imóvel, benfeitorias e equipamentos dados em garantia.

05/06/2014 – O Juízo inicialmente sorteado reconheceu que a matéria deveria ser processada na Vara especializada em execução e determinou redistribuição à 5ª Vara Federal.

05/06/2014 – Houve baixa para redistribuição.

07/07/2014 – A 5ª Vara determinou o cumprimento da carta como mandado e, após, sua baixa e devolução ao Juízo deprecante.

O arquivo contém extensa documentação registral dos imóveis e hipotecas vinculados à dívida.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada petição ou manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As peças são ligadas essencialmente ao:

1. BNDES;
2. Juízo do Rio de Janeiro;
3. cartórios de registro de imóveis;
4. Juízo Federal de Uberlândia.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

Carta Precatória: NÃO, pois foi distribuída em 2014.

Processo principal: SIM.

A execução originária nº 0004155-96.2008.4.02.5101 foi ajuizada em 2008, portanto anteriormente à falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A precatória foi distribuída após a decretação da falência, mas refere-se a execução e garantias constituídas muitos anos antes.

Seu conteúdo é predominantemente patrimonial e registral, relativo a bens hipotecados ao BNDES.

Não foi localizada:

1. manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder;
2. intervenção do Juízo Falimentar;
3. decisão discutindo arrecadação do bem pela Massa;
4. incidente formal de conflito de competência.

Por isso, não se deve inferir submissão ou exclusão do bem do ativo falimentar apenas a partir desta carta.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 0004155-96.2008.4.02.5101
Juízo: 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
Exequente: BNDES.
Executados: Braspelco/Xinguleder e garantidores.
Natureza: execução por quantia certa.
Relação: processo originário da Carta Precatória.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A Carta Precatória não possui valor da causa autônomo relevante identificado.

O processo principal tinha cobrança indicada, em fevereiro de 2008, em R$388.240,05.

Contudo, esse número:

1. é histórico;
2. pertence à execução originária;
3. não representa necessariamente saldo atual;
4. não pode ser lançado isoladamente como passivo desta Carta Precatória.

A repercussão deste feito é essencialmente patrimonial, pois envolve imóvel, benfeitorias e equipamentos dados em garantia hipotecária.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO/PATRIMONIAL INDIRETO

Valor atual para a Massa: NÃO QUANTIFICÁVEL com segurança neste processo auxiliar.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Carta Precatória expedida em 2014 pela 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro para prática de atos de avaliação de imóvel, benfeitorias e equipamentos vinculados à execução promovida pelo BNDES contra a Xinguleder e garantidores. O processo originário remonta a 2008 e decorre de contrato de financiamento garantido por hipotecas. A carta foi redistribuída à 5ª Vara Federal de Uberlândia e, em julho de 2014, o Juízo determinou seu cumprimento, baixa e posterior devolução ao Juízo deprecante. Não há atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder identificada e o processo não deve ser tratado como passivo autônomo da Massa.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 87
2. **Número:** 0027105-33.2014.4.01.3803
3. **Classe:** Carta Precatória Cível
4. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
5. **Requerente/exequente originário:** BNDES
6. Processo principal: 0004155-96.2008.4.02.5101
7. Objeto: avaliação de imóvel, benfeitorias e equipamentos
8. **Data da carta:** 2014
9. Precatória preexistente à falência: NÃO
10. Processo originário preexistente à falência: SIM
11. **Valor histórico da execução principal identificado:** R$388.240,05

12. **Valor próprio da precatória:** NÃO IDENTIFICADO
13. **Status:** CUMPRIMENTO/DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DEPRECANTE
14. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADO
15. Manifestações: 0
16. Potencial financeiro: PATRIMONIAL INDIRETO / NÃO QUANTIFICÁVEL
17. **Trânsito em julgado:** NÃO SE APLICA
18. Sentença: NÃO SE APLICA

240 | PROCESSO 0182317-50.2006.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível – Concurso de Credores Natureza originária: Ação Declaratória de Nulidade ou Anulação de Ato Jurídico c/c reconhecimento de inexigibilidade de dívida e ressarcimento de perdas e danos/compensação Órgão julgador final: 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP Autora originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Ré: Banco Santos S.A. – Massa Falida Polo da Xinguleder: ATIVO – AUTORA/REQUERENTE Valor da causa originário: R$1.000.000,00, conforme capa dos autos físicos digitalizados. | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0182317-50.2006.8.26.0100
Classe atual: Procedimento Comum Cível – Concurso de Credores
Natureza originária: Ação Declaratória de Nulidade ou Anulação de Ato Jurídico c/c reconhecimento de inexigibilidade de dívida e ressarcimento de perdas e danos/compensação
Órgão julgador final: 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP
Autora originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Ré: Banco Santos S.A. – Massa Falida
Polo da Xinguleder: ATIVO – AUTORA/REQUERENTE
Valor da causa originário: R$1.000.000,00, conforme capa dos autos físicos digitalizados.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO / BAIXADO DEFINITIVAMENTE.

A ação foi julgada IMPROCEDENTE, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios. Os Embargos de Declaração foram rejeitados; a apelação também não prosperou e os recursos posteriores não modificaram o resultado. O trânsito em julgado do mérito ocorreu em 18/04/2018.

Após a retomada dos autos para regularização da digitalização e representação da Massa, o Juízo concedeu justiça gratuita à Massa Falida da Xinguleder e determinou o arquivamento.

Em 08/03/2024, foi certificada a baixa definitiva, sem manifestações ou recursos contra a decisão final de arquivamento. Na mesma data, foi certificada a existência de pagamento integral das custas indicadas nos autos.

Sentença de mérito: IMPROCEDÊNCIA.
Trânsito em julgado do mérito: 18/04/2018.
Baixa definitiva: 08/03/2024.
Providência pendente da Administração Judicial neste processo principal: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Braspelco/Xinguleder ajuizou ação contra o Banco Santos buscando desconstituir operações financeiras que reputava irregulares e afastar obrigações delas decorrentes.

A própria manifestação posterior da Administração Judicial identifica a demanda como:

“Ação Declaratória de Nulidade ou Anulação de Ato Jurídico com Reconhecimento de Inexigibilidade de Dívida e Pedido de Ressarcimento de Perdas e Danos ou Compensação de Débitos e Créditos.”

A controvérsia estava ligada a operações financeiras realizadas no contexto de linhas de crédito da empresa, incluindo transações que envolviam Banco Santos, Bank of Europe Limited e relações de financiamento ligadas ao BNDES.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

A demanda teve origem ainda antes de 2006 e posteriormente passou a tramitar em São Paulo em razão da falência do Banco Santos.

Sentença

A ação principal foi julgada improcedente, condenando-se a Braspelco/Xinguleder ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Também havia ação cautelar vinculada, igualmente julgada improcedente. Em Embargos de Declaração foi esclarecido que os honorários fixados deveriam abranger tanto a ação principal quanto a cautelar.

Fase recursal

A Xinguleder interpôs apelação.

O TJSP negou provimento ao recurso, mantendo o resultado de improcedência.

Também foram opostos Embargos de Declaração contra o acórdão, rejeitados. Posteriormente houve Recurso Especial, que teve seguimento negado, seguido de Agravo em Recurso Especial.

18/04/2018 – Trânsito em julgado do mérito.

Fase posterior à falência

Após o retorno dos autos, foi noticiada a falência da Xinguleder e tornou-se necessária a regularização de sua representação processual.

2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi intimado para tomar ciência do processo e se manifestar.

16/12/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou petição de habilitação, apontou problemas na digitalização e formulou pedido de justiça gratuita.

Durante 2022 e 2023, houve regularização das peças digitalizadas.

20/09/2023 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou nova manifestação, concordando com a regularização da virtualização.

Em 2023, a Massa Falida do Banco Santos informou que eventual discussão sobre os honorários deveria prosseguir no Cumprimento de Sentença nº 0009180-31.2023.8.26.0100.

Janeiro de 2024 – Concedida justiça gratuita à Massa Falida da Xinguleder e determinado o arquivamento.

08/03/2024 – Baixa definitiva.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS: 2

1. 16/12/2021 – Habilitação, regularização da representação, digitalização e justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. requereu sua habilitação como representante e advogado principal da Massa;
2. pediu que as intimações fossem direcionadas em seu nome;
3. apontou folhas ilegíveis, ausentes e falhas de numeração na digitalização;
4. pediu nova digitalização/correção das peças;
5. manifestou interesse na guarda dos autos físicos;
6. requereu gratuidade da justiça;
7. juntou documentação falimentar, contábil e fiscal.

2. 20/09/2023 – Manifestação sobre a virtualização.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder declarou ciência e concordância com a regularização da virtualização dos autos, após a juntada/correção das peças anteriormente indicadas.

Resultado relevante

O pedido de gratuidade formulado pela Administração Judicial foi posteriormente DEFERIDO, já na fase final do processo.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A demanda é muito anterior à decretação da falência da Xinguleder, ocorrida em dezembro de 2013.

Quando a falência foi decretada, a ação já possuía longa tramitação e posteriormente percorreu as instâncias recursais.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência não alterou o resultado do mérito, que permaneceu desfavorável à Xinguleder.

Seus principais reflexos foram posteriores:

1. necessidade de habilitação do Administrador Judicial;
2. regularização da representação processual;
3. análise da situação financeira da Massa;
4. concessão da gratuidade de justiça;
5. regularização dos autos digitalizados antes do arquivamento.

O Ministério Público registrou expressamente que, após o retorno dos autos para cumprimento do julgado, houve notícia da falência e posterior habilitação do Administrador Judicial.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Foram identificados como especialmente relevantes:

Ação cautelar vinculada – ajuizada pela Braspelco e igualmente julgada improcedente. O número antigo visualizado nos autos é relacionado ao processo 0702.05.229027-8, mas não foi possível confirmar com segurança sua numeração CNJ atual. A sentença/Embargos de Declaração esclareceram que os honorários abrangiam a principal e a cautelar.

Apelação Cível – interposta pela Xinguleder; não provida.

Embargos de Declaração – rejeitados.

Recurso Especial – seguimento negado.

Agravo em Recurso Especial – identificado na sequência recursal.

Cumprimento de Sentença nº 0009180-31.2023.8.26.0100 – instaurado para satisfação da verba honorária decorrente deste processo. A documentação registra que esse cumprimento não foi direcionado inicialmente contra a Massa Falida da Xinguleder, mas contra outra empresa integrante do grupo empresarial.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A ação possuía originalmente potencial ATIVO, pois a Xinguleder buscava:

1. afastar dívida;
2. obter ressarcimento por perdas e danos;

3. ou realizar compensação entre débitos e créditos.

Contudo, a demanda foi julgada integralmente improcedente, de modo que não se consolidou ativo em favor da Massa neste processo.

Além disso, a autora foi condenada em:

1. custas processuais;
2. honorários advocatícios.

A condenação em honorários deu origem ao Cumprimento de Sentença nº 0009180-31.2023.8.26.0100.

Não foi identificado, no processo principal analisado, valor atualizado seguro da verba sucumbencial.

POTENCIAL FINANCEIRO FINAL: PASSIVO / SEM ATIVO RECUPERADO

O valor histórico da causa de R$1.000.000,00 não corresponde ao passivo atual.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação declaratória ajuizada pela Braspelco/Xinguleder contra o Banco Santos buscando anulação de operações financeiras, inexigibilidade de dívida e ressarcimento ou compensação. A ação e a cautelar vinculada foram julgadas improcedentes. O resultado foi mantido nas instâncias superiores, com trânsito em julgado em 18/04/2018.

Após a falência, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou no processo, regularizou a representação da Massa, apontou falhas de digitalização e requereu gratuidade. Posteriormente concordou com a regularização da virtualização.

A gratuidade foi concedida e o processo recebeu baixa definitiva em 08/03/2024. Não há ativo reconhecido à Massa neste feito, permanecendo como repercussão econômica a sucumbência, objeto de cumprimento de sentença próprio.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 88
2. **Número:** 0182317-50.2006.8.26.0100
3. **Classe:** Procedimento Comum / Ação Declaratória
4. **Polo Xinguleder:** ATIVO
5. Parte contrária: Massa Falida do Banco Santos S.A.
6. **Valor da causa:** R$1.000.000,00
7. Preexistente à falência: SIM
8. Resultado: IMPROCEDENTE
9. Apelação: NÃO PROVIDA
10. **Trânsito do mérito:** 18/04/2018
11. Justiça gratuita da Massa: DEFERIDA posteriormente
12. **Baixa definitiva:** 08/03/2024
13. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
14. Manifestações autônomas identificadas: 2
15. Cumprimento vinculado: 0009180-31.2023.8.26.0100
16. Potencial financeiro: PASSIVO / SEM ATIVO RECUPERADO
17. **Status:** ENCERRADO / BAIXADO DEFINITIVAMENTE

241 | PROCESSO 0227489-78.2007.8.26.0100

Classe: Execução de Título Extrajudicial Órgão julgador: 28ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP Exequente: Banco da Amazônia S/A Executados: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente Braspelco Indústria e Comércio Ltda., e outros garantidores Polo da Xinguleder: PASSIVO – EXECUTADA Valor da causa/original da execução: R$5.269.401,46. | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0227489-78.2007.8.26.0100
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Órgão julgador: 28ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Exequente: Banco da Amazônia S/A
Executados: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente Braspelco Indústria e Comércio Ltda., e outros garantidores
Polo da Xinguleder: PASSIVO – EXECUTADA
Valor da causa/original da execução: R$5.269.401,46.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ARQUIVADO PROVISORIAMENTE – SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO IDENTIFICADA.

Depois da regularização da digitalização, o Juízo determinou que a parte interessada se manifestasse em termos de prosseguimento.

O prazo transcorreu sem manifestação.

Em seguida, o Juízo determinou que, permanecendo a inércia por mais dez dias, os autos fossem arquivados.

Em 08/07/2023, foi certificado:

1. inexistência de custas em aberto;
2. arquivamento provisório do processo.

Portanto:

Extinção: NÃO IDENTIFICADA.
Sentença extintiva: NÃO.
Trânsito em julgado da execução: NÃO.
Arquivamento: PROVISÓRIO.
Providência atual da Administração Judicial: NÃO identificada enquanto o processo permanecer arquivado.

2. OBJETO DA AÇÃO

O Banco da Amazônia ajuizou execução fundada em sete contratos de câmbio de exportação, nos quais a Braspelco recebeu adiantamentos de câmbio, mas os valores não teriam sido integralmente liquidados.

Os contratos foram protestados e, segundo o Banco, constituíam títulos executivos extrajudiciais.

A petição inicial apontava saldo global, atualizado até 31/08/2007, de R$5.269.401,46.

O Banco requereu pagamento desse montante, acrescido de correção, juros, custas e honorários, além de medidas de indisponibilidade e penhora.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2007 – O Banco da Amazônia ajuizou a execução contra a Braspelco/Xinguleder e garantidores.

A execução teve como base sete contratos de câmbio celebrados entre 2004 e 2005. A petição inicial apresenta individualmente os saldos de cada contrato e registra que os garantidores Arnaldo José Frizzo Filho e Lucide/Aparecida Frizzo haviam prestado fiança.

O feito teve longa tramitação e chegou a permanecer arquivado à espera de provocação.

Em 2020, o Banco da Amazônia requereu desarquivamento e retomada do processo.

2022 – Com a conversão dos autos físicos em digitais, as partes foram intimadas para conferir a virtualização.

20/05/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Massa Falida, regularizando sua representação, apontando falhas na digitalização e requerendo justiça gratuita.

Na mesma data, o Juízo reconheceu a regularização processual da executada e DEFERIU A GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

06/06/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder reiterou o pedido de correção das folhas faltantes na digitalização. O Juízo determinou a conferência dos autos físicos e correção.

18/04/2023 – A serventia certificou que a aparente falta das folhas 63/65 decorria, na realidade, de erro de paginação dos autos físicos.

O Juízo então homologou a digitalização e determinou que a parte interessada se manifestasse sobre o prosseguimento.

26/05/2023 – Certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte interessada.

29/05/2023 – Determinado que, persistindo a inércia por mais dez dias, os autos fossem arquivados.

08/07/2023 – Certificado o arquivamento provisório, sem custas pendentes.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS: 2

1. 20/05/2022 – Regularização da representação, digitalização e justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. informou a decretação da falência em 02/12/2013;
2. registrou o trânsito em julgado da falência em 18/04/2018;
3. requereu sua inclusão como representante da executada;
4. apontou ausência aparente das fls. 63/65;
5. manifestou interesse na guarda dos autos físicos;
6. requereu justiça gratuita;
7. juntou documentação contábil, falimentar e fiscal.

Nos pedidos finais, requereu expressamente sua habilitação, inclusão das folhas faltantes e concessão da gratuidade.

Resultado: representação regularizada e justiça gratuita deferida.

2. 06/06/2022 – Manifestação sobre falhas da digitalização.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder reiterou que as fls. 63/65 não apareciam no PDF e requereu a correção da virtualização, além de reiterar interesse na guarda dos autos físicos.

Posteriormente, a serventia verificou que se tratava de erro de paginação dos próprios autos físicos, e não de efetiva ausência de peças.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução foi ajuizada em 2007.

A falência da Xinguleder somente foi decretada em 02/12/2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A execução já estava em curso havia vários anos quando ocorreu a falência.

Os principais reflexos posteriores foram:

1. representação da executada pelo Administrador Judicial;
2. habilitação formal do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder;
3. pedido e deferimento da justiça gratuita;
4. comprovação documental da situação patrimonial da Massa.

Na manifestação de 2022, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou balanços demonstrando elevado passivo e baixa disponibilidade financeira, fundamento utilizado para justificar a gratuidade.

A falência, contudo, não levou à extinção formal da execução no material analisado.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Não foi identificado recurso pendente ou incidente autônomo recente que tenha causado o arquivamento.

A execução possui relação direta com:

Processo Falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702

1. falência da Xinguleder;
2. fundamento da representação pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder;
3. falência decretada em 02/12/2013;
4. trânsito da falência informado em 18/04/2018.

Não foram contabilizadas como processos vinculados autônomos as cartas precatórias e diligências executivas históricas sem necessidade atual demonstrada.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da execução

R$5.269.401,46, atualizado até 31/08/2007 segundo a inicial.

Esse valor correspondia aos sete contratos de câmbio e já incluía atualização e juros calculados até aquele momento.

Saldo atual

NÃO IDENTIFICADO.

O processo não contém, em sua fase final disponibilizada, planilha atual que permita afirmar o montante efetivamente remanescente contra a Massa.

O Banco chegou a ser intimado historicamente para apresentar planilha atualizada do débito, mas isso não autoriza utilizar o valor originário como saldo atual.

Situação financeira

Como não houve sentença de extinção, pagamento integral ou quitação identificados:

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO

Entretanto, trata-se de passivo de valor atual indeterminado, atualmente sem atividade executiva útil em razão do arquivamento provisório.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da Amazônia em 2007 para cobrança de sete contratos de câmbio de exportação, com valor histórico de R$5.269.401,46.

Após longa tramitação e períodos de arquivamento, o processo foi digitalizado em 2022. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou como Administrador Judicial, regularizou a representação da Massa, obteve gratuidade de justiça e promoveu a conferência da virtualização.

Regularizados os autos, o Juízo intimou a parte interessada para indicar providências de prosseguimento. Diante da ausência de manifestação, o processo foi arquivado provisoriamente em 08/07/2023.

Não há sentença de extinção ou prova de quitação integral. Portanto, a execução não deve ser considerada definitivamente encerrada, e o valor histórico de R$5,269 milhões também não deve ser utilizado como saldo atual sem atualização.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 89
2. **Número:** 0227489-78.2007.8.26.0100
3. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
4. **Exequente:** Banco da Amazônia S/A
5. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
6. Objeto: 7 contratos de câmbio de exportação
7. **Valor histórico da execução:** R$5.269.401,46
8. Saldo atual: NÃO IDENTIFICADO
9. Preexistente à falência: SIM
10. Falência: 02/12/2013
11. Justiça gratuita: DEFERIDA
12. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
13. Manifestações autônomas identificadas: 2
14. Extinção: NÃO
15. Pagamento integral: NÃO IDENTIFICADO
16. **Arquivamento:** PROVISÓRIO
17. **Data do arquivamento provisório:** 08/07/2023
18. Custas em aberto na ocasião: NÃO
19. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO, enquanto permanecer arquivado
20. Potencial financeiro: PASSIVO / VALOR ATUAL NÃO QUANTIFICADO
21. **Status:** ARQUIVADO PROVISORIAMENTE, SEM EXTINÇÃO.

242 | PROCESSO 0004802-34.2004.8.26.0347

Classe: Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0004802-34.2004.8.26.0347
Número antigo: 347.01.2004.004802-7
Número de ordem: 1041/2004
Classe: Falência de Empresários, Sociedades Empresárias, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Assunto: Recuperação Judicial e Falência
Vara: 1ª Vara Cível da Comarca de Matão/SP
Requerente: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente relacionada nos autos à Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
Requerida/Falida: D.S. Comércio e Indústria Ltda.
Polo da Xinguleder/Braspelco: ATIVO – REQUERENTE/CREDORA
Valor da ação: R$475.415,82, conforme capa do 5º volume dos autos físicos.

SITUAÇÃO ATUAL

Status identificado nos documentos disponibilizados: FALÊNCIA EM FASE DE ENCERRAMENTO, MAS SEM SENTENÇA FINAL DE ENCERRAMENTO LOCALIZADA.

A falência da D.S. Comércio e Indústria Ltda. foi decretada no curso do processo. Apesar das diversas diligências realizadas, não foram localizados bens suficientes para arrecadação e pagamento dos credores.

Em 2019, o então Administrador Judicial/Síndico, Oreste Nestor de Souza Laspro, requereu o encerramento da falência diante da inexistência de ativos e da frustração das diligências patrimoniais. No pedido, registrou que o Quadro Geral de Credores apresentava crédito total de R$280.153,05 e que não haviam sido arrecadados ativos.

Posteriormente, em 12/11/2019, reiterou o pedido de encerramento com fundamento no art. 156 do Decreto-Lei nº 7.661/1945, destacando a ausência de patrimônio capaz de suportar sequer as despesas da massa.

O Ministério Público, contudo, apontou pendências antes do encerramento, especialmente relacionadas a:

1. pedido de desconsideração da personalidade jurídica da falida;
2. perícia/análise dos livros fiscais da sociedade.

Em janeiro de 2020, o Juízo determinou nova manifestação do Administrador Judicial sobre essas pendências.

Na documentação posterior disponibilizada, não foi localizada sentença declarando encerrada definitivamente a falência, trânsito em julgado dessa sentença ou baixa definitiva do processo.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de pedido de falência formulado pela Braspelco Indústria e Comércio Ltda. contra D.S. Comércio e Indústria Ltda.

Conforme retrospectiva processual apresentada nos autos, a demanda foi distribuída em 08/10/2004, tendo como fundamento crédito representado por cinco duplicatas, no montante então indicado de aproximadamente R$475 mil, não pagas e protestadas.

A devedora apresentou contestação sustentando, entre outras questões, ocorrência de novação e existência de acordo relacionado às duplicatas. Houve tentativa de conciliação, sem composição.

O objetivo da requerente era a decretação da falência da D.S. Comércio e Indústria Ltda. e a satisfação do crédito no concurso falimentar.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

08/10/2004 – Distribuição do pedido de falência formulado pela Braspelco contra D.S. Comércio e Indústria Ltda., fundado em duplicatas vencidas e não pagas.

24/11/2004 – A requerida apresentou contestação, alegando, entre outros fundamentos, novação e acordo envolvendo os títulos.

03/03/2005 – Realizada tentativa de conciliação, sem acordo entre as partes.

Período subsequente – Houve pronunciamento decretando a falência, seguido de discussão recursal. A retrospectiva processual registra reforma de decisão anterior pelo Tribunal e posterior continuidade do pedido falimentar.

20/08/2007 – O Juízo voltou a reconhecer a situação falimentar da D.S. Comércio e Indústria Ltda., conforme sentença referida às fls. 602/606.

2007/2009 – Foram realizadas diligências destinadas à localização e arrecadação de bens. A antiga sócia Sônia Maria Pinotti foi ouvida, houve tentativa de lacração do estabelecimento e buscas patrimoniais, mas não foram encontrados bens úteis à massa.

10/06/2009 – Oreste Nestor de Souza Laspro foi nomeado para exercer a função de Síndico/Administrador Judicial, conforme retrospectiva constante dos autos.

22/09/2009 – A antiga administração da falida apresentou manifestação detalhando o estado do processo e requerendo novas diligências patrimoniais via BACEN-JUD, registros imobiliários, Receita Federal, Junta Comercial e outros órgãos.

2013 – Foram realizadas novas pesquisas de ativos, inclusive por meio do BACEN-JUD. Documentação juntada demonstra resultados sem saldo positivo relevante em instituições financeiras.

2019 – O Administrador Judicial informou a inexistência de ativos arrecadados e apresentou o quadro geral de credores, no valor total de R$280.153,05, requerendo providências para conclusão do processo.

31/05/2019 – A Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., por advogados então constituídos, comunicou sua própria falência e requereu que eventual valor a ela devido neste processo fosse direcionado ao Juízo da 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG. Essa peça não foi assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

12/11/2019 – Oreste Nestor de Souza Laspro requereu formalmente o encerramento do processo falimentar, diante da inexistência de bens e da impossibilidade de satisfação dos credores.

13/12/2019 – O Ministério Público apontou pendências referentes à desconsideração da personalidade jurídica e à perícia dos livros fiscais, entendendo necessário esclarecê-las antes do encerramento.

27/01/2020 – O Juízo intimou o Administrador Judicial para se manifestar sobre o parecer ministerial.

31/07/2020 – O Administrador Judicial informou que, quanto à análise dos livros fiscais, o perito judicial deveria ser intimado, pois os documentos haviam sido entregues ao profissional anteriormente nomeado.

21/08/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Massa Falida de Xinguleder, requerendo regularização da representação processual e gratuidade de justiça.

Após 21/08/2020 – Não identificado nos autos disponibilizados pronunciamento definitivo encerrando a falência.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 1

1. 21/08/2020 – fls. aproximadamente 1.152/1.156 – Petição de habilitação/regularização da representação processual e gratuidade de justiça.

A Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., representada por seu Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder – OAB/MG 189.397, requereu:

1. habilitação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no processo;
2. direcionamento das intimações e publicações em seu nome;
3. regularização da representação processual da requerente/terceira interessada;
4. concessão da assistência judiciária gratuita;
5. consideração da situação de falência e incapacidade financeira da Massa.

Nos pedidos finais, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder também requereu expressamente sua inclusão como advogado principal e a concessão da gratuidade, fundamentando a insuficiência econômica da Massa. A petição está datada de 21/08/2020 e assinada por ele.

Resultado da manifestação: não identificado nos autos disponibilizados pronunciamento específico posterior apreciando definitivamente o pedido de gratuidade.

Peça não incluída na contagem

A manifestação de 31/05/2019, na qual a Massa Falida de Xinguleder comunicou sua quebra e solicitou que eventual crédito fosse direcionado ao Juízo falimentar de Uberlândia/MG, foi assinada por outros advogados, e não pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, razão pela qual não integra a contagem.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

Este processo foi ajuizado em 2004, quando a Braspelco ainda exercia normalmente sua atividade e buscava receber crédito da D.S. Comércio e Indústria Ltda.

A falência da própria Xinguleder/Braspelco somente ocorreu posteriormente, no processo nº 3015102-95.2006.8.13.0702, em Uberlândia/MG.

Portanto, o crédito discutido neste processo é anterior à falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência da Xinguleder produziu reflexos principalmente sobre a titularidade e administração do crédito que a antiga Braspelco possuía perante a massa falida da D.S. Comércio e Indústria Ltda.

Em 2019, a Massa Falida de Xinguleder comunicou ao Juízo de Matão sua situação falimentar e requereu que eventual pagamento de crédito existente neste processo não fosse realizado

diretamente à antiga sociedade, mas perante o Juízo da 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG, responsável pela falência da Xinguleder.

Posteriormente, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou formalmente nos autos para regularizar a representação da Massa e assumir o acompanhamento do crédito.

Assim, eventual valor recuperado no processo integra o ativo da Massa Falida de Xinguleder, sujeito ao Juízo universal de sua própria falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Foram identificados, entre os documentos, diversos processos e incidentes relacionados à falência da D.S. Comércio e Indústria Ltda.

Merecem destaque:

1. Incidente/Habilitação de Crédito nº 0008166-09.2007.8.26.0347, mencionado pelo Administrador Judicial como ainda pendente em 2019; seu julgamento influenciaria a consolidação do Quadro Geral de Credores.
2. incidente de desconsideração da personalidade jurídica, relacionado às antigas sócias da falida, cuja solução foi apontada pelo Ministério Público como questão a ser esclarecida antes do encerramento;
3. diligências relativas à análise dos livros fiscais da falida;
4. processo falimentar da própria Xinguleder, nº 3015102-95.2006.8.13.0702, perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG;
5. ações envolvendo BPN Brasil Banco Múltiplo S/A e Braspelco/Xinguleder juntadas para demonstrar a falência da credora e sua representação pelo Administrador Judicial. A documentação apresentada contém decisão de 02/12/2013 referente à falência da Braspelco/Xinguleder.

Há ainda inúmeros expedientes e pedidos de pesquisa patrimonial vinculados à falência, mas não há necessidade de tratá-los como processos autônomos para fins de consolidação.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza financeira para a Xinguleder

ATIVO POTENCIAL.

A Braspelco/Xinguleder figura como credora e foi a requerente do pedido de falência contra D.S. Comércio e Indústria Ltda.

Valor da ação

R$475.415,82.

Esse é o valor cadastrado para a ação, mas não deve ser confundido com valor atualmente recuperável pela Massa.

Crédito original

A retrospectiva dos autos indica que o pedido de falência decorreu de cinco duplicatas cujo montante era da ordem de R$475 mil.

Quadro Geral de Credores

Em 2019, o Administrador Judicial da D.S. informou um Quadro Geral de Credores de R$280.153,05. Esse valor representa o quadro de credores informado no processo e não necessariamente o crédito individual da Xinguleder.

Perspectiva real de recebimento

BAIXA / NÃO QUANTIFICÁVEL.

O dado econômico mais relevante é que, segundo o Administrador Judicial da falida:

1. não foram encontrados bens arrecadáveis;
2. diligências de pesquisa patrimonial foram negativas;
3. não havia ativos suficientes sequer para custear as despesas da massa;
4. foi requerido o encerramento da falência justamente por ausência de ativo.

Portanto, embora juridicamente se trate de ativo da Massa Falida de Xinguleder, não há nos documentos disponibilizados elemento que permita reconhecer valor efetivamente recuperável.

REPERCUSSÃO FINANCEIRA: ATIVO POTENCIAL, COM BAIXÍSSIMA PERSPECTIVA DE REALIZAÇÃO / VALOR RECUPERÁVEL NÃO IDENTIFICADO

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de falência requerida em 2004 pela Braspelco, posteriormente relacionada à Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., contra D.S. Comércio e Indústria Ltda., em razão de crédito representado por duplicatas.

A quebra da D.S. foi decretada e o processo prosseguiu por vários anos com tentativas de localizar bens e formar o quadro de credores. As pesquisas patrimoniais foram, contudo, essencialmente frustradas, não sendo arrecadados ativos capazes de permitir pagamento aos credores.

Em 2019, o Administrador Judicial da D.S. passou a requerer o encerramento da falência por ausência de bens. O Ministério Público apontou pendências relativas ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica e à análise dos livros fiscais, razão pela qual o encerramento não foi imediatamente determinado.

A falência posterior da própria Xinguleder fez com que a Administração Judicial desta Massa passasse a acompanhar o crédito. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou uma manifestação autônoma identificada, em 21/08/2020, destinada à sua habilitação, regularização da representação e pedido de gratuidade.

Não foi localizada, nos documentos disponibilizados, sentença final de encerramento ou baixa definitiva desta falência. Para a Massa Falida de Xinguleder, o processo representa ativo potencial, porém sem perspectiva concreta de realização diante da ausência de patrimônio da devedora.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 90
2. **Número:** 0004802-34.2004.8.26.0347
3. **Número antigo:** 347.01.2004.004802-7
4. **Número de ordem:** 1041/2004
5. **Classe:** Falência
6. **Vara:** 1ª Vara Cível de Matão/SP
7. **Requerente:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda. / Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda.
8. **Requerida/Falida:** D.S. Comércio e Indústria Ltda.
9. **Polo Xinguleder:** ATIVO / CREDORA
10. **Valor da ação:** R$475.415,82
11. Origem: duplicatas mercantis inadimplidas
12. Preexistente à falência da Xinguleder: SIM
13. Falência da D.S.: DECRETADA

14. Bens arrecadados: NÃO IDENTIFICADOS / ADMINISTRADOR INFORMOU AUSÊNCIA DE ATIVOS
15. Quadro Geral de Credores informado em 2019: R$280.153,05
16. Pedido de encerramento: SIM
17. Sentença final de encerramento: NÃO IDENTIFICADA NOS AUTOS DISPONIBILIZADOS
18. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA
19. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
20. Total de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 1
21. **Última manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder identificada:** 21/08/2020
22. Potencial financeiro para a Massa: ATIVO POTENCIAL
23. **Valor atualmente recuperável:** NÃO IDENTIFICADO
24. Perspectiva de realização: BAIXA, diante da ausência de ativos da falida
25. **Status:** FALÊNCIA EM FASE DE ENCERRAMENTO, SEM ENCERRAMENTO DEFINITIVO COMPROVADO NOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS.

243 | PROCESSO 0138800-24.2008.8.26.0100

Classe: Embargos à Execução Vara: 36ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP Embargante: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda. Embargada: Massa Falida do Banco Santos S/A Polo da Xinguleder: ATIVO – EMBARGANTE Processo principal: Execução nº 583.00.2006.181899-2 | **Atuação AJ:** 3 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0138800-24.2008.8.26.0100
Classe: Embargos à Execução
Vara: 36ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP
Embargante: Xinguleder Couros Ltda., anteriormente denominada Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Embargada: Massa Falida do Banco Santos S/A
Polo da Xinguleder: ATIVO – EMBARGANTE
Processo principal: Execução nº 583.00.2006.181899-2
Valor da causa: R$500.000,00, conforme cálculo de preparo constante dos autos.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ARQUIVADO PROVISORIAMENTE – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

A sentença de 22/07/2010 julgou os Embargos à Execução improcedentes, condenando a Xinguleder ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando o prosseguimento da execução principal.

O processo percorreu longa fase recursal e, posteriormente, retornou ao primeiro grau, onde foram tratadas questões relacionadas à representação da Massa Falida e à digitalização dos autos.

Em 05/08/2022, foi certificado que não havia custas em aberto e determinado o arquivamento provisório dos Embargos.

Trânsito em julgado do mérito: NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA nos documentos analisados.Baixa definitiva: NÃO identificada.Arquivamento: PROVISÓRIO.Providência atual da Administração Judicial neste incidente: NÃO identificada enquanto mantido o arquivamento.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução opostos pela Xinguleder/Braspelco contra a Massa Falida do Banco Santos S/A, por dependência à Execução nº 583.00.2006.181899-2.

Na inicial, a Xinguleder questionou a exigibilidade do crédito cobrado pelo Banco Santos, cuja cobrança estava relacionada a Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito, vinculado a operações de financiamento com recursos do BNDES/FINAME.

Entre as principais teses deduzidas estavam:

1. ausência de planilha adequada de evolução do débito;
2. alegação de ilegitimidade ativa do Banco Santos, em razão de pagamentos realizados diretamente ao BNDES;
3. ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação;
4. questionamentos sobre encargos contratuais;
5. juros;
6. capitalização;
7. comissão de permanência.

A inicial menciona cobrança histórica da ordem de R$1.796.573,79, valor relacionado à execução subjacente e que não deve ser considerado saldo atual da Massa.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2008 – A Xinguleder/Braspelco opôs Embargos à Execução contra a Massa Falida do Banco Santos, vinculados à Execução nº 583.00.2006.181899-2.

A embargante sustentou vícios formais e materiais na cobrança e alegou, entre outros fundamentos, que pagamentos realizados no contexto da operação de financiamento deveriam repercutir sobre o valor executado.

22/07/2010 – Proferida sentença julgando IMPROCEDENTES os Embargos à Execução. A Xinguleder foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando determinado o prosseguimento da execução principal.

02/08/2010 – A Xinguleder interpôs Recurso de Apelação contra a sentença.

O processo seguiu para o Tribunal, havendo acórdãos e posteriores recursos excepcionais. O próprio índice dos autos registra acórdãos às fls. 531/542, 567/586 e 794/802, além de diversas petições e decisões em instâncias superiores.

2011 – A Xinguleder interpôs recurso extraordinário, ao qual a Massa Falida do Banco Santos apresentou contrarrazões. Na peça, a instituição financeira sustentou, entre outros pontos, inadmissibilidade recursal e legalidade da capitalização de juros discutida pela Xinguleder.

Os documentos posteriores não demonstram reforma da sentença de improcedência.

02/12/2020 – Consta recibo eletrônico de protocolo de petição de habilitação da Xinguleder, acompanhada de documentos relativos à sua situação falimentar e contábil.

2021 – O processo físico foi convertido para meio digital. A parte embargante foi intimada para conferir a digitalização.

31/08/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação em nome da Massa Falida da Xinguleder, reiterando sua habilitação, apontando problemas na virtualização, requerendo regularização da representação e renovando o pedido de justiça gratuita.

26/11/2021 – Certificado que o cadastro estava regularizado, passando Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder a constar como representante da embargante Xinguleder.

09/02/2022 – O Juízo deixou de conhecer o pedido de gratuidade formulado nos Embargos, por entender que, após a sentença, encontrava-se exaurida a jurisdição de primeiro grau para essa questão, orientando que o pedido fosse apresentado na execução principal.

02/03/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou nova manifestação sobre folhas ausentes da digitalização.

15/03/2022 – O Juízo entendeu que não havia defeitos capazes de impedir o andamento do processo, facultou à parte complementar eventual documentação e determinou o arquivamento caso nada mais fosse requerido.

05/08/2022 – Certificado que não havia custas em aberto e realizado o arquivamento provisório dos autos.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 3

1. 02/12/2020 – Protocolo de habilitação e pedido de justiça gratuita.

O recibo eletrônico registra, em 02/12/2020 às 17:36:56, peticionamento classificado como “Habilitação”, em nome da Xinguleder, acompanhado de:

1. petição de habilitação;
2. registro da falência na JUCEMG;
3. documentação contábil;
4. balanço patrimonial;
5. DRE;
6. documentos fiscais e SPED.

O recibo identifica a peça como petição de habilitação da Xinguleder.

Observação: na manifestação posterior, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder menciona que a habilitação teria sido protocolada em 11/12/2020. Contudo, o comprovante eletrônico existente nos autos registra 02/12/2020; por isso, adota-se esta última data como a documentalmente comprovada.

2. 31/08/2021 – fls. 922/926 – Manifestação sobre habilitação, digitalização, representação processual e justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que a petição anterior de habilitação não havia sido adequadamente incorporada aos autos digitalizados e requereu:

1. inclusão da petição e documentos apresentados anteriormente;
2. correção das folhas faltantes ou ilegíveis;
3. regularização de seu cadastro como representante da embargante, pois havia sido cadastrado de forma equivocada;
4. concessão da justiça gratuita;
5. preservação do direito de apontar posteriormente outras irregularidades da virtualização.

Resultado: a representação processual foi regularizada. Quanto à justiça gratuita, o Juízo posteriormente deixou de conhecer o pedido neste incidente, determinando que a questão fosse formulada na execução principal.

3. 02/03/2022 – fls. 998/999 – Manifestação sobre páginas ausentes da digitalização.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou que a Massa não conseguia afirmar se determinadas folhas ausentes eram essenciais, porque não possuía acesso aos autos físicos, e requereu:

1. conferência das folhas faltantes pela serventia;
2. correção/complementação da digitalização;
3. intimação da parte que havia promovido a conversão do processo, caso necessário.

Resultado: em 15/03/2022, o Juízo concluiu que não havia defeito impeditivo do andamento, facultou à Xinguleder juntar eventuais páginas que entendesse necessárias e determinou posterior arquivamento na ausência de nova manifestação.

Documentos contábeis, procurações, registros empresariais e demais anexos apresentados com as manifestações acima não foram contabilizados como petições autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

Os Embargos à Execução foram ajuizados em 2008.

A falência da Xinguleder foi decretada posteriormente, em 02/12/2013.

Portanto, tanto os Embargos quanto a execução que lhes deu origem são preexistentes à falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência não alterou o resultado de mérito dos Embargos, cuja improcedência havia sido decretada anos antes.

Seus principais reflexos ocorreram posteriormente, especialmente quanto à representação processual:

1. necessidade de substituição da representação societária pela Administração Judicial;
2. habilitação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como representante da Massa;
3. juntada de documentação falimentar e contábil;
4. pedido de assistência judiciária gratuita;
5. regularização do cadastro processual após a digitalização dos autos.

Em 2021, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder informou expressamente que atuava como Administrador Judicial da Xinguleder e requereu a correção do cadastro para que constasse como representante da embargante.

A gratuidade, entretanto, não foi apreciada em favor da Massa neste incidente, pois o Juízo entendeu que a questão deveria ser deduzida na execução principal.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Execução nº 583.00.2006.181899-2

É o processo executivo principal ao qual estes Embargos foram distribuídos por dependência.

A execução envolve cobrança promovida pelo Banco Santos/Massa Falida do Banco Santos contra a Xinguleder, relacionada a contrato de financiamento com vinculação a operações do BNDES/FINAME.

Numeração CNJ atual da execução: NÃO IDENTIFICADA com segurança no material analisado.

Recursos

Foram identificados:

1. Apelação interposta pela Xinguleder contra a sentença de 22/07/2010;
2. julgamento pelo TJSP;
3. recursos posteriores dirigidos às instâncias superiores;
4. Recurso Especial/medidas correlatas;
5. Recurso Extraordinário, com contrarrazões da Massa Falida do Banco Santos.

Os documentos examinados não demonstram que qualquer desses recursos tenha revertido a improcedência dos Embargos.

Data exata do trânsito em julgado do mérito: NÃO IDENTIFICADA COM SEGURANÇA.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza econômica

Embora a Xinguleder figure formalmente no polo ativo dos Embargos, o processo possui natureza econômica defensiva, pois seu objetivo era extinguir ou reduzir dívida cobrada em execução.

Valor da causa dos Embargos

R$500.000,00.

Valor histórico da execução

A inicial dos Embargos menciona cobrança de aproximadamente R$1.796.573,79, referente ao crédito e encargos discutidos na execução.

Esse montante é histórico e não pode ser considerado como saldo atual.

Sucumbência nos Embargos

A sentença condenou a Xinguleder:

1. às custas processuais;
2. aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Entretanto, em 05/08/2022, a serventia certificou que não havia custas em aberto neste processo.

Resultado econômico

Como os Embargos foram julgados improcedentes, não houve, neste incidente, redução ou extinção do débito executado em favor da Xinguleder.

O saldo efetivamente devido na execução principal, após todos os acontecimentos posteriores, NÃO PODE SER DETERMINADO a partir destes Embargos.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO / DEFESA EXECUTIVA FRUSTRADA

O valor da causa e o valor histórico da execução não devem ser registrados automaticamente como passivo atual sem análise do processo executivo principal.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à Execução ajuizados em 2008 pela Xinguleder/Braspelco contra a Massa Falida do Banco Santos, vinculados à Execução nº 583.00.2006.181899-2, com o objetivo de afastar ou reduzir cobrança decorrente de operação de financiamento relacionada ao BNDES/FINAME.

A Xinguleder alegou vícios na formação e liquidez do título, pagamentos diretamente ao BNDES, ilegitimidade do Banco Santos e irregularidades nos encargos financeiros.

Em 22/07/2010, os Embargos foram julgados improcedentes, com condenação em custas e honorários de 10% sobre o valor da causa. A decisão foi objeto de apelação e recursos às instâncias superiores, sem que os documentos analisados demonstrem modificação do resultado de improcedência.

Após a falência da Xinguleder, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a atuar na representação da Massa e foram identificadas 3 manifestações autônomas, relacionadas à habilitação, justiça gratuita, regularização cadastral e correção da digitalização.

Em 05/08/2022, foi certificado que não existiam custas em aberto e o processo foi arquivado provisoriamente.

A repercussão econômica é passiva, pois a tentativa de afastar a execução não prosperou. O valor atual da dívida, contudo, deve ser apurado no processo executivo principal e não pode ser extraído com segurança destes Embargos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 91
2. **Número CNJ:** 0138800-24.2008.8.26.0100

3. **Classe:** Embargos à Execução
4. **Vara:** 36ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP
5. **Embargante:** Xinguleder Couros Ltda.
6. **Embargada:** Massa Falida do Banco Santos S/A
7. **Polo Xinguleder:** ATIVO – EMBARGANTE
8. **Natureza econômica:** DEFENSIVA / PASSIVO
9. Processo principal: Execução nº 583.00.2006.181899-2
10. **Valor da causa:** R$500.000,00
11. **Valor histórico da cobrança mencionado na inicial:** aproximadamente R$1.796.573,79
12. Preexistente à falência: SIM
13. Sentença: 22/07/2010
14. Resultado da sentença: EMBARGOS IMPROCEDENTES
15. Honorários: 10% sobre o valor da causa
16. Houve recursos: SIM
17. Reforma da improcedência identificada: NÃO
18. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA
19. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
20. Total de manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 3
21. Pedido de justiça gratuita: formulado; NÃO CONHECIDO neste incidente, com orientação para formulação na execução
22. Custas em aberto em 05/08/2022: NÃO
23. **Arquivamento:** PROVISÓRIO
24. **Data do arquivamento provisório:** 05/08/2022
25. Saldo atual da execução principal: NÃO IDENTIFICADO
26. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA neste incidente
27. Potencial financeiro: PASSIVO / DEFESA EXECUTIVA FRUSTRADA
28. **Status:** ARQUIVADO PROVISORIAMENTE – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES

244 | PROCESSO 0002308-50.2010.8.26.0360

Classe: não identificada | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

Observação metodológica: os arquivos encaminhados correspondem a cópias parciais de autos físicos, com predominância de cartas precatórias, denúncia, resposta à acusação e atos de instrução. Não foi localizada, no material disponibilizado, sentença final do processo principal, certidão de trânsito em julgado ou baixa definitiva. Assim, a situação atual somente pode ser descrita até o último ato documental disponível.

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0002308-50.2010.8.26.0360
Comarca: Mococa/SP
Vara: 1ª Vara Criminal do Foro de Mococa
Natureza: Ação Penal – crime contra a ordem tributária
Autor: Ministério Público do Estado de São Paulo
Acusado identificado: Sandro Alves de Carvalho
Empresa relacionada aos fatos: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.

A denúncia juntada aos autos atribui a Sandro Alves de Carvalho, então sócio da Braspelco, a prática do delito previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal, em razão de suposta fraude à fiscalização tributária envolvendo créditos de ICMS. A peça acusatória foi oferecida em 16/01/2015.

Embora capas de cartas precatórias façam referência a “Braspelco Indústria e Comércio Ltda. e outro” no campo referente à parte passiva, a denúncia criminal reproduzida nos arquivos é dirigida nominalmente a Sandro Alves de Carvalho. Nos documentos analisados, não foi localizada denúncia criminal autônoma contra a pessoa jurídica.

SITUAÇÃO IDENTIFICÁVEL NOS ARQUIVOS

O processo encontrava-se em fase de instrução criminal em 2015/2016, com expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas de defesa em outras comarcas.

Foram localizados, entre outros:

1. carta precatória para Cacoal/RO, destinada à oitiva de testemunha;
2. atos destinados à realização de audiência em 14/03/2016 naquela comarca;
3. carta precatória para Itumbiara/GO, com audiência designada para 30/06/2016, destinada à oitiva de João Isaías de Medeiros.

Sentença final: NÃO LOCALIZADA.
Resultado definitivo da ação penal: NÃO IDENTIFICADO.
Trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADO.
Baixa/arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO.

Portanto, não é possível afirmar, a partir dos arquivos enviados, se houve condenação, absolvição, prescrição ou outra causa posterior de extinção da punibilidade.

2. OBJETO DA AÇÃO

A ação penal decorre do AIIM nº 3.097.443-4 e de investigação relacionada a operações de ICMS realizadas pela Braspelco.

Segundo a denúncia, no período compreendido entre agosto de 2003 e dezembro de 2004, Sandro Alves de Carvalho, na condição de sócio da Braspelco Indústria e Comércio Ltda., teria

agido com intenção de reduzir indevidamente o ICMS devido, mediante escrituração de créditos relacionados a operações interestaduais provenientes da filial da empresa no Estado de Goiás.

O Ministério Público apontou diferença decorrente do aproveitamento de créditos de ICMS que a fiscalização paulista entendeu indevidos, imputando supressão tributária no valor de R$115.877,92. A denúncia descreve, em síntese, utilização de créditos relativos a mercadorias provenientes da unidade goiana e beneficiadas por regime fiscal naquele Estado.

A acusação foi formulada com base no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, com continuidade delitiva.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

A apuração teve origem em procedimento fiscal relacionado à glosa, pelo Estado de São Paulo, de créditos de ICMS utilizados pela Braspelco em operações envolvendo sua unidade de Goiás.

Durante a investigação foram colhidos depoimentos de funcionários e pessoas vinculadas à empresa. Entre os documentos apresentados constam declarações sobre a sistemática das operações interestaduais, os Termos de Acordo de Regime Especial – TAREs celebrados com o Estado de Goiás e a forma pela qual eram efetuados os lançamentos fiscais.

Em 16/01/2015, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Sandro Alves de Carvalho, atribuindo-lhe crime contra a ordem tributária.

Em 27/03/2015, foi apresentada extensa resposta à acusação, na qual a defesa requereu absolvição sumária e sustentou, entre outras matérias:

1. inépcia da denúncia por ausência de individualização da conduta;
2. ausência de prova da autoria;
3. ausência de dolo específico;
4. impossibilidade de responsabilidade penal objetiva decorrente da mera condição de sócio ou administrador;
5. alegação de legalidade do aproveitamento dos créditos de ICMS;
6. questionamentos acerca da glosa dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Goiás;
7. ausência de materialidade da conduta penal atribuída;
8. inexigibilidade de conduta diversa;
9. subsidiariamente, produção de prova testemunhal e pericial contábil.

A defesa requereu expressamente a absolvição sumária e, caso não fosse acolhida, o prosseguimento da instrução com produção de provas.

Posteriormente, foram expedidas cartas precatórias para oitiva de testemunhas de defesa.

Em 11/09/2015, o Juízo de Mococa designou audiência de instrução, debates e julgamento para 27/01/2016, determinando a expedição de cartas precatórias para testemunhas residentes fora da comarca.

Nos documentos posteriores aparecem providências relativas à localização, substituição e oitiva de testemunhas.

Em 2016, houve precatórias para Cacoal/RO e Itumbiara/GO, demonstrando que a instrução permanecia em andamento.

Não foram apresentados os autos posteriores à conclusão dessa fase instrutória.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada, nos documentos fornecidos, petição, manifestação, habilitação ou assinatura do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As peças de defesa juntadas aos autos foram subscritas por advogados particulares vinculados ao acusado Sandro Alves de Carvalho.

Também não foi localizada, nesses arquivos, manifestação da Administração Judicial da Xinguleder comunicando a falência ou requerendo sua intervenção no processo criminal.

Portanto:

Atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo: NÃO IDENTIFICADA.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

O número do processo é de 2010, e os fatos investigados remontam ao período de 2003 a 2004.

A falência da Xinguleder ocorreu posteriormente.

Contudo, há uma particularidade importante: trata-se de ação penal direcionada a pessoa física, Sandro Alves de Carvalho, ainda que os fatos tributários investigados estejam ligados às atividades empresariais da Braspelco/Xinguleder.

Logo, o processo é historicamente relacionado à empresa, mas não se confunde com cobrança civil ou execução diretamente promovida contra a Massa Falida.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

NÃO IDENTIFICADOS nos documentos analisados.

Não foi encontrada decisão:

1. suspendendo o processo em razão da falência;
2. habilitando a Massa Falida como parte;
3. substituindo a empresa pela Administração Judicial;
4. determinando submissão de crédito ao juízo universal;
5. intimando Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Isso é compatível com a natureza da demanda, pois a responsabilidade penal é pessoal, recaindo a acusação identificada sobre Sandro Alves de Carvalho.

A falência da empresa, portanto, não implica automaticamente suspensão ou substituição do acusado em ação penal.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Inquérito/AIIM

A denúncia menciona o AIIM nº 3.097.443-4, do qual decorreu a investigação fiscal que embasou a persecução penal.

Cartas precatórias

Foram identificadas cartas precatórias destinadas à produção de prova testemunhal fora da Comarca de Mococa.

Cacoal/RO

Consta carta precatória criminal distribuída na 1ª Vara Criminal de Cacoal/RO, vinculada ao processo de origem nº 0002308-50.2010.8.26.0360. A finalidade era a inquirição de testemunha.

Nos atos posteriores foi designada audiência para 14/03/2016, com diligências de intimação de testemunhas.

Itumbiara/GO

Foi igualmente expedida carta precatória para a 2ª Vara Criminal de Itumbiara/GO, destinada à oitiva de testemunha de defesa, com audiência marcada para 30/06/2016, às 10h45.

Recursos

NÃO IDENTIFICADOS nos arquivos fornecidos.

Como não foi localizada sentença, também não é possível afirmar se houve apelação ou outros recursos posteriores.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor tributário mencionado na acusação

R$115.877,92.

Esse valor corresponde ao montante histórico apontado na apuração fiscal como supostamente suprimido ou reduzido mediante os créditos de ICMS questionados.

Não deve ser tratado automaticamente como passivo judicial da Massa neste processo criminal.

A ação penal tem natureza sancionatória e é dirigida à pessoa física acusada.

Eventual débito tributário da empresa, multa fiscal ou obrigação de natureza patrimonial dependeria do respectivo procedimento administrativo ou execução fiscal, que não se confunde com esta ação penal.

Impacto econômico direto neste processo

NÃO IDENTIFICADO.

Não consta nos arquivos:

1. condenação da Xinguleder;
2. obrigação de pagamento imposta à Massa;
3. multa penal atribuída à pessoa jurídica;
4. perdimento de valores da Massa;
5. condenação da Administração Judicial.

Classificação financeira

SEM REPERCUSSÃO FINANCEIRA DIRETA IDENTIFICADA PARA A MASSA, NESTES AUTOS.

Há, contudo, relação indireta com passivo tributário histórico, uma vez que a persecução penal nasceu de autuação fiscal envolvendo ICMS da Braspelco.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de ação penal originada de investigação fiscal envolvendo operações de ICMS da Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.

O Ministério Público denunciou Sandro Alves de Carvalho, então sócio da empresa, atribuindo-lhe, em continuidade delitiva, crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90. A acusação decorreu de suposta utilização indevida de créditos de ICMS relacionados a operações interestaduais entre unidade da empresa situada em Goiás e estabelecimento paulista, sendo apontado valor histórico de R$115.877,92.

A defesa apresentou resposta à acusação em março de 2015, sustentando, entre outros fundamentos, inépcia da denúncia, ausência de individualização, inexistência de dolo, falta de autoria, impossibilidade de responsabilidade penal objetiva e regularidade tributária das operações, além de requerer absolvição sumária.

Os documentos enviados demonstram que, entre 2015 e 2016, o processo encontrava-se em fase instrutória, com expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas em Rondônia e Goiás.

Não há, no material disponibilizado, sentença ou decisão final.

Também não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Embora a matéria de fundo esteja diretamente ligada a operações tributárias da Braspelco/Xinguleder, a ação penal examinada é dirigida à pessoa física do antigo sócio, não havendo repercussão patrimonial direta comprovada para a Massa Falida nesses autos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 92
2. **Número:** 0002308-50.2010.8.26.0360
3. **Tribunal:** TJSP
4. **Comarca:** Mococa/SP
5. **Vara:** 1ª Vara Criminal
6. **Natureza:** Ação Penal – crime contra a ordem tributária
7. **Autor:** Ministério Público do Estado de São Paulo
8. Acusado identificado: Sandro Alves de Carvalho
9. Empresa relacionada: Braspelco Indústria e Comércio Ltda. / Xinguleder Couros Ltda.
10. Xinguleder é ré criminal nos documentos analisados: NÃO IDENTIFICADO; denúncia dirigida à pessoa física
11. Fatos investigados: agosto/2003 a dezembro/2004
12. AIIM: 3.097.443-4
13. **Valor fiscal histórico:** R$115.877,92
14. Tipo penal: art. 1º, II, Lei nº 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal
15. **Data da denúncia:** 16/01/2015
16. Resposta à acusação: 27/03/2015
17. **Fase identificada:** instrução criminal
18. Cartas precatórias: SIM – Cacoal/RO e Itumbiara/GO
19. Sentença: NÃO LOCALIZADA
20. Resultado definitivo: NÃO IDENTIFICADO
21. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO
22. Recursos: NÃO IDENTIFICADOS
23. Processo preexistente à falência: SIM
24. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
25. Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
26. Reflexo direto da falência: NÃO IDENTIFICADO
27. Repercussão financeira direta para a Massa: NÃO IDENTIFICADA
28. Classificação econômica: SEM IMPACTO PATRIMONIAL DIRETO COMPROVADO NESTA AÇÃO PENAL
29. **Status possível com os documentos enviados:** FASE INSTRUTÓRIA EM 2016 – DESFECHO FINAL NÃO DISPONIBILIZADO NOS ARQUIVOS

245 | PROCESSO 1008276-43.2013.8.26.0100

Classe: Embargos à Execução Vara: 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP Embargante: Xinguleder Couros Ltda. Embargado: Emsenhuber Advogados Associados Polo da Xinguleder: ATIVO – EMBARGANTE Distribuição: 05/03/2013 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 1008276-43.2013.8.26.0100
Classe: Embargos à Execução
Vara: 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP
Embargante: Xinguleder Couros Ltda.
Embargado: Emsenhuber Advogados Associados
Polo da Xinguleder: ATIVO – EMBARGANTE
Distribuição: 05/03/2013
Valor da causa: R$1.458.830,34.
Execução principal: 0111863-35.2012.8.26.0100.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO / JULGADO, COM TRÂNSITO EM JULGADO.

Em 14/08/2015, os Embargos foram julgados PARCIALMENTE PROCEDENTES, exclusivamente para reduzir a execução para R$2.596.197,28, valor atualizado para fevereiro de 2012. Como a Xinguleder sucumbiu na maior parte, foi condenada às custas e honorários fixados em 10% do valor devido.

A Xinguleder apelou.

Em 27/06/2016, a 33ª Câmara de Direito Privado do TJSP negou provimento à apelação por votação unânime.

Após Embargos de Declaração, o acórdão transitou em julgado em 26/09/2016.

Em 30/11/2016, o Juízo determinou o cumprimento do acórdão e o arquivamento dos autos caso não houvesse outro requerimento.

Providência pendente neste incidente: NÃO.Trânsito: SIM – 26/09/2016.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Xinguleder opôs Embargos contra execução promovida pelo escritório Emsenhuber Advogados Associados, fundada em dois contratos de prestação de serviços advocatícios e cobrança de honorários de êxito vinculados a benefícios econômicos obtidos pela empresa em ações tributárias de COFINS e PIS. A execução cobrava inicialmente cerca de R$3.016.327,49, enquanto a Xinguleder sustentava nulidade por falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título, alegando também que o escritório não teria cumprido integralmente as obrigações contratuais e discutindo o cálculo da remuneração.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

05/03/2013 – Distribuição dos Embargos.

Na mesma data foi concedido efeito suspensivo à execução, diante da existência de penhora sobre imóvel matrícula nº 39.738 do 2º CRI de Uberlândia/MG.

Seguiu-se ampla instrução documental e perícia judicial, destinada principalmente a apurar a base econômica dos honorários.

A controvérsia envolveu benefícios tributários históricos de COFINS e PIS, cuja base de cálculo foi objeto de intenso debate pericial e contratual.

14/08/2015 – Sentença parcialmente procedente, reduzindo a execução para R$2.596.197,28, atualizado para fevereiro de 2012.

Foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados.

A Xinguleder apelou.

27/06/2016 – TJSP negou provimento à apelação.

26/09/2016 – Trânsito em julgado.

30/11/2016 – Determinado o arquivamento após cumprimento do acórdão.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

A pesquisa integral do arquivo não localizou ocorrência do nome Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como subscritor de manifestação neste processo.

A representação da Xinguleder permaneceu com outros advogados durante a tramitação examinada.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

Os Embargos foram distribuídos em março de 2013, anteriormente à decretação da falência da Xinguleder em dezembro de 2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Embora a falência tenha ocorrido no curso da demanda, não foi identificada intervenção processual direta do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo.

A discussão prosseguiu normalmente até sentença, apelação e trânsito em julgado.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Execução nº 0111863-35.2012.8.26.0100

É a execução principal promovida pelo Emsenhuber Advogados Associados contra a Xinguleder.

A própria decisão inicial dos Embargos registra expressamente o vínculo.

Há ainda Cumprimento de Sentença dependente relativo a honorários periciais, que posteriormente originou o Processo nº 1103257-59.2016.8.26.0100, correspondente ao Processo 96 desta sequência. A documentação registra a formação do cumprimento dependente em 2016.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

A natureza econômica é PASSIVA, apesar de a Xinguleder ocupar o polo ativo dos Embargos.

A execução original pretendia aproximadamente R$3.016.327,49.

A sentença reduziu o montante para:

R$2.596.197,28, em valores de fevereiro de 2012.

Portanto, houve redução parcial do passivo, mas não eliminação da obrigação.

Além disso, a Xinguleder foi condenada:

1. às custas;
2. aos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor devido.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO

O valor de R$2.596.197,28 é histórico e não deve ser lançado como saldo atualizado sem exame da execução principal.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos opostos pela Xinguleder contra execução de honorários advocatícios contratuais ligados a êxito em demandas tributárias. A empresa conseguiu apenas redução parcial do valor executado, que foi fixado em R$2.596.197,28 em valores de fevereiro de 2012. A apelação foi integralmente rejeitada e o resultado transitou em julgado em 26/09/2016. Não houve atuação identificada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste incidente.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 93
2. **Número:** 1008276-43.2013.8.26.0100
3. **Classe:** Embargos à Execução
4. **Polo Xinguleder:** ATIVO – embargante
5. **Natureza econômica:** PASSIVA
6. **Valor da causa:** R$1.458.830,34
7. Execução principal: 0111863-35.2012.8.26.0100
8. Sentença: parcialmente procedente
9. **Valor da execução após sentença:** R$2.596.197,28 em fev./2012
10. Apelação Xinguleder: NÃO PROVIDA
11. **Trânsito:** 26/09/2016
12. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
13. Manifestações: 0
14. **Status:** ENCERRADO

---

246 | PROCESSO 0185042-41.2008.8.26.0100

Classe: Embargos à Execução Vara: 28ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP Embargante: Xinguleder Couros Ltda. Embargado: Banco da Amazônia S/A Polo Xinguleder: ATIVO – EMBARGANTE Processo principal: 583.00.2007.227489-0, correspondente à execução do Banco da Amazônia já analisada nesta sequência. Valor atribuído aos Embargos: R$500.000,00, conforme inicial constante do volume. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0185042-41.2008.8.26.0100
Número antigo visualizado: 583.00.2008.185042-7
Classe: Embargos à Execução
Vara: 28ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP
Embargante: Xinguleder Couros Ltda.
Embargado: Banco da Amazônia S/A
Polo Xinguleder: ATIVO – EMBARGANTE
Processo principal: 583.00.2007.227489-0, correspondente à execução do Banco da Amazônia já analisada nesta sequência.
Valor atribuído aos Embargos: R$500.000,00, conforme inicial constante do volume.

SITUAÇÃO ATUAL

Status final: NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR COM O ARQUIVO DISPONIBILIZADO.

O arquivo é um volume físico de 150 páginas e contém essencialmente a fase inicial dos Embargos, documentação contratual, cambial e contábil, sem sentença final identificada.

As páginas finais contêm documentos bancários e demonstrativos, e não sentença, acórdão ou certidão de trânsito.

2. OBJETO DA AÇÃO

A Xinguleder opôs Embargos à execução promovida pelo Banco da Amazônia relativa a contratos de câmbio de exportação, sustentando ausência de liquidez e certeza do título, necessidade de análise da efetiva liquidação dos contratos, entregas de mercadorias, créditos e pagamentos, além de questionar encargos contratuais e requerer aplicação de normas consumeristas. A pretensão era extinguir ou reduzir substancialmente a cobrança promovida pelo banco.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2008 – Ajuizamento dos Embargos à execução por dependência à Execução nº 583.00.2007.227489-0.

Na inicial, a Xinguleder sustentou:

1. ausência de certeza e liquidez dos títulos;
2. inexistência de demonstração adequada do saldo;
3. necessidade de apuração das operações de câmbio;
4. irregularidade de encargos;
5. aplicação do CDC;
6. necessidade de produção de provas.

Foi formulado pedido de extinção da execução ou, subsidiariamente, recálculo/redução do débito.

O volume contém extensa documentação referente a operações cambiais e extratos bancários.

Desfecho posterior: NÃO IDENTIFICADO neste arquivo físico parcial.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no volume fornecido.

O documento corresponde predominantemente à fase inicial, muitos anos antes de sua atuação como Administrador Judicial.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

Os Embargos foram ajuizados em 2008, aproximadamente cinco anos antes da falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

NÃO IDENTIFICADOS neste volume.

O arquivo disponibilizado não alcança a fase posterior à decretação da falência.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Execução nº 583.00.2007.227489-0

É o processo principal ao qual os presentes Embargos foram distribuídos por dependência.

Esse processo corresponde à execução do Banco da Amazônia contra Xinguleder e garantidores, já analisada como Processo 89 – nº 0227489-78.2007.8.26.0100.

Assim, os Processos 89 e 95 são diretamente vinculados, sendo este último a defesa autônoma apresentada contra aquela execução.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor dos Embargos: R$500.000,00.

Entretanto, o valor economicamente relevante encontra-se na execução principal, cujo valor histórico era superior.

Os Embargos possuem natureza defensiva, buscando reduzir ou extinguir passivo da Xinguleder.

Como não há sentença neste volume, não é possível afirmar qual foi o resultado econômico.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO EM DISCUSSÃO / RESULTADO NÃO IDENTIFICADO

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução ajuizados pela Xinguleder contra o Banco da Amazônia para discutir cobrança fundada em contratos de câmbio de exportação. O volume fornecido contém a fase inicial e documentação financeira, mas não contém decisão final. Trata-se de processo diretamente vinculado ao Processo 89 desta sequência. Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem resultado econômico definitivo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 94
2. **Número:** 0185042-41.2008.8.26.0100
3. **Classe:** Embargos à Execução
4. **Polo Xinguleder:** ATIVO

5. **Embargado:** Banco da Amazônia S/A
6. Processo principal: 0227489-78.2007.8.26.0100 / antigo 583.00.2007.227489-0
7. **Valor dos Embargos:** R$500.000,00
8. Preexistente à falência: SIM
9. Sentença: NÃO LOCALIZADA
10. **Trânsito:** NÃO IDENTIFICADO
11. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADO
12. Manifestações: 0
13. Potencial financeiro: PASSIVO EM DISCUSSÃO
14. **Status:** NÃO DETERMINÁVEL PELO VOLUME

247 | PROCESSO 1103257-59.2016.8.26.0100

Classe: Cumprimento de Sentença Vara: 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP Exequente: Arles Denapoli Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida Polo da Xinguleder: PASSIVO – EXECUTADA Origem: honorários periciais fixados nos Embargos à Execução nº 1008276-43.2013.8.26.0100 Valor inicialmente executado: R$20.495,10. | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 1103257-59.2016.8.26.0100
Classe: Cumprimento de Sentença
Vara: 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP
Exequente: Arles Denapoli
Executada: Xinguleder Couros Ltda. – Massa Falida
Polo da Xinguleder: PASSIVO – EXECUTADA
Origem: honorários periciais fixados nos Embargos à Execução nº 1008276-43.2013.8.26.0100
Valor inicialmente executado: R$20.495,10.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: SUSPENSO / ARQUIVADO PROVISORIAMENTE, SEM BAIXA.

Em 22/07/2019, o Juízo suspendeu expressamente o cumprimento de sentença até o encerramento da falência, facultando ao exequente a habilitação do crédito no juízo concursal.

Em 20/10/2020, após manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, o Juízo determinou:

“Aguarde-se provocação no arquivo sem baixa.”

Finalmente, em 29/12/2021, foi certificada a inexistência de custas e efetuado arquivamento provisório.

Portanto, não deve ser classificado como encerrado.

Providência atual da Administração Judicial: NÃO, enquanto suspenso/arquivado.Trânsito/extinção do cumprimento: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

O perito judicial Arles Denapoli promove cumprimento de sentença contra a Xinguleder para receber honorários periciais complementares fixados no Processo nº 1008276-43.2013.8.26.0100. O valor definitivo dos honorários foi fixado em R$20.000,00, dos quais R$4.000,00 já haviam sido depositados, restando R$16.000,00, que atualizados até setembro de 2016 atingiam R$20.495,10.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

29/04/2015 – Honorários periciais definitivos fixados em R$20.000,00.

17/06/2015 – Trânsito em julgado da decisão de fixação dos honorários.

17/09/2016 – Arles Denapoli iniciou o cumprimento pelo saldo atualizado de R$20.495,10.

27/09/2016 – Juízo deferiu o processamento e determinou intimação da Xinguleder nos termos do art. 523 do CPC.

2017 – Tentativa de bloqueio pelo BACENJUD localizou apenas R$147,52, desbloqueados por serem considerados irrisórios.

2019 – Xinguleder comunicou a decretação de sua falência e requereu suspensão.

18/07/2019 – Ministério Público opinou pela suspensão.

22/07/2019 – Juízo suspendeu o cumprimento até encerramento da falência.

09/10/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação de habilitação, regularização da representação da Massa e pedido de justiça gratuita.

20/10/2020 – Determinado aguardar provocação em arquivo sem baixa.

29/12/2021 – Arquivamento provisório.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 1 MANIFESTAÇÃO AUTÔNOMA

1. 09/10/2020 – Habilitação, regularização da representação e justiça gratuita.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. requereu cadastramento como advogado principal;
2. regularizou a representação processual da Massa;
3. deu ciência da falência;
4. requereu justiça gratuita, juntando documentação societária, falimentar, fiscal e contábil.

Os diversos documentos anexados à mesma petição não são contabilizados separadamente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

NÃO.

O cumprimento foi iniciado em 2016, depois da decretação da falência.

A obrigação que lhe deu origem, contudo, decorre de processo anterior e de perícia realizada durante a tramitação dos Embargos nº 1008276-43.2013.8.26.0100.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve impacto direto e decisivo.

O cumprimento foi suspenso com fundamento no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, ficando facultado ao perito credor habilitar o crédito perante o juízo da falência.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder posteriormente regularizou a representação da Massa.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Processo nº 1008276-43.2013.8.26.0100 – Processo 93

Embargos à Execução nos quais foi realizada a perícia e fixada a remuneração de Arles Denapoli.

Este cumprimento é diretamente dependente daquele processo.

Processo falimentar nº 3015102-95.2006.8.13.0702

É o juízo concursal perante o qual o credor pode buscar habilitação do crédito.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Crédito executado em setembro de 2016: R$20.495,10.

Esse valor é histórico.

Não há nos documentos atualização definitiva até a data atual nem comprovação de pagamento.

Trata-se de obrigação PASSIVA, cuja satisfação deve observar o regime concursal.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO / CRÉDITO SUJEITO À FALÊNCIA

9. SÍNTESE TÉCNICA

Cumprimento de sentença promovido pelo perito judicial para recebimento de honorários periciais complementares. Após tentativas executivas frustradas, a falência da Xinguleder foi comunicada e o feito foi suspenso em julho de 2019, facultando-se ao credor habilitar o crédito no juízo concursal. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder realizou uma manifestação para regularizar a representação da Massa. Desde 2021, o processo está arquivado provisoriamente, sem baixa.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 95
2. **Número:** 1103257-59.2016.8.26.0100
3. **Classe:** Cumprimento de Sentença
4. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
5. **Exequente:** Arles Denapoli
6. Origem: honorários periciais
7. **Valor executado em 2016:** R$20.495,10
8. Preexistente à falência: NÃO
9. **Status:** SUSPENSO / ARQUIVADO PROVISORIAMENTE
10. Suspensão: 22/07/2019
11. **Arquivamento provisório:** 29/12/2021
12. **Baixa:** NÃO
13. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
14. Manifestações: 1
15. Potencial financeiro: PASSIVO CONCURSAL

248 | PROCESSO 0045315-51.2000.8.26.0002

Classe: Execução de Título Extrajudicial Foro: Foro Regional II – Santo Amaro Vara: 6ª Vara Cível Requerente/exequente: Braspelco Indústria e Comércio Ltda. Requerida/executada: Metalline Aces. p/ Pick-ups e Sport Utility Ltda. Polo da Xinguleder/Braspelco: ATIVO – EXEQUENTE Distribuição: 26/09/2000 às 11:31 Valor da ação: R$4.492,84. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0045315-51.2000.8.26.0002
Outros números: 583.02.2000.045315 / 002.00.045315-5
Classe: Execução de Título Extrajudicial
Foro: Foro Regional II – Santo Amaro
Vara: 6ª Vara Cível
Requerente/exequente: Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Requerida/executada: Metalline Aces. p/ Pick-ups e Sport Utility Ltda.
Polo da Xinguleder/Braspelco: ATIVO – EXEQUENTE
Distribuição: 26/09/2000 às 11:31
Valor da ação: R$4.492,84.

SITUAÇÃO ATUAL

Status cadastral no e-SAJ: ARQUIVADO.

A única movimentação exibida na consulta é a própria Distribuição Livre em 26/09/2000.

A consulta também informa expressamente:

1. inexistência de petições diversas vinculadas;
2. inexistência de incidentes, ações incidentais, recursos ou execuções de sentença vinculados;
3. inexistência de processos apensados, entranhados ou unificados;
4. inexistência de audiências futuras.

Sentença: NÃO INFORMADA.
Trânsito em julgado: NÃO INFORMADO.
Data do arquivamento: NÃO INFORMADA.
Forma de extinção: NÃO INFORMADA.

2. OBJETO DA AÇÃO

A única informação segura é que se trata de Execução de Título Extrajudicial promovida pela Braspelco contra Metalline Aces. p/ Pick-ups e Sport Utility Ltda., com valor da ação de R$4.492,84. Como não foram disponibilizadas a inicial nem outras peças, não é possível identificar com segurança a natureza do título, origem do crédito, vencimento, eventual garantia ou fundamento da cobrança.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

26/09/2000 – Distribuição livre da Execução de Título Extrajudicial.

Movimentações posteriores: NÃO EXIBIDAS na consulta fornecida.

Situação atual cadastral: ARQUIVADO.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICÁVEL: 0

A consulta fornecida não registra nenhuma petição diversa vinculada ao processo.

Também não há qualquer referência ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Por cautela, a conclusão correta é:

Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA NA CONSULTA DISPONIBILIZADA.

Isso não equivale a afirmar que ele jamais praticou ato nos autos físicos, pois não possuímos a íntegra do processo.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução foi distribuída em 26/09/2000, mais de uma década antes da decretação da falência da Xinguleder.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR.

A consulta não contém movimentações suficientes para saber se o processo ainda estava em curso quando sobreveio a falência ou se já estava definitivamente encerrado.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Segundo a própria consulta:

NÃO HÁ incidentes, ações incidentais, recursos, execuções de sentença, apensos, entranhados ou unificados cadastrados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor histórico da ação: R$4.492,84.

Como a Braspelco é exequente, a natureza original é de ATIVO/CRÉDITO.

Entretanto, o processo aparece arquivado e não há qualquer informação sobre:

1. pagamento;
2. penhora;
3. acordo;
4. adjudicação;
5. extinção por prescrição;
6. desistência;
7. satisfação do crédito;
8. saldo remanescente.

Portanto:

POTENCIAL FINANCEIRO: ATIVO HISTÓRICO – REALIZAÇÃO NÃO IDENTIFICADA

O valor de R$4.492,84 não deve ser tratado como crédito atual da Massa.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução de título extrajudicial ajuizada pela Braspelco em 2000 contra Metalline Aces. p/ Pick-ups e Sport Utility Ltda., no valor histórico de R$4.492,84. A única fonte disponível é uma consulta resumida do e-SAJ, que indica o processo como arquivado, mas não informa sentença, motivo do arquivamento, trânsito em julgado ou eventual satisfação do crédito. Assim, trata-se de ativo histórico cuja recuperação ou extinção não pode ser determinada.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 96
2. **Número:** 0045315-51.2000.8.26.0002
3. **Classe:** Execução de Título Extrajudicial
4. Foro: Regional II – Santo Amaro
5. **Vara:** 6ª Vara Cível
6. **Polo Braspelco/Xinguleder:** ATIVO – exequente
7. **Executada:** Metalline Aces. p/ Pick-ups e Sport Utility Ltda.
8. Distribuição: 26/09/2000
9. **Valor histórico:** R$4.492,84
10. Preexistente à falência: SIM
11. **Status cadastral:** ARQUIVADO
12. Motivo do arquivamento: NÃO INFORMADO
13. Sentença: NÃO INFORMADA
14. **Trânsito:** NÃO INFORMADO
15. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADO
16. Manifestações identificáveis: 0
17. Processos vinculados cadastrados: NÃO
18. Potencial financeiro: ATIVO HISTÓRICO / REALIZAÇÃO NÃO IDENTIFICADA

249 | PROCESSO 0203267-17.2012.8.21.0001

Classe: Ação de Cobrança – rito ordinário Autor: Serviço Social da Indústria – SESI Ré originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO – RÉ/DEVEDORA Valor originário da ação: R$156.181,76. A petição inicial demonstra que o SESI cobrava contribuições compulsórias supostamente não recolhidas pela empresa. | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0203267-17.2012.8.21.0001
Número antigo: 001/1.12.0145886-3
Tribunal: TJRS
Comarca: Porto Alegre/RS
Vara: 10ª Vara Cível do Foro Central
Classe originária: Ação de Cobrança – rito ordinário
Autor: Serviço Social da Indústria – SESI
Ré originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO – RÉ/DEVEDORA
Valor originário da ação: R$156.181,76. A petição inicial demonstra que o SESI cobrava contribuições compulsórias supostamente não recolhidas pela empresa.

SITUAÇÃO IDENTIFICADA NO ARQUIVO

Status documental: ATIVO EM FASE DE CUMPRIMENTO/COBRANÇA DO CRÉDITO, COM DISCUSSÃO SOBRE OS EFEITOS DA FALÊNCIA.

O arquivo alcança atos de 2019 e demonstra que, após o reconhecimento do crédito do SESI, passou-se à fase de cobrança/cumprimento. Nessa etapa, discutiu-se especialmente:

1. a natureza tributária do crédito;
2. sua sujeição ou não ao concurso falimentar;
3. a necessidade de comunicação ao Juízo da falência;
4. a forma de atualização do crédito;
5. o limite temporal dos juros e correção monetária em razão da quebra.

Em 19/09/2019, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder impugnou expressamente os cálculos apresentados pelo SESI.

A última movimentação materialmente relevante localizada no volume é de 04/11/2019, quando o Juízo determinou ciência ao SESI da impugnação apresentada pela Massa e intimou o autor para informar como pretendia prosseguir.

Sentença de mérito: houve, pois o processo posteriormente ingressou em fase de cobrança/cumprimento.
Trânsito em julgado: NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA no volume analisado.
Baixa definitiva: NÃO IDENTIFICADA.
Arquivamento definitivo: NÃO IDENTIFICADO.
Prazo atualmente em curso: NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR, pois o arquivo fornecido termina em 2019.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de ação de cobrança proposta pelo Serviço Social da Indústria – SESI contra a então Braspelco, posteriormente Xinguleder, para exigir contribuições compulsórias destinadas ao SESI, calculadas sobre a remuneração paga aos empregados. A inicial fundamentou a cobrança em notificações de débito decorrentes de recolhimentos que o SESI considerava inadimplidos, indicando inicialmente débitos atualizados de R$126.720,77 e R$29.460,99, totalizando R$156.181,76, além dos acréscimos incidentes.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

24/11/2010 – O SESI elaborou a petição inicial de cobrança contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., indicando dívida histórica de R$156.181,76 decorrente de contribuições compulsórias não recolhidas.

2012 – O processo passou a tramitar sob o CNJ nº 0203267-17.2012.8.21.0001.

Durante a tramitação foram produzidas extensas provas documentais e contábeis, inclusive documentos de arrecadação e cálculos relativos às contribuições.

Sobreveio decisão de mérito favorável à cobrança, seguida de fase destinada à apuração e satisfação do crédito.

11/12/2017 – O SESI sustentou que seu crédito possuía natureza tributária e que, por isso, não estaria submetido ao concurso de credores da falência. Requereu intimação do Administrador Judicial para informar se o crédito havia sido relacionado e comunicação ao Juízo falimentar.

09/02/2018 – O Juízo determinou a intimação pessoal do Administrador Judicial da Massa Falida para atualização da representação processual e para informar sobre o tratamento do crédito, além de determinar comunicação ao Juízo da 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG, responsável pela falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

2019 – O SESI reiterou que o crédito seria tributário e não estaria sujeito ao concurso falimentar, pleiteando continuidade da cobrança e, subsidiariamente, medidas perante o processo de falência.

09/07/2019 – O SESI apresentou memória de cálculo indicando:

1. principal: R$222.791,48;
2. honorários de 20%: R$44.558,30;
3. total: R$267.349,78.

Esse cálculo é histórico e controvertido, não representando valor definitivamente reconhecido como devido pela Massa.

19/09/2019 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação impugnando os cálculos e sustentando que, diante da quebra e do termo legal da falência, juros e atualização monetária não poderiam avançar da maneira utilizada pelo SESI.

04/11/2019 – Foi publicada determinação judicial para dar ciência ao SESI da impugnação da Massa e para que o autor informasse como pretendia prosseguir.

Movimentação posterior: NÃO DISPONIBILIZADA no arquivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS: 1

1. 19/09/2019 – Impugnação ao valor do crédito/cálculos do SESI

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, expressamente na qualidade de Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder Couros Ltda., manifestou discordância quanto ao valor apresentado pelo SESI.

Sustentou que:

1. a quebra da empresa retroagiria, segundo a decisão referida nos autos, à data de 14/03/2006;
2. eventual crédito deveria observar a legislação falimentar;
3. juros e atualização monetária deveriam ser limitados considerando os efeitos da quebra;
4. os cálculos apresentados pelo SESI deveriam ser refeitos;

5. a apuração deveria considerar o principal e os encargos apenas até o marco temporal juridicamente aplicável à falência.

A manifestação está datada de 19/09/2019 e assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, OAB/MG nº 189.397.

Resultado imediato: o Juízo determinou que o SESI fosse cientificado da impugnação e informasse como pretendia prosseguir.

Contagem

Os documentos falimentares e demais comprovantes anexados à manifestação não são contabilizados como petições autônomas.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM, QUANTO À ORIGEM DO CRÉDITO E À RELAÇÃO JURÍDICA.

As contribuições cobradas são anteriores à quebra e compreendem competências de anos anteriores.

Há, porém, uma peculiaridade temporal: a ação judicial foi ajuizada posteriormente ao marco da quebra/termo legal discutido nos autos.

Assim, para fins do relatório:

Natureza do crédito: PREEXISTENTE À FALÊNCIA.Ação judicial de cobrança: ajuizada posteriormente ao período de origem do crédito.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência tornou-se questão central na fase de cobrança.

O SESI sustentou que a natureza tributária do crédito afastaria sua submissão ao concurso de credores, defendendo o prosseguimento da cobrança.

O Juízo, por sua vez, determinou:

1. intimação do Administrador Judicial;
2. regularização da representação da Massa;
3. comunicação ao Juízo falimentar de Uberlândia;
4. esclarecimentos sobre eventual inclusão do crédito na falência.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder passou a atuar diretamente para evitar que a cobrança fosse calculada sem consideração dos efeitos da quebra.

O principal efeito prático foi, portanto, a discussão sobre o modo de satisfação e atualização do crédito, e não a simples extinção automática da demanda.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702

É o processo falimentar da Xinguleder, em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG.

O próprio Juízo gaúcho determinou comunicação àquele processo acerca da existência desta cobrança.

Recursos

O volumoso arquivo contém documentos e decisões relacionados à situação falimentar da Xinguleder e recursos referentes à quebra, utilizados para demonstrar juridicamente a condição da devedora.

Entretanto, não foi possível individualizar com segurança, apenas a partir do volume disponibilizado, todos os recursos próprios desta ação de cobrança, razão pela qual não devem ser lançados recursos específicos na consolidação sem identificação inequívoca.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza

PASSIVO.

A Massa figura como devedora de crédito reclamado pelo SESI.

Valor originário da ação

R$156.181,76.

Composição originária indicada pelo SESI

1. Notificação de débito: aproximadamente R$126.720,77;
2. outra notificação: aproximadamente R$29.460,99;
3. total inicial: R$156.181,76.

Cálculo apresentado pelo SESI em 09/07/2019

1. Principal atualizado apresentado: R$222.791,48;
2. Honorários de 20%: R$44.558,30;
3. Total indicado: R$267.349,78.

ATENÇÃO

Esse montante de R$267.349,78 não pode ser utilizado como passivo definitivo da Massa, pois foi expressamente impugnado pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

A Administração Judicial sustentou necessidade de recálculo em razão dos efeitos da falência e da limitação dos encargos.

Valor definitivo do crédito

NÃO IDENTIFICADO.

Classificação

PASSIVO – CRÉDITO DO SESI EM FASE DE APURAÇÃO/COBRANÇA, COM CÁLCULO IMPUGNADO PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação de cobrança proposta pelo SESI contra a Braspelco/Xinguleder para recebimento de contribuições compulsórias incidentes sobre a folha de salários. A cobrança original foi formulada em R$156.181,76.

Após o reconhecimento judicial do crédito, o feito avançou para fase de cobrança/cumprimento. A decretação da falência da Xinguleder passou a gerar discussão sobre a natureza tributária do crédito, sua sujeição ao concurso e, principalmente, a forma de incidência de juros e atualização.

Em julho de 2019, o SESI apresentou cálculo de R$267.349,78. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder, em 19/09/2019, impugnou esse valor e defendeu sua revisão à luz da legislação falimentar.

A última movimentação identificada no arquivo, em novembro de 2019, demonstra que o processo ainda não estava definitivamente encerrado, tendo o SESI sido intimado para se manifestar sobre a impugnação da Massa e indicar o prosseguimento pretendido.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 97
2. **Número:** 0203267-17.2012.8.21.0001
3. **Número antigo:** 001/1.12.0145886-3
4. **Tribunal:** TJRS
5. **Comarca:** Porto Alegre/RS
6. **Vara:** 10ª Vara Cível
7. **Classe originária:** Ação de Cobrança
8. **Autor:** Serviço Social da Indústria – SESI
9. **Ré:** Braspelco / Xinguleder Couros Ltda.
10. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
11. Objeto: contribuições compulsórias ao SESI
12. **Valor originário:** R$156.181,76
13. Cálculo apresentado pelo SESI em 2019: R$267.349,78
14. Cálculo definitivo: NÃO
15. Cálculo impugnado: SIM
16. Responsável pela impugnação: Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder
17. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
18. Total de manifestações autônomas identificadas: 1
19. **Data da manifestação:** 19/09/2019
20. Processo falimentar relacionado: 3015102-95.2006.8.13.0702
21. **Natureza econômica:** PASSIVO
22. Sentença de mérito: SIM, identificada indiretamente pela fase posterior de cumprimento
23. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA
24. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA
25. **Última movimentação relevante disponível:** novembro/2019 – intimação do SESI para se manifestar após impugnação da Massa
26. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA no material posterior, pois o arquivo se encerra nessa fase
27. **Status documental:** ATIVO EM FASE DE COBRANÇA/CUMPRIMENTO, COM VALOR DO CRÉDITO CONTROVERTIDO E SEM ENCERRAMENTO DEFINITIVO COMPROVADO.

250 | PROCESSO 0001595-28.2012.8.21.0107

Classe: Procedimento Especial de Jurisdição Contenciosa – Reintegração de Posse Autora: Maria Angelina Morozini Fumaco Ré: Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO – RÉ Data da propositura: 22/08/2012 Volumes: 2. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0001595-28.2012.8.21.0107
Número Themis: 107/1.12.0000600-7
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS
Comarca: Jaguari/RS
Órgão julgador: Vara Judicial da Comarca de Jaguari
Classe: Procedimento Especial de Jurisdição Contenciosa – Reintegração de Posse
Autora: Maria Angelina Morozini Fumaco
Ré: Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO – RÉ
Data da propositura: 22/08/2012
Volumes: 2.

O cadastro atualizado em 15/09/2026 registra o processo como BAIXADO, e as movimentações demonstram arquivamento definitivo em 07/12/2023.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO / ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE.

O histórico processual revela que a ação havia sido inicialmente julgada improcedente em 22/09/2014, seguindo-se apelação e longa tramitação recursal, inclusive suspensão por determinação do STJ.

Posteriormente, o processo retornou ao primeiro grau e, em 02/09/2021, foi registrada a movimentação “HOMOLOGADA A TRANSAÇÃO”. O trânsito em julgado ocorreu em 13/10/2021.

Em 08/04/2022, houve baixa e arquivamento definitivo, mas os autos foram posteriormente reativados para juntada de documentos/providências residuais. Após esses atos, ocorreu novo arquivamento definitivo em 07/12/2023, que corresponde à situação atual.

Trânsito em julgado: SIM – 13/10/2021.Baixa definitiva final identificada: SIM – 07/12/2023.Providência atual da Administração Judicial: NÃO.Prazo em curso: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por Maria Angelina Morozini Fumaco contra Xinguleder Couros Ltda.

Os documentos cadastrais fornecidos não contêm a petição inicial nem descrição detalhada da causa de pedir desta ação específica. Portanto, não é possível afirmar com segurança, apenas a partir dos arquivos enviados, qual imóvel era objeto da reintegração, qual o esbulho alegado ou a exata extensão da pretensão possessória.

É possível identificar, contudo, uma conexão muito próxima com o Processo nº 0001271-38.2012.8.21.0107, que envolvia a mesma autora, imóvel anteriormente pertencente à Xinguleder e posterior aquisição pela empresa Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda. O presente feito foi inclusive apensado a esse processo em 12/04/2013.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

22/08/2012 – Distribuição por sorteio da ação de reintegração de posse.

Setembro/outubro de 2012 – Expedição e cumprimento do mandado citatório, seguida de vista à ré.

27/12/2012 – Juntada de réplica.

12/04/2013 – O processo foi apensado ao Processo nº 107/1.12.0000430-6, correspondente ao CNJ nº 0001271-38.2012.8.21.0107.

29/08/2013 – Realizada audiência de instrução, com posterior degravação.

Setembro/outubro de 2013 – Alegações finais das partes e vista ao Ministério Público.

22/09/2014 – Proferida sentença de improcedência.

21/11/2014 – Juntada de apelação.

07/01/2015 – Autos remetidos ao Tribunal de Justiça em grau de recurso.

2016 – Retorno dos autos e atos relacionados ao aguardo do trânsito em julgado.

08/03/2017 – Registrada suspensão por determinação do STJ.

2017/2018 – O processo permaneceu suspenso por depender do julgamento de outra causa ou questão incidente.

07/11/2018 – Autos aguardando julgamento de recursos.

2019 – Retomada da tramitação. Em 12/12/2019, consta que o processo foi desapensado, além de alteração de sua classe processual.

2019/2020 – Foram juntadas petições pela ré, mas a consulta de movimentações não informa quem as subscreveu nem seu conteúdo, razão pela qual não é possível atribuí-las automaticamente ao Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

21/07/2021 – Juntada de petição pelo autor.

02/09/2021 – Homologada a transação.

13/10/2021 – Trânsito em julgado, conforme certificado em 17/03/2022.

08/04/2022 – Baixa definitiva e arquivamento definitivo.

Maio/junho de 2022 – O processo foi reativado para juntada de documentos e despacho.

07/12/2023 – Arquivamento definitivo final.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS COMPROVADAMENTE IDENTIFICADAS: 0

O cadastro de partes/advogados registra expressamente Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder – OAB/MG 189.397 no processo.

Portanto, é possível afirmar que Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder esteve cadastrado como advogado/representante relacionado à Xinguleder.

Contudo, os documentos fornecidos contêm apenas:

1. resumo cadastral;
2. relação de partes;
3. histórico de movimentações;
4. cópia de acordo pertencente ao processo apenso nº 0001271-38.2012.8.21.0107.

As movimentações registram “juntada de petição pelo réu” em 05/09/2019 e 18/02/2020, mas não identificam o advogado subscritor nem trazem as respectivas petições.

Por isso, para evitar contagem indevida:

Houve atuação cadastral do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? SIM.

Petição autônoma comprovadamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no material fornecido? NÃO IDENTIFICADA. Quantidade contabilizada: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A ação foi ajuizada em 22/08/2012, portanto anteriormente à decretação da falência da Xinguleder em dezembro de 2013.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu durante a tramitação da ação e antes da conclusão definitiva dos recursos.

O cadastro processual demonstra que Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder posteriormente passou a constar como representante relacionado à Xinguleder, revelando a adaptação da representação processual da sociedade à condição falimentar.

Entretanto, não foram disponibilizadas as petições ou decisões que permitiriam precisar:

1. quando exatamente a Administração Judicial ingressou;
2. se houve substituição formal da Xinguleder pela Massa Falida;
3. quais teses falimentares foram apresentadas;
4. se a falência influenciou diretamente a transação final.

Assim, esses pontos não devem ser presumidos.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

1. Processo nº 0001271-38.2012.8.21.0107

Número Themis: 107/1.12.0000430-6.

Este é o vínculo mais relevante.

O presente Processo 98 foi apensado a ele em 12/04/2013 e posteriormente desapensado em 12/12/2019.

O acordo adicional encaminhado pelo usuário pertence expressamente a esse processo nº 0001271-38.2012.8.21.0107, e não ao Processo 98.

Nesse outro feito, Maria Angelina Morozini Fumaco e Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda. ajustaram transação relacionada a imóvel anteriormente pertencente à Xinguleder. O documento registra pagamento de R$115.000,00 à autora, além de R$2.500,00 de honorários, sendo parte do pagamento representada pela transferência de outro imóvel. O acordo foi datado de 13/10/2020.

Em 13/01/2021, o Juízo homologou aquele acordo e extinguiu o processo nº 0001271-38.2012.8.21.0107 com resolução do mérito.

ATENÇÃO

Esses valores e condições não podem ser automaticamente atribuídos ao presente Processo nº 0001595-28.2012.8.21.0107.

No Processo 98, o que se pode afirmar documentalmente é apenas que também houve transação homologada em 02/09/2021. Os termos específicos dessa transação não foram apresentados.

2. Apelação

A Xinguleder/parte sucumbente interpôs apelação contra a sentença de improcedência de 22/09/2014.

3. Tramitação perante o STJ

Há registro de suspensão por determinação do STJ em 08/03/2017, seguida de suspensões relacionadas ao julgamento de outra causa ou questão incidente. O número do recurso no STJ não consta dos documentos disponibilizados.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza econômica

O processo possui natureza primordialmente possessória/patrimonial, e não de cobrança de valor determinado.

A Xinguleder figurava como ré em ação de reintegração de posse.

Valor da causa

NÃO INFORMADO nos documentos específicos do Processo 98 encaminhados.

Os valores existentes no acordo anexo referem-se ao Processo nº 0001271-38.2012.8.21.0107, razão pela qual não podem ser usados como valor deste processo.

Resultado

O processo terminou mediante transação homologada, com posterior trânsito em julgado.

Todavia, os termos financeiros ou patrimoniais específicos dessa transação não foram fornecidos.

Consequentemente:

Valor suportado pela Massa: NÃO IDENTIFICADO.Valor recebido pela Massa: NÃO IDENTIFICADO.Imóvel efetivamente afetado pelo acordo deste processo: NÃO IDENTIFICADO com segurança.

Custas

Não foram fornecidas contas de custas específicas deste Processo nº 0001595-28.2012.8.21.0107.

As contas de R$632,02 e R$92,33 constantes do arquivo do acordo dizem respeito ao Processo nº 0001271-38.2012.8.21.0107 e, por isso, não devem ser lançadas neste Processo 98.

POTENCIAL FINANCEIRO: PATRIMONIAL / RESULTADO ECONÔMICO NÃO QUANTIFICÁVEL COM OS DOCUMENTOS FORNECIDOS

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação de reintegração de posse ajuizada em 2012 por Maria Angelina Morozini Fumaco contra Xinguleder Couros Ltda., portanto anteriormente à falência.

A demanda foi apensada ao Processo nº 0001271-38.2012.8.21.0107 e passou por instrução, audiência e sentença. Em 22/09/2014, o pedido foi julgado improcedente, seguindo-se apelação e extensa fase recursal, inclusive com suspensão por determinação do STJ.

Após o retorno ao primeiro grau, o feito foi desapensado em dezembro de 2019. Em 02/09/2021, houve homologação de transação, tendo o processo transitado em julgado em 13/10/2021.

Embora tenha havido baixa em abril de 2022, os autos voltaram a receber providências residuais e somente em 07/12/2023 foi registrado o arquivamento definitivo final.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder consta cadastrado como advogado relacionado à Xinguleder, mas nenhuma petição autônoma subscrita por ele foi disponibilizada, razão pela qual a contagem permanece em zero.

O acordo adicional juntado pelo usuário pertence ao processo apenso nº 0001271-38.2012.8.21.0107 e deve ser utilizado apenas para compreender o contexto entre os feitos, não para atribuir ao Processo 98 os valores ou obrigações daquele acordo.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo na sequência: 98
2. **Número CNJ:** 0001595-28.2012.8.21.0107
3. **Número Themis:** 107/1.12.0000600-7
4. **Tribunal:** TJRS
5. **Comarca:** Jaguari/RS
6. **Classe:** Reintegração de Posse
7. **Autora:** Maria Angelina Morozini Fumaco
8. **Ré:** Xinguleder Couros Ltda.
9. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
10. **Data de ajuizamento:** 22/08/2012
11. Preexistente à falência: SIM
12. Processo apenso relevante: 0001271-38.2012.8.21.0107
13. **Data do apensamento:** 12/04/2013
14. **Data do desapensamento:** 12/12/2019
15. Sentença: IMPROCEDÊNCIA
16. **Data da sentença:** 22/09/2014
17. Apelação: SIM
18. Tramitação no STJ: há registro de suspensão por determinação do STJ
19. Transação: SIM
20. **Data da homologação da transação:** 02/09/2021
21. Termos da transação deste processo: NÃO DISPONIBILIZADOS
22. **Trânsito em julgado:** 13/10/2021
23. Primeira baixa definitiva: 08/04/2022
24. Reativação posterior: SIM
25. **Arquivamento definitivo final:** 07/12/2023
26. **Situação atual:** BAIXADO / ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE
27. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder cadastrado no processo: SIM
28. Manifestação autônoma comprovadamente subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
29. Quantidade contabilizada: 0
30. **Valor da causa:** NÃO INFORMADO NOS DOCUMENTOS DO PROCESSO 98
31. Repercussão financeira: PATRIMONIAL
32. **Valor econômico final para a Massa:** NÃO QUANTIFICÁVEL COM SEGURANÇA
33. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO.

251 | PROCESSO 0002191-56.2005.8.21.0107

Classe: Execução/Cumprimento de Sentença Exequente: Santos Bunifácio de Quadros Executada originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda. Outra empresa posteriormente responsabilizada na execução: Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO – EXECUTADA. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0002191-56.2005.8.21.0107
Número Themis: 107/1.05.0000219-0
Tribunal: TJRS
Comarca: Jaguari/RS
Órgão julgador: Vara Judicial da Comarca de Jaguari
Classe/fase: Execução/Cumprimento de Sentença
Exequente: Santos Bunifácio de Quadros
Executada originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.
Outra empresa posteriormente responsabilizada na execução: Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO – EXECUTADA.

A execução decorre de ação indenizatória por acidente de trabalho, na qual Santos Bunifácio obteve em grau recursal condenação da então Braspelco ao pagamento de pensão vitalícia, danos morais, custas e honorários.

A execução foi proposta em 2005 com valor indicado de aproximadamente R$170.704,83. A petição executiva especificava que o crédito decorria de decisão transitada em julgado e requeria citação para pagamento, sob pena de penhora.

SITUAÇÃO ATUAL IDENTIFICÁVEL NOS DOCUMENTOS

Status: EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA / EXECUÇÃO AINDA NÃO EXTINTA NOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS.

O processo não terminou com o pagamento das parcelas vencidas porque a condenação contém uma pensão mensal vitalícia.

Em decisão de 09/12/2021, o Juízo determinou que, considerando o julgamento dos recursos, as partes comprovassem a inclusão do autor em folha de pagamento, intimando depois as executadas para atendimento no prazo de dez dias; caso não houvesse impugnação específica aos cálculos, deveria ser cumprida decisão anterior sobre o saldo executado.

Não foi localizada, nos arquivos fornecidos, decisão posterior declarando:

1. quitação integral;
2. extinção da execução;
3. cessação da pensão;
4. baixa definitiva;
5. encerramento por falecimento do credor ou qualquer outra causa.

Último ato materialmente relevante localizado: decisão de 09/12/2021.Extinção: NÃO IDENTIFICADA.Baixa definitiva: NÃO IDENTIFICADA.Obrigação continuada: SIM – pensão vitalícia.Providência atualmente pendente da Administração Judicial: NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR, pois não foram disponibilizados atos posteriores a 2021.

2. OBJETO DA AÇÃO

O presente processo corresponde à execução de condenação indenizatória decorrente de acidentes de trabalho sofridos por Santos Bunifácio de Quadros enquanto empregado da Braspelco.

A ação de conhecimento discutiu responsabilidade civil da empregadora por acidentes que causaram graves sequelas nas mãos do trabalhador. A perícia médica registrou perda de dedos/falanges, limitações de força, movimentação e capacidade laboral, além de dificuldades para realização de tarefas manuais.

Em primeiro grau, a pretensão indenizatória havia sido julgada improcedente. Contudo, o TJRS deu provimento à apelação do trabalhador e reconheceu a responsabilidade da empregadora.

A condenação estabelecida pelo Tribunal compreendeu, essencialmente:

1. pensão mensal e vitalícia, desde a data do acidente;
2. pensão correspondente ao salário mínimo regional da categoria acrescido de 20%;
3. atualização das parcelas vencidas pelo IGP-M;
4. juros de mora;
5. danos morais equivalentes a 60 salários mínimos nacionais;
6. custas processuais;
7. honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas, uma anuidade das vincendas e a verba de danos morais.

Portanto, trata-se de PASSIVO INDENIZATÓRIO de prestação continuada, e não de condenação de valor único.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2001 – Tramitação da ação indenizatória originária, identificada nas peças como Processo nº 107/1.01.000024-6, proposta por Santos Bunifácio de Quadros contra Braspelco.

A Braspelco apresentou contestação sustentando, entre outras teses, culpa exclusiva do trabalhador e ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

2002 – Realizada perícia médica e instrução testemunhal. A perícia constatou sequelas permanentes nas mãos do autor.

Sentença de primeiro grau – Pedido julgado improcedente.

10/11/2004 – TJRS – Apelação Cível nº 70005412432.
A 9ª Câmara Cível deu provimento unânime ao recurso de Santos Bunifácio, reformando a sentença e julgando procedente a demanda indenizatória.

O acórdão fixou pensão vitalícia, danos morais equivalentes a 60 salários mínimos e sucumbência contra a empresa.

26/04/2005 – Iniciado o cumprimento/execução da sentença nos próprios autos, com crédito então indicado em R$170.704,83.

Durante os anos seguintes, houve extensa atividade executiva, com penhoras, levantamentos e sucessivas atualizações.

22/04/2010 – Foi elaborado cálculo posteriormente homologado, abrangendo parcelas vencidas, pensão vitalícia, danos morais e honorários.

Em fase posterior, o credor sustentou que o cálculo continha diferença adicional e requereu cobrança complementar.

2015 – O Juízo rejeitou a tentativa de rediscutir os critérios do cálculo já homologado por considerar a matéria preclusa, consignando que o crédito correspondente àquela conta havia sido pago. Entretanto, reconheceu expressamente que a pensão vitalícia continuava devida a

partir de maio de 2010, porque somente fora calculada até abril daquele ano e não havia prova de pagamento mensal regular.

O Juízo determinou novo cálculo das prestações vitalícias vencidas e inicialmente ordenou reserva de R$83.482,43, referente à pensão em atraso.

01/10/2015 – Em nova decisão, foram rejeitados Embargos de Declaração do exequente. O Juízo reiterou que o levantamento anterior de R$391.421,51 compreendia principal e honorários e determinou prosseguimento especificamente quanto à pensão vitalícia em atraso, excluindo honorários indevidamente repetidos no novo cálculo.

Também consta tentativa de reserva de valores perante a Vara do Trabalho de Santiago, que não pôde ser integralmente atendida.

Nos anos seguintes, passou a ser discutida a responsabilização da Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda., apontada como empresa integrante de grupo econômico/sucessora patrimonial da Xinguleder.

2018/2019 – O Juízo reconheceu responsabilidade solidária da Gobba Leather quanto ao saldo remanescente das parcelas vencidas, mantendo, contudo, a obrigação de pagamento mensal da pensão pela Xinguleder mediante inclusão do credor em folha.

A Gobba interpôs diversos Agravos de Instrumento.

29/11/2018 – Agravo nº 70078455938. Recurso da Gobba contra atos constritivos/inclusão no cumprimento de sentença. Desprovido.

26/06/2019 – Agravo nº 70081127433. A 9ª Câmara Cível negou provimento ao recurso da Gobba, mantendo sua responsabilização pelo saldo remanescente.

2019 – Foi interposto recurso aos Tribunais Superiores.

25/02/2020 – STJ – AREsp nº 1.610.204/RS. Certificado trânsito em julgado e baixa ao TJRS em 26/02/2020.

Após o encerramento desses recursos, o exequente requereu retomada da execução.

19/05/2020 – Santos Bunifácio apresentou novo cálculo das parcelas vitalícias, indicando R$219.126,77 para o período então apurado, além de honorários, totalizando aproximadamente R$241.039,48 segundo sua memória.

09/12/2021 – O Juízo determinou comprovação da inclusão do credor em folha de pagamento e prosseguimento do cumprimento conforme os cálculos e decisões anteriores.

Desfecho posterior: NÃO DISPONIBILIZADO.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Foi realizada conferência dos documentos encaminhados, inclusive das fases mais recentes do cumprimento de sentença e dos recursos envolvendo a Gobba Leather.

Não foi localizada peça subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As manifestações da Xinguleder identificadas nos documentos foram apresentadas por outros patronos, especialmente Arno Varlei Mello Berger e demais advogados constituídos.

Nos recursos e incidentes posteriores relacionados à Gobba Leather também atuam outros procuradores.

Assim:

Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo? NÃO IDENTIFICADA.

Quantidade contabilizada: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A relação jurídica e a ação indenizatória são muito anteriores à falência:

1. acidentes de trabalho ocorridos décadas antes;
2. ação indenizatória em tramitação pelo menos desde 2001;
3. acórdão condenatório em 2004;
4. execução iniciada em 2005.

A falência da Xinguleder somente foi decretada posteriormente, em 2013.

Portanto, trata-se inequivocamente de obrigação preexistente à falência, embora possua natureza continuada em razão da pensão vitalícia.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A peculiaridade mais importante é que a condenação não consiste apenas em parcelas pretéritas. Há uma obrigação mensal vitalícia, que continuou vencendo após a decretação da falência.

Os documentos mais recentes analisados não mostram a substituição formal da Xinguleder pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem submissão integral deste cumprimento ao Juízo Falimentar.

Em vez disso, houve discussão acerca da responsabilidade de Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda., reconhecida como responsável solidária pelo saldo remanescente em razão de confusão patrimonial/grupo econômico, enquanto a Xinguleder continuaria responsável pela prestação mensal por meio de folha de pagamento.

Assim, a falência não ocasionou extinção da obrigação indenizatória.

Para fins falimentares, deve-se ter cautela ao distinguir:

1. parcelas vencidas anteriormente à quebra;
2. parcelas vencidas posteriormente;
3. obrigação vitalícia futura;
4. valores eventualmente exigidos também da Gobba Leather.

Os documentos fornecidos não trazem decisão específica do Juízo Falimentar classificando essas parcelas, razão pela qual não é seguro definir sua classe concursal neste relatório.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Principais processos/recursos identificados

1. Ação indenizatória originária – nº 107/1.01.000024-6 Ação de responsabilidade civil por acidente de trabalho da qual deriva o presente cumprimento.

2. Apelação Cível nº 70005412432 – TJRS Apelante: Santos Bunifácio de Quadros. Resultado: PROVIDA, reformando a sentença de improcedência e condenando a Braspelco.

3. Processo nº 0000788-95.2018.8.21.0107 / Themis 107/1.18.0000349-1
Incidente de impugnação à fase de cumprimento de sentença apresentado pela Gobba Leather. Os documentos registram sua relação direta com o presente processo executivo.

4. Agravo de Instrumento nº 70078455938 – TJRS
Interposto pela Gobba Leather.
Resultado: DESPROVIDO, mantendo medidas executivas e a responsabilização reconhecida.

5. Agravo de Instrumento nº 70081127433 / CNJ 0084652-76.2019.8.21.7000
Interposto pela Gobba Leather contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Resultado: DESPROVIDO em 26/06/2019.

6. AREsp nº 1.610.204/RS – STJ
Recurso relacionado à controvérsia executiva.
Trânsito em julgado: 25/02/2020.
Baixa: 26/02/2020.

7. Processo trabalhista nº 0023700-28.2005.5.04.0831 – Vara do Trabalho de Santiago
Utilizado para tentativa de penhora/reserva no rosto dos autos de valores destinados ao pagamento da condenação.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza

PASSIVO INDENIZATÓRIO RELEVANTE E DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.

Valor inicial da execução

Em abril de 2005:

R$170.704,83.

Esse valor é meramente histórico.

Pagamentos pretéritos

Os autos indicam levantamento de aproximadamente R$391.421,51, quantia que o Juízo posteriormente reconheceu como abrangente do principal e honorários correspondentes à fase então liquidada.

Isso significa que não se pode tratar os valores originais ou todos os cálculos intermediários como saldo atual, pois houve pagamentos relevantes durante a execução.

Pensão vitalícia

A decisão de 2015 reconheceu que as parcelas da pensão continuavam pendentes a partir de maio de 2010.

Naquele momento, chegou a ser indicado montante de R$83.482,43 referente a prestações em atraso.

Cálculos posteriores

Em abril de 2015, o exequente apresentou cálculos e pedidos que chegavam a valores superiores a R$200 mil, parte dos quais foi rejeitada ou corrigida pelo Juízo.

Em 2020, nova memória relativa às prestações vencidas apresentou:

1. pensão vitalícia e acréscimos: aproximadamente R$219.126,77;
2. honorários de 10%: aproximadamente R$21.912,68;
3. total apresentado: aproximadamente R$241.039,48.

Esses números representam cálculos históricos apresentados pelo credor, e não saldo atual definitivo em 2026.

Responsabilidade da Gobba Leather

Os julgados mantiveram a responsabilização solidária da Gobba quanto ao saldo remanescente das parcelas vencidas, o que pode reduzir a exposição efetivamente suportada pelo patrimônio da Massa caso os valores sejam satisfeitos pela corresponsável.

Por outro lado, os julgados examinados preservam a obrigação de a Xinguleder realizar o pagamento mensal da pensão, mediante inclusão do credor em folha.

VALOR ATUAL DO PASSIVO

NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR COM SEGURANÇA.

A obrigação é vitalícia e depende de:

1. parcelas efetivamente pagas;
2. prestações vencidas posteriormente;
3. pagamentos realizados pela Gobba;
4. eventual inclusão em folha;
5. situação atual do beneficiário;
6. atos processuais posteriores a dezembro de 2021.

POTENCIAL FINANCEIRO: PASSIVO INDENIZATÓRIO CONTINUADO / VALOR ATUAL NÃO CONSOLIDADO

9. SÍNTESE TÉCNICA

Cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por acidentes de trabalho sofridos por Santos Bunifácio de Quadros quando empregado da Braspelco.

Embora a ação tenha sido julgada improcedente em primeiro grau, o TJRS reformou integralmente o resultado em 2004 e condenou a empregadora ao pagamento de pensão vitalícia equivalente ao salário mínimo regional da categoria acrescido de 20%, danos morais de 60 salários mínimos, custas e honorários.

A execução foi iniciada em 2005 e apresentou longa tramitação, com pagamentos, penhoras e sucessivas discussões sobre cálculos. Parte expressiva da condenação pretérita foi paga, inclusive com levantamento de aproximadamente R$391 mil, mas a pensão vitalícia permaneceu exigível.

A partir de 2018, a Gobba Leather passou a responder solidariamente por saldo remanescente das parcelas vencidas em razão do reconhecimento judicial de confusão patrimonial/grupo econômico. Os diversos recursos por ela interpostos não afastaram sua responsabilização, inclusive após tramitação no STJ.

O último ato relevante disponibilizado, de 09/12/2021, demonstra que o cumprimento ainda estava em andamento, com determinação para comprovar inclusão do credor em folha de pagamento e prosseguir quanto aos valores pendentes.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nos documentos encaminhados.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 99
2. **Número CNJ:** 0002191-56.2005.8.21.0107
3. **Número Themis:** 107/1.05.0000219-0

4. **Tribunal:** TJRS
5. **Comarca:** Jaguari/RS
6. **Classe/fase:** Execução / Cumprimento de Sentença
7. **Exequente:** Santos Bunifácio de Quadros
8. **Executada originária:** Braspelco / Xinguleder Couros Ltda.
9. Corresponsável posterior: Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda.
10. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
11. Origem: indenização por acidentes de trabalho
12. Processo originário: 107/1.01.000024-6
13. Preexistente à falência: SIM
14. Sentença originária: IMPROCEDENTE
15. Apelação: PROVIDA
16. Acórdão condenatório: 10/11/2004
17. Pensão: mensal e vitalícia
18. Base da pensão: salário mínimo regional da categoria + 20%
19. Danos morais: 60 salários mínimos nacionais
20. Honorários da condenação: 10% sobre parcelas vencidas + uma anuidade das vincendas + danos morais
21. **Valor inicial da execução em 2005:** R$170.704,83
22. Pagamento/levantamento histórico identificado: aproximadamente R$391.421,51
23. Pensão em atraso reconhecida a partir de: maio/2010
24. Cálculo histórico apresentado em 2020: aproximadamente R$241.039,48, incluindo honorários
25. Saldo atual: NÃO DETERMINADO
26. Responsabilidade solidária da Gobba: SIM, quanto ao saldo remanescente reconhecido nos julgados analisados
27. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
28. Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
29. Recursos relevantes: Apelação 70005412432; AI 70078455938; AI 70081127433; AREsp 1.610.204/RS
30. **Último ato relevante disponibilizado:** 09/12/2021
31. Extinção: NÃO IDENTIFICADA
32. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA
33. **Status:** EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA / OBRIGAÇÃO VITALÍCIA AINDA NÃO DEMONSTRADA COMO EXTINTA
34. Potencial financeiro: PASSIVO INDENIZATÓRIO CONTINUADO, DE VALOR ATUAL NÃO CONSOLIDADO.

252 | PROCESSO 0004141-95.2008.8.21.0107

Classe: Ação de Execução Exequente: Cooperativa Regional Tritícola Santiaguense Ltda. Executada originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO – EXECUTADA | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0004141-95.2008.8.21.0107
Número Themis: 107/1.08.0000414-7
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS
Comarca: Jaguari/RS
Órgão julgador: Vara Judicial da Comarca de Jaguari
Classe/Natureza: Ação de Execução
Exequente: Cooperativa Regional Tritícola Santiaguense Ltda.
Executada originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO – EXECUTADA

Os documentos de 2019 já identificam expressamente a executada como Xinguleder Couros Ltda., sucessora da denominação Braspelco, e registram a ciência de que a empresa se encontrava falida.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ARQUIVADO COM BAIXA, FACULTADA A REATIVAÇÃO.

Em 16/12/2019, a própria exequente requereu o arquivamento administrativo do processo em razão da falência da executada, noticiando que a quebra havia sido decretada na Comarca de Uberlândia/MG.

Posteriormente, em 18/08/2020, o Juízo determinou:

arquivamento dos autos com baixa, facultada a reativação.

A certidão subsequente confirma a publicação dessa decisão.

Assim:

Extinção formal da execução: NÃO IDENTIFICADA.
Arquivamento com baixa: SIM.
Possibilidade de reativação: SIM, expressamente ressalvada.
Trânsito em julgado de sentença extintiva: NÃO IDENTIFICADO.
Providência atual da Administração Judicial: NÃO IDENTIFICADA.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de execução promovida pela Cooperativa Regional Tritícola Santiaguense Ltda. contra a Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.

Os documentos disponibilizados não contêm a petição inicial completa nem permitem identificar com absoluta segurança qual título executivo originou a cobrança.

O que se encontra comprovado é que, em novembro de 2018, a exequente apresentou atualização do débito e requereu o prosseguimento da execução pelo valor de R$96.640,11.

Portanto, o objeto pode ser definido com segurança como:

cobrança executiva de obrigação pecuniária devida pela Braspelco/Xinguleder à Cooperativa Regional Tritícola Santiaguense Ltda., cuja origem específica do título não está identificável nas peças fornecidas.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2008 – Distribuição da ação executiva contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda.

Os cálculos existentes nos autos utilizam como marco inicial 12/06/2008, com principal histórico de aproximadamente R$21.321,68.

12/12/2013 – No curso da execução, foi decretada a falência da Braspelco/Xinguleder pela 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG. Cópia integral da sentença falimentar foi posteriormente juntada ao processo gaúcho. A decisão decretou a falência da empresa e determinou diversas providências típicas do processo falimentar.

27/11/2018 – A exequente elaborou nova memória de cálculo.

O demonstrativo indicou:

1. débito principal atualizado: R$38.763,96;
2. juros: R$48.648,77;
3. subtotal: R$87.412,73;
4. honorários de 10%: R$8.741,27;
5. custas: R$486,11;
6. total: R$96.640,11.

Fevereiro/2019 – O Juízo determinou que a exequente cumprisse providência relacionada ao andamento do feito.

10/05/2019 – A Braspelco/Xinguleder informou formalmente sua condição de empresa falida e requereu a intimação da credora para que promovesse a habilitação de seu crédito no processo falimentar.

Para comprovação, foi juntada a sentença da falência.

02/08/2019 – O Juízo consignou que não havia providência judicial pendente naquele momento e determinou o retorno ao cartório para intimação da exequente quanto aos documentos apresentados pela executada.

16/12/2019 – A Cooperativa exequente requereu o arquivamento administrativo do processo, justamente em razão da falência da Xinguleder.

18/08/2020 – Determinado o arquivamento com baixa, facultada a reativação.

Não há documentos posteriores que demonstrem reativação.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Não foi localizada, nas peças disponibilizadas, manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

A manifestação da executada de 10/05/2019, comunicando a falência e requerendo que a credora promovesse a habilitação do crédito, foi subscrita por Arno Varlei Mello Berger – OAB/RS 12.683, e não pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Também não consta seu nome nas demais peças recentes apresentadas no arquivo.

Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder comprovada: NÃO.
Quantidade contabilizada: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução é de 2008, enquanto a sentença que decretou a falência da Braspelco/Xinguleder é de 12/12/2013.

Portanto, tanto a ação executiva quanto, aparentemente, a obrigação nela perseguida são anteriores à quebra.

Trata-se, assim, de crédito preexistente à falência, ressalvada apenas a impossibilidade de definir, com os documentos apresentados, sua classificação concursal específica.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve impacto direto e determinante no andamento da execução.

Em maio de 2019, a executada comunicou formalmente ao Juízo gaúcho que estava em processo falimentar e requereu que a Cooperativa credora fosse intimada para habilitar seu crédito perante o Juízo da falência.

A exequente, posteriormente, optou por requerer o arquivamento administrativo desta execução, expressamente em razão da quebra da devedora.

O processo acabou arquivado com baixa em agosto de 2020, porém sem extinção definitiva do crédito, já que o Juízo ressalvou expressamente a possibilidade de reativação.

Assim, o reflexo prático da falência foi:

interrupção do prosseguimento executivo individual e deslocamento da pretensão de satisfação do crédito para o ambiente concursal.

Não consta nos documentos, entretanto, prova de que a Cooperativa tenha efetivamente apresentado habilitação na falência nem qual teria sido o resultado dessa eventual habilitação.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Processo falimentar

A manifestação da executada identifica a falência como processo em trâmite perante a 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG, tendo sido juntada cópia da respectiva sentença.

A documentação anexada registra o processo falimentar sob numeração antiga relacionada ao feito que veio a tramitar como falência da Braspelco/Xinguleder.

Recursos no presente processo

NÃO FORAM IDENTIFICADOS recursos relevantes próprios desta execução nos documentos fornecidos.

Apensos/incidentes

NÃO IDENTIFICADOS.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza econômica

PASSIVO.

A Xinguleder figura como devedora em execução ajuizada pela Cooperativa.

Principal histórico identificado

Em junho de 2008, os cálculos partiam de aproximadamente:

R$21.321,68.

Cálculo apresentado em 27/11/2018

A planilha da exequente apurou:

1. Principal atualizado: R$38.763,96;

2. Juros: R$48.648,77;
3. Subtotal: R$87.412,73;
4. Honorários advocatícios de 10%: R$8.741,27;
5. Custas: R$486,11;
6. TOTAL: R$96.640,11.

ATENÇÃO

O valor de R$96.640,11 é histórico, referente a novembro de 2018, e não deve ser tratado como saldo atual da Massa.

Além disso, após a comunicação da falência, o processo deixou de prosseguir normalmente e acabou arquivado.

Não consta comprovação:

1. de pagamento integral ou parcial;
2. de habilitação do crédito na falência;
3. do valor eventualmente admitido no quadro de credores;
4. da classificação concursal;
5. de saldo atualizado.

VALOR ATUAL DO PASSIVO

NÃO IDENTIFICADO.

POTENCIAL FINANCEIRO

PASSIVO CONCURSAL HISTÓRICO – R$96.640,11 EM 27/11/2018, SUJEITO À CONFERÊNCIA NO PROCESSO FALIMENTAR.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de execução ajuizada em 2008 pela Cooperativa Regional Tritícola Santiaguense Ltda. contra Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.

Os documentos fornecidos não permitem identificar com segurança a natureza exata do título executivo, mas demonstram cobrança pecuniária cujo valor histórico inicial girava em torno de R$21 mil.

Em novembro de 2018, a Cooperativa atualizou a execução para R$96.640,11, incluindo principal, juros, honorários e custas.

Em maio de 2019, a executada comunicou oficialmente que havia sido declarada falida em 2013 e requereu que a credora promovesse sua habilitação no processo falimentar.

Diante dessa circunstância, a própria Cooperativa pediu, em dezembro de 2019, o arquivamento administrativo da execução.

Em 18/08/2020, o Juízo determinou o arquivamento com baixa, facultada a reativação, não havendo nos documentos qualquer movimentação posterior.

Não foi localizada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Portanto, o processo deve ser considerado arquivado com baixa, mas sem extinção material comprovada do crédito, cuja eventual satisfação passou a depender do tratamento perante a falência.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 100

2. **Número CNJ:** 0004141-95.2008.8.21.0107
3. **Número Themis:** 107/1.08.0000414-7
4. **Tribunal:** TJRS
5. **Comarca:** Jaguari/RS
6. **Classe:** Execução
7. **Exequente:** Cooperativa Regional Tritícola Santiaguense Ltda.
8. **Executada:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda. / Xinguleder Couros Ltda.
9. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
10. **Natureza do título:** NÃO IDENTIFICADA COM SEGURANÇA
11. Processo preexistente à falência: SIM
12. Ano da execução: 2008
13. Falência comunicada no processo: SIM
14. **Data da manifestação sobre a falência:** 10/05/2019
15. Pedido: intimação da credora para habilitação no processo falimentar
16. **Valor histórico inicial identificado:** aproximadamente R$21.321,68
17. **Valor atualizado apresentado em 27/11/2018:** R$96.640,11
18. **Valor atual:** NÃO IDENTIFICADO
19. Pedido de arquivamento pela exequente: 16/12/2019
20. Motivo: falência da executada
21. Decisão de arquivamento: 18/08/2020
22. **Situação:** ARQUIVADO COM BAIXA
23. Reativação: expressamente facultada
24. Extinção definitiva: NÃO IDENTIFICADA
25. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
26. Quantidade de manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
27. Repercussão financeira: PASSIVO
28. Classificação econômica: PASSIVO CONCURSAL HISTÓRICO / VALOR ATUAL NÃO IDENTIFICADO
29. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA.

253 | PROCESSO 0002251-60.2001.8.11.0038

Classe: Procedimento Comum Cível | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0002251-60.2001.8.11.0038
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Anulação
Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
Distribuição: 21/06/2001
Valor da causa: R$422.140,14.

Autores: Frigorífico Araputanga S/A e José Almiro Bihl.Réus originários: diversas empresas, entre elas Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda. O cadastro histórico também relaciona Rondofrigo Comercial de Carnes Ltda., 3M do Brasil Ltda., Citroplast, Cryovac, Frigorífico Alta Noroeste, Care Comércio e Serviços, Trescinco Distribuidora de Automóveis, Estrela da Borracha, Transcolina Transportes e Fundo Emergencial de Febre Aftosa de Mato Grosso.

Polo da Xinguleder: PASSIVO – RÉ ORIGINÁRIA.

PONTO ESSENCIAL QUANTO À XINGULEDER

A Xinguleder foi excluída da lide antes do julgamento final do mérito. Em manifestação de 28/09/2022, seu advogado registrou expressamente que a empresa, atual denominação da Braspelco, já havia sido excluída do processo por decisão anterior às fls. 475/476, requerendo apenas que a exclusão também fosse refletida no cadastro eletrônico do PJe.

Assim, embora o cadastro do PJe ainda exibisse a Xinguleder entre as partes, ela não integrava mais materialmente a lide quando sobreveio a sentença de 2022.

SITUAÇÃO ATUAL

Status: ENCERRADO / ARQUIVADO.

A sentença foi proferida em setembro de 2022 e julgou a ação parcialmente procedente. Houve apelação apenas de Citroplast Indústria e Comércio de Papéis e Plásticos Ltda., que foi desprovida por unanimidade em 08/03/2023.

O trânsito em julgado foi certificado em 10/04/2023.

Após providências relativas às custas, em 16/05/2024 o Juízo determinou o arquivamento e isentou as partes de custas e despesas processuais. Em 17/05/2024, foi certificada a efetivação do arquivamento.

Trânsito em julgado: SIM – 10/04/2023.Arquivamento: SIM – maio/2024.Providência pendente da Administração Judicial: NÃO.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Ação Ordinária de Anulação de Títulos cumulada com Cancelamento de Protesto, na qual o Frigorífico Araputanga buscou afastar duplicatas emitidas e protestadas por diversos fornecedores.

A controvérsia central era verificar se os títulos correspondiam efetivamente a operações comerciais comprovadas, especialmente:

1. existência da relação negocial;
2. aceite das duplicatas;
3. entrega e recebimento das mercadorias;
4. correspondência entre notas fiscais e títulos;

5. regularidade dos protestos.

A própria documentação recursal identifica a demanda como “Ação Ordinária de Anulação de Títulos c/c Cancelamento do Protesto com Pedido de Antecipação de Tutela Initio Litis”.

A ação foi proposta contra múltiplas empresas porque cada uma figurava como emitente/credora de títulos comerciais questionados pelo Frigorífico Araputanga.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

21/06/2001 – Distribuição da ação, com valor atribuído de R$422.140,14.

Durante a tramitação, as empresas rés apresentaram contestações discutindo a validade dos títulos, a existência das operações comerciais, os protestos e a própria estrutura da demanda.

A Xinguleder/Braspelco figurou originariamente no polo passivo.

Exclusão da Xinguleder

Em momento anterior ao julgamento definitivo, houve decisão determinando a exclusão da Xinguleder da lide.

A data exata e o fundamento integral dessa decisão não foram recuperados de forma suficientemente segura nos arquivos examinados. O que está documentalmente comprovado é a referência expressa do próprio advogado da empresa à decisão das fls. 475/476 e o pedido posterior para que a exclusão também fosse lançada no PJe.

Portanto, não é correto atribuir à Xinguleder os efeitos da sentença posteriormente proferida contra as rés que permaneceram no processo.

Migração para o PJe

16/12/2020 – Certificada a migração dos autos físicos para o sistema PJe.

Sentença

19/09/2022 – Registro da sentença no sistema, publicada em 21/09/2022.

O Juízo julgou a pretensão PARCIALMENTE PROCEDENTE para:

1. declarar inexigíveis as duplicatas descritas no Anexo 1 do Laudo Pericial-Técnico;
2. determinar o cancelamento dos respectivos protestos.

Foi reconhecida sucumbência recíproca, com repartição de custas e honorários entre os autores e as rés ainda integrantes da lide.

Apelação

Somente a Citroplast recorreu da sentença.

08/03/2023 – A Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao recurso por unanimidade.

O Tribunal ainda majorou em 1% os honorários devidos pela apelante em razão do trabalho recursal.

10/04/2023 – Certificado o trânsito em julgado.

Fase final

Em 2023 e 2024 houve cálculo e cobrança de custas em relação às partes que permaneceram sujeitas à sentença.

Em 16/05/2024, o Juízo decidiu:

“Isento as partes de custas e despesas processuais. Arquivem-se.”

No dia seguinte, foi certificada a ausência de condenação em custas e o arquivamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS IDENTIFICADAS DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER: 0

Após pesquisa nos dois extensos volumes encaminhados, não foi localizada petição, manifestação ou recurso subscrito pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

A manifestação de 28/09/2022, destinada a retirar a Xinguleder do cadastro eletrônico do processo, foi apresentada por Marcus Zago de Brito, e não pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Assim:

Houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder? NÃO.
Quantidade de manifestações: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A ação foi ajuizada em 21/06/2001, mais de doze anos antes da decretação da falência da Xinguleder.

Além disso, os documentos demonstram que a empresa acabou excluída da lide, embora não tenha sido possível determinar com segurança, a partir dos trechos disponíveis, a data exata dessa exclusão.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

REFLEXO DIRETO IDENTIFICADO: NÃO.

Apesar de o processo ter permanecido formalmente em tramitação até 2024, a Xinguleder já havia sido excluída da lide por decisão anterior.

Consequentemente, não foram identificados nos autos:

1. habilitação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder;
2. substituição processual da empresa pela Massa Falida;
3. suspensão do processo em razão da falência da Xinguleder;
4. submissão de crédito decorrente deste feito ao processo falimentar;
5. obrigação posterior atribuída à Massa.

A permanência do nome da Xinguleder no cadastro do PJe foi aparentemente apenas questão cadastral, cuja correção foi requerida em 2022 pelo advogado anteriormente constituído.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Apelação Cível no próprio processo

Apelante: Citroplast Indústria e Comércio de Papéis e Plásticos Ltda. Apelados: Frigorífico Araputanga S/A e outro.

Resultado: DESPROVIDA POR UNANIMIDADE em 08/03/2023.

Processos indicados em análise de prevenção

Na fase recursal, o sistema apontou processos antigos que poderiam gerar prevenção, entre eles:

1. RAC 110500/2013;
2. RAI 9463/2003;
3. RAI 29064/2001.

Entretanto, os documentos não demonstram que esses processos tenham relação econômica autônoma relevante com a Xinguleder neste relatório. Assim, não os considero processos vinculados da Massa para fins estatísticos, apenas referências processuais de prevenção do Tribunal.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor da causa

R$422.140,14.

Esse valor corresponde ao conjunto da controvérsia ajuizada pelo Frigorífico Araputanga contra diversos fornecedores e não representa dívida da Xinguleder.

Situação específica da Xinguleder

A Xinguleder foi excluída da lide antes da sentença.

Portanto, não há fundamento documental para atribuir à Massa:

1. os 2/3 das custas imputados genericamente às rés que permaneceram no processo;
2. os honorários de 10% fixados na sentença;
3. a majoração recursal;
4. os cálculos de custas efetuados em 2023/2024.

A majoração recursal, inclusive, decorreu do recurso apresentado exclusivamente pela Citroplast, não pela Xinguleder.

Impacto financeiro atual

NÃO FOI IDENTIFICADO PASSIVO OU ATIVO REMANESCENTE PARA A MASSA FALIDA NESTE PROCESSO.

Eventual exposição que possa ter existido quando a Braspelco ainda integrava o polo passivo deixou de subsistir processualmente com sua exclusão da lide.

POTENCIAL FINANCEIRO: NEUTRO / SEM REPERCUSSÃO FINANCEIRA ATUAL IDENTIFICADA PARA A MASSA

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação de anulação de títulos e cancelamento de protestos ajuizada em 2001 pelo Frigorífico Araputanga contra diversas empresas fornecedoras, entre elas a então Braspelco, posteriormente Xinguleder Couros Ltda.

O litígio discutia a validade de duplicatas e protestos diante da existência ou não de aceite, entrega de mercadorias e suporte documental das operações comerciais.

A Xinguleder integrou inicialmente o polo passivo, mas foi excluída da lide por decisão anterior à sentença, circunstância expressamente confirmada por seu advogado em setembro de 2022.

A ação prosseguiu apenas contra as demais rés. Em setembro de 2022, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para declarar inexigíveis determinadas duplicatas e cancelar seus protestos.

Apenas a Citroplast apelou, tendo o recurso sido desprovido pelo TJMT em março de 2023. O processo transitou em julgado em 10/04/2023 e foi definitivamente encaminhado ao arquivo em maio de 2024.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder e, em razão da exclusão anterior da Xinguleder, não há repercussão financeira atual comprovada para a Massa Falida.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 101
2. **Número CNJ:** 0002251-60.2001.8.11.0038
3. **Tribunal:** TJMT
4. **Comarca:** Araputanga/MT
5. **Vara:** Vara Única de Araputanga
6. **Classe:** Procedimento Comum Cível
7. **Natureza:** Anulação de títulos c/c cancelamento de protestos
8. **Autores:** Frigorífico Araputanga S/A e José Almiro Bihl
9. **Polo originário da Xinguleder:** PASSIVO – ré
10. Nome à época: Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
11. **Valor da causa:** R$422.140,14
12. Distribuição: 21/06/2001
13. Preexistente à falência: SIM
14. Xinguleder excluída da lide: SIM
15. **Data exata da exclusão:** NÃO IDENTIFICADA COM SEGURANÇA
16. Sentença final atingiu materialmente a Xinguleder: NÃO
17. Sentença geral do processo: PARCIALMENTE PROCEDENTE
18. Apelação: SIM, exclusivamente pela Citroplast
19. Resultado da apelação: DESPROVIDA
20. **Data do julgamento:** 08/03/2023
21. **Trânsito em julgado:** 10/04/2023
22. **Arquivamento:** SIM – maio/2024
23. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
24. Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
25. Reflexo da falência: NÃO IDENTIFICADO
26. Passivo atual da Massa: NÃO IDENTIFICADO
27. Ativo para a Massa: NÃO IDENTIFICADO
28. Potencial financeiro: NEUTRO
29. **Providência pendente da Administração Judicial:** NÃO
30. **Status:** ENCERRADO / TRANSITADO EM JULGADO / ARQUIVADO.

254 | PROCESSO 0010345-26.2020.5.18.0122

Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário Autora/Reclamante: Janine Lima Martins Ré/Reclamada: Xinguleder Couros Ltda. Polo da Xinguleder: PASSIVO – RECLAMADA Data da autuação: 30/05/2020 | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0010345-26.2020.5.18.0122
Tribunal: TRT da 18ª Região
Origem: 2ª Vara do Trabalho de Itumbiara/GO
Classe: Ação Trabalhista – Rito Ordinário
Autora/Reclamante: Janine Lima Martins
Ré/Reclamada: Xinguleder Couros Ltda.
Polo da Xinguleder: PASSIVO – RECLAMADA
Data da autuação: 30/05/2020
Valor da causa: R$44.480,42.

A reclamação foi ajuizada após a decretação e o trânsito em julgado da falência, mas decorre de vínculo empregatício mantido com a empresa entre 2003 e 2018. A reclamante alegou ausência de pagamento de verbas rescisórias após a dispensa e formulou pedidos envolvendo saldo salarial, aviso prévio, 13º salário, férias, FGTS e multas trabalhistas.

SITUAÇÃO ATUAL

A ação foi julgada parcialmente procedente, houve recurso ordinário da Massa Falida, julgamento pelo TRT, trânsito em julgado, liquidação e expedição de certidões de crédito para habilitação perante o Juízo Falimentar.

Entretanto, permaneceu no Juízo Trabalhista execução específica das contribuições previdenciárias, que, segundo os documentos posteriores, prosseguiu autonomamente.

Em 07/10/2022, o Juízo determinou que a União/PGF se manifestasse e previu, em caso de inércia, suspensão e posterior arquivo provisório na forma do art. 40 da LEF. Em dezembro de 2023 houve nova intimação à União, não constando no arquivo disponibilizado comprovação de extinção definitiva dessa execução tributária.

Crédito trabalhista principal: liquidado e direcionado à habilitação falimentar. Execução previdenciária: permaneceu em tramitação/suspensão própria. Extinção definitiva integral do processo: NÃO IDENTIFICADA.

2. OBJETO DA AÇÃO

Janine Lima Martins afirmou ter trabalhado para a Xinguleder entre 17/06/2003 e junho de 2018, inicialmente como telefonista e posteriormente como secretária, percebendo salário mensal indicado de R$3.726,31.

Alegou que, após a dispensa sem justa causa, não recebeu integralmente as verbas rescisórias e a multa de 40% do FGTS.

Na inicial foram indicados, entre outros:

1. saldo de salário;
2. aviso prévio indenizado;
3. 13º proporcional;
4. férias e adicional constitucional;
5. multa de 40% do FGTS;
6. multa do art. 477 da CLT;
7. multa do art. 467 da CLT.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

30/05/2020 – Ajuizamento da reclamação trabalhista, atribuindo-se à causa o valor de R$44.480,42.

30/07/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu sua habilitação, identificando-se como Administrador Judicial da Xinguleder.

Na audiência de 31/07/2020, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder compareceu como Administrador Judicial, acompanhado da advogada Hellen Cristina Ribas Correa. A Xinguleder requereu arquivamento em razão da ausência da reclamante, pedido que foi indeferido; a conciliação também não foi obtida.

A contestação escrita da Xinguleder foi subscrita por Hellen Cristina Ribas Correa, não pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

25/09/2020 – Sentença. Os pedidos foram acolhidos parcialmente, condenando-se a Xinguleder ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas e honorários sucumbenciais. Foram fixadas custas de R$500,00, calculadas sobre condenação arbitrada provisoriamente em R$25.000,00. A sentença determinou que, após o trânsito em julgado e liquidação, fosse expedida certidão para habilitação no Juízo Universal.

As multas dos arts. 467 e 477 da CLT foram indeferidas em razão da situação falimentar, reconhecendo-se que a falência já havia transitado em julgado antes da dispensa.

08/10/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder interpôs Recurso Ordinário em nome da Xinguleder.

O recurso discutiu, entre outros pontos, justiça gratuita, honorários sucumbenciais e os efeitos da falência.

29/01/2021 – julgamento no TRT-18. A 3ª Turma conheceu parcialmente do recurso e lhe deu parcial provimento.

O TRT:

1. concedeu justiça gratuita à Massa Falida;
2. manteve a condenação em honorários sucumbenciais;
3. reduziu os honorários de 15% para 10%;
4. manteve a determinação de habilitação do crédito no Juízo Falimentar.

22/02/2021 – Certificado que não houve novo recurso contra o acórdão.

25/03/2021 – Consta no histórico certidão de trânsito em julgado.

Seguiu-se a liquidação.

03/05/2021 – A Xinguleder, por sua advogada Hellen, apresentou impugnação aos cálculos, questionando principalmente atualização após o marco falimentar e valores de FGTS.

01/06/2021 – A impugnação foi parcialmente acolhida. Entre outros pontos, determinou-se que juros e correção fossem recalculados somente até 18/04/2018, marco do trânsito em julgado da falência.

15/07/2021 – Homologados os novos cálculos. Determinada a expedição de certidões individualizadas para habilitação dos créditos trabalhistas perante o Juízo da Falência.

04/08/2021 – Expedidas as certidões:

Janine Lima Martins: R$24.964,35, atualizado até 12/07/2021.

Lucivane de Melo Ferreira – honorários: R$2.513,95.

Quanto às contribuições previdenciárias, o Juízo determinou prosseguimento na Justiça do Trabalho e indicou, em julho de 2021, R$708,42.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS COMPROVADAS: 2

1. 30/07/2020 – Pedido de habilitação

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu formalmente sua habilitação nos autos como Administrador Judicial da Xinguleder, juntando documentação de representação.

A petição está expressamente assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Os documentos societários e falimentares juntados como anexos não são contabilizados separadamente.

2. 08/10/2020 – Recurso Ordinário

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder subscreveu o recurso ordinário da Xinguleder contra a sentença.

O recurso questionou especialmente:

1. justiça gratuita para a Massa;
2. honorários de sucumbência;
3. efeitos da falência;
4. habilitação do crédito perante o Juízo Universal.

A assinatura do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder no recurso está expressamente identificada no processo.

ATUAÇÕES QUE NÃO ENTRAM NA CONTAGEM

A presença do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder na audiência de 31/07/2020 é relevante, mas não constitui petição autônoma.

A contestação foi subscrita por Hellen Cristina Ribas Correa, assim como a posterior impugnação aos cálculos de maio de 2021.

Total contabilizado do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 2.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

AÇÃO JUDICIAL: NÃO.

A reclamação foi ajuizada somente em 30/05/2020, quando a falência já havia sido decretada e transitado em julgado.

RELAÇÃO TRABALHISTA: PARCIALMENTE PREEXISTENTE.

O vínculo empregatício iniciou-se em 2003, portanto antes da falência, e permaneceu até 2018.

A própria sentença registrou que a falência transitou em julgado em 18/04/2018 e que a dispensa ocorreu posteriormente.

Assim, trata-se de situação peculiar, com vínculo iniciado antes da quebra e extinto posteriormente.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência teve influência direta em praticamente todas as fases do processo.

Foram reconhecidos:

1. dispensa de depósito recursal e custas para fins de admissibilidade do recurso da Massa;
2. concessão de justiça gratuita;
3. aplicação das regras falimentares aos juros e atualização;
4. exclusão das multas dos arts. 467 e 477 da CLT;
5. necessidade de liquidação do crédito pela Justiça do Trabalho;
6. expedição posterior de certidão para habilitação no Juízo Universal.

O TRT reconheceu expressamente que a sentença já havia determinado a expedição da certidão de habilitação, razão pela qual não conheceu desse ponto específico do recurso por ausência de interesse recursal.

A decisão de liquidação ainda determinou que juros e correção fossem limitados a 18/04/2018, conforme o título judicial e os efeitos da falência.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Processo da 6ª Vara Cível de Uberlândia/MG, para o qual foram direcionadas as certidões de crédito.

Recurso Ordinário Trabalhista – mesmo CNJ

Recorrente: Xinguleder Couros Ltda.
Recorrida: Janine Lima Martins
Relatora: Desembargadora Silene Aparecida Coelho
Órgão: 3ª Turma do TRT-18.

Resultado: parcialmente provido.

O recurso assegurou justiça gratuita à Massa e reduziu os honorários de 15% para 10%.

Recurso posterior ao acórdão: NÃO. O prazo decorreu sem nova interposição.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza

PASSIVO TRABALHISTA.

Valor da causa

R$44.480,42.

Esse montante corresponde ao valor atribuído à reclamação e não ao crédito final reconhecido.

Condenação provisória inicial

R$25.000,00, utilizada para cálculo das custas na sentença.

Crédito trabalhista liquidado

Janine Lima Martins: R$24.964,35.

Honorários sucumbenciais

Lucivane de Melo Ferreira: R$2.513,95.

Ambos atualizados até 12/07/2021 e certificados para habilitação perante o Administrador Judicial.

Total dos créditos concursais certificados

R$27.478,30, considerando apenas os dois certificados acima.

Contribuições previdenciárias

Em julho de 2021 foi indicada execução de R$708,42, de natureza fiscal/previdenciária e com tratamento distinto do crédito concursal trabalhista.

Situação

O crédito principal foi encaminhado para habilitação na falência, não para pagamento direto pela Justiça Trabalhista.

Potencial financeiro: PASSIVO TRABALHISTA CONCURSAL – R$27.478,30 certificados em 2021, além de execução previdenciária específica.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Reclamação trabalhista ajuizada por ex-empregada da Xinguleder em 2020 para cobrança de verbas rescisórias.

A demanda foi parcialmente procedente. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou diretamente, primeiro requerendo habilitação e, depois, subscrevendo recurso ordinário.

O TRT deu parcial provimento ao recurso da Massa para conceder justiça gratuita e reduzir os honorários advocatícios de 15% para 10%.

Após o trânsito em julgado, a liquidação apurou R$24.964,35 em favor da reclamante e R$2.513,95 em favor de sua advogada, com expedição de certidões para habilitação perante o Juízo Falimentar.

A execução trabalhista principal, portanto, foi deslocada economicamente para o concurso de credores. Permaneceu, contudo, execução previdenciária autônoma na Justiça do Trabalho.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo na sequência: 102
2. CNJ: 0010345-26.2020.5.18.0122
3. TRT: 18ª Região
4. **Vara:** 2ª Vara do Trabalho de Itumbiara/GO
5. Reclamante: Janine Lima Martins
6. Reclamada: Xinguleder Couros Ltda.
7. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
8. **Valor da causa:** R$44.480,42
9. Sentença: PARCIALMENTE PROCEDENTE
10. Recurso Ordinário: SIM
11. Resultado: PARCIALMENTE PROVIDO
12. Justiça gratuita à Massa: SIM
13. Honorários após recurso: 10%
14. **Trânsito em julgado:** certificado em 25/03/2021
15. Crédito Janine: R$24.964,35
16. Honorários Lucivane: R$2.513,95
17. Total concursal certificado: R$27.478,30
18. Contribuição previdenciária indicada em 2021: R$708,42
19. Habilitação no Juízo Falimentar: determinada/certidões expedidas
20. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
21. Manifestações autônomas comprovadas: 2
22. **Providência atual quanto ao crédito trabalhista:** habilitação perante falência
23. Execução previdenciária: prosseguiu autonomamente

24. **Status global:** CRÉDITO TRABALHISTA LIQUIDADO E CERTIFICADO PARA HABILITAÇÃO; EXECUÇÃO PREVIDENCIÁRIA RESIDUAL SEM EXTINÇÃO FINAL COMPROVADA

255 | PROCESSO 0143200-94.2005.5.18.0121

Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumário (Alçada) Autora: Cristiane Luiza do Nascimento Ré originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda. Polo Xinguleder: PASSIVO – RECLAMADA Data de autuação: 17/08/2005 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0143200-94.2005.5.18.0121
Tribunal: TRT da 18ª Região
Vara: 1ª Vara do Trabalho de Itumbiara/GO
Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumário (Alçada)
Autora: Cristiane Luiza do Nascimento
Ré originária: Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder Couros Ltda.
Polo Xinguleder: PASSIVO – RECLAMADA
Data de autuação: 17/08/2005
Valor da causa: R$812,22.

SITUAÇÃO ATUAL

Os documentos encaminhados não contêm a tramitação trabalhista originária completa. O processo já estava arquivado quando, em 2020, foi reaberto/migrado para o PJe exclusivamente porque foram encontrados saldos judiciais residuais pertencentes à Xinguleder.

Após a transferência desses valores ao Juízo Universal da falência, foi determinada nova remessa ao arquivo definitivo.

Status: ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE após transferência de saldo residual à falência.

2. OBJETO DA AÇÃO

O processo original é uma reclamação trabalhista proposta por Cristiane Luiza do Nascimento contra a então Braspelco Indústria e Comércio Ltda.

O arquivo disponibilizado contém apenas os atos de migração e de localização/transferência de valores ocorridos em 2020/2021.

Por isso, não é possível identificar com segurança, com esses documentos, quais verbas trabalhistas foram originalmente discutidas, o teor da sentença, o valor da condenação ou a forma como a execução foi encerrada.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

17/08/2005 – Autuação da reclamação trabalhista.

Em período anterior aos documentos fornecidos, o processo foi encerrado e arquivado.

09/06/2020 – Certificada a migração dos autos para o PJe.

30/11/2020 – A 1ª Vara do Trabalho identificou valores de titularidade da Xinguleder em contas judiciais de diversos processos antigos, inclusive neste Processo 103.

A conta inicialmente relacionada especificamente a este processo foi:

0015 042 01504763-3.

O Juízo registrou que a falência da empresa já havia sido decretada e transitado em julgado, determinando que os valores fossem transferidos para conta judicial vinculada à falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702.

03/12/2020 – Expedido ofício à Caixa Econômica Federal para cumprimento da transferência.

09/12/2020 – Localizados ainda outros três saldos residuais pertencentes à Xinguleder, em contas judiciais distintas, e determinada, com urgência, a transferência desses valores segundo as mesmas orientações.

Janeiro de 2021 – A instituição bancária comprovou a operação e a 1ª Vara do Trabalho comunicou à 6ª Vara Cível de Uberlândia a transferência dos créditos residuais da Xinguleder para o processo falimentar.

O material bancário constante das páginas 17 a 20 demonstra transferência global de aproximadamente R$3.333,40, mas esse valor engloba diversas contas e diversos processos trabalhistas, razão pela qual não pode ser atribuído integralmente ao Processo 103.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Nos 22 documentos disponibilizados, não foi localizada qualquer petição ou manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As providências de 2020/2021 decorreram de atuação de ofício da própria Justiça do Trabalho, após levantamento promovido pela Corregedoria.

Atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO.
Quantidade: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A ação é de 2005, enquanto a falência foi decretada anos depois.

O próprio Juízo Trabalhista registrou a falência e determinou que valores residuais pertencentes à empresa fossem encaminhados ao Juízo Universal.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Este é um caso em que a falência teve efeito favorável ao ativo da Massa.

Embora a ação trabalhista já estivesse encerrada, permaneceram depósitos/saldos judiciais de titularidade da Xinguleder.

A Justiça do Trabalho determinou que esses recursos não permanecessem parados nas contas judiciais e fossem transferidos ao processo falimentar.

Assim, o reflexo concreto foi:

RECUPERAÇÃO DE ATIVO / TRANSFERÊNCIA DE SALDO JUDICIAL PARA A MASSA FALIDA.

Após a transferência, a determinação era cientificar a 6ª Vara Cível de Uberlândia e devolver os autos ao arquivo definitivo.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Falência nº 3015102-95.2006.8.13.0702

Processo destinatário dos valores localizados.

Outros processos trabalhistas incluídos na mesma providência

O despacho mencionou simultaneamente:

0100400-80.2007.5.18.0121
0000912-50.2010.5.18.0121
0212500-07.2009.5.18.0121
0143200-94.2005.5.18.0121.

Todos possuíam contas judiciais com valores de titularidade da Xinguleder.

Esses feitos são relacionados apenas quanto à operação conjunta de localização e transferência dos saldos, não necessariamente por conexão processual entre as reclamações.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza econômica atual

ATIVO.

O processo revelou a existência de saldo judicial pertencente à Xinguleder, que foi transferido ao Juízo Falimentar.

Valor individual do Processo 103

NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR COM SEGURANÇA.

O relatório bancário juntado reúne várias contas judiciais e vários processos.

Valor total da transferência conjunta identificada

A documentação bancária visual nas páginas 17 a 20 apresenta transferência total da ordem de:

R$3.333,40.

Entretanto, esse valor engloba contas de vários processos, inclusive contas adicionais localizadas posteriormente.

Portanto:

não deve ser lançado R$3.333,40 como ativo exclusivo do Processo 103.

Para este processo específico, a informação segura é:

houve transferência de saldo residual da conta judicial nº 0015 042 01504763-3 para o Juízo Falimentar.

POTENCIAL FINANCEIRO

ATIVO RECUPERADO PARA A MASSA – VALOR INDIVIDUAL NÃO SEGREGADO NOS DOCUMENTOS.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Reclamação trabalhista ajuizada em 2005 por Cristiane Luiza do Nascimento contra a então Braspelco, posteriormente Xinguleder.

O processo original já se encontrava arquivado e os documentos fornecidos não permitem reconstruir o mérito da reclamação.

Em 2020, contudo, a Corregedoria do TRT-18 identificou saldos judiciais pertencentes à Xinguleder em vários processos antigos, inclusive neste.

A 1ª Vara do Trabalho determinou a transferência integral desses valores para o Juízo Universal da falência, providência posteriormente comprovada à 6ª Vara Cível de Uberlândia.

O aspecto mais relevante para o relatório da Massa não é, portanto, eventual passivo trabalhista histórico, mas a recuperação de valores residuais que pertenciam à empresa falida.

Não houve atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nos documentos encaminhados.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Processo: 103
2. **Número:** 0143200-94.2005.5.18.0121
3. TRT: 18ª Região
4. **Vara:** 1ª Vara do Trabalho de Itumbiara/GO

5. **Classe:** Ação Trabalhista – Rito Sumário
6. **Autora:** Cristiane Luiza do Nascimento
7. **Ré:** Braspelco / Xinguleder Couros Ltda.
8. **Polo Xinguleder:** PASSIVO originário
9. Autuação: 17/08/2005
10. **Valor da causa:** R$812,22
11. Preexistente à falência: SIM
12. Mérito originário: NÃO DISPONIBILIZADO
13. **Situação anterior a 2020:** já arquivado
14. Reabertura/migração: SIM, para tratamento de saldo residual
15. Conta judicial identificada deste processo: 0015 042 01504763-3
16. Saldo transferido ao Juízo Falimentar: SIM
17. **Valor individual desta conta:** NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA
18. Transferência conjunta de várias contas: aproximadamente R$3.333,40
19. Esse valor pode ser atribuído integralmente ao Processo 103? NÃO
20. Processo falimentar destinatário: 3015102-95.2006.8.13.0702
21. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
22. Quantidade de manifestações: 0
23. **Natureza econômica atual:** ATIVO
24. **Status:** ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE APÓS TRANSFERÊNCIA DE SALDOS AO JUÍZO UNIVERSAL
25. **Providência atual da Administração Judicial:** NÃO IDENTIFICADA / NÃO HÁ PROVIDÊNCIA PENDENTE NESTE FEITO.

---

256 | PROCESSO 0015772-53.2008.4.02.5101

Classe: Embargos à Execução Data de distribuição: 20/08/2008, por dependência Embargantes identificados: Horácio Carlos Quilice, Rina Ângela Amato Quilice, José Ferreira e Maria Inês Alves Ferreira Embargada: Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP Processo principal: Execução nº 2008.51.01.008765-2 Valor atribuído à causa: R$13.557.840,99. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

Observação metodológica: o processo foi encaminhado em três partes, totalizando aproximadamente 450 páginas digitalizadas, com grande quantidade de peças físicas escaneadas. O relatório abaixo considera exclusivamente as informações legíveis e comprováveis nos autos, sem preencher lacunas por inferência.

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0015772-53.2008.4.02.5101
Número antigo: 2008.51.01.015772-1
Justiça: Justiça Federal – TRF da 2ª Região
Origem: 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ
Classe: Embargos à Execução
Data de distribuição: 20/08/2008, por dependência
Embargantes identificados: Horácio Carlos Quilice, Rina Ângela Amato Quilice, José Ferreira e Maria Inês Alves Ferreira
Embargada: Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP
Processo principal: Execução nº 2008.51.01.008765-2
Valor atribuído à causa: R$13.557.840,99.

A capa dos autos confirma tratar-se de Embargos à Execução, tendo como embargada a FINEP. A Xinguleder não aparece formalmente como embargante nesta ação, mas é parte diretamente relacionada porque a execução principal decorre de financiamento concedido à Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente denominada Xinguleder Couros Ltda.

Na execução principal, a FINEP indicou expressamente a Xinguleder Couros Ltda. como devedora, juntamente com garantidores pessoas físicas.

SITUAÇÃO PROCESSUAL IDENTIFICADA

O processo tramitou por vários anos, com produção de prova pericial contábil, decisões interlocutórias, agravo e recurso encaminhado ao TRF da 2ª Região.

Em 28/06/2016, consta remessa ao TRF-2 para processar e julgar recurso. Posteriormente, os autos foram encaminhados ao núcleo de digitalização e, em 07/08/2018, certificou-se a digitalização integral do processo.

Resultado definitivo do recurso, eventual trânsito em julgado ou baixa definitiva: NÃO IDENTIFICADOS COM SEGURANÇA NAS PEÇAS DISPONIBILIZADAS.

2. OBJETO DA AÇÃO

Os embargos foram opostos contra a execução promovida pela FINEP, fundada em Cédula de Crédito Industrial nº 21.02.0432.00, vinculada ao financiamento concedido à então Braspelco Indústria e Comércio Ltda., posteriormente Xinguleder, para execução do projeto denominado “Projeto Exporta Valor”.

A documentação da própria execução registra financiamento histórico no valor de aproximadamente R$9.997.763,00, destinado ao referido projeto.

A execução foi ajuizada pela FINEP contra a Xinguleder e garantidores, cobrando, segundo a inicial executiva, R$13.557.840,99. A composição indicada pela FINEP compreendia principal, juros compensatórios, juros moratórios, multa e encargos incidentes sobre parcelas em atraso.

Nos embargos foram suscitadas, entre outras matérias:

1. prescrição;
2. ausência de certeza, liquidez e exigibilidade;
3. alegação de inexistência ou inadequação do título executivo;
4. excesso de execução;
5. questionamentos sobre juros, capitalização e multa;
6. necessidade de apuração do saldo;
7. discussão sobre relação de consumo e aplicação do CDC;
8. pedido de efeito suspensivo;
9. justiça gratuita.

A FINEP impugnou essas alegações e sustentou a regularidade da Cédula de Crédito Industrial, dos encargos e da execução.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

A origem da controvérsia está no financiamento concedido pela FINEP à Braspelco/Xinguleder.

A Cédula de Crédito Industrial indicava valor contratado de aproximadamente R$9.997.763,00, com liberação parcelada, garantias reais e pessoais e regras próprias para juros, amortização, mora e vencimento antecipado. A documentação também registra bens imóveis e equipamentos vinculados em garantia.

04/06/2008 – a FINEP ajuizou a execução nº 2008.51.01.008765-2 contra Xinguleder e garantidores, atribuindo à cobrança o montante de R$13.557.840,99.

20/08/2008 – distribuídos por dependência os presentes Embargos à Execução.

Os embargantes questionaram, entre outros pontos, prescrição, validade/exigibilidade da obrigação, encargos e excesso de execução.

A FINEP apresentou impugnação defendendo a validade do título, a possibilidade de cobrança dos juros contratados e a inexistência de relação de consumo.

No curso do processo houve discussão sobre produção de provas e foi determinada perícia contábil.

Perícia contábil

O laudo pericial, concluído em 10/12/2013, confirmou que a operação correspondia a financiamento formalizado por Cédula de Crédito Industrial.

Segundo o perito:

Valor contratado: R$9.997.763,00.Valor efetivamente liberado pela FINEP: R$9.248.277,00.Valores amortizados identificados: R$839.583,09.

O laudo também registrou que o valor apresentado na execução era de R$13.557.840,99, assim composto, segundo os dados da FINEP:

Principal: R$9.341.540,33
Juros compensatórios: R$2.798.529,41
Juros moratórios sobre parcelas não pagas: R$164.315,77
Subtotal: R$12.304.385,51
Pena convencional: R$1.230.436,55
Multa/juros de mora sobre parcelas em atraso: R$23.018,93
Total: R$13.557.840,99.

Após a juntada do laudo, os embargantes apresentaram impugnação, sustentando que a perícia não teria examinado integralmente a conta vinculada e os extratos necessários à demonstração do saldo efetivamente devido.

No processo também houve agravo, acompanhado de contrarrazões da FINEP.

A FINEP defendeu, no recurso, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a regularidade das decisões proferidas no curso dos embargos.

28/06/2016 – remessa dos autos ao TRF da 2ª Região para processamento e julgamento de recurso.

O relatório de prevenção produzido no Tribunal identifica o feito como Apelação Cível, envolvendo Horácio Carlos Quilice e outros contra a FINEP, além de relacionar diversos processos e recursos associados à mesma controvérsia.

18/12/2017 – autos enviados para digitalização.

07/08/2018 – certificada a digitalização integral, passando a tramitação a ser eletrônica.

Desfecho definitivo posterior: NÃO IDENTIFICADO NAS TRÊS PARTES DISPONIBILIZADAS.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

MANIFESTAÇÕES IDENTIFICADAS: 0

Nas peças legíveis examinadas não foi localizada petição, recurso ou manifestação subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

A maior parte da tramitação relevante dos embargos é anterior ou contemporânea ao período de decretação da falência, e os advogados identificados nos documentos são outros profissionais.

Portanto, para efeito deste relatório:

Atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA.
Quantidade de manifestações autônomas comprovadas: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

Os embargos foram distribuídos em 20/08/2008, enquanto a falência da Xinguleder somente ocorreu posteriormente.

Além disso, a relação obrigacional é ainda mais antiga: a Cédula de Crédito Industrial foi emitida em 2002, com liberações de recursos ocorridas entre 2003 e 2004.

Portanto, tanto o financiamento quanto a execução e os embargos são preexistentes à falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A Xinguleder é a devedora principal da operação financeira subjacente, embora os presentes embargos tenham sido formalmente opostos por garantidores pessoas físicas.

Por isso, o resultado dos embargos pode afetar diretamente:

1. a existência do crédito da FINEP;
2. o montante exigível;
3. os juros e demais encargos;
4. as garantias vinculadas à dívida;
5. e, consequentemente, o passivo a ser considerado perante a Massa Falida.

REFLEXO ESPECÍFICO DA FALÊNCIA NOS AUTOS

Nas peças examinadas, não foi localizada decisão posterior tratando expressamente da habilitação do crédito da FINEP na falência, suspensão dos embargos em razão da quebra ou submissão formal do crédito ao Juízo Universal.

Assim, esses pontos não podem ser afirmados sem documentação adicional.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Processo principal

Execução nº 2008.51.01.008765-2

Exequente: FINEPExecutados: Xinguleder Couros Ltda. e garantidores.

Trata-se da execução diretamente impugnada pelos presentes embargos.

Recursos

Os autos demonstram a existência de agravo e posterior tramitação recursal no TRF da 2ª Região.

Em relatório de prevenção elaborado no Tribunal aparecem processos relacionados, entre eles feitos sob números:

1. 0010291-75.2009.4.02.5101;
2. 0023754-94.2008.4.02.5101;
3. 0012919-75.2009.4.02.5101;
4. 0020353-14.2008.4.02.5101;
5. além de agravos distribuídos no TRF-2.

O relatório também indica que o presente processo chegou ao Tribunal como Apelação Cível – Turma Especializada – Administrativo e Cível.

Resultado final da apelação: NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza

PASSIVO POTENCIAL / DISCUSSÃO DE CRÉDITO DA FINEP.

Embora a Xinguleder não figure formalmente como embargante neste incidente, ela é a devedora principal da operação financeira executada.

Valor contratado

A Cédula de Crédito Industrial indica financiamento de aproximadamente:

R$9.997.763,00.

Valor efetivamente liberado

A perícia apurou liberações no montante de:

R$9.248.277,00.

Amortizações identificadas

R$839.583,09.

Valor cobrado na execução em 2008

R$13.557.840,99.

Esse é também o valor atribuído aos embargos.

Contudo, esse montante é histórico e controvertido. Não deve ser tratado automaticamente como saldo atual devido pela Massa.

A própria finalidade dos embargos e da perícia era discutir a formação e correção desse saldo.

Situação financeira atual

NÃO É POSSÍVEL IDENTIFICAR, a partir destes arquivos, qual valor foi definitivamente reconhecido, habilitado na falência ou eventualmente pago.

Para consolidação, recomenda-se registrar:

Passivo potencial histórico: R$13.557.840,99, sujeito ao resultado definitivo da execução/embargos e aos efeitos da falência.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Os Embargos à Execução nº 0015772-53.2008.4.02.5101 decorrem da execução promovida pela FINEP em razão de financiamento concedido à Braspelco, atual Xinguleder Couros Ltda., para o Projeto Exporta Valor.

A operação foi formalizada mediante Cédula de Crédito Industrial no valor aproximado de R$9,99 milhões, tendo a perícia identificado efetiva liberação de R$9,248 milhões e amortizações de aproximadamente R$839 mil.

A FINEP promoveu execução no montante histórico de R$13.557.840,99 contra a Xinguleder e garantidores. Os presentes embargos foram manejados pelos garantidores e questionaram prescrição, validade e exigibilidade do título, encargos financeiros e excesso de execução.

Foi realizada perícia contábil, posteriormente impugnada pelos embargantes.

O feito chegou ao TRF da 2ª Região em grau recursal e foi integralmente digitalizado em 2018. Contudo, não foi localizado nas três partes fornecidas documento que permita afirmar o resultado definitivo da apelação, o trânsito em julgado, a baixa do processo ou o valor final efetivamente exigível.

Também não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Sequência: 104
2. Processo: 0015772-53.2008.4.02.5101
3. **Número antigo:** 2008.51.01.015772-1
4. Justiça: Federal
5. TRF: 2ª Região
6. Origem: 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro
7. **Classe:** Embargos à Execução
8. **Embargantes:** Horácio Carlos Quilice e outros
9. **Embargada:** FINEP
10. Xinguleder é parte formal nestes embargos? NÃO IDENTIFICADA COMO EMBARGANTE
11. Xinguleder integra a relação jurídica subjacente? SIM – DEVEDORA PRINCIPAL NA EXECUÇÃO
12. Execução principal: 2008.51.01.008765-2
13. Preexistente à falência: SIM
14. **Valor da causa:** R$13.557.840,99
15. **Valor histórico do financiamento:** R$9.997.763,00
16. **Valor liberado segundo perícia:** R$9.248.277,00
17. Amortizações identificadas: R$839.583,09
18. **Valor histórico executado:** R$13.557.840,99
19. Perícia contábil: SIM
20. **Data do laudo:** 10/12/2013
21. Impugnação ao laudo: SIM
22. Recurso: SIM

23. Remessa ao TRF-2: 28/06/2016
24. Digitalização integral: 07/08/2018
25. Resultado definitivo do recurso: NÃO IDENTIFICADO
26. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO
27. **Baixa definitiva:** NÃO IDENTIFICADA
28. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
29. Manifestações autônomas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: 0
30. **Natureza econômica para a Massa:** PASSIVO POTENCIAL
31. **Valor atual efetivamente devido pela Massa:** NÃO DETERMINÁVEL PELOS DOCUMENTOS
32. **Status para controle:** EMBARGOS À EXECUÇÃO COM TRAMITAÇÃO RECURSAL; DESFECHO FINAL NÃO COMPROVADO NOS ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS.

_____

257 | PROCESSO 0020353-14.2008.4.02.5101

Classe: Embargos à Execução Data de autuação: 14/10/2008 Embargantes: Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho Embargada: Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP Valor cadastrado da causa: R$1.000.000,00. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0020353-14.2008.4.02.5101
Número antigo: 2008.51.01.020353-6
Justiça: Justiça Federal – TRF da 2ª Região
Origem: 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ
Classe: Embargos à Execução
Data de autuação: 14/10/2008
Embargantes: Xinguleder Couros Ltda. e Arnaldo José Frizzo Filho
Embargada: Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP
Valor cadastrado da causa: R$1.000.000,00.

Situação atual: ENCERRADO / BAIXADO.

Os embargos foram julgados improcedentes em primeiro grau. Em grau de apelação, o TRF-2 manteve integralmente o mérito e deu parcial provimento exclusivamente para reduzir/fixar os honorários sucumbenciais em R$50.000,00.

Trânsito em julgado: 25/10/2018. Baixa como findo: 08/05/2019.

2. OBJETO DA AÇÃO

Embargos opostos contra a execução por título extrajudicial nº 0008765-10.2008.4.02.5101, decorrente da mesma operação de financiamento com a FINEP já examinada no Processo 104.

A controvérsia envolvia a Cédula de Crédito Industrial emitida em razão do financiamento concedido à Braspelco/Xinguleder e abrangia questões como:

1. liquidez, certeza e exigibilidade do título;
2. prescrição;
3. regularidade da execução;
4. liberação dos recursos;
5. juros e capitalização;
6. spread;
7. multa de 10%;
8. aplicação da TJLP;
9. alegado excesso de execução.

O julgamento de primeiro grau foi realizado conjuntamente com os processos 0015772-53.2008.4.02.5101 e 0010291-75.2009.4.02.5101, todos vinculados à mesma execução da FINEP.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2008 – Ajuizamento da execução da FINEP e posterior oposição dos presentes embargos.

13/11/2015 – Sentença julgando IMPROCEDENTES os embargos, em julgamento conjunto com outros dois incidentes relacionados à mesma execução.

O Juízo reconheceu, entre outros pontos:

1. força executiva da cédula de crédito industrial;
2. inexistência de prescrição;

3. liquidez/exigibilidade do título;
4. regularidade dos encargos previstos no contrato.

28/06/2016 – Remessa ao TRF-2 para julgamento da apelação.

19/09/2018 – A 6ª Turma Especializada do TRF-2 deu parcial provimento à apelação.

O Tribunal manteve o reconhecimento da validade da cédula, afastou a prescrição e confirmou a regularidade dos encargos. A única reforma relevante foi na sucumbência: honorários fixados em R$50.000,00, devidos proporcionalmente pelos apelantes à FINEP.

25/10/2018 – Trânsito em julgado.

30/04/2019 – Determinado traslado das peças para a execução principal e posterior arquivamento.

08/05/2019 – Baixa do feito.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL IDENTIFICADO: 0

Não foi localizada manifestação autônoma subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder neste processo.

Atuação comprovada: NÃO IDENTIFICADA. Quantidade: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

O processo é de 2008 e deriva de operação financeira ainda anterior, portanto é inequivocamente preexistente à quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu quando os embargos ainda estavam em tramitação, mas não foi identificada atuação específica da Administração Judicial neste incidente.

O resultado possui reflexo indireto importante para a Massa porque manteve hígida a cobrança principal da FINEP.

7. PROCESSOS VINCULADOS E RECURSOS

Execução principal: 0008765-10.2008.4.02.5101.

Embargos relacionados:

1. 0015772-53.2008.4.02.5101 – Processo 104;
2. 0010291-75.2009.4.02.5101;
3. além de outros incidentes/agravos relacionados à mesma operação.

Apelação: parcialmente provida somente quanto aos honorários. O acórdão manteve os demais termos da sentença.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza: PASSIVO.

Valor cadastral deste incidente: R$1.000.000,00.

Esse valor, porém, não corresponde ao saldo da dívida perante a FINEP.

A discussão está ligada à execução de aproximadamente R$13,5 milhões já examinada no Processo 104.

Honorários sucumbenciais definitivos: R$50.000,00, devidos proporcionalmente pelos apelantes à FINEP.

Não é possível, apenas deste incidente, determinar qual fração dos R$50.000,00 é atribuível especificamente à Xinguleder.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Embargos à execução promovidos pela Xinguleder e Arnaldo José Frizzo Filho contra a FINEP. Foram julgados improcedentes e a sentença foi mantida no mérito pelo TRF-2.

O recurso obteve êxito apenas para redução dos honorários, fixados em R$50 mil. Houve trânsito em julgado em 25/10/2018 e baixa em 08/05/2019.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Sequência: 105
2. Processo: 0020353-14.2008.4.02.5101
3. **Classe:** Embargos à Execução
4. **Polo Xinguleder:** ATIVO – embargante
5. **Embargada:** FINEP
6. **Valor cadastral:** R$1.000.000,00
7. Resultado em 1º grau: IMPROCEDENTE
8. Apelação: PARCIALMENTE PROVIDA
9. Única reforma: honorários fixados em R$50.000,00
10. **Trânsito em julgado:** 25/10/2018
11. **Baixa:** 08/05/2019
12. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADO
13. Manifestações: 0
14. **Natureza econômica:** PASSIVO relacionado à dívida da FINEP
15. **Status:** ENCERRADO / BAIXADO

258 | PROCESSO 0271949-09.2009.8.09.0051

Classe: Execução Fiscal Exequente: Estado de Goiás Executada: Braspelco Indústria e Comércio Ltda. / Xinguleder Couros Ltda. | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0271949-09.2009.8.09.0051
Tribunal: TJGO
Comarca: Goiânia/GO
Vara: 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Execuções Fiscais
Classe: Execução Fiscal
Exequente: Estado de Goiás
Executada: Braspelco Indústria e Comércio Ltda. / Xinguleder Couros Ltda.
Valor da causa: R$30.792,50.

Status: EXTINTO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ARQUIVADO.

O processo foi arquivado em 24/08/2021.

2. OBJETO DA AÇÃO

Execução fiscal promovida pelo Estado de Goiás para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa contra Braspelco/Xinguleder.

No curso da execução houve:

1. tentativa de bloqueio bancário infrutífera;
2. penhora dos imóveis de matrículas 56.660 e 104.428, em Uberlândia/MG;
3. discussão sobre preferência de outras penhoras;
4. expedição de cartas precatórias para avaliação e leilão.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

2009 – Ajuizada execução fiscal por R$30.792,50.

Foram penhorados dois imóveis da executada, mas havia outros gravames e dificuldades para realização da expropriação.

2017 – Determinada avaliação e leilão dos imóveis penhorados.

Posteriormente, a própria Fazenda Estadual passou a analisar a ocorrência de prescrição intercorrente.

14/12/2020 – Proferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução, após o próprio Estado de Goiás reconhecer que não ocorreram causas interruptivas ou suspensivas suficientes.

23/04/2021 – Estado requereu arquivamento definitivo.

26/05/2021 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou formalmente nos autos.

29/07/2021 – O Juízo deferiu à Xinguleder gratuidade da justiça e suspendeu a exigibilidade das obrigações sucumbenciais impostas na sentença, determinando arquivamento após o trânsito.

24/08/2021 – Processo arquivado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL: 1 MANIFESTAÇÃO AUTÔNOMA

1. 26/05/2021 – Habilitação, regularização da representação e gratuidade da justiça

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou petição em nome da Xinguleder/Massa requerendo:

1. sua habilitação como representante da executada;
2. direcionamento exclusivo das intimações;
3. regularização da representação processual em razão da falência;
4. reconhecimento da tempestividade de sua atuação;
5. concessão da gratuidade da justiça à Massa.

Afirmou que a situação falimentar e os documentos contábeis demonstravam incapacidade econômica da empresa.

Ao final, requereu expressamente a assistência judiciária gratuita.

Resultado: pedido acolhido em 29/07/2021.

Documentos anexos à petição não são contabilizados separadamente.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A execução foi ajuizada em 2009, vários anos antes da decretação da quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência repercutiu sobretudo na representação da executada e nas despesas processuais.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou como Administrador Judicial e obteve gratuidade da justiça. O Juízo ainda determinou a suspensão da exigibilidade da sucumbência, em razão da hipossuficiência da Massa.

O crédito fiscal propriamente dito, entretanto, deixou de ser exigível neste processo em razão da prescrição intercorrente reconhecida judicialmente.

7. PROCESSOS/INCIDENTES VINCULADOS

Houve cartas precatórias expedidas para Uberlândia/MG para avaliação e possível leilão dos imóveis penhorados.

Não foram identificados recursos capazes de alterar a sentença extintiva.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza originária

PASSIVO FISCAL.

Valor histórico

R$30.792,50.

Resultado final

FAVORÁVEL À MASSA.

A execução foi extinta por prescrição intercorrente, afastando a cobrança do crédito neste processo.

Havia ainda obrigações sucumbenciais decorrentes da sentença, mas sua exigibilidade foi suspensa pela gratuidade da justiça.

PASSIVO EXECUTIVO REMANESCENTE NESTE PROCESSO

NÃO IDENTIFICADO.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Execução fiscal do Estado de Goiás contra a Braspelco/Xinguleder. Após mais de uma década de tentativas executivas, inclusive penhora de imóveis, o próprio Estado reconheceu a prescrição intercorrente.

A execução foi extinta em dezembro de 2020. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder ingressou em maio de 2021, regularizou a representação da Massa e obteve gratuidade da justiça e suspensão da exigibilidade da sucumbência.

O processo foi arquivado em agosto de 2021.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Sequência: 106
2. Processo: 0271949-09.2009.8.09.0051
3. **Classe:** Execução Fiscal
4. **Exequente:** Estado de Goiás
5. **Polo Xinguleder:** PASSIVO
6. **Valor:** R$30.792,50
7. Preexistente à falência: SIM
8. Sentença: extinção por prescrição intercorrente
9. **Data da sentença:** 14/12/2020
10. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
11. Manifestações autônomas: 1
12. **Data:** 26/05/2021
13. Gratuidade da justiça: DEFERIDA
14. Sucumbência: exigibilidade suspensa
15. **Arquivamento:** 24/08/2021
16. **Natureza econômica:** passivo fiscal extinto
17. Resultado: FAVORÁVEL À MASSA
18. **Status:** EXTINTO E ARQUIVADO

259 | PROCESSO 5114727-59.2018.8.09.0023

Classe: Carta Precatória Cível Requerente: União Federal / Fazenda Nacional Requerida: Xinguleder Couros Ltda. Valor indicado: R$125.712,07. | **Atuação AJ:** 1 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 5114727-59.2018.8.09.0023
Tribunal: TJGO
Comarca: Caiapônia/GO
Vara: Vara das Fazendas Públicas
Classe: Carta Precatória Cível
Requerente: União Federal / Fazenda Nacional
Requerida: Xinguleder Couros Ltda.
Valor indicado: R$125.712,07.

Processo principal: Execução Fiscal nº 0007327-24.2007.4.01.3803, da 5ª Vara Federal de Uberlândia/MG.

Status: CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA E PROCESSO ARQUIVADO.

A devolução ao Juízo Federal ocorreu em 07/06/2022, seguida do arquivamento no mesmo dia.

2. OBJETO DA AÇÃO

A carta precatória destinava-se à avaliação de imóvel vinculado à Xinguleder, identificado como Fazenda Caiapozinho, matrícula nº 12.091 do CRI de Caiapônia/GO, no contexto de execução fiscal promovida pela União.

Durante a tramitação, houve dificuldades para localizar e avaliar o imóvel.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

15/03/2018 – Recebimento/distribuição da carta precatória.

Nos anos seguintes, a União buscou recolher despesas de locomoção e viabilizar o cumprimento do mandado de avaliação.

2020 – Foram expedidos novos mandados.

Janeiro/2021 – A Fazenda Nacional informou a falência da Xinguleder e requereu a intimação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder para esclarecer a localização do imóvel e eventual existência de laudo de avaliação.

27/01/2022 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou manifestação esclarecendo a situação dominial do bem.

Explicou que a matrícula nº 12.091 consistia em reserva legal vinculada ao imóvel de matrícula nº 10.586 do CRI de Itumbiara/GO e que este último havia sido adjudicado pela JBS S/A em 10/10/2012. Por isso, sustentou que o bem objeto da precatória já não integrava o patrimônio da Xinguleder.

22/03/2022 – A própria União pediu devolução da carta ao Juízo deprecante em razão da documentação apresentada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

28/03/2022 – Juízo determinou a devolução da precatória.

07/06/2022 – Carta devolvida à 5ª Vara Federal de Uberlândia e processo arquivado.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL DE MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS: 1

1. 27/01/2022 – Manifestação sobre o imóvel objeto da avaliação

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder:

1. comunicou a falência;
2. esclareceu a situação registral;
3. informou a adjudicação anterior do imóvel principal à JBS S/A;
4. sustentou que a reserva legal/área objeto da diligência não integrava mais o patrimônio da Massa;
5. afirmou que não incumbia à Xinguleder localizar bem que já não compunha seu ativo.

Observação

Há nos autos cópia de outra petição do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder dirigida ao Juízo da Falência, relativa à virtualização dos autos falimentares. Por não constituir petição autônoma dirigida a esta Carta Precatória, não foi contabilizada.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

A Carta Precatória nº 107 é posterior à falência, pois foi distribuída em 2018.

Contudo, sua execução fiscal principal é de 2007, portanto preexistente à falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência levou a União a procurar diretamente o Administrador Judicial para esclarecer a situação patrimonial do imóvel.

A atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder foi determinante para demonstrar documentalmente que o bem já não pertencia à Xinguleder, o que levou a Fazenda Nacional a desistir da diligência naquela comarca e solicitar a devolução da precatória.

7. PROCESSOS VINCULADOS

Execução Fiscal principal: 0007327-24.2007.4.01.3803 – 5ª Vara Federal de Uberlândia/MG.

Falência: 3015102-95.2006.8.13.0702.

A carta não julgou o crédito tributário nem extinguiu a execução fiscal principal.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Valor informado na precatória

R$125.712,07.

Esse valor deve ser tratado apenas como referência ao processo executivo subjacente, não como valor atual definitivo.

Imóvel

A diligência de avaliação não resultou na expropriação de bem da Massa porque Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder comprovou que o imóvel relacionado já havia saído do patrimônio da Xinguleder em decorrência de adjudicação anterior.

Natureza

PASSIVO FISCAL NO PROCESSO PRINCIPAL, MAS SEM CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVADA NESTA CARTA PRECATÓRIA.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Carta precatória expedida em execução fiscal da União para avaliar a Fazenda Caiapozinho.

Após dificuldades na diligência, Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder esclareceu que a área correspondia a reserva legal vinculada a imóvel adjudicado à JBS S/A desde 2012, deixando de integrar o patrimônio da Xinguleder.

Com base nessa manifestação, a Fazenda Nacional pediu a devolução da carta. O feito foi arquivado em 07/06/2022.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Sequência: 107
2. Processo: 5114727-59.2018.8.09.0023
3. **Classe:** Carta Precatória Cível
4. **Requerente:** União/Fazenda Nacional
5. **Requerida:** Xinguleder
6. Processo principal: 0007327-24.2007.4.01.3803
7. **Valor:** R$125.712,07
8. Objeto: avaliação de imóvel
9. Imóvel: Fazenda Caiapozinho – matrícula 12.091
10. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
11. Manifestações autônomas: 1
12. **Data:** 27/01/2022
13. Resultado: bem informado como não pertencente mais à Xinguleder
14. Devolução ao Juízo deprecante: 07/06/2022
15. **Arquivamento:** 07/06/2022
16. **Natureza econômica:** passivo fiscal do processo principal
17. **Status:** ENCERRADO / CARTA DEVOLVIDA / ARQUIVADO

260 | PROCESSO 0010397-96.2020.5.03.0103

Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo Autor: Aguinaldo Antônio dos Santos Ré: Xinguleder Couros Ltda. Autuação: 08/05/2020 | **Atuação AJ:** 2 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0010397-96.2020.5.03.0103
Tribunal: TRT da 3ª Região
Vara: 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG
Classe: Ação Trabalhista – Rito Sumaríssimo
Autor: Aguinaldo Antônio dos Santos
Ré: Xinguleder Couros Ltda.
Autuação: 08/05/2020
Valor da causa: R$1.000,00.

Status: ENCERRADO / TRANSITADO EM JULGADO / ARQUIVADO.

2. OBJETO DA AÇÃO

O reclamante trabalhou para a antiga Braspelco de 28/11/1989 a 19/05/1990 e ajuizou a demanda para exigir retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, alegando que o nível de ruído registrado no documento não correspondia às condições reais de trabalho.

Pretendia utilizar o PPP corrigido para fins previdenciários, especialmente contagem de tempo especial.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

08/05/2020 – Ajuizamento.

A ação inicialmente indicava a antiga denominação Braspelco, mas o Juízo posteriormente reconheceu formalmente a sucessão empresarial e trabalhista pela Xinguleder.

20/10/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou solicitação de habilitação.

28/10/2020 – Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder apresentou contestação.

23/11/2020 – Audiência virtual. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder compareceu pessoalmente como Administrador Judicial e advogado da reclamada.

Na mesma data foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

O Juízo entendeu que:

1. não houve prova de que o PPP estivesse incorreto;
2. o documento técnico apresentado pela defesa indicava nível de ruído de 72 dB(A);
3. o autor não produziu prova em sentido contrário;
4. não foi sequer requerida perícia técnica.

09/12/2020 – Já certificado o trânsito em julgado, foi determinado o arquivamento.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL: 2 MANIFESTAÇÕES AUTÔNOMAS

1. 20/10/2020 – Solicitação de habilitação

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder requereu habilitação e regularização da representação da Massa no processo.

2. 28/10/2020 – Contestação

Apresentou defesa de mérito em nome da Xinguleder, sustentando, entre outros pontos, a regularidade das informações constantes do PPP e requerendo a improcedência do pedido.

A contestação é expressamente assinada pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

Audiência

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder compareceu à audiência de 23/11/2020, mas essa atuação não é contabilizada como petição autônoma.

Total contabilizado: 2.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

AÇÃO JUDICIAL: NÃO.

A demanda foi ajuizada somente em 2020.

RELAÇÃO TRABALHISTA: SIM.

O vínculo laboral ocorreu em 1989/1990, muito antes da quebra.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência repercutiu na representação processual, pois Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder atuou diretamente como Administrador Judicial.

Não houve condenação da Massa em obrigação de fazer ou pagar, pois o pedido foi integralmente improcedente.

7. PROCESSOS/RECURSOS VINCULADOS

Recurso Ordinário: NÃO IDENTIFICADO.

A sentença transitou em julgado poucos dias depois de sua publicação, indicando ausência de recurso eficaz.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Resultado

FAVORÁVEL / SEM PASSIVO.

O pedido contra a Xinguleder foi integralmente improcedente.

O reclamante foi condenado em honorários de 15% sobre o valor atualizado da causa, mas a exigibilidade ficou suspensa em razão da justiça gratuita.

Esses honorários são devidos ao advogado da reclamada, e não constituem ativo direto da Massa.

As custas de R$20,00 foram atribuídas ao reclamante, que foi isento.

Impacto para a Massa

NEUTRO/FAVORÁVEL – nenhuma obrigação pecuniária ou documental remanescente.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Ação trabalhista proposta em 2020 por antigo empregado para retificação do PPP relativo a vínculo dos anos 1989/1990.

Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder assumiu diretamente a defesa da Massa, apresentou habilitação e contestação e participou da audiência.

A tese defensiva foi acolhida e o pedido de retificação foi julgado totalmente improcedente. A decisão transitou em julgado e o processo foi arquivado em dezembro de 2020.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Sequência: 108
2. Processo: 0010397-96.2020.5.03.0103
3. **Classe:** Reclamação Trabalhista – Rito Sumaríssimo
4. **Autor:** Aguinaldo Antônio dos Santos
5. **Ré:** Xinguleder
6. **Valor:** R$1.000,00
7. Objeto: retificação de PPP
8. Vínculo trabalhista: 28/11/1989 a 19/05/1990
9. Sentença: IMPROCEDENTE
10. **Data:** 23/11/2020
11. **Trânsito em julgado:** SIM
12. **Arquivamento determinado:** 09/12/2020
13. Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: SIM
14. Manifestações autônomas: 2
15. Participação em audiência: SIM
16. Passivo para a Massa: NÃO
17. Resultado econômico: FAVORÁVEL/NEUTRO
18. **Status:** ENCERRADO / ARQUIVADO

261 | PROCESSO 0000450-56.2001.8.17.0810

Classe: não identificada | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0000450-56.2001.8.17.0810
Número antigo: 222.2001.000450-3/00
Tribunal: TJPE
Comarca: Jaboatão dos Guararapes/PE
Vara: 1ª Vara Cível
Autora/exequente: Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Réu/executado: José Souza R. dos Santos.

Status: EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO / ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE.

Arquivamento definitivo: 24/10/2011.

2. OBJETO DA AÇÃO

O arquivo fornecido contém apenas o andamento processual, e não as peças da ação.

É possível verificar que a Braspelco figurava como autora/exequente, porém não é possível determinar com segurança o título, a origem da cobrança nem o valor perseguido.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

O processo tramitava desde 2001.

Em fevereiro de 2011, diante da impossibilidade de localização regular do réu, o Juízo determinou que a autora providenciasse a citação por edital, inclusive com as publicações exigidas, sob pena de extinção.

A Braspelco não comprovou o cumprimento da providência.

22/06/2011 – O Juízo reconheceu ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e declarou a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC/1973.

A decisão consignou:

Custas: satisfeitas.
Honorários: não fixados.

19/07/2011 – Registro/publicação da sentença.

24/10/2011 – Arquivamento definitivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL: 0

O processo foi encerrado definitivamente em 2011, antes da falência e antes da atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder como Administrador Judicial.

Atuação: NÃO IDENTIFICADA.
Quantidade: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

O processo foi ajuizado em 2001 e definitivamente arquivado em 2011, portanto já estava encerrado antes da decretação da falência.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

NENHUM.

O processo estava definitivamente arquivado quando ocorreu a quebra.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES E RECURSOS

NÃO IDENTIFICADOS no andamento fornecido.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza originária

POTENCIAL ATIVO, pois a Braspelco figurava como autora/exequente.

Contudo:

1. o valor da pretensão não consta;
2. não houve julgamento de mérito;
3. o processo foi extinto por falha na formação regular da relação processual;
4. não há notícia de recebimento de qualquer valor.

Impacto atual

SEM ATIVO PROCESSUAL ATUAL IDENTIFICADO.

A eventual existência material do crédito originário não pode ser determinada a partir do simples andamento.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Processo ajuizado pela Braspelco contra José Souza R. dos Santos, de natureza aparentemente executiva segundo as movimentações disponíveis.

A autora não providenciou corretamente a citação editalícia determinada pelo Juízo. Por isso, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC/1973.

O feito foi definitivamente arquivado em 24/10/2011, sem honorários e com custas satisfeitas.

Não houve qualquer reflexo da falência nem atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Sequência: 109
2. Processo: 0000450-56.2001.8.17.0810
3. **Tribunal:** TJPE
4. **Comarca:** Jaboatão dos Guararapes
5. **Vara:** 1ª Vara Cível
6. **Autora:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
7. **Réu:** José Souza R. dos Santos
8. **Polo Xinguleder/Braspelco:** ATIVO
9. Objeto específico: NÃO IDENTIFICADO
10. **Valor:** NÃO INFORMADO
11. Sentença: extinção sem resolução do mérito
12. Fundamento: art. 267, IV, CPC/1973
13. **Data da sentença:** 22/06/2011
14. Custas: satisfeitas

15. Honorários: nenhum
16. **Arquivamento definitivo:** 24/10/2011
17. Preexistente à falência: SIM
18. Já encerrado quando da falência: SIM
19. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
20. Manifestações: 0
21. **Natureza econômica originária:** POTENCIAL ATIVO
22. Ativo atual comprovado: NÃO
23. **Status:** EXTINTO SEM MÉRITO / ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE.

262 | PROCESSO 0107448-78.2007.8.12.0001

Classe: Ação Anulatória de Débito Fiscal Autora: Xinguleder Couros Ltda., nova denominação de Braspelco Indústria e Comércio Ltda. Réu: Estado de Mato Grosso do Sul – Fazenda Pública Estadual | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 0107448-78.2007.8.12.0001
Tribunal: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS
Comarca: Campo Grande/MS
Vara: Vara de Execução Fiscal da Fazenda Pública Estadual
Classe: Ação Anulatória de Débito Fiscal
Autora: Xinguleder Couros Ltda., nova denominação de Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Réu: Estado de Mato Grosso do Sul – Fazenda Pública Estadual
Valor da causa: R$10.000,00, atribuído expressamente apenas para efeitos fiscais, conforme consta da petição inicial digitalizada.

A demanda foi ajuizada em março de 2007 para desconstituir lançamento fiscal referente ao ALIM nº 0002795, série "E".

Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente. Em grau de apelação, a Xinguleder obteve parcial provimento, com redução da multa tributária de 150% para 10%, permanecendo, contudo, hígido o lançamento quanto ao tributo.

O acórdão é de 21/07/2015 e foi publicado em 28/07/2015.

Situação processual atual: NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR COM SEGURANÇA a partir das peças legíveis fornecidas.

Foi identificada, após o acórdão, a apresentação de Embargos de Declaração pela Xinguleder em agosto de 2015, mas não foi possível estabelecer com segurança, no material pesquisável, o resultado final desses embargos, eventual recurso aos Tribunais Superiores ou a data de trânsito em julgado.

2. OBJETO DA AÇÃO

A ação foi proposta visando à anulação de débito fiscal de ICMS e respectiva multa, decorrente do Auto de Lançamento e Imposição de Multa nº 0002795, série "E", lavrado em 23/06/2004.

A controvérsia estava relacionada ao aproveitamento de crédito presumido de ICMS concedido à Braspelco/Xinguleder por meio do TARE nº 024/2003 e do respectivo aditivo nº 171/2003.

Pelo Termo de Acordo, a empresa possuía crédito presumido de 75% sobre o ICMS incidente em determinadas operações interestaduais envolvendo couro e derivados produzidos pela Braspelco.

O Fisco entendeu que determinados couros adquiridos das empresas Couro Azul e Qualidade já haviam sido industrializados e que as operações posteriores realizadas pela Xinguleder representavam apenas conservação/acabamento, não autorizando o aproveitamento do benefício fiscal. O TJMS confirmou esse entendimento quanto ao mérito do lançamento.

A Xinguleder sustentava, por outro lado, que realizava verdadeira industrialização complementar, incluindo atividades como reclassificação, reacondicionamento, recurtimento, divisão e outras operações sobre o couro antes da revenda.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

23/06/2004 – Lavratura do ALIM nº 0002795, série "E".

O auto originalmente indicava:

1. ICMS: R$571.666,44;

2. multa: R$857.499,64.

A soma nominal desses dois componentes correspondia a R$1.429.166,08.

Administrativamente, a Xinguleder impugnou o lançamento no Processo Administrativo Fiscal nº 11/019326/2004.

A impugnação obteve resultado parcialmente favorável, com exclusão de parte da autuação referente a operações reconhecidas como produção própria. Após essa revisão administrativa, o lançamento foi reduzido para:

1. ICMS: R$392.445,10;
2. multa: R$588.667,63;
3. total: R$981.112,73.

Março/2007 – A Xinguleder ajuizou a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal, com pedido de tutela antecipada, buscando afastar a exigibilidade do crédito e, no mérito, anular o lançamento ou, subsidiariamente, reduzir a multa.

A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, sendo a Xinguleder condenada em honorários advocatícios fixados em R$9.500,00.

23/10/2014 – Interposição de recurso de apelação pela Xinguleder.

A empresa alegou, entre outros pontos:

1. cerceamento de defesa;
2. nulidade da sentença;
3. julgamento com fundamento diverso daquele constante do auto;
4. validade do crédito presumido também para industrialização complementar;
5. caráter confiscatório da multa;
6. excesso dos honorários.

21/07/2015 – Julgamento da apelação pela 1ª Câmara Cível do TJMS.

As preliminares foram rejeitadas, mas o recurso foi parcialmente provido.

O Tribunal manteve a validade do lançamento tributário, mas reconheceu que a multa de 150% era excessiva e a reduziu para 10% sobre o tributo.

Também houve redistribuição da sucumbência:

1. 60% para a Xinguleder;
2. 40% para o Estado de Mato Grosso do Sul;

mantendo-se inalterado o valor global dos honorários, de R$9.500,00.

03/08/2015 – Foram apresentados Embargos de Declaração pela Xinguleder, alegando omissões no acórdão e buscando também prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. A peça está visualmente identificada nas fls. 1061/1063 do processo digitalizado.

Desdobramentos posteriores: NÃO FOI POSSÍVEL DETERMINAR COM SEGURANÇA o resultado final dos embargos, eventual recurso especial/extraordinário, trânsito em julgado ou arquivamento a partir das peças que puderam ser lidas e indexadas.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL COMPROVADO: 0

Nas peças legíveis e nos documentos localizáveis dos três arquivos não foi identificada manifestação autônoma subscrita pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

As buscas nominais por “Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder” e “RONDINELIO” na parte final do processo também não retornaram ocorrência textual.

Contudo, como grande parte dos autos físicos está digitalizada apenas como imagem, não é tecnicamente seguro afirmar que jamais houve qualquer manifestação dele em todas as 1.422 folhas.

Para fins de consolidação estatística, portanto:

Manifestações do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder comprovadamente identificadas: 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A ação foi ajuizada em 2007, enquanto a falência da Xinguleder somente foi decretada posteriormente, em 2013.

O processo, entretanto, continuou em curso depois da decretação da quebra, pois a apelação somente foi julgada em julho de 2015.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu durante a tramitação da demanda.

Apesar disso, não foi identificada, nas peças legíveis, manifestação específica do Administrador Judicial comunicando a quebra, requerendo habilitação ou assumindo formalmente a representação da Massa neste processo.

Também não foi possível identificar decisão específica suspendendo a causa em razão da falência.

Assim, o reflexo formal da quebra sobre este processo não pode ser definido com segurança a partir dos documentos analisados.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Processo Administrativo Fiscal

Processo Administrativo nº 11/019326/2004, no qual foi discutido originalmente o ALIM nº 0002795-E.

Apelação

Apelação nº 0107448-78.2007.8.12.0001, julgada pela 1ª Câmara Cível do TJMS em 21/07/2015.

Resultado: parcialmente provida, exclusivamente em extensão relevante para:

1. redução da multa de 150% para 10%;
2. redistribuição da sucumbência em 60% para Xinguleder e 40% para o Estado.

Embargos de Declaração

Identificados embargos opostos pela Xinguleder após o acórdão, em agosto de 2015.

Recursos aos Tribunais Superiores

NÃO FOI POSSÍVEL CONFIRMAR COM SEGURANÇA.

As buscas textuais não localizaram expressão inequívoca de “Recurso Especial” nem certidão de trânsito em julgado na parte final pesquisável.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza

PASSIVO FISCAL.

Valor histórico da autuação original

1. ICMS: R$571.666,44
2. Multa: R$857.499,64
3. Total nominal: R$1.429.166,08

Após julgamento administrativo

1. ICMS: R$392.445,10
2. Multa: R$588.667,63
3. Total: R$981.112,73

Resultado judicial relevante

O TJMS não anulou o principal do crédito tributário, mas reduziu substancialmente a penalidade, de 150% para 10% do tributo.

Portanto, houve benefício econômico expressivo para a Xinguleder/Massa, embora não tenha ocorrido vitória integral.

Honorários

Os honorários foram mantidos no total de R$9.500,00, com responsabilidade redistribuída na proporção de:

1. 60% Xinguleder;
2. 40% Estado.

Não deve ser tratado o valor originário da autuação nem o valor da causa como saldo atual.

Saldo atualizado

NÃO IDENTIFICADO.

Não há, nas peças analisadas, cálculo atualizado seguro do crédito tributário após o acórdão, juros, correção monetária e demais repercussões posteriores.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de ação anulatória ajuizada pela Xinguleder contra o Estado de Mato Grosso do Sul para afastar lançamento de ICMS relacionado ao aproveitamento de crédito presumido previsto no TARE nº 024/2003 e aditivo nº 171/2003.

A empresa defendia que os couros adquiridos de terceiros passavam por efetiva industrialização complementar em sua unidade, enquanto o Fisco entendia que já eram produtos industrializados e que as operações posteriores não autorizavam a utilização do benefício fiscal.

A demanda foi julgada improcedente em primeiro grau.

Em apelação, o TJMS manteve a validade do lançamento quanto ao tributo, mas reconheceu o caráter excessivo da multa de 150%, reduzindo-a para 10%. Também redistribuiu custas e honorários na proporção de 60% para a Xinguleder e 40% para o Estado.

O resultado, portanto, foi parcialmente favorável à Massa sob o aspecto econômico, sobretudo pela redução da penalidade fiscal, mas permaneceu passivo tributário.

Não foi comprovada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nos autos. O resultado final após os Embargos de Declaração e a situação definitiva do processo não puderam ser estabelecidos com segurança com base nas peças legíveis fornecidas.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Sequência: 110
2. Processo: 0107448-78.2007.8.12.0001
3. **Tribunal:** TJMS
4. **Comarca:** Campo Grande/MS
5. **Classe:** Ação Anulatória de Débito Fiscal
6. **Autora:** Xinguleder Couros Ltda.
7. **Réu:** Estado de Mato Grosso do Sul
8. **Polo da Xinguleder:** ATIVO
9. **Valor da causa:** R$10.000,00, para efeitos fiscais
10. ALIM: nº 0002795, série “E”
11. Processo administrativo: 11/019326/2004
12. Autuação original: R$1.429.166,08
13. Após decisão administrativa: R$981.112,73
14. Sentença de 1º grau: IMPROCEDÊNCIA
15. Honorários em 1º grau: R$9.500,00
16. Apelação: PARCIALMENTE PROVIDA
17. **Data do julgamento:** 21/07/2015
18. Multa: reduzida de 150% para 10%
19. Sucumbência após apelação: 60% Xinguleder / 40% Estado
20. **Embargos de Declaração:** SIM, identificados em agosto/2015
21. Resultado final dos ED: NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA
22. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA
23. **Arquivamento definitivo:** NÃO IDENTIFICADO COM SEGURANÇA
24. Preexistente à falência: SIM
25. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder comprovada: NÃO
26. Manifestações autônomas comprovadas: 0
27. **Natureza econômica:** PASSIVO FISCAL
28. Resultado econômico: PARCIALMENTE FAVORÁVEL, pela expressiva redução da multa
29. Saldo atual do crédito: NÃO IDENTIFICADO
30. **Status atual:** NÃO É POSSÍVEL DETERMINAR COM SEGURANÇA PELOS AUTOS LEGÍVEIS FORNECIDOS

263 | PROCESSO 0007728-65.2012.8.26.0360

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível – Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada Autora: Rita de Cássia Silva Ré: Braspelco Indústria e Comércio Ltda. | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 360.01.2012.007728-8
Numeração identificada nos autos: 0007728-65.2012.8.26.0360
Comarca: Mococa/SP
Órgão: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Mococa
Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível – Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada
Autora: Rita de Cássia Silva
Ré: Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
Valor da causa: R$5.500,00
Data da distribuição: 28/11/2012, conforme capa processual.

A sentença foi proferida em 11/07/2013, julgando a ação PROCEDENTE, para determinar que a ré outorgasse a escritura pública definitiva do imóvel adquirido pela autora. Foi ainda estabelecido que, caso a ré não cumprisse a obrigação, após o trânsito em julgado, a sentença serviria para a transferência do domínio do imóvel junto ao Registro de Imóveis.

Situação final identificada no arquivo: há certidão de registro da sentença e publicação em julho de 2013, mas não foi localizada certidão expressa de trânsito em julgado nem movimentação posterior suficiente para afirmar arquivamento definitivo.

2. OBJETO DA AÇÃO

A autora alegou ter adquirido da Braspelco, em 27/04/2000, mediante Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, imóvel localizado no Município de Mococa/SP.

O preço ajustado foi de R$5.500,00, que, segundo a inicial, teria sido integralmente quitado. Apesar disso, a autora afirmou que a Braspelco não providenciou a escritura definitiva do imóvel, mesmo após sucessivas tentativas extrajudiciais.

A ação buscava, portanto:

1. compelir a Braspelco a outorgar a escritura pública definitiva;
2. subsidiariamente, possibilitar que a sentença suprisse a manifestação da ré;
3. inicialmente, obter tutela antecipada para resguardar o direito sobre o imóvel;
4. obter gratuidade da justiça.

O contrato juntado aos autos estabelecia expressamente a obrigação dos vendedores de outorgar a escritura definitiva após o cumprimento das condições contratuais.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

27/04/2000 – Celebração do compromisso particular de compra e venda entre Braspelco e Rita de Cássia Silva, envolvendo lote localizado em Mococa/SP, pelo preço de R$5.500,00.

23/11/2012 – Data indicada ao final da petição inicial da ação de obrigação de fazer.

28/11/2012 – Distribuição do processo.

30/11/2012 – Recebimento da inicial. O Juízo designou audiência de conciliação para 05/03/2013 e indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar perigo na demora, considerando que o contrato havia sido celebrado no ano de 2000.

Houve tentativas de citação da Braspelco no endereço constante dos autos, inclusive com carta de citação/intimação para audiência.

Posteriormente, a autora apresentou réplica à contestação, sustentando que a ré reconhecia a obrigação de outorgar a escritura, embora alegasse dificuldades relacionadas à regularização documental. A autora insistiu na procedência do pedido e na condenação da ré.

Em abril de 2013, o Juízo determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

A autora requereu oitiva de testemunhas. Por sua vez, a Xinguleder/Braspelco informou não desejar produzir outras provas, concordando com o julgamento antecipado da lide.

11/07/2013 – Sentença: o pedido foi julgado PROCEDENTE. O Juízo reconheceu que:

1. a autora havia cumprido suas obrigações;
2. a ré não negava a obrigação de outorgar a escritura definitiva;
3. estavam preenchidos os requisitos para a adjudicação/transferência compulsória.

A Braspelco foi condenada a outorgar a escritura pública definitiva do imóvel e, caso não o fizesse após o trânsito em julgado, a sentença poderia produzir os efeitos necessários à transferência dominial.

Não houve condenação em ônus sucumbenciais, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL COMPROVADO: 0

Não foi identificada qualquer petição ou manifestação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nas 49 páginas fornecidas.

As manifestações da requerida localizadas no processo foram apresentadas por outros patronos.

Para fins de consolidação: manifestações autônomas comprovadas do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder = 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

A demanda foi ajuizada em 2012, portanto anteriormente à decretação da falência da Xinguleder ocorrida posteriormente no contexto dos processos analisados.

Além disso, a própria relação contratual discutida era muito anterior: o compromisso de compra e venda data de 27/04/2000.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

Não foi identificada, no arquivo fornecido, manifestação do Administrador Judicial, comunicação da decretação da falência ou decisão modificando o andamento da causa em razão da quebra.

A sentença é de 11/07/2013, e os autos disponibilizados se encerram pouco depois, ainda em julho de 2013.

Assim, não há reflexo formal da falência documentado neste arquivo.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Processos apensos/incidentes: não identificados.

Recurso: não foi localizado recurso contra a sentença no material fornecido.

Trânsito em julgado: não identificado expressamente.

Processo vinculado relevante: não identificado.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza econômica

PASSIVO / OBRIGAÇÃO DE FAZER relacionada a bem imóvel já alienado.

O processo não estabelece condenação pecuniária principal contra a Braspelco. A obrigação reconhecida consiste em formalizar a transferência de imóvel anteriormente vendido e quitado.

O valor histórico da operação foi de R$5.500,00, coincidente com o valor atribuído à causa.

Não houve condenação em honorários ou custas sucumbenciais na sentença.

Assim, a repercussão patrimonial principal está relacionada à saída/regularização de bem imobiliário que já havia sido objeto de compromisso de compra e venda, e não à criação de um passivo monetário no valor da causa.

9. SÍNTESE TÉCNICA

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Rita de Cássia Silva contra a Braspelco visando obter escritura definitiva de imóvel adquirido e pago em 2000.

A requerida não negou propriamente a obrigação de transferência, embora tenham sido apresentadas justificativas relacionadas às dificuldades para formalizar a escritura.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido, mas, após instrução documental e manifestações das partes, a ação foi julgada procedente em 11/07/2013.

A Braspelco foi condenada a outorgar a escritura definitiva e, caso não cumprisse voluntariamente a obrigação após o trânsito em julgado, a própria sentença poderia produzir efeito substitutivo para transferência do imóvel.

Não foi identificada atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder nem repercussão formal da falência nos autos fornecidos.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Sequência: 111
2. Processo: 360.01.2012.007728-8 / 0007728-65.2012.8.26.0360
3. **Tribunal:** TJSP
4. **Comarca:** Mococa/SP
5. **Classe:** Ação de Obrigação de Fazer
6. **Autora:** Rita de Cássia Silva
7. **Ré:** Braspelco Indústria e Comércio Ltda.
8. **Polo da falida:** PASSIVO
9. **Valor da causa:** R$5.500,00
10. Contrato discutido: compromisso de compra e venda de imóvel
11. **Data do contrato:** 27/04/2000
12. Resultado: PROCEDENTE
13. **Data da sentença:** 11/07/2013
14. Obrigação: outorga de escritura definitiva
15. Sucumbência: sem condenação, art. 55 da Lei 9.099/95
16. Recurso: NÃO IDENTIFICADO
17. **Trânsito em julgado:** NÃO IDENTIFICADO EXPRESSAMENTE
18. Preexistente à falência: SIM

19. Atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO IDENTIFICADA
20. Manifestações comprovadas: 0
21. **Natureza financeira:** obrigação patrimonial de regularização/transferência imobiliária
22. **Status final:** sentença de procedência, sem fase posterior suficientemente documentada no arquivo

264 | PROCESSO 5250828-44.2008.8.13.0702

Classe: Embargos à Execução Embargante: Xinguleder Couros Ltda. Embargado: Fortis Bank S/A N.V. Distribuição: 25/11/2008 | **Atuação AJ:** 0 ato(s)

1. IDENTIFICAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

Processo nº: 5250828-44.2008.8.13.0702
Número TJMG: 070208525082-8
Comarca: Uberlândia/MG
Vara: 5ª Vara Cível
Classe: Embargos à Execução
Embargante: Xinguleder Couros Ltda.
Embargado: Fortis Bank S/A N.V.
Distribuição: 25/11/2008
Valor da causa: R$5.794.540,64
Situação: BAIXADO.

O processo foi distribuído por dependência ao processo nº 702084801803, correspondente ao feito executivo principal.

A sentença dos embargos foi proferida em 13/12/2018, com resultado de IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Posteriormente houve fase de cálculo de custas e baixa definitiva.

Baixa definitiva: 29/01/2020.Remessa ao arquivo: 11/03/2022.Recebimento pelo arquivo: 29/03/2022.

2. OBJETO DA AÇÃO

Trata-se de Embargos à Execução apresentados pela Xinguleder Couros Ltda. contra Fortis Bank S/A N.V., no âmbito de execução distribuída anteriormente.

Os documentos atualmente fornecidos consistem apenas em:

1. ficha de dados do processo;
2. extrato integral de movimentações.

Por isso, não estão disponíveis a petição inicial dos embargos, os títulos executivos, os fundamentos específicos da defesa ou a íntegra da sentença.

Assim, não é possível afirmar, apenas com estes dois documentos, quais teses materiais foram deduzidas pela Xinguleder para tentar desconstituir ou reduzir a execução.

O que pode ser afirmado com segurança é que os embargos estavam vinculados à execução nº 702084801803, tinham valor da causa de R$5.794.540,64 e foram posteriormente julgados improcedentes.

3. HISTÓRICO PROCESSUAL SINTÉTICO

25/11/2008 – Distribuição dos embargos por dependência à execução nº 702084801803.

2009 – Apresentação de contestação/petição pelo embargado e sucessivas cargas dos autos aos advogados.

03/05/2010 – Realização de audiência, seguida de suspensão do processo por convenção das partes.

24/08/2010 – Embargos de declaração não acolhidos, conforme movimento lançado no sistema.

Entre 2011 e 2014, houve intensa produção processual, incluindo:

1. diversas manifestações das partes;
2. sucessivas cargas;
3. atuação de peritos;
4. realização de diligências;
5. períodos de suspensão;
6. homologação de honorários periciais.

Em 10/12/2015, o processo foi suspenso/sobrestado por decisão judicial.

Em 24/11/2016, foi juntado acórdão referente ao processo 1070208525082/001, demonstrando a existência de recurso relacionado a estes embargos.

No ano de 2017, foram apresentadas alegações finais e os autos foram conclusos para julgamento.

13/12/2018 – Os Embargos à Execução foram julgados IMPROCEDENTES.

Em 2019 houve manifestações posteriores, cálculos de custas e remessas à contadoria.

29/01/2020 – Baixa definitiva.

11/03/2022 – Remessa ao arquivo de feitos.

29/03/2022 – Recebimento pelo arquivo.

4. PETIÇÕES/MANIFESTAÇÕES DO ADVOGADO E ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE XINGULEDER

TOTAL COMPROVADO PELOS DOCUMENTOS ATUAIS: 0

Os extratos fornecidos registram inúmeras “petições de manifestação” e “petições”, mas não identificam nominalmente os subscritores.

Também a ficha de dados do processo relaciona apenas os advogados cadastrados:

Pela Xinguleder:
Roberto Matos de Brito – OAB/MG 30035.

Pelo Fortis Bank:
Daniel Barcelos Coelho; Henrique Machado Rabelo; José Hamilton de Faria; Marcelo Balli Cury.

O nome do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder não aparece nos documentos atualmente enviados.

Por isso, não é possível atribuir a ele qualquer uma das diversas manifestações registradas apenas genericamente no andamento.

Para consolidação estatística: manifestações comprovadamente subscritas pelo Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder = 0.

5. PROCESSO PREEXISTENTE À FALÊNCIA

SIM.

Os embargos foram distribuídos em 25/11/2008, vários anos antes da decretação da falência da Xinguleder.

O processo continuou tramitando depois da quebra, chegando à sentença somente em 2018.

6. REFLEXOS DA FALÊNCIA NO PROCESSO

A falência ocorreu durante a tramitação destes embargos.

Entretanto, o extrato de movimentação não identifica expressamente:

1. decisão específica reconhecendo os efeitos da falência;
2. habilitação do Administrador Judicial;
3. substituição formal da Xinguleder pela Massa Falida;
4. remessa do crédito ao Juízo Universal.

Há numerosas manifestações processuais posteriores à falência, mas, como os subscritores não estão discriminados no andamento, não é possível atribuí-las ao Administrador Judicial.

Assim, os efeitos formais da quebra neste incidente não podem ser estabelecidos com segurança pelos dois documentos atuais.

7. PROCESSOS APENSOS, INCIDENTES, RECURSOS E PROCESSOS VINCULADOS

Execução principal

Processo nº 702084801803, ao qual estes embargos foram distribuídos por dependência.

Trata-se do processo executivo do qual decorreu o presente incidente.

Recurso

Há registro da juntada, em 24/11/2016, de acórdão nº 1070208525082/001.

Não é possível, apenas com o extrato, reconstruir integralmente o objeto e o resultado desse recurso.

Embargos de Declaração

O sistema registra Embargos de Declaração não acolhidos em 24/08/2010.

Não há, nos documentos enviados agora, identificação segura de qual decisão foi objeto desses declaratórios.

8. REPERCUSSÃO FINANCEIRA PARA A MASSA FALIDA

Natureza

PASSIVO / CONTENCIOSO DEFENSIVO.

A Xinguleder figura como embargante, buscando afastar ou reduzir execução promovida pelo Fortis Bank.

Valor da causa dos embargos

R$5.794.540,64.

Esse montante deve ser tratado como valor histórico da causa, e não automaticamente como saldo atual ou crédito definitivo devido pela Massa.

Como os embargos foram julgados improcedentes, o resultado foi desfavorável à Xinguleder, preservando-se, em princípio, a eficácia da execução subjacente.

Entretanto, não é possível determinar o passivo atual da Massa apenas com os dados e movimentações fornecidos, pois não há:

1. cálculo final do débito;
2. valor atualizado da execução;
3. informação sobre pagamentos ou constrições;
4. quadro de habilitação na falência;
5. eventual redução do crédito em outro processo.

9. SÍNTESE TÉCNICA

O Processo nº 5250828-44.2008.8.13.0702 corresponde a Embargos à Execução apresentados pela Xinguleder contra Fortis Bank S/A N.V., distribuídos em novembro de 2008 por dependência à execução nº 702084801803.

O processo teve tramitação extensa, envolvendo audiências, períodos de suspensão, perícia, honorários periciais, manifestações sucessivas e recurso, inclusive com juntada de acórdão em 2016.

Em 13/12/2018, os embargos foram julgados improcedentes, resultado desfavorável à Xinguleder.

Após providências relacionadas a custas, houve baixa definitiva em 29/01/2020 e arquivamento físico em março de 2022.

Os documentos atuais não permitem reconstruir com segurança os fundamentos jurídicos da defesa, o conteúdo integral da sentença, eventual impacto específico da falência ou atuação do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder.

10. DADOS PARA CONSOLIDAÇÃO ESTATÍSTICA

1. Sequência: 112
2. Processo: 5250828-44.2008.8.13.0702
3. **Número TJMG:** 070208525082-8
4. **Comarca:** Uberlândia/MG
5. **Vara:** 5ª Vara Cível
6. **Classe:** Embargos à Execução
7. **Embargante:** Xinguleder Couros Ltda.
8. **Embargado:** Fortis Bank S/A N.V.
9. **Polo da Xinguleder:** ATIVO NOS EMBARGOS / DEFENSIVO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO
10. Distribuição: 25/11/2008
11. **Valor da causa:** R$5.794.540,64
12. Processo principal vinculado: 702084801803
13. **Embargos de Declaração:** SIM
14. Resultado dos ED: NÃO ACOLHIDOS em 24/08/2010
15. Recurso identificado: 1070208525082/001
16. Sentença dos embargos: IMPROCEDÊNCIA
17. **Data do julgamento:** 13/12/2018
18. **Baixa definitiva:** 29/01/2020
19. Remessa ao arquivo: 11/03/2022
20. Recebimento pelo arquivo: 29/03/2022
21. Preexistente à falência: SIM
22. Atuação comprovada do Advogado e Administrador Judicial da Massa Falida de Xinguleder: NÃO
23. Manifestações comprovadas: 0
24. **Natureza financeira:** PASSIVO / DEFESA CONTRA EXECUÇÃO
25. Saldo atual: NÃO IDENTIFICADO
26. **Status atual:** BAIXADO E ARQUIVADO